EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY

Svazek C
Občanské a pracovní právo, civilní proces

Doplněné vydání • 14. října 2026

92 oficiálních otázek. Odborný výklad, konkrétní aplikační situace, přesně označené normy a judikatura.

Práce s prameny

- **Přednost má normativní text:** články slouží k výkladu. Ustanovení vždy označuje číslo předpisu i zkrácený název. Každá citace nese časové znění.
- **Judikatura bez opakovaných rozborů:** každý z 185 případů napříč pěti svazky má jeden podrobný rozbor. Z ostatních otázek vedou odkazy na jeho umístění.
- **Úvod každého případu:** vydávající soud, označení a datum rozhodnutí, vlastní tematický název, právní otázky, konkrétní merito sporu, vazba na otázku, přímý odkaz a obsah dotčených ustanovení. Název i shrnutí slouží studiu a nejsou vydávány za oficiální název či právní větu soudu.
- **Samostatné studium otázky:** relevantní zákonné odstavce se podle potřeby opakují mezi otázkami. U každého rozboru judikatury je vedle čísla a názvu normy vlastní stručná parafráze obsahu dotčených ustanovení; historické znění se odlišuje od aktuálního.
- **Právní věty a citace:** u všech 185 případů jsou uvedeny celé doložené publikované právní věty; vlastní komentář je oddělen. Texty NALUS jsou bezplatné informativní elektronické verze; autentické jsou originály a stejnopisy soudu.
- **Nejvyšší soud:** 81 jedinečných rozborů, z toho dva nové rozbory stanovisek. Podle nahraných sbírek a oficiálních online publikací přibylo 40 případů a bylo prohloubeno 24 dřívějších rozborů podle odůvodnění. Celkem 64 případů využívá sbírkové odůvodnění; u dalších 17 jsou podkladem oficiální právní věty. Sbírkové texty mohou být redakčně kráceny a některé starší online záznamy uvádějí jen část odůvodnění. Rozbor nových případů vychází i z nahraného sešitu; původní databáze plných rozhodnutí NS je z prostředí nadále nedostupná.
- **Rozhodný výhled:** 1. 5. 2027 nebo nejnovější dostupné doložené znění. Pro 23 předpisů je použito dodané vyhlášené znění roku 2027. Úplný budoucí právní stav všech odvětví potvrzen není; použité časové znění je uvedeno u každého předpisu.
- **Historické materiály:** 69 nových souborů a dvě přiložená schémata slouží jako teoretické podklady. Zastaralé sazby, lhůty a právní konstrukce nejsou přebírány bez kontroly. Bylo doplněno 86 výkladů pro 84 otázek a sedm srovnávacích tabulek.

- **Nové sbírky NS:** 65 nahraných souborů obsahuje 64 různých sešitů o 11 058 stranách. Pro výběr bylo indexováno 955 publikací; jedna totožná kopie sešitu je vyřazena. Podrobně se zpracovávají tematicky relevantní případy, nikoli všechny publikace bez výběru.

Inventáře 199 dříve dodaných a 69 nových dokumentů, přehled vyřazených zastaralých údajů i časových znění jsou v repozitáři. Rozsah je dán výkladem; otázky průběžně navazují.

C01 — Pracovněprávní vztahy (pojem, prvky, druhy).

Systematika a konkrétní výklad

Pracovněprávní vztah je právní vztah vznikající při výkonu závislé práce a v zákonem vymezených souvislostech. Subjekty jsou zejména zaměstnanec a zaměstnavatel; obsahem jsou jejich práva a povinnosti a předmětem výkon práce za odměnu. Závislá práce se identifikuje podle podřízenosti, osobního výkonu, pokynů a jednání jménem zaměstnavatele, nikoli pouze podle označení smlouvy. Individuální vztahy je nutné odlišit od vztahů kolektivních a od veřejnoprávního dozoru. Ochranná funkce pracovního práva neodstraňuje smluvní autonomii, ale omezuje ji kogentními pravidly chránícími zaměstnance.

- **Prvky:** Zaměstnanec a zaměstnavatel jsou subjekty, výkon práce objektem a vzájemná oprávnění a povinnosti obsahem vztahu. Kolektivní vztahy mají jiné subjekty i funkce.
- **Vznik:** Základní vztahy vznikají pracovní smlouvou, dohodou nebo zákonem dovoleným jmenováním. Nástup a podpis mohou mít různé časové souvislosti.
- **Ochrana:** Soukromoprávní nárok řeší soud, veřejnoprávní porušení může řešit inspekce. Pokuta zaměstnavateli sama zaměstnanci nepřiznává nevyplacenou mzdu.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Při posouzení závislé práce se jednotlivé znaky hodnotí společně. Osobní pokyny, začlenění do organizace a práce jménem jiného subjektu mohou odhalit vztah zastřený smluvním označením. Oddělit je nutné kvalifikaci vztahu, nárok na odměnu a veřejnoprávní sankci. Postavení zaměstnance není obecně dáno tím, že osoba ekonomicky závisí na jediném odběrateli.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Znaky závislé práce a jejich praktické rozlišení

- **Osobní výkon:** Zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele osobně v jeho organizačním rámci. Objednatel díla se naproti tomu může soustředit na výsledek bez řízení každého pracovního kroku. Název smlouvy sám tento rozdíl neřeší.
- **Podřízenost:** Projevuje se oprávněním dávat pracovní pokyny a odpovídajícím závazkem zaměstnance je plnit. Musí se odlišit od běžné specifikace objednávky, kterou dává zákazník samostatnému dodavateli.
- **Náklady a odpovědnost:** Zákon spojuje závislou práci s podmínkami výkonu na náklady a odpovědnost zaměstnavatele a za odměnu. Jednotlivé znaky se posuzují společně; vydaná faktura automaticky neprokazuje podnikání.
- **Právní důsledek:** Pokud skutečný vztah odpovídá závislé práci, jeho smluvní označení jej nepřemění na obchodní službu. Je třeba určit dovolený pracovněprávní vztah a odlišit jeho hmotná práva od případných veřejnoprávních kontrolních následků.

Teoretický podklad: pracko.docx, odstavec 192. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: zákoník práce (262/2006 Sb.): § 2, § 3.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Osoba každý den osobně pracuje podle rozvrhu firmy na jejím pracovišti, ale fakturuje jako podnikatel.
- **Řešení:** Je třeba posoudit skutečné znaky závislé práce a zákonné výjimky. Fakturace sama právní kvalifikaci neřeší. Následně se oddělí nároky osoby a případná veřejnoprávní odpovědnost.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 2

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Závislou prací je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 3

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštními právními předpisy2. Základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 1

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Tento zákon a) upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli; tyto vztahy jsou vztahy pracovněprávními, b) upravuje rovněž právní vztahy kolektivní povahy a podporu vzájemných jednání odborových organizací a organizací zaměstnavatelů. Právní vztahy kolektivní povahy a podporu vzájemných jednání odborových organizací a organizací zaměstnavatelů, které souvisejí s výkonem závislé práce, jsou vztahy pracovněprávními, c) zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1, d) upravuje též některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů podle písmene a), e) upravuje některá práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců při dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce podle zákona o nemocenském pojištění107 a některé sankce za jeho porušení.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 4

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Pracovněprávní vztahy se řídí tímto zákonem; nelze-li použít tento zákon, řídí se občanským zákoníkem, a to vždy v souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 6

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Zaměstnancem je fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 7

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Zaměstnavatelem je osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 18

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Je-li možné právní jednání vyložit různým způsobem, použije se výklad pro zaměstnance nejpříznivější.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 16

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání.

Právní opora a časová znění předpisů

zákoník práce (262/2006 Sb.): § 1–4, § 6–7, § 16, § 18. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb.): § 5. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C02 — Prameny pracovního práva.

Systematika a konkrétní výklad

Prameny pracovního práva tvoří ústavní pořádek, zákoník práce a zvláštní zákony, prováděcí předpisy, relevantní právo EU a mezinárodní závazky. Kolektivní smlouva má normativní účinek v zákonném rozsahu; pracovní smlouva konkretizuje individuální vztah. Vnitřní předpis a pracovní řád jsou zákonné nástroje zaměstnavatele, ale nemohou libovolně ukládat povinnosti či krátit práva. Subsidiární použití občanského zákoníku se řídí zákoníkem práce a základními zásadami pracovních vztahů. Při kolizi se zkoumá právní síla, kogentnost, přípustná odchylka a rozhodné časové znění.

- **Hierarchie zdrojů:** Pracovní právo vychází z ústavních garancí, zákoníku práce a zvláštních předpisů. Kolektivní smlouva upravuje oprávnění v zákonných mezích, nikoli neomezenou alternativu zákona.
- **Adresáti:** Zákon zavazuje příslušné subjekty, smlouva působí podle svého režimu a interní předpis podle zákonných podmínek. Jednostranný pokyn není změnou zákona.
- **Vztah předpisů:** Občanský zákoník se používá v příslušném subsidiárním rozsahu. Pracovní ochranná pravidla nelze obejít volbou jiného názvu dohody.
- **Časové znění:** Budoucí novela se odděluje od současného práva. U jednotlivého nároku se ověřuje vznik, rozhodná doba a přechodná ustanovení.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Kolektivní smlouva:** Nezaměňovat s dohodou dvou jednotlivých pracovníků.
- **Vnitřní pravidlo:** Nemůže překročit zákonné zmocnění.
- **Čas:** Pracovněprávní novela se použije s přechodnými pravidly, nikoli automaticky na každý minulý úkon.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Subsidiarita občanského zákoníku nepovoluje obejít základní zásady pracovního práva. Nejprve se zjistí zvláštní pracovněprávní norma, její kogentnost a dovolená odchylka; teprve následně se použije civilní úprava. Kolektivní smlouva a vnitřní předpis mají jiný původ a rozsah působnosti. Pracovní řád konkretizuje povinnosti v zákonném rámci, nevytváří vlastní soustavu sankcí bez opory v zákoně.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Pracovní řád stanoví, že zaměstnanec nemá nárok na zákonnou dovolenou.
- **Řešení:** Interní pravidlo nemůže odstranit kogentní zákonné právo. Je nutné určit použitelný předpis, neplatnost odchylného ujednání a konkrétní individuální nárok.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 4a

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Odchylná úprava práv nebo povinností v pracovněprávních vztazích nesmí být nižší nebo vyšší, než je právo nebo povinnost, které stanoví tento zákon nebo kolektivní smlouva jako nejméně nebo nejvýše přípustné.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 23

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) V kolektivní smlouvě je možné upravit práva zaměstnanců v pracovněprávních vztazích, jakož i práva nebo povinnosti smluvních stran této smlouvy. K ujednáním v kolektivní smlouvě, která zaměstnancům ukládají povinnosti nebo zkracují jejich práva stanovená tímto zákonem, se nepřihlíží.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 305

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zaměstnavatel může vnitřním předpisem stanovit práva v pracovněprávních vztazích, z nichž je oprávněn zaměstnanec, výhodněji, než stanoví tento zákon. Zakazuje se, aby vnitřní předpis ukládal zaměstnanci povinnosti nebo zkracoval jeho práva stanovená tímto zákonem. Odchýlí-li se zaměstnavatel od tohoto zákazu, nepřihlíží se k tomu.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 306

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Pracovní řád je zvláštním druhem vnitřního předpisu; rozvádí ustanovení tohoto zákona, popřípadě zvláštních právních předpisů podle zvláštních podmínek u zaměstnavatele, pokud jde o povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance vyplývající z pracovněprávních vztahů.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Ustanovení právního řádu upravující vzájemná práva a povinnosti osob vytvářejí ve svém souhrnu soukromé právo. Uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování práva veřejného.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Každé ustanovení soukromého práva lze vykládat jenom ve shodě s Listinou základních práv a svobod a ústavním pořádkem vůbec, se zásadami, na nichž spočívá tento zákon, jakož i s trvalým zřetelem k hodnotám, které se tím chrání. Rozejde-li se výklad jednotlivého ustanovení pouze podle jeho slov s tímto příkazem, musí mu ustoupit.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 1a

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Smysl a účel ustanovení tohoto zákona vyjadřují i základní zásady pracovněprávních vztahů, jimiž jsou zejména a) zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance, b) uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon práce, c) spravedlivé odměňování zaměstnance, d) řádný výkon práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele, e) rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 4

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> Pracovněprávní vztahy se řídí tímto zákonem; nelze-li použít tento zákon, řídí se občanským zákoníkem, a to vždy v souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 26

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 27

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Každý má právo svobodně se sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 28

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky. Podrobnosti stanoví zákon.

Právní opora a časová znění předpisů

zákoník práce (262/2006 Sb.): § 1a, § 4, § 4a, § 23, § 305–306. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.): čl. 26–28. Znění: 1. 10. 2021. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 1–2. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C03 — Právní skutečnosti vedoucí ke vzniku pracovního poměru.

Systematika a konkrétní výklad

Pracovní poměr vzniká zákonem stanovenou právní skutečností, zejména pracovní smlouvou a v určených případech jmenováním. Je nutné odlišit vznik smlouvy od vzniku pracovního poměru sjednaným dnem nástupu. Před uzavřením smlouvy působí informační a další zákonné povinnosti zaměstnavatele. Právní způsobilost, písemná forma a povinné obsahové náležitosti mají samostatný význam. Jmenování není obecnou alternativou pro libovolnou vedoucí pozici a odvolání z vedoucího místa není vždy samo skončením pracovního poměru.

- **Právní skutečnost:** Smlouva či přípustné jmenování zakládají právní předpoklad poměru; sjednaný den nástupu má vlastní význam. Faktické zahájení práce může otevřít další otázky platnosti a ochrany.
- **Subjekty a vůle:** Strany musí shodně vymezit potřebné náležitosti. Nabídka zaměstnání a výběrové řízení ještě samy nejsou pracovní smlouvou.
- **Postup:** Před vznikem se plní zákonné informační a případně zdravotní požadavky. Zkušební doba potřebuje vlastní platné sjednání.

- **Materiální ochrana:** Vady právního jednání se hodnotí se zřetelem k ochraně zaměstnance. Nelze automaticky dovodit, že již vykonaná práce zůstane bez odměny.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Smlouva:** Určuje práci, místo a den nástupu.
- **Jmenování:** Je použitelné jen v zákonem určeném rozsahu.
- **Nástup:** Skutečné zahájení práce a sjednaný den mohou mít odlišné následky pro vady formy či odstoupení.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Časová posloupnost vzniku, změny a skončení poměru má důsledky pro každý nárok. Podstatné náležitosti smlouvy se odlišují od dalších informací zaměstnavatele. Rozhodné místo výkonu práce není vždy totožné s konkrétním pracovištěm. Ochranná pravidla nezbavují zaměstnance povinnosti plnit sjednanou práci; jejich uplatnění musí vycházet z konkrétního obsahu vztahu a doložených úkonů. Zkušební doba vyžaduje dodržení zákonné formy, okamžiku sjednání a maximální délky. Podmínky pracovního poměru na dobu určitou se týkají délky i opakování; jednotlivé výjimky nelze předpokládat bez jejich doložení. Následek porušení pravidla se určí z konkrétního ustanovení a včasné obrany. Výkon práce po konci sjednané doby může mít jiný právní význam než původní ujednání.

Odborné doplnění a legislativní změny 2025–2027

Založení pracovního poměru a zkušební doba po flexinovele

účinná změna od 1. 6. 2025

- **Sjednání:** § 35 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, vyžaduje písemnou dohodu nejpozději v den vzniku pracovního poměru. Zkušební doba není automatickou součástí pracovního poměru a nelze ji doplnit až po jeho vzniku.
- **Maximální délka:** U běžného zaměstnance jde o čtyři měsíce, u vedoucího zaměstnance o osm měsíců. U pracovního poměru na dobu určitou současně platí limit poloviny sjednané doby trvání. Sjednaných šest měsíců u řadového zaměstnance proto nemůže obstát pouhým odkazem na dlouhou dobu určitou.
- **Prodloužení:** Za trvání zkušební doby lze písemně dohodnout její prodloužení v mezích zákonných maxim. Vedle toho se prodlužuje ze zákona o pracovní dny, v nichž zaměstnanec neodpracoval celou směnu kvůli překážce v práci, dovolené nebo neomluvené absenci. Jde o dva rozdílné právní důvody prodloužení.
- **Časové rozlišení:** Limity tří a šesti měsíců patří ke starší úpravě. Při posuzování již sjednané zkušební doby je nutné respektovat přechodná pravidla flexinovely č. 120/2025 Sb.; nový limit neopravňuje jednostranně přepsat starou dohodu.

Romana Náhlíková Kaletová, Flexinovela zákoníku práce, Bulletin advokacie 6/2025. Pramen: BA_6_2025_web.pdf, PDF str. 15–16.

Judikatura a konkrétní kauzy

Ústavní soud — Nález II. ÚS 3239/24, 25. března 2025

Tematický název: Uzavírání simulovaných pracovních smluv

Právní otázky: Zda simulované pracovní smlouvy mohou obejít nároky zaměstnance při skončení pracovního poměru pro nemoc z povolání.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Simulované pracovní smlouvy nesmějí sloužit k obcházení nároků zaměstnance při skončení pracovního poměru pro nemoc z povolání. Takový postup odporuje ochraně slabší strany a právu na spravedlivou odměnu.

Vazba na otázku C03: Při simulované pracovní smlouvě se zkoumá skutečná vůle stran, faktický výkon a právní důsledky zastřeného jednání.

Plné znění rozhodnutí — NALUS

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 351 a násl., § 271a, § 271b, § 271o a historický § 67 odst. 2 — zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce**
  Stručný obsah (parafráze): § 351 a násl. stanoví zjišťování průměrného výdělku. § 271a řeší ztrátu výdělku během pracovní neschopnosti, § 271b po jejím skončení a § 271o souběh více pracovněprávních vztahů. Historický § 67 odst. 2 upravoval zvýšené odstupné při vymezených zdravotních důvodech skončení; dnešní obsah tohoto odstavce je jiný.
- **čl. 28 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu a uspokojivé pracovní podmínky. Zákon konkretizuje obsah a podmínky těchto pracovních práv.

Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

> V nynější věci se napadená rozhodnutí obecných soudů týkají dvou souvisejících otázek. Jednak jde o otázku, zda může platně vzniknout pracovní poměr uzavřením pracovní smlouvy, kterou je pouze předstírán vznik pracovního poměru za účelem snížení daňových odvodů ze mzdy tím, že část odměny za práci zaměstnance pro zaměstnavatele je formálně zúčtována jinou společností jako peněžitá plnění, která nepodléhají odvodům. Druhou otázkou je, zda tato zastřená peněžitá plnění je třeba zahrnout do průměrného výdělku zaměstnance podle § 351 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákoník práce“), a tedy i pro účely určení výše náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti (§ 271a zákoníku práce), náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (§ 271b zákoníku práce) a odstupného příslušejícího vedlejšímu účastníkovi od stěžovatelky podle § 67 odst. 2 zákoníku práce.

- **Další význam a meze použití:** Pouhý podpis dokumentu nazvaného pracovní smlouva neprokazuje vznik všech tvrzených nároků.

Publikované právní věty — Ústavní soud — II. ÚS 3239/24 — Uzavírání simulovaných pracovních smluv

> Postup spočívající v uzavírání simulovaných pracovních smluv, které nezaručují zákonné nároky zaměstnance v případě ukončení pracovního poměru z důvodu nemoci z povolání, je v rozporu s ústavněprávním principem ochrany slabší strany a s právem zaměstnance na spravedlivou odměnu za práci zakotveným v čl. 28 Listiny základních práv a svobod.

Pramen publikované právní věty: Svazek_129_web.pdf, PDF str. 243. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=II-3239-24

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Smlouva je podepsána 10. května s nástupem 1. června a firma tvrdí, že pracovní poměr vznikl podpisem.
- **Řešení:** Je nutné odlišit uzavření smlouvy a vznik poměru podle sjednaného dne. Případné nenastoupení nebo vady se posuzují podle zvláštní úpravy zákoníku práce.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 30

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Výběr fyzických osob ucházejících se o zaměstnání z hlediska kvalifikace, nezbytných požadavků nebo zvláštních schopností je v působnosti zaměstnavatele, nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu 12 jiný postup; předpoklady kladené zvláštními právními předpisy na fyzickou osobu jako zaměstnance tím nejsou dotčeny.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 31

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Před uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen seznámit fyzickou osobu s právy a povinnostmi, které by pro ni z pracovní smlouvy, popřípadě ze jmenování na pracovní místo vyplynuly, a s pracovními podmínkami a podmínkami odměňování, za nichž má práci konat, a povinnostmi, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů vztahujících se k práci, která má být předmětem pracovního poměru.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 32

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

V případech stanovených zvláštním právním předpisem je zaměstnavatel povinen zajistit, aby se fyzická osoba před vznikem pracovního poměru podrobila vstupní lékařské prohlídce.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 33

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 34

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Pracovní smlouva musí obsahovat a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, b) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce podle písmene a) vykonávána, c) den nástupu do práce.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 35

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zkušební dobu je možné sjednat nejpozději v den vzniku pracovního poměru, a to i v souvislosti se jmenováním na vedoucí pracovní místo. Zkušební doba musí být sjednána písemně.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 36

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Vznik pracovního poměru Pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce nebo dnem, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 73

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) V případech uvedených v § 33 odst. 3 může ten, kdo je příslušný ke jmenování (§ 33 odst. 4), vedoucího zaměstnance z pracovního místa odvolat; vedoucí zaměstnanec se může tohoto místa rovněž vzdát.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 73a

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Odvolání nebo vzdání se pracovního místa vedoucího zaměstnance musí být provedeno písemně. Výkon práce na pracovním místě vedoucího zaměstnance končí dnem doručení odvolání nebo vzdání se tohoto místa, nebyl-li v odvolání nebo vzdání se pracovního místa uveden den pozdější.

Právní opora a časová znění předpisů

zákoník práce (262/2006 Sb.): § 30–36, § 73, § 73a. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C04 — Právní nástroje řízení pracovního procesu.

Systematika a konkrétní výklad

Řízení pracovního procesu vychází z práva zaměstnavatele organizovat práci a dávat zákonné pokyny v rámci sjednaného druhu práce. Vedoucí zaměstnanci mají zvláštní organizační a kontrolní povinnosti. Pracovní řád rozvádí zákonná pravidla podle podmínek provozu; vnitřní předpis může stanovit práva v zákonném režimu. Pokyn nesmí obcházet změnu pracovní smlouvy ani vyžadovat protiprávní či nebezpečné jednání. Právní nástroje organizace se odlišují od manažerských doporučení bez závazného účinku.

- **Proces změny:** Smluvní změna zpravidla vyžaduje dohodu; převedení nebo přeložení se posuzují podle zvláštních podmínek. Interní oznámení nenahradí potřebný souhlas.
- **Odmítnutí:** Zákonnost pokynu se hodnotí konkrétně. Zaměstnanec není povinen plnit protiprávní požadavek, ale subjektivní nesouhlas s organizací práce sám nemusí omluvit neplnění.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Řízení pracovního procesu se uskutečňuje prostřednictvím oprávněných pokynů, organizace práce a zákonných vnitřních pravidel. Zaměstnavatel nemůže pokynem rozšířit sjednaný druh práce mimo přípustný režim ani zavést soukromé pokuty bez zákonného podkladu. Pracovní řád, vnitřní předpis a individuální příkaz mají odlišnou funkci. Odmítnutí nezákonného či nebezpečného pokynu vyžaduje přesnou kvalifikaci, není obecnou licencí neplnit pracovní úkoly.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Pokyn, pracovní řád a sjednaný obsah práce

- **Smluvní rámec:** Zaměstnavatel přiděluje práci podle sjednaného pracovního poměru. Právo řídit výkon práce není bez dalšího oprávněním jednostranně změnit sjednaný druh práce nebo místo výkonu.
- **Pokyn:** Konkretizuje pracovní úkol a postup v mezích právních pravidel. Při posouzení jeho závaznosti se zjišťuje osoba, která jej vydala, obsah a soulad se zákonem. Závěr o porušení povinnosti nemůže vycházet z pokynu, který nebyl právně závazný.
- **Vnitřní předpis:** Může upravovat práva v zákonem dovoleném rozsahu. Pracovní řád rozvádí povinnosti vzhledem k podmínkám konkrétního zaměstnavatele. Oba dokumenty mají odlišnou funkci a nemohou nahrazovat zákonem vyžadovanou dohodu.
- **Dokazování:** Při pracovním sporu je vhodné oddělit sjednaný obsah, existenci určitého pokynu a skutečný průběh práce. Každá z těchto okolností může vyžadovat jiný důkaz.

Teoretický podklad: pracko.docx, odstavec 661. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: zákoník práce (262/2006 Sb.): § 38, § 301, § 305, § 306.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Vedoucí trvale přikáže účetnímu vykonávat jinou nesjednanou profesi.
- **Řešení:** Je třeba prověřit pracovní smlouvu a podmínky změny či převedení. Samotná nadřízenost neopravňuje k neomezené změně smluvního obsahu.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 301

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Zaměstnanci jsou povinni a) pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a spolupracovat s ostatními zaměstnanci, b) využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně a včas pracovní úkoly, c) dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané; dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně seznámeni, d) řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 11

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Vedoucími zaměstnanci zaměstnavatele se rozumějí zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Vedoucím zaměstnancem je nebo se za vedoucího zaměstnance považuje rovněž vedoucí organizační složky státu.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 40

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Obsah pracovního poměru je možné změnit jen tehdy, dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně. Za změnu pracovního poměru se považuje také jmenování na vedoucí pracovní místo podle § 33 odst. 3, k němuž dojde po vzniku pracovního poměru.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 41

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci, a) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice19, b) koná-li těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu práci, kterou nesmějí být tyto zaměstnankyně zaměstnávány nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství nebo mateřství, c) jestliže to je nutné podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví v zájmu ochrany zdraví jiných fyzických osob před infekčním onemocněním, d) jestliže je toho třeba podle pravomocného rozhodnutí soudu nebo správního úřadu, jiného státního orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku, e) je-li zaměstnanec pracující v noci na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb uznán nezpůsobilým pro noční práci, f) požádá-li o to těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu, která pracuje v noci.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 106

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 302

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> Vedoucí zaměstnanci jsou dále povinni a) řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a hodnotit jejich pracovní výkonnost a pracovní výsledky, b) co nejlépe organizovat práci, c) vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci, d) zabezpečovat odměňování zaměstnanců podle tohoto zákona, e) vytvářet podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců, f) zabezpečovat dodržování právních a vnitřních předpisů, g) zabezpečovat přijetí opatření k ochraně majetku zaměstnavatele.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 38

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> (1) Od vzniku pracovního poměru je a) zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu nebo plat, vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo stanovené vnitřním předpisem, b) zaměstnanec povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 305

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> (1) Zaměstnavatel může vnitřním předpisem stanovit práva v pracovněprávních vztazích, z nichž je oprávněn zaměstnanec, výhodněji, než stanoví tento zákon. Zakazuje se, aby vnitřní předpis ukládal zaměstnanci povinnosti nebo zkracoval jeho práva stanovená tímto zákonem. Odchýlí-li se zaměstnavatel od tohoto zákazu, nepřihlíží se k tomu.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 306

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> (1) Pracovní řád je zvláštním druhem vnitřního předpisu; rozvádí ustanovení tohoto zákona, popřípadě zvláštních právních předpisů podle zvláštních podmínek u zaměstnavatele, pokud jde o povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance vyplývající z pracovněprávních vztahů.

Právní opora a časová znění předpisů

zákoník práce (262/2006 Sb.): § 11, § 38, § 40–41, § 106, § 301–302, § 305–306. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C05 — Kontrola nad dodržováním pracovněprávních předpisů.

Systematika a konkrétní výklad

Kontrola pracovněprávních povinností zahrnuje veřejnoprávní inspekci, vnitřní kontrolu zaměstnavatele a v zákonném rozsahu odborové kontrolní působení. Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty kontrolují svěřené agendy a mohou využít zákonné kontrolní a sankční nástroje. Zjištění inspektorátu samo zpravidla nepřiznává zaměstnanci soudně vykonatelnou soukromou pohledávku. Nárok na mzdu, náhradu nebo neplatnost skončení poměru je třeba uplatnit odpovídajícím soukromoprávním postupem. Kontrolovaná osoba má zákonné povinnosti součinnosti i procesní ochranu.

- **Dvě ochranné cesty:** Inspekce chrání veřejný zájem na dodržování pravidel práce. Soud rozhoduje individuální nárok, například na mzdu. Materiální propojení neznamená totožnou pravomoc.
- **Subjekty:** Inspektor má zákonná kontrolní oprávnění, kontrolovaný povinnost součinnosti a zaměstnanec může poskytovat relevantní informace. Podatel podnětu není automaticky účastníkem sankčního řízení.

- **Průběh:** Kontrola zjišťuje stav, případné sankční řízení samostatně řeší odpovědnost. Protokol není bez dalšího pravomocným rozhodnutím o přestupku.
- **Výsledek:** Náprava organizace práce či sankce zaměstnavateli nevyřeší vždy peněžité nároky. Ty je třeba uplatnit příslušnou cestou a hlídat vlastní lhůty.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Kompetence:** Inspekce nerozhoduje každý individuální spor zaměstnance.
- **Paralelní ochrana:** Podnět inspekci nezastavuje automaticky soudní lhůtu.
- **Sankce:** Veřejnoprávní pokuta není náhradou dlužné mzdy.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Inspekce práce kontroluje plnění pracovněprávních a bezpečnostních předpisů v zákonné působnosti. Kontrolní zjištění, opatření a správní sankce se odlišují od civilního rozhodnutí o mzdě či neplatnosti skončení. Podnět zaměstnance sám nezajišťuje vyplacení nároku a nenahrazuje včasnou soudní žalobu. Kontrolovaný má povinnosti součinnosti i procesní ochranu; výsledek musí být podložen konkrétními zjištěními.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Zaměstnanec čeká s žalobou na neplatnost výpovědi na výsledek kontroly inspekce.
- **Řešení:** Kontrola a soudní uplatnění nároku jsou oddělené. Je nutné zachovat zvláštní lhůtu podle zákoníku práce bez předpokladu jejího přerušení podnětem.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákon o inspekci práce (251/2005 Sb.), § 1

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie78 a upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, práva a povinnosti při kontrole a sankce za porušení stanovených povinností.

zákon o inspekci práce (251/2005 Sb.), § 2

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Zřizují se Státní úřad inspekce práce (dále jen „úřad“) a oblastní inspektoráty práce (dále jen „inspektorát“), které jsou správními úřady. Sídlem úřadu je Opava. Označení, sídla a územní obvody inspektorátů jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu.

zákon o inspekci práce (251/2005 Sb.), § 3

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům, příslušnému odborovému orgánu nebo radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci2 práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích včetně právních předpisů o odměňování zaměstnanců, náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů zaměstnancům, b) právních předpisů stanovících pracovní dobu a dobu odpočinku, c) právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce, d) právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení, e) právních předpisů o zaměstnávání zaměstnankyň, mladistvých zaměstnanců 3, zaměstnanců pečujících o děti, jakož i zaměstnanců, kteří prokázali, že převážně sami dlouhodobě pečují o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a, f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi4 , g) právního předpisu, který stanoví povinnost uskutečnit veřejnou výzvu nebo výběrové řízení na obsazení místa úředníka nebo na obsazení místa vedoucího úředníka územního samosprávného celku, jakož i to, zda veřejná výzva nebo výběrové řízení byly provedeny včetně jejich průběhu 75 , h) právní úpravy zákona o ochraně oznamovatelů.

zákon o inspekci práce (251/2005 Sb.), § 4

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Úřad a) řídí inspektoráty; je vůči inspektorátům nadřízeným služebním úřadem v organizačních věcech státní služby a služebních vztazích zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech státní správu jako službu, kterou Česká republika poskytuje veřejnosti, b) odborně vede inspektoráty a poskytuje jim technickou pomoc, c) zpracovává roční program kontrolních akcí, který projedná s vyššími odborovými orgány a organizacemi zaměstnavatelů, a předkládá jej ministerstvu ke schválení, d) koordinuje kontrolu prováděnou inspektoráty ve vztahu k činnosti jiných správních úřadů vykonávanou podle zvláštních právních předpisů, v jejichž působnosti je dozor, popřípadě kontrolní činnost na úseku bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí nebo pracovních podmínek, e) vydává a odnímá průkazy inspektorům opravňující inspektory k výkonu kontroly podle tohoto zákona, f) je oprávněn vykonávat kontrolu v rozsahu stanoveném v § 3, g) ukládá opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a určuje přiměřené lhůty k jejich odstranění , h) kontroluje plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků, i) rozhoduje ve správním řízení v prvním stupni o přestupcích, zákazu podle § 7 odst. 1 písm. g) nebo odnětí č i omezení podle § 7 odst. 1 písm. h), j) přezkoumává ve správním řízení rozhodnutí o přestupcích, zákazu podle § 7 odst. 1 písm. g) nebo odnětí č i omezení podle § 7 odst. 1 písm. h) vydaná inspektorátem, k) vydává závazná stanoviska ohledně posouzení souladu podmínek pro práci členů posádky lodě s požadavky části páté zákona o námořní plavbě a zákoníku práce76.

zákon o inspekci práce (251/2005 Sb.), § 9

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Inspektor může v odůvodněných případech vyzvat kontrolovanou osobu, aby se v určené lhůtě dostavila na pracoviště úřadu nebo inspektorátu a poskytla údaje, dokumenty nebo věci související s výkonem kontroly; kontrolovaná osoba je povinna této výzvy uposlechnout, pokud neprokáže vážnou překážku, která jí brání ve splnění této povinnosti v určené lhůtě.

zákon o inspekci práce (251/2005 Sb.), § 10

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance tím, že poruší povinnosti vůči příslušným odborovým orgánům, radám zaměstnanců nebo zástupcům pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyplývající z § 62, 277, 279, 280, 287 a § 339 odst. 1 zákoníku práce.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 72

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> Neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době nebo dohodou může jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 321

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> Odborové organizace dbají o dodržování tohoto zákona, zákona o zaměstnanosti, právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ostatních pracovněprávních předpisů.

Právní opora a časová znění předpisů

zákon o inspekci práce (251/2005 Sb.): § 1–7, § 9–10. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

zákoník práce (262/2006 Sb.): § 72, § 321–322. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C06 — Právo na práci, právo na zaměstnání a jejich současná právní úprava.

Systematika a konkrétní výklad

Právo na práci a svobodnou volbu povolání nevytváří bezpodmínečný nárok na konkrétní pracovní místo u zvoleného zaměstnavatele. Ústavní rámec konkretizují zákoník práce a zákon o zaměstnanosti, které upravují rovné zacházení, zprostředkování, evidenci uchazečů a podporu. Nárok na podporu má vlastní podmínky; evidence, dostupnost pro zaměstnání a součinnost uchazeče představují samostatné prvky. Zaměstnavatel nesmí při výběru pracovníků diskriminovat, ale může uplatnit legitimní a přiměřené profesní požadavky.

- **Právo na práci:** Ústavní právo na svobodnou volbu povolání a zákonné právo na zaměstnání nezaručují konkrétní pracovní místo u určité firmy. Materiální ochrana zahrnuje rovné příležitosti a podporu přístupu k práci.
- **Subjekty:** Uchazeč, zájemce, zaměstnavatel a orgány zaměstnanosti mají různé postavení. Evidence uchazeče není sama pracovní poměr.
- **Proces:** Zprostředkování, rekvalifikace a podpora se řídí zákonnými podmínkami. Vhodnost zaměstnání a následky odmítnutí vyžadují individuální posouzení.
- **Soukromá autonomie:** Zaměstnavatel může vybírat pracovníky, musí však respektovat zákaz diskriminace a omezení požadovaných osobních informací.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Svoboda povolání:** Zákonné kvalifikační podmínky nejsou samy porušením práva.
- **Podpora:** Nevyplývá jen z absence práce.
- **Rovnost:** Výběrové kritérium musí být spojeno s prací a právně přípustné.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Právo na práci neznamená automatický nárok na konkrétní místo u vybraného soukromého zaměstnavatele. Zákonná realizace zahrnuje přístup k zaměstnání, zákaz diskriminace, veřejné zprostředkování a podporu v příslušném rozsahu. Evidence uchazeče má jiné podmínky než pracovní smlouva. Sankční vyřazení a podpora v nezaměstnanosti se posuzují samostatně podle skutečných povinností a doloženého jednání.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Uchazeč požaduje konkrétní funkci pouze s odkazem na ústavní právo na práci.
- **Řešení:** Je třeba rozlišit ústavní ochranu přístupu k zaměstnání od individuálního smluvního nároku. Posoudí se zákonné podmínky, případná diskriminace a použitelné prostředky ochrany.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb.), § 2

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Státní politika zaměstnanosti v České republice zahrnuje zejména a) zabezpečování práva na zaměstnání, b) sledování a vyhodnocování situace na trhu práce, zpracovávání prognóz a koncepcí zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na úseku trhu práce, programů a projektů pro pracovní uplatnění fyzických osob, c) koordinaci opatření v oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na úseku trhu práce v souladu s evropskou strategií zaměstnanosti a podmínkami pro čerpání pomoci z Evropského sociálního fondu, d) tvorbu a koordinaci jednotlivých programů a opatření k zajištění priorit v oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na úseku trhu práce, e) uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti, f) tvorbu a zapojení do mezinárodních programů souvisejících s rozvojem zaměstnanosti a lidských zdrojů na úseku trhu práce, g) hospodaření s prostředky na politiku zaměstnanosti, h) poskytování informačních, poradenských a zprostředkovatelských služeb na trhu práce, i) poskytování podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, j) opatření na podporu a dosažení rovného zacházení s muži a ženami, s osobami bez ohledu na jejich rasový a etnický původ, s osobami se zdravotním postižením a s dalšími skupinami osob, které mají ztížené postavení na trhu práce, pokud jde o přístup k zaměstnání, rekvalifikaci, přípravu k práci a ke specializovaným rekvalifikačním kurzům, a opatření pro zaměstnávání těchto osob, k) opatření pro zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením a dalších skupin fyzických osob, které mají ztížené postavení na trhu práce, l) usměrňování zaměstnávání pracovních sil ze zahraničí na území České republiky a z území České republiky do zahraničí.

zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb.), § 3

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Účastníky právních vztahů podle tohoto zákona jsou a) Česká republika, za kterou jedná ministerstvo a Úřad práce, b) fyzické osoby, které mají způsobilost být zaměstnancem; 2 fyzickými osobami jsou státní občané České republiky a za stejných podmínek cizinci,3 kteří splňují podmínky pro zaměstnávání stanovené tímto zákonem, c) zaměstnavatelé4; za zaměstnavatele se považuje rovněž odštěpný závod zahraniční právnické osoby nebo zahraniční fyzická osoba oprávněné podnikat na území České republiky podle zvláštních právních předpisů 5 ; pro účely § 87 odst. 1 a 2, § 93, § 102 odst. 2 a § 126 se za zaměstnavatele považuje rovněž 1. odštěpný závod s umístěním na území České republiky, do něhož je cizinec, který je držitelem karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie vydaných podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky (dále jen „karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance“) nebo povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem Evropské unie, převeden z obchodní korporace se sídlem mimo území členských států Evropské unie, k níž tento odštěpný závod náleží, nebo 2. obchodní korporace se sídlem na území České republiky, do níž je cizinec, který je držitelem karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem Evropské unie, převeden z obchodní korporace se sídlem mimo území členských států Evropské unie, jež je vůči obchodní korporaci se sídlem na území České republiky ovládající nebo ovládanou osobou 101 nebo jsou obě tyto obchodní korporace ovládány stejnou ovládající osobou, d) právnické a fyzické osoby a další subjekty podle zvláštních právních předpisů 6 vykonávající činnosti podle tohoto zákona.

zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb.), § 4

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Účastníci právních vztahů podle § 3 odst. 1 písm. a), c) a d) jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi fyzickými osobami uplatňujícími právo na zaměstnání.

zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb.), § 20

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Fyzická osoba má právo na zprostředkování vhodného zaměstnání. Vhodným zaměstnáním, pokud tento zákon nestanoví jinak, je zaměstnání a) které zakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,21 b) jehož délka pracovní doby činí nejméně 80 % stanovené týdenní pracovní doby,22 c) které je sjednáno na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou delší než 3 měsíce a d) které odpovídá zdravotní způsobilosti fyzické osoby a pokud možno její kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní dosažitelnosti zaměstnání.

zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb.), § 24

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Uchazečem o zaměstnání je fyzická osoba, která požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání krajskou pobočku Úřadu práce, v jejímž územním obvodu má bydliště, a při splnění zákonem stanovených podmínek je krajskou pobočkou Úřadu práce zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 17

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Právní prostředky ochrany před diskriminací v pracovněprávních vztazích upravuje antidiskriminační zákon.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 26

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 28

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky. Podrobnosti stanoví zákon.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 16

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> (1) Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání.

Právní opora a časová znění předpisů

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.): čl. 26, čl. 28. Znění: 1. 10. 2021. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb.): § 2–5, § 20, § 24–25, § 39–40. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

zákoník práce (262/2006 Sb.): § 16–17. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C07 — Pracovní smlouva.

Systematika a konkrétní výklad

Pracovní smlouva zakládá základní pracovněprávní vztah a musí vymezit druh práce, místo výkonu a den nástupu. Písemná forma chrání prokazatelnost a informační jistotu; následky vady se hodnotí podle zvláštních pracovněprávních pravidel. Zkušební doba a pracovní poměr na dobu určitou mají samostatné podmínky, limity a časové souvislosti. Změna smlouvy se odlišuje od jednostranného pokynu. Informační povinnosti zaměstnavatele jsou širší než samotné povinné smluvní náležitosti; nelze je všechny zaměnit za konstitutivní znaky smlouvy.

- **Smluvní základ:** Pracovní smlouva vymezuje druh práce, místo výkonu a den nástupu. Tyto základní prvky určují obsah poměru; obecná povinnost zaměstnance být vstřícný je nenahrazuje.
- **Subjekty:** Zaměstnanec vykonává práci osobně, zaměstnavatel ji přiděluje a poskytuje odměnu. Smlouvu nelze zaměnit s fakturací samostatného dodavatele.
- **Forma a informace:** Písemná forma a informační povinnosti plní jiné funkce. Podrobná informace o podmínkách nemusí být sama dohodou měnící smluvní obsah.
- **Změna:** Rozlišuje se změna dohodou od zákonem dovoleného jednostranného zásahu. Zkušební doba a konkurenční doložka mají zvláštní předpoklady a meze.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Obsah:** Odměna není jednou ze tří povinných náležitostí pracovního poměru, musí však mít zákonný základ určení.
- **Zkušební doba:** Nezaměňovat s dobou určitou.
- **Forma:** Faktické zahájení práce může ovlivnit možnost namítat její nedostatek.

Odborné doplnění a legislativní změny 2025–2027

Elektronická pracovní smlouva a právo odstoupit

výklad porovnán s dodaným zněním pro rok 2026

- **Uzavření smlouvy:** § 21 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, řeší elektronicky uzavřenou pracovní smlouvu, DPP, DPČ, jejich změny a vyjmenované dohody o skončení. Zaměstnavatel musí zaslat vyhotovení na zaměstnancem písemně sdělenou elektronickou adresu, kterou zaměstnavatel neovládá.
- **Odstoupení zaměstnance:** U pracovní smlouvy, DPP, DPČ a jejich změn může zaměstnanec písemně odstoupit do sedmi dnů od dodání vyhotovení, avšak jen dokud nezačal plnit. Nestačí tedy porovnat datum podpisu a odstoupení; rozhoduje i dodání vyhotovení a skutečný počátek výkonu práce.
- **Odlišný proces:** Elektronické uzavření smlouvy není totéž co doručení jednostranné výpovědi. U písemností vyjmenovaných v § 334 se uplatní zvláštní režim doručování v § 334a až 337. Souhlas s elektronickým uzavíráním smluv se nesmí bez dalšího zaměnit za souhlas s doručováním výpovědi na libovolný e-mail.

Petr Podrazil a Vojtěch Jirásko, Specifika elektronické komunikace v pracovněprávních vztazích, Bulletin advokacie 5/2025. Pramen: BA_5_2025_web.pdf, PDF str. 35–39.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Firma až po zahájení práce požaduje dodatečné sjednání zkušební doby.
- **Řešení:** Je třeba ověřit zákonný okamžik a podmínky sjednání. Dodatečné označení již probíhající práce za zkušební režim samo nenahradí splnění zákonných požadavků.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 20

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> Nebylo-li právní jednání učiněno ve formě, kterou vyžaduje tento zákon, a bylo-li již započato s plněním, není možné se neplatnosti tohoto jednání dovolat u těch jednání, jimiž vzniká nebo se mění základní pracovněprávní vztah.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 37

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> (1) Neobsahuje-li tyto údaje pracovní smlouva, je zaměstnavatel povinen zaměstnance písemně informovat o a) názvu a sídle zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo o jménu, příjmení a adrese zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou, b) bližším označení druhu a místa výkonu práce, c) výměře dovolené a o způsobu určování délky dovolené, d) době trvání a podmínkách zkušební doby, je-li sjednána, e) postupu, který je zaměstnavatel a zaměstnanec povinen dodržet při rozvazování pracovního poměru, a o běhu a délce výpovědní doby, f) odborném rozvoji, pokud jej zaměstnavatel zabezpečuje, g) stanovené týdenní pracovní době, o způsobu rozvržení pracovní doby včetně délky vyrovnávacího období, pokud je uplatněno nerovnoměrné rozvržení, a o rozsahu práce přesčas, h) rozsahu minimálního nepřetržitého denního odpočinku a nepřetržitého odpočinku v týdnu a o poskytování přestávky v práci na jídlo a oddech nebo přiměřené doby na oddech a jídlo, i) mzdě nebo platu a způsobu odměňování, splatnosti mzdy nebo platu, termínu výplaty mzdy nebo platu, místu a způsobu vyplácení mzdy nebo platu, j) kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnance, a označení smluvních stran těchto kolektivních smluv, k) orgánu sociálního zabezpečení, kterému zaměstnavatel odvádí pojistné na sociální zabezpečení v souvislosti s pracovním poměrem zaměstnance, a to nejpozději ve lhůtě 7 dnů od vzniku pracovního poměru.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 21

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Jsou-li pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti nebo jejich změny anebo dohoda podle § 49 a § 77 odst. 5 písm. a) uzavřeny prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, je zaměstnavatel povinen zaslat jejich vyhotovení na elektronickou adresu zaměstnance, která není v dispozici zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro tyto účely zaměstnavateli písemně sdělil.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 334

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Společné ustanovení o doručování Při doručování výpovědi, okamžitého zrušení, zrušení ve zkušební době a dalších písemností týkajících se skončení pracovního poměru nebo právních vztahů založených dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, s výjimkou dohody podle § 49 a § 77 odst. 5 písm. a), a při doručování odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance nebo vzdání se tohoto místa, mzdového výměru nebo platového výměru (dále jen „písemnost“), se postupuje podle § 334a až 337.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 335

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací může zaměstnavatel písemnost doručit výlučně tehdy, jestliže zaměstnanec k tomuto způsobu doručování udělil souhlas v samostatném písemném prohlášení, v němž také uvedl elektronickou adresu pro doručování, která není v dispozici zaměstnavatele. Před udělením souhlasu podle věty první je zaměstnavatel povinen zaměstnance písemně informovat o podmínkách doručování písemnosti prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací včetně zákonné lhůty podle odstavce 2. Zaměstnanec může souhlas podle věty první písemně odvolat.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 337

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zaměstnanec doručuje písemnost zaměstnavateli zpravidla osobním předáním v místě sídla zaměstnavatele. Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen doručení písemnosti podle věty první písemně potvrdit.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 18

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Je-li možné právní jednání vyložit různým způsobem, použije se výklad pro zaměstnance nejpříznivější.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 34

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Pracovní smlouva musí obsahovat a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, b) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce podle písmene a) vykonávána, c) den nástupu do práce.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 35

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zkušební dobu je možné sjednat nejpozději v den vzniku pracovního poměru, a to i v souvislosti se jmenováním na vedoucí pracovní místo. Zkušební doba musí být sjednána písemně.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 36

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Vznik pracovního poměru Pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce nebo dnem, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 38

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Od vzniku pracovního poměru je a) zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu nebo plat, vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo stanovené vnitřním předpisem, b) zaměstnanec povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 39

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Pracovní poměr trvá po dobu neurčitou, nebyla-li písemně sjednána doba jeho trvání.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 40

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Obsah pracovního poměru je možné změnit jen tehdy, dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně. Za změnu pracovního poměru se považuje také jmenování na vedoucí pracovní místo podle § 33 odst. 3, k němuž dojde po vzniku pracovního poměru.

Právní opora a časová znění předpisů

zákoník práce (262/2006 Sb.): § 18, § 20–21, § 34–40, § 334–335, § 337. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C08 — Odborová organizace a právní formy její činnosti v pracovněprávních vztazích.

Systematika a konkrétní výklad

Odborová organizace hájí kolektivní a individuální zaměstnanecké zájmy v zákonem vymezeném rozsahu. Právo sdružovat se zahrnuje nezávislost na zaměstnavateli i svobodu nečlenství. Působení u konkrétního zaměstnavatele vyžaduje zákonné podmínky a oznámení; obecná existence odborů sama nepokrývá všechny místní pravomoci. Informování, projednání, spolurozhodování a kolektivní vyjednávání mají rozdílné právní účinky. U více odborových organizací se řeší jejich souběh podle zákona, nikoli automatickým výběrem organizace pohodlné zaměstnavateli.

- **Proces:** Působení u zaměstnavatele vyžaduje příslušné zákonné předpoklady. Při více organizacích se použijí pravidla jejich součinnosti.
- **Materiální mez:** Odborová činnost je chráněna, ale zákonná ochrana neodstraňuje všechny individuální pracovní povinnosti ani nevytváří neomezené právo blokovat provoz.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Práva zástupců zaměstnanců zahrnují různé stupně informace, projednání a souhlasu. Samotné informování nemusí naplnit povinnost získat souhlas, kde jej zákon požaduje. Odborová organizace a rada zaměstnanců nemají totožné pravomoci. Zvláštní ochrana funkcionáře se odlišuje od obecného zákazu diskriminace a od individuálního nároku zaměstnance.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Odborové zastupování a individuální zastoupení zaměstnance

- **Kolektivní role:** Odborová organizace působí při ochraně pracovních zájmů zaměstnanců v zákonem určeném rozsahu. Její oprávnění neplynou z jednotlivé plné moci každého zaměstnance pro každý kolektivní úkon.
- **Individuální spor:** Zastoupení určitého zaměstnance v řízení je jinou právní situací. Určuje se podle procesních pravidel a konkrétního zmocnění nebo zvláštního zákonného oprávnění; kolektivní působení nenahrazuje automaticky procesní zástupčí titul.
- **Informování, projednání, souhlas:** Tyto nástroje představují rozdílnou intenzitu účasti. Povinnost věc projednat znamená vytvořit prostor pro stanovisko, nikoli vždy získat souhlas. Tam, kde zákon souhlas skutečně vyžaduje, nemůže jej nahradit samotné oznámení.
- **Praktický postup:** Nejprve zjistěte, jaké konkrétní oprávnění odborové organizaci přísluší v posuzované věci, a teprve potom právní následek nesplnění povinnosti zaměstnavatele.

Teoretický podklad: pracko.docx, odstavec 1435. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: zákoník práce (262/2006 Sb.): § 276, § 286, § 287.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Zaměstnavatel tvrdí, že kolektivní smlouva chrání pouze členy podepsané odborové organizace.
- **Řešení:** Je nutné použít zákonný rozsah závaznosti a oddělit členství od pracovněprávního působení kolektivní smlouvy.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 276

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zaměstnanci v základním pracovněprávním vztahu uvedeném v § 3 mají právo na informace a projednání. Zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnance a jednat s nimi přímo, nepůsobí-li u něj odborová organizace, rada zaměstnanců nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „zástupci zaměstnanců“). Jestliže u zaměstnavatele působí více zástupců zaměstnanců, je zaměstnavatel povinen plnit povinnosti podle tohoto zákona vůči všem zástupcům zaměstnanců, nedohodnou-li se mezi sebou a zaměstnavatelem o jiném způsobu součinnosti. Informování zaměstnanců a projednání s nimi se uskutečňují na úrovni odpovídající předmětu jednání s ohledem na oprávnění a působnost zástupců zaměstnanců a úroveň řízení.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 286

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Odborové organizace jsou oprávněny jednat v pracovněprávních vztazích, včetně kolektivního vyjednávání, za podmínek stanovených zákonem nebo sjednaných v kolektivní smlouvě.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 287

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zaměstnavatel je povinen informovat odborovou organizaci o a) vývoji mezd nebo platů, průměrné mzdy nebo platu a jejích jednotlivých složek včetně členění podle jednotlivých profesních skupin, není-li dohodnuto jinak, b) záležitostech uvedených v § 279.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 24

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Odborová organizace uzavírá kolektivní smlouvu za všechny zaměstnance.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 277

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Zaměstnavatel je povinen na svůj náklad vytvořit zástupcům zaměstnanců podmínky pro řádný výkon jejich činnosti, zejména jim poskytovat podle svých provozních možností v přiměřeném rozsahu místnosti s nezbytným vybavením, hradit nezbytné náklady na údržbu a technický provoz a náklady na potřebné podklady.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 27

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Každý má právo svobodně se sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 23

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) V kolektivní smlouvě je možné upravit práva zaměstnanců v pracovněprávních vztazích, jakož i práva nebo povinnosti smluvních stran této smlouvy. K ujednáním v kolektivní smlouvě, která zaměstnancům ukládají povinnosti nebo zkracují jejich práva stanovená tímto zákonem, se nepřihlíží.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 321

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Odborové organizace dbají o dodržování tohoto zákona, zákona o zaměstnanosti, právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ostatních pracovněprávních předpisů.

Právní opora a časová znění předpisů

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.): čl. 27. Znění: 1. 10. 2021. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

zákoník práce (262/2006 Sb.): § 23–24, § 276–277, § 286–287, § 321–322. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C09 — Překážky v práci.

Systematika a konkrétní výklad

Překážka v práci je zákonem uznaná okolnost bránící výkonu práce, jejíž důsledky se liší podle toho, na které straně nastala a jaký má právní základ. U zaměstnance se posuzuje omluvení nepřítomnosti, oznámení, prokázání a případná náhrada. Na straně zaměstnavatele se odlišuje prostoj, přerušení a jiné překážky. Nemocenská dávka a náhrada mzdy jsou jiné instituty s odlišnými plátci a obdobími. Překážka sama zpravidla neukončuje pracovní poměr.

- **Překážka a absence:** Překážka v práci je zákonem uznaný důvod neplnění práce. Každá omluvená nepřítomnost však neznamená placené volno ve stejném rozsahu.
- **Strany a důvod:** Rozlišuje se překážka u zaměstnance a zaměstnavatele. Osobní událost, veřejný zájem a provozní výpadek mají různé podmínky i náhrady.
- **Oznámení:** Zaměstnanec překážku oznamuje a prokazuje podle zákona. U předem známé události žádá o volno v příslušném časovém režimu.

- **Platba:** Náhrada mzdy, nemocenská dávka a dovolená nejsou zaměnitelné. Nárok se určí podle konkrétního druhu překážky a doloženého znění pravidel.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Klasifikace:** Rozhoduje skutečná příčina nemožnosti pracovat.
- **Odměna:** Omluvená absence nemusí znamenat plnou náhradu.
- **Součinnost:** Zaměstnanec má překážku oznámit a doložit podle zákona.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Překážka v práci vysvětluje omluvenou nemožnost výkonu, ale její existence sama neurčuje výši náhrady. Rozlišují se překážky na straně zaměstnance a zaměstnavatele a jejich podtypy. Doklad o důvodu a včasné oznámení jsou významné pro posouzení povinností. Ne každá faktická absence je překážkou a ne každá překážka je placena stejným způsobem.

Odborné doplnění a legislativní změny 2025–2027

Rodičovská dovolená a návrat na původní práci

účinná změna od 1. 6. 2025

- **Návrat před druhými narozeninami:** Podle § 47 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, musí zaměstnavatel zaměstnance při návratu z rodičovské dovolené před dnem, kdy dítě dosáhne dvou let, zařadit na původní práci a pracoviště. Toto pravidlo je užší a konkrétnější než obecné přidělování práce odpovídající druhu práce v pracovní smlouvě.
- **Zrušená práce nebo pracoviště:** Pokud původní práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, zařazuje se zaměstnanec podle pracovní smlouvy. Návrat nezakládá povinnost vytvořit již zrušené pracovní místo.
- **Doba čerpání:** Žádost o rodičovskou dovolenou a její vymezená délka mají samostatný význam podle § 196. Právo na návrat před druhými narozeninami dítěte samo neřeší jednostrannou změnu již oznámené doby čerpání. Článek z roku 2025 vysvětluje nově přijaté pravidlo; v roce 2026 již nejde o očekávanou změnu.

Romana Náhlíková Kaletová, Flexinovela zákoníku práce, Bulletin advokacie 6/2025. Pramen: BA_6_2025_web.pdf, PDF str. 17–18.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Provoz je přerušen a firma prohlásí neodpracovanou dobu za neplacené volno bez dohody.
- **Řešení:** Je třeba určit překážku na straně zaměstnavatele a zákonný režim náhrady. Označení volna nesmí obcházet povinnost poskytovat práci nebo náhradu.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 191

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu jeho dočasné pracovní neschopnosti podle zvláštních právních předpisů 58, po dobu karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu 59, po dobu mateřské, otcovské nebo rodičovské dovolené, po dobu ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiné fyzické osoby v případech podle § 39 zákona o nemocenském pojištění a po dobu péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených v § 39 zákona o nemocenském pojištění nebo z důvodu, kdy se fyzická osoba, která o dítě jinak pečuje, podrobila vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních služeb, které nebylo možno zabezpečit mimo pracovní dobu zaměstnance, a proto nemůže o dítě pečovat.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 192

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným nebo kterému byla nařízena karanténa, přísluší v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náhrada mzdy nebo platu ve dnech podle věty druhé a ve výši podle odstavce 2, pokud ke dni vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnanec splňuje podmínky nároku na nemocenské podle předpisů o nemocenském pojištění. V mezích období uvedeného ve větě první přísluší tato náhrada mzdy nebo platu za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny, a za svátky, za které jinak přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo se mu plat nebo mzda nekrátí, pokud v těchto jednotlivých dnech splňuje podmínky nároku na výplatu nemocenského podle předpisů o nemocenském pojištění, a pokud pracovní poměr trvá, ne však déle než do dne vyčerpání podpůrčí doby určené pro výplatu nemocenského61. Vznikla-li dočasná pracovní neschopnost ode dne, v němž má zaměstnanec směnu již odpracovanou, počíná období 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti pro účely poskytování náhrady mzdy nebo platu následujícím kalendářním dnem. Jestliže v období prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náleží nemocenské62, peněžitá pomoc v mateřství63, dávka otcovské poporodní péče113 nebo dlouhodobé ošetřovné, náhrada mzdy nebo platu nepřísluší. Vznikne-li zaměstnanci v době dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény právo na náhradu mzdy nebo platu podle věty první až třetí, nepřísluší mu současně náhrada mzdy nebo platu z důvodu jiné překážky v práci.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 199

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro jiné důležité osobní překážky v práci týkající se jeho osoby, než jsou uvedeny v § 191, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu nejméně ve stanoveném rozsahu pracovní volno a ve stanovených případech i náhradu mzdy nebo platu podle odstavce 2. Náhrada mzdy nebo platu přísluší ve výši průměrného výdělku.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 206

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Je-li překážka v práci zaměstnanci předem známa, musí včas požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna. Jinak je zaměstnanec povinen uvědomit zaměstnavatele o překážce a o předpokládané době jejího trvání bez zbytečného průtahu.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 207

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy Nemůže-li zaměstnanec konat práci a) pro přechodnou závadu způsobenou poruchou na strojním zařízení, kterou nezavinil, v dodávce surovin nebo pohonné síly, chybnými pracovními podklady nebo jinými provozními příčinami, jde o prostoj, a nebyl-li převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku, b) v důsledku přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí a nebyl-li převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku. Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 208

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> Nemohl-li zaměstnanec konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele, než jsou uvedeny v § 207, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku; to neplatí, bylo-li uplatněno konto pracovní doby (§ 86 a 87).

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 209

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> (1) O jinou překážku v práci na straně jiného zaměstnavatele, než uvedeného v § 109 odst. 3, jde také tehdy, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách .

nařízení vlády o osobních překážkách v práci (590/2006 Sb.), § 1

Znění: 1. 6. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> Okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci Okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, při kterých přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele pracovní volno, nebo pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu, je uveden v příloze k tomuto nařízení.

zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.), § 23

Znění: 1. 7. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> Nárok na nemocenské má pojištěnec, který byl uznán dočasně práce neschopným nebo kterému byla nařízena karanténa podle zvláštního právního předpisu 21, trvá-li dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa déle než 14 kalendářních dní .

Právní opora a časová znění předpisů

zákoník práce (262/2006 Sb.): § 47, § 191–192, § 196, § 199, § 206–209. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

nařízení vlády o osobních překážkách v práci (590/2006 Sb.): § 1. Znění: 1. 6. 2025. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.): § 23. Znění: 1. 7. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

C10 — Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr .

Systematika a konkrétní výklad

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti jsou základní pracovněprávní vztahy mimo pracovní poměr. Každá má vlastní limit rozsahu práce, obsah a pravidla skončení. Označení dohody neodstraňuje povinnosti při rozvrhování, odpočinku, odměňování a dalších zákonem rozšířených právech. Sociální a zdravotní pojistné se řeší samostatně podle rozhodného příjmu a pojistných zákonů; historické limity nelze přebírat bez časové kontroly. Je důležité posoudit skutečně odpracovanou dobu a případné souběhy u zaměstnavatele.

- **Samostatné základní vztahy:** DPP a DPČ umožňují závislou práci mimo pracovní poměr, nikoli mimo pracovní právo. Materiální podřízenost pracovníka zůstává významná.
- **Meze a náležitosti:** Dohody mají rozdílné zákonné limity a obsah. Hodinový limit a pojistná hranice jsou různé otázky; jeden údaj neřeší automaticky všechny povinnosti.

- **Průběh:** Rozvržení práce, odpočinek, evidence a případná dovolená se posuzují podle příslušných pravidel. Dřívější představa zcela neformálních dohod nemusí odpovídat novější úpravě.
- **Skončení:** Způsob ukončení se určuje podle dohody a zákona. Nelze automaticky použít všechny důvody skončení pracovního poměru bez ověření.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Rozsah:** DPP a DPČ nemají shodný časový limit.
- **Pojistné:** Pracovněprávní platnost není totožná s pojistnou účastí.
- **Ochrana:** Dohoda není právně nechráněnou podnikatelskou činností.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Dohody mimo pracovní poměr nejsou prostorem bez pracovněprávní ochrany. Zákon stanoví limity rozsahu práce, informační a evidenční povinnosti a v příslušném režimu i další práva. Limity DPP a DPČ se počítají odlišně. Pracovněprávní kvalifikaci dohody nelze automaticky ztotožnit s účastí na pojištění nebo s daňovým režimem odměny.

Odborné doplnění a legislativní změny 2025–2027

Stejný druh práce na dohodu během rodičovské dovolené

účinná změna od 1. 6. 2025

- **Výjimka ze zákazu souběhu:** § 34b odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, dovoluje u téhož zaměstnavatele DPP nebo DPČ na stejně druhově vymezenou práci, byla-li dohoda uzavřena na dobu čerpání rodičovské dovolené nebo její části. Zaměstnanec tak může během rodičovské dovolené příležitostně vykonávat původní profesi na dohodu.
- **Rozsah výjimky:** Nejde o obecné povolení dvou pracovních poměrů se stejnou prací. Výjimka je vázána na uvedenou dohodu a dobu rodičovské dovolené. Limity rozsahu práce podle § 75 a § 76, odpočinek, evidence práce a pravidla odměňování zůstávají samostatnými povinnostmi.
- **Právní kvalifikace:** Je třeba rozlišovat pracovní poměr, v němž se čerpá dovolená, a další vztah založený dohodou. Skončení jednoho vztahu bez dalšího neukončuje druhý.

Romana Náhlíková Kaletová, Flexinovela zákoníku práce, Bulletin advokacie 6/2025. Pramen: BA_6_2025_web.pdf, PDF str. 15.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Zaměstnavatel označí celoroční plný výkon za DPP, aby se vyhnul povinnostem pracovního poměru.
- **Řešení:** Je nutné ověřit limit a skutečný obsah práce, souběžné dohody a následky překročení. Název dohody neopravňuje k obcházení kogentních pravidel.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 74

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 75

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Rozsah práce vykonávané na základě dohody o provedení práce nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 76

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 77

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně; jedno vyhotovení této dohody zaměstnavatel vydá zaměstnanci.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 77a

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Neobsahuje-li tyto údaje dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, je zaměstnavatel povinen zaměstnance písemně informovat o a) názvu a sídle zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo o jménu, příjmení a adrese zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou, b) bližším označení sjednané práce a místa výkonu práce, c) výměře dovolené a o způsobu určování délky dovolené, d) době trvání a podmínkách zkušební doby, je-li sjednána, e) postupu, který je zaměstnavatel a zaměstnanec povinen dodržet při rozvazování právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, a o délce a běhu výpovědní doby, f) odborném rozvoji, pokud jej zaměstnavatel zabezpečuje, g) předpokládaném rozsahu pracovní doby za den nebo týden, o způsobu rozvržení pracovní doby včetně délky vyrovnávacího období podle § 76 odst. 3, h) rozsahu minimálního nepřetržitého denního odpočinku a nepřetržitého odpočinku v týdnu a o poskytování přestávky v práci na jídlo a oddech nebo přiměřené doby na oddech a jídlo, i) odměně z dohody, o podmínkách jejího poskytování, o splatnosti a termínu výplaty odměny z dohody a o místu a způsobu vyplácení odměny z dohody, j) kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnance, a o označení smluvních stran těchto kolektivních smluv, k) orgánu sociálního zabezpečení, kterému zaměstnavatel odvádí pojistné na sociální zabezpečení v souvislosti s pracovněprávním vztahem zaměstnance, a to nejpozději ve lhůtě 7 dnů ode dne započetí výkonu práce.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 138

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Výše odměny z dohody a podmínky pro její poskytování se sjednávají v dohodě o provedení práce nebo v dohodě o pracovní činnosti. Pro poskytování odměny z dohody se § 114a až 118 použijí obdobně, přičemž odměna z dohody se pro tyto účely posuzuje jako mzda. Odměnu z dohody lze sjednat již s přihlédnutím k případné noční práci, práci ve ztíženém pracovním prostředí nebo práci v sobotu a neděli; odměnu z dohody lze tímto způsobem sjednat, je-li současně sjednán rozsah práce v uvedených ztížených pracovních režimech, k níž bylo při sjednání odměny z dohody přihlédnuto a je-li sjednána výše příplatků podle § 116 až 118, které by jinak z tohoto důvodu byly zaměstnanci poskytnuty. Za dobu práce ve ztížených pracovních režimech nad tímto způsobem sjednaný rozsah přísluší zaměstnanci příplatek podle § 116 až 118. Pro účely § 111 odst. 1 věty třetí se z odměny z dohody odečte částka odpovídající výši příplatků, které by zaměstnanci příslušely, nebylo-li by k práci ve ztížených pracovních režimech v odměně přihlédnuto.

zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.), § 7

Znění: 1. 7. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Zaměstnáním malého rozsahu se rozumí zaměstnání, v němž není splněna podmínka uvedená v § 6 odst. 1 písm. b), neboť sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání je nižší než rozhodný příjem nebo započitatelný příjem nebyl sjednán vůbec.

zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.), § 7a

Znění: 1. 7. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce jsou účastni pojištění, jestliže splňují podmínku uvedenou v § 6 odst. 1 písm. a) a byl jim zúčtován započitatelný příjem v částce ve výši aspoň 25 % průměrné mzdy podle § 23b odst. 4 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to po zaokrouhlení na celé pětisetkoruny směrem dolů; výši této částky vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv sdělením.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 34b

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> (1) Zaměstnanci v pracovním poměru musí být přidělována práce v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší pracovní doby , s výjimkou konta pracovní doby (§ 86 a 87).

Právní opora a časová znění předpisů

zákoník práce (262/2006 Sb.): § 34b, § 74–77, § 77a, § 138. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.): § 7, § 7a. Znění: 1. 7. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

zákon o pojistném na sociální zabezpečení (589/1992 Sb.): § 3. Znění: 1. 7. 2026 do 31. 12. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

C11 — Pracovní poměr (charakteristické rysy, druhy).

Systematika a konkrétní výklad

Pracovní poměr je trvající závazkový vztah založený osobním výkonem závislé práce a odpovídajícími povinnostmi zaměstnavatele. Doba určitá a neurčitá, kratší pracovní doba a zvláštní způsoby založení ovlivňují konkrétní režim, ale neodstraňují základní ochranu. Vztah trvá i během překážek a může se měnit dohodou či zákonnými instituty. Převedení na jinou práci, pracovní cesta a přeložení nejsou totožné změny. Změnu zaměstnavatele při přechodu práv je nutné odlišit od prostého skončení a nové smlouvy.

- **Trvání a rozsah:** Pracovní poměr může být na dobu určitou nebo neurčitou a s různým rozsahem pracovní doby. Doba trvání a kratší úvazek jsou nezávislé charakteristiky.
- **Subjekty:** Zaměstnavatel a zaměstnanec zůstávají v základním pracovněprávním vztahu i při práci na dálku. Místo výkonu či způsob organizace nemění samo povahu vztahu.
- **Zvláštní podmínky:** Opakování doby určité podléhá zákonným mezím a výjimkám. Název další smlouvy neobchází omezení, pokud materiálně navazuje stejný zákonný režim.
- **Praktický důsledek:** U každého typu se zvlášť určí vznik, obsah, ochrana a skončení. Zkrácený úvazek neznamená automaticky kratší dobu existence poměru.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Doba určitá:** Podléhá limitům a zákonným výjimkám.
- **Kratší pracovní doba:** Nemění sama druh právního vztahu.
- **Změna:** Organizační opatření není automaticky souhlasem zaměstnance se změnou smlouvy.

Odborné doplnění a legislativní změny 2025–2027

Opakované zastupování zaměstnance na dobu určitou

účinná změna od 1. 6. 2025

- **Obecné pravidlo:** § 39 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, stanoví nejvýše tříletou dobu určitou a nejvýše dvě opakování mezi stejnými stranami. Prodloužení se počítá jako opakování.
- **Zastupování:** Je-li důvodem náhrada zaměstnance dočasně nepřítomného po dobu mateřské, otcovské nebo rodičovské dovolené či dovolené podle § 217 odst. 5, odpadá omezení počtu opakování. Nadále se uplatní nejvýše tříletá délka jednotlivého sjednání a celkový limit devíti let mezi týmiž stranami. Nelze tedy z výjimky dovodit neomezenou celkovou dobu řetězení.
- **Ochrana zaměstnance:** Při nezákonném sjednání doby určité jsou důležité písemné oznámení před jejím uplynutím a dvouměsíční lhůta k soudnímu uplatnění otázky splnění zákonných podmínek podle § 39 odst. 5. Tyto úkony mají rozdílné účinky.

Romana Náhlíková Kaletová, Flexinovela zákoníku práce, Bulletin advokacie 6/2025. Pramen: BA_6_2025_web.pdf, PDF str. 16–17.

Judikatura a konkrétní kauzy

Ústavní soud — Nález II. ÚS 2881/24, 3. září 2025

Tematický název: Okamžité zrušení pracovního poměru učitelů v souvislosti s požíváním alkoholických nápojů a odmítnutím dechové zkoušky na alkohol

Právní otázky: Jak určitě musí být vymezen skutek okamžitého zrušení pracovního poměru a jak soud vypořádá rozporné důkazy o alkoholu.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Ve sporu o okamžité zrušení pracovního poměru učitelů kvůli alkoholu nelze opomenout rozporné důkazy. Zaměstnavatel musí skutek nezaměnitelně vymezit, ale nemusí v listině předem rozepsat všechna kritéria pozdějšího soudního hodnocení intenzity porušení.

Vazba na otázku C11: Zaměstnavatel musí v okamžitém zrušení pracovního poměru nezaměnitelně vymezit skutečný důvod podle § 60 zákoníku práce.

Plné znění rozhodnutí — NALUS

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 55 odst. 1 písm. b) a § 60 — zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce**
  Stručný obsah (parafráze): § 55 odst. 1 písm. b) dovoluje výjimečné okamžité zrušení při zvlášť hrubém porušení pracovních povinností. § 60 vyžaduje písemnost a nezaměnitelné skutkové vymezení důvodu, který nelze dodatečně měnit.
- **čl. 36 odst. 1 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Každý má právo domáhat se zákonným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve vymezených případech u jiného orgánu.

Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Stěžovatelka se ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí pro tvrzené porušení svých práv na soudní ochranu a ochranu vlastnictví a porušení práva na ochranu zdraví svých žáků.

Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Z ústavní stížnosti, doručených písemností a vyžádaného soudního spisu se podává, že stěžovatelka dne 20. 2. 2015 okamžitě zrušila pracovní poměr s vedlejšími účastníky jako svými zaměstnanci, učiteli, pro porušení pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem. Téhož dne ráno se totiž podle stěžovatelky nedostavili do vyučovacích hodin, které měli vyučovat, načež byli spolu následně zastiženi v kabinetu druhého vedlejšího účastníka při konzumaci alkoholu, odmítli se podrobit dechové zkoušce a poté opustili školu bez omluvy a souhlasu nařízených, přestože měli dále vyučovat.

- **Další význam a meze použití:** Nemusí předem písemně rozebrat všechny důkazy a všechna kritéria intenzity porušení. Soud však musí při následném přezkumu vypořádat rozporné důkazy a hodnotit konkrétní skutkový děj.

Publikované právní věty — Ústavní soud — II. ÚS 2881/24 — Okamžité zrušení pracovního poměru učitelů v souvislosti s požíváním alkoholických nápojů a odmítnutím dechové zkoušky na alkohol

I. Podle ustálené judikatury Ústavního soudu jde o „extrémní rozpor“ mezi skutkovými zjištěními a vykonanými důkazy zejména tehdy, jestliže na základě nich učiněný skutkový základ a právní zjištění postrádají logickou souvislost s provedeným dokazováním [srov. bod 21 nálezu ze dne 18. 7. 2017 sp. zn. III. ÚS 594/17 (N 130/86 SbNU 223)], nejčastěji nepřihlédnutím k určitých skutečnostem, které z provedeného dokazování bezpochyby vyplývají a soud k nim přihlédnout měl [srov. bod 21 nálezu ze dne 25. 2. 2016 sp. zn. IV. ÚS 3973/13 (N 36/80 SbNU 457) či bod 13 nálezu ze dne 13. 11. 2018 sp. zn. I. ÚS 1491/17 (N 185/91 SbNU 297)], nebo jestliže z odůvodnění soudního rozhodnutí nevyplývá vztah mezi skutkovými zjištěními a úvahami při hodnocení důkazů na straně jedné a právními závěry na straně druhé [srov. bod 27 nálezu ze dne 9. 2. 2016 sp. zn. II. ÚS 312/15 (N 28/80 SbNU 375)]. Případem extrémního nesouladu mezi provedenými důkazy a učiněnými skutkovými a právními zjištěními odporujícího čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod je rozhodnutí, ve kterém se soud nevypořádá se vzájemně rozpornými důkazy a bez náležitého a věcného odůvodnění i zohlednění všech relevantních okolností se přikloní k jedné variantě hodnocení důkazů, která ve srovnání s dalšími skutečnostmi vyplývajícími z provedeného dokazování postrádá racionální základ. Jde tedy o natolik nerozumné závěry o skutkovém stavu či skutkové subsumpce, že je již nelze akceptovat z hlediska mezí nezávislého soudního rozhodování a zásady volného hodnocení důkazů či se jeví jako nespravedlivé. II. Neodpovídá smyslu a účelu právní úpravy, opírá-li se rozhodnutí soudu o povinnost formulovat důvody okamžitého zrušení pracovního poměru nad rámec požadavků § 60 zákoníku práce, podle něhož je nutno vymezit důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným, tedy musí být jednoznačně formulovaný, přezkoumatelný a nezaměnitelný. Skutečnosti, které byly důvodem okamžitého zrušení pracovního poměru, není potřebné rozvádět do všech podrobností, neboť pro neurčitost nebo nesrozumitelnost projevu vůle je okamžité zrušení pracovního poměru neplatné jen tehdy, nebylo-li by možné ani výkladem projevu vůle zjistit, proč byl pracovní poměr okamžitě zrušen. Povinností zaměstnavatele v okamžitém zrušení pracovního poměru daném zaměstnanci není předem písemně formulovat a hodnotit všechna kritéria, která zaměstnavatel považuje v eventuálním soudním sporu za rozhodná z hlediska intenzity porušení povinností zaměstnance. Opačný výklad jako projev svévole odporuje čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, neboť neodpovídá smyslu a účelu právní úpravy, opírá-li se rozhodnutí soudu o nesplnění povinnosti podle § 60 zákoníku práce tam, kde to není z hlediska smyslu a účelu zákona nezbytné.

Pramen publikované právní věty: Svazek_132_web.pdf, PDF str. 44. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=II-2881-24

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Firma jednostranně změní pracovní poměr na neurčito na dobu určitou.
- **Řešení:** Je třeba posoudit nutnost dohody a kogentní podmínky doby určité. Manažerské rozhodnutí samo smluvní změnu nezaloží.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 39

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Pracovní poměr trvá po dobu neurčitou, nebyla-li písemně sjednána doba jeho trvání.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 42

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním. Zaměstnanec na pracovní cestě koná práci podle pokynů vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu vyslal.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 43

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Přeložit zaměstnance k výkonu práce do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, je možné pouze s jeho souhlasem a v rámci zaměstnavatele, pokud to nezbytně vyžaduje jeho provozní potřeba.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 44

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Odpadnou-li důvody, pro které byl zaměstnanec převeden na jinou práci nebo byl přeložen do jiného místa, než bylo sjednáno, nebo uplynula-li doba, na kterou byla tato změna sjednána, zaměstnavatel je povinen zařadit zaměstnance podle pracovní smlouvy, nedohodne-li se s ním na změně pracovní smlouvy.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 45

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Požádá-li zaměstnanec o převedení na jinou práci nebo pracoviště, popřípadě o přeložení do jiného místa, protože podle doporučení poskytovatele pracovnělékařských služeb není vhodné, aby dále konal dosavadní práci nebo pracoval na dosavadním pracovišti, zaměstnavatel je povinen mu to umožnit, jakmile to dovolí jeho provozní možnosti. Práce a pracoviště, na které zaměstnance převádí, musí být pro zaměstnance vhodné.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 46

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Jestliže zaměstnavatel zaměstnance převádí na jinou práci, než odpovídá pracovní smlouvě, a zaměstnanec s takovým opatřením nesouhlasí, může jej zaměstnavatel převést jen po projednání s odborovou organizací. Projednání není třeba, pokud celková doba převedení nepřesáhne 21 pracovních dnů v kalendářním roce.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 80

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Kratší pracovní doba Kratší pracovní doba pod rozsah stanovený v § 79 může být sjednána pouze mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, a to písemně. Zaměstnanci přísluší mzda nebo plat, které odpovídají sjednané kratší pracovní době.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 338

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) K přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů může dojít jen v případech stanovených tímto nebo jiným zákonem.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 33

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 38

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Od vzniku pracovního poměru je a) zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu nebo plat, vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo stanovené vnitřním předpisem, b) zaměstnanec povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 40

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Obsah pracovního poměru je možné změnit jen tehdy, dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně. Za změnu pracovního poměru se považuje také jmenování na vedoucí pracovní místo podle § 33 odst. 3, k němuž dojde po vzniku pracovního poměru.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 41

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci, a) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice19, b) koná-li těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu práci, kterou nesmějí být tyto zaměstnankyně zaměstnávány nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství nebo mateřství, c) jestliže to je nutné podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví v zájmu ochrany zdraví jiných fyzických osob před infekčním onemocněním, d) jestliže je toho třeba podle pravomocného rozhodnutí soudu nebo správního úřadu, jiného státního orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku, e) je-li zaměstnanec pracující v noci na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb uznán nezpůsobilým pro noční práci, f) požádá-li o to těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu, která pracuje v noci.

Právní opora a časová znění předpisů

zákoník práce (262/2006 Sb.): § 33, § 38–47, § 80, § 338. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C12 — Právní formy skončení pracovního poměru.

Systematika a konkrétní výklad

Skončení pracovního poměru zahrnuje dohodu, výpověď, okamžité zrušení, zrušení ve zkušební době a zákonem určené právní události. Zaměstnavatel je při výpovědi vázán zákonným důvodem, zaměstnanec má jiný rozsah dispoziční volnosti. Forma, doručení, skutkové vymezení důvodu, výpovědní doba a ochranná doba se zkoumají samostatně. Neplatnost musí být uplatněna v zákonné lhůtě; faktická nespokojenost adresáta nestačí. Novější změny běhu výpovědní doby vyžadují kontrolu rozhodného znění a případného smluvního ujednání.

- **Právní důvod skončení:** Dohoda, výpověď, okamžité zrušení, zrušení ve zkušební době a uplynutí doby mají odlišné předpoklady. Materiální potřeba snížit náklady sama není univerzální výpovědní důvod.

- **Strany:** Výpovědní volnost zaměstnance je jiná než zákonem omezené důvody zaměstnavatele. Dohoda vyžaduje skutečný souhlas obou stran.
- **Proces:** Písemná forma, doručení, vymezení důvodu a časové podmínky mohou rozhodovat o platnosti. Odstupné se posuzuje zvlášť podle skutečného důvodu.
- **Soudní ochrana:** Neplatnost skončení je nutné uplatnit v zákonné lhůtě. Pouhá stížnost inspekci tuto procesní cestu nenahrazuje.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Dohoda:** Vyžaduje skutečný souhlas, není výpovědí.
- **Ochrana:** Ochranná doba má výjimky a nevztahuje se automaticky na všechny formy skončení.
- **Lhůta:** Podnět inspekci nenahrazuje soudní žalobu.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

U skončení poměru se nejprve určí právní jednání, oprávněná osoba, forma a doručení. Následně se prověří konkrétní zákonný důvod, lhůty a ochranná omezení. Dohoda není výpovědí a okamžité zrušení není zkrácenou běžnou výpovědí. Procesní napadení neplatnosti má vlastní lhůtu; soud neodstraní zmeškání jen proto, že hmotněprávní námitka může být závažná. Odstupné či jiná zákonná kompenzace závisejí na konkrétním důvodu a časovém režimu skončení. Výše nároku se neurčuje pouze podle délky zaměstnání; relevantní je i právní důvod a příslušný výpočtový základ. Potvrzení o zaměstnání plní jinou funkci než pracovní posudek. Sporný obsah dokumentu a peněžitý nárok mohou vyžadovat odlišné prostředky ochrany.

Odborné doplnění a legislativní změny 2025–2027

Výpovědní doba, kázeňské lhůty a zdravotní důvody po roce 2025

účinná změna od 1. 6. 2025

- **Počátek výpovědní doby:** § 51 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, váže běh na den doručení výpovědi. Končí dnem se stejným číslem; chybí-li takový den, posledním dnem příslušného měsíce. Obecné minimum je dva měsíce, u zaměstnavatelovy výpovědi podle § 52 písm. f) až h) jeden měsíc. Písemná dohoda může zákonem dovoleným způsobem změnit délku nebo běh.
- **Lhůty zaměstnavatele:** Podle § 58 činí subjektivní lhůta pro výpověď či okamžité zrušení z kázeňského důvodu tři měsíce a objektivní patnáct měsíců. Starší dvouměsíční a roční lhůta se nesmí uvádět jako obecně účinná úprava roku 2026.
- **Zdravotní nezpůsobilost:** § 52 písm. d) sjednocuje výpovědní důvod dlouhodobého pozbytí způsobilosti. Původ nezpůsobilosti je však nadále rozhodný pro peněžité důsledky. Při pracovním úrazu, nemoci z povolání nebo jejím ohrožení náleží za podmínek § 271ca jednorázová náhrada ve výši dvanáctinásobku průměrného měsíčního výdělku. To není odstupné podle § 67.
- **Nejvyšší přípustná expozice:** § 52 písm. e) je samostatný důvod, s nímž § 67 odst. 3 spojuje dvanáctinásobné odstupné. Rozlišení důvodu, formy skončení a typu plnění je nutné pro právní kvalifikaci i financování nároku.

Romana Náhlíková Kaletová, Flexinovela zákoníku práce, Bulletin advokacie 6/2025. Pramen: BA_6_2025_web.pdf, PDF str. 17–20.

Judikatura a konkrétní kauzy

Nejvyšší soud — Rozsudek 21 Cdo 946/2025, 21. 01. 2026

Tematický název: Šetření jiného orgánu a lhůta k okamžitému zrušení pracovního poměru

Právní otázky: Jak šetření jiným orgánem působí na lhůtu k okamžitému zrušení pracovního poměru.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Podle úpravy do 31. května 2025 může šetření jiného orgánu ovlivnit dvouměsíční lhůtu k okamžitému zrušení, začne-li ještě před jejím uplynutím. Nerozhoduje, zda šetření začalo před vědomostí zaměstnavatele o skutku; současné delší lhůty je nutné odlišit.

Vazba na otázku C12: Dvouměsíční lhůta v právní větě patří staršímu znění.

Plné znění — přímý odkaz NS (databáze nyní z prostředí nedostupná)

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 55 odst. 1 písm. b) a § 58 odst. 1 a 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění rozhodném před 1. 6. 2025**
  Stručný obsah (parafráze): § 55 odst. 1 písm. b) upravuje zvlášť hrubé porušení povinností. Tehdejší § 58 stanovil subjektivní lhůtu dva měsíce a objektivní jeden rok a zvláštní návaznost na šetření jiného orgánu. Po novele od 1. 6. 2025 činí základní lhůty tři a patnáct měsíců; rozsudek však používá starší režim.
- **Další význam a meze použití:** Od 1. 6. 2025 flexinovela prodloužila subjektivní lhůtu podle § 58 na tři měsíce a objektivní na patnáct měsíců. Rozhodnutí z roku 2026 není důvodem vrátit do současného výkladu stará čísla; používá se jeho interpretace šetření v rozhodném časovém režimu.

Publikované právní věty — Nejvyšší soud — 21 Cdo 946/2025 — Šetření jiného orgánu a lhůta k okamžitému zrušení pracovního poměru

> Je-li v průběhu lhůty 2 měsíců ode dne, kdy se zaměstnavatel dověděl o důvodu k okamžitému zrušení pracovního poměru se zaměstnancem (§ 58 odst. 1 zák. práce ve znění účinném do 31. 5. 2025), jednání zaměstnance, v němž je možné spatřovat porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci, předmětem šetření jiného orgánu, může s ním zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr ještě do 2 měsíců ode dne, kdy se dověděl o výsledku tohoto šetření. Skutečnost, zda šetření jiného orgánu začalo před tím, než se zaměstnavatel dověděl o důvodu k okamžitému zrušení pracovního poměru, nebo až poté, co se o tomto důvodu dověděl (nezačalo-li šetření jiného orgánu až po uplynutí dvouměsíční lhůty stanovené v § 58 odst. 1 zák. práce), není významná.

Ověřená oficiální publikace právních vět NS: https://www.nsoud.cz/pro-verejnost-a-media/tiskove-zpravy/detail/pravni-vety-rozhodnuti-schvalene-na-jednani-obcanskopravniho-a-obchodniho-kolegia-nejvyssiho-soudu-9-zari-2026

https://rozhodnuti.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/86CA9685C2AA5597C1258DA40052D9F7?openDocument&Highlight=0,

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Zaměstnanec obdrží výpověď bez konkrétního zákonného důvodu a po dlouhé době pouze píše stížnost.
- **Řešení:** Je třeba prověřit platnost, doručení a možnost včasné žaloby. Procesní lhůta pro neplatnost může být rozhodující i při zjevné obsahové vadě.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 48

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Pracovní poměr může být rozvázán jen a) dohodou, b) výpovědí, c) okamžitým zrušením, d) zrušením ve zkušební době.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 49

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 50

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Výpověď z pracovního poměru musí být písemná, jinak se k ní nepřihlíží.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 51

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně, a končí dnem, který se s tímto dnem číslem shoduje; není-li takový den v posledním měsíci, připadne konec výpovědní doby na poslední den měsíce.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 52

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů: a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část, c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách, d) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilost konat dále dosavadní práci, e) dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice, f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil, g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi, h) poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 53

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je a) v době, kdy je zaměstnanci nařízena karanténa nebo je uznán dočasně práce neschopným, pokud si tuto neschopnost úmyslně nepřivodil nebo nevznikla-li tato neschopnost jako bezprostřední následek opilosti zaměstnance nebo zneužití návykových látek, a v době od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od nástupu lázeňského léčení až do dne jejich ukončení; při onemocnění tuberkulózou se tato ochranná doba prodlužuje o 6 měsíců po propuštění z ústavního ošetřování, b) při výkonu vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení ode dne, kdy byl zaměstnanci doručen povolávací rozkaz, po dobu výkonu těchto druhů vojenské činné služby, až do uplynutí 2 týdnů po jeho propuštění z těchto druhů vojenské činné služby, c) v době, kdy je zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce, d) v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnanec čerpá otcovskou dovolenou anebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou, e) v době, kdy je zaměstnanec, který pracuje v noci, uznán na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb dočasně nezpůsobilým pro noční práci, f) v době, kdy zaměstnanec poskytuje dlouhodobou péči v případech podle zákona o nemocenském pojištění, v době, kdy ošetřuje dítě mladší než 10 let nebo jiné fyzické osoby v případech podle zákona o nemocenském pojištění a v době, kdy pečuje o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených zákonem o nemocenském pojištění.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 55

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zaměstnavatel může výjimečně pracovní poměr okamžitě zrušit jen tehdy, a) byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců, b) porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 59

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze do 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dověděl, nejpozději do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 72

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době nebo dohodou může jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 271ca

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem podle § 52 písm. d) z důvodu, že pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilost konat dále dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, přísluší při skončení pracovního poměru jednorázová náhrada ve výši dvanáctinásobku průměrného měsíčního výdělku. Zaměstnanci přísluší náhrada podle věty první rovněž v případě, že k rozvázání pracovního poměru došlo dohodou uzavřenou z téhož důvodu.

Právní opora a časová znění předpisů

zákoník práce (262/2006 Sb.): § 48–60, § 64–72, § 271ca. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C13 — Pracovní doba a doby odpočinku.

Systematika a konkrétní výklad

Pracovní doba vymezuje dobu výkonu práce a připravenosti na pracovišti podle pokynů. Rozvržení, směna, přesčas, pracovní pohotovost a odpočinek jsou různé instituty. Maximální zatížení a minimální odpočinek chrání zdraví a bezpečnost; souhlas zaměstnance neumožňuje libovolně vyloučit kogentní limity. Přestávka a bezpečnostní přestávka mají odlišné započítávání podle zákona. Evidence pracovní doby je významná pro kontrolu i důkaz mzdových nároků. Kratší pracovní doba není automaticky prací přesčas při každé práci nad dohodnutý rozsah.

- **Rozvržení:** Zaměstnavatel rozvrhuje práci v zákonných mezích. Přesčas a pracovní pohotovost mají vlastní definice a podmínky, nejsou totožné s každým pobytem na pracovišti.
- **Proces:** Evidence musí umožnit ověření skutečné práce a příslušných nároků. Souhlas zaměstnance nezhojí každé překročení kogentní ochranné hranice.
- **Důsledky:** Odměna, příplatek a náhradní volno se určí podle druhu práce a pravidel. Dovolená plní jinou funkci než denní odpočinek.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Rozvržení pracovní doby, práce přesčas, pracovní pohotovost a odpočinek tvoří související, ale odlišné instituty. Evidence musí umožnit ověřit skutečný výkon, nejen předem plánovaný rozvrh. Souhlas zaměstnance neodstraňuje všechny ochranné limity. Práce nad sjednaný rozsah u kratší pracovní doby nemusí být v každém případě zákonnou prací přesčas; rozhodující je přesná kvalifikace. Dovolená se posuzuje podle aktuálního zákonného výpočtu a splnění podmínek, nikoli jen počtu odpracovaných kalendářních měsíců. Vznik práva, určení čerpání, převod a náhrada jsou samostatné otázky. Zájem zaměstnance a provozní potřeba se hodnotí v zákonném rámci. Peněžitá náhrada neumožňuje libovolně nahrazovat čerpání dovolené za trvání poměru.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Pracovní doba, přestávka a odpočinek

- **Pracovní doba:** Je čas, v němž je zaměstnanec povinen vykonávat práci, a za zákonných podmínek také doba připravenosti k práci na pracovišti. Není totožná pouze s minutami aktivní manipulace s pracovním nástrojem.
- **Přestávka:** Zákon určuje, kdy a za jakých podmínek se poskytuje přestávka na jídlo a oddech. Je nutné odlišit práci, kterou lze přerušit, od práce s jiným zákonným režimem přiměřené doby pro oddech a jídlo.
- **Odpočinek:** Nepřetržitý denní a týdenní odpočinek tvoří samostatné ochranné limity. Nelze je obecně nahrazovat příplatkem ke mzdě ani souhlasem zaměstnance s úplným vynecháním.
- **Evidence:** Rozvrh směn, skutečný výkon a evidence pracovní doby nejsou totožné. Pro posouzení přesčasů a dodržení odpočinku se ověřuje skutečnost i zákonný způsob rozvržení; staré tabulky výjimek nejsou převzaty bez kontroly novější úpravy.

Teoretický podklad: pracko.docx, odstavec 2157. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: zákoník práce (262/2006 Sb.): § 78, § 88, § 90, § 92.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Zaměstnanec souhlasí s dlouhodobým rozvrhem bez zákonného odpočinku.
- **Řešení:** Souhlas sám neodstraní kogentní ochranu. Je nutné prověřit rozvrh, výjimky, evidenci a náhradu zákonem požadovaného odpočinku.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 78

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Pro účely úpravy pracovní doby a doby odpočinku je a) pracovní dobou doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele, b) dobou odpočinku doba, která není pracovní dobou, c) směnou část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn odpracovat, d) dvousměnným pracovním režimem režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve 2 směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích, e) vícesměnným pracovním režimem režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve 3 nebo více směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích, f) nepřetržitým pracovním režimem režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve směnách v nepřetržitém provozu zaměstnavatele v rámci 24 hodin po sobě jdoucích, g) nepřetržitým provozem provoz, který vyžaduje výkon práce 24 hodin denně po 7 dnů v týdnu, h) pracovní pohotovostí doba, v níž je zaměstnanec připraven k případnému výkonu práce podle pracovní smlouvy, která musí být v případě naléhavé potřeby vykonána nad rámec jeho rozvrhu pracovních směn. Pracovní pohotovost může být jen na jiném místě dohodnutém se zaměstnancem, odlišném od pracovišť zaměstnavatele, i) prací přesčas práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu; těmto zaměstnancům není možné práci přesčas nařídit. Prací přesčas není, napracovává-li zaměstnanec prací konanou nad stanovenou týdenní pracovní dobu pracovní volno, které mu zaměstnavatel poskytl na jeho žádost, j) noční prací práce konaná v noční době; noční doba je doba mezi 22. a 6. hodinou, k) zaměstnancem pracujícím v noci zaměstnanec, který odpracuje během noční doby nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v průměru alespoň jednou týdně v období, uvedeném v § 94 odst. 1, l) rovnoměrným rozvržením pracovní doby rozvržení, při kterém zaměstnavatel rozvrhuje na jednotlivé týdny stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu, m) nerovnoměrným rozvržením pracovní doby rozvržení, při kterém zaměstnavatel nerozvrhuje rovnoměrně na jednotlivé týdny stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu, s tím, že průměrná týdenní pracovní doba nesmí přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu, za období nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může toto období vymezit nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 88

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut; mladistvému zaměstnanci musí být tato přestávka poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce. Jde-li o práce, které nemohou být přerušeny, musí být zaměstnanci i bez přerušení provozu nebo práce zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo; tato doba se započítává do pracovní doby. Mladistvému zaměstnanci musí vždy být poskytnuta přestávka na jídlo a oddech podle věty první.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 90

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci poskytnout nepřetržitý denní odpočinek v trvání alespoň 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích a mladistvému zaměstnanci v trvání alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích a mladistvému zaměstnanci uvedenému v § 79a odst. 1 po dobu alespoň 14 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 92

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zaměstnavatel je povinen v rámci týdne zaměstnanci staršímu 18 let poskytnout nepřetržitý odpočinek v trvání alespoň 24 hodin spolu s nepřetržitým denním odpočinkem podle § 90 odst. 1, na který musí bezprostředně navazovat; celková doba trvání těchto odpočinků je nepřetržitým odpočinkem v týdnu.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 79

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Délka stanovené týdenní pracovní doby činí 40 hodin týdně.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 81

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel a určí začátek a konec směn.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 84

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny a v případě konta pracovní doby 1 týden před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 89

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Má-li zaměstnanec při výkonu práce právo na bezpečnostní přestávku podle zvláštních právních předpisů, započítává se tato přestávka do pracovní doby.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 91

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Dny pracovního klidu jsou dny, na které připadá nepřetržitý odpočinek zaměstnance v týdnu, a svátky23.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 80

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Kratší pracovní doba Kratší pracovní doba pod rozsah stanovený v § 79 může být sjednána pouze mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, a to písemně. Zaměstnanci přísluší mzda nebo plat, které odpovídají sjednané kratší pracovní době.

Právní opora a časová znění předpisů

zákoník práce (262/2006 Sb.): § 78–84, § 88–96. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C14 — Základní principy odměňování práce, mzda a plat.

Systematika a konkrétní výklad

Mzda, plat a odměna z dohody se liší právním základem a způsobem určení. Zásada stejné odměny za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty působí v zákonném rámci a vyžaduje srovnání relevantních pracovních podmínek. Minimální ochrana, příplatky, splatnost a výplata mají samostatná pravidla. Pohyblivá složka se posuzuje podle podmínek jejího vzniku; nárokovou odměnu nelze po splnění podmínek libovolně změnit na nenárokovou. Srážky ze mzdy vyžadují zákonný či smluvní titul a respektování nepostižitelného rozsahu.

- **Odměna za práci:** Mzda a plat se odlišují podle zákonného režimu zaměstnavatele. Právní základ určení odměny může být smluvní nebo jednostranný, ale vždy podléhá příslušným mezím.
- **Rovnost:** Stejná práce a práce stejné hodnoty se posuzují podle relevantních kritérií. Totožný název pozice není sám důkazem stejné hodnoty ani ospravedlněním rozdílu.
- **Proces:** Splatnost, výplata, evidence a srážky mají samostatná pravidla. Zaměstnavatel nemůže libovolně započíst tvrzenou škodu proti mzdě.
- **Materiální ochrana:** Minimální standard a zákaz diskriminace omezují smluvní volnost. Pro konkrétní částku se ověří účinná úprava a případné příplatky.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Kvalifikace:** Veřejný zaměstnavatel nevyplácí vždy plat bez ohledu na zákonný okruh.
- **Rovnost:** Rozdílná odměna vyžaduje objektivní relevantní důvod.
- **Splatnost:** Den výplaty a vznik nároku se odlišují.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Mzda, plat a odměna z dohody mají rozdílný právní režim. Minimální ochrana, splatnost, nárok na příplatky a průměrný výdělek musí být určeny pro konkrétní situaci. Příslib bonusu může být nárokovou nebo nenárokovou složkou podle jeho podmínek, nikoli pouze podle názvu. Srážka ze mzdy navíc vyžaduje samostatný zákonný nebo smluvní titul v přípustném rozsahu.

Odborné doplnění a legislativní změny 2025–2027

Odměňování: vlastní mzda není zakázaným tajemstvím

účinná úprava; oprava zastaralé redakční poznámky

- **Informace o vlastní odměně:** § 346a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zakazuje zaměstnavateli omezovat zaměstnance v nakládání s informacemi o výši a struktuře jeho mzdy, platu nebo odměny z dohody. Týká se vlastní odměny zaměstnance; neopravňuje k volnému zveřejnění osobních údajů ostatních zaměstnanců.
- **Minimální mzda:** § 111 obsahuje valorizační mechanismus, doplatek a pravidla vyhlašování sazeb. Konkrétní částka pro daný rok není nahrazena pouhým přečtením starší poznámky vydavatele. Dodané znění zákoníku pro rok 2026 má u § 111 redakční poznámku odkazující na sazbu roku 2025; tato poznámka je časově zastaralá a není textem zákona.
- **Budoucí znění:** Dodaná verze od 1. 1. 2027 obsahuje jiné redakční údaje o sazbách. Změna poznámky neznamená změnu normativního textu § 111. Bez samostatně doloženého sdělení se z poznámky nevytváří nová zákonná sazba.

Romana Náhlíková Kaletová, Flexinovela zákoníku práce, Bulletin advokacie 6/2025. Pramen: BA_6_2025_web.pdf, PDF str. 19–20.

Judikatura a konkrétní kauzy

Nejvyšší soud — Rozsudek 21 Cdo 2000/2024, 20. 11. 2024

Tematický název: Náhrada škody za nerovné odměňování práce

Právní otázky: Jak vyčíslit škodu zaměstnance odměňovaného nerovně za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Zaměstnanec na pozici řidiče požadoval doplatek z důvodu nižšího odměňování než u srovnatelných pracovníků zaměstnavatele.

Vazba na otázku C14: U C14 je třeba nejprve porovnat hodnotu a podmínky práce, až pak počítat náhradu.

Oficiální Sbírka NS — rozhodnutí online (rozsah zveřejnění se může lišit)

Oficiální sbírková publikace; u některých starších online záznamů je odůvodnění zkráceno. Rozbor byl kontrolován i podle celého publikovaného textu v nahraném sešitu. Sbírková publikace sama nemusí být nezkráceným originálem rozhodnutí.

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 1a odst. 1 písm. e), § 16, § 109 a § 110 — zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce**
  Stručný obsah (parafráze): Zásada rovného zacházení se promítá do odměňování; stejná práce a práce stejné hodnoty se porovnává podle zákonných kritérií, nikoli jen názvu místa.
- **Závěr soudu a odůvodnění:** Je-li prokázáno bezdůvodné nerovné zacházení, škoda se nepoměřuje libovolným průměrem. Vychází se z rozdílu proti nejvyšší mzdě neoprávněně zvýhodněného srovnatelného zaměstnance. Předpokladem ovšem je skutečná srovnatelnost práce a absence ospravedlňujícího rozdílu.
- **Další význam a meze použití:** Rozhodnutí neznamená právo na nejvyšší mzdu kohokoli u zaměstnavatele bez tohoto srovnání.

Publikované právní věty — Nejvyšší soud — 21 Cdo 2000/2024 — Náhrada škody za nerovné odměňování práce

> Výše škody způsobené zaměstnanci postiženému nerovným zacházením při poskytování mzdy se určí jako rozdíl mezi mzdou zaměstnance, kterému byla v rozporu se zásadou rovného zacházení stanovena, určena nebo s ním byla sjednána vyšší mzda než postiženému zaměstnanci, který vykonává stejnou práci nebo práci stejné hodnoty, a mzdou postiženého zaměstnance. Je-li zaměstnanců, kterým byla za těchto okolností stanovena, určena nebo s nimi byla sjednána vyšší mzda, více a není-li výše jejich mzdy stejná, je výše škody dána rozdílem mezi mzdou zaměstnance, kterému byla stanovena, určena nebo s ním byla sjednána nejvyšší mzda, a mzdou postiženého zaměstnance.

Pramen publikované právní věty: Sbirka-soudnich-rozhodnuti-a-stanovisek-sesit-c.-10_2025.pdf, PDF str. 79. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://sbirka.nsoud.cz/sbirka/25118/

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Firma odmítne vyplatit sjednanou složku mzdy po splnění všech předem daných podmínek.
- **Řešení:** Je třeba vyložit právní základ a nárokovost složky, splatnost a dostupné důkazy. Následné přeznačení odměny samo nárok neodstraní.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 109

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda, plat nebo odměna z dohody za podmínek stanovených tímto zákonem, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak39.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 110

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 111

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci zaměstnance, který nemá právo na některou z nejnižších úrovní zaručeného platu podle § 112 odst. 2. Mzda nebo odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda. Do mzdy nebo odměny z dohody se pro tento účel nezahrnuje mzda za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí, za zvýšenou zátěž zaměstnance ve zdravotnictví a za práci v sobotu a v neděli.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 112

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zaručeným platem je plat, na který zaměstnanci vzniklo právo podle tohoto zákona, kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu nebo platového výměru.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 113

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Mzda se sjednává ve smlouvě nebo ji zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem anebo určuje mzdovým výměrem, není-li v odstavci 2 stanoveno jinak.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 114

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo (dále jen „dosažená mzda“), a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 115

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Za dobu práce ve svátek23 přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek23, které mu zaměstnavatel poskytne nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době. Za dobu čerpání náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 116

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Mzda za noční práci Za dobu noční práce přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. Je však možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 117

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Za dobu práce ve ztíženém pracovním prostředí přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek. Vymezení ztíženého pracovního prostředí pro účely odměňování, výši příplatku a podmínky pro jeho poskytování stanoví vláda nařízením.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 118

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Za dobu práce v sobotu a v neděli přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. Je však možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 122

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Plat určuje zaměstnanci zaměstnavatel, není-li v odstavci 2 stanoveno jinak, a to podle tohoto zákona, nařízení vlády vydaného k jeho provedení podle § 111 odst. 2, § 112 odst. 2, § 123 odst. 6, § 128 odst. 2 a § 129 odst. 2 a v jejich mezích podle kolektivní smlouvy, popřípadě vnitřního předpisu. Plat není možné určit jiným způsobem v jiném složení a jiné výši, než stanoví tento zákon a právní předpisy vydané k jeho provedení, nestanoví-li zvláštní zákon jinak43a.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 127

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Za hodinu práce přesčas přísluší zaměstnanci část platového tarifu, osobního a zvláštního příplatku a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí připadající na 1 hodinu práce bez práce přesčas v kalendářním měsíci, ve kterém práci přesčas koná, a příplatek ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku, a jde-li o dny nepřetržitého odpočinku v týdnu, příplatek ve výši 50 % průměrného hodinového výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo platu za práci přesčas. Za dobu čerpání náhradního volna se plat nekrátí.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 141

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Mzda nebo plat jsou splatné po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 142

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Mzdu nebo plat je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplácet v zákonných penězích 50.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 144

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Jestliže se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodnou o splatnosti a výplatě jinak, platí pro splatnost a výplatu odměny z dohody, odměny za pracovní pohotovost a náhrady mzdy nebo platu obdobně § 141, 142 a 143. Je-li sjednána jednorázová splatnost odměny z dohody až po provedení celého pracovního úkolu, vyplatí zaměstnavatel odměnu z dohody v nejbližším výplatním termínu po dokončení a odevzdání práce.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 145

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Srážkami z příjmu zaměstnance jsou pro účely tohoto zákona srážky ze mzdy nebo platu a z jiných příjmů zaměstnance ze základního pracovněprávního vztahu podle § 3 (dále jen „srážky ze mzdy“).

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 346a

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Zaměstnavatel nesmí omezovat zaměstnance v nakládání s informacemi o výši a struktuře jeho mzdy, platu nebo odměny z dohody.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 138

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Výše odměny z dohody a podmínky pro její poskytování se sjednávají v dohodě o provedení práce nebo v dohodě o pracovní činnosti. Pro poskytování odměny z dohody se § 114a až 118 použijí obdobně, přičemž odměna z dohody se pro tyto účely posuzuje jako mzda. Odměnu z dohody lze sjednat již s přihlédnutím k případné noční práci, práci ve ztíženém pracovním prostředí nebo práci v sobotu a neděli; odměnu z dohody lze tímto způsobem sjednat, je-li současně sjednán rozsah práce v uvedených ztížených pracovních režimech, k níž bylo při sjednání odměny z dohody přihlédnuto a je-li sjednána výše příplatků podle § 116 až 118, které by jinak z tohoto důvodu byly zaměstnanci poskytnuty. Za dobu práce ve ztížených pracovních režimech nad tímto způsobem sjednaný rozsah přísluší zaměstnanci příplatek podle § 116 až 118. Pro účely § 111 odst. 1 věty třetí se z odměny z dohody odečte částka odpovídající výši příplatků, které by zaměstnanci příslušely, nebylo-li by k práci ve ztížených pracovních režimech v odměně přihlédnuto.

Právní opora a časová znění předpisů

zákoník práce (262/2006 Sb.): § 109–118, § 122, § 127, § 138, § 141–147, § 346a. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C15 — Pracovní podmínky a zvláštní pracovní podmínky.

Systematika a konkrétní výklad

Pracovní podmínky zahrnují bezpečnost, prostředí, sociální zázemí, rovné zacházení a ochranu zvláštních skupin. Zaměstnavatel musí rizika vyhodnocovat a předcházet jim; ochranné prostředky nenahrazují všechny organizační prevenční povinnosti. Těhotné zaměstnankyně, pečující osoby a mladiství mají zvláštní zákonný režim práce, cest, odpočinku a případných úprav. Ochrana nesmí být zaměněna za stereotypní vyloučení skupiny z povolání. Konkrétní opatření se hodnotí podle povahy práce, zákonných omezení a odborných podkladů.

- **Pracovní podmínky:** Organizace práce musí chránit bezpečnost, zdraví a důstojnost. Formální školení není úplným splněním povinnosti, pokud materiálně trvá neodstraněné riziko.
- **Zvláštní skupiny:** Těhotné zaměstnankyně, mladiství a další chráněné osoby mohou mít zvláštní práva. Odlišné zacházení se opírá o zákonnou ochranu, ne stereotyp o jejich schopnostech.
- **Postup:** Rizika se vyhodnotí, přijmou opatření a zaměstnanci dostanou potřebné informace. Ochranné prostředky nenahrazují všechna organizační řešení.
- **Odmítnutí nebezpečí:** Právo odmítnout práci v zákonem vymezeném nebezpečí se hodnotí konkrétně. Nejde o obecné oprávnění odmítnout každý nepříjemný úkol.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Prevence:** BOZP je soustavná povinnost, nikoli pouze podpis školení.
- **Zvláštní skupiny:** Rozsah ochrany vyplývá z konkrétního zákona.
- **Rovnost:** Ochranné opatření a diskriminační překážka nejsou totéž.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Ochrana zdraví při práci zahrnuje prevenci, organizaci práce, školení a kontrolu. Formální podpis prezenční listiny nemusí dokazovat splnění všech konkrétních bezpečnostních povinností. Povinnost zaměstnance dodržovat pravidla působí vedle povinností zaměstnavatele. Při úrazu je nutné oddělit porušení bezpečnostní normy, odpovědnost za újmu a případnou veřejnoprávní či trestní odpovědnost. Zvláštní ochrana některých skupin zaměstnanců reaguje na zdravotní a rodinné potřeby. Zkoumá se konkrétní kategorie osoby, povaha práce a zákonné omezení, nikoli stereotypní představa o jejích schopnostech. Úprava pracovní doby, zákaz určité práce a ochrana před skončením mají různé podmínky. Žádost o přizpůsobení práce se vyhodnocuje podle příslušného ustanovení a doložených okolností. Rovnost neznamená zákaz každého rozdílu. Rozdílné zacházení musí být posouzeno podle srovnatelnosti osob, důvodu a přípustné výjimky. Přiměřené opatření chránící znevýhodněnou osobu se odlišuje od libovolné preference. U odměňování je rozhodná hodnota práce a zákonná kritéria, nikoli pouhý shodný název pozice; jednotlivé nároky a procesní důkazní pravidla se kvalifikují samostatně.

Odborné doplnění a legislativní změny 2025–2027

Práce nezletilých a očekávaná změna dětského certifikátu

účinná změna 2025; odděleně doložené budoucí znění 2027

- **Práce v hlavních prázdninách:** Flexinovela č. 120/2025 Sb. dovolila zákonem vymezené lehké práce mladistvým od čtrnácti let i před dokončením povinné školní docházky, s písemným souhlasem zákonného zástupce a zvláštní ochranou. Nejde o plošné zrušení zákazu dětské práce. Zdravotní způsobilost, bezpečnost a zvláštní omezení pracovní doby se posuzují samostatně.
- **Informace o zaměstnanci:** § 316 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, omezuje údaje, které smí zaměstnavatel vyžadovat bez věcného důvodu odpovídajícího povaze práce. Přístup k trestní minulosti proto nelze dovodit jen z obecného zájmu zaměstnavatele.
- **Doložené znění pro výhled:** § 316 odst. 4 písm. i) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, od 1. 1. 2027 zahrnuje údaj o existenci záznamu v evidenci skutečností důležitých pro práci s dětmi. Platí zákonná ochrana informací; možnost jejich požadování se váže na příslušnou výjimku, věcný důvod a přiměřenost nebo zákonný požadavek. Samotná položka neznamená automatickou povinnost každého zaměstnance odevzdat veškeré údaje.

Romana Náhlíková Kaletová, Flexinovela zákoníku práce, Bulletin advokacie 6/2025. Pramen: BA_6_2025_web.pdf, PDF str. 18–19; doplnění roku 2027: § 316 dodaného zákoníku práce.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Zaměstnavatel odkáže na podepsané školení a odmítne odstranit známé bezpečnostní riziko.
- **Řešení:** Podpis sám neprokazuje splnění prevenční povinnosti. Posuzuje se skutečný stav, potřebná opatření a případná odpovědnost za újmu.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 101

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen „rizika“).

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 102

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 104

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie34.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 105

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků a za účasti odborové organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu. O pracovním úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele je zaměstnavatel podle věty první povinen bez zbytečného odkladu uvědomit zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance, umožnit mu účast na objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu a seznámit ho s výsledky tohoto objasnění.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 107

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, jakož i zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy stanoví zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci37.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 108

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zaměstnanci nesmějí být zbaveni práva účastnit se na řešení otázek souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci prostřednictvím odborové organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 224

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet zaměstnancům pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce, a v souladu se zvláštními právními předpisy zajišťovat pro zaměstnance pracovnělékařské služby.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 238

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zaměstnankyně je zakázáno zaměstnávat pracemi, které ohrožují jejich mateřství. Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 239

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Koná-li těhotná zaměstnankyně práci, která je těhotným zaměstnankyním zakázána nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, je zaměstnavatel povinen převést ji dočasně na práci, která je pro ni vhodná a při níž může dosahovat stejného výdělku jako na dosavadní práci. Požádá-li těhotná zaměstnankyně pracující v noci o zařazení na denní práci, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 240

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Těhotné zaměstnankyně a zaměstnankyně a zaměstnanci pečující o děti mladší než 9 let smějí být vysíláni na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem; přeložit je může zaměstnavatel jen na jejich žádost.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 241

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zaměstnavatel je povinen přihlížet při zařazování do směn též k potřebám zaměstnankyně nebo zaměstnance pečujícího o dítě.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 242

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zaměstnankyni, která kojí své dítě, je zaměstnavatel povinen poskytnout kromě přestávek v práci zvláštní přestávky ke kojení.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 243

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet příznivé podmínky pro všestranný rozvoj tělesných a duševních schopností mladistvých zaměstnanců též zvláštní úpravou jejich pracovních podmínek.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 244

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Zaměstnavatelé smějí zaměstnávat mladistvé zaměstnance pouze pracemi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji, a poskytují jim při práci zvýšenou péči.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 245

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zakazuje se zaměstnávat mladistvé zaměstnance prací přesčas a prací v noci; mladistvé zaměstnance mladší než 15 let nebo mladistvé zaměstnance, kteří neukončili povinnou školní docházku, se dále zakazuje zaměstnávat prací v době mezi 20. a 22. hodinou. Výjimečně mohou mladiství zaměstnanci starší než 16 let konat noční práci nepřesahující 1 hodinu, jestliže je to třeba pro jejich výchovu k povolání, a to pod dohledem zaměstnance staršího 18 let, je-li tento dohled pro ochranu mladistvého zaměstnance nezbytný. Noční práce mladistvého zaměstnance musí bezprostředně navazovat na jeho práci připadající podle rozvrhu směn na denní dobu.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 246

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zakazuje se zaměstnávat mladistvé zaměstnance pracemi pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 247

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zaměstnavatel je povinen zabezpečit na své náklady, aby mladiství zaměstnanci byli vyšetřeni poskytovatelem pracovnělékařských služeb a) před vznikem pracovního poměru nebo právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti a před převedením na jinou práci, b) pravidelně podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 106

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná.

Právní opora a časová znění předpisů

zákoník práce (262/2006 Sb.): § 101–108, § 224, § 238–244, § 244a, § 245–247, § 316. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C16 — Odpovědnost a náhrada škody v pracovním právu.

Systematika a konkrétní výklad

Pracovněprávní odpovědnost rozlišuje škodu způsobenou zaměstnancem a zaměstnavatelem a zvláštní režimy schodku či ztráty svěřených věcí. Obecná odpovědnost zaměstnance je spojena se zaviněním a zákonnými limity; zvláštní dohody a důkazní pravidla mají vlastní podmínky. Pracovní úraz a nemoc z povolání vycházejí z odlišné konstrukce odpovědnosti zaměstnavatele a jeho zákonných liberačních možností. Náhrada majetkové újmy a bolesti či ztížení společenského uplatnění se určují samostatně a musí odpovídat konkrétním následkům.

- **Proces:** Dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty vyžaduje zvláštní podmínky. Samotná evidence manka neřeší všechny otázky vzniku a rozsahu náhrady.
- **Rozsah:** Náhrada skutečné škody, ztráty výdělku a nemajetkové újmy mají rozdílný obsah. Limity se vztahují jen na případy, pro které je zákon stanoví.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Obecná zaměstnanecká odpovědnost, schodek na svěřených hodnotách a ztráta svěřené věci mají odlišné důkazní a limitní režimy. Dohoda o odpovědnosti nenahrazuje podmínky její platnosti ani skutečné svěření. Zaměstnavatel nemůže každý provozní neúspěch označit za schodek. Příčinná souvislost, zavinění a případná spoluúčast zaměstnavatele se posuzují podle konkrétního typu nároku. U pracovního úrazu se nejprve kvalifikuje událost a souvislost s pracovními úkoly. Následuje rozsah náhrad a možné zákonné zproštění, nikoli automatická úvaha o běžném civilním zavinění zaměstnavatele. U bolesti, ztížení společenského uplatnění a ztráty výdělku jsou jiné předpoklady a důkazní podklady. Ústavní korektiv výše odškodnění musí být odůvodněn srovnatelnou situací a konkrétní újmou.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Obecná odpovědnost zaměstnance a zvláštní dohody

- **Obecná odpovědnost:** Posuzuje se porušení povinnosti při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti, vznik škody, příčinná souvislost a požadované zavinění. Důkazní rozdělení je samostatnou součástí analýzy, nikoli pouhým dodatkem k výpočtu škody.
- **Zvláštní režimy:** Schodek na svěřených hodnotách a ztráta svěřených věcí mají vlastní zákonné podmínky. Podpis jakékoli listiny o převzetí majetku ještě neznamená vznik každého zvláštního režimu odpovědnosti.

- **Rozsah náhrady:** Je třeba odlišit zákonné omezení náhrady při nedbalosti, plnou náhradu v dalších případech a podmínky zvláštního zproštění. Staré společné schéma odpovědnost vždy do stejného násobku výdělku je nesprávné.
- **Vztah k sankci:** Pracovněprávní náhrada škody není pokutou za nekázeň. Zaměstnavatel musí prokázat příslušné předpoklady a nesmí si ztrátu výnosů nebo paušální pracovní nespokojenost libovolně označit za škodu.

Teoretický podklad: pracko.docx, odstavec 2901. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: zákoník práce (262/2006 Sb.): § 250, § 252, § 255, § 257.

Odborné doplnění a legislativní změny 2025–2027

Jednorázová náhrada při pracovním úrazu

účinná změna od 1. 6. 2025

- **Samostatný nárok:** § 271ca zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, spojuje jednorázovou náhradu se skončením výpovědí podle § 52 písm. d) nebo dohodou z téhož důvodu, pokud dlouhodobá nezpůsobilost plyne z pracovního úrazu, nemoci z povolání nebo ohrožení touto nemocí. Nestačí jakákoli nemoc a jakékoli skončení pracovního poměru.
- **Výše a splatnost:** Náhrada činí dvanáctinásobek průměrného měsíčního výdělku; standardně se vyplácí v nejbližším výplatním termínu po skončení. Zákon řeší také později vydaný či přezkoumaný posudek. Rozhodné jsou důvod skončení, zdravotní příčina a čas posudku, nikoli označení platby zaměstnavatelem.
- **Souběh nároků:** Jednorázová náhrada nenahrazuje celý systém odškodnění pracovního úrazu. Náhrada ztráty na výdělku, bolestné a další nároky mají vlastní předpoklady.

Romana Náhlíková Kaletová, Flexinovela zákoníku práce, Bulletin advokacie 6/2025. Pramen: BA_6_2025_web.pdf, PDF str. 17–18.

Judikatura a konkrétní kauzy

Ústavní soud — Nález II.ÚS 2925/20, 15. 11. 2021

Tematický název: Pracovní úraz a rovnost náhrady újmy

Právní otázky: Ústavní soud posuzoval materiální dopad odlišných režimů v konkrétní věci. Zkoumal, zda rozdílné zacházení při srovnatelné závažnosti mělo dostatečný důvod.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Výrazně nižší náhrada následků pracovního úrazu oproti srovnatelnému civilnímu poškození vyžaduje ústavně přijatelné vysvětlení. Rozdílnost systémů náhrad sama neospravedlňuje zásadní nerovnost výsledku v konkrétní věci.

- **Konkrétní okolnosti:** Po pracovním úrazu se poškozený domáhal náhrady odpovídající závažnosti následků. Soudy vycházely z pracovního bodového systému, proti němuž namítal nerovnost oproti civilnímu odškodňování.

Vazba na otázku C16: Nález nezrušil celý systém pracovních náhrad ani neurčil automatickou částku každému poškozenému.

Plné znění rozhodnutí — NALUS

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 372 a § 388 v rozhodném starším znění; nynější protějšky § 271c a § 271s — zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce**
  Stručný obsah (parafráze): Historický § 372 upravoval náhradu bolesti a ztížení společenského uplatnění, § 388 možnost soudního zvýšení odškodnění. Současné protějšky § 271c a § 271s zachovávají zvláštní pracovněprávní náhradu a prostor pro přiměřené zvýšení; stará čísla nejsou aktuálními paragrafy téhož obsahu.
- **§ 2958 — zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): Při ublížení na zdraví se penězi odčiňují vytrpěné bolesti, další nemajetkové újmy a ztížení společenského uplatnění. Nelze-li náhradu určit uvedeným způsobem, rozhoduje se podle zásad slušnosti.
- **čl. 95 odst. 1 — ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR**
  Stručný obsah (parafráze): Soudce je vázán zákonem a mezinárodní smlouvou tvořící součást právního řádu. Smí posoudit soulad podzákonného předpisu se zákonem nebo takovou smlouvou.
- **Závěr soudu a odůvodnění:** Výrazně nižší odškodnění pracovního úrazu oproti srovnatelnému občanskoprávnímu poškození vyžadovalo ospravedlnění; soud je v konkrétní věci neshledal. Nález zrušil napadená rozhodnutí, nezrušil však celý pracovněprávní režim náhrad ani nestanovil mechanické použití jediné metody v každém případě.
- **Studijní význam:** určit typ újmy, právní základ, konkrétní okolnosti a ústavní proporcionalitu výsledku. Srovnání systémů musí respektovat jejich rozdíly, ale ty nesmějí bez legitimního důvodu vést k zásadně nerovnému zacházení.
- **Další význam a meze použití:** Vyžaduje ústavně odpovídající posouzení a odůvodnění konkrétní újmy.

Publikované právní věty — Ústavní soud — II.ÚS 2925/20 — Pracovní úraz a rovnost náhrady újmy

Pokud účastník, který v důsledku pracovního úrazu utrpěl ztížení společenského uplatnění, v řízení prokáže, že by mu při posouzení věci dle obecné občanskoprávní úpravy (§ 2958 občanského zákoníku) náleželo odškodnění ztížení společenského uplatnění v částce vyšší, než by mu jinak náleželo na základě kalkulace provedené dle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 224/2016 Sb., vyžadují principy rovnosti a plného odškodnění zásahu do nedotknutelnosti osoby při poškození zdraví takový ústavně konformní výklad § 372 a 388 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění k 31. prosinci 2014 (aktuálně § 271c a 271s zákoníku práce), dle kterého se účastníkovi dostane tohoto odškodnění alespoň na úrovni, které by se jinému poškozenému dostalo v občanskoprávním vztahu za okolností obdobných věci účastníka, a to bez toho, aby byl účastník povinen tvrdit a prokazovat okolnosti v jeho poměrech, které by z jeho věci činily výjimečný případ dle § 388 zákoníku práce. V takovém případě je obecný soud postupem dle čl. 95 odst. 1 Ústavy povinen neaplikovat nařízení vlády č. 276/2015 Sb., které je podzákonným právním předpisem, a konkrétní výši náhrady určit s přihlédnutím ke všem individuálním okolnostem případu způsobem obdobným v občanskoprávních vztazích.

Právní věty NALUS: https://nalus.usoud.cz/Search/Abstrakt.aspx?id=118317

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-2925-20

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Zaměstnavatel požaduje plnou náhradu běžné nedbalostní škody bez zkoumání zákonného omezení.

- **Řešení:** Je třeba doložit porušení povinnosti, škodu, příčinnou souvislost a zavinění, posoudit spolupůsobení a použitelný limit. Režim svěřených hodnot se nesmí použít bez splnění jeho podmínek.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 250

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zaměstnanec je povinen nahradit zaměstnavateli škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 252

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Byla-li se zaměstnancem uzavřena dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (dále jen „dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty“), za které se považují hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu, s nimiž má zaměstnanec možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny, je povinen nahradit zaměstnavateli schodek vzniklý na těchto hodnotách.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 255

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zaměstnanec je povinen nahradit škodu způsobenou ztrátou nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných podobných věcí, které mu zaměstnavatel svěřil na písemné potvrzení.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 257

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zaměstnanec, který má povinnost nahradit škodu podle § 250, je povinen nahradit zaměstnavateli skutečnou škodu, a to v penězích, jestliže neodčiní škodu uvedením v předešlý stav.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 248

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zaměstnavatel je povinen zajišťovat svým zaměstnancům takové pracovní podmínky, aby mohli řádně plnit své pracovní úkoly bez ohrožení zdraví a majetku; zjistí-li závady, je povinen učinit opatření k jejich odstranění.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 265

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci škodu, která mu vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním porušením právních povinností nebo úmyslným jednáním proti dobrým mravům.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 269

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou pracovním úrazem, jestliže škoda nebo nemajetková újma vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 270

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zaměstnavatel se zprostí povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu zcela, prokáže-li, že vznikla a) tím, že postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní, nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány, nebo b) v důsledku opilosti postiženého zaměstnance nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě nebo nemajetkové újmě zabránit, a že tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody nebo nemajetkové újmy.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 271a

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a plnou výší náhrady mzdy nebo platu podle § 192 nebo odměny z dohody podle § 194 a plnou výší nemocenského.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 271b

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu. Ke snížení invalidního důchodu pro souběh s jiným důchodem podle právních předpisů o důchodovém pojištění, ani k výdělku zaměstnance, kterého dosáhl zvýšeným pracovním úsilím, se nepřihlíží.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 271c

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění se poskytuje zaměstnanci jednorázově, a to nejméně ve výši podle právního předpisu vydaného k provedení odstavce 2.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 271ca

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem podle § 52 písm. d) z důvodu, že pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilost konat dále dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, přísluší při skončení pracovního poměru jednorázová náhrada ve výši dvanáctinásobku průměrného měsíčního výdělku. Zaměstnanci přísluší náhrada podle věty první rovněž v případě, že k rozvázání pracovního poměru došlo dohodou uzavřenou z téhož důvodu.

Právní opora a časová znění předpisů

zákoník práce (262/2006 Sb.): § 248, § 250, § 252, § 255, § 257, § 265, § 269–270, § 271a, § 271b, § 271c, § 271ca. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C17 — Kolektivní vyjednávání. Právní úprava řešení kolektivních pracovních sporů.

Systematika a konkrétní výklad

Kolektivní vyjednávání je proces hledání kolektivní smlouvy mezi zákonem určenými zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů. Spor o uzavření smlouvy se odlišuje od sporu o plnění závazku, který nezakládá individuální nárok. Zprostředkování a rozhodčí řešení mají vlastní podmínky; stávka a výluka nejsou neomezenými nástroji nátlaku. Ústavní ochrana stávky se konkretizuje zákonem a zvláštními omezeními. Individuální zaměstnanecké nároky se nemají bez dalšího převést na kolektivní rozhodování.

- **Vyjednávání a spor:** Kolektivní vyjednávání usiluje o smluvní úpravu pracovních podmínek. Spor o uzavření smlouvy je jiný než spor o plnění již existujícího závazku.
- **Subjekty:** Odborová organizace a zaměstnavatel mají zákonem určenou způsobilost jednat. Jednotlivý zaměstnanec automaticky nezastupuje celé osazenstvo.

- **Postup:** Zprostředkovatel, rozhodce a případná stávka vstupují za konkrétních zákonných podmínek. Kolektivní pracovní rozhodování není obecně totožné s běžnou obchodní arbitráží.
- **Hranice:** Právo na stávku a jeho omezení se posuzují podle příslušného režimu. Ne každé přerušení práce je bez dalšího zákonnou stávkou.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Druh sporu:** Určuje použitelný postup.
- **Zprostředkovatel:** Není rozhodcem ve všech fázích.
- **Stávka:** Zákonnost vyžaduje konkrétní předpoklady a respektování výluk.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Kolektivní právní spor o plnění uzavřené smlouvy je nutné odlišit od zájmového sporu o její uzavření. Zprostředkovatel a rozhodce mají různou procesní úlohu. Stávka a výluka podléhají příslušným podmínkám; každé protestní jednání nelze automaticky označit za stávku podle zákona o kolektivním vyjednávání. Individuální pracovněprávní nárok přitom nemusí být odstraněn existencí kolektivního konfliktu.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Odbory chtějí kolektivním rozhodcem přiznat konkrétnímu pracovníkovi dlužnou mzdu.
- **Řešení:** Je nutné rozlišit individuální nárok a kolektivní spor podle zákona o kolektivním vyjednávání; zvolený postup musí odpovídat předmětu.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.), § 1

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> Úvodní ustanovení Zákon upravuje kolektivní vyjednávání mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli nebo jejich organizacemi, za případné součinnosti státu, jehož cílem je uzavření kolektivní smlouvy.

zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.), § 10

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> Kolektivní spory Kolektivní spory podle tohoto zákona jsou spory o uzavření kolektivní smlouvy a spory o plnění závazků kolektivní smlouvy, ze kterých nevznikají nároky jednotlivým zaměstnancům. Řízení před zprostředkovatelem

zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.), § 11

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Smluvní strany si po dohodě mohou ve sporu zvolit zprostředkovatele. Přijetím žádosti zprostředkovatelem je řízení před zprostředkovatelem zahájeno. Smluvní strany a zprostředkovatel jsou povinni si vzájemně poskytovat požadovanou součinnost.

zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.), § 12

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Zprostředkovatel písemně sdělí smluvním stranám návrh na řešení sporu do 15 dnů ode dne přijetí žádosti zprostředkovatelem, nebo ode dne doručení rozhodnutí o určení zprostředkovatele, nedohodnou-li se smluvní strany se zprostředkovatelem jinak.

zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.), § 13

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Při neúspěšnosti řízení před zprostředkovatelem smluvní strany mohou po dohodě písemně požádat rozhodce o rozhodnutí ve sporu. Přijetím žádosti rozhodcem je řízení před rozhodcem zahájeno. Smluvní strany a rozhodce jsou povinni si vzájemně poskytovat požadovanou součinnost.

zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.), § 14

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Krajský soud zruší nebo změní na návrh smluvní strany rozhodnutí rozhodce o plnění závazků z kolektivní smlouvy, jestliže je v rozporu s právními předpisy nebo kolektivními smlouvami (§ 5).

zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.), § 15

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví vyhláškami postup při a) ukládání kolektivních smluv vyššího stupně, b) výběru zprostředkovatelů a způsob jejich zápisu do seznamu zprostředkovatelů, jakož i další úpravu řízení před zprostředkovatelem, c) výběru rozhodců, způsob ověřování jejich odborných znalostí, jejich zápisu do seznamu rozhodců, jakož i další úpravu řízení před rozhodcem.

zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.), § 16

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nedojde-li k uzavření kolektivní smlouvy ani po řízení před zprostředkovatelem a smluvní strany nepožádají o řešení sporu rozhodce, může být jako krajní prostředek ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy vyhlášena stávka.

zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.), § 17

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Stávku ve sporu o uzavření podnikové kolektivní smlouvy vyhlašuje a o jejím zahájení rozhoduje odborová organizace, jestliže se stávkou souhlasí alespoň dvě třetiny zaměstnanců zaměstnavatele zúčastněných na hlasování o stávce, jichž se má tato smlouva týkat, za předpokladu, že se hlasování zúčastnila alespoň polovina všech zaměstnanců zaměstnavatele, jichž se má tato smlouva týkat.

zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.), § 20

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Nezákonná podle tohoto zákona je stávka a) které nepředcházelo řízení před zprostředkovatelem (§ 11 a 12); to neplatí v případě solidární stávky (§ 16 odst. 3), b) která byla vyhlášena nebo pokračuje po zahájení řízení před rozhodcem (§ 13 a 14) nebo po uzavření kolektivní smlouvy, c) která nebyla vyhlášena nebo zahájena za podmínek stanovených v § 17, d) vyhlášená nebo zahájená z jiných důvodů než jsou uvedeny v § 16, e) solidární, pokud zaměstnavatel účastníků této stávky zejména s ohledem na hospodářskou návaznost nemůže ovlivnit průběh nebo výsledek stávky zaměstnanců, na podporu jejichž požadavků je solidární stávka vyhlášena, f) v případě branné pohotovosti státu a v době mimořádných opatření,6 g) zaměstnanců zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče, pokud by stávkou došlo k ohrožení života nebo zdraví občanů, h) zaměstnanců při obsluze zařízení jaderných elektráren, zařízení se štěpným materiálem a zařízení ropovodů nebo plynovodů, i) soudců, prokurátorů, příslušníků ozbrojených sil a ozbrojených sborů a zaměstnanců při řízení a zabezpečování letového provozu, j) příslušníků sborů požární ochrany, zaměstnanců závodních jednotek požární ochrany a členů záchranných sborů zřízených podle zvláštních předpisů pro příslušná pracoviště7 a zaměstnanců zabezpečujících telekomunikační provoz, pokud by stávkou došlo k ohrožení života nebo zdraví občana, popřípadě majetku, k) zaměstnanců, kteří pracují v oblastech postižených živelními událostmi, ve kterých byla příslušnými státními orgány vyhlášena mimořádná opatření.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 27

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Každý má právo svobodně se sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů.

Právní opora a časová znění předpisů

zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.): § 1–4, § 10–17, § 20. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.): čl. 27. Znění: 1. 10. 2021. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

C18 — Kolektivní smlouvy.

Systematika a konkrétní výklad

Kolektivní smlouva upravuje v zákonném rozsahu pracovní a mzdové podmínky i vzájemné vztahy smluvních stran. Podniková smlouva a smlouva vyššího stupně mají rozdílný rozsah. Normativní ustanovení vytvářejí zaměstnanecká práva, obligační závazky vážou strany smlouvy. Forma, doba účinnosti, závaznost a případné rozšíření se posuzují podle zákona. Individuální pracovní smlouva nemá automaticky přednost před kolektivní ochranou, jestliže by zaměstnanci odebrala nepodkročitelné právo. Vztah více odborových organizací je nutné vyřešit podle aktuálních pravidel.

- **Kolektivní smlouva:** Smlouva obsahuje normativní úpravu pracovních nároků i závazky mezi smluvními stranami. Materiální působení na zaměstnance se liší od běžné dvoustranné individuální smlouvy.
- **Působnost:** Podniková a vyšší kolektivní smlouva mají jiný okruh adresátů. Rozšíření závaznosti potřebuje zákonný postup, ne prostý souhlas jedné firmy.
- **Vznik:** Vyjednání, písemné uzavření, účinnost a doba působení jsou samostatné otázky. Odborové oznámení výsledku není náhradou potřebného smluvního aktu.
- **Nároky:** Konkrétní zaměstnanec může uplatnit příslušné normativně založené oprávnění. Výklad nesmí přehlédnout vztah k zákonu a k další kolektivní smlouvě.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Účinky:** Členství v odborech a působení smlouvy nejsou totožné.
- **Obsah:** Obecná proklamace není vždy vymahatelným konkrétním nárokem.
- **Kolize:** Rozlišit individuální právo a závazek mezi smluvními stranami.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Kolektivní smlouva upravuje v zákonném rozsahu práva zaměstnanců a závazky smluvních stran. Podniková smlouva a smlouva vyššího stupně mají odlišnou působnost; rozšíření závaznosti vyžaduje zákonný postup. Individuální zaměstnanec nemusí být členem odborů, aby se na něj vztahovala příslušná normativní část. Smlouva nesmí překročit kogentní limity a její závaznost není totožná s interním předpisem zaměstnavatele.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Pracovní smlouva stanoví nižší nárok než závazná kolektivní smlouva.
- **Řešení:** Je třeba posoudit kogentní meze a zákonný účinek kolektivní smlouvy. Zaměstnanec se chráněného nároku nemusí platně vzdát prostým podpisem méně výhodného textu.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 25

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Kolektivní smlouva je závazná pro její smluvní strany.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 26

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Kolektivní smlouva může být uzavřena na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Je-li uplynutí doby podle věty první vázáno na splnění podmínky, musí kolektivní smlouva obsahovat nejzazší dobu její účinnosti. Kolektivní smlouvu je možné písemně vypovědět nejdříve po uplynutí 6 měsíců od data její účinnosti. Výpovědní doba činí nejméně 6 měsíců a začíná prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 27

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) K ujednáním podnikové kolektivní smlouvy, která upravují práva z pracovněprávních vztahů zaměstnanců v menším rozsahu než kolektivní smlouvy vyššího stupně, se nepřihlíží.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 28

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Kolektivní smlouvu není možné nahradit jinou smlouvou.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 29

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Smluvní strany kolektivní smlouvy jsou povinny s obsahem kolektivní smlouvy seznámit zaměstnance nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby byla kolektivní smlouva přístupná všem jeho zaměstnancům.

zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.), § 7

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Smluvní strany kolektivní smlouvy vyššího stupně mohou společně navrhnout, aby bylo ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv vyhlášeno sdělení4a Ministerstva práce a sociálních věcí, že kolektivní smlouva vyššího stupně je závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem klasifikace ekonomických činností podle sdělení Českého statistického úřadu uveřejněného ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv4b (dále jen „odvětví“).

zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.), § 8

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Kolektivní vyjednávání je zahájeno předložením písemného návrhu na uzavření kolektivní smlouvy jednou ze smluvních stran druhé smluvní straně.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 23

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) V kolektivní smlouvě je možné upravit práva zaměstnanců v pracovněprávních vztazích, jakož i práva nebo povinnosti smluvních stran této smlouvy. K ujednáním v kolektivní smlouvě, která zaměstnancům ukládají povinnosti nebo zkracují jejich práva stanovená tímto zákonem, se nepřihlíží.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 24

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Odborová organizace uzavírá kolektivní smlouvu za všechny zaměstnance.

Právní opora a časová znění předpisů

zákoník práce (262/2006 Sb.): § 23–29. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.): § 2–8. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

C19 — Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

Systematika a konkrétní výklad

Přechod práv a povinností zachovává kontinuitu pracovních vztahů při zákonem vymezené změně nositele činnosti. Nejde o automatické skončení všech smluv a vznik nových. Posuzuje se skutečná převáděná činnost a zákonné podmínky, nikoli jen označení transakce. Informační a projednací povinnosti chrání zaměstnance před nepředvídatelnými dopady. Zvláštní možnosti zaměstnance při změně a zhoršení pracovních podmínek se oddělují od obecného práva dát výpověď. Převod vlastnictví akcií zaměstnavatele nemusí být změnou samotné osoby zaměstnavatele.

- **Přechod a změna zaměstnavatele:** Přechod nastává při splnění zákonných podmínek, nikoli pouze proto, že kupující chce převzít pracovníky. Materiální povaha převáděné činnosti je významnější než název transakce.
- **Subjekty:** Dosavadní a přejímající zaměstnavatel mají informační a další povinnosti. Zaměstnanec není obchodovatelným předmětem převodu, ale nositelem chráněných práv.
- **Proces:** Informování a projednání musí proběhnout v příslušném režimu. U přeměny či převodu se určí rozhodný okamžik a rozsah přecházejících vztahů.
- **Důsledky:** Kontinuita poměru se odlišuje od uzavření nové smlouvy. Možnosti skončení a ochrany při změně podmínek se ověřují zvlášť.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Kontinuita:** Při přechodu práva a povinnosti nezanikají pouhým převodem.
- **Transakce:** Změna vlastníka společnosti se liší od převodu provozu.
- **Informace:** Opomenutí není automaticky souhlasem zaměstnanců se zhoršením.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Přechod práv a povinností může nastat přímo ze zákona při splnění konkrétních podmínek. Není běžným individuálním převodem pracovní smlouvy se souhlasem každého zaměstnance. Převáděná činnost, kontinuita, informační povinnosti a ochrana zaměstnance se posuzují samostatně. Změna vlastníka podílu v korporaci nemusí znamenat změnu zaměstnavatele. Přechod automaticky nelegalizuje zhoršení podmínek ani neodstraňuje zákonné možnosti skončení.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Kupující provozovny požaduje nové smlouvy s nižšími právy jako podmínku pokračování práce.
- **Řešení:** Je nutné určit, zda nastal zákonný přechod. Pokud ano, dosavadní poměry pokračují a změny vyžadují odpovídající právní základ.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 51a

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Byla-li výpověď ze strany zaměstnance dána z důvodu přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo z důvodu přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů do 15 dnů ode dne, kdy byl zaměstnanec o takovém přechodu informován v rozsahu § 339 nejpozději 30 dnů přede dnem nabytí účinnosti tohoto přechodu, pracovní poměr skončí nejpozději dnem, který předchází dni nabytí účinnosti tohoto přechodu.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 339

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Přede dnem nabytí účinnosti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů k jinému zaměstnavateli jsou dosavadní zaměstnavatel a přejímající zaměstnavatel povinni v dostatečném časovém předstihu, nejpozději 30 dnů před přechodem práv a povinností k jinému zaměstnavateli, informovat odborovou organizaci a radu zaměstnanců o této skutečnosti a projednat s nimi za účelem dosažení shody a) stanovené nebo navrhované datum převodu, b) důvody převodu, c) právní, ekonomické a sociální důsledky převodu pro zaměstnance, d) připravovaná opatření ve vztahu k zaměstnancům.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 340

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Ustanovení § 338 a 339 se vztahují i na případy, kdy o převodu činnosti zaměstnavatele nebo části zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli rozhodl nadřízený orgán (§ 347 odst. 2).

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 341

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Při zániku zaměstnavatele rozdělením přejímají od dosavadního zaměstnavatele práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnavatelé, kteří nastupují místo něj. Ustanovení § 338 odst. 2 část věty za středníkem platí obdobně.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 342

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Smrtí fyzické osoby, která je zaměstnavatelem, základní pracovněprávní vztah zaniká (§ 48 odst. 4); to neplatí při pokračování v živnosti. Nehodlá-li oprávněná osoba v živnosti podle § 13 odst. 1 písm. b), c) a e) živnostenského zákona nebo pokračování v poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách pokračovat, zaniká základní pracovněprávní vztah marným uplynutím lhůty 3 měsíců ode dne smrti zaměstnavatele.

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 338

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) K přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů může dojít jen v případech stanovených tímto nebo jiným zákonem.

Právní opora a časová znění předpisů

zákoník práce (262/2006 Sb.): § 51a, § 338–342. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C20 — Základní zásady a funkce práva sociálního zabezpečení.

Systematika a konkrétní výklad

Sociální zabezpečení reaguje na zákonem vymezené sociální události prostřednictvím pojištění, podpory a pomoci. Solidarita, ochrana důstojnosti, zákonnost a předvídatelnost se spojují s podmínkami účasti, potřebnosti nebo jiných nárokových skutečností. Pojistná dávka není totéž co dávka posuzovaná podle příjmů domácnosti. Ústavní právo na hmotné zabezpečení neodstraňuje zákonnou konkretizaci, ale omezuje svévolné či diskriminační zásahy. Historické dávkové zákony musí být čteny s ohledem na reformy a přechod; dodaná sada nenahrazuje úplnou úpravu nové sociální dávky z roku 2025.

- **Pojištění, podpora a pomoc:** Sociální zabezpečení kombinuje pojistné a nepojistné systémy. Pojistné plnění reaguje na pojištěné riziko, pomoc na zákonem určenou potřebnost; jejich podmínky nelze směšovat.
- **Subjekty a události:** Pojištěnec, žadatel a příjemce mohou mít různé postavení. Stáří, nemoc, rodičovství a nedostatek prostředků otevírají odlišné právní režimy.
- **Proces:** Nárok potřebuje konkrétní právní základ a doložené podmínky. Zásada solidarity sama nezakládá nárok na libovolnou dávku.
- **Změna systému:** Reforma dávek vyžaduje nové a přechodné předpisy. U nedoloženého úplného znění nelze starý systém vydávat za úplný přehled nové úpravy.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Systém:** Odlišit pojistný, podpůrný a potřebnostní princip.
- **Nárok:** Rozhoduje zákonná sociální událost a další podmínky.
- **Reforma:** Starší dávkový režim nelze automaticky považovat za stav roku 2026.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- Současný systém sociálních dávek nelze úplně vyložit jen podle staršího zákona o státní sociální podpoře a zákona o pomoci v hmotné nouzi. Přechodná ustanovení nové úpravy mohou odlišovat stávající a nové příjemce.
- **Tento okruh má doloženou mezeru v nahraných podkladech:** chybí úplné relevantní znění zákona o dávce státní sociální pomoci. Citované historické či souběžně působící předpisy proto nejsou potvrzením úplného budoucího režimu.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Žadatel požaduje každou sociální dávku pouze proto, že do systému dříve odváděl pojistné.
- **Řešení:** Je nutné určit konkrétní dávku a její nárokové podmínky; pojistné není univerzálním titulem všech podpor a pomoci.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.), § 1

Znění: 1. 1. 2027 do 30. 6. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Tento zákon upravuje důchodové pojištění (dále jen "pojištění") pro případ stáří, invalidity a úmrtí živitele [§ 4 odst. 1 písm. c) a d)].

zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.), § 2

Znění: 1. 1. 2027 do 30. 6. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Účast na pojištění je povinná pro fyzické osoby (dále jen „osoby“) uvedené v § 5. Pojištění se mohou dobrovolně účastnit též osoby uvedené v § 6.

zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.), § 4

Znění: 1. 1. 2027 do 30. 6. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Z pojištění se poskytují tyto důchody: a) starobní, b) invalidní, c) vdovský a vdovecký, d) sirotčí.

zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.), § 1

Znění: 1. 7. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Tento zákon upravuje nemocenské pojištění (dále jen „pojištění“) pro případ dočasné pracovní neschopnosti, nařízené karantény, těhotenství a mateřství, péče otce o dítě po jeho narození, ošetřování jiné fyzické osoby nebo péče o ni, poskytování dlouhodobé péče a organizaci a provádění pojištění. Prováděním pojištění se rozumí též posuzování zdravotního stavu pro účely pojištění.

zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.), § 4

Znění: 1. 7. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Druhy dávek Z pojištění se poskytují tyto dávky: a) nemocenské, b) peněžitá pomoc v mateřství, c) dávka otcovské poporodní péče (dále jen „otcovská“), d) ošetřovné, e) dlouhodobé ošetřovné, f) vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

zákon o životním a existenčním minimu (110/2006 Sb.), § 1

Znění: 1. 10. 2026 do 31. 5. 2028. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální hranici peněžních příjmů (dále jen „příjem“) fyzických osob (dále jen „osoba“) k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a existenční minimum jako minimální hranici příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.

zákon o životním a existenčním minimu (110/2006 Sb.), § 2

Znění: 1. 10. 2026 do 31. 5. 2028. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Životní minimum jednotlivce Podle § 1 nařízení vlády č. 436/2022 Sb. činí s účinností od 1. ledna 2023 částka životního minima jednotlivce měsíčně 4 860 Kč. Částka životního minima jednotlivce činí měsíčně 5 500 Kč. Za jednotlivce se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která není společně posuzována s jinými osobami uvedenými v § 4. Životní minimum společně posuzovaných osob

zákon o sociálních službách (108/2006 Sb.), § 2

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství (§ 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 30

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 31

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 41

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Práv uvedených v čl. 26, čl. 27 odst. 4, čl. 28 až 31, čl. 32 odst. 1 a 3, čl. 33 a 35 Listiny je možno se domáhat pouze v mezích zákonů, které tato ustanovení provádějí.

Právní opora a časová znění předpisů

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.): čl. 30–31, čl. 41. Znění: 1. 10. 2021. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.): § 1–2, § 4. Znění: 1. 1. 2027 do 30. 6. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.): § 1, § 4. Znění: 1. 7. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

zákon o životním a existenčním minimu (110/2006 Sb.): § 1–2. Znění: 1. 10. 2026 do 31. 5. 2028. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

zákon o sociálních službách (108/2006 Sb.): § 2. Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C21 — Právní vztahy sociálního zabezpečení.

Systematika a konkrétní výklad

Právní vztahy sociálního zabezpečení zahrnují účast na systému, pojistné, nárok na dávku a proces jejího přiznání a výplaty. Subjekty a kompetence se liší podle agendy; příjemce, pojištěnec, plátce a člen posuzované domácnosti nejsou vždy stejná osoba. Nárok na dávku a nárok na její výplatu mohou mít odlišné podmínky. Povinnost oznámit změnu a vrátit přeplatek je třeba hodnotit podle zákona, včetně případného významu zavinění. Správní rozhodnutí a zdravotní posudek nemají totožnou právní funkci.

- **Právní vztah zabezpečení:** Hmotný vztah se týká nároku a povinnosti poskytovat plnění. Procesní vztah upravuje žádost, dokazování a rozhodnutí. Pojistný vztah může trvat před vznikem konkrétní dávky.
- **Nositelé:** Orgán sociálního zabezpečení a pojištěnec nejsou v běžném smluvním vztahu. Zaměstnavatel může plnit evidenční či platební povinnosti bez postavení konečného poskytovatele dávky.
- **Vznik:** Sociální událost je často pouze jednou podmínkou. Dalšími mohou být doba účasti, příjem, pobyt či podání žádosti.
- **Ochrana:** Nesprávná evidence a zamítnutý nárok mohou vyžadovat různé kroky. Opravný prostředek se volí podle rozhodujícího orgánu a zákonného režimu.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Vznik:** Nárok nevzniká pouhým podáním formuláře, pokud chybějí hmotné podmínky.
- **Výplata:** Může vyžadovat další skutečnosti.
- **Přeplatek:** Není automaticky odpovědností za každou chybu úřadu.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Právní vztah sociálního zabezpečení zahrnuje zákonem určené subjekty, sociální událost a obsah nároku či povinnosti. Nárok na dávku a její výplatu se odlišují od evidence a odvodu pojistného. Rozhodnutí správního orgánu musí řešit všechny podmínky; zdravotní posudek je odborným podkladem, ne univerzálním rozhodnutím. U přeplatku se zjišťuje příslušný zákonný důvod, rozhodný čas a případný význam porušení oznamovací povinnosti.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Příjemci je požadováno vrácení dávky pouze s odkazem na pozdější změnu názoru úřadu.
- **Řešení:** Je nutné určit zákonný titul, rozhodný čas, oznamovací povinnosti a podmínky odpovědnosti za přeplatek; procesní náprava musí být zákonná.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.), § 54

Znění: 1. 1. 2027 do 30. 6. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Nárok na důchod vzniká dnem splnění podmínek stanovených tímto zákonem.

zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.), § 6

Znění: 1. 7. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Zaměstnanci jsou účastni pojištění, jestliže a) vykonávají zaměstnání 1. na území České republiky; za výkon zaměstnání na území České republiky se považuje i přechodný výkon práce mimo území České republiky, je-li místo výkonu práce trvale v České republice, nebo 2. v cizině pro zaměstnavatele se sídlem na území České republiky, pokud místo výkonu práce je trvale v cizině a nejsou povinně účastni důchodového pojištění podle předpisů státu, ve kterém trvale vykonávají zaměstnání, a mají trvalý pobyt na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie, a b) sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání za kalendářní měsíc činí aspoň částku rozhodnou pro účast na pojištění (dále jen „rozhodný příjem“).

zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.), § 16

Znění: 1. 7. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Pojištěnec nemá nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, otcovské a ošetřovného za dobu, po kterou a) vykonává v pojištěné činnosti, ze které tyto dávky náleží, práci nebo osobně vykonává samostatnou výdělečnou činnost, b) mu náleží podle zvláštních právních předpisů 17 ze zaměstnání, z něhož tyto dávky náleží, nadále započitatelný příjem s výjimkou služebního příspěvku na bydlení poskytovaného podle zákona o vojácích z povolání17a , c) je ve vazbě, jde-li o dávky, na které vznikl nárok před vzetím do vazby, d) vykonává trest odnětí svobody nebo zabezpečovací detenci, jde-li o dávky, na které vznikl nárok před nástupem výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence; to však neplatí v případě peněžité pomoci v mateřství, pokud žena ve výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence pečuje o dítě18 .

zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.), § 124

Znění: 1. 7. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Pojištěnec nebo jiný příjemce dávky, který nesplnil některou jemu uloženou povinnost nebo přijal dávku nebo její část, ačkoliv musel z okolností předpokládat, že byla vyplacena neprávem nebo ve vyšší částce, než náležela, anebo jinak zavinil, že dávka byla vyplacena neprávem nebo ve vyšší částce, než náležela, je povinen uhradit plátci dávky přeplatek na dávce. Jestliže jiná fyzická osoba nebo právnická osoba zavinila, že dávka byla vyplacena neprávem nebo ve vyšší částce, než náležela, je povinna uhradit plátci dávky přeplatek na dávce.

zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (582/1991 Sb.), § 3

Znění: 1. 1. 2027 do 30. 6. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Sociální zabezpečení provádí orgány sociálního zabezpečení .

zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (582/1991 Sb.), § 5

Znění: 1. 1. 2027 do 30. 6. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Česká správa sociálního zabezpečení Česká správa sociálního zabezpečení a) rozhoduje 1. o dávkách důchodového pojištění, pokud není v tomto zákoně stanoveno, že o nich rozhoduje jiný orgán sociálního zabezpečení, a zařizuje výplaty těchto dávek, 2. o povinnosti občana vrátit dávku důchodového pojištění poskytnutou neprávem nebo v nesprávné výši, pokud je o této dávce oprávněna rozhodovat, 3. o povinnosti zaměstnavatele nahradit neprávem vyplacené částky na dávce důchodového pojištění, pokud je o této dávce oprávněna rozhodovat, 4. o odvoláních proti rozhodnutí územní správy sociálního zabezpečení, 5. o odstranění tvrdostí, které by se vyskytly při provádění sociálního zabezpečení, pokud jí bylo v jednotlivých případech svěřeno, 6. o převodech důchodových práv podle § 105a zákona o důchodovém pojištění a zařizuje tyto převody, b) jedná před soudem v řízení o přezkoumání rozhodnutí ve věcech sociálního zabezpečení, c) plní úkoly při výplatě dávek sociálního zabezpečení do ciziny, d) řídí a kontroluje činnost Institutu posuzování zdravotního stavu a územních správ sociálního zabezpečení, e) zajišťuje plnění úkolů vyplývajících z práva Evropské unie a plnění úkolů vyplývajících z mezinárodních smluv v oblasti důchodového pojištění a v oblasti pojistného na sociální zabezpečení, f) zajišťuje vydávání tiskopisů předepsaných podle tohoto zákona a podle zákona o důchodovém pojištění, g) vede registr pojištěnců důchodového pojištění (dále jen „registr pojištěnců“), h) vyrozumívá Institut posuzování zdravotního stavu [§ 6b odst. 2 písm. c)] o tom, že občan, který je dočasně práce neschopným, byl uznán invalidním na základě soudního řízení o žalobě, i) zajišťuje správu údajů Integrovaného informačního systému České správy sociálního zabezpečení; správou údajů se rozumí jejich sběr a zpracování, j) zajišťuje správu a provoz technických a programových prostředků k přístupu k Integrovanému informačnímu systému Ministerstva práce a sociálních věcí. Územní správy sociálního zabezpečení

zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (582/1991 Sb.), § 88

Znění: 1. 1. 2027 do 30. 6. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Proti rozhodnutí orgánů sociálního zabezpečení uvedených v § 3 odst. 3 písm. b), e) a f) ve věcech důchodového pojištění lze jako řádný opravný prostředek podat písemné námitky do 30 dnů ode dne jeho oznámení účastníku řízení.

zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.), § 4

Znění: 1. 1. 2027 do 30. 6. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Z pojištění se poskytují tyto důchody: a) starobní, b) invalidní, c) vdovský a vdovecký, d) sirotčí.

Právní opora a časová znění předpisů

zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.): § 4–5, § 54–55. Znění: 1. 1. 2027 do 30. 6. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.): § 6, § 16, § 124. Znění: 1. 7. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (582/1991 Sb.): § 3, § 5, § 88, § 118a. Znění: 1. 1. 2027 do 30. 6. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C22 — Dočasná pracovní neschopnost a invalidita.

Systematika a konkrétní výklad

Dočasná pracovní neschopnost a invalidita jsou odlišné právní a zdravotní kategorie. První se vztahuje k dočasné nemožnosti vykonávat práci a k nemocenskému režimu; druhá k dlouhodobému poklesu pracovní schopnosti v zákonných stupních a k důchodovému pojištění. Zdravotní stav je nutný, ale nemusí postačovat pro dávku bez splnění pojistné doby či dalších podmínek. Posudkové hodnocení má být konkrétní a přezkoumatelné; diagnóza sama automaticky neurčuje stupeň invalidity. Pracovní neschopnost nelze mechanicky převést na neomezené trvání invalidního důchodu.

- **Dva různé zdravotní instituty:** Dočasná pracovní neschopnost reaguje na dočasnou nemožnost práce, invalidita na zákonem určený dlouhodobý pokles pracovní schopnosti. Diagnóza sama obě kategorie nesjednocuje.
- **Subjekty:** Ošetřující lékař, posudkový orgán a orgán rozhodující o dávce mají různé úkoly. Lékařské zjištění není vždy samo konečným správním rozhodnutím.
- **Podmínky dávky:** Zdravotní stav a pojistné podmínky se zkoumají odděleně. Uznání invalidity nemusí automaticky založit nárok na invalidní důchod.
- **Přezkum:** Posudek musí odpovídat relevantním námitkám a podkladům. Právní posouzení nároku a kontrola přesvědčivosti odborného závěru zůstávají úkolem příslušných orgánů.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Rozdíl:** Dočasnost a dlouhodobost mají různý účel.
- **Pojistné podmínky:** Zdravotní předpoklad nenahrazuje potřebnou dobu.
- **Proces:** Posudek je podkladem, nikoli vždy samostatně napadnutelným dávkovým rozhodnutím.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Nemocenské pojištění je třeba oddělit od náhrady mzdy poskytované v počátečním období pracovní neschopnosti zaměstnavatelem. Rozdílné dávky kryjí odlišné sociální události a mají vlastní osobní a časové podmínky. Pojištění se neodvozuje jen od názvu pracovní smlouvy. Ochranná lhůta, rozhodné období a souběh více činností mohou podstatně změnit výsledek.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Osoba má závažnou diagnózu a považuje to za automatické přiznání invalidního důchodu.
- **Řešení:** Je třeba vyhodnotit zákonný pokles pracovní schopnosti, dobu pojištění a další podmínky. Rozhodnutí musí vycházet z úplného a přesvědčivého posudku.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.), § 26

Znění: 1. 7. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Podpůrčí doba u nemocenského začíná 15. kalendářním dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo 15. kalendářním dnem nařízené karantény a končí dnem, jímž končí dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa, pokud nárok na nemocenské trvá až do tohoto dne; podpůrčí doba však trvá nejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízení karantény, pokud se dále nestanoví jinak.

zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.), § 55

Znění: 1. 7. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Dočasnou pracovní neschopností se rozumí stav, který pro poruchu zdraví nebo jiné v tomto zákoně uvedené důvody neumožňuje pojištěnci a) vykonávat dosavadní pojištěnou činnost a trvá-li porucha zdraví déle než 180 kalendářních dní, i jinou než dosavadní pojištěnou činnost, b) plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání podle zvláštního právního předpisu 36 (dále jen „povinnost uchazeče o zaměstnání“), vznikla-li dočasná pracovní neschopnost v ochranné lhůtě nebo trvá-li dočasná pracovní neschopnost po skončení dosavadní pojištěné činnosti, a to i když pojištěnec není uchazečem o zaměstnání.

zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.), § 57

Znění: 1. 7. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ošetřující lékař rozhodne o vzniku dočasné pracovní neschopnosti a) pojištěnce, jestliže vyšetřením zjistí, že mu jeho zdravotní stav pro nemoc nebo úraz (dále jen „nemoc“) nedovoluje vykonávat dosavadní pojištěnou činnost, popřípadě, jde-li o vznik dočasné pracovní neschopnosti v ochranné lhůtě, plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání , a to i když pojištěnec není uchazečem o zaměstnání, b) pojištěnce, který byl přijat k poskytnutí lůžkové péče nebo kterému byla na základě veřejného zdravotního pojištění poskytnuta komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče39, c) pojištěnce, který byl přijat do zdravotnického zařízení jako průvodce nezletilého dítěte přijatého k poskytnutí lůžkové péče40, s výjimkou pojištěnce, který má nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství, d) pojištěnce, který nemůže pro poškození nebo ztrátu ortopedické nebo kompenzační pomůcky vykonávat dosavadní pojištěnou činnost, popřípadě, jde-li o vznik dočasné pracovní neschopnosti v ochranné lhůtě, plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání, a to i když pojištěnec není uchazečem o zaměstnání, e) pojištěnce v době nároku na výplatu peněžité pomoci v mateřství, jestliže mu závažné dlouhodobé onemocnění znemožňuje pečovat o dítě; dlouhodobým onemocněním se pro účely tohoto zákona rozumí takové onemocnění, které podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden měsíc, f) pojištěnky, která doložila potvrzením orgánu nemocenského pojištění, že nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství z dosavadní pojištěné činnosti, a to od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, g) pojištěnce, který byl uznán invalidním v prvním nebo druhém stupni, pokud u tohoto pojištěnce v den, který bezprostředně následuje po dni, jímž byla ukončena dočasná pracovní neschopnost podle § 59 odst. 2, nastala nebo trvá jiná porucha zdraví, než která byla důvodem uznání dočasné pracovní neschopnosti, anebo nastaly nebo trvají jiné důvody, které by odůvodňovaly uznání dočasné pracovní neschopnosti, a tato porucha nebo tyto důvody neumožňují pojištěnci vykonávat pojištěnou činnost.

zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.), § 38

Znění: 1. 1. 2027 do 30. 6. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Pojištěnec má nárok na invalidní důchod, jestliže nedosáhl věku 65 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší než 65 let, a stal se a) invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, pokud nesplnil ke dni vzniku invalidity podmínky nároku na starobní důchod podle § 29, popřípadě, byl-li přiznán starobní důchod podle § 31, pokud nedosáhl důchodového věku, nebo b) invalidním následkem pracovního úrazu.

zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.), § 39

Znění: 1. 1. 2027 do 30. 6. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %.

zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.), § 40

Znění: 1. 1. 2027 do 30. 6. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod činí u pojištěnce ve věku a) do 20 let méně než jeden rok, b) od 20 let do 22 let jeden rok, c) od 22 let do 24 let dva roky, d) od 24 let do 26 let tři roky, e) od 26 let do 28 let čtyři roky a f) nad 28 let pět roků.

zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.), § 23

Znění: 1. 7. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Nárok na nemocenské má pojištěnec, který byl uznán dočasně práce neschopným nebo kterému byla nařízena karanténa podle zvláštního právního předpisu 21, trvá-li dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa déle než 14 kalendářních dní .

zákoník práce (262/2006 Sb.), § 192

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným nebo kterému byla nařízena karanténa, přísluší v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náhrada mzdy nebo platu ve dnech podle věty druhé a ve výši podle odstavce 2, pokud ke dni vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnanec splňuje podmínky nároku na nemocenské podle předpisů o nemocenském pojištění. V mezích období uvedeného ve větě první přísluší tato náhrada mzdy nebo platu za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny, a za svátky, za které jinak přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo se mu plat nebo mzda nekrátí, pokud v těchto jednotlivých dnech splňuje podmínky nároku na výplatu nemocenského podle předpisů o nemocenském pojištění, a pokud pracovní poměr trvá, ne však déle než do dne vyčerpání podpůrčí doby určené pro výplatu nemocenského61. Vznikla-li dočasná pracovní neschopnost ode dne, v němž má zaměstnanec směnu již odpracovanou, počíná období 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti pro účely poskytování náhrady mzdy nebo platu následujícím kalendářním dnem. Jestliže v období prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náleží nemocenské62, peněžitá pomoc v mateřství63, dávka otcovské poporodní péče113 nebo dlouhodobé ošetřovné, náhrada mzdy nebo platu nepřísluší. Vznikne-li zaměstnanci v době dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény právo na náhradu mzdy nebo platu podle věty první až třetí, nepřísluší mu současně náhrada mzdy nebo platu z důvodu jiné překážky v práci.

Právní opora a časová znění předpisů

zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.): § 23, § 26, § 55, § 57. Znění: 1. 7. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.): § 38–40. Znění: 1. 1. 2027 do 30. 6. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

zákoník práce (262/2006 Sb.): § 192. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C23 — Starobní věk a starobní důchod.

Systematika a konkrétní výklad

Starobní důchod se váže k zákonem určenému věku, potřebné době pojištění a dalším předpokladům. Důchodový věk, vznik nároku, podání žádosti a výplata nejsou jeden okamžik. Předčasný důchod má zvláštní podmínky a dopady na výši; jeho výhodnost nelze hodnotit jen podle data první výplaty. Základní a procentní výměra, výpočtový základ a valorizace jsou rozdílné prvky konstrukce. Ústavní přezkum změny valorizace se týká rovněž důvěry v právo a veřejného zájmu, nikoli práva na neměnnost všech budoucích parametrů.

- **Věk a nárok:** Dosažení důchodového věku není jedinou podmínkou starobního důchodu. Doba pojištění a případné zvláštní podmínky se hodnotí samostatně.

- **Výše:** Základní a procentní složka reagují na různá pravidla. Individuální výpočet nelze nahradit průměrnou částkou uváděnou v médiích.
- **Proces:** Žádost, evidence dob a rozhodnutí tvoří samostatné kroky. Chybějící evidenci lze řešit doložením relevantních skutečností podle zákonného režimu.
- **Ústavní souvislost:** Valorizace a její změna se posuzují s ohledem na ochranu očekávání i veřejné finance. Nález o konkrétní změně nepotvrzuje ústavnost každé budoucí reformy.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Podmínky:** Věk sám nepostačuje.
- **Předčasnost:** Má vlastní náklad v zákonném výpočtu.
- **Valorizace:** Odlišit již vzniklý nárok a budoucí očekávání, ověřit rozhodné znění.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Důchodové pojištění spojuje pojistné doby, osobní podmínky a výpočtové veličiny. Nárok na důchod, nárok na jeho výplatu a změna výše se neztotožňují. Při legislativní změně je rozhodné přechodné ustanovení; ústavní ochrana očekávání neznamená neproměnnost všech parametrů systému. Konkrétní výpočet vyžaduje ověřené doby, příjmy a tehdy účinné hodnoty.

Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• Pl.ÚS 30/23 — Mimořádná valorizace důchodů v roce 2023. Podrobný rozbor a citace: A17.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Žadatel splnil věk, ale nikoli potřebnou dobu pojištění, a namítá automatický ústavní nárok.
- **Řešení:** Je nutné použít konkrétní zákonnou variantu nároku a zjistit započitatelné doby. Ústavní právo se realizuje prostřednictvím zákonného systému s ústavními mezemi.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.), § 28

Znění: 1. 1. 2027 do 30. 6. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> Pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže získal potřebnou dobu pojištění a dosáhl stanoveného věku, popřípadě splňuje další podmínky stanovené v tomto zákoně.

zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.), § 29

Znění: 1. 1. 2027 do 30. 6. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> (1) Pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže získal dobu pojištění nejméně a) 25 let a dosáhl aspoň věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod (dále jen „důchodový věk“) před rokem 2010, b) 26 let a dosáhl důchodového věku v roce 2010, c) 27 let a dosáhl důchodového věku v roce 2011, d) 28 let a dosáhl důchodového věku v roce 2012, e) 29 let a dosáhl důchodového věku v roce 2013, f) 30 let a dosáhl důchodového věku v roce 2014, g) 31 let a dosáhl důchodového věku v roce 2015, h) 32 let a dosáhl důchodového věku v roce 2016, i) 33 let a dosáhl důchodového věku v roce 2017, j) 34 let a dosáhl důchodového věku v roce 2018, k) 35 let a dosáhl důchodového věku po roce 2018.

zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.), § 31

Znění: 1. 1. 2027 do 30. 6. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Pojištěnec má nárok na starobní důchod před dosažením důchodového věku, jestliže získal dobu pojištění 40 let a do dosažení důchodového věku mu ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává, chybí nejvýše 3 roky. Do doby pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní důchod podle předchozí věty se náhradní doby pojištění započítávají v rozsahu podle § 29 odst. 5.

zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.), § 32

Znění: 1. 1. 2027 do 30. 6. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Důchodový věk činí a) u mužů 60 let, b) u žen 1. 53 let, pokud vychovaly alespoň pět dětí, 2. 54 let, pokud vychovaly tři nebo čtyři děti, 3. 55 let, pokud vychovaly dvě děti, 4. 56 let, pokud vychovaly jedno dítě, nebo 5. 57 let, jde-li o pojištěnce narozené před rokem 1936.

zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.), § 33

Znění: 1. 1. 2027 do 30. 6. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Výše základní výměry starobního důchodu činí 10 % průměrné mzdy měsíčně.

zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.), § 34

Znění: 1. 1. 2027 do 30. 6. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 29 odst. 1 až 3, činí za každý celý rok doby pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod, a) spadá-li rok přiznání důchodu do období před rokem 2026, 1,5 % výpočtového základu měsíčně, b) je-li rokem přiznání důchodu rok 2026, 1,495 % výpočtového základu měsíčně, c) je-li rokem přiznání důchodu rok 2027, 1,490 % výpočtového základu měsíčně, d) je-li rokem přiznání důchodu rok 2028, 1,485 % výpočtového základu měsíčně, e) je-li rokem přiznání důchodu rok 2029, 1,480 % výpočtového základu měsíčně, f) je-li rokem přiznání důchodu rok 2030, 1,475 % výpočtového základu měsíčně, g) je-li rokem přiznání důchodu rok 2031, 1,470 % výpočtového základu měsíčně, h) je-li rokem přiznání důchodu rok 2032, 1,465 % výpočtového základu měsíčně, i) je-li rokem přiznání důchodu rok 2033, 1,460 % výpočtového základu měsíčně, j) je-li rokem přiznání důchodu rok 2034, 1,455 % výpočtového základu měsíčně, k) spadá-li rok přiznání důchodu do období po roce 2034, 1,450 % výpočtového základu měsíčně.

zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.), § 35

Znění: 1. 1. 2027 do 30. 6. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 29 odst. 4, se stanoví podle § 41 odst. 2.

zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.), § 36

Znění: 1. 1. 2027 do 30. 6. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 31 pojištěnci, který získal aspoň 45 let doby pojištění, se stanoví podle § 34 odst. 1 s tím, že tato výše se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává starobní důchod, do dosažení důchodového věku o 0,75 % výpočtového základu; výše procentní výměry po tomto snížení však nesmí být nižší, než je částka stanovená podle § 33 odst. 2 věty třetí. Do doby pojištění se pro tyto účely započítávají pouze doby pojištění uvedené v § 11, § 13 s výjimkou doby studia před dosažením věku 18 let, § 102 odst. 2, § 102a odst. 3, § 102b a § 103 a náhradní doby pojištění za dobu účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 2 písm. c), d), h) a j), § 102 odst. 5 a 6 a § 102a odst. 1 a obdobné doby podle předpisů platných před 1. lednem 1996.

zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.), § 67

Znění: 1. 1. 2027 do 30. 6. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Vyplácené důchody se zvyšují v závislosti na růstu indexu spotřebitelských cen (dále jen „růst cen“) a na růstu mezd. Vyplácenými důchody se rozumí důchody přiznané ode dne, který spadá do období před kalendářním měsícem, do něhož spadá den, od něhož se důchody zvyšují.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 30

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 41

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Práv uvedených v čl. 26, čl. 27 odst. 4, čl. 28 až 31, čl. 32 odst. 1 a 3, čl. 33 a 35 Listiny je možno se domáhat pouze v mezích zákonů, které tato ustanovení provádějí.

Právní opora a časová znění předpisů

zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.): § 28–37, § 67. Znění: 1. 1. 2027 do 30. 6. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.): čl. 30, čl. 41. Znění: 1. 10. 2021. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

C24 — Organizace a správa sociálního zabezpečení v ČR.

Systematika a konkrétní výklad

Organizace sociálního zabezpečení je rozdělena podle důchodové, nemocenské, zaměstnanostní a dalších sociálních agend. ČSSZ a územní správy plní úkoly v pojistném systému, Úřad práce jiné zákonné agendy; MPSV má ústřední kompetence. Konkrétní námitka, odvolání nebo soudní prostředek se řídí použitelným procesem. Námitky proti důchodovému rozhodnutí se nesmějí zaměnit s obecným odvoláním podle správního řádu. Posudkový orgán zjišťuje odborné podklady, zatímco příslušný orgán rozhoduje o dávce a musí svůj výsledek vysvětlit.

- **Rozdělení správy:** Sociální zabezpečení nespravuje jediný univerzální orgán. Pojistné systémy a nepojistné dávky mají odlišné institucionální uspořádání.
- **Kompetence:** Rozhodování o nároku, výplata, evidence a výběr pojistného nemusejí být svěřeny stejné instituci. Příslušnost se hledá ve zvláštním zákoně.
- **Proces:** Námitky, odvolání a správní žaloba se použijí podle konkrétního rozhodnutí. Obecný dopis jinému úřadu nenahrazuje vždy včasný opravný prostředek.
- **Praktická ochrana:** Žadatel by měl rozlišit chybné údaje, nesprávný zdravotní posudek a právní hodnocení. Každá vada vyžaduje odpovídající argument a podklad.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Kompetence:** Rozlišit agendu a rozhodující orgán.
- **Obrana:** Poučení a zvláštní zákon určují prostředek a lhůtu.
- **Posudek:** Nenahrazuje odůvodněné rozhodnutí o všech nárokových podmínkách.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Pojistné povinnosti propojují pracovněprávní a veřejnoprávní vztahy, ale jejich vznik, splatnost a kontrola mají vlastní pravidla. Je nutné určit osobu plátce, vyměřovací základ a účast na příslušném pojištění. Daňové a pojistné zacházení se nemusí shodovat. Zaměstnanec se nestává automaticky odpovědným za každé pochybení zaměstnavatele při odvodu.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Pojištěnec adresuje běžné odvolání ve věci důchodu orgánu jiné sociální agendy.
- **Řešení:** Je nutné určit příslušný orgán, zákonný námitkový režim a včasnost podání, případně povinnost postoupení. Organizační chyba nesmí být řešena bez posouzení obsahu podání.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (582/1991 Sb.), § 4

Znění: 1. 1. 2027 do 30. 6. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen "ministerstvo") a) řídí a kontroluje výkon státní správy v sociálním zabezpečení, b) řídí Českou správu sociálního zabezpečení, c) zajišťuje úkoly vyplývající z mezinárodních smluv v sociálním zabezpečení, d) zajišťuje úkoly související s dalším rozvojem sociálního zabezpečení.

zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (582/1991 Sb.), § 6

Znění: 1. 1. 2027 do 30. 6. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Názvy, sídla a správní obvody územních správ sociálního zabezpečení, v kterých plní územní správy sociálního zabezpečení úkoly podle tohoto zákona a podle jiných právních předpisů, jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu.

zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (582/1991 Sb.), § 81

Znění: 1. 1. 2027 do 30. 6. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Řízení o přiznání dávky důchodového pojištění se zahajuje na základě písemné žádosti sepsané v listinné podobě nebo podané v elektronické podobě. Za den uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění se považuje den, kdy se oprávněný poprvé obrátil na příslušný orgán se žádostí o sepsání písemné žádosti v listinné podobě o přiznání dávky, nebo den, v němž oprávněný v elektronické aplikaci podle § 82a odst. 1 učinil první úkon směřující k podání žádosti o přiznání dávky v elektronické podobě, pokud ode dne, v němž se oprávněný poprvé obrátil na příslušný orgán s žádostí o sepsání této žádosti nebo v němž oprávněný učinil tento první úkon, do dne sepsání žádosti nebo odeslání žádosti neuplynulo více než 90 dnů a pokud způsob uplatnění nároku na dávku je shodný se způsobem uplatnění žádosti o přiznání dávky.

zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.), § 82

Znění: 1. 7. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Pojištění provádějí a) územní správy sociálního zabezpečení a Česká správa sociálního zabezpečení, jde-li o pojištěnce uvedené v § 5 písm. a) bodech 1, 3 až 13 a 15 až 22, s výjimkou pojištěnců vykonávajících pojištěnou činnost ve vazbě, (dále jen „zaměstnané osoby“) a o pojištěnce uvedené v § 5 písm. b), b) Ministerstvo obrany, jde-li o vojáky z povolání nebo vojáky v záloze ve výkonu vojenské činné služby, c) Ministerstvo vnitra, jde-li o příslušníky Policie České republiky a příslušníky Hasičského záchranného sboru České republiky, d) Vězeňská služba České republiky, jde-li o příslušníky Vězeňské služby České republiky a jde-li o odsouzené ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce, osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce a pojištěnce vykonávající pojištěnou činnost ve vazbě (dále jen „odsouzené osoby“), e) Generální ředitelství cel, jde-li o příslušníky Celní správy České republiky, f) Generální inspekce bezpečnostních sborů, jde-li o příslušníky Generální inspekce bezpečnostních sborů, g) Bezpečnostní informační služba, jde-li o příslušníky Bezpečnostní informační služby, h) Úřad pro zahraniční styky a informace, jde-li o příslušníky Úřadu pro zahraniční styky a informace.

zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (582/1991 Sb.), § 3

Znění: 1. 1. 2027 do 30. 6. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Sociální zabezpečení provádí orgány sociálního zabezpečení .

zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (582/1991 Sb.), § 5

Znění: 1. 1. 2027 do 30. 6. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Česká správa sociálního zabezpečení Česká správa sociálního zabezpečení a) rozhoduje 1. o dávkách důchodového pojištění, pokud není v tomto zákoně stanoveno, že o nich rozhoduje jiný orgán sociálního zabezpečení, a zařizuje výplaty těchto dávek, 2. o povinnosti občana vrátit dávku důchodového pojištění poskytnutou neprávem nebo v nesprávné výši, pokud je o této dávce oprávněna rozhodovat, 3. o povinnosti zaměstnavatele nahradit neprávem vyplacené částky na dávce důchodového pojištění, pokud je o této dávce oprávněna rozhodovat, 4. o odvoláních proti rozhodnutí územní správy sociálního zabezpečení, 5. o odstranění tvrdostí, které by se vyskytly při provádění sociálního zabezpečení, pokud jí bylo v jednotlivých případech svěřeno, 6. o převodech důchodových práv podle § 105a zákona o důchodovém pojištění a zařizuje tyto převody, b) jedná před soudem v řízení o přezkoumání rozhodnutí ve věcech sociálního zabezpečení, c) plní úkoly při výplatě dávek sociálního zabezpečení do ciziny, d) řídí a kontroluje činnost Institutu posuzování zdravotního stavu a územních správ sociálního zabezpečení, e) zajišťuje plnění úkolů vyplývajících z práva Evropské unie a plnění úkolů vyplývajících z mezinárodních smluv v oblasti důchodového pojištění a v oblasti pojistného na sociální zabezpečení, f) zajišťuje vydávání tiskopisů předepsaných podle tohoto zákona a podle zákona o důchodovém pojištění, g) vede registr pojištěnců důchodového pojištění (dále jen „registr pojištěnců“), h) vyrozumívá Institut posuzování zdravotního stavu [§ 6b odst. 2 písm. c)] o tom, že občan, který je dočasně práce neschopným, byl uznán invalidním na základě soudního řízení o žalobě, i) zajišťuje správu údajů Integrovaného informačního systému České správy sociálního zabezpečení; správou údajů se rozumí jejich sběr a zpracování, j) zajišťuje správu a provoz technických a programových prostředků k přístupu k Integrovanému informačnímu systému Ministerstva práce a sociálních věcí. Územní správy sociálního zabezpečení

zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (582/1991 Sb.), § 88

Znění: 1. 1. 2027 do 30. 6. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Proti rozhodnutí orgánů sociálního zabezpečení uvedených v § 3 odst. 3 písm. b), e) a f) ve věcech důchodového pojištění lze jako řádný opravný prostředek podat písemné námitky do 30 dnů ode dne jeho oznámení účastníku řízení.

soudní řád správní (150/2002 Sb.), § 68

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Nepřípustnost žaloby Žaloba je nepřípustná také tehdy, a) nevyčerpal-li žalobce řádné opravné prostředky v řízení před správním orgánem, připouští-li je zvláštní zákon, ledaže rozhodnutí správního orgánu bylo na újmu jeho práv změněno k opravnému prostředku jiného, b) jde-li o rozhodnutí správního orgánu v soukromoprávní věci, vydané v mezích zákonné pravomoci správního orgánu,18 c) je-li jediným jejím důvodem tvrzená nicotnost napadeného rozhodnutí, nedomáhal-li se žalobce vyslovení této nicotnosti v řízení před správním orgánem, d) směřuje-li jen proti důvodům rozhodnutí, e) domáhá-li se přezkoumání rozhodnutí, které je z přezkoumání podle tohoto nebo zvláštního zákona vyloučeno.

Právní opora a časová znění předpisů

zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (582/1991 Sb.): § 3–6, § 81, § 88. Znění: 1. 1. 2027 do 30. 6. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.): § 81–82. Znění: 1. 7. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb.): § 6, § 8. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

soudní řád správní (150/2002 Sb.): § 65, § 68. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

C25 — Soukromé právo – předmět úpravy a základní zásady, užití předpisů občanského práva, ochrana soukromých práv

Systematika a konkrétní výklad

Soukromé právo upravuje vzájemná práva a povinnosti osob v zásadně rovném postavení. Autonomie vůle, poctivost, dobrá víra a zákaz zneužití práva působí jako interpretační i korektivní zásady, nikoli jako náhrada konkrétní skutkové a právní analýzy. Kogentní úprava omezuje smluvní odchylky tam, kde to vyžaduje zákon či chráněná hodnota. Občanský zákoník se vykládá v souladu s ústavním pořádkem a ochranou slabší strany. Soudní ochrana může mít podobu splnění povinnosti, určení, zdržení zásahu či náhrady újmy podle povahy porušeného práva.

- **Osoby a práva:** Subjekty mohou být lidé i právnické osoby. Absolutní právo působí zásadně vůči všem, relativní právo směřuje proti určitému dlužníkovi.
- **Realizace:** Právo vzniká smlouvou, zákonem či jinou skutečností. Soudní žaloba obvykle nárok nezakládá, ale poskytuje jeho ochranu.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Soukromoprávní autonomie působí vedle poctivosti, dobrých mravů a zákazu zneužití práva. Výklad musí vycházet z konkrétní normy a jejího smyslu, nikoli pouze z obecného principu vybraného pro požadovaný výsledek. Kogentní a dispozitivní úprava se určují podle obsahu a zákonných kritérií. Změna kodifikace vyžaduje samostatnou časovou analýzu vztahu a právních skutečností.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Kogentnost, dispozitivnost a ochrana slabší strany

- **Dispozitivní pravidlo:** Použije se, pokud si strany platně nesjednaly něco jiného. Rozdíl mezi zákonným a smluvním řešením proto není sám důvodem neplatnosti. Je třeba zjistit, zda zákon danou odchylku dovoluje.

- **Kogentní pravidlo:** Chrání hodnotu, kterou nelze smluvně odstranit v zakázaném směru. Zákaz může být výslovný nebo vyplývat z povahy pravidla a zákonných limitů autonomie. Neplatí zjednodušení, že každý zákaz poznáme jen podle slova nesmí.
- **Slabší strana:** Nerovnost odbornosti, informací nebo vyjednávací síly může odůvodnit zvláštní ochranu. Právní důsledek se však určuje podle konkrétního ustanovení, například u spotřebitele nebo adhezní smlouvy; neexistuje univerzální nárok změnit každou nevýhodnou dohodu.
- **Výklad:** Zásady poctivosti a zákazu zneužití se používají v konkrétním normativním rámci. Nevytvářejí prostor obejít zjevnou zákonnou úpravu pouze obecným odkazem na spravedlnost.

Teoretický podklad: 3A.pdf, PDF str. 2. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 1, § 2, § 3, § 6, § 8.

Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• II.ÚS 1292/21 — Zranitelný spotřebitel a dobré mravy při restituci. Podrobný rozbor a citace: C38.

• III.ÚS 1336/18 — Oddělitelnost rozhodčí doložky a smluvní autonomie. Podrobný rozbor a citace: C51.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Silnější strana prosazuje doslovný výklad nejasné smlouvy v rozporu se společně projevenou vůlí.
- **Řešení:** Je třeba vyložit jednání podle zákonných metod a skutečných okolností. Text se neizoluje od smyslu, ale ani neurčité tvrzení spravedlnosti nenahradí důkaz smluvní vůle.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 3

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> (1) Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho přirozené právo brát se o vlastní štěstí a štěstí jeho rodiny nebo lidí jemu blízkých takovým způsobem, jenž nepůsobí bezdůvodně újmu druhým.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 6

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> (1) Každý má povinnost jednat v právním styku poctivě.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 4

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> (1) Má se za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 5

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> (1) Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 7

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> Má se za to, že ten, kdo jednal určitým způsobem, jednal poctivě a v dobré víře.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 10

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Nelze-li právní případ rozhodnout na základě výslovného ustanovení, posoudí se podle ustanovení, které se týká právního případu co do obsahu a účelu posuzovanému právnímu případu nejbližšího.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 11

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Obecná ustanovení o vzniku, změně a zániku práv a povinností ze závazků v části čtvrté tohoto zákona se použijí přiměřeně i na vznik, změnu a zánik jiných soukromých práv a povinností.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 12

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Každý, kdo se cítí ve svém právu zkrácen, může se domáhat ochrany u orgánu vykonávajícího veřejnou moc (dále jen „orgán veřejné moci“). Není-li v zákoně stanoveno něco jiného, je tímto orgánem veřejné moci soud.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 13

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Každý, kdo se domáhá právní ochrany, může důvodně očekávat, že jeho právní případ bude rozhodnut obdobně jako jiný právní případ, který již byl rozhodnut a který se s jeho právním případem shoduje v podstatných znacích; byl-li právní případ rozhodnut jinak, má každý, kdo se domáhá právní ochrany, právo na přesvědčivé vysvětlení důvodu této odchylky.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 14

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Každý si může přiměřeným způsobem pomoci k svému právu sám, je-li jeho právo ohroženo a je-li zřejmé, že by zásah veřejné moci přišel pozdě.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 555

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Právní jednání se posuzuje podle svého obsahu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 556

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Co je vyjádřeno slovy nebo jinak, vyloží se podle úmyslu jednajícího, byl-li takový úmysl druhé straně znám, anebo musela-li o něm vědět. Nelze-li zjistit úmysl jednajícího, přisuzuje se projevu vůle význam, jaký by mu zpravidla přikládala osoba v postavení toho, jemuž je projev vůle určen.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 557

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Připouští-li použitý výraz různý výklad, vyloží se v pochybnostech k tíži toho, kdo výrazu použil jako první.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 558

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) V právním styku s podnikatelem se výrazu připouštějícímu různý výklad přisoudí význam, jaký má v takovém styku pravidelně. Není-li však druhá strana podnikatelem, musí ten, kdo se toho dovolává, prokázat, že druhé straně musel být takový význam znám.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Ustanovení právního řádu upravující vzájemná práva a povinnosti osob vytvářejí ve svém souhrnu soukromé právo. Uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování práva veřejného.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> (1) Každé ustanovení soukromého práva lze vykládat jenom ve shodě s Listinou základních práv a svobod a ústavním pořádkem vůbec, se zásadami, na nichž spočívá tento zákon, jakož i s trvalým zřetelem k hodnotám, které se tím chrání. Rozejde-li se výklad jednotlivého ustanovení pouze podle jeho slov s tímto příkazem, musí mu ustoupit.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 2

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 36

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 1–14, § 555–558. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.): čl. 2, čl. 36. Znění: 1. 10. 2021. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

C26 — Osoby v právním smyslu – statusové otázky člověka, včetně statusových práv rodinných, osobnostní práva a osobnost člověka

Systematika a konkrétní výklad

Člověk má právní osobnost od narození do smrti a svéprávnost se vyvíjí podle zákonných pravidel. Podpůrná opatření a omezení svéprávnosti sledují ochranu osoby při respektu k důstojnosti a co nejmenším zásahu. Statusová práva se odlišují od ochrany jména, soukromí, podoby a osobních projevů. Souhlas se zásahem není neomezeným vzdáním se ochrany a zákonné licence se hodnotí podle účelu a přiměřenosti. Zásah do osobnosti může založit zdržovací, odstraňovací i satisfakční nárok; majetková a nemajetková újma se posuzují samostatně.

- **Chráněné hodnoty:** Osobnostní práva zahrnují tělesnou a duševní integritu, soukromí a další hodnoty. Souhlas může mít odlišné podmínky podle druhu zásahu.
- **Proces ochrany:** Zásah lze řešit zdržovací či odstraňovací ochranou a příslušnou náhradou. Jednotlivé nároky mají rozdílné předpoklady.
- **Status:** Rodinný a osobní status působí šířeji než obyčejný závazek. Jeho vznik či změna potřebují zákonem určené jednání nebo rozhodnutí.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Právní osobnost, svéprávnost a procesní způsobilost mají jiný účel. Omezení svéprávnosti neodstraňuje osobnostní práva člověka a musí respektovat subsidiaritu podpůrných prostředků. Posouzení konkrétního jednání se váže na schopnost a právní status v rozhodném okamžiku. Ochrana osobnosti vyžaduje určit zásah, ospravedlnění a odpovídající prostředek nápravy; peněžité zadostiučinění není automaticky prvním ani jediným nárokem.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Právní osobnost, svéprávnost a podpůrná opatření

- **Právní osobnost:** Znamená způsobilost mít práva a povinnosti. U člověka ji nelze ztotožnit s věkem, schopností porozumět smlouvě nebo aktuálním zdravotním stavem. Omezení svéprávnosti neodstraňuje osobnost ani základní práva člověka.
- **Svéprávnost:** Týká se vlastního právního jednání. U nezletilého a člověka s duševní poruchou se posuzuje konkrétní zákonný režim; stejný věk nebo diagnóza neznamenají automaticky stejný rozsah schopností.
- **Podpora:** Nápomoc při rozhodování a zastoupení členem domácnosti nejsou totožné s omezením svéprávnosti soudem. Jejich účelem je zajistit řešení konkrétních záležitostí s odpovídající ochranou a co nejmenším zásahem.
- **Soudní zásah:** Omezení musí mít zákonný důvod, určitý rozsah a vztah k potřebě chránit člověka. Samotná nepraktičnost nebo odlišné životní preference nejsou dostatečným důvodem odstranit možnost samostatně jednat.

Teoretický podklad: 8A.pdf, PDF str. 7. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 15, § 23, § 30, § 45, § 49, § 55.

Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• II.ÚS 1292/21 — Zranitelný spotřebitel a dobré mravy při restituci. Podrobný rozbor a citace: C38.

• I.ÚS 2845/17 — Popření otcovství, DNA a právní identita. Podrobný rozbor a citace: C79.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Fotografie soukromého života je zveřejněna bez souhlasu pouze proto, že osoba je známá.
- **Řešení:** Je třeba posoudit zákonnou licenci, vazbu na veřejnou diskusi a přiměřenost zásahu. Veřejná známost neodstraňuje veškeré soukromí.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 15

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Právní osobnost je způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 23

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Člověk má právní osobnost od narození až do smrti.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 30

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Plně svéprávným se člověk stává zletilostí. Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku věku.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 45

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Potřebuje-li člověk nápomoc při rozhodování, protože mu v tom duševní porucha působí obtíže, třebaže nemusí být omezen ve svéprávnosti, může si s podpůrcem ujednat poskytování podpory; podpůrců může být i více.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 55

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) K omezení svéprávnosti lze přistoupit jen v zájmu člověka, jehož se to týká, po jeho zhlédnutí a s plným uznáváním jeho práv a jeho osobní jedinečnosti. Přitom musí být důkladně vzaty v úvahu rozsah i stupeň neschopnosti člověka postarat se o vlastní záležitosti.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 16

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Právní osobnosti ani svéprávnosti se nikdo nemůže vzdát ani zčásti; učiní-li tak, nepřihlíží se k tomu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 17

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Práva může mít a vykonávat jen osoba. Povinnost lze uložit jen osobě a jen vůči ní lze plnění povinnosti vymáhat.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 19

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Každý člověk má vrozená, již samotným rozumem a citem poznatelná přirozená práva, a tudíž se považuje za osobu. Zákon stanoví jen meze uplatňování přirozených práv člověka a způsob jejich ochrany.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 20

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná. Právnická osoba může bez zřetele na předmět své činnosti mít práva a povinnosti, které se slučují s její právní povahou.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 21

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Stát se v oblasti soukromého práva považuje za právnickou osobu. Jiný právní předpis stanoví, jak stát právně jedná.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 22

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 24

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Každý člověk odpovídá za své jednání, je-li s to posoudit je a ovládnout. Kdo se vlastní vinou přivede do stavu, v němž by jinak za své jednání odpovědný nebyl, odpovídá za jednání v tomto stavu učiněná.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 25

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Na počaté dítě se hledí jako na již narozené, pokud to vyhovuje jeho zájmům. Má se za to, že se dítě narodilo živé. Nenarodí-li se však živé, hledí se na ně, jako by nikdy nebylo.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 57

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Soud může omezit svéprávnost člověka v rozsahu, v jakém člověk není pro duševní poruchu, která není jen přechodná, schopen právně jednat, a vymezí rozsah, v jakém způsobilost člověka samostatně právně jednat omezil.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 58

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Soud může v průběhu řízení o omezení svéprávnosti svěřit třetí osobě provedení určitých jednotlivých právních jednání nebo správu majetku, je-li to nutné, aby se zabránilo závažné újmě.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 59

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Soud může svéprávnost omezit v souvislosti s určitou záležitostí na dobu nutnou pro její vyřízení, nebo na jinak určenou určitou dobu, nejdéle však na tři roky. Je-li zjevné, že se stav člověka v této době nezlepší, může soud svéprávnost omezit na dobu delší, nejdéle však na pět let.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 60

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Změní-li se okolnosti, soud své rozhodnutí bezodkladně změní nebo zruší, a to i bez návrhu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 61

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Rozhoduje-li soud o omezení svéprávnosti člověka, může osoba jím povolaná za opatrovníka navrhnout, aby byla opatrovníkem jmenována; pokud návrh nepodá, zjistí soud její stanovisko. Je-li tato osoba způsobilá k opatrovnictví, soud ji s jejím souhlasem opatrovníkem jmenuje.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 62

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

V rozhodnutí o omezení svéprávnosti jmenuje soud člověku opatrovníka. Při výběru opatrovníka přihlédne soud k přáním opatrovance, k jeho potřebě i k podnětům osob opatrovanci blízkých, sledují-li jeho prospěch, a dbá, aby výběrem opatrovníka nezaložil nedůvěru opatrovance k opatrovníkovi.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 63

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Opatrovníkem nelze jmenovat osobu nezpůsobilou právně jednat nebo osobu, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy opatrovance, ani provozovatele zařízení, kde opatrovanec pobývá nebo které mu poskytuje služby, nebo osobu závislou na takovém zařízení.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 64

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Rozhodnutí o omezení svéprávnosti nezbavuje člověka práva samostatně právně jednat v běžných záležitostech každodenního života.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 65

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Jednal-li opatrovanec samostatně, ač nemohl jednat bez opatrovníka, lze jeho právní jednání prohlásit za neplatné, jen působí-li mu újmu. Postačí-li však k nápravě jen změna rozsahu opatrovancových povinností, soud tak učiní, aniž je vázán návrhy stran.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 78

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> (1) Člověk, který byl dotčen zpochybněním svého práva ke jménu nebo který utrpěl újmu pro neoprávněný zásah do tohoto práva, zejména neoprávněným užitím jména, se může domáhat, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 49

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> (1) Brání-li duševní porucha zletilému, který nemá jiného zástupce, samostatně právně jednat, může ho zastupovat jeho potomek, předek, sourozenec, manžel nebo partner, nebo osoba, která se zastoupeným žila před vznikem zastoupení ve společné domácnosti alespoň tři roky.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 7

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 10

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 15–25, § 30, § 45, § 49, § 55–65, § 77–90. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.): čl. 7, čl. 10. Znění: 1. 10. 2021. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

C27 — Statusové otázky právnických osob – korporace, fundace, ústav

Systematika a konkrétní výklad

Právnická osoba má vlastní právní osobnost oddělenou od zakladatelů, členů a orgánů. Založení a vznik, případně zrušení a zánik, představují odlišné fáze. Korporace je založena na osobním prvku, fundace na majetku určeném účelu a ústav spojuje osobní a majetkovou složku při poskytování služeb. Orgány vytvářejí a uskutečňují vůli podle zákona a zakladatelského jednání. Povinnost péče řádného hospodáře se váže k výkonu funkce a konkrétním okolnostem; neúspěšný ekonomický výsledek sám neprokazuje porušení.

- **Právnická osoba:** Právnická osoba je samostatný nositel práv a povinností. Majetek členů není automaticky jejím majetkem a dluh organizace není bez zákona dluhem všech členů.
- **Vznik:** Založení a vznik se odlišují. Zakladatelské jednání vytvoří předpoklad, příslušný zápis či jiná zákonná skutečnost právní osobnost.
- **Jednání:** Orgán tvoří a projevuje vůli osoby v příslušném rozsahu. Vnitřní usnesení a smlouva uzavřená navenek nejsou totožné akty.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Vznik a jednání právnické osoby se liší od osobní činnosti jejích zakladatelů. Statutární zastoupení, péče orgánu a zápis v rejstříku mají vlastní právní následky. Zrušení osoby nemusí znamenat její okamžitý zánik. Likvidace, právní nástupnictví a insolvencí vyvolaná omezení se kvalifikují odděleně, stejně jako postavení člena a vlastnictví majetku právnické osoby.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Korporace, fundace a ústav: co je určujícím prvkem

- **Korporace:** Právnická osoba je vystavěna na členském základu. U spolku se rozlišuje členství, členská práva a pravomoci orgánů. Jednotlivé korporace nemají totožný minimální počet členů ani stejný způsob ručení; pravidlo pro spolek nelze přenést na všechny obchodní společnosti.
- **Fundace:** Základem je majetek vyčleněný k určenému účelu. Nadace a nadační fond se odlišují konkrétními zákonnými pravidly, nikoli jen obecným heslem majetek místo lidí. Správa majetku vyžaduje orgány a vymezení jejich pravomocí.
- **Ústav:** Kombinuje osobní a majetkovou složku při poskytování společensky nebo hospodářsky užitečné činnosti. Rozhodující je jeho účel a zákonný organizační režim; název instituce sám neprokazuje, že jde o právní formu ústavu.
- **Oprava přiloženého schématu:** Veřejně prospěšná povaha podle § 146 občanského zákoníku se odlišuje od někdejšího zapisovaného statusu. Zrušený § 147 a související starý registrační mechanismus se nevydávají za dnešní cestu k označení právnické osoby.

Teoretický podklad: OPH - ZKOUS_KA.pdf, PDF str. 45. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 20, § 118, § 146, § 210, § 303, § 402.

Základní právní formy v přehledu

Forma	Určující základ	Co je třeba zvlášť posoudit
Korporace	Členové a jejich účast.	Členská práva, orgány, zvláštní pravidla daného typu.
Fundace	Majetek vyčleněný k účelu.	Pravidla nadace nebo nadačního fondu, správa a použití majetku.
Ústav	Osobní a majetková složka pro užitečnou činnost.	Účel, dostupnost výsledků za stanovených podmínek, orgány.
Svěřenský fond	Oddělené jmění v zákonném uspořádání.	Nejde o další standardní právnickou osobu; viz C36.

Judikatura a konkrétní kauzy

Nejvyšší soud — Usnesení 27 Cdo 2648/2024, 12. 9. 2025

Tematický název: Nepřevoditelné postavení zakladatele nadace

Právní otázky: Zda zakladatel může smluvně převést své postavení na jinou osobu.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Zakladatel nadace nemůže své vysoce osobní zakladatelské postavení smluvně převést na jiného. Majetková povaha některých návazných práv z tohoto postavení nečiní běžně převoditelnou účast.

- **Konkrétní okolnosti:** Nadace navrhla vymazat dosavadního zakladatele z nadačního rejstříku a zapsat nového podle dohody o změně zakladatele. Rejstříkový spor tak vyžadoval odlišit změnu nadační listiny od převodu samotného zakladatelského postavení.

Vazba na otázku C27: Delegování jednotlivého oprávnění, například jmenovat členy orgánu, se nesmí zaměnit s převodem celého zakladatelského postavení.

Sbírka NS — zveřejněný text rozhodnutí včetně odůvodnění (sbírková verze)

Sbírkový text může být redakčně zkrácen. Původní odkaz na úplné znění v databázi NS je uveden na konci rozboru; jeho dostupnost se z prostředí nepodařilo ověřit.

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 303, § 310 písm. b) a § 317 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): § 303 vymezuje fundaci jako právnickou osobu založenou vyčleněným majetkem a účelem. § 310 písm. b) vyžaduje v nadační listině identifikaci zakladatele; § 317 připouští změnu listiny po vzniku jen v rozsahu a způsobem výslovně vyhrazeným zakladatelem.
- **§ 1 odst. 2, § 318, § 319, § 321 odst. 1 a § 323 — zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): Soukromá autonomie se uplatňuje v mezích smyslu právní úpravy. Ustanovení o změnách nadační listiny a účelu upravují různé pravomoci zakladatele, orgánů či soudu a počítají i s tím, že zakladatel již není; neumožňují z toho dovodit obchodovatelnou pozici zakladatele.
- **Závěr soudu a odůvodnění:** Přípustnost změn nadační listiny podle občanského zákoníku neznamená obecnou převoditelnost osoby zakladatele. Fundační uspořádání odděluje vyčleněný majetek od zakladatele a zachovává původně projevenou nadační vůli. Zakladatelské postavení je spojeno s konkrétní osobou a jeho esenciální charakter nelze změnit pouhým ujednáním. Dovolání nadace bylo zamítnuto.
- **Další význam a meze použití:** Také při široce formulovaném oprávnění měnit listinu je nutné zkoumat smysl fundační úpravy, nikoli vycházet jen z absence výslovného zákazu převodu.

Nejvyšší soud — 27 Cdo 2648/2024 — Sbírkové odůvodnění — souvislý úryvek z bodu 26

> Jinými slovy, občanský zákoník vychází z koncepce, podle níž zakladatel, jenž se rozhodl vyčlenit majetek k založení nadace a zachytil svou vůli v zakládací (nadační) listině, tímto realizoval své osobní právo vyplývající mu z nadační svobody a získal specifické (esenciální) postavení (práva a povinnosti) ve vztahu k jím založené nadaci. Toto postavení neztrácí ani po vzniku nadace; pozice zakladatele je stále svázána s konkrétní osobou zakladatele [shodně srov. např. Ronovská, K., op. cit.]. Zakladatel může některá svá oprávnění (např. jmenovat členy orgánu nadace) delegovat na třetí osobu; ani tím však nedochází k převodu pozice zakladatele, která je svázána s nadační vůlí zachycenou v zakládací listině.

Publikované právní věty — Nejvyšší soud — 27 Cdo 2648/2024 — Nepřevoditelné postavení zakladatele nadace

> Právní úprava nadací obsažená v občanském zákoníku nedovoluje zakladateli nadace převést své (vysoce osobní) postavení zakladatele na jinou osobu.

Rozbor odůvodnění ověřen také v Sbirka-soudnich-rozhodnuti-a-stanovisek-sesit-c.-7_2026.pdf, PDF str. 107–112.

Opora rozboru ve sbírkovém odůvodnění: body 1, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31.

Ověřená oficiální publikace právních vět NS: https://www.nsoud.cz/pro-verejnost-a-media/tiskove-zpravy/detail/pravni-vety-rozhodnuti-schvalene-na-jednani-obcanskopravniho-a-obchodniho-kolegia-nejvyssiho-soudu-11-cervna-2026

https://sbirka.nsoud.cz/sbirka/25660/

Původní databázový odkaz NS

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Člen spolku odmítá respektovat majetek spolku jako samostatný a považuje jej za svůj podíl.
- **Řešení:** Je třeba určit právní formu, vlastnictví právnické osoby a zákonná členská práva. Samotné členství neznamená vlastnictví jednotlivých věcí.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 118

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 210

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> (1) Korporaci vytváří jako právnickou osobu společenství osob.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 303

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> Fundace je právnická osoba vytvořená majetkem vyčleněným k určitému účelu. Její činnost se váže na účel, k němuž byla zřízena.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 402

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky s využitím své osobní a majetkové složky. Ústav provozuje činnost, jejíž výsledky jsou každému rovnocenně dostupné za podmínek předem stanovených.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 146

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> Veřejně prospěšná je právnická osoba, jejímž posláním je přispívat v souladu se zakladatelským právním jednáním vlastní činností k dosahování obecného blaha, pokud na rozhodování právnické osoby mají podstatný vliv jen bezúhonné osoby, pokud nabyla majetek z poctivých zdrojů a pokud hospodárně využívá své jmění k veřejně prospěšnému účelu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 119

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> Právnické osoby vedou spolehlivé záznamy o svých majetkových poměrech, i když nejsou povinny vést účetnictví podle jiného právního předpisu. Veřejné rejstříky právnických osob

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 120

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> (1) Do veřejného rejstříku se o právnické osobě zapíše alespoň den jejího vzniku, den jejího zrušení s uvedením právního důvodu a den jejího zániku, jakož i její název, adresa sídla a předmět činnosti, jméno a adresa bydliště nebo sídla každého člena statutárního orgánu spolu s uvedením způsobu, jakým tento orgán právnickou osobu zastupuje, a údajů o dni vzniku nebo zániku jejich funkce.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 121

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Proti osobě, která právně jedná důvěřujíc údaji zapsanému do veřejného rejstříku, nemá ten, jehož se zápis týká, právo namítnout, že zápis neodpovídá skutečnosti.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 122

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Právnickou osobu lze ustavit zakladatelským právním jednáním, zákonem, rozhodnutím orgánu veřejné moci, popřípadě jiným způsobem, který stanoví jiný právní předpis.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 123

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zakladatelské právní jednání určí alespoň název, sídlo právnické osoby, předmět činnosti, jaký má právnická osoba statutární orgán a jak se vytváří, nestanoví-li to zákon přímo. Určí též, kdo jsou první členové statutárního orgánu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 124

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Neuvede-li se, na jaký čas se právnická osoba ustavuje, platí, že je ustavena na dobu neurčitou.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 125

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Více zakladatelů zakládá právnickou osobu přijetím stanov nebo uzavřením jiné smlouvy.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 126

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Právnická osoba vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 127

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Za právnickou osobu lze jednat jejím jménem již před jejím vznikem. Kdo takto jedná, je z tohoto jednání oprávněn a zavázán sám; jedná-li více osob, jsou oprávněny a zavázány společně a nerozdílně. Právnická osoba může účinky těchto jednání pro sebe do tří měsíců od svého vzniku převzít. V takovém případě platí, že je z těchto jednání oprávněna a zavázána od počátku. Převezme-li je, dá dalším zúčastněným najevo, že tak učinila.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 151

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zákon stanoví, popřípadě zakladatelské právní jednání určí, jakým způsobem a v jakém rozsahu členové orgánů právnické osoby za ni rozhodují a nahrazují její vůli.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 152

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Právnická osoba si tvoří orgány o jednom členu (individuální) nebo o více členech (kolektivní).

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 153

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Osoba, jejíž úpadek byl osvědčen, se může stát členem voleného orgánu, oznámila-li to předem tomu, kdo ji do funkce povolává; to neplatí, pokud od skončení insolvenčního řízení uplynuly alespoň tři roky.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 154

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Je-li členem voleného orgánu právnické osoby jiná právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 155

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Byl-li členem voleného orgánu povolán ten, kdo k tomu není podle zákona způsobilý, hledí se na jeho povolání do funkce, jako by se nestalo. Ztratí-li člen voleného orgánu po svém povolání do funkce zákonnou způsobilost být členem voleného orgánu, jeho funkce zaniká; zánik funkce právnické osobě oznámí bez zbytečného odkladu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 156

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Je-li orgán kolektivní, rozhoduje o záležitostech právnické osoby ve sboru. Je schopen usnášet se za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 157

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Je-li rozhodnutí přijato, zaznamená se na žádost člena voleného orgánu, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 158

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zakladatelské právní jednání může stanovit pro schopnost orgánu usnášet se vyšší počet zúčastněných, vyžádat pro přijetí rozhodnutí vyšší počet hlasů nebo stanovit postup, kterým lze způsob rozhodování orgánu měnit.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 159

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 185

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Právnická osoba zapsaná do veřejného rejstříku zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 20

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná. Právnická osoba může bez zřetele na předmět své činnosti mít práva a povinnosti, které se slučují s její právní povahou.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 214

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Alespoň tři osoby vedené společným zájmem mohou založit k jeho naplňování spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů a spolčovat se v něm.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 20, § 118–127, § 146, § 151–159, § 172, § 185, § 210, § 214, § 303, § 402.
Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C28 — Zastoupení – smluvní a zákonné zastoupení, opatrovnictví

Systematika a konkrétní výklad

Zastoupení umožňuje jednat s účinky pro jiného na základě zákona, soudního rozhodnutí nebo právního jednání. Rozlišuje se vznik oprávnění a jeho průkaz, zejména plná moc. Konflikt zájmů, překročení rozsahu a následné schválení mají vlastní důsledky. Zákonné zastoupení dítěte a opatrovnictví dospělého sledují ochranu konkrétní osoby; opatrovník nemá neomezenou osobní moc nad zastoupeným. Prokura je zvláštním podnikatelským zmocněním. Procesní zastoupení vyžaduje vedle hmotného oprávnění splnění podmínek daného řízení.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Zástupce jedná v cizím jménu a právní účinky vznikají zastoupenému při splnění podmínek. Vnitřní smlouva a zástupčí oprávnění nejsou vždy totožné. Překročení zmocnění, střet zájmů a následné schválení mají odlišné režimy. Opatrovnictví chrání konkrétní potřebu osoby a nemá být neomezeným převzetím všech jejích rozhodnutí. Procesní zastoupení je třeba odlišit od oprávnění činit hmotněprávní jednání.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Přímé zastoupení, opatrovnictví a střet zájmů

- **Přímé zastoupení:** Zástupce jedná jménem zastoupeného v mezích oprávnění a právní účinky nastávají zastoupenému. Musí být rozpoznatelné, že se nejedná za sebe, a musí existovat konkrétní zástupčí titul.
- **Rozsah:** Oprávnění k určitému právnímu jednání, oprávnění spravovat majetek a procesní plná moc nemusí mít stejný obsah. Listina označená generální plná moc se stále vykládá podle svého obsahu a zákonných limitů.
- **Střet zájmů:** Vlastní zájem zástupce může odporovat zájmu zastoupeného. Posuzuje se konkrétní konflikt a jeho právní následek; nelze jej vyřešit jen tím, že zástupce je blízký příbuzný nebo dlouhodobý poradce.
- **Opatrovník:** Má zákonem a rozhodnutím vymezený účel. Jeho ustanovení neznamená automatické převzetí všech osobních a majetkových rozhodnutí. Je třeba zjistit rozsah funkce, případné schvalování a vztah k jiným podpůrným opatřením.

Teoretický podklad: OPH - ZKOUS_KA.pdf, PDF str. 52. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 436, § 437, § 441, § 465.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Rodič uzavírá s dítětem smlouvu o převodu majetku a zastupuje současně obě strany.
- **Řešení:** Je nutné vyhodnotit střet zájmů, zákonné zastoupení a potřebu kolizního opatrovníka, případně soudního schválení. Podpis rodiče sám konflikt neodstraní.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 436

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Kdo je oprávněn právně jednat jménem jiného, je jeho zástupcem; ze zastoupení vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému. Není-li zřejmé, že někdo jedná za jiného, platí, že jedná vlastním jménem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 437

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zastoupit jiného nemůže ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupeného, ledaže při smluvním zastoupení zastoupený o takovém rozporu věděl nebo musel vědět.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 441

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Ujednají-li si to strany, zastupuje jedna z nich druhou v ujednaném rozsahu jako zmocněnec.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 465

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Soud jmenuje opatrovníka člověku, je-li to potřeba k ochraně jeho zájmů, nebo vyžaduje-li to veřejný zájem. Soud jmenuje opatrovníka zejména tomu, koho ve svéprávnosti omezil, tomu, o kom není známo, kde pobývá, neznámému člověku zúčastněnému při určitém právním jednání nebo tomu, jehož zdravotní stav mu působí obtíže při správě jmění nebo hájení práv.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 438

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Zástupce jedná osobně. Dalšího zástupce může pověřit, je-li to se zastoupeným ujednáno nebo vyžaduje-li to nutná potřeba, odpovídá však za řádný výběr jeho osoby.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 439

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Má-li zastoupený pro tutéž záležitost více zástupců, má se za to, že každý z nich může jednat samostatně.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 440

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Překročil-li zástupce zástupčí oprávnění, zavazuje právní jednání zastoupeného, pokud překročení schválí bez zbytečného odkladu. To platí i v případě, kdy za jiného právně jedná osoba, která k tomu není oprávněna.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 442

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Zmocnitel se nemůže vzdát práva odvolat zmocnění, ujednají-li si však strany pro jeho odvolání určité důvody, nelze zmocnění odvolat z jiného důvodu. To neplatí, má-li zmocnitel pro odvolání zmocnění zvlášť závažný důvod.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 443

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Při zmocnění právnické osoby náleží výkon zástupčího oprávnění do působnosti jejího statutárního orgánu. K výkonu zastoupení je oprávněna i osoba, kterou statutární orgán určí.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 444

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Kdo vlastní vinou vyvolá u třetí osoby domněnku, že zmocnil někoho jiného k právnímu jednání, nemůže se dovolat nedostatku zmocnění, byla-li třetí osoba v dobré víře a mohla-li rozumně předpokládat, že zmocnění bylo uděleno.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 445

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Jednala-li jako zástupce osoba nezpůsobilá v příslušné záležitosti sama právně jednat, nelze se toho dovolat vůči tomu, kdo o této skutečnosti nevěděl ani nemohl vědět.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 446

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Překročil-li zmocněnec zástupčí oprávnění a nesouhlasí-li s tím zmocnitel, oznámí to osobě, se kterou zmocněnec právně jednal, bez zbytečného odkladu poté, co se o právním jednání dozvěděl. Neučiní-li to, platí, že překročení schválil; to neplatí, pokud osoba, s níž zástupce právně jednal, měla a mohla z okolností bez pochybností poznat, že zmocněnec zástupčí oprávnění zjevně překračuje.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 447

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Jsou-li pokyny zmocnitele obsaženy v plné moci a musely-li být známy osobě, vůči níž zmocněnec jednal, považuje se jejich překročení za porušení zástupčího oprávnění.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 448

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zmocnění zanikne vykonáním právního jednání, na které bylo zastoupení omezeno; zmocnění zanikne i v případě, že je zmocnitel odvolá nebo zmocněnec vypoví. Zemře-li zmocněnec nebo zmocnitel, nebo je-li některým z nich právnická osoba a zanikne-li, zanikne i zmocnění, ledaže bylo ujednáno něco jiného.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 450

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Udělením prokury zmocňuje podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku prokuristu k právním jednáním, ke kterým dochází při provozu obchodního závodu, popřípadě pobočky, a to i k těm, pro která se jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Zcizit nebo zatížit nemovitou věc je však prokurista oprávněn, je-li to výslovně uvedeno.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 457

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Zákonné zastoupení i opatrovnictví sleduje ochranu zájmů zastoupeného a naplňování jeho práv.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 460

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Dojde-li ke střetu zájmu zákonného zástupce nebo opatrovníka se zájmem zastoupeného či ke střetnutí zájmů těch, kteří jsou zastoupeni týmž zákonným zástupcem nebo opatrovníkem, anebo hrozí-li takový střet, jmenuje soud zastoupenému kolizního opatrovníka.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 466

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) K povinnostem opatrovníka náleží udržovat s opatrovancem vhodným způsobem a v potřebném rozsahu pravidelné spojení, projevovat o opatrovance skutečný zájem, jakož i dbát o jeho zdravotní stav a starat se o naplnění opatrovancových práv a chránit jeho zájmy.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 892

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Rodiče mají povinnost a právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 24

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Účastník se může dát v řízení zastupovat zástupcem, jejž si zvolí. Nejedná-li se o zastupování podle § 26 nebo podle § 26a, může být zvoleným zástupcem účastníka jen fyzická osoba. V téže věci může mít účastník současně jen jednoho zvoleného zástupce.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 25

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Zástupcem si účastník může vždy zvolit advokáta. Advokátu lze udělit pouze plnou moc pro celé řízení (dále jen „procesní plná moc“).

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 26

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Odborová organizace může, s výjimkou věcí týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti, v řízení zastupovat účastníka, který je jejím členem.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 27

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Účastník se může dát zastoupit také kteroukoliv fyzickou osobou, která je plně svéprávná. Tento zástupce může jednat jedině osobně.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 436–448, § 450, § 457, § 460, § 465–466, § 892. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 24–29. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

C29 — Věci v právním smyslu – rozdělení věcí, součást věci, příslušenství věci.

Systematika a konkrétní výklad

Věc v právním smyslu je právně vymezeným předmětem majetkových vztahů. Živé zvíře není věcí v běžném zákonném smyslu, přesto se přiměřeně uplatní stanovená pravidla. Součást nelze oddělit bez znehodnocení; příslušenství je samostatná věc určená k trvalému společnému užívání. Zásada, že stavba je součástí pozemku, má výjimky a přechodné souvislosti. Označení v katastru a soukromoprávní kvalifikace musí být posouzeny společně.

- **Členění:** Hmotné a nehmotné, movité a nemovité či zastupitelné věci mají jiné právní režimy. Označení v účetnictví samo neurčuje občanskoprávní povahu.
- **Praktický postup:** Před smlouvou nebo exekucí se určí, co přesně tvoří objekt práva. Samostatný prodej součásti může mít jiné důsledky než převod příslušenství.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Věc v právním smyslu nemusí být hmotným předmětem. Klasifikace na movitou, nemovitou, zastupitelnou či zuživatelnou ovlivňuje vznik a převod práv. Součást není samostatným předmětem v běžném režimu; příslušenství má jinou právní povahu. Evidenční označení a civilněprávní kvalifikace se vždy nemusejí překrývat. V exekuci proto musí být předmět postihu identifikován právně i fakticky.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Věc, součást, příslušenství a majetkový soubor

- **Věc v právním smyslu:** Právní pojem je širší než hmatatelný předmět. Zahrnuje také určité nehmotné věci. Současně některé objekty zákon ze standardního věcného režimu vyjímá nebo pro ně stanoví zvláštní zacházení.
- **Součást:** K věci náleží tak, že ji nelze oddělit bez zákonem relevantního znehodnocení. Její právní osud se zpravidla posuzuje spolu s hlavní věcí; nelze z každého technicky odnímatelného dílu automaticky vytvořit samostatný předmět převodu.
- **Příslušenství:** Je samostatná věc určená k trvalému společnému užívání s věcí hlavní za zákonných podmínek. Shodné vlastnictví a účel se ověřují; pouhá blízkost předmětů nestačí.
- **Soubor:** Závod je organizovaný soubor jmění sloužící podnikání. Není právnickou osobou. Převod závodu a převod podílu ve společnosti proto postihují jiné právní objekty.

Teoretický podklad: OPH - ZKOUS_KA.pdf, PDF str. 65. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 489, § 498, § 505, § 510, § 502.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Strany chtějí prodat samostatně část stavby, která je součástí pozemku.
- **Řešení:** Je nutné určit právní kvalifikaci a případnou možnost oddělení či zvláštního věcného práva. Pouhé smluvní označení samostatný předmět nevytvoří.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 489

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> Věc v právním smyslu (dále jen „věc“) je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 498

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> (1) Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li zákon, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 502

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> Obchodní závod Obchodní závod (dále jen „závod“) je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 505

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Součást věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a co nemůže být od věci odděleno, aniž se tím věc znehodnotí.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 510

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Příslušenství věci je vedlejší věc vlastníka u věci hlavní, je-li účelem vedlejší věci, aby se jí trvale užívalo společně s hlavní věcí v rámci jejich hospodářského určení. Byla-li vedlejší věc od hlavní věci přechodně odloučena, nepřestává být příslušenstvím.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 490

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Věc určená k obecnému užívání je veřejný statek.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 491

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Plod je to, co věc pravidelně poskytuje ze své přirozené povahy, jak je dáno jejím obvyklým účelovým určením a přiměřeně k němu, ať s přičiněním člověka nebo bez něho.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 492

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Hodnota věci, lze-li ji vyjádřit v penězích, je její cena. Cena věci se určí jako cena obvyklá, ledaže je něco jiného ujednáno nebo stanoveno zákonem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 493

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Lidské tělo ani jeho části, třebaže byly od těla odděleny, nejsou věcí.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 494

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. Živé zvíře není věcí a ustanovení o věcech se na živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 495

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Souhrn všeho, co osobě patří, tvoří její majetek. Jmění osoby tvoří souhrn jejího majetku a jejích dluhů.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 496

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Hmotná věc je ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu samostatného předmětu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 497

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Ovladatelné přírodní síly Na ovladatelné přírodní síly, se kterými se obchoduje, se použijí přiměřeně ustanovení o věcech hmotných.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 499

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Zastupitelná věc Movitá věc, která může být nahrazena jinou věcí téhož druhu, je zastupitelná; ostatní věci jsou nezastupitelné. V pochybnostech se případ posoudí podle zvyklostí.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 500

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Zuživatelná věc Movitá věc, jejíž běžné použití spočívá v jejím spotřebování, zpracování nebo zcizení, je zuživatelná; zuživatelné jsou i ty movité věci, které náleží ke skladu nebo k jinému souboru, pokud jejich běžné užití spočívá v tom, že jsou prodávány jednotlivě. Ostatní věci jsou nezuživatelné.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 501

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Hromadná věc Soubor jednotlivých věcí náležejících téže osobě, považovaný za jeden předmět a jako takový nesoucí společné označení, pokládá se za celek a tvoří hromadnou věc.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 503

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Pobočka je taková část závodu, která vykazuje hospodářskou a funkční samostatnost a o které podnikatel rozhodl, že bude pobočkou.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 504

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Obchodní tajemství Obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 506

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen „stavba“) s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 508

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Stroj nebo jiné upevněné zařízení (dále jen „stroj“) není součástí nemovité věci zapsané do veřejného seznamu, byla-li se souhlasem jejího vlastníka zapsána do téhož seznamu výhrada, že stroj jeho vlastnictvím není. Výhrada bude vymazána, prokáže-li vlastník nemovité věci nebo jiná osoba oprávněná k tomu podle zápisu ve veřejném seznamu, že se vlastník nemovité věci stal vlastníkem stroje.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 509

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Liniové stavby, zejména vodovody, kanalizace nebo energetická či jiná vedení, a jiné předměty, které ze své povahy pravidelně zasahují více pozemků, nejsou součástí pozemku. Má se za to, že součástí liniových staveb jsou i stavby a technická zařízení, která s nimi provozně souvisí. Příslušenství věci

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 511

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Jsou-li pochybnosti, zda je něco příslušenstvím věci, posoudí se případ podle zvyklostí.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 512

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Je-li stavba součástí pozemku, jsou vedlejší věci vlastníka u stavby příslušenstvím pozemku, je-li jejich účelem, aby se jich se stavbou nebo pozemkem v rámci jejich hospodářského účelu trvale užívalo.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 489–512. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C30 — Soukromoprávní skutečnosti – druhy. Právní jednání, jejich výklad, forma, neplatnost. Právní události. Promlčení a prekluze.

Systematika a konkrétní výklad

Právní jednání je projev vůle způsobilý vyvolat právní následky podle zákona. Posuzuje se skutečný obsah, výklad vůle, forma a vady; zdánlivost se odlišuje od neplatnosti. Relativní neplatnost vyžaduje oprávněnou námitku, absolutní se uplatní v zákonem určeném rozsahu. Oddělitelnost vadné části chrání zachování platného zbytku. Právní události působí bez vůle osoby. Promlčení omezuje soudní prosazení při námitce, prekluze vede k zániku práva tam, kde ji stanoví zákon. Lhůta se počítá podle povahy a příslušné úpravy.

- **Vznik právních následků:** Právní jednání vychází z vůle, právní událost nastává nezávisle na ní. Tentýž následek může vyžadovat kombinaci jednání, času a rozhodnutí.
- **Výklad a forma:** Nejprve se zjišťuje obsah jednání, teprve potom jeho platnost. Nedostatek formy se hodnotí podle zvláštních pravidel, nikoli automaticky stejně u každé smlouvy.
- **Mimosoudní vyjednávání a rozdílné doběhy lhůt:** Vznik překážky: podle § 647 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nestačí jednostranná žádost o smír. Musí být zřejmá oboustranná vůle jednat o konkrétním právu či jeho skutkovém základu, přestože dohoda nemusí mít formální písemnou podobu.
- **Pracovní spor:** žaloba na neplatnost rozvázání pracovního poměru podle § 72 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, má dvouměsíční prekluzivní lhůtu. Po skončení překážky se zásadně dobíhá její zbytek; nejde o přiznání nové celé lhůty. Zvláštní § 332 při zbytku kratším než pět dnů chrání desetidenní doběh.
- **Soukromoprávní promlčení:** obecný minimální doběh podle § 652 občanského zákoníku se proto nesmí mechanicky přenést do pracovněprávní prekluze. Rozhodnutí 21 Cdo 565/2024 níže uvádí také rozhodná historická znění.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Právní jednání se posuzuje podle obsahu, vůle, projevu a zákonné formy. Zdánlivost a neplatnost nejsou totožné; relativní neplatnost navíc vyžaduje příslušné dovolání se ochrany. Výklad nemá vytvářet neprojevenou vůli, ale nemá ani mechanicky zničit jednání pouze pro nepřesné označení. Lhůta, promlčení a prekluze mají jiné účinky a procesní zacházení.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Zdánlivost, neplatnost a relativní neúčinnost

- **Zdánlivost:** Jednání právně nevzniklo ve smyslu zákonné úpravy, například pro rozhodnou absenci vůle. Jeho posouzení se nesmí automaticky zaměnit s vadou jinak existující smlouvy.
- **Neplatnost:** Týká se právního jednání, které má vadu s tímto zákonným následkem. Relativní režim chrání konkrétní osobu a závisí na jejím uplatnění; u absolutní neplatnosti se posuzují zákonné předpoklady přihlédnutí bez návrhu. Samotné porušení libovolného předpisu nestačí k obecnému závěru smlouva je vždy absolutně neplatná.

- **Relativní neúčinnost:** Umožňuje věřiteli v zákonném rozsahu prolomit účinky jednání vůči sobě při zkrácení uspokojení. Jednání může zůstat platné mezi jeho stranami; odpůrčí ochrana neznamená automatické obecné zrušení smlouvy.
- **Praktický rozdíl:** Při vracení plnění z neplatné smlouvy a při postihu převedeného majetku na základě úspěšné odpůrčí žaloby se liší nárok, odpovědná osoba i požadovaný výrok.

Teoretický podklad: 6A.pdf, PDF str. 1. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 551, § 554, § 574, § 586, § 588, § 589.

Promlčení, prekluze, lhůta a doba

- **Promlčení:** Po uplynutí příslušné lhůty právo zpravidla trvá, ale povinný může vznést námitku s účinkem proti soudnímu přiznání. Dobrovolné plnění promlčeného dluhu proto nelze bez dalšího považovat za plnění bez právního důvodu.
- **Prekluze:** Právo zaniká pouze v případech, kdy tak stanoví zákon. Tento následek nelze odvodit jen z toho, že zákon používá určitou lhůtu; musí se zjistit její konkrétní režim.
- **Počátek a překážky:** Určuje se, kdy mohlo být právo uplatněno a zda zákon pracuje se znalostí rozhodných skutečností nebo jiným časovým bodem. Stavení, přerušení a nový běh nejsou stejné mechanismy.
- **Příklad:** Hmotněprávní promlčení nároku a procesní lhůta k odvolání běží podle různých pravidel. Včasné podání odvolání samo neřeší promlčení nároku; naopak existence nepromlčeného nároku neodstraňuje zmeškání procesního opravného prostředku.

Teoretický podklad: pro_szz-vypracovan_otzky.pdf, PDF str. 91. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 601, § 609, § 610, § 612, § 654.

Vadné jednání a časové následky

Institut	Rozhodující problém	Základní odlišení
Zdánlivost	Právní jednání v zákonném smyslu nevzniklo.	Nezaměňovat s vadou existující smlouvy.
Neplatnost	Existující jednání má zákonem kvalifikovanou vadu.	Rozlišit relativní a absolutní režim.
Relativní neúčinnost	Jednání zkracuje uspokojení chráněného věřitele.	Platnost mezi stranami nemusí být odstraněna.
Promlčení	Uplynula zákonná promlčecí lhůta.	Právo zpravidla trvá; rozhoduje zákonný význam námitky.
Prekluze	Zákon s uplynutím lhůty spojuje zánik práva.	Není následkem každé zmeškané lhůty.

Judikatura a konkrétní kauzy

Nejvyšší soud — Rozsudek 29 Cdo 334/2023, 29. 01. 2026

Tematický název: Předstih mezi více odporujícími věřiteli a skutečné plnění odpůrce

Právní otázky: Jak se určuje pořadí více věřitelů zkrácených týmž jednáním a kdy je odpůrce zproštěn.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Více věřitelů odporujících témuž zkracujícímu jednání se uspokojuje podle priority vykonaného předstihu. Odpůrce musí prokázat přednost i skutečné uspokojení dřívějšího věřitele; pouhé nahrazení dluhu nesplacenou platební směnkou nestačí.

Vazba na otázku C30: Rozhoduje priorita výkonu odpůrčího práva.

Plné znění — přímý odkaz NS (databáze nyní z prostředí nedostupná)

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 589, § 591, § 595 až § 598 a § 1877 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): § 589 umožňuje odporovat jednání zkracujícímu uspokojení vykonatelné pohledávky; § 591 upravuje bezúplatná jednání a jejich výjimky. § 595–598 konkretizují uspokojení z ušlého majetku, náhradní plnění a postavení příjemce; § 1877 upravuje aktivní solidaritu více věřitelů.
- **Další význam a meze použití:** Odpůrce tvrdí a prokazuje právo předstihnuvšího věřitele i jeho předstih. Nesplacená platební směnka nenahrazuje skutečné uspokojení, které by vyloučilo dalšího věřitele.

Publikované právní věty — Nejvyšší soud — 29 Cdo 334/2023 — Předstih mezi více odporujícími věřiteli a skutečné plnění odpůrce

I. Zkrátí-li dlužník neúčinným právním jednáním více věřitelů, platí pro pořadí, v jakém mají tito věřitelé vůči odpůrci právo domáhat se uspokojení své pohledávky z toho, co neúčinným jednáním z dlužníkova majetku ušlo, případně náhrady za tento majetek, zásada priority. Přitom není rozhodné, zda některý z věřitelů v době uplatnění předstihu již disponuje vykonatelnou pohledávkou. II. Má-li se odpůrce ubránit odpůrčí žalobě námitkou, že již plnil předstihnuvšímu věřiteli ve výši, která podle § 598 o. z. vylučuje uspokojení ostatních zkrácených věřitelů, je na něm, aby tvrdil a prokázal nejen to, že věřiteli, kterému plnil, svědčilo odpůrčí právo, ale i to, že tento věřitel vykonal předstih. III. Ke zproštění povinnosti odpůrce vůči (dalšímu) konkurujícímu věřiteli dlužníka nestačí prokázat, že odpůrce přivodil zánik závazku dlužníka vůči předstihnuvšímu věřiteli jakýmkoliv způsobem. Byl-li závazek nahrazen platební směnkou (která nebyla splacena), nelze se jen z tohoto důvodu dovolávat vůči konkurujícímu věřiteli účinků vyplývajících z § 598 o. z.

Ověřená oficiální publikace právních vět NS: https://www.nsoud.cz/pro-verejnost-a-media/tiskove-zpravy/detail/pravni-vety-rozhodnuti-schvalene-na-jednani-obcanskopravniho-a-obchodniho-kolegia-nejvyssiho-soudu-9-zari-2026

https://rozhodnuti.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/F513F894604DD623C1258DB00052C05F?openDocument&Highlight=0,

Nejvyšší soud — Rozsudek 21 Cdo 565/2024, 10. 12. 2024

Tematický název: Mimosoudní jednání a stavení promlčení

Právní otázky: Kdy mimosoudní jednání staví běh lhůty a jak se jeho skončení projeví v prekluzi pracovního sporu.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Po zrušení pracovního poměru ve zkušební době se řešilo, zda strany vedly dohodnuté mimosoudní jednání a zda žaloba na neplatnost přišla včas.

Vazba na otázku C30: U C30 se stavení odlišuje od obnovení celé lhůty a od jednostranného pokusu vyjednávat.

Oficiální Sbírka NS — rozhodnutí online (rozsah zveřejnění se může lišit)

Oficiální sbírková publikace; u některých starších online záznamů je odůvodnění zkráceno. Rozbor byl kontrolován i podle celého publikovaného textu v nahraném sešitu. Sbírková publikace sama nemusí být nezkráceným originálem rozhodnutí.

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 647 a § 654 odst. 2 — zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): Dohodnuté mimosoudní jednání představuje překážku běhu lhůty; pravidla o běhu se použijí obdobně i na prekluzi, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.
- **§ 72, § 330 a § 332 — zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce**
  Stručný obsah (parafráze): Žaloba na neplatnost rozvázání má dvouměsíční prekluzivní lhůtu. Překážka nemění její původní délku; zbývá-li méně než pět dnů, doběh neskončí dříve než za deset dnů.
- **§ 652 — zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): Obecný minimální doběh promlčecí lhůty po překážce je třeba číst odděleně od zvláštní pracovněprávní úpravy; právní věta uvádí rozhodná historická znění.
- **Závěr soudu a odůvodnění:** Dohoda vyžaduje oboustrannou vůli jednat o určitém právu mimo soud, ale nemusí být výslovná ani formální. Jednostranná výzva nestačí. V pracovním sporu se zachovává původní délka dvouměsíční lhůty; zbývající část pokračuje po výslovném odmítnutí dalšího jednání a chrání ji zvláštní minimální doběh podle zákoníku práce.
- **Další význam a meze použití:** Historické odkazy v právní větě jsou označeny; současný obecný šestiměsíční doběh § 652 občanského zákoníku nesmí nahradit zvláštní pravidlo § 332 zákoníku práce.

Publikované právní věty — Nejvyšší soud — 21 Cdo 565/2024 — Mimosoudní jednání a stavení promlčení

Za dohodu o mimosoudním jednání ve smyslu ustanovení § 647 o. z. je třeba považovat právní jednání, z něhož vyplývá shodná (oboustranná) vůle stran vést jednání o určitém právu nebo o okolnostech jej zakládajících, jehož cílem je vyřešit situaci jinak než podáním žaloby k soudu. Taková dohoda může být uzavřena nejen výslovně, ale i jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnost o tom, co jednající osoby chtěly projevit.
Uzavření dohody o mimosoudním jednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem nemá vliv na původní délku dvouměsíční prekluzivní lhůty k podání žaloby o neplatnost rozvázání pracovního poměru (§ 72 zák. práce), která v době této překážky neběží (nezačne běžet) a jejíž běh pokračuje až po odpadnutí překážky tím, že zaměstnavatel nebo zaměstnanec výslovně odmítne v mimosoudním jednání pokračovat; zbývá-li po odpadnutí překážky méně než 5 dnů do uplynutí lhůty, neskončí tato lhůta dříve než za 10 dnů ode dne, kdy začala znovu běžet.

Pramen publikované právní věty: Sbirka-soudnich-rozhodnuti-a-stanovisek-sesit-c.-2_2026.pdf, PDF str. 55. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://sbirka.nsoud.cz/sbirka/25272/

Nejvyšší soud — Rozsudek 23 Cdo 55/2024, 28. 11. 2024

Tematický název: Nepromlčitelné informační právo autora

Právní otázky: Zda informační nárok autora podléhá promlčení stejně jako peněžitý nárok na náhradu újmy.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Ve sporu o výrobky využívající tvrzený autorský design autor vedle dalších prostředků ochrany požadoval informace o neoprávněném užití.

Vazba na otázku C30: U C30 se informační ochrana nehmotného statku odděluje od jeho majetkových nároků.

Oficiální Sbírka NS — rozhodnutí online (rozsah zveřejnění se může lišit)

Oficiální sbírková publikace; u některých starších online záznamů je odůvodnění zkráceno. Rozbor byl kontrolován i podle celého publikovaného textu v nahraném sešitu. Sbírková publikace sama nemusí být nezkráceným originálem rozhodnutí.

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 40 odst. 1 písm. c) — zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon**
  Stručný obsah (parafráze): Autor může požadovat zákonem vymezené informace o neoprávněném užití, jeho rozsahu a souvisejících osobách či distribučním řetězci.
- **čl. 8 odst. 1 — směrnice 2004/48/ES, o dodržování práv duševního vlastnictví**
  Stručný obsah (parafráze): Unijní informační prostředek podporuje účinné vymáhání práv duševního vlastnictví a přiměřené objasnění zásahu.
- **Závěr soudu a odůvodnění:** Informace umožňují autorovi zjistit rozsah zásahu a účinně uplatnit ochranu jeho trvajícího práva. Nárok podle § 40 odst. 1 písm. c) autorského zákona se proto nepromlčuje. Tento závěr nelze bez rozlišení rozšířit na všechny peněžité následky porušení autorství.
- **Další význam a meze použití:** U peněžitého zadostiučinění, škody nebo bezdůvodného obohacení je třeba promlčení posoudit samostatně.

Publikované právní věty — Nejvyšší soud — 23 Cdo 55/2024 — Nepromlčitelné informační právo autora

> Právo autora na poskytnutí informací podle § 40 odst. 1 písm. c) autorského zákona se nepromlčuje.

Pramen publikované právní věty: Sbirka-soudnich-rozhodnuti-a-stanovisek-sesit-c.-8_2025.pdf, PDF str. 87. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://sbirka.nsoud.cz/sbirka/24827/

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Soud prohlásí celou smlouvu za neplatnou kvůli oddělitelné vadě jedné doložky.
- **Řešení:** Je třeba prověřit skutečnou vůli, zákonný důvod vady a oddělitelnost. Výklad zachovávající platnost se upřednostní, je-li právně obhajitelný; ochrana autonomie nelegalizuje zakázaný obsah.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 551

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> O právní jednání nejde, chybí-li vůle jednající osoby.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 574

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> Na právní jednání je třeba spíše hledět jako na platné než jako na neplatné.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 586

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Je-li neplatnost právního jednání stanovena na ochranu zájmu určité osoby, může vznést námitku neplatnosti jen tato osoba.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 588

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního jednání, které se zjevně příčí dobrým mravům, anebo které odporuje zákonu a zjevně narušuje veřejný pořádek. To platí i v případě, že právní jednání zavazuje k plnění od počátku nemožnému.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 609

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Nebylo-li právo vykonáno v promlčecí lhůtě, promlčí se a dlužník není povinen plnit. Plnil-li však dlužník po uplynutí promlčecí lhůty, nemůže požadovat vrácení toho, co plnil.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 610

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) K promlčení soud přihlédne, jen namítne-li dlužník, že je právo promlčeno. Vzdá-li se někdo předem práva uplatnit námitku promlčení, nepřihlíží se k tomu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 654

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Nebylo-li právo vykonáno ve stanovené lhůtě, zanikne jen v případech stanovených zákonem výslovně. K zániku práva soud přihlédne, i když to dlužník nenamítne.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 589

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zkracuje-li právní jednání dlužníka uspokojení vykonatelné pohledávky věřitele, má věřitel právo domáhat se, aby soud určil, že právní jednání dlužníka není vůči věřiteli právně účinné. Toto právo má věřitel i tehdy, je-li právo třetí osoby již vykonatelné, anebo bylo-li již uspokojeno.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 601

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Nabývá-li se právo nebo vzniká-li povinnost v určitý den, nabude se nebo vznikne počátkem toho dne; zaniká-li právo nebo povinnost v určitý den, zanikne koncem toho dne. To neplatí, vylučuje-li to povaha právního případu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 612

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

V případě práva na život a důstojnost, jméno, zdraví, vážnost, čest, soukromí nebo obdobného osobního práva se promlčují jen práva na odčinění újmy způsobené na těchto právech.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 545

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Právní jednání vyvolává právní následky, které jsou v něm vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze zákona, dobrých mravů, zvyklostí a zavedené praxe stran.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 546

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Právně lze jednat konáním nebo opomenutím; může se tak stát výslovně nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnost o tom, co jednající osoba chtěla projevit.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 547

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Právní jednání musí obsahem a účelem odpovídat dobrým mravům i zákonu. Podmínka

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 548

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Vznik, změnu nebo zánik práv lze vázat na splnění podmínky. Je-li zánik práva nebo povinnosti vázán na nemožnou podmínku, nepřihlíží se k ní.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 549

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) K splnění podmínky se nepřihlíží, způsobí-li její splnění záměrně osoba, která není oprávněna tak učinit a které je splnění podmínky na prospěch.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 550

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Doložení času Je-li k účinnosti právního jednání určena počáteční doba, použijí se obdobně § 548 a 549 o odkládací podmínce. Omezí-li se účinnost právního jednání konečnou dobou, použijí se obdobně § 548 a 549 o rozvazovací podmínce. Zdánlivé právní jednání

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 552

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

O právní jednání nejde, nebyla-li zjevně projevena vážná vůle.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 553

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) O právní jednání nejde, nelze-li pro neurčitost nebo nesrozumitelnost zjistit jeho obsah ani výkladem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 559

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Každý má právo zvolit si pro právní jednání libovolnou formu, není-li ve volbě formy omezen ujednáním nebo zákonem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 560

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Písemnou formu vyžaduje právní jednání, kterým se zřizuje nebo převádí věcné právo k nemovité věci, jakož i právní jednání, kterým se takové právo mění nebo ruší.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 561

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) K platnosti právního jednání učiněného v písemné formě se vyžaduje podpis jednajícího. Podpis může být nahrazen mechanickými prostředky tam, kde je to obvyklé. Jiný právní předpis stanoví, jak lze při právním jednání učiněném elektronickými prostředky písemnost elektronicky podepsat.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 562

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Písemná forma je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 563

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Pokud v písemné formě právně jedná ten, kdo nemůže číst a psát, ale je schopen seznámit se s obsahem právního jednání pomocí přístrojů či speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, opatří listinu podpisem; není-li s to se podepsat, učiní namísto podpisu před alespoň dvěma svědky na listině rukou nebo jinak vlastní znamení, ke kterému jeden ze svědků připíše jméno jednajícího.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 564

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Vyžaduje-li zákon pro právní jednání určitou formu, lze obsah právního jednání změnit projevem vůle v téže nebo přísnější formě; vyžaduje-li tuto formu jen ujednání stran, lze obsah právního jednání změnit i v jiné formě, pokud to ujednání stran nevylučuje.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 575

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Má-li neplatné právní jednání náležitosti jiného právního jednání, které je platné, platí toto jiné právní jednání, pokud je z okolností zřejmé, že vyjadřuje vůli jednající osoby.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 576

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Týká-li se důvod neplatnosti jen takové části právního jednání, kterou lze od jeho ostatního obsahu oddělit, je neplatnou jen tato část, lze-li předpokládat, že by k právnímu jednání došlo i bez neplatné části, rozpoznala-li by strana neplatnost včas.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 555

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Právní jednání se posuzuje podle svého obsahu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 556

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Co je vyjádřeno slovy nebo jinak, vyloží se podle úmyslu jednajícího, byl-li takový úmysl druhé straně znám, anebo musela-li o něm vědět. Nelze-li zjistit úmysl jednajícího, přisuzuje se projevu vůle význam, jaký by mu zpravidla přikládala osoba v postavení toho, jemuž je projev vůle určen.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 557

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Připouští-li použitý výraz různý výklad, vyloží se v pochybnostech k tíži toho, kdo výrazu použil jako první.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 558

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) V právním styku s podnikatelem se výrazu připouštějícímu různý výklad přisoudí význam, jaký má v takovém styku pravidelně. Není-li však druhá strana podnikatelem, musí ten, kdo se toho dovolává, prokázat, že druhé straně musel být takový význam znám.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 545–564, § 574–589, § 601, § 609–610, § 612, § 619, § 629, § 654. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C31 — Manželství – vznik, zánik. Zdánlivé a neplatné manželství. Manželské majetkové právo.

Systematika a konkrétní výklad

Manželství je statusový svazek se zákonnými podmínkami vzniku a s osobními i majetkovými účinky. Zdánlivé manželství se odlišuje od neplatného; překážky a soudní rozhodování mají vlastní pravidla. Společné jmění, jeho smluvní změna a soudní zásah se posuzují odděleně od spoluvlastnictví. Dluh jednoho manžela a možnost postihu společného či výlučného majetku mají zvláštní limity. Skončení manželství a vypořádání majetku nejsou jeden úkon. U rozvodu je třeba použít dodané novější znění a nepřebírat mechanicky starší podmínky a terminologii.

- **Status a majetek:** Manželství zakládá osobní status i zákonné majetkové důsledky. Samotné společné soužití není právně totožné s manželstvím.
- **Vznik a vady:** Podmínky uzavření, zdánlivost a neplatnost se posuzují odděleně. Ne každá procedurální nesrovnalost znamená stejný následek.
- **SJM:** Společné jmění se odlišuje od podílového spoluvlastnictví. Obsah a výjimky určuje zákon nebo přípustně změněný režim, ne pouze jméno uvedené na dokladu.
- **Zánik:** Rozvod a vypořádání majetku mají různé postupy. Dohoda manželů nesmí bez dalšího odstranit zákonnou ochranu věřitele či jiné třetí osoby.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Status a majetek:** Rozvod sám nemusí vypořádat všechny závazky.
- **SJM:** Podíl nelze bez dalšího ztotožnit s ideální polovinou za trvání.
- **Třetí osoby:** Manželská dohoda má omezené účinky vůči věřitelům.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Společné jmění je majetkový režim, nikoli samostatná právnická osoba. Jeho rozsah, smluvní změna, soudní omezení a vypořádání mají vlastní předpoklady. Dluh jen jednoho manžela může mít dopad na společný majetek v zákonném rozsahu, neznamená však vždy osobní dluh druhého. Exekuční obrana musí navazovat na vznik dluhu, jeho povahu a relevantní majetkový režim.

Odborné doplnění a legislativní změny 2025–2027

Rozvod po novele č. 268/2025 Sb.: podmínky, nikoli nálepky

účinná změna od 1. 1. 2026

- **Běžný rozvod:** § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vychází z hlubokého, trvalého a nenapravitelného rozvratu. Příčiny se zjišťují v zákonem vymezené souvislosti s tvrzenou překážkou rozvodu podle § 755 odst. 2 písm. b); nevede se vždy úplné dokazování partnerských provinění.
- **Smluvený rozvod:** § 757 nadále vyžaduje alespoň roční manželství a splnění dohodových podmínek. Od roku 2026 však nevyžaduje dřívější šestiměsíční oddělené soužití. Dohoda o majetku, bydlení a případně výživném pro dobu po rozvodu musí mít písemnou formu a úředně ověřené podpisy.

- **Nezletilé dítě:** Souhlas manželů s rozvodem sám neřeší poměry dítěte. Je nutné odlišit dohodu rodičů, její soudní schválení a podmínky rozvodu. Procesní spojení věcí je rozebráno v C78; nelze z hmotněprávního § 757 vyvodit, že soudní ochrana dítěte odpadla.
- **Aktuálnost:** Pasáže starších článků vyžadující vždy šestiměsíční odloučení pro tento typ rozvodu jsou pro nové případy roku 2026 překonané. U probíhajících věcí se uplatní přechodná ustanovení novely.

Renáta Šínová, Nové rodinné právo. Praktický průvodce změnami… Část první, Bulletin advokacie 3/2026. Pramen: BA_3_2026_web.pdf, PDF str. 9–16.

Judikatura a konkrétní kauzy

Nejvyšší soud — Rozsudek velkého senátu 31 Cdo 2821/2025, 14. 01. 2026

Tematický název: Valorizace vnosů do společného jmění bez výslovné dohody

Právní otázky: Zda přepočet hodnoty vnosů při vypořádání SJM vyžaduje dohodu manželů.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Valorizace vnosu při vypořádání SJM nevyžaduje výslovnou dohodu manželů. Změnu hodnoty vynaloženého společného nebo výhradního majetku je třeba posoudit podle zákonných pravidel vypořádání.

Vazba na otázku C31: Velký senát nepodmiňuje zákonnou valorizaci dohodou.

Plné znění — přímý odkaz NS (databáze nyní z prostředí nedostupná)

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 742 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): Odst. 1 písm. b) zakládá náhradu vnosu z výhradního do společného majetku. Odst. 2 upravuje zvýšení či snížení započítávané hodnoty podle změny hodnoty té části majetku, na kterou byl vnos použit.
- **Další význam a meze použití:** Prokazuje se vnos a jeho použití na příslušný majetek a zjišťuje se změna hodnoty; starší komentář vyžadující výslovnou dohodu již nepopisuje tento judikaturní stav. Nejde o automatickou indexaci všech plateb podle inflace.

Publikované právní věty — Nejvyšší soud — 31 Cdo 2821/2025 — Valorizace vnosů do společného jmění bez výslovné dohody

> Započtení zvýšené nebo snížené hodnoty toho, co ze společného majetku bylo vynaloženo na výhradní majetek manžela, stejně jako hodnoty toho, co z výhradního majetku manžela bylo vynaloženo na společný majetek (tzv. valorizace), nelze při vypořádání společného jmění podmiňovat tím, že se na něm manželé výslovně dohodnou.

Ověřená oficiální publikace právních vět NS: https://www.nsoud.cz/pro-verejnost-a-media/tiskove-zpravy/detail/pravni-vety-rozhodnuti-schvalene-na-jednani-obcanskopravniho-a-obchodniho-kolegia-nejvyssiho-soudu-9-zari-2026

https://rozhodnuti.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/EA9AFF3486C89B46C1258DA40052D9C9?openDocument&Highlight=0,

Další odborné souvislosti

Aneta Jančíková — Pojetí účastenství manžela povinného v exekuci; ČPVP 2/2024, s. 311–332

- **Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu):** Aneta Jančíková analyzuje procesní účast manžela, proti němuž nesměřuje titul, ale je postižen společný či zákonem vymezený majetek. Rozlišuje účastenství a podobu procesního společenství; její doktrinální závěry nesmějí nahradit konkrétní občanskoprávní a exekuční normy.
- **Zkouškový postup:** určit vznik dluhu a majetkový režim, přípustný rozsah postihu, vznik procesní účasti a dostupnou obranu. Účast manžela sama nepřeměňuje cizí dluh na jeho osobní závazek a vlastnictví věci se nezjišťuje pouze podle společné domácnosti.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Manželé uzavřou dohodu o zúžení SJM a tvrdí, že tím zpětně odstranili právo věřitele.
- **Řešení:** Je nutné prověřit čas, zveřejnění, ochranu třetí osoby a zákonné meze účinků. Dohoda mezi manžely automaticky nezkracuje existující věřitelské právo.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 655

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Manželství je trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanoví tento zákon. Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 656

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství (dále jen „snoubenci“), že spolu vstupují do manželství.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 657

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně před orgánem veřejné moci provádějícím sňatečný obřad v přítomnosti matrikáře, jedná se o občanský sňatek.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 658

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Jedná-li se o občanský sňatek, jiný právní předpis stanoví, kdo je orgánem veřejné moci provádějícím sňatečný obřad.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 672

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Manželství nemůže uzavřít nezletilý, který není plně svéprávný.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 673

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Manželství nemůže uzavřít osoba, jejíž svéprávnost byla v této oblasti omezena.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 674

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Manželství nemůže uzavřít osoba, která již dříve uzavřela manželství, ani osoba, která již dříve vstoupila do registrovaného partnerství nebo jiného obdobného svazku uzavřeného v zahraničí, a toto manželství, registrované partnerství nebo jiný obdobný svazek uzavřený v zahraničí trvá.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 675

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Manželství nemůže být uzavřeno mezi předky a potomky, ani mezi sourozenci; totéž platí o osobách, jejichž příbuzenství vzniklo osvojením.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 676

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Manželství nemůže být uzavřeno mezi poručníkem a poručencem, mezi dítětem a osobou, do jejíž péče bylo dítě svěřeno, nebo pěstounem a svěřeným dítětem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 677

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Manželství nevznikne, pokud alespoň u jedné z osob, které hodlaly uzavřít manželství, nebyly v projevu vůle o vstupu do manželství nebo ve sňatečném obřadu nebo v souvislosti s ním splněny takové náležitosti, na jejichž splnění je k tomu, aby manželství vzniklo, nutno bezvýhradně trvat.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 678

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Soud může určit, že manželství není, i bez návrhu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 679

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Neprodleně poté, kdy soud určí, že manželství není, rozhodne soud o otcovství ke společnému dítěti.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 680

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Došlo-li k uzavření manželství, přestože tomu bránila zákonná překážka, soud prohlásí manželství za neplatné na návrh každého, kdo na tom má právní zájem, ledaže manželství bránila překážka omezené svéprávnosti.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 681

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Manželství se považuje za platné, dokud není prohlášeno za neplatné. Bylo-li manželství prohlášeno za neplatné, považuje se za neuzavřené.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 682

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Manželství nelze prohlásit za neplatné, pokud zaniklo, nebo pokud již došlo k nápravě.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 683

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Manželství nelze prohlásit za neplatné, pokud bylo uzavřeno nezletilým, který není plně svéprávný, nebo osobou, jejíž svéprávnost byla v této oblasti omezena, a bylo počato dítě, které se narodilo živé.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 684

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Soud prohlásí manželství za neplatné na návrh manžela, jehož projev vůle o vstupu do manželství byl učiněn pod nátlakem spočívajícím v užití násilí nebo vyhrožováním násilím nebo jehož projev vůle o vstupu do manželství byl učiněn jen v důsledku omylu o totožnosti snoubence nebo o povaze sňatečného právního jednání. Návrh lze podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy tak manžel mohl vzhledem k okolnostem nejdříve učinit, popřípadě kdy se dozvěděl o pravém stavu věcí.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 685

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Soud prohlásí manželství za neplatné i bez návrhu, a to i v případě, že již zaniklo, pokud bylo uzavřeno a) osobou, která již dříve uzavřela manželství, nebo která již dříve vstoupila do registrovaného partnerství nebo jiného obdobného svazku uzavřeného v zahraničí, pokud takové manželství, partnerství nebo jiný obdobný svazek trvá, b) mezi předkem a potomkem, mezi sourozenci nebo mezi osobami, jejichž příbuzenství vzniklo osvojením.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 686

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) O povinnostech a právech muže a ženy, jejichž manželství bylo prohlášeno za neplatné, ke společnému dítěti a o jejich majetkových povinnostech a právech v době po prohlášení manželství za neplatné platí ustanovení o povinnostech a právech rozvedených manželů ke společnému dítěti a o jejich majetkových povinnostech a právech v době po rozvodu obdobně.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 708

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) To, co manželům náleží, má majetkovou hodnotu a není vyloučeno z právních poměrů, je součástí společného jmění manželů (dále jen „společné jmění“). To neplatí, zanikne-li společné jmění za trvání manželství na základě zákona.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 709

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Součástí společného jmění je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství, s výjimkou toho, co a) slouží osobní potřebě jednoho z manželů, b) nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl, c) nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech, d) nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví, e) nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 719

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Smlouva o manželském majetkovém režimu nesmí svými důsledky vyloučit schopnost manžela zabezpečovat rodinu.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 655–658, § 672–686, § 708–710, § 716, § 719, § 731–732, § 736, § 755, § 757. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C32 — Příbuzenství a švagrovství – určování rodičovství, osvojení. Rodiče a dítě – rodičovská zodpovědnost, vyživovací povinnost.

Systematika a konkrétní výklad

Příbuzenství zakládá rodinněprávní vazby a švagrovství jiný vztah vznikající z manželství. Určení rodičovství vychází ze zákonných domněnek a soudních postupů; biologická realita, právní jistota a zájem dítěte se mohou dostat do konfliktu. Osvojení mění status při splnění zvláštních podmínek. Rodičovská odpovědnost zahrnuje péči, ochranu, zastupování a správu majetku, její výkon se řídí zájmem dítěte. Výživné zohledňuje potřeby oprávněného a schopnosti, možnosti a poměry povinného; není prostou sankcí za neplnění rodičovské role.

- **Rodičovský status:** Právní rodičovství vzniká zákonnými způsoby, které nejsou vždy totožné s biologickým vztahem. Osvojení proto mění status, nikoli jen praktické soužití.
- **Obsah:** Rodičovská odpovědnost zahrnuje péči a další zákonná oprávnění; vyživovací povinnost má vlastní podmínky. Omezení jedné složky automaticky neruší všechny ostatní.
- **Proces:** Určení a popření rodičovství vyžadují příslušnou legitimaci a lhůty. DNA je významný důkaz, ale soud hodnotí celý právní režim a zájmy dítěte.
- **Materiální hledisko:** Nejlepší zájem dítěte se individualizuje. Není prázdnou formulí ani automatickým upřednostněním jednoho dospělého.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Rodinný status se odlišuje od konkrétních vyživovacích či majetkových nároků. Nejlepší zájem dítěte vyžaduje individuální podklady, není heslem umožňujícím obejít procesní záruky. Biologické a právní rodičovství se nemusejí shodovat a změna statusu má zákonný postup. Při soudní úpravě poměrů je třeba určit příslušný procesní režim a časové znění reformované úpravy.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Výživné: potřeby, možnosti rodiče a změna poměrů

- **Vznik a trvání:** Vyživovací povinnost se určuje podle zákonného vztahu a podmínek, včetně schopnosti oprávněného samostatně se živit. Dosažení zletilosti není samo obecnou hranicí jejího zániku; zároveň každé formální studium automaticky neprokazuje trvající potřebu výživy.
- **Rozsah:** Posuzují se odůvodněné potřeby oprávněného, schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného a další zákonná hlediska. Evidovaný příjem není jediným podkladem, zvláště při účelovém vzdání se výdělku nebo majetkového prospěchu.
- **Životní úroveň:** U dítěte se zohledňuje podíl na životní úrovni rodičů. Výpočet není pouhým součtem nejnižších nákladů na jídlo; současně je třeba odlišit výživné od nepodloženého přenášení každé spotřební preference.
- **Časová oprava:** Tabulkové intervaly a dobová judikatorní shrnutí článku z roku 2015 nejsou vydávány za současný závazný sazebník. Převzat je způsob individualizovaného posouzení, ověřený proti novějšímu občanskému zákoníku.

Teoretický podklad: vyzivne.docx, odstavec 88. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 910, § 911, § 913, § 915, § 923.

Odborné doplnění a legislativní změny 2025–2027

Rodičovská odpovědnost a rozsah péče od roku 2026

účinná změna od 1. 1. 2026

- **Rozsah odpovědnosti:** § 858 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, spojuje péči o dítě s ochranou zdraví, vývojem, kontaktem, informacemi, zastoupením a správou jmění. Nové výslovné vymezení péče bez tělesného trestání, duševního strádání a ponižujících opatření nelze číst jako oprávnění rodiče trestat dítě jiným násilným způsobem.
- **Péče obou rodičů:** Nový § 907 opouští dřívější rozhodovací nálepky výlučné, střídavé a společné péče. Podstatný je konkrétní rozsah péče a potřeby dítěte. Dohoda rodičů může vést k ponechání dítěte v péči obou bez soudního určení rozsahu; při sporu soud rozsah určí. Změna terminologie nezakládá automaticky rozdělení času půl na půl.
- **Výživné:** Potřeby dítěte a schopnosti, možnosti a majetkové poměry rodiče podle § 913 a § 915 nejsou nahrazeny jedinou tabulkou příjmů. Posuzuje se potenciál výdělku a konkrétní rozložení péče i předvídatelné změny potřeb. Rozhodnutí o péči a o vyživovací povinnosti jsou související, ale odlišné výroky.
- **Ústavní limit:** Nález I. ÚS 3718/25 z roku 2026 odmítá chápat nejlepší zájem dítěte jako mechanický poměr hodin; jeho plný rozbor a právní věta jsou níže.

Renáta Šínová, Nové rodinné právo… Část druhá, Bulletin advokacie 4/2026. Pramen: BA_4_2026_web.pdf, PDF str. 11–17.

Judikatura a konkrétní kauzy

Ústavní soud — Nález I. ÚS 3718/25, 30. března 2026

Tematický název: Rozhodování o péči o dítě po novele rodinného práva (zákon č. 268/2025 Sb.)

Právní otázky: Zda rovnoměrná péče představuje výchozí model po rodinněprávní novele, nebo vždy rozhoduje konkrétní nejlepší zájem dítěte.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Ani po rodinněprávní novele účinné od ledna 2026 není rovnoměrné rozložení péče automatickou výchozí variantou. Soud zvažuje všechny možnosti podle konkrétně zjištěného nejlepšího zájmu dítěte.

Vazba na otázku C32: Péče o dítě po novele č. 268/2025 Sb. vyžaduje rozbor reálného rozsahu péče rodičů a nejlepšího zájmu konkrétního dítěte.

Plné znění rozhodnutí — NALUS

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 907 ve znění zákona č. 268/2025 Sb. — zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): Od roku 2026 při dohodě rodičů soud ponechá dítě v péči obou bez určení rozsahu; jinak rozsah péče každého stanoví podle zájmu dítěte. Může určit podmínky péče a upravit nepřímý styk a informace; nejde o automatický nárok na časově shodnou péči.

- **čl. 32 odst. 4 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Péče a výchova jsou právem rodičů a dítě má právo na rodičovskou péči. Omezení rodičovských práv a nucené odloučení dítěte vyžadují zákonný základ a soudní rozhodnutí.

Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

V tomto nálezu se Ústavní soud zabývá namítaným porušením ústavně zaručených práv stěžovatele ze strany obecných soudů ve věci rozhodnutí o péči o jeho nezletilou dceru (vedlejší účastnici). Soudy zamítly jeho návrh na změnu předchozího rozhodnutí o péči, jímž se dožadoval, aby byla dcera svěřena do rovnoměrné střídavé péče obou rodičů. Ačkoliv Ústavní soud argumentaci stěžovatele nepřisvědčil a neshledal porušení jeho ústavně zaručených práv, v tomto nálezu navazuje na svou dřívější judikaturu na téma střídavé péče a blíže ji vysvětluje, i s ohledem na nedávnou změnu právní úpravy.

Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

V předchozím řízení, které skončilo v březnu 2024, byla nezletilá svěřena do střídavé péče obou rodičů. Péče však byla nastavena soudem asymetricky ve prospěch matky. Dle rozhodnutí soudů měl otec o dceru pečovat vždy od středy večera v liché týdny do pondělního rána v sudý týden (s výjimkou doby prázdnin, kdy je péče rozložena odlišně). V dubnu 2025 stěžovatel podal k Okresnímu soudu v Tachově (dále jen „okresní soud“) návrh na změnu péče. Tvrdil, že došlo ke změně okolností, jelikož dcera začala chodit do školy, na režim i na častější kontakt s otcem si zvykla a uplynula také delší doba od dřívějšího hodnocení rozložení péče.

- **Další význam a meze použití:** Staré názvy forem péče nemohou mechanicky nahradit novou strukturu výroku podle § 907 občanského zákoníku.

Publikované právní věty — Ústavní soud — I. ÚS 3718/25 — Rozhodování o péči o dítě po novele rodinného práva (zákon č. 268/2025 Sb.)

Primárním hlediskem při rozhodování soudu o rozložení péče o nezletilé dítě má být jeho nejlepší zájem. Byť má soud zvažovat všechny varianty rozložení péče, tedy i možnost rovnoměrného rozložení, nejde nutně o nějakou „startovací pozici“ (či „defaultní nastavení“). Tou je vždy posuzování a zjišťování nejlepšího zájmu dítěte. Tyto závěry judikatury Ústavního soudu, stejně jako vymezení a jednotlivá kritéria konceptu nejlepšího zájmu dítěte, jsou nadále použitelné i po změně právní úpravy účinné od 1. ledna 2026, jak byla provedena zákonem č. 268/2025 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Pramen publikované právní věty: Svazek_135_web.pdf, PDF str. 202. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=I-3718-25_2

Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• I.ÚS 2845/17 — Popření otcovství, DNA a právní identita. Podrobný rozbor a citace: C79.

• 25 Cdo 2087/2024 — Pobyt rodiče s hospitalizovaným dítětem a konkrétní proporcionalita. Podrobný rozbor a citace: C43.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Dlouholetý právní stav otcovství je zpochybněn novým biologickým důkazem.
- **Řešení:** Je třeba použít zákonný proces a poměřit stabilitu statusu s právem na identitu podle konkrétní judikatury. Výjimečný nález neznamená obecné odstranění všech lhůt a překážek.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 910

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Předci a potomci mají vzájemnou vyživovací povinnost.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 911

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Výživné lze přiznat, jestliže oprávněný není schopen sám se živit.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 913

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Pro určení rozsahu výživného jsou rozhodné odůvodněné potřeby oprávněného a jeho majetkové poměry, jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 915

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Toto hledisko předchází hledisku odůvodněných potřeb dítěte.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 923

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Změní-li se poměry a nedohodnou-li se rodiče o výživném pro nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti, rozhodne o tom soud i bez návrhu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 771

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Příbuzenství je vztah osob založený na pokrevním poutu, nebo vzniklý osvojením.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 772

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Osoby jsou příbuzné v linii přímé, pochází-li jedna od druhé.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 773

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Stupeň příbuzenství mezi dvěma osobami se určuje podle počtu zrození, jimiž v linii přímé pochází jedna od druhé a ve vedlejší linii obě od svého nejbližšího společného předka.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 774

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Švagrovství Vznikem manželství vznikne švagrovství mezi jedním manželem a příbuznými druhého manžela; v jaké linii a v jakém stupni je někdo příbuzný s jedním manželem, v takové linii a v takovém stupni je sešvagřen s druhým manželem. Zanikne-li manželství smrtí jednoho z manželů, švagrovství tím nezaniká.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 775

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Mateřství Matkou dítěte je žena, která je porodila. Otcovství

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 779

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Nedojde-li k určení otcovství podle § 776, 777 nebo 778, má se za to, že otcem je muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením matky a tohoto muže. Takto lze určit otcovství i k dítěti ještě nenarozenému, je-li již počato.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 783

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Nedojde-li k určení otcovství podle § 776, 777 nebo 778, ani podle § 779, může matka, dítě i muž, který tvrdí, že je otcem, navrhnout, aby otcovství určil soud.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 794

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Osvojením se rozumí přijetí cizí osoby za vlastní.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 858

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v a) péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví a péči o jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj bez tělesného trestání, duševního strádání a jiných ponižujících opatření, b) ochraně dítěte, c) udržování styku s dítětem, zahrnujícího osobní styk, nepřímý styk uskutečňovaný prostředky komunikace na dálku, vzájemné poskytování všech podstatných informací o dítěti mezi rodiči a poskytování všech podstatných informací o rodičích dítěti, d) zajišťování výchovy a vzdělání dítěte, e) určení místa bydliště dítěte, f) zastupování dítěte a g) spravování jmění dítěte.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 867

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Před rozhodnutím, které se dotýká zájmu dítěte, poskytne soud dítěti potřebné informace, aby si mohlo vytvořit vlastní názor a tento sdělit.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 875

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Rodičovskou odpovědnost vykonávají rodiče v souladu se zájmy dítěte.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 912

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Nezletilé dítě, které není plně svéprávné, má právo na výživné, i když má vlastní majetek, ale zisk z majetku spolu s příjmem z výdělečné činnosti nestačí k jeho výživě.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 914

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Je-li více osob povinných, které mají vůči oprávněnému stejné postavení, odpovídá rozsah vyživovací povinnosti každé z nich poměru jejích majetkových poměrů, schopností a možností k majetkovým poměrům, schopnostem a možnostem ostatních. Výživné mezi rodiči a dětmi a předky a potomky

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 907

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Dohodnou-li se na tom rodiče, soud rozhodne, že dítě zůstává v péči obou rodičů, aniž by určoval rozsah péče o dítě každého z nich.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 771–775, § 779, § 783, § 794, § 858, § 867, § 875, § 907, § 910–915, § 923. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C33 — Poručenství a jiné formy péče o dítě – opatrovnictví, svěření do péče jiné osoby, pěstounství. Ústavní výchova.

Systematika a konkrétní výklad

Náhradní péče se volí podle konkrétní potřeby dítěte a zákonných předpokladů. Poručník působí tam, kde rodiče nemohou vykonávat potřebný rozsah odpovědnosti; opatrovník řeší vymezený střet či jinou potřebu ochrany. Svěření jiné osobě, pěstounství a ústavní výchova mají odlišný status, práva i vztah k rodičům. Ústavní péče je intenzivním zásahem a nelze ji založit pouze na ekonomické obtíži rodiny bez vyhodnocení jiných možností. Soud musí zjišťovat situaci dítěte, jeho názor a přiměřenost opatření.

- **Různé formy péče:** Poručenství nahrazuje chybějící výkon rodičovské odpovědnosti v zákonném rozsahu, opatrovnictví řeší konkrétní ochrannou potřebu. Pěstounská péče sama zpravidla nevytváří rodičovský status.
- **Subjekty:** Dítě, rodiče, pečující osoba a orgány ochrany mají rozdílná práva. Zájmy dospělých se hodnotí ve vztahu k individuálním potřebám dítěte.
- **Postup:** Soud určí vhodnou formu a rozsah povinností na základě podkladů. Ústavní výchova není automatická reakce na samotnou majetkovou nouzi.
- **Kontrola:** Trvání opatření a změna poměrů vyžadují průběžné posuzování. Původní rozhodnutí nemá ospravedlňovat ochranný zásah po odpadnutí jeho důvodů.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Subsidiarita:** Nejintenzivnější režim vyžaduje vlastní důvody.
- **Rozsah:** Opatrovník nemá automaticky všechna práva poručníka.
- **Kontinuita:** Náhradní péče neodstraňuje vždy vyživovací povinnost rodičů.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Poručenství, opatrovnictví dítěte, pěstounství a svěření jiné osobě mají odlišný účel, rozsah oprávnění a důsledky pro rodičovskou odpovědnost. Výběr opatření vyžaduje individuální posouzení zájmu dítěte a skutečné dostupnosti péče. Pěstoun se nestává bez dalšího osvojitelem. Ústavní péče je zvláštní zásah, ne běžné řešení každého rodinného sporu; její zákonné podmínky a přezkum je nutné doložit.

Judikatura a konkrétní kauzy

Nejvyšší správní soud — Rozsudek 10 Ads 69/2026-61, 18. 6. 2026

Tematický název: Sociálně-právní ochrana dětí: oprávnění zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany dětí k návštěvě v obydlí dítěte; zajištění neodkladné péče; výkon rozhodnutí o péči o nezletilé;

Právní otázky: Jak se liší návštěva OSPOD, zajištění akutní péče a soudní výkon rozhodnutí odnětím dítěte.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Právo OSPOD navštívit rodinu neobsahuje obecnou pravomoc dítě odejmout. Neodkladnou péči lze zajistit v akutní nouzi, zatímco nerespektování rozhodnutí o péči se řeší soudním výkonem, nikoli jeho nahrazením zásahem OSPOD.

- **Konkrétní okolnosti:** Dítě svěřené otci odešlo k matce. Pracovnice OSPOD je bez rozhodnutí o odnětí odvedla k tetě; matka a dítě se bránili zásahovou žalobou. NSS odlišil oprávnění k návštěvě od pravomoci zajistit neodkladnou péči a od soudního výkonu.

Vazba na otázku C33: OSPOD může za zákonných podmínek navštívit obydlí a rodiče mají povinnost návštěvu strpět, ale tím nevzniká obecná pravomoc odnímat dítě.

Publikované rozhodnutí včetně odůvodnění — Sbírka NSS

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 15, § 52 odst. 1 a § 53 — zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí**
  Stručný obsah (parafráze): § 15 ukládá zajistit neodkladnou péči dítěti bez odpovídajícího zajištění. § 52 odst. 1 umožňuje pracovníkům OSPOD navštěvovat rodinu a zjišťovat podmínky dítěte; § 53 stanoví informační a součinnostní povinnosti potřebné pro jeho ochranu.
- **§ 504 — zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních**
  Stručný obsah (parafráze): Zůstane-li mírnější výkon bezvýsledný nebo zjevně neúčinný, soud může nařídit odnětí a předání dítěte podle rozhodnutí či dohody. Pro pouhý časově omezený styk je tento prostředek vyhrazen výjimečným případům.
- **Další význam a meze použití:** Akutní nedostatek péče podle § 15 zákona o sociálně-právní ochraně dětí je výjimečný režim; výkon rozhodnutí o péči vyžaduje postup soudu podle § 504 zákona o zvláštních řízeních soudních. Dodané konsolidace obou zákonů jsou označeny až rokem 2027.

Publikované právní věty — Nejvyšší správní soud — 10 Ads 69/2026-61 — Sociálně-právní ochrana dětí: oprávnění zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany dětí k návštěvě v obydlí dítěte; zajištění neodkladné péče; výkon rozhodnutí o péči o nezletilé;

> Zaměstnanci orgánu sociálně-právní ochrany dětí jsou oprávněni navštěvovat dítě i jeho rodinu, a to i v jeho obydlí, a rodiče jsou povinni tuto návštěvu umožnit a strpět [§ 52 odst. 1 a § 53 odst. 2 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí]. Orgán sociálně-právní ochrany dětí však nemá pravomoc odvést dítě do bezpečného prostředí, neocitne-li se dítě v situaci akutního nedostatku odpovídající péče. Zajištění neodkladné péče (§ 15 uvedeného zákona) představuje opatření ultima ratio pouze v tak výjimečných případech, jakými jsou zejména úmrtí či hospitalizace rodičů, a nikoliv tehdy, nerespektuje-li matka rozhodnutí soudu a dítě k ní uteče. Na tyto případy pamatuje vykonávací řízení a k odnětí dítěte může dojít pouze na základě rozhodnutí soudu (§ 504 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních).

Pramen publikované právní věty: SR_NSS-2026-08.pdf, PDF str. 3. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://sbirka.nssoud.cz/cz/socialne-pravni-ochrana-deti-opravneni-zamestnancu-organu-socialne-pravni-ochrany-deti-k-navsteve-v-obydli-ditete-zajisteni-neodkladne-pece-vykon-rozhodnuti-o-peci-o-nezletile.p5179.html

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Soud chce nařídit ústavní výchovu pouze proto, že rodina má nízké příjmy.
- **Řešení:** Je třeba zjistit zákonné důvody a dostupnou podporu či méně omezující péči. Samotná chudoba nesmí mechanicky nahradit analýzu zájmu dítěte.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 928

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Není-li tu žádný z rodičů, který má a vůči svému dítěti vykonává rodičovskou odpovědnost v plném rozsahu, soud jmenuje dítěti poručníka.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 929

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Nastane-li situace uvedená v § 928 odst. 1, vykonává poručenství orgán sociálně-právní ochrany dětí jako veřejný poručník, a to až do doby, kdy soud jmenuje dítěti poručníka nebo dokud se poručník neujme funkce.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 930

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Soud jmenuje dítěti poručníka neprodleně poté, kdy zjistí, že jde o dítě, jemuž je třeba poručníka jmenovat.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 931

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Není-li to v rozporu se zájmy dítěte, jmenuje soud poručníkem toho, koho naznačili rodiče, ledaže tato osoba poručenství odmítne. Jinak soud jmenuje poručníkem některou z osob příbuzných nebo blízkých dítěti nebo jeho rodině, ledaže rodič takovou osobu výslovně vyloučil. Není-li takové osoby, jmenuje soud poručníkem jiného vhodného člověka.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 932

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Poručníkem lze jmenovat jen plně svéprávnou osobu, která způsobem života zaručuje, že je schopna funkci poručníka řádně vykonávat. Před jejím jmenováním do funkce poručníka soud zjistí, zda její jmenování není v rozporu se zájmem dítěte.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 933

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Poručník odpovídá za řádné plnění své funkce a podléhá stálému dozoru soudu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 934

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Každé rozhodnutí poručníka v nikoli běžné záležitosti týkající se dítěte musí být schváleno soudem. K právnímu jednání poručníka, k němuž schází potřebný souhlas soudu, se nepřihlíží.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 935

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Poručenství zaniká, nabude-li alespoň jeden z rodičů poručence rodičovskou odpovědnost, popřípadě nabude-li schopnost ji vykonávat. Poručenství rovněž zaniká, nabude-li dítě svéprávnosti, nebo je-li osvojeno.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 943

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Soud jmenuje dítěti opatrovníka, hrozí-li střet zájmů dítěte na straně jedné a jiné osoby na straně druhé, nehájí-li zákonný zástupce dostatečně zájmy dítěte, nebo je-li toho v zájmu dítěte zapotřebí z jiného důvodu, anebo stanoví-li tak zákon. Jmenovaný opatrovník má právo podat návrh na zahájení řízení vždy, je-li z hlediska zájmu dítěte zapotřebí, aby soud nebo jiný orgán veřejné moci v záležitosti dítěte rozhodl.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 944

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Pro opatrovnictví, opatrovníka a opatrovance platí ustanovení o poručenství, poručníkovi a poručenci přiměřeně.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 945

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

V rozhodnutí o jmenování opatrovníkem soud uvede zejména, proč je opatrovník jmenován, zda a jak je omezena doba, po niž má funkci vykonávat, jaká jsou jeho práva a povinnosti, a to i ve vztahu k dalším osobám, zda k některému právnímu jednání potřebuje souhlas soudu, zda a jak podává zprávy soudu, zda má právo na náhradu všech nebo některých nákladů a právo na odměnu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 953

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Nemůže-li o dítě osobně pečovat žádný z rodičů ani poručník, může soud svěřit dítě do osobní péče jiného člověka (dále jen „pečující osoba“). Rozhodnutí o svěření dítěte do péče musí být v souladu se zájmy dítěte.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 958

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Nemůže-li o dítě osobně pečovat žádný z rodičů ani poručník, může soud svěřit dítě do osobní péče pěstounovi.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 971

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Jsou-li výchova dítěte nebo jeho tělesný, rozumový či duševní stav, anebo jeho řádný vývoj vážně ohroženy nebo narušeny do té míry, že je to v rozporu se zájmem dítěte, anebo jsou-li tu vážné důvody, pro které rodiče dítěte nemohou jeho výchovu zabezpečit, může soud jako nezbytné opatření také nařídit ústavní výchovu. Učiní tak zejména tehdy, kdy dříve učiněná opatření nevedla k nápravě. Soud přitom vždy zvažuje, zda není na místě dát přednost svěření dítěte do péče fyzické osoby.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 972

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Ústavní výchovu lze nařídit nejdéle na dobu tří let. Ústavní výchovu lze před uplynutím tří let od jejího nařízení prodloužit, jestliže důvody pro nařízení ústavní výchovy stále trvají. Trvání ústavní výchovy lze prodloužit opakovaně, vždy však nejdéle na dobu tří let. Po dobu, než soud rozhodne o zrušení nebo o prodloužení ústavní výchovy, dítě zůstává v ústavní výchově, i když už uběhla doba dříve rozhodnutím soudu stanovená.

zákon o sociálně-právní ochraně dětí (359/1999 Sb.), § 5

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Přitom se přihlíží i k širšímu sociálnímu prostředí dítěte.

zákon o sociálně-právní ochraně dětí (359/1999 Sb.), § 9

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte má právo při výkonu svých práv a povinností požádat o pomoc orgán sociálně-právní ochrany, státní orgány, kterým podle zvláštních právních předpisů 7 přísluší též ochrana práv a oprávněných zájmů dítěte, popřípadě pověřené osoby; tyto orgány v rozsahu své působnosti a pověřené osoby v rozsahu svého pověření jsou tuto pomoc povinny poskytnout.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 928–935, § 943–945, § 953, § 958, § 971–972. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

zákon o sociálně-právní ochraně dětí (359/1999 Sb.): § 5, § 9–10. Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C34 — Věcná práva - základní charakteristika. Držba. Vlastnické právo – povaha, rozsah a jeho nabytí. Spoluvlastnictví – podíl, správa, bytové a přídatné spoluvlastnictví. Společné jmění manželů.

Systematika a konkrétní výklad

Věcná práva působí zásadně vůči všem a jejich typy určuje zákon. Držba chrání faktický výkon práva a odlišuje se od vlastnictví; její poctivost, pravost a řádnost mají vlastní význam. Vlastník může věc užívat a disponovat s ní v zákonných mezích, ale musí respektovat sousedská a jiná práva. Nabytí převodem, přechodem, vydržením a dalšími způsoby má odlišné podmínky. Spoluvlastnický podíl vyjadřuje účast na právech a povinnostech; správa a vypořádání se neřídí pouhým faktickým rozdělením užívání.

- **Vlastnictví a držba:** Vlastnictví je právní oprávnění k věci, držba faktický výkon práva pro sebe. Držitel nemusí být vlastníkem a vlastník nemusí právě věc držet.
- **Absolutní účinek:** Věcná práva působí zásadně vůči všem, jejich obsah však má zákonné meze. Ochrana vlastnictví nesvědčí k libovolnému obtěžování sousedů.
- **Nabývání:** Smluvní důvod a způsob nabytí se mohou odlišovat, například při zápisu nemovitosti. Dobrá víra má význam v konkrétním zákonném režimu, ne vždy stejný.
- **Spoluvlastnictví:** Podíl vyjadřuje účast na společné věci, nikoli automaticky vlastnictví fyzicky oddělené části. Správa a vypořádání vyžadují vlastní pravidla.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Držba je faktický výkon práva spojený s vůlí vykonávat je pro sebe; není totožná s vlastnictvím. Poctivost, pravost a řádnost mají odlišný obsah. Držební ochrana se soustředí na poslední pokojný stav a svévolné rušení, zatímco vlastnický spor řeší titul. Přenášet plné dokazování vlastnictví do zrychlené držební ochrany by oslabovalo její funkci. Vlastnické právo poskytuje rozsáhlá oprávnění, ale podléhá zákonným limitům a ochraně práv jiných. Sousedský konflikt, ochrana před neoprávněným zásahem a nabytí vlastnictví se řeší různými normami. Samotný zápis nebo faktické užívání nemusí vyřešit každý spor o titul. Omezující veřejnoprávní rozhodnutí je nutné odlišit od soukromého nároku souseda. Spoluvlastník vlastní podíl na celku, nikoli automaticky konkrétní místnost nebo díl věci. Správa, užívání, převod podílu a vypořádání mají jiné podmínky. Vypořádání může proběhnout dohodou či soudním postupem a musí zohlednit zákonnou posloupnost způsobů. Náklady řízení jsou samostatnou procesní otázkou, kterou nelze bez analýzy vyřešit pouhou větou, že všichni dostali část majetku.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Držba, vlastnické právo a materiální publicita

- **Držba:** Vyjadřuje faktické vykonávání práva pro sebe v zákonném pojetí. Ochrana držby může být poskytnuta bez konečného rozhodnutí, kdo je vlastníkem; jejím účelem je zabránit svévolným zásahům do pokojného stavu.

- **Vlastnictví:** Je hmotné právo, které se prokazuje podle právního důvodu nabytí. Fyzické užívání nemovitosti nebo klíče od bytu samy nemusí odpovídat zápisu a platnému nabývacímu titulu.
- **Publicita:** Veřejný seznam umožňuje zjistit zapsané údaje a za zákonných podmínek chrání nabytí založené na důvěře v zápis. Ochrana se neodvozuje jen z toho, že nabyvatel list vlastnictví viděl; posuzují se zejména konkrétní podmínky dobré víry a úplatného nabytí.
- **Katastrální postup:** Vklad, záznam a poznámka mají odlišnou funkci. Poznámka sporu sama není rozsudkem o vlastnictví a nenahrazuje hmotněprávní žalobu.

Teoretický podklad: Katastr nemovitostí_OPH_věcná práva (1).docx, odstavec 127. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 980, § 984, § 987, § 1040; katastrální zákon (256/2013 Sb.): § 11, § 17, § 24.

Judikatura a konkrétní kauzy

Ústavní soud — Nález III. ÚS 1007/25, 11. června 2026

Tematický název: Opomenuté důkazy ve sporu o (mimořádném) vydržení vlastnického práva

Právní otázky: Jak prokázat faktické ovládání věci vedle držební vůle a jak se soud vypořádá s důkazy navrženými k vydržení.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Vydržení vyžaduje vedle držební vůle i faktické ovládání věci. Soud nesmí dokazování této druhé podmínky nahradit důkazy pouze o úmyslu ani bez řádného vysvětlení opomenout podstatné důkazní návrhy.

Vazba na otázku C34: U mimořádného vydržení je třeba zvlášť posoudit dobu držby, nepoctivý úmysl a jednotlivé důkazní návrhy.

Plné znění rozhodnutí — NALUS

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 1095 — zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): Mimořádné vydržení vyžaduje dvojnásobnou vydržecí dobu; držitel nemusí prokázat titul držby. Neuspěje však, prokáže-li se mu nepoctivý úmysl.
- **čl. 36 odst. 1 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Každý má právo domáhat se zákonným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve vymezených případech u jiného orgánu.

Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Stěžovatelka se ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) a § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“) domáhá zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Nejvyššího soudu a rozsudků Krajského soudu v Praze (dále jen „krajský soud“) a Okresního soudu Praha-východ (dále jen „okresní soud“) z důvodu tvrzeného porušení čl. 11 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“) a čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě.

Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Z obsahu ústavní stížnosti a vyžádaného soudního spisu se podává, že stěžovatelka (resp. její právní předchůdkyně) byla historicky vlastnicí pozemku parc. č. 54/4 v katastrálním území Drasty, obec Klecany (dále jen „pozemek“). Tento pozemek byl podle soudů církevním majetkem ve smyslu § 2 písm. a) zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), (dále jen „zákon o majetkovém vyrovnání“).

- **Další význam a meze použití:** Odmítnutý či opomenutý důkaz nesmí zůstat bez rozpoznatelné procesní úvahy.

Publikované právní věty — Ústavní soud — III. ÚS 1007/25 — Opomenuté důkazy ve sporu o (mimořádném) vydržení vlastnického práva

I. Jedním z nezbytných předpokladů jakéhokoliv – řádného i mimořádného – vydržení je držba věci. Držba zahrnuje faktické ovládání věci (corpus possessionis) a současně držební vůli, tedy úmysl věc držet pro sebe, nikoliv pro jiného (animus possidendi). Pokud soudy dovodí držbu věci z důkazů, jež mohou ze své podstaty prokázat nanejvýš držební vůli, avšak nikoli již faktické ovládání věci, zatíží svá rozhodnutí vadou extrémního nesouladu mezi provedenými důkazy a skutkovými a právními závěry soudu v rozporu s čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. II. Soudy v obecné rovině nemají povinnost provést všechny navržené důkazy. O vznesených důkazních návrzích však musejí rozhodnout. Pokud těmto důkazním návrhům nevyhoví, musejí ústavně konformním způsobem vyložit, z jakých důvodů důkazy odmítly provést. Pokud soudy odmítnou provést důkazy navržené účastníkem řízení, jež mohou být klíčové pro prokázání jeho tvrzení, nebo se s jeho důkazními návrhy nevypořádají ústavně konformním způsobem, zatíží svá rozhodnutí vadou opomenutých důkazů v rozporu s čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Pramen publikované právní věty: Svazek_136_web.pdf, PDF str. 134. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=III-1007-25

Ústavní soud — Nález III. ÚS 3503/25, 18. června 2026

Tematický název: Posouzení dobré víry nabyvatele nemovitosti v kontextu zásady materiální publicity veřejných seznamů

Právní otázky: Které konkrétní okolnosti zakládají potřebu dalšího ověřování vlastnického stavu a kdy lze vyvrátit dobrou víru nabyvatele.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Dobrou víru nabyvatele nemovitosti nelze vyvrátit obecným požadavkem, že měl více pátrat. Soud musí označit konkrétní varovné okolnosti, rozumně požadovatelný rozsah ověřování i jeho vztah k neznalosti skutečného právního stavu.

Vazba na otázku C34: Materiální publicita veřejného seznamu chrání nabyvatele za stanovených podmínek.

Plné znění rozhodnutí — NALUS

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 984 odst. 1 — zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): Úplatný nabyvatel jednající v dobré víře ve stav veřejného seznamu je za zákonných podmínek chráněn i při rozporu zápisu se skutečností. Dobrá víra se posuzuje v zákonem určeném okamžiku.
- **čl. 11 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Čl. 11 odst. 1 chrání vlastnictví a jeho rovnou zákonnou

ochranu. Čl. 36 odst. 1 zaručuje možnost hájit majetkové právo před nezávislým a nestranným soudem.

Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Stěžovatel se ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) a § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“) domáhá zrušení v záhlaví označených rozhodnutí s tvrzením, že jimi byla porušena jeho práva podle čl. 2 odst. 2, čl. 3 odst. 1, čl. 11 odst. 1 a 3, čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“); dále namítá porušení čl. 96 odst. 2 Ústavy.

Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Z ústavní stížnosti a jejích příloh vyplývá, že se žalobce žalobou u Okresního soudu v Kladně (dále jen „okresní soud“) domáhal proti stěžovateli určení, že je výlučným vlastníkem pozemku st. X, jehož součástí je stavba č. p. Y, v katastrálním území Č. (dále jen „sporná nemovitost“). Okresní soud žalobě vyhověl, určil vlastnické právo žalobce ke sporné nemovitosti (výrok I) a rozhodl o nákladech řízení (výroky II až IV). Okresní soud shledal, že kupní smlouva mezi žalobcem coby původním vlastníkem a třetí osobou (dále jen „převodce“), uzavřená v březnu 2017, je neplatná, protože žalobce při jejím uzavření jednal v duševní poruše, která jej činila neschopným takové jednání učinit. Převodce se tedy vlastníkem sporné nemovitosti nikdy nestal, a proto ji nemohl platně převést na stěžovatele kupní smlouvou uzavřenou v květnu 2022.

- **Další význam a meze použití:** Dobrá víra se zkoumá v kontextu dostupných informací a okolností nabytí, nikoli jen podle existence zápisu v katastru.

Publikované právní věty — Ústavní soud — III. ÚS 3503/25 — Posouzení dobré víry nabyvatele nemovitosti v kontextu zásady materiální publicity veřejných seznamů

I. Má-li být dobrá víra nabyvatele podle § 984 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyvrácena z důvodu nedostatečné investigativní aktivity, musí obecný soud ústavně konformním způsobem vysvětlit, jaké konkrétní okolnosti ve svém souhrnu mohly z pohledu poctivého a rozumně opatrného nabyvatele vyvolat potřebu dalšího ověřování skutečného právního stavu, jaký rozsah takové aktivity bylo možno po nabyvateli rozumně požadovat a zda existuje příčinná souvislost mezi jejím nedostatkem a nevědomostí nabyvatele o skutečném právním stavu. Neučiní-li tak, poruší právo nabyvatele na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a jeho právo vlastnit majetek podle čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. II. Je-li pro posouzení dobré víry nabyvatele významný rozsah informací, které získala osoba fakticky obstarávající komunikaci nebo prověřování okolností převodu, představuje neprovedení důkazu směřujícího k objasnění těchto skutečností bez adekvátního odůvodnění opomenutý důkaz porušující právo účastníka na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Pramen publikované právní věty: Svazek_136_web.pdf, PDF str. 205. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=III-3503-25

Krajský soud v Brně — Rozsudek 30 A 81/2025-52, 29. 1. 2026

Tematický název: Katastr nemovitostí: zápis poznámky rozepře; nesoulad mezi zapsaným a skutečným právním stavem

Právní otázky: Jaká žaloba může být podkladem poznámky rozepře a proti komu musí směřovat, aby její výsledek umožnil vklad.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Poznámka rozepře vyžaduje žalobu způsobilou vést k rozhodnutí použitelnému pro vklad práva žalobce. Žaloba proti osobě, které v době žádosti nesvědčí zapsané právo, tuto podmínku nesplňuje.

- **Konkrétní okolnosti:** Dárci odvolali dary pro nevděk a žádali poznámku v katastru, zatímco se změnil okruh osob zapsaných jako vlastníci. Spor se týkal toho, zda jejich žaloba může vést k rozhodnutí použitelnému pro vklad v jejich prospěch.

Vazba na otázku C34: Jde o rozsudek Krajského soudu v Brně.

Publikované rozhodnutí včetně odůvodnění — Sbírka NSS

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 985 — zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): Osoba dotčená nesouladem zápisu se skutečností se může domáhat odstranění nesouladu a požádat o poznamenání svého práva do veřejného seznamu. Poznámka ovlivňuje postavení pozdějších nabyvatelů.
- **§ 24 — zákon č. 256/2013 Sb., katastrální zákon**
  Stručný obsah (parafráze): Poznámka spornosti v katastru zveřejňuje soudně uplatněnou námitku vůči zapsanému právu. Ustanovení upravuje podmínky jejího zápisu a návaznost úspěšného soudního rozhodnutí na dotčené zápisy.
- **Další význam a meze použití:** Poznámka rozepře podle § 985 občanského zákoníku nechrání libovolnou žalobu související s nemovitostí: požadovaný výsledek musí být způsobilý odstranit nesoulad zápisu a skutečného stavu. Je třeba odlišit tento režim od dalších typů poznámek spornosti.

Publikované právní věty — Krajský soud v Brně — 30 A 81/2025-52 — Katastr nemovitostí: zápis poznámky rozepře; nesoulad mezi zapsaným a skutečným právním stavem

> Předpokladem provedení zápisu poznámky rozepře podle § 985 občanského zákoníku a § 24 odst. 1 věty první zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, je, že žadatel o její zápis doloží, že u soudu v občanském soudním řízení podal žalobu, kterou se domáhá odstranění nesouladu mezi stavem zapsaným v katastru nemovitostí a skutečným právním stavem. Musí však jít zároveň o žalobu, na jejímž základě může soud vydat rozhodnutí, podle něhož bude možné provést vklad věcného práva ve prospěch žalobce. Poznámku rozepře tak katastrální úřad nezapíše, pokud žaloba směřuje proti osobě, které nesvědčí právo podle stavu zápisů v okamžiku podání žádosti o zápis poznámky rozepře.

Pramen publikované právní věty: SR_NSS-2026-05.pdf, PDF str. 19. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://sbirka.nssoud.cz/cz/katastr-nemovitosti-zapis-poznamky-rozepre-nesoulad-mezi-zapsanym-a-skutecnym-pravnim-stavem.p5159.html

Nejvyšší soud — Rozsudek 22 ICdo 61/2023, 27. 8. 2025

Tematický název: Nezapsaná nemovitá věc a nabytí od neoprávněného

Právní otázky: Zda lze dobrou víru u nezapsané nemovitosti podléhající evidenci chránit podle pravidla pro movité věci.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Nemovitost podléhající evidenci v katastru, která však zapsána není, nelze nabýt od neoprávněného podle § 1109 občanského zákoníku. Tento způsob nabytí neobchází pravidla určená pro evidované nemovitosti.

- **Konkrétní okolnosti:** Ve vylučovacím insolvenčním sporu šlo o dům a garáž vybudované dlužníkem na pronajatém pozemku a následně převáděné ještě před řádným zápisem. Odvolací soud připustil nabytí od neoprávněného postupem pro věci nezapsané ve veřejném seznamu.

Vazba na otázku C34: Postup začíná určením, zda nemovitost podle zákona podléhá katastrální evidenci.

Sbírka NS — zveřejněný text rozhodnutí včetně odůvodnění (sbírková verze)

Sbírkový text může být redakčně zkrácen. Původní odkaz na úplné znění v databázi NS je uveden na konci rozboru; jeho dostupnost se z prostředí nepodařilo ověřit.

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 1109 a § 984 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): § 1109 upravuje nabytí některých movitých věcí od neoprávněného v zákonem vyjmenovaných situacích. § 984 chrání důvěru v zápis veřejného seznamu při úplatném nabytí; jde o rozdílné režimy, které nelze libovolně zaměňovat.
- **§ 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon**
  Stručný obsah (parafráze): V katastru se evidují budovy, kterým se přiděluje číslo popisné či evidenční, nejsou-li součástí pozemku nebo práva stavby. Toto vymezení je významné pro určení, zda konkrétní stavba spadá do katastrální evidence.
- **§ 1099 a § 1105 — zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): § 1099 upravuje zásadní smluvní nabytí jednotlivě určené věci, nestanoví-li zákon jinak. § 1105 váže smluvní nabytí nemovité věci zapsané ve veřejném seznamu na zápis; sbírkové odůvodnění z tohoto registračního režimu vychází i u věci, jež evidenci podléhá, ale dosud v ní fakticky není.
- **Závěr soudu a odůvodnění:** Nejvyšší soud odlišil věc, která evidenci nepodléhá, od věci zapisované, jež dosud fakticky zapsána není. U druhé skupiny ani vlastník nepřevádí vlastnictví pouhou účinností smlouvy, nýbrž zákonem vyžadovaným zápisem. Nabytí od neoprávněného nesmí tento požadavek obejít prostřednictvím § 1109 občanského zákoníku. Napadené rozhodnutí bylo zrušeno a věc vrácena.
- **Další význam a meze použití:** Teprve poté se vybírá nabývací režim; dobrá víra sama nepromění dosud nezapsanou evidovanou nemovitost ve věc, na kterou lze použít obecná pravidla nabytí movitých věcí od neoprávněného.

Nejvyšší soud — 22 ICdo 61/2023 — Sbírkové odůvodnění — souvislý úryvek z bodu 21

> Je-li tedy předmětem převodu nemovitost, která dosud není zapsána ve veřejném seznamu, kterým je v případě nemovitých věcí katastr nemovitostí, ač splňuje podmínky pro její zařazení do evidence nemovitostí, není možné k ní nabýt vlastnické právo (již pouhým) okamžikem účinnosti smlouvy (§ 1099 o. z.), ale až v důsledku zápisu vlastnického práva podle předmětné věcné smlouvy (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 11. 2017, sp. zn. 30 Cdo 1408/2017).

Publikované právní věty — Nejvyšší soud — 22 ICdo 61/2023 — Nezapsaná nemovitá věc a nabytí od neoprávněného

> K nemovité věci, která podléhá zápisu do katastru nemovitostí, avšak v katastru nemovitostí zapsána není, nelze nabýt vlastnické právo od neoprávněného podle § 1109 o. z.

Rozbor odůvodnění ověřen také v Sbirka-soudnich-rozhodnuti-a-stanovisek-sesit-c.-7_2026.pdf, PDF str. 85–93.

Opora rozboru ve sbírkovém odůvodnění: body 1, 2, 21, 27, 29, 30, 31.

Ověřená oficiální publikace právních vět NS: https://www.nsoud.cz/pro-verejnost-a-media/tiskove-zpravy/detail/pravni-vety-rozhodnuti-schvalene-na-jednani-obcanskopravniho-a-obchodniho-kolegia-nejvyssiho-soudu-11-cervna-2026

https://sbirka.nsoud.cz/sbirka/25654/

Původní databázový odkaz NS

Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• Pl. ÚS-st. 59/23 — Náklady při zrušení a vypořádání spoluvlastnictví. Podrobný rozbor a citace: C60.

• 31 Cdo 2821/2025 — Valorizace vnosů do společného jmění bez výslovné dohody. Podrobný rozbor a citace: C31.

Odborné rozbory společných témat: Aneta Jančíková — Pojetí účastenství manžela povinného v exekuci; ČPVP 2/2024, s. 311–332 — C31.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Držitel tvrdí dobrou víru pouze tím, že subjektivně nikdy nepřemýšlel o vadě nabytí.
- **Řešení:** Je třeba hodnotit všechny relevantní okolnosti a zákonné podmínky držby či vydržení. Pouhé osobní ujištění není dostatečným objektivním podkladem.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 980

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Je-li do veřejného seznamu zapsáno právo k věci, neomlouvá nikoho neznalost zapsaného údaje. Stanoví-li to právní předpis, zapíše se do veřejného seznamu kromě věcného práva i právo užívání nebo požívání, jakož i omezení rozsahu nebo způsobu užívání nebo požívání věci spoluvlastníky.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 984

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Není-li stav zapsaný ve veřejném seznamu v souladu se skutečným právním stavem, svědčí zapsaný stav ve prospěch osoby, která nabyla věcné právo za úplatu v dobré víře od osoby k tomu oprávněné podle zapsaného stavu. Dobrá víra se posuzuje k době, kdy k právnímu jednání došlo; vzniká-li však věcné právo až zápisem do veřejného seznamu, pak k době podání návrhu na zápis.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 987

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Držitelem je ten, kdo vykonává právo pro sebe.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1040

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Kdo věc neprávem zadržuje, může být vlastníkem žalován, aby ji vydal.

katastrální zákon (256/2013 Sb.), § 11

Znění: 1. 10. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Vkladem se do katastru zapisuje vznik, změna, zánik, promlčení a uznání existence nebo neexistence těchto práv: a) vlastnické právo, b) právo stavby, c) věcné břemeno, d) zástavní právo, e) budoucí zástavní právo, f) podzástavní právo, g) předkupní právo, h) budoucí výměnek, i) přídatné spoluvlastnictví, j) správa svěřenského fondu, k) výhrada vlastnického práva, l) výhrada práva zpětné koupě, m) výhrada práva zpětného prodeje, n) zákaz zcizení nebo zatížení, o) výhrada práva lepšího kupce, p) ujednání o koupi na zkoušku, q) nájem, požádá-li o to vlastník nebo nájemce se souhlasem vlastníka, r) pacht, požádá-li o to vlastník nebo pachtýř se souhlasem vlastníka, s) vzdání se práva na náhradu škody na pozemku.

katastrální zákon (256/2013 Sb.), § 17

Znění: 1. 10. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ve vkladovém řízení katastrální úřad zkoumá u vkladové listiny, která je soukromou listinou, zda a) splňuje náležitosti listiny pro zápis do katastru, b) její obsah odůvodňuje navrhovaný vklad, c) právní jednání je učiněno v předepsané formě, d) účastník vkladového řízení není omezen právními předpisy v oprávnění nakládat s nemovitostí, e) k právnímu jednání účastníka vkladového řízení byl udělen souhlas podle jiného právního předpisu, f) z obsahu listiny a z jeho porovnání s dosavadními zápisy v katastru není patrný důvod, pro který by bylo právní jednání neplatné, zejména zda z dosavadních zápisů v katastru nevyplývá, že účastníci vkladového řízení nejsou oprávněni nakládat s předmětem právního jednání, nejsou omezeni rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu veřejné moci ve smluvní volnosti týkající se věci, která je předmětem právního jednání, g) navrhovaný vklad navazuje na dosavadní zápisy v katastru; z tohoto hlediska není na překážku povolení vkladu, pokud logickou mezeru mezi zápisem v katastru a navrhovaným vkladem podle vkladové listiny navrhovatel doloží současně s návrhem na vklad listinami, které návaznost vkladové listiny na dosavadní zápisy v katastru doplní; tyto listiny však musí mít náležitosti vkladových listin.

katastrální zákon (256/2013 Sb.), § 24

Znění: 1. 10. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Není-li stav zapsaný v katastru v souladu se skutečným právním stavem, osoba, jejíž věcné právo je dotčeno, se domáhá odstranění nesouladu, a prokáže-li, že své právo uplatnila u soudu, zapíše se na její žádost do katastru poznámka spornosti zápisu. Obdobně se zapíše do katastru poznámka spornosti zápisu i v případě, že někdo tvrdí, že je ve svém právu dotčen zápisem provedeným do katastru bez právního důvodu ve prospěch jiného a žádá, aby to bylo v katastru poznamenáno. Poznámku spornosti zápisu, která působí proti zápisu provedenému na základě napadeného právního jednání a na něj navazujícím zápisům, zapíše katastrální úřad také na základě oznámení soudu o podané žalobě nebo na základě doloženého návrhu žalobce, pokud žalobce podal žalobu o určení, že právní jednání, na jehož základě má být zapsáno právo do katastru, je neplatné, zdánlivé nebo zrušené.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 976

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Absolutní majetková práva působí vůči každému, nestanoví-li něco jiného zákon.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 977

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Jen zákon stanoví, která práva k majetku jsou absolutní.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 978

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Od ustanovení této části se lze odchýlit ujednáním s účinky vůči třetím osobám, jen připouští-li to zákon.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 979

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Ustanovení této hlavy se použijí na věci hmotné i nehmotné, na práva však jen potud, připouští-li to jejich povaha a neplyne-li ze zákona něco jiného.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 981

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Je-li do veřejného seznamu zapsáno věcné právo k cizí věci, má přednost před věcným právem, které není z veřejného seznamu zjevné.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 982

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Pro pořadí věcných práv k cizí věci rozhoduje doba podání návrhu na zápis práva. Práva zapsaná na základě návrhů podaných v téže době mají stejné pořadí.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 988

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Držet lze právo, které lze právním jednáním převést na jiného a které připouští trvalý nebo opakovaný výkon.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 989

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Vlastnické právo drží ten, kdo se věci ujal, aby ji měl jako vlastník.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 976–993, § 1011–1014, § 1020, § 1040, § 1089, § 1091, § 1115–1123, § 1140. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

katastrální zákon (256/2013 Sb.): § 11, § 17, § 24. Znění: 1. 10. 2025. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

C35 — Věcná práva k věcem cizím - Právo stavby. Věcná břemena. Zástavní a podzástavní právo. Zadržovací právo.

Systematika a konkrétní výklad

Práva k věci cizí umožňují zákonem typizované omezení vlastníka a zajištění jiných práv. Právo stavby je zvláštním nemovitým právem s časovým a obsahovým režimem. Služebnost vyžaduje trpění či zdržení, reálné břemeno určité plnění. Zástavní právo zajišťuje dluh a umožňuje uspokojení ze zástavy, podzástavní právo navazuje na zajištěnou pohledávku. Zadržovací právo vyžaduje oprávněnou držbu předmětu a další zákonné podmínky. Vznik, pořadí a zánik se musí řešit odděleně od existence samotné pohledávky.

- **Omezená věcná práva:** Právo k cizí věci neposkytuje plné vlastnictví. Služebnost ukládá něco strpět či se zdržet, reálné břemeno má jiný obsah a právo stavby zvláštní režim.
- **Vznik a pořadí:** Dohoda, zápis či jiná zákonná skutečnost se určí podle typu práva. Pořadí může být rozhodující při střetu více věřitelů.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Služebnost typicky zavazuje vlastníka něco trpět nebo se něčeho zdržet; reálné břemeno ukládá poskytovat plnění. Obsah, vznik, rozsah a zánik se určují podle titulu a zákona. Změna vlastníka nemusí znamenat zánik věcného práva. Při exekuci nemovitosti je třeba zjistit, která práva zůstávají či zanikají podle zvláštního procesního režimu, nikoli podle názvu břemene. Zástavní a zadržovací právo zajišťují pohledávku, ale mají jiný způsob vzniku a jiné podmínky. Zajištění se liší od samotného vymáhání. Platný závazkový titul ještě nemusí znamenat platně vzniklé věcné zajištění. Rozhodné je pořadí práv, identifikace předmětu a zákonné podmínky realizace. U cizího majetku nelze předpokládat oprávnění k zajištění bez zvláštního právního důvodu.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Zajištěný dluh, zástava a osoba vlastníka

- **Účel zástavy:** Zástavní právo umožňuje uspokojení ze zástavy při splnění zákonných podmínek. Odlišujte osobní závazek zaplatit dluh a věcnou povinnost strpět uspokojení z určitého majetku.
- **Třetí osoba:** Zástava může patřit jiné osobě než osobnímu dlužníkovi. Věřitel musí správně určit, proti komu uplatňuje osobní nárok a kdo nese zatížení majetku. Vlastník zástavy není automaticky ručitelem za celý dluh.
- **Vznik a realizace:** Zástavní smlouva, případný zápis do příslušné evidence a výkon zástavního práva jsou rozdílné právní kroky. Existence dluhu nezakládá oprávnění přivlastnit si majetek bez respektování realizačních pravidel.
- **Zadržovací právo:** Vychází z držení určité cizí movité věci a zákonných předpokladů jejího zadržení. Nelze je získat pouze smluvním prohlášením k věci, kterou věřitel nemá u sebe, ani svévolným odebráním věci.

Teoretický podklad: OPH - ZKOUS_KA.pdf, PDF str. 100. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 1309, § 1312, § 1359, § 1395.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Věřitel po prodlení automaticky převede zástavu na sebe bez zákonného postupu.
- **Řešení:** Je třeba prověřit přípustnost ujednání, ochranu dlužníka a způsob realizace. Zástavní právo není neomezeným oprávněním zabrat věc.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1309

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Při zajištění dluhu zástavním právem vznikne věřiteli oprávnění, nesplní-li dlužník dluh řádně a včas, uspokojit se z výtěžku zpeněžení zástavy do ujednané výše, a není-li tato ujednána, do výše pohledávky s příslušenstvím ke dni zpeněžení zástavy.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1359

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Jakmile je zajištěný dluh splatný, může se zástavní věřitel uspokojit způsobem, o němž se dohodl se zástavcem, popřípadě zástavním dlužníkem, v písemné formě, jinak z výtěžku zpeněžení zástavy ve veřejné dražbě nebo z prodeje zástavy podle jiného zákona. Je-li zástavou cenný papír přijatý k obchodování na evropském regulovaném trhu, prodá se na tomto trhu nebo i mimo tento trh nejméně za cenu určenou evropským regulovaným trhem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1395

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Kdo má povinnost vydat cizí movitou věc, kterou má u sebe, může ji ze své vůle zadržet k zajištění splatného dluhu osoby, jíž by jinak měl věc vydat.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1312

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zástavní právo se zřizuje zástavní smlouvou. V ní strany ujednají, co je zástavou a pro jaký dluh je zástavní právo zřízeno; zajišťuje-li se dluh ještě nedospělý nebo více dluhů, postačí ujednat, do jaké nejvyšší výše jistiny se zajištění poskytuje.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1240

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Pozemek může být zatížen věcným právem jiné osoby (stavebníka) mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku stavbu. Nezáleží na tom, zda se jedná o stavbu již zřízenou či dosud nezřízenou.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1242

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Právo stavby je věc nemovitá. Stavba vyhovující právu stavby je jeho součástí, ale také podléhá ustanovením o nemovitých věcech.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1257

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Věc může být zatížena služebností, která postihuje vlastníka věci jako věcné právo tak, že musí ve prospěch jiného něco trpět nebo něčeho se zdržet.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1303

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Je-li věc zapsána do veřejného seznamu, může být zatížena reálným břemenem tak, že dočasný vlastník věci je jako dlužník zavázán vůči oprávněné osobě něco jí dávat nebo něco konat.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1310

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zástavou může být každá věc, s níž lze obchodovat.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1381

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Požádá-li o to vlastník, zapíše se do veřejného seznamu, že je zástavní právo uvolněné a že zajištění původního dluhu pominulo, prokáže-li zánik zástavního práva listinou potvrzenou zástavním věřitelem nebo rozhodnutím soudu nebo jinou veřejnou listinou. Nezajistí-li vlastník uvolněným zástavním právem jiný dluh do deseti let od zápisu uvolnění zástavního práva, jeho právo učinit tak zaniká.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1396

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zadržet cizí věc nesmí ten, kdo ji má u sebe neprávem, zejména zmocnil-li se jí násilně nebo lstí.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1241

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Právo stavby nelze zřídit k pozemku, na kterém vázne právo příčící se účelu stavby. Je-li pozemek zatížen zástavním právem, lze jej zatížit právem stavby jen se souhlasem zástavního věřitele.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1243

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Právo stavby se nabývá smlouvou, vydržením, anebo, stanoví-li tak zákon, rozhodnutím orgánu veřejné moci.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1244

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Právo stavby lze zřídit jen jako dočasné; nesmí být zřízeno na více než 99 let. Poslední den doby, na kterou je právo stavby zřízeno, musí být patrný z veřejného seznamu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1245

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Trvání práva stavby lze prodloužit se souhlasem osob, pro které jsou na pozemku zapsána zatížení v pořadí za právem stavby.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1246

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Právo stavby nelze omezit rozvazovací podmínkou; byla-li rozvazovací podmínka ujednána, nepřihlíží se k ní.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1247

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Bylo-li právo stavby zřízeno za úplatu a ujednala-li se úplata v opětujících se dávkách jako stavební plat, zatěžuje právo stavby jako reálné břemeno. Nepřihlíží se k ujednání, podle kterého změny výše stavebního platu závisí na nejisté budoucí události; to neplatí, ujedná-li se závislost výše stavebního platu na míře zhodnocování a znehodnocování peněz.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1248

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Zřekne-li se stavebník práva stavby, může vlastník zatíženého pozemku převést na základě listin prokazujících tuto skutečnost právo stavby na dobu, která ještě neuplynula, na sebe nebo na jinou osobu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1249

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Při zániku práva stavby předtím, než uplyne jeho doba, nastanou právní následky výmazu práva stavby vůči věcnému právu náležejícímu osobě, pro kterou bylo k právu stavby do veřejného seznamu zapsáno věcné právo, až zánikem tohoto věcného práva. Jestliže však tato osoba k výmazu udělí souhlas, nastanou právní následky výmazu práva stavby vůči jejímu věcnému právu již tímto výmazem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1250

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Co do stavby vyhovující právu stavby má stavebník stejná práva jako vlastník; pokud se jedná o jiné užívání pozemku zatíženého právem stavby, má stejná práva jako požívatel, ledaže je ujednáno něco jiného.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1251

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Smlouva může stavebníku uložit, aby stavbu provedl do určité doby.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1253

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Právo stavby přechází na dědice i na jiného všeobecného právního nástupce.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1254

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Stavebník má předkupní právo k pozemku a vlastník pozemku má předkupní právo k právu stavby. Ujednají-li si strany něco jiného, zapíše se to do veřejného seznamu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1256

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Zástavní a jiná práva váznoucí na právu stavby postihují náhradu.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 1240–1399. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C36 — Správa cizího majetku a její pravidla. Svěřenský fond.

Systematika a konkrétní výklad

Správa cizího majetku je výkon práv a povinností ve prospěch vlastníka či jiného oprávněného v zákonném nebo smluvním režimu. Prostá a plná správa mají rozdílný rozsah. Správce musí jednat s potřebnou péčí, vyvarovat se střetu a poskytovat zákonné informace a vyúčtování. Svěřenský fond vytváří oddělený majetek spravovaný určeným správcem podle statutu a účelu; nelze jej popsat jako běžnou obchodní společnost s vlastníkem jednotlivých věcí. Zakladatel, správce a obmyšlený mají odlišné role a kontrolní práva.

- **Postup a odpovědnost:** Správce musí respektovat účel, péči a pravidla vyúčtování. Střet zájmů a překročení oprávnění vyžadují samostatné posouzení následků.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Správa cizího majetku zahrnuje povinnost loajality, oddělení zájmů a řádného vyúčtování. Prostá a plná správa dovolují jiný rozsah jednání. Svěřenský fond vyčleňuje majetek do zvláštního režimu a není běžnou obchodní společností správce. Zakladatel, správce a obmyšlený mají rozdílné role. Věřitel nesmí automaticky zaměnit osobní majetek správce a spravovaný majetek; ochrana před zneužitím fondu má vlastní právní prostředky.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Prostá a plná správa; oddělený majetek svěřenského fondu

- **Správa cizího majetku:** Správce vykonává určenou činnost pro jiného s povinnostmi stanovenými zákonem a právním titulem. Rozsah správy se nesmí odvozovat jen z toho, že má faktický přístup k účtu nebo listinám.
- **Prostá a plná správa:** Prostá správa směřuje zejména k zachování spravovaného majetku; plná zahrnuje širší nakládání v zákonném a smluvním rámci. Potřeba souhlasu, péče a oddělení zájmů se určuje podle konkrétního režimu.
- **Svěřenský fond:** Vyčleněný majetek tvoří oddělené jmění v zákonném uspořádání. Fond není obyčejnou obchodní společností a nelze mu bez zákonného podkladu přisoudit standardní členská práva korporace.
- **Role osob:** Zakladatel, správce a obmyšlený mají odlišná oprávnění. Právo na plnění a dohled nad správou nejsou automaticky právem volně převést každou jednotlivou věc z fondu. Posuzuje se také účel a statut.

Teoretický podklad: OPH - ZKOUS_KA.pdf, PDF str. 107. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 1400, § 1405, § 1409, § 1448, § 1456.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Správce fondu používá majetek pro vlastní podnikání bez vazby na účel.
- **Řešení:** Je nutné posoudit statut, oprávnění, střet zájmů a odpovědnost správce, případně nápravu. Samotné správcovství nepřevádí majetek do jeho osobní sféry.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1400

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Každý, komu je svěřena správa majetku, který mu nepatří, ve prospěch někoho jiného (dále jen „beneficient“), je správcem cizího majetku.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1405

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Kdo vykonává prostou správu cizího majetku, činí vše, co je nutné k jeho zachování.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1409

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Komu je svěřena plná správa cizího majetku, dbá o jeho rozmnožení a uplatnění v zájmu beneficienta.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1448

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Svěřenský fond se vytváří vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele tak, že ten svěří správci majetek k určitému účelu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti a svěřenský správce se zaváže tento majetek držet a spravovat.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1456

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Svěřenskému správci náleží plná správa majetku ve svěřenském fondu. Do veřejného seznamu nebo do jiné evidence se svěřenský správce zapíše jako vlastník majetku ve svěřenském fondu s poznámkou „svěřenský správce“.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1401

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Správce plní své povinnosti osobně. Na jinou osobu může přenést svou působnost nebo se dát jinak zastoupit jen při jednotlivém právním jednání; přitom je povinen takovou osobu pečlivě vybrat a dát jí dostatečné pokyny.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1411

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Správce cizího majetku vykonává svou působnost a plní povinnosti s péčí řádného hospodáře.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1436

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Správce předloží beneficientovi vyúčtování správy nejméně jednou za rok. Je-li správců několik, předloží vyúčtování společné, ledaže vzhledem k rozdělení jejich působnosti smlouva určí nebo zákon stanoví něco jiného.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1449

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Účel svěřenského fondu může být veřejně prospěšný, anebo soukromý.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1451

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Svěřenský fond je zřízen, když svěřenský správce přijme pověření k jeho správě; je-li svěřenských správců více, postačí, pokud pověření přijme alespoň jeden z nich.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1452

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Každý svěřenský fond musí mít statut. Statut svěřenského fondu vydává zakladatel. Zřizuje-li se svěřenský fond pořízením pro případ smrti, použije se přiměřeně § 311.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1453

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Svěřenským správcem může být každý svéprávný člověk.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1454

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Za podmínek uvedených v § 1453 může být svěřenským správcem i zakladatel svěřenského fondu nebo osoba, které má být ze svěřenského fondu plněno. V takovém případě však musí mít svěřenský fond dalšího svěřenského správce, kterým je osoba třetí, a správci musí právně jednat společně.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1464

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Je-li svěřenský fond zřízen ve prospěch obmyšleného, který v den vzniku fondu ještě není, nebo kterého v den vzniku fondu nelze určit, jmenuje zakladatel osobu oprávněnou dohlížet na správu svěřenského fondu v zájmu obmyšleného. Není-li to možné, nebo je-li zakladatel nečinný, jmenuje takovou osobu soud na návrh správce nebo toho, kdo na tom má zájem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1465

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Svěřenský správce bez zbytečného odkladu doručí tomu, kdo má právo dohledu nad správou svěřenského fondu podle zákona, oznámení, v němž uvede alespoň označení, účel a dobu trvání svěřenského fondu a své jméno a adresu. Oznámení není třeba, jsou-li tyto skutečnosti osobě oprávněné k dohledu již známy.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 1400–1401, § 1405, § 1409, § 1411, § 1436, § 1448–1454, § 1456, § 1464–1465. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C37 — Dědické právo. Právo na pozůstalost. Pořízení pro případ smrti – závět, dědická smlouva, odkaz. Zákonná posloupnost. Povinný díl. Právo na zaopatření. Přechod pozůstalosti. Zcizení dědictví.

Systematika a konkrétní výklad

Dědické právo vzniká smrtí zůstavitele a týká se práv a povinností přecházejících v zákonném rozsahu. Závěť, dědická smlouva a zákonná posloupnost mají rozdílnou konstrukci; odkaz není totožný s dědickým podílem. Nepominutelný dědic má ochranu povinného dílu, nikoli vždy automatický nárok na konkrétní věc. Odmítnutí, zřeknutí a vzdání se dědictví jsou různé instituty. Dluhy, výhrada soupisu a likvidace pozůstalosti ovlivňují odpovědnost dědiců a ochranu věřitelů. Procesní potvrzení dědictví je třeba oddělit od okamžiku smrti.

- **Dědictví a pozůstalost:** Pozůstalost tvoří zákonem určený majetkový celek po zůstaviteli, dědictví vyjadřuje podíl na něm. Dědic není automaticky jedinou osobou s právem z pořízení pro případ smrti.
- **Tituly:** Dědická smlouva, závěť a zákon se uplatňují v zákonném vztahu. Odkaz zakládá zvláštní nárok a nemusí dělat odkazovníka dědicem.
- **Proces:** Smrt otevírá dědické následky, soudní řízení je autoritativně zjišťuje a potvrzuje. Dluhy, výhrada soupisu a odmítnutí se posuzují samostatně.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Dědické právo řeší přechod majetku a dluhů v souvislosti se smrtí, zatímco pozůstalostní řízení tento přechod autoritativně zjišťuje a potvrzuje. Dědic, odkazovník a osoba přebírající majetek nepatrné hodnoty mají odlišné postavení. Povinný díl není automaticky spoluvlastnickým podílem na každé věci. Rozsah odpovědnosti za dluhy závisí mimo jiné na výhradě soupisu a zvláštních okolnostech.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Dědic, odkazovník a nepominutelný dědic

- **Dědic:** Vstupuje do pozůstalosti v příslušném právním rozsahu. Dědické právo a potvrzení nabytí v pozůstalostním řízení se odlišují od pouhé držby věci po smrti zůstavitele.
- **Odkazovník:** Získává zákonem vymezené právo na plnění z odkazu. Samotný odkaz z něj nedělá dědice celé pozůstalosti ani obecného nástupce všech zůstavitelových dluhů.
- **Nepominutelný dědic:** Zákonná ochrana se soustředí na povinný díl za daných podmínek. Nárok na jeho hodnotu není automaticky právem na konkrétní byt nebo konkrétní věc vybranou oprávněným.
- **Posouzení listiny:** Nejdříve určete, zda pořízení stanoví dědický podíl, odkaz, příkaz nebo jinou přípustnou složku. Stejná formulace dávám dceři majetek může při různém obsahu a kontextu vyvolat jinou potřebu výkladu. Přihlíží se k celému právnímu jednání.

Teoretický podklad: szkvypisky-soukrom.pdf, PDF str. 7. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 1475, § 1477, § 1594, § 1643, § 1654.

Judikatura a konkrétní kauzy

Nejvyšší soud — Usnesení 24 Cdo 1778/2025, 20. 09. 2025

Tematický název: Správa pozůstalosti a procesní nástupnictví zemřelé strany

Právní otázky: S kým pokračovat ve sporu před a po rozhodnutí o dědickém právu.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Ve sporném majetkovém řízení po smrti účastníka se pokračuje s osobou spravující pozůstalost, dovoluje-li to povaha nároku. Není-li správce zřejmý, musí jej soud ve spolupráci se soudním komisařem zjistit, případně řízení dočasně přerušit.

- **Konkrétní okolnosti:** Žalobkyně zemřela během sporu o náhradu zdravotní újmy, který vedla společně s dcerou jako sekundární obětí. Soud automaticky přerušil řízení do pravomocného skončení pozůstalostní věci.

Vazba na otázku C37: Usnesení o nástupnictví lze změnit při změně správce nebo pravomocném určení dědiců.

Sbírka NS — zveřejněný text rozhodnutí včetně odůvodnění (sbírková verze)

Sbírkový text může být redakčně zkrácen. Původní odkaz na úplné znění v databázi NS je uveden na konci rozboru; jeho dostupnost se z prostředí nepodařilo ověřit.

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 107 odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád**
  Stručný obsah (parafráze): Ztratí-li účastník po zahájení řízení procesní způsobilost být účastníkem, soud posoudí pokračování a právní nástupnictví. Při smrti fyzické osoby jsou zpravidla nástupci dědici, popřípadě ti, kteří převzali sporné právo či povinnost.
- **§ 156, § 157, § 184 a § 185 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních**
  Stručný obsah (parafráze): § 156 a § 157 upravují správu pozůstalosti a jmenování správce. § 184 stanoví předpoklady rozhodnutí o dědictví, § 185 jeho jednotlivé varianty a potvrzení nabytí; do té doby nelze automaticky pokládat budoucího dědice za neomezeného dlužníka všech pozůstalostních dluhů.
- **§ 1675, § 1685, § 1688, § 1699, § 1703, § 1704, § 1706, § 1707 a § 1713 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): § 1675 stanoví včasnou výhradu soupisu, § 1685 důvody jeho nařízení a § 1688 následky podstatně neúplného seznamu. § 1699 chrání věřitele při rozdělení dluhu dědicům. § 1703 omezuje uspokojení před potvrzením dědictví na pozůstalost; § 1704 upravuje plnou odpovědnost bez výhrady, § 1706 a § 1707 její hodnotové omezení s výhradou. § 1713 řeší dodatečnou odpovědnost při opomenutí výzvy věřitelům či porušení jejich pořadí.
- **§ 1405 a § 1677 odst. 1 — zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): Prostá správa cizího majetku zahrnuje vše nutné k jeho zachování. Pozůstalost spravuje povolaný správce, jinak vykonavatel závěti, a nebyl-li povolán ani jeden, dědic či více dědiců podle zákonných pravidel. Právě tato osoba může být procesním nástupcem v pokračujícím majetkovém sporu.
- **§ 149 až § 152 a § 158 — zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních**
  Stručný obsah (parafráze): § 149 až § 151 upravují závěru pozůstalosti, zákaz výplat z účtu a ukládání plnění na zůstavitelovy pohledávky do soudní úschovy. § 152 upravuje odloučení pozůstalosti; § 158 vyžaduje souhlas jmenovaného správce a vymezení rozsahu či účelu správy. Jde o ochranný a organizační rámec výkonu správy před skončením pozůstalostního řízení.
- **§ 1475 odst. 2 — zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): Pozůstalost zahrnuje jmění zůstavitele kromě práv a povinností vázaných výlučně na jeho osobu; výjimka se neuplatní u takových pohledávek uznaných jako dluh nebo uplatněných u orgánu veřejné moci. Za života soudně uplatněný nárok na nemajetkovou újmu proto mohl být součástí pozůstalosti.
- **Závěr soudu a odůvodnění:** Účelem správy pozůstalosti je umožnit ochranu majetkových nároků i před konečným určením dědiců. Dovoluje-li povaha nároku pokračování, může zemřelou osobu procesně nahradit osoba spravující pozůstalost. Soud musí zjistit její totožnost u soudního komisaře a nemá bez dalšího čekat na

skončení celého dědického řízení. Odlišně se může postupovat například při očekávané likvidaci předlužené pozůstalosti.

- **Další význam a meze použití:** Je-li po správci požadováno splnění dluhu zůstavitele, musí rozhodnutí respektovat omezení uspokojení na pozůstalostní majetek; správce se pouhým procesním vstupem nestává osobním dlužníkem.

Nejvyšší soud — 24 Cdo 1778/2025 — Sbírkové odůvodnění — souvislý úryvek z bodu 22

Lze tedy k této dílčí otázce shrnout, že dovoluje-li povaha uplatněného nároku pokračovat v řízení, je procesním nástupcem zůstavitele, ať již vystupoval v řízení jako žalobce nebo žalovaný, osoba, která vykonává správu jeho pozůstalosti. Nebude proto zpravidla v souladu se zásadou rychlosti a hospodárnosti řízení (§ 1 a 6 o. s. ř.), pokud soudy při úmrtí účastníka mechanicky přistoupí k přerušení sporného řízení až do doby pravomocného skončení pozůstalostního řízení. Výjimkou bude zejména situace, kdy pozůstalost bude předlužena a bude možno očekávat nařízení její likvidace.

Publikované právní věty — Nejvyšší soud — 24 Cdo 1778/2025 — Správa pozůstalosti a procesní nástupnictví zemřelé strany

I. Dovoluje-li povaha uplatněného majetkového nároku pokračovat v řízení, je procesním nástupcem zůstavitele zemřelého po 1. 1. 2014, ať vystupoval ve sporném řízení jako žalobce nebo žalovaný, osoba, která vykonává správu jeho pozůstalosti. Nebude-li ihned zřejmé, kdo spravuje pozůstalost, učiní soud v rámci sporného řízení dotaz na soudního komisaře a v řízení bude pokračovat na základě usnesení vydaného za použití § 107 odst. 1 a 2 o. s. ř. s osobou spravující pozůstalost, popř. sporné řízení přeruší do doby, než bude v pozůstalostním řízení najisto postaveno či rozhodnuto o tom, kdo spravuje pozůstalost (§ 156 a § 157 z. ř. s.). Soudní komisař je povinen – jakmile potřeba výkonu správy vyjde najevo a není-li zřejmé ani po jím učiněném šetření dotazem u dědiců, kdo v dané věci správu pozůstalosti vykonává – vydat bez větších prodlev usnesení o tom, kdo je povinen ke správě pozůstalosti (§ 156 z. ř. s.), nebo usnesení o jmenování správce pozůstalosti (§ 157 z. ř. s.). II. Při rozhodování o procesním nástupnictví ve vztahu k osobě spravující pozůstalost se soud ve sporném řízení nezabývá mírou odpovědnosti správce ani budoucích dědiců za dluhy zůstavitele (§ 1703 o. z.). III. Je-li v průběhu sporného řízení pravomocně rozhodnuto o dědickém právu po zůstaviteli (§ 184 a § 185 z. ř. s.), pokračuje soud na základě usnesení podle § 107 odst. 1 a 2 o. s. ř. na místě osoby spravující pozůstalost, popř. na místě zůstavitele, s dědici, kteří převzali právo nebo povinnost, o něž v řízení jde. Má-li být takto pokračováno s dědici na místě původního žalovaného, soud ve sporném řízení musí přihlížet i k tomu, zda dědic ke dni rozhodování o nástupnictví odpovídá za závazky zůstavitele neomezeně (§ 1704 o. z.), nebo zda dědici (některému z nich) svědčí ze zákona (§ 1685 o. z.) nebo na základě učiněného prohlášení (§ 1675 o. z.) výhrada soupisu (§ 1688 o. z.) a s tím omezená odpovědnost za dluhy zůstavitele (§ 1706 o. z.), popř. zda této výhody nepozbyl [§ 1688 odst. 1 písm. a) a odst. 2 věta prvá o. z.]. Bylo-li dědiců více, pak též přihlédne k jejich odpovědnosti za dluhy zůstavitele z hledisek uvedených v § 1699, § 1704, § 1706, § 1707 a § 1713 o. z.; v rozsahu, v němž dědic či dědicové za dluhy zůstavitele neodpovídají, řízení (zčásti) zastaví.

Rozbor odůvodnění ověřen také v Sbirka-soudnich-rozhodnuti-a-stanovisek-sesit-c.-6_2026.pdf, PDF str. 69–81.

Opora rozboru ve sbírkovém odůvodnění: body 1, 2, 22, 26, 29, 30, 38.

Ověřená oficiální publikace právních vět NS: https://www.nsoud.cz/pro-verejnost-a-media/tiskove-zpravy/detail/pravni-vety-rozhodnuti-schvalene-na-jednani-obcanskopravniho-a-obchodniho-kolegia-nejvyssiho-soudu-13-kvetna-2026

https://sbirka.nsoud.cz/sbirka/25574/

Původní databázový odkaz NS

Další odborné souvislosti

Martin Muzikář — Zůstavitel v exekuci; Komorní listy 2/2026, s. 14

Odborný článek propojuje procesní nástupnictví, odpovědnost dědice a souběh s pozůstalostním řízením. Nejdříve je nutné zjistit, zda a na koho povinnost přešla; osoba, které byl vydán majetek nepatrné hodnoty, není automaticky dědicem odpovídajícím za všechny dluhy. Výhrada soupisu a likvidace pozůstalosti mají rozdílné účinky. Doporučení autora k elektronizaci a komunikaci nejsou již samotným zveřejněním novou právní povinností. Pro praxi je zásadní sdílení přesných údajů mezi soudem, notářem a exekutorem, nikoli pouhý závěr, že smrtí dluh vždy zaniká.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Dědic převezme majetek a tvrdí, že zůstavitelovy dluhy zanikly smrtí.
- **Řešení:** Je nutné zjistit přechod dluhů, odpovědnost dědice a případnou výhradu soupisu či likvidaci. Majetek a pasiva se posuzují v jednom pozůstalostním rámci.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1475

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Dědické právo je právo na pozůstalost nebo na poměrný podíl z ní.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1594

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Odkaz zůstavitel zřídí tak, že v pořízení pro případ smrti nařídí určité osobě, aby odkazovníku vydala předmět odkazu. Odkazovníkem může být jen osoba způsobilá dědit. Povolá-li zůstavitel dědice s určením, že ten určitou věc dědit nemá, považuje se to za zřízení odkazu zákonným dědicům.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1477

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Odkazem se odkazovníku zřizuje pohledávka na vydání určité věci, popřípadě jedné či několika věcí určitého druhu, nebo na zřízení určitého práva.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1643

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Nepominutelnými dědici jsou děti zůstavitele a nedědí-li, pak jsou jimi jejich potomci.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1654

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Nepominutelný dědic nemá právo na podíl z pozůstalosti, nýbrž jen na peněžní částku rovnající se hodnotě jeho povinného dílu. Jsou-li pro to na straně dědiců zvlášť závažné důvody a lze-li to na nepominutelném dědici rozumně požadovat, může soud povolit splátky na povinný díl nebo odklad jeho splatnosti; pohledávka se však úročí ode dne, kdy byla původně splatná.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1479

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Dědické právo vzniká smrtí zůstavitele. Kdo zemře před zůstavitelem, nebo současně s ním, nedědí.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1484

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Dědického práva se lze předem zříci smlouvou se zůstavitelem; není-li jinak ujednáno, působí zřeknutí i proti potomkům. Kdo se zřekne dědického práva, zříká se tím i práva na povinný díl; kdo se však zřekne jen práva na povinný díl, nezříká se tím práva z dědické posloupnosti.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1485

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Dědic má právo po smrti zůstavitele dědictví odmítnout; smluvní dědic však jen, pokud to není dědickou smlouvou vyloučeno. Odmítá-li dědictví nepominutelný dědic, může dědictví odmítnout s výhradou povinného dílu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1494

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Závěť je odvolatelný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti osobně zůstavuje jedné či více osobám alespoň podíl na pozůstalosti, případně i odkaz. Není-li zřejmé, který den, měsíc a rok byla závěť pořízena a pořídil-li zůstavitel více závětí, které si odporují nebo závisí-li jinak právní účinky závěti na určení doby jejího pořízení, je závěť neplatná.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1582

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Dědickou smlouvou povolává zůstavitel druhou smluvní stranu nebo třetí osobu za dědice nebo odkazovníka a druhá strana to přijímá.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1633

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Kde nedojde k posloupnosti podle dědické smlouvy nebo podle závěti, nastane zákonná dědická posloupnost k pozůstalosti nebo k její části. Není-li zákonný dědic, nebo nenabude-li dědictví, stávají se dědici odkazovníci podle poměru hodnoty svých odkazů.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1674

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zůstavitel nemůže dědici odejmout právo na výhradu soupisu pozůstalosti. Vzdají-li se tohoto práva strany dědické smlouvy, nepřihlíží se k tomu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1701

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Dluhy zůstavitele přecházejí na dědice, ledaže zákon stanoví jinak.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1706

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Uplatnil-li dědic výhradu soupisu, hradí dluhy zůstavitele do výše ceny nabytého dědictví. To platí i v případě, že soupis pozůstalosti nařídil soud v zájmu osoby pod zvláštní ochranou.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1476

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Dědí se na základě dědické smlouvy, ze závěti nebo ze zákona. Tyto důvody mohou působit i vedle sebe.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1478

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Za dědice nebo odkazovníka lze povolat i právnickou osobu, která má teprve vzniknout. Tato právnická osoba je způsobilým dědicem nebo odkazovníkem, pokud vznikne do jednoho roku od smrti zůstavitele. Dědický nápad

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1480

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Dědického práva, které má teprve vzniknout, se lze jen zříci; nelze je převést ani s ním jinak naložit. Dědická nezpůsobilost

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1481

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Z dědického práva je vyloučen, kdo se dopustil činu povahy úmyslného trestného činu proti zůstaviteli, jeho předku, potomku nebo manželu nebo zavrženíhodného činu proti zůstavitelově poslední vůli, zejména tím, že zůstavitele k projevu poslední vůle donutil nebo lstivě svedl, projev poslední vůle zůstaviteli překazil nebo jeho poslední pořízení zatajil, zfalšoval, podvrhl nebo úmyslně zničil, ledaže mu zůstavitel tento čin výslovně prominul.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1482

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Probíhá-li v den zůstavitelovy smrti řízení o rozvod manželství zahájené na zůstavitelův návrh podaný v důsledku toho, že se manžel vůči zůstaviteli dopustil činu naplňujícího znaky domácího násilí, je zůstavitelův manžel vyloučen z dědického práva jako zákonný dědic.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1483

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Potomek toho, kdo je vyloučen z dědického práva, nastupuje při zákonné dědické posloupnosti na jeho místo, i když vyloučený přežije zůstavitele. To neplatí v případě stanoveném v § 1482 odst. 1.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1486

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Odmítne-li dědic dědictví, hledí se na něho, jako by dědictví nikdy nenabyl.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1487

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Odmítnutí dědictví vyžaduje výslovné prohlášení vůči soudu. Dědictví lze odmítnout do jednoho měsíce ode dne, kdy soud dědice vyrozuměl o jeho právu odmítnout dědictví a o následcích odmítnutí; má-li dědic jediné bydliště v zahraničí, činí lhůta k odmítnutí dědictví tři měsíce. Jsou-li pro to důležité důvody, soud dědici lhůtu k odmítnutí dědictví přiměřeně prodlouží.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1489

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Odmítne-li dědic dědictví pod podmínkou, s výhradou nebo jen zčásti, je odmítnutí dědictví neplatné.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 1475–1720. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C38 — Závazky – obecná část. Vznik a jejich obsah. Smlouvy. Spotřebitelské smlouvy. Společné dluhy a pohledávky. Změny závazků. Zánik závazků. Zajištění a utvrzení dluhů.

Systematika a konkrétní výklad

Závazek spojuje právo věřitele na plnění a povinnost dlužníka plnit. Jeho vznik, obsah, změna a zánik se posuzují podle právního důvodu a smluvního ujednání v zákonných mezích. Spotřebitelská smlouva podléhá zvláštní informační a obsahové ochraně; podpis spotřebitele sám nelegalizuje zneužívající doložku. Solidární dluh a dílčí závazky mají rozdílné následky. Zajištění posiluje možnost uspokojení, utvrzení působí jiným mechanismem; ručení, zástava, smluvní pokuta a uznání dluhu nejsou zaměnitelné. Prodlení zakládá specifické nároky, jejichž výše podléhá zákonným a ústavním mezím.

- **Relativní právní vztah:** Závazek spojuje věřitele oprávněného požadovat plnění a dlužníka povinného plnit. Objekt plnění může být věc, služba nebo zdržení se jednání.
- **Smlouva a obsah:** Uzavření vyžaduje shodu v příslušném rozsahu; nabídka se odlišuje od nezávazné výzvy. Kogentní ochrana může omezit obsah dohody.
- **Zánik:** Splnění, započtení či jiný zákonný důvod se zkoumají podle vlastních předpokladů. Prodlení mění následky, nikoli automaticky existenci celé smlouvy.
- **Dvě roviny opakovaného postoupení pohledávky:** Nabytí mezi postupníky: převod téže pohledávky více osobám nelze řešit pouhým pořadím oznámení dlužníkovi. Prvním převodem pohledávku nabývá první postupník; pozdější postupitel již není jejím věřitelem.
- **Ochrana dlužníka:** oznámení nebo prokázání postoupení podle § 1882 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, určuje, komu může dlužník s osvobozujícím účinkem plnit. Tato otázka se odlišuje od skutečného nabytí pohledávky a od následného vydání bezdůvodného obohacení mezi postupníky.
- **Studijní postup:** sestaví se časová osa převodů, samostatně časová osa oznámení a nakonec se určí příjemce plnění i osoba majetkově ochuzená. Podrobný rozbor 33 Cdo 1788/2023 je uveden níže.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Vznik smlouvy, platnost, porušení a zánik závazku jsou oddělené fáze. Zajištění posiluje uspokojení, utvrzení působí jiným právním mechanismem. Spotřebitelská ochrana vyžaduje kvalifikovat postavení stran a typ smlouvy. Prodlení, smluvní pokuta a náhrada škody nejsou libovolně zaměnitelné. Započtení vyžaduje způsobilé pohledávky a zákonné předpoklady, ne jen tvrzení, že obě strany něco dluží.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Postoupení pohledávky, převzetí dluhu a postoupení smlouvy

- **Změna věřitele:** Při postoupení pohledávky se převádí určené právo na postupníka. Zjišťuje se převoditelnost, rozsah příslušenství a ochrana dlužníka. Oznámení dlužníkovi a vznik dohody mezi postupitelem a postupníkem jsou odlišné právní otázky.
- **Změna dlužníka:** Převzetí dluhu vyžaduje zákonem určený vztah k souhlasu věřitele; přistoupení vytváří dalšího dlužníka vedle původního. Zajištění poskytnuté třetí osobou má zvláštní ochranu a nemusí bez jejího souhlasu pokrývat každou změnu.
- **Postoupení smlouvy:** Převádí smluvní postavení v dovoleném rozsahu, nikoli jen jednotlivou pohledávku. Zkoumá se souhlas postoupené strany a okamžik účinku, včetně případné předem udělené akceptace.
- **Oprava schématu:** Původní smluvní strana nemusí po postoupení zůstat standardně hlavním dlužníkem. Občanský zákoník upravuje její osvobození a možnost postoupené strany odmítnout je v režimu § 1899; toto pravidlo není obecnou domněnkou ručení za každý převod.

Teoretický podklad: szkvypisky-soukrom.pdf, PDF str. 9. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 1879, § 1882, § 1884, § 1888, § 1892, § 1895, § 1898, § 1899.

Změna obsahu, narovnání a zajištění po změně

- **Změna obsahu:** Dohoda může upravit splatnost, rozsah nebo jiné složky existujícího závazku. Z právního jednání musí být vyloženo, zda se původní závazek mění, nebo v určeném rozsahu nahrazuje novým.
- **Narovnání:** Strany odstraňují spornost nebo pochybnost o dosavadních právech a povinnostech vytvořením dohodnutého uspořádání. Smyslem není pouze přiznat, že jedna strana měla od počátku pravdu, ale ukončit právní nejistotu v určeném rozsahu.
- **Rozsah dohody:** Formulace všechny vztahy jsou vyrovnány se vykládá podle obsahu a zákonných limitů. Nemusí bez dalšího zahrnout práva, která strany vůbec nemohly mít na mysli. Je třeba oddělit známé spory a jiné samostatné nároky.
- **Zajištění:** Změna dluhu může dopadat na ručení nebo jiné zajištění; právní osud jistoty se zkoumá podle konkrétního ustanovení a souhlasu zajišťující osoby. Staré heslo zajištění vždy zůstává proto nelze používat bez této analýzy.

Teoretický podklad: szkvypisky-soukrom.pdf, PDF str. 9. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 1901, § 1902, § 1903, § 1906, § 1907.

Která složka závazku se mění

Změna	Co se mění	Zásadní otázka
Postoupení pohledávky	Osoba věřitele u určitého práva.	Převoditelnost, oznámení a zachované námitky dlužníka.
Převzetí dluhu	Osoba dlužníka v příslušném režimu.	Souhlas věřitele a osud zajištění třetích osob.
Přistoupení k dluhu	Vedle původního dlužníka vzniká další dlužník.	Zákonná solidarita a ochrana osoby poskytující zajištění.
Postoupení smlouvy	Smluvní postavení v dovoleném rozsahu.	Souhlas postoupené strany a účinky vůči postupiteli.
Narovnání	Dosavadní sporné nebo pochybné uspořádání.	Rozsah dohody a právní osud jistot.

Odborné doplnění a legislativní změny 2025–2027

Spotřebitelské online odstoupení: doložená úprava pro rok 2027

vyhlášené znění od 1. 1. 2027, použité pro požadovaný výhled

- **Časový podklad:** Pro výhled k 1. 5. 2027 je použito dodané znění občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. od 1. 1. 2027 včetně § 1830a. Je odlišeno od starší verze roku 2026; není tvrzeno, že budoucí ustanovení bylo již účinné v den zpracování.
- **Rozsah povinnosti:** Má-li spotřebitel právo odstoupit od distanční smlouvy uzavřené přes online rozhraní, podnikatel umožní také tento technický způsob odstoupení. Funkce sama nevytváří právo odstoupit tam, kde zákon stanoví výjimku.
- **Dva kroky:** Rozhraní zpřístupní ovládací prvek Odstoupit od smlouvy a následné potvrzení Potvrdit odstoupení od smlouvy nebo odpovídající jednoznačná označení. Spotřebitel vyplní nebo potvrdí své jméno, údaje o smlouvě a elektronický prostředek pro potvrzení.

- **Doklad:** Podnikatel bez zbytečného odkladu potvrdí přijetí v textové podobě včetně obsahu a data a času odeslání. Je třeba odlišit samotné právo odstoupit, odeslání prohlášení a doklad o jeho přijetí.

Redakční porovnání dodaných znění občanského zákoníku. Pramen: 89-2012-Sb obcansky zakonik.pdf, PDF str. § 1830a a související ustanovení.

Judikatura a konkrétní kauzy

Ústavní soud — Nález II.ÚS 1292/21, 7. 9. 2021

Tematický název: Zranitelný spotřebitel a dobré mravy při restituci

Právní otázky: Soud neposuzoval jen mechanickou restituci po neplatné smlouvě. Vyžadoval vypořádat námitku zneužití zranitelnosti a okolností poskytování úvěru.

Merito sporu — vlastní shrnutí: U restituce z neplatné spotřebitelské smlouvy musí soud konkrétně vypořádat námitku dobrých mravů a zranitelnost dlužníka. Objektivní povaha bezdůvodného obohacení tuto kontrolu nevylučuje, sama však ani nezakládá právo ponechat si plnění.

- **Konkrétní okolnosti:** Člověk s psychosociálním postižením a omezenou svéprávností čelil požadavku vrátit prostředky z neplatného spotřebitelského úvěru. Namítal, že poskytovatel jednal v rozporu s dobrými mravy.

Vazba na otázku C38: Zrušení rozsudku neznamená, že zranitelná osoba nikdy nic nevrací.

Plné znění rozhodnutí — NALUS

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **čl. 36 odst. 1 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Každý má právo domáhat se zákonným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve vymezených případech u jiného orgánu.
- **§ 2 odst. 3 — zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): Výklad ani použití právního předpisu nesmějí odporovat dobrým mravům nebo vést ke krutosti či bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění.
- **§ 86 — zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru**
  Stručný obsah (parafráze): Poskytovatel musí před poskytnutím úvěru řádně posoudit úvěruschopnost spotřebitele na základě nezbytných a spolehlivých informací. Smí úvěr poskytnout jen při splnění zákonného požadavku schopnosti splácet.
- **Závěr soudu a odůvodnění:** Ústavní soud zrušil rozhodnutí, protože se soudy dostatečně nevypořádaly s konkrétní námitkou dobrých mravů u nároku z neplatné spotřebitelské smlouvy. Objektivní povaha bezdůvodného obohacení sama neodstraňuje povinnost posoudit ústavně významné okolnosti zranitelného dlužníka. Nález ale konečně nerozhodl, že se každé plnění musí ponechat příjemci. Pro zkoušku je důležité oddělit neplatnost smlouvy, restituční nárok a korektiv dobrých mravů; zranitelnost se zjišťuje konkrétně a není jen rétorickým označením.
- **Další význam a meze použití:** Obecný soud musí nově posoudit konkrétní korektiv a vysvětlit výsledek.

Publikované právní věty — Ústavní soud — II.ÚS 1292/21 — Zranitelný spotřebitel a dobré mravy při restituci

Pokud z důvodu neplatnosti smlouvy o spotřebitelském úvěru vznikne bezdůvodné obohacení na straně osoby s psychosociálním postižením či omezenou svéprávností jakožto osoby zranitelné, je třeba vážit, zda je uplatněný nárok na vydání bezdůvodného obohacení v souladu s dobrými mravy. Jestliže se obecný soud s touto otázkou i přes výslovnou námitku účastníka řízení nevypořádá v odůvodnění svého rozhodnutí, dopustí se porušení čl. 36 odst. 1 Listiny.

Právní věty NALUS: https://nalus.usoud.cz/Search/Abstrakt.aspx?id=117581

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-1292-21

Ústavní soud — Nález III. ÚS 78/25, 12. února 2026

Tematický název: Protiústavnost judikatury Nejvyššího soudu o neurčitosti započtení pohledávek

Právní otázky: Zda lze určitost započtení posuzovat mechanickým převzetím judikatury k předchozímu občanskému zákoníku.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Posouzení určitosti započtení nesmí mechanicky převzít judikaturu k překonané úpravě. Soud je vázán změněným občanským zákoníkem a musí vysvětlit dopad nové konstrukce na konkrétní kompenzační projev.

Vazba na otázku C38: Započtení se hodnotí podle identifikovatelnosti započítávaných pohledávek a obsahu projevu vůle.

Plné znění rozhodnutí — NALUS

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 1933, § 1982 odst. 2 a § 1987 odst. 2 — zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): § 1933 určuje při neurčeném plnění pořadí více dluhů. § 1982 odst. 2 stanoví zánik vzájemně započítávaných pohledávek v kryjícím se rozsahu a okamžik účinku; § 1987 odst. 2 vylučuje započtení nejisté či neurčité pohledávky.
- **čl. 95 odst. 1 — ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR**
  Stručný obsah (parafráze): Soudce je vázán zákonem a mezinárodní smlouvou tvořící součást právního řádu. Smí posoudit soulad podzákonného předpisu se zákonem nebo takovou smlouvou.
- **čl. 36 odst. 1 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Každý má právo domáhat se zákonným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve vymezených případech u jiného orgánu.

Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Ústavní soud se v tomto nálezu zabývá judikaturou Nejvyššího soudu o započtení pohledávek. Podle ní musí započítávající osoba při započtení více vzájemných pohledávek určit, které pohledávky se mají započíst. Pokud tento požadavek nesplní, je započtení neurčité. Tato rozhodovací praxe vznikla ještě za účinnosti starého občanského zákoníku a soudy podle ní postupují i nyní. Podle Ústavního soudu však z jejích závěrů nelze bez dalšího vycházet za dnešní úpravy. Současný občanský zákoník totiž nově obsahuje pravidlo, které může neurčitosti započtení v těchto situacích zabránit, protože podpůrně určuje pořadí započítávaných pohledávek namísto započítávajícího (§ 1933 a § 1982 odst. 2 věta první za středníkem). Mechanické použití závěrů dřívější judikatury, které nezohledňuje novou právní úpravu, proto Ústavní soud shledal protiústavním.

Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Soud vydal směnečný platební rozkaz, který stěžovateli uložil povinnost zaplatit vedlejšímu účastníkovi částku 5 153 000 Kč s příslušenstvím. Proti stěžovateli byla následně zahájena exekuce k vymožení této pohledávky.

- **Další význam a meze použití:** Soud nemůže na právní jednání mechanicky klást požadavek, který nevyplývá ze zákona a vede k popření autonomie vůle.

Publikované právní věty — Ústavní soud — III. ÚS 78/25 — Protiústavnost judikatury Nejvyššího soudu o neurčitosti započtení pohledávek

Obecný soud postupuje v rozporu s čl. 36 odst. 1 Listiny ve spojení s principem vázanosti soudce zákonem podle čl. 95 odst. 1 Ústavy České republiky, pokud mechanicky použije závěry rozhodovací praxe k dřívější právní úpravě, aniž jakkoli zohlední změny v nové právní úpravě.

Pramen publikované právní věty: Svazek_134_web.pdf, PDF str. 235. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=III-78-25

Nejvyšší soud — Rozsudek 25 Cdo 2340/2024, 23. 7. 2025

Tematický název: Úrok z prodlení u peněžité náhrady nemajetkové újmy

Právní otázky: Zda dlouhé řízení a vývoj judikatury samy odůvodní nepřiznání úroku.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Poškozenému nelze upřít úrok z prodlení s peněžitou náhradou nemajetkové újmy jen pro délku řízení nebo změnu judikatury. Podmínky vzniku prodlení se posuzují podle hmotného práva.

- **Konkrétní okolnosti:** Pozůstalí po ženě usmrcené při dopravní nehodě požadovali zadostiučinění a příslušenství po řidiči a pojistiteli. Žalovaní namítali zejména nespravedlnost úroků z částky zvýšené až během vývoje judikatury.

Vazba na otázku C38: Splatnost a dobu prodlení je třeba určit samostatně; rozhodnutí nezakládá úroky bez splnění těchto předpokladů.

Sbírka NS — zveřejněný text rozhodnutí včetně odůvodnění (sbírková verze)

Sbírkový text může být redakčně zkrácen. Původní odkaz na úplné znění v databázi NS je uveden na konci rozboru; jeho dostupnost se z prostředí nepodařilo ověřit.

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 1968 a § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): § 1968 vymezuje prodlení dlužníka jako neřádné či opožděné plnění a jeho vztah k prodlení věřitele. § 1970 přiznává při odpovědném prodlení s peněžitým dluhem úrok z prodlení za stanovených podmínek.
- **§ 2959 — zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; § 91 odst. 1 a § 152 odst. 2 — zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád**
  Stručný obsah (parafráze): § 2959 chrání blízké při usmrcení či zvlášť závažném ublížení na zdraví odčiněním jejich duševních útrap. U samostatných procesních společníků se procesní osudy nároků zásadně oddělují; částečný rozsudek umožňuje rozhodnout o způsobilé části věci, zatímco jiná pokračuje či je přerušena.
- **Závěr soudu a odůvodnění:** Nejvyšší soud oddělil změnu výkladu samotné náhrady od následků prodlení s peněžitým dluhem. K nové úpravě účinné od roku 2014 se judikatura teprve vytvářela a žalovaní nemohli legitimně očekávat, že již navždy zůstane na původní úrovni. Možnost soudního neúspěchu nese také riziko příslušenství, kterému

lze předcházet odpovídajícím plněním. Délka řízení ani judikatorní vývoj samy nepředstavovaly důvod úrok odepřít.

- **Další význam a meze použití:** Procesně soud připustil částečné rozhodnutí o samostatných společnících i tehdy, když bylo řízení vůči jinému zemřelému žalobci přerušeno.

Nejvyšší soud — 25 Cdo 2340/2024 — Sbírkové odůvodnění — souvislý úryvek z bodu 16

Předně je třeba zdůraznit, že v předchozím odstavci uvedená rozhodnutí se zabývala retrospektivním působením změny judikatury na právní posouzení uplatněného nároku. Ve vztahu k vlastní náhradě nemajetkové újmy přiznané žalobcům však dovolatelé shora uvedené námitky nevznášejí. Poukazují pouze na důsledek této změny, který spočívá v uložení povinnosti platit úroky z prodlení z žalobcům soudem přiznané vyšší náhrady nemajetkové újmy, než kterou s ohledem na překonanou judikaturu dobrovolně 1. žalovaná plnila. Již proto dovolateli odkazovaná judikatura na posuzovanou věc nedopadá.

Publikované právní věty — Nejvyšší soud — 25 Cdo 2340/2024 — Úrok z prodlení u peněžité náhrady nemajetkové újmy

Délka řízení a změna judikatury ve sporu o náhradu nemajetkové újmy nejsou samy o sobě důvodem pro odepření práva věřitele (poškozeného) na zaplacení úroku z prodlení.

Rozbor odůvodnění ověřen také v Sbirka-soudnich-rozhodnuti-a-stanovisek-sesit-c.-7_2026.pdf, PDF str. 138–144.

Opora rozboru ve sbírkovém odůvodnění: body 1, 2, 11, 16, 17, 19, 20.

Ověřená oficiální publikace právních vět NS: https://www.nsoud.cz/pro-verejnost-a-media/tiskove-zpravy/detail/pravni-vety-rozhodnuti-schvalene-na-jednani-obcanskopravniho-a-obchodniho-kolegia-nejvyssiho-soudu-11-cervna-2026

https://sbirka.nsoud.cz/sbirka/25671/

Původní databázový odkaz NS

Nejvyšší soud — Rozsudek 33 Cdo 1788/2023, 28. 8. 2024

Tematický název: Opakované postoupení pohledávky a pravý věřitel

Právní otázky: Kdo nabývá vícekrát postoupenou pohledávku a komu náleží restituce nesprávně přijatého plnění.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Dva postupníci odvozovali právo k témuž plnění z odlišných převodů a jeden přijal peníze od dlužníků. Druhý žádal vydání bezdůvodného obohacení.

Vazba na otázku C38: U C38 je nezbytné rozlišit nabytí pohledávky a osvobozující plnění dlužníka.

Oficiální Sbírka NS — rozhodnutí online (rozsah zveřejnění se může lišit)

Oficiální sbírková publikace; u některých starších online záznamů je odůvodnění zkráceno. Rozbor byl kontrolován i podle celého publikovaného textu v nahraném sešitu. Sbírková publikace sama nemusí být nezkráceným originálem rozhodnutí.

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 1879 a § 1882 — zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): Postoupení převádí pohledávku; oznámení či prokázání chrání dlužníka při určení, komu může účinně plnit. Účinnost vůči dlužníku není totožná s pořadím nabytí práva mezi postupníky.
- **§ 2991 — zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): Kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, vydá získané obohacení; v tomto případě je rozhodná skutečná majetková příslušnost plnění.

- **Závěr soudu a odůvodnění:** Pravým věřitelem se stává první nabyvatel pohledávky; pozdější informování dlužníka nemění pořadí majetkového nabytí mezi postupníky. Pravidlo účinnosti oznámení vůči dlužníku má jiný účel. Postupník, který plnění přijal jako nepravý věřitel, může být obohacen právě na úkor prvního postupníka.
- **Další význam a meze použití:** Starší schéma, podle něhož prostě vítězí první oznámení, nevystihuje vlastnictví pohledávky mezi postupníky.

Publikované právní věty — Nejvyšší soud — 33 Cdo 1788/2023 — Opakované postoupení pohledávky a pravý věřitel

Převedl-li postupitel tutéž pohledávku vícekrát, stane se pravým věřitelem osoba, které pohledávku postoupil jako první.
Postupník, jemuž dlužník plnil jako nepravému věřiteli, se přijetím takového plnění bezdůvodně obohatil na úkor pravého věřitele (postupníka, jemuž postupitel postoupil pohledávku jako prvnímu).

Pramen publikované právní věty: Sbirka-soudnich-rozhodnuti-a-stanovisek-sesit-c.-7_2025.pdf, PDF str. 180. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://sbirka.nsoud.cz/sbirka/24283/

Nejvyšší soud — Rozsudek 26 Cdo 749/2023, 22. 5. 2024

Tematický název: Započtení provázaných promlčených pohledávek

Právní otázky: Kdy lze započíst promlčené pohledávky pocházející z téhož závazkového vztahu.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Objednatel požadoval smluvní pokutu za pozdní stavební dílo a zhotovitel proti ní uplatnil související pohledávky.

Vazba na otázku C38: U C38 se odděluje překážka promlčení od nejistoty či neurčitosti pohledávky.

Oficiální Sbírka NS — rozhodnutí online (rozsah zveřejnění se může lišit)

Oficiální sbírková publikace; u některých starších online záznamů je odůvodnění zkráceno. Rozbor byl kontrolován i podle celého publikovaného textu v nahraném sešitu. Sbírková publikace sama nemusí být nezkráceným originálem rozhodnutí.

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 617 odst. 1 — zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): Zvlášť upravuje vzájemná práva z téhož právního poměru a jejich uplatnění proti sobě navzdory námitce promlčení.
- **§ 1987 odst. 2 a § 2991 — zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): Započtení má vlastní podmínky určitosti a jistoty; restituční nárok přitom může být součástí stejného smluvního vztahu.
- **Závěr soudu a odůvodnění:** Provázanost se posuzuje podle společného právního vztahu, nikoli jen podle formálního titulu nároku. Do téhož vztahu může patřit smluvní plnění i restituce bezdůvodného obohacení. Je však třeba samostatně prověřit ostatní předpoklady způsobilosti k započtení.
- **Další význam a meze použití:** Společný hospodářský kontakt sám nestačí, pokud pohledávky nepatří do stejného právního vztahu.

Publikované právní věty — Nejvyšší soud — 26 Cdo 749/2023 — Započtení provázaných promlčených pohledávek

Za provázané pohledávky lze podle § 617 odst. 1 o. z. pokládat pohledávky, které jsou součástí stejného právního vztahu; není významné, zda jde o právo na plnění vzniklé ze smlouvy nebo o nárok na bezdůvodné obohacení.

Pramen publikované právní věty: Sbirka-soudnich-rozhodnuti-a-stanovisek-sesit-c.-4_2025.pdf, PDF str. 46. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://sbirka.nsoud.cz/sbirka/23428/

Nejvyšší soud — Rozsudek 27 Cdo 3702/2023, 3. 9. 2024

Tematický název: Neúměrné zkrácení a znalost příčin nepoměru

Právní otázky: Jaké vědomosti kupujícího brání výjimce z neúměrného zkrácení a kdo je prokazuje.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Prodávající pozemku požadovala zrušení kupní smlouvy pro hrubý nepoměr vzájemných plnění. Kupující se dovolával toho, že o příčinách takového nepoměru nevěděl.

Vazba na otázku C38: U C38 se nejprve zjišťuje objektivní hrubý nepoměr a potom obsah i nositel důkazní povinnosti k výjimce.

Oficiální Sbírka NS — rozhodnutí online (rozsah zveřejnění se může lišit)

Oficiální sbírková publikace; u některých starších online záznamů je odůvodnění zkráceno. Rozbor byl kontrolován i podle celého publikovaného textu v nahraném sešitu. Sbírková publikace sama nemusí být nezkráceným originálem rozhodnutí.

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 1793 odst. 1 — zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): Neúměrné zkrácení umožňuje zrušení smlouvy nebo doplnění plnění; zákonná výjimka chrání protistranu, která nevěděla ani vědět nemusela o skutečnostech zakládajících nepoměr.
- **§ 492 a § 7 — zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): Hodnota věci a obecná poctivost tvoří výkladový rámec, ale nenahrazují zvláštní rozdělení důkazního břemene u výjimky.
- **Závěr soudu a odůvodnění:** Rozhodující není pouze znalost výsledné ceny či jejího nepoměru, ale vědomost o skutečnostech, které rozdíl hodnot způsobily. Zkracující strana nese důkazní břemeno k zákonné výjimce, že o těchto skutečnostech nevěděla ani vědět nemusela. Tím se odděluje cenový výsledek od znalosti relevantních vlastností či okolností.
- **Další význam a meze použití:** Znalost tržní ceny nelze bez dalšího ztotožnit se znalostí všech příčin hodnotového rozdílu.

Publikované právní věty — Nejvyšší soud — 27 Cdo 3702/2023 — Neúměrné zkrácení a znalost příčin nepoměru

Negativní podmínka uplatnění pravidla o neúměrném zkrácení podle § 1793 odst. 1 věty druhé o. z. se váže na vědomost zkracujícího o skutečnostech zakládajících nepoměr vzájemných plnění, nikoli o samotném nepoměru vzájemných plnění, resp. ceny jako výsledku (určeného danými skutečnostmi). Důkazní břemeno o tom, že nepoměr vzájemných plnění se zakládá na skutečnosti, o které nevěděla ani vědět nemusela (§ 1793 odst. 1 věta druhá o. z.), nese zkracující strana.

Pramen publikované právní věty: Sbirka-soudnich-rozhodnuti-a-stanovisek-sesit-c.-10_2025.pdf, PDF str. 110. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://sbirka.nsoud.cz/sbirka/25126/

Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• II.ÚS 3194/18 — Extrémní úroky a částečné zastavení exekuce. Podrobný rozbor a citace: E05.

• II.ÚS 2149/17 — Úrok z prodlení u peněžité náhrady nemajetkové újmy. Podrobný rozbor a citace: C49.

• III.ÚS 1336/18 — Oddělitelnost rozhodčí doložky a smluvní autonomie. Podrobný rozbor a citace: C51.

• 29 Cdo 1637/2025 — Promlčení přednostní pohledávky a nesprávné podání přihlášky. Podrobný rozbor a citace: C88.

• 29 NSČR 62/2023 — Bankovní záruka, regres a postavení zajištěného věřitele. Podrobný rozbor a citace: C88.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Spotřebitel má u malého dluhu platit extrémní denní úrok přiznaný starším rozsudkem.
- **Řešení:** Je nutné analyzovat hmotný základ a výjimečnou exekuční ochranu podle relevantní judikatury. Závěr nelze automaticky zobecnit na každý podnikatelský dluh.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1879

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> Věřitel může celou pohledávku nebo její část postoupit smlouvou jako postupitel i bez souhlasu dlužníka jiné osobě (postupníkovi).

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1888

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> (1) Kdo ujedná s dlužníkem, že přejímá jeho dluh, nastoupí jako dlužník na jeho místo, dá-li k tomu věřitel souhlas původnímu dlužníku nebo přejímateli dluhu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1882

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> (1) Dokud postupitel dlužníka nevyrozumí, nebo dokud postupník postoupení pohledávky dlužníku neprokáže, může se dlužník své povinnosti zprostit tím, že splní postupiteli, nebo se s ním jinak vyrovná.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1884

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> (1) Dlužníku zůstávají i po postoupení zachovány námitky proti pohledávce, které měl v době postoupení. Své vzájemné pohledávky vůči postupiteli může dlužník namítat i vůči postupníkovi, i když v době postoupení ještě nebyly splatné; musí však své pohledávky postupníkovi oznámit bez zbytečného odkladu poté, co se o postoupení dozvěděl.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1892

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> (1) Kdo bez dlužníkova souhlasu ujedná s věřitelem, že za dlužníka splní jeho dluh, stává se novým dlužníkem vedle původního dlužníka a je spolu s ním zavázán společně a nerozdílně.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1895

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> (1) Nevylučuje-li to povaha smlouvy, může kterákoli strana převést jako postupitel svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo z její části třetí osobě, pokud s tím postoupená strana souhlasí a pokud nebylo dosud splněno.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1898

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Okamžikem účinnosti postoupení smlouvy vůči postoupené straně se postupitel osvobozuje od svých povinností v rozsahu postoupení.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1899

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Následkům podle § 1898 může postoupená strana zabránit prohlášením vůči postupiteli, že jeho osvobození odmítá. V tom případě může postoupená strana po postupiteli požadovat, aby plnil, neplní-li postupník převzaté povinnosti.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1901

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Stranám je na vůli ujednat si změnu svých práv a povinností.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1902

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Novace Dohodou o změně obsahu závazku se dosavadní závazek ruší a nahrazuje se novým závazkem. Může-li však dosavadní závazek vedle nového závazku obstát, má se za to, že nebyl zrušen. Narovnání

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1903

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Dosavadní závazek lze nahradit novým závazkem i tak, že si strany ujednáním upraví práva a povinnosti mezi nimi dosud sporné nebo pochybné. Týká-li se narovnání věcného práva k věci zapsané do veřejného seznamu, nastávají účinky narovnání zápisem do tohoto seznamu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1906

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Ujednání o novaci nebo o narovnání vyžaduje písemnou formu, byl-li i původní závazek zřízen v písemné formě, nebo činí-li se o právu již promlčeném.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1907

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Zajištění práv, která jsou předmětem novace nebo narovnání, se vztahuje i na práva z nich vzniklá. Poskytla-li však zajištění osoba třetí, která k novaci nebo k narovnání nepřistoupila, je zavázána nejvýše v rozsahu původního závazku a zůstávají jí zachovány všechny námitky, které mohla proti pohledávce uplatnit, kdyby k novaci nebo k narovnání nebylo došlo.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1830a

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Má-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem prostřednictvím on-line rozhraní, umožní podnikatel spotřebiteli odstoupit od smlouvy také prohlášením učiněným v on-line rozhraní použitím tlačítka nebo obdobného ovládacího prvku pro odstoupení od smlouvy.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1721

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Ze závazku má věřitel vůči dlužníku právo na určité plnění jako na pohledávku a dlužník má povinnost toto právo splněním dluhu uspokojit.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1722

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Plnění, které je předmětem závazku, musí být majetkové povahy a odpovídat zájmu věřitele, i když tento zájem není jen majetkový.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1723

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Závazek vzniká ze smlouvy, z protiprávního činu, nebo z jiné právní skutečnosti, která je k tomu podle právního řádu způsobilá.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1724

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Smlouvou projevují strany vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem smlouvy.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1725

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Smlouva je uzavřena, jakmile si strany ujednaly její obsah. V mezích právního řádu je stranám ponecháno na vůli svobodně si smlouvu ujednat a určit její obsah.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1726

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Považují-li strany smlouvu za uzavřenou, ač si ve skutečnosti neujednaly náležitost, již měly ve smlouvě ujednat, hledí se na projev jejich vůle jako na uzavřenou smlouvu, lze-li, zvláště s přihlédnutím k jejich následnému chování, rozumně předpokládat, že by smlouvu uzavřely i bez ujednání této náležitosti. Dala-li však některá ze stran již při uzavírání smlouvy najevo, že dosažení shody o určité náležitosti je předpokladem uzavření smlouvy, má se za to, že smlouva uzavřena nebyla; tehdy ujednání o ostatních náležitostech strany nezavazuje, ani byl-li o nich vyhotoven zápis.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1727

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Každá z několika smluv uzavřených při témže jednání nebo zahrnutých do téže listiny se posuzuje samostatně. Plyne- li z povahy několika smluv nebo z jejich účelu známého stranám při uzavření smlouvy, že jsou na sobě závislé, je vznik každé z nich podmínkou vzniku ostatních smluv. Zánik závazku z některé z nich bez uspokojení věřitele zrušuje ostatní závislé smlouvy, a to s obdobnými právními účinky.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1811

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Veškerá sdělení vůči spotřebiteli musí podnikatel učinit jasně a srozumitelně v jazyce, ve kterém se uzavírá smlouva.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 1721–1728, § 1810–1815, § 1830a, § 1872, § 1879, § 1882, § 1884, § 1888, § 1892, § 1895, § 1898–1899, § 1901–1903, § 1906–1908, § 1958, § 1968, § 1970, § 2010, § 2018, § 2048, § 2053. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C39 — Závazky z právních jednání – převedení věci do vlastnictví a přenechání věci k užití Darování. Koupě. Směna. Výprosa. Výpůjčka. Nájem. Pacht. Licence. Zápůjčka. Úvěr.

Systematika a konkrétní výklad

Převod věci do vlastnictví se odlišuje od přenechání k užití či požívání. Darování je bezúplatné, koupě a směna úplatné převody; jejich vznik a věcněprávní účinek nemusí nastat současně. Nájem poskytuje užívání, pacht také požívání užitků podle zákona. Výprosa a výpůjčka se liší vymezením doby a účelu. Zápůjčka předává zastupitelnou věc s povinností vrátit ekvivalent, úvěr vytváří závazek poskytnout peněžní prostředky za sjednaných podmínek. Licence se týká oprávnění vykonávat právo k nehmotnému statku, nikoli vlastnictví běžné věci.

- **Převod a užívání:** Koupě a darování směřují k převodu vlastnictví, nájem či výpůjčka k užívání. Předání věci proto nemusí znamenat převod vlastnictví.
- **Strany a předmět:** Prodávající, pronajímatel či půjčitel mají jiné povinnosti. Úplatnost a druh plnění pomáhají rozlišit smluvní typ, ale název smlouvy není rozhodující.
- **Vady:** Vadné plnění se posuzuje podle konkrétního režimu a povahy vztahu. Záruka za jakost není totožná se zákonnou odpovědností za vady.
- **Ukončení:** Odstoupení, výpověď a uplynutí doby mají jiné podmínky i účinky. Spotřebitelské postavení může přidat zvláštní ochranu.
- **Splatnost a promlčení zápůjčky bez pevného data vrácení:** Zvláštní splatnost: nebyla-li určena doba vrácení zápůjčky, rozhoduje výpověď podle § 2393 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; bez odchylné dohody je výpovědní doba šest týdnů. Zápůjčka se neztotožňuje s libovolným dluhem splatným na výzvu.
- **Subjektivní promlčení:** tříletá lhůta navazuje na vědomost, že v důsledku výpovědi uplynula výpovědní doba a právo na vrácení se stalo splatným. Nelze ji automaticky odvodit od prvního dne, kdy zapůjčitel mohl výpověď podat.
- **Důkazní podklad:** zjišťuje se obsah smlouvy, existence a doručení výpovědi, ujednaná nebo zákonná výpovědní doba a potřebná vědomost zapůjčitele. Podrobný rozbor velkého senátu 31 Cdo 3263/2024 je uveden níže.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Převod vlastnictví a přenechání užívání se liší základním účinkem. Nájem, pacht a výpůjčka mají různé předměty práv a úplaty. Zápůjčka a úvěr nepředstavují právně totožný režim navzdory běžnému jazykovému označení. U koupě se odděluje povinnost plnit, přechod vlastnictví, nebezpečí škody a práva z vad. Konkrétní ochrana závisí i na spotřebitelském či podnikatelském kontextu.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Převod vlastnictví, předání a nebezpečí škody

- **Tři okamžiky:** Uzavření smlouvy zakládá práva a povinnosti stran. Nabytí vlastnictví se určuje podle druhu věci a příslušné právní úpravy. Předání umožňuje faktické ovládání. Tyto okamžiky se mohou shodovat, ale zákon ani každá smlouva je obecně neslučují.

- **Riziko škody:** Přechod nebezpečí náhodného poškození se posuzuje samostatně. Odpovědnost za vady a náhrada škody z porušení smlouvy jsou další odlišné otázky; náhodné poškození není automaticky vadným plněním prodávajícího.
- **Výhrada vlastnictví:** Umožňuje za podmínek zákona oddělit předání a nabytí vlastnictví, například do zaplacení ceny. Její účinky vůči dalším osobám potřebují vlastní právní posouzení.
- **Časová oprava:** Ze smluvní příručky z roku 2013 se zachovává toto systematické rozlišení. Staré spotřebitelské lhůty a dobová pravidla reklamací se zde nepřebírají jako novější zákonný režim.

Teoretický podklad: smlouvy_podle_noveho_obcanskeho_zakoniku.pdf, PDF str. 13. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 2079, § 2099, § 2121, § 2132.

Judikatura a konkrétní kauzy

Ústavní soud — Nález II. ÚS 98/26, 15. dubna 2026

Tematický název: Požadování dvojího nájemného ze strany pronajímatele a ochrana dobrých mravů

Právní otázky: Jak právně posoudit souběžné nájemní smlouvy a dvojí nájemné bez nahrazení rozboru pouhým odkazem na dobré mravy.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Souběžné nájemní smlouvy nelze vypořádat pouhou odkazovou zkratkou na dobré mravy. Při požadavku dvojího nájemného musí soud konkrétně vyřešit práva a povinnosti stran a vysvětlit, proč je určitý výkon práva nepřípustný.

Vazba na otázku C39: Dvojí nájem nelze odbýt obecnou nálepkou dobrých mravů.

Plné znění rozhodnutí — NALUS

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 2208 — zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): Při neodstraněné řádně oznámené vadě má nájemce podle závažnosti právo na slevu, opravu s náhradou nákladů, prominutí nájemného či ukončení nájmu. Ustanovení upravuje i omezené započtení a následky opožděného uplatnění.
- **čl. 36 odst. 1 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Každý má právo domáhat se zákonným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve vymezených případech u jiného orgánu.

Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Ústavní soud posuzoval věc, v níž soudy kombinací několika pochybení porušily ústavně zaručená základní práva obou stran sporu, avšak ve výsledku dospěly k řešení, které z ústavního hlediska obstojí, Ústavní soud proto ústavní stížnosti stěžovatelů částečně vyhověl v rozsahu konstatování zásahu do jejich základních práv, avšak ke zrušení napadených rozhodnutí nepřistoupil.

Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Soudy posuzovaly, zda za situace, kdy nájemní vztah mezi stěžovateli a nájemkyní trval po předání bytu ještě i po dobu jednoho měsíce, kdy byl byt pronajat dalšímu nájemci, mají stěžovatelé nárok na placení nájmu od nájemkyně za toto období. Svá rozhodnutí založily na tom, že existence dvojího nájmu sice nemá vliv na platnost žádné z uzavřených nájemních smluv s překrývající se dobou nájmu, avšak požadování dvojího nájemného představuje jednání, které je v rozporu s dobrými mravy (zjevným zneužitím práva), byl-li výkon nájemního práva nájemkyně z důvodu užívání bytu druhým nájemcem (který stěžovatelům plnil nájemné) vyloučen. Tím se ovšem vyhnuly skutečnému posouzení věci, neboť pominuly, že § 2208 občanského zákoníku výslovně předvídá možnost, že dojde k uzavření dvojího nájmu a pronajímateli vznikne právo na dvojí nájemné, a poskytuje pro tuto situaci řešení. Dvojí nájem a s ním spojené dvojí nájemné tak nemohou být samy o sobě rozporné s dobrými mravy, jak uzavřely soudy.

- **Další význam a meze použití:** Soud musí použít konkrétní zákonnou úpravu včetně § 2208 občanského zákoníku a vysvětlit práva a povinnosti stran. Ústavní soud zde konstatoval porušení práv, ale rozhodnutí nezrušil, protože konečný výsledek v daném souběhu pochybení ústavně obstál.

Publikované právní věty — Ústavní soud — II. ÚS 98/26 — Požadování dvojího nájemného ze strany pronajímatele a ochrana dobrých mravů

Obecné soudy při výkladu podústavního práva poruší zákaz svévole, a tak právo účastníka řízení na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, aplikují-li obecné zásady dobrých mravů a zákazu zneužití práva jako „zkratku“, kterou se vyhnou skutečnému právnímu posouzení konkrétní věci. Takové svévole se dopustí také tehdy, vyloží-li, že existence dvojího nájmu sice nemá vliv na platnost žádné z nájemních smluv s překrývající se dobou nájmu [srov. k tomu již nález sp. zn. II. ÚS 4235/18 ze dne 13. září 2019 (N 159/96 SbNU 56)], avšak požadování dvojího nájemného ze strany pronajímatele, byl-li výkon nájemního práva nájemce z důvodu užívání bytu druhým nájemcem (který pronajímateli plnil nájemné) vyloučen, podle nich představuje jednání, které je samo o sobě v rozporu s dobrými mravy (zjevným zneužitím práva). Zrušení soudních rozhodnutí napadených ústavní stížností má s ohledem na zásadu racionality smysl zpravidla pouze tehdy, lze-li od nového projednání věci očekávat zlepšení hmotněprávní pozice stěžovatele. Cílem řízení o ústavní stížnosti není dosáhnout „akademického“ zrušení napadeného rozhodnutí jen proto, aby soudy znovu rozhodly stejně pouze s jinak formulovaným odůvodněním. Dopustí-li se soudy v důsledku kombinace více chyb porušení ústavně zaručených základních práv obou stran řízení, avšak zároveň dospějí k výsledku, který z ústavního hlediska obstojí, může být dostatečnou satisfakcí pro stěžovatele, že Ústavní soud konstatuje porušení jeho práv.

Pramen publikované právní věty: Svazek_135_web.pdf, PDF str. 268. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=II-98-26

Nejvyšší soud — Rozsudek 24 Cdo 1520/2025, 23. 9. 2025

Tematický název: Předkupní nabídka, přijetí a podpisy na jedné listině

Právní otázky: Kdy musí být nabídka a její akceptace opatřeny podpisy na téže listině.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Mají-li nabídka k využití předkupního práva a její přijetí sloužit k vkladu vlastnického práva k nemovitosti, musí splnit požadavek podpisů na téže listině. Předkupní mechanismus tak neodstraňuje formální náležitosti převodní listiny.

- **Konkrétní okolnosti:** Pro vklad vlastnického práva ke stavbě byly předloženy samostatná písemná nabídka výkonu předkupního práva a její přijetí. Účastníci chtěli, aby tyto dokumenty samy nahradily převodní smlouvu.

Vazba na otázku C39: Je nutné rozlišit oznámení podmínek předkupníkovi a jednání, které má být přímo vkladovou listinou.

Sbírka NS — zveřejněný text rozhodnutí včetně odůvodnění (sbírková verze)

Sbírkový text může být redakčně zkrácen. Původní odkaz na úplné znění v databázi NS je uveden na konci rozboru; jeho dostupnost se z prostředí nepodařilo ověřit.

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 560, § 561 odst. 2 a § 2147 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Stručný obsah (parafráze):** § 560 vyžaduje písemnou formu právních jednání o věcných právech k nemovitosti; § 561 odst. 2 projevy více osob na stejné listině. § 2147 odst. 1 upravuje nabídku předkupníkovi se všemi podmínkami a písemnost nabídky nemovitosti.
- **Závěr soudu a odůvodnění:** Rozhodující je funkce jednání: má-li přímo převést nebo zřídit věcné právo k nemovitosti, použije se zvláštní požadavek projevů na téže listině. § 2147 občanského zákoníku upravující nabídku předkupníkovi tento formální požadavek nevylučuje. Ustanovení nejsou nadbytečně duplicitní, protože každé má jiný rozsah působnosti. Nejvyšší soud dovolání zamítl.
- **Další význam a meze použití:** Pravidlo nelze rozšířit na každé přijetí nabídky, zejména u movitých věcí, kde zákon nebo dohoda nemusí takovou formu vyžadovat.

Nejvyšší soud — 24 Cdo 1520/2025 — Sbírkové odůvodnění — souvislý úryvek z bodu 29

K námitce, že pokud by ustanovení § 561 o. z. bylo ustanovením zvláštním vůči ustanovení § 2147 odst. 1 o. z. (jak výše Nejvyšší soud dovodil), bylo by posledně jmenované ustanovení nadbytečné, jelikož by potom pro nabídku na využití předkupního práva tato ustanovení zakládala požadavek písemné formy duplicitně, Nejvyšší soud uvádí, že dovolatelé zde pomíjejí, že obě uvedená ustanovení se co do rozsahu jejich použitelnosti liší. Zatímco ustanovení § 561 o. z. může mířit na širší okruh jednání, než jen (některé) nabídky na využití předkupního práva, nabídka na využití předkupního práva ve smyslu ustanovení § 2147 odst. 1 o. z. naopak nemusí bez dalšího představovat jednání, kterým se zřizuje nebo převádí věcné právo k nemovité věci. Nepůjde-li o zřízení či převod nemovité věci, pak nestanoví-li zákon či smlouva účastníků nic jiného, budou – např. ve vztahu k movitým věcem – v zásadě platit závěry dovolatelů o neformálnosti přijetí nabídky. Tedy ani argumentu o duplicitě tak nelze rozumně přisvědčit.

Publikované právní věty — Nejvyšší soud — 24 Cdo 1520/2025 — Předkupní nabídka, přijetí a podpisy na jedné listině

Požadavek podpisů na téže listině ve smyslu § 561 odst. 2 o. z. se uplatní také ohledně nabídky na využití předkupního práva a její akceptace, pokud má být podle nich proveden vklad vlastnického práva k nemovité věci do katastru nemovitostí.

Rozbor odůvodnění ověřen také v Sbirka-soudnich-rozhodnuti-a-stanovisek-sesit-c.-7_2026.pdf, PDF str. 93–99.

Opora rozboru ve sbírkovém odůvodnění: body 1, 3, 4, 28, 29, 30.

Ověřená oficiální publikace právních vět NS: https://www.nsoud.cz/pro-verejnost-a-media/tiskove-zpravy/detail/pravni-vety-rozhodnuti-schvalene-na-jednani-obcanskopravniho-a-obchodniho-kolegia-nejvyssiho-soudu-11-cervna-2026

https://sbirka.nsoud.cz/sbirka/25656/

Původní databázový odkaz NS

Nejvyšší soud — Rozsudek 31 Cdo 3263/2024, 23. 4. 2025

Tematický název: Promlčení zápůjčky bez sjednané splatnosti

Právní otázky: Kdy se promlčuje zápůjčka bez sjednané splatnosti a kdo může požadovat restituci po relativní neplatnosti smlouvy týkající se SJM.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Ve sporu o vysoký peněžní převod byla namítána ústní zápůjčka bez dohodnuté splatnosti a zároveň absence souhlasu druhého manžela s dispozicí společnými penězi.

Vazba na otázku C39: U C39 se zvláštní režim zápůjčky odlišuje od obecné splatnosti na výzvu.

Oficiální Sbírka NS — rozhodnutí online (rozsah zveřejnění se může lišit)

Oficiální sbírková publikace; u některých starších online záznamů je odůvodnění zkráceno. Rozbor byl kontrolován i podle celého publikovaného textu v nahraném sešitu. Sbírková publikace sama nemusí být nezkráceným originálem rozhodnutí.

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 619 odst. 1 a 2, § 629 odst. 1, § 2390 a § 2393 — zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): Zápůjčka bez ujednané splatnosti je splatná po výpovědi; výpovědní doba je bez jiné dohody šest týdnů. Tříletá subjektivní lhůta se odvozuje od možnosti právo uplatnit a potřebné vědomosti o splatnosti.
- **§ 1958 odst. 2 — zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): Obecná splatnost dluhu bez určené doby se nesmí mechanicky použít místo zvláštní výpovědní úpravy zápůjčky.
- **§ 713, § 714 odst. 2 a § 2993 — zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): Společné jmění chrání účast druhého manžela na významných dispozicích; účinně namítnutá neplatnost zakládá restituční vztah, k jehož uplatnění vůči třetí osobě je legitimován každý manžel.
- **Závěr soudu a odůvodnění:** Velký senát váže subjektivní promlčení vrácení takové zápůjčky na vědomost o splatnosti po výpovědi a uplynutí výpovědní doby. Nejde automaticky o den, kdy mohl zapůjčitel poprvé smlouvu vypovědět. Samostatně stanovil, že po účinné námitce relativní neplatnosti podle § 714 odst. 2 může restituci vůči třetí osobě uplatnit každý z manželů.
- **Další význam a meze použití:** Druhá právní věta navazuje na SJM: oprávnění k vydání bezdůvodného obohacení nelze omezit jen na manžela, který vadnou smlouvu uzavřel.

Publikované právní věty — Nejvyšší soud — 31 Cdo 3263/2024 — Promlčení zápůjčky bez sjednané splatnosti

Neurčí-li smlouva, kdy má být zápůjčka vrácena, začíná běžet tříletá subjektivní promlčecí lhůta (§ 619 odst. 1 a 2 a § 629 odst. 1 o. z.) k uplatnění práva zapůjčitele na vrácení zápůjčky ode dne, kdy se zapůjčitel dozvěděl (nebo dozvědět měl a mohl), že na základě výpovědi došlo k uplynutí výpovědní doby a právo na vrácení zápůjčky se stalo splatným.
Uzavřel-li jen jeden manžel bez souhlasu druhého s třetí osobou smlouvu vztahující se k věci týkající se jejich společného jmění a opomenutý manžel v souladu s § 714 odst. 2 o. z. uplatní námitku relativní neplatnosti této smlouvy, je podle § 2993 o. z. aktivně věcně legitimován k uplatnění nároku vůči třetí osobě na vydání bezdůvodného obohacení spočívajícího v plnění podle této neplatné smlouvy každý z manželů, nikoli pouze manžel, který neplatnou smlouvu uzavřel.

Pramen publikované právní věty: Sbirka-soudnich-rozhodnuti-a-stanovisek-sesit-c.-2_2026.pdf, PDF str. 92. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://sbirka.nsoud.cz/sbirka/25280/

Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• II.ÚS 1292/21 — Zranitelný spotřebitel a dobré mravy při restituci. Podrobný rozbor a citace: C38.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Smlouva dovoluje sklízet plody pozemku, ale je označena pouze jako nájem.

- **Řešení:** Je třeba vyložit skutečný obsah, účel a zákonný smluvní typ. Název sám nerozhoduje o použitelných právech a povinnostech.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2079

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2099

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené v § 2095 a 2096. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2121

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2132

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Vyhradí-li si prodávající k věci vlastnické právo, má se za to, že se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na věci však na kupujícího přechází již jejím převzetím.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2055

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2184

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Směnnou smlouvou se každá ze stran zavazuje převést druhé straně vlastnické právo k věci výměnou za závazek druhé strany převést vlastnické právo k jiné věci.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2189

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Základní ustanovení Přenechá-li půjčitel někomu bezplatně věc k užívání, aniž se ujedná doba, po kterou se má věc užívat, ani účel, ke kterému se má věc užívat, vzniká výprosa.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2193

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Základní ustanovení Smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2201

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Základní ustanovení Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2332

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Pachtovní smlouvou se propachtovatel zavazuje přenechat pachtýři věc k dočasnému užívání a požívání a pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli pachtovné nebo poskytnout poměrnou část výnosu z věci.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2358

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Licenční smlouvou poskytuje poskytovatel nabyvateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci) v ujednaném omezeném nebo neomezeném rozsahu a nabyvatel se zavazuje, není-li ujednáno jinak, poskytnout poskytovateli odměnu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2390

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Základní ustanovení Přenechá-li zapůjčitel vydlužiteli zastupitelnou věc tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu, vznikne smlouva o zápůjčce.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2395

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Základní ustanovení Smlouvou o úvěru se úvěrující zavazuje, že úvěrovanému poskytne na jeho požádání a v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a úvěrovaný se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2056

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Kdo druhému dar jen slíbí, není zavázán darovat, ale ten, kdo slib obdržel, má právo, aby mu slibující nahradil náklady účelně vynaložené v očekávání daru.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2057

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Při darování věci zapsané do veřejného seznamu vyžaduje smlouva písemnou formu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2058

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Dárce může darovat třeba i všechen svůj současný majetek. Smlouva, kterou někdo daruje svůj budoucí majetek, platí jen potud, pokud nepřesahuje polovinu tohoto majetku.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2059

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Zavázal-li se dárce odevzdat dar po uzavření smlouvy, může od smlouvy odstoupit a odevzdání daru odepřít, změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že by plnění podle smlouvy vážně ohrozilo dárcovu výživu nebo plnění dárcovy vyživovací povinnosti. Odevzdal-li již dárce část daru, může od smlouvy odstoupit jen ohledně toho, co dosud nesplnil.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2060

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Bylo-li někomu něco dáno z uznání nebo vzhledem k jeho zásluhám nebo jako zvláštní odměna, je to darování, pokud na to příjemce neměl již dříve právo.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2061

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Bylo-li ujednáno, že i dárce bude navzájem obdarován, jedná se o darování jen vzhledem k tomu, oč hodnota plnění jedné strany převyšuje hodnotu plnění druhé strany.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2062

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Darování podpory Zaváže-li se dárce obdarovaného pravidelně podporovat, přechází právo na podporu i povinnost k podpoře na dědice dárce a obdarovaného, jen pokud to bylo výslovně ujednáno.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2063

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Darování pro případ smrti Darování závislé na podmínce, že obdarovaný dárce přežije, se posuzuje zpravidla jako odkaz. Podle ustanovení o darování se řídí, přijme-li obdarovaný dar a vzdá-li se dárce výslovně práva dar odvolat a vydá o tom obdarovanému listinu. Tím není dotčen § 2057.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2064

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Bylo-li darováno s příkazem, může dárce požadovat splnění příkazu, jen pokud již sám plnil.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2065

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Daruje-li někdo vědomě cizí věc a zatají-li to obdarovanému, nahradí škodu, která z toho vznikne. Dárce škodu obdarovanému nahradí i v případě, že škoda vznikla z vady darované věci, pokud dárce o vadě věděl a obdarovaného na ni neupozornil. V těchto případech může obdarovaný také od smlouvy odstoupit a dar vrátit.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2066

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Osoba omezená ve svéprávnosti je způsobilá darovat a přijmout dar malé hodnoty nebo dar vzhledem k okolnostem obvyklý.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2069

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Bylo-li obdarováno více osob, je ta, která byla obdarována dříve, povinna plnit jen v tom rozsahu, v jakém k výživě nestačí příspěvek později obdarovaného.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2226

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zanikne-li věc během doby nájmu, nájem skončí.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 2055–2400. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C40 — Závazky z právních jednání – smlouvy schovací a příkazního typu. Úschova. Skladování. Příkaz. Zprostředkování. Komise. Zasílatelství. Obchodní zastoupení.

Systematika a konkrétní výklad

Schovací a příkazní smlouvy organizují péči o věc nebo obstarání záležitosti. Úschova a skladování se liší účelem a podnikatelským režimem; odpovědnost se váže k převzaté péči a konkrétním podmínkám. Příkazník obstarává záležitost příkazce, zprostředkovatel vytváří příležitost uzavřít smlouvu a komisionář jedná vlastním jménem na účet komitenta. Zasílatelství není samotná přeprava. Obchodní zastoupení má zvláštní dlouhodobý režim, včetně nároků po skončení. Způsob jednání navenek a účet, na který se hospodářsky jedná, určují odlišné vazby ke třetím osobám.

- **Výkon:** Péče, pokyny, informační povinnost a vyúčtování se určí podle smluvního typu. Překročení pokynu není automaticky stejnou vadou jako nedosažení očekávaného výsledku.

- **Odměna:** Nárok na odměnu může záviset na obstarání, výsledku či zákonném pravidle. Každá neúspěšná transakce tedy nemusí znamenat zánik nároku zprostředkovatele.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

U smluv příkazního typu je třeba odlišit povinnost obstarat záležitost a závazek dosáhnout určitého výsledku. Zastoupení navenek nemusí vzniknout samotnou vnitřní smlouvou. Komisionář jedná vlastním jménem na účet komitenta, což mění vztah k třetí osobě. Úschova a skladování mají odlišné hospodářské a právní funkce; odpovědnost za věc se posuzuje podle příslušného typu smlouvy.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Příkaz, zprostředkování a komise

- **Příkaz:** Příkazník obstarává záležitost příkazce v určeném rozsahu. Příkazní závazek se odlišuje od oprávnění zastupovat navenek; existence smlouvy ještě nemusí pro každý jednotlivý úkon vytvořit plnou moc.
- **Zprostředkování:** Zprostředkovatel vytváří zákonem a dohodou určenou příležitost uzavřít smlouvu s třetí osobou. Není automaticky stranou následné kupní nebo nájemní smlouvy. Podmínky odměny závisejí na konkrétním právním a smluvním režimu.
- **Komise:** Komisionář obstarává záležitost vlastním jménem na účet komitenta. Vnější smluvní postavení proto není totožné s přímým zastoupením, kde smlouva přímo zavazuje zastoupeného.
- **Určení nároku:** Při reklamaci nebo nezaplacení je nutné nejprve identifikovat, kdo uzavřel smlouvu s třetí osobou, kdo pouze obstaral její uzavření a na čí účet se jednalo. Z toho plyne osoba dlužníka i typ vnitřního vypořádání.

Teoretický podklad: szkvypisky-soukrom.pdf, PDF str. 10. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 2430, § 2445, § 2455.

Další odborné souvislosti

Česká advokátní komora — Advokátní úschovy; informace k režimu roku 2026

- **Srovnávací profesní zdroj:** ČAK vysvětluje oddělení úschovních prostředků, evidenci v elektronické knize a zákonné garanční mechanismy. Profesní pojištění a garanční fond nejsou stejným institutem a nemusejí pokrýt každou škodu. Pravidla advokátní úschovy nelze automaticky přenášet na exekutora či notáře. Pro rozbor je třeba oddělit závazek ze smlouvy, bezpečnost účtu, dohled, náhradu újmy a případné trestní následky. Informace o novém systému není důvodem slibovat klientovi neomezenou ochranu proti každé zpronevěře.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Klient svěří peníze advokátovi a považuje profesní úschovu za běžné půjčení peněz.
- **Řešení:** Je třeba určit účel úschovy, oddělení prostředků, zákonné a stavovské povinnosti i podmínky výplaty. Úschova neopravňuje k vlastnímu použití peněz.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2430

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Základní ustanovení Příkazní smlouvou se příkazník zavazuje obstarat záležitost příkazce.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2445

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Smlouvou o zprostředkování se zprostředkovatel zavazuje, že zájemci zprostředkuje uzavření určité smlouvy s třetí osobou, a zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli provizi.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2455

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Základní ustanovení Komisionářskou smlouvou se komisionář zavazuje obstarat pro komitenta na jeho účet vlastním jménem určitou záležitost, a komitent se zavazuje zaplatit mu odměnu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2402

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Základní ustanovení Smlouvou o úschově se schovatel zavazuje převzít věc, aby ji pro uschovatele opatroval. Ve smlouvě lze ujednat, že schovatel může věc odevzdat do úschovy dalšímu schovateli.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2415

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Smlouvou o skladování se skladovatel zavazuje převzít věc tak, aby ji uložil a opatroval, a ukladatel se zavazuje zaplatit mu za to skladné.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2471

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zasílatelskou smlouvou se zasílatel zavazuje příkazci obstarat mu vlastním jménem a na jeho účet přepravu zásilky z určitého místa do jiného určitého místa, případně i obstarat nebo provést úkony s přepravou související, a příkazce se zavazuje zaplatit zasílateli odměnu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2483

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Smlouvou o obchodním zastoupení se obchodní zástupce jako nezávislý podnikatel zavazuje dlouhodobě vyvíjet pro zastoupeného činnost směřující k uzavírání určitého druhu obchodů zastoupeným nebo k ujednání obchodů jménem zastoupeného a na jeho účet a zastoupený se zavazuje platit obchodnímu zástupci provizi.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2403

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Schovatel opatruje převzatou věc, jak bylo ujednáno, jinak tak pečlivě, jak to odpovídá povaze věci a jeho možnostem, aby na věci nevznikla škoda, a po uplynutí doby úschovy věc uschovateli vrátí spolu s tím, co k ní přibylo.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2404

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Není-li z okolností zřejmé, jak dlouho má být věc v úschově, může uschovatel kdykoli žádat vrácení věci a schovatel může věc kdykoli vrátit.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2405

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Užije-li schovatel převzatou věc pro sebe, umožní-li jinému užití věci nebo dá-li ji do úschovy jinému bez svolení uschovatele nebo bez nezbytné potřeby, nahradí uschovateli veškerou škodu, a to i nahodilou. To neplatí, prokáže-li schovatel, že by škoda postihla věc i jinak.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2406

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Uschovatel nahradí schovateli nezbytné náklady, které na věc při jejím opatrování vynaložil; náhrada jiných nákladů schovateli náleží, nebylo-li jinak ujednáno, jako nepřikázanému jednateli.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2407

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Neuplatní-li uschovatel právo na náhradu škody nebo neuplatní-li schovatel právo na zaplacení úplaty nebo nákladů do tří měsíců od vrácení věci, soud právo nepřizná, namítne-li druhá strana opožděné uplatnění.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2408

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Ustanovení o úschově se použijí přiměřeně i na případy, kdy má někdo podle smlouvy nebo podle jiných ustanovení zákona opatrovat věc pro jiného.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2409

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Schovatel drží cenné papíry v úschově odděleně od vlastních cenných papírů nebo cenných papírů jiných uschovatelů; to neplatí, jedná-li se o hromadnou úschovu nebo bylo-li sjednáno s uschovatelem odlišně.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2410

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Hromadná úschova Při hromadné úschově se cenný papír uschová společně s cennými papíry ostatních uschovatelů odděleně od cenných papírů schovatele. Cenné papíry v hromadné úschově náleží všem uschovatelům společně, ale každý uschovatel může uplatňovat svá práva vůči schovateli samostatně, zejména má právo na vrácení stejného cenného papíru, jaký u schovatele uschoval.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2411

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Podíl každého z uschovatelů se stanoví poměrem součtu jmenovitých hodnot cenných papírů, které dal do úschovy, k součtu jmenovitých hodnot všech cenných papírů v téže hromadné úschově; nemá-li cenný papír jmenovitou hodnotu, stanoví se podíl uschovatele podle počtu kusů cenných papírů.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2412

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Cenný papír převzatý do úschovy může schovatel předat do úschovy jinému schovateli (druhotná úschova); jeho práva a povinnosti tím nejsou dotčena.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2413

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Uschová-li cenné papíry do hromadné úschovy jejich emitent, je cenný papír vydán dnem, kdy emitent předá listinu schovateli ve prospěch jejího vlastníka jako prvého nabyvatele (imobilizovaný cenný papír). Předává-li se do úschovy cenný papír na jméno, nebo cenný papír na řad, neuvádí se na cenném papíru při předání do úschovy jméno vlastníka cenného papíru.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2414

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Na cenné papíry v úschově v případech, kdy nelze požadovat vydání jednotlivého cenného papíru, se přiměřeně použijí ustanovení jiného zákona o zaknihovaných cenných papírech.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2416

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> Předá-li ukladatel věc skladovateli, skladovatel věc převezme a její převzetí ukladateli v písemné formě potvrdí.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2417

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> (1) Potvrzení o převzetí věci lze nahradit skladištním listem. Skladištní list je cenný papír, se kterým je spojeno právo požadovat vydání skladované věci; lze jej vydat na jméno, na řad, nebo na doručitele.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2418

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> Je-li třetí osoba oprávněna požadovat vydání skladované věci na základě skladištního listu, potvrdí skladovateli na požádání převzetí věci na skladištním listu. Platit skladné povinna není, ale není-li zaplaceno, skladovatel nemusí zboží vydat, uplatní-li zadržovací právo ke zboží uloženému ve skladu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2421

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> Skladovatel věc pojistí, bylo-li to ujednáno nebo odpovídá-li to zvyklostem.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 2402–2520. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

zákon o advokacii (85/1996 Sb.): § 56a. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

C41 — Závazky z právních jednání – přepravní smlouvy a zájezd. Přeprava osob. Přeprava věcí. Náložný list. Provoz dopravního prostředku.

Systematika a konkrétní výklad

Přeprava osob a věcí zakládá odlišné závazky dopravce a zákazníka. Vedle občanského zákoníku se mohou uplatnit speciální předpisy a přímo použitelná mezinárodní či unijní pravidla, která není možné nahradit obecným smluvním textem. Přepravní dokument osvědčuje či zprostředkuje určitá práva podle svého typu. Provoz dopravního prostředku je jiným smluvním režimem než jednotlivá přeprava. Zájezd spojuje cestovní služby a podléhá zvláštní ochraně zákazníka, povinnostem pořadatele a režimu vad, změn a zrušení.

- **Přeprava a zájezd:** Přepravní smlouva zajišťuje dopravu, zájezd soubor zákonem vymezených služeb. Objednání hotelu a jízdenky samo nemusí vždy tvořit zájezd.
- **Subjekty:** Dopravce, odesílatel, cestující a příjemce mají rozdílné role. Pořadatel zájezdu nese povinnosti podle svého zvláštního režimu.
- **Plnění:** Přeprava osoby a věci mají různé nároky při zpoždění, ztrátě či újmě. Přepravní dokument může mít důkazní nebo zvláštní právní funkci.
- **Ochrana:** Vedle občanského zákoníku mohou působit sektorová a unijní pravidla. Obecné shrnutí smlouvy nenahrazuje jejich specifické podmínky a lhůty.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Rozsah:** Jedna doprava není automaticky zájezdem.
- **Odpovědnost:** Zpoždění, ztráta a újma osobě mohou mít různé režimy.
- **Speciální právo:** Mezinárodní prvek vyžaduje identifikovat použitelný pramen.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Přeprava osob a věcí klade jiné nároky na plnění, bezpečnost a odpovědnost. Doklad o přepravě může mít zvláštní legitimizační význam, ale ne každý dokument je cenným papírem. Zájezd představuje specifickou kombinaci cestovních služeb a ochranného režimu. Reklamační či jiná procesní lhůta se musí určit podle skutečného vztahu, nikoli podle názvu formuláře dodavatele.

Judikatura a konkrétní kauzy

Nejvyšší soud — Rozsudek velkého senátu 31 Cdo 1163/2025, 10. 09. 2025

Tematický název: Autonomní výklad mezinárodní silniční přepravní smlouvy

Právní otázky: Zda se rozsah Úmluvy CMR určuje národním pojmenováním smlouvy.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Pojem úplatné silniční přepravy zásilek v Úmluvě CMR se vykládá autonomně. Jeho význam se neurčuje pouze českými smluvními typy, ale s cílem obdobného účinku úmluvy ve všech smluvních státech.

- **Konkrétní okolnosti:** Žalobkyně požadovala téměř třicet tisíc eur za 37 mezinárodních přeprav. Spor vyžadoval rozhodnout, zda vztah představuje přepravu podléhající Úmluvě CMR, nebo jiný smluvní typ.

Vazba na otázku C41: Postup má dvě roviny: sjednaný obsah závazku se zjistí výkladem jednání, poté se samostatně podřadí autonomnímu pojmu CMR.

Sbírka NS — zveřejněný text rozhodnutí včetně odůvodnění (sbírková verze)

Sbírkový text může být redakčně zkrácen. Původní odkaz na úplné znění v databázi NS je uveden na konci rozboru; jeho dostupnost se z prostředí nepodařilo ověřit.

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **čl. 1 odst. 1 Úmluvy CMR, vyhlášené pod č. 11/1975 Sb.**
  Stručný obsah (parafráze): CMR se vztahuje na úplatnou silniční přepravu zásilek, je-li místo převzetí a dodání v různých státech a alespoň jeden z nich smluvním státem. Její působnost se určuje autonomně, nikoli pouhým národním názvem smlouvy.
- **§ 555 a § 2555 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): § 555 ukládá posuzovat právní jednání podle obsahu a skutečné povahy. § 2555 vymezuje přepravu věci: závazek dopravce přepravit zásilku a závazek odesílatele zaplatit přepravné.
- **Závěr soudu a odůvodnění:** Velký senát opustil závěr, že hranici mezi přepravou a zasílatelstvím pro použití CMR určuje výhradně národní právo. Autonomní výklad zajišťuje obdobný účinek úmluvy napříč smluvními státy a omezuje výběr výhodnějšího fóra. To však neodstraňuje zjišťování skutečné vůle stran a výklad jejich projevů podle občanského zákoníku. Obě nižší rozhodnutí byla zrušena pro neúplné právní posouzení.
- **Další význam a meze použití:** Český smluvní název ani fakt, že byla přeprava provedena, nemůže bez rozboru nahradit tento postup.

Nejvyšší soud — 31 Cdo 1163/2025 — Sbírkové odůvodnění — souvislý úryvek z bodu 44

V poměrech projednávané věci je pro řešení otázky konkrétního smluvního typu sjednaného mezi účastnicemi řízení, potažmo možnosti na věc aplikovat Úmluvu CMR, se zřetelem ke shora uvedenému rozhodující posouzení, zda mezi stranami došlo k uzavření přepravní smlouvy ve smyslu Úmluvy CMR. Za tímto účelem bylo s ohledem na zásadu autonomie vůle a smluvní volnosti stran nezbytné posoudit, k jakému právnímu jednání směřovala vůle smluvních stran, jejíž projev je v případě pochybností třeba podrobit výkladu podle interpretačních pravidel obsažených v § 555 a násl. o. z. Jestliže odvolací soud (ani soud prvního stupně) takto nepostupoval, je jím provedené právní posouzení neúplné, a tedy nesprávné.

Publikované právní věty — Nejvyšší soud — 31 Cdo 1163/2025 — Autonomní výklad mezinárodní silniční přepravní smlouvy

Článek 1 odst. 1 Úmluvy CMR obsahující výraz „smlouva o přepravě zásilek za úplatu silničním vozidlem“ je namístě interpretovat autonomně, tedy nezávisle na jeho významu v právu vnitrostátním tak, aby bylo dosaženo obdobného účinku Úmluvy CMR ve všech signatářských státech.

Rozbor odůvodnění ověřen také v Sbirka-soudnich-rozhodnuti-a-stanovisek-sesit-c.-5_2026.pdf, PDF str. 163–170.

Opora rozboru ve sbírkovém odůvodnění: body 1, 23, 26, 33, 43, 44, 45, 46, 47.

Ověřená oficiální publikace právních vět NS: https://www.nsoud.cz/pro-verejnost-a-media/tiskove-zpravy/detail/pravni-vety-rozhodnuti-schvalene-na-jednani-obcanskopravniho-a-obchodniho-kolegia-nejvyssiho-soudu-8-dubna-2026

https://sbirka.nsoud.cz/sbirka/25499/

Původní databázový odkaz NS

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Cestovní podnikatel označí soubor služeb za samostatné objednávky, aby odstranil ochranu zájezdu.
- **Řešení:** Je třeba posoudit skutečné spojení služeb a zákonné znaky. Marketingový název nemusí vyloučit kogentní ochranný režim.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2521

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Smlouvou o zájezdu se pořadatel zavazuje obstarat pro zákazníka zájezd a zákazník se zavazuje zaplatit celkovou cenu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2522

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Obstarává-li se zájezd na základě několika smluv, použijí se ustanovení tohoto dílu na všechny smlouvy.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2541

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Ocitne-li se po zahájení zájezdu zákazník v nesnázích nebo v situaci podle § 2539 odst. 2, poskytne mu pořadatel neprodleně pomoc, zejména tím, že mu a) sdělí údaje o zdravotních službách, místních úřadech a konzulární pomoci, b) je nápomocen se zprostředkováním komunikace na dálku a c) pomůže najít náhradní cestovní řešení.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2550

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Základní ustanovení Smlouvou o přepravě osoby se dopravce zavazuje přepravit cestujícího do místa určení a cestující se zavazuje zaplatit jízdné.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2555

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Smlouvou o přepravě věci se dopravce zavazuje odesílateli, že přepraví věc jako zásilku z místa odeslání do místa určení, a odesílatel se zavazuje zaplatit dopravci přepravné.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2572

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Potvrzení o převzetí zásilky lze nahradit náložným listem. Náložný list je cenný papír, se kterým je spojeno právo požadovat na dopravci vydání zásilky v souladu s obsahem náložného listu; lze jej vydat na jméno, na řad nebo na doručitele.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2582

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Smlouvou o provozu dopravního prostředku se provozce zavazuje přepravit náklad určený objednatelem a k tomu účelu vykonat alespoň jednu předem určenou cestu, anebo vykonat ve smluvené době větší počet cest, jak to objednatel určí, a objednatel se zavazuje zaplatit provozci odměnu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2523

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Za pořadatele se považuje ten, kdo nabízí zájezd veřejnosti nebo skupině osob podnikatelským způsobem, a to i prostřednictvím třetí osoby. Za pořadatele se považuje také podnikatel, který předává údaje o zákazníkovi dalšímu podnikateli podle zákona upravujícího některé podmínky podnikání a výkon některých činností v oblasti cestovního ruchu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2524

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Pořadatel nebo zprostředkovatel prodeje zájezdu sdělí zákazníkovi jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem před tím, než učiní závaznou objednávku, nebo před uzavřením smlouvy údaje uvedené v zákoně upravujícím některé podmínky podnikání a výkon některých činností v oblasti cestovního ruchu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2525

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Pořadatel vydá zákazníkovi při uzavření smlouvy či bezprostředně po jejím uzavření doklad o smlouvě (potvrzení o zájezdu) v textové podobě.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2526

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Spolu s potvrzením o zájezdu vydá pořadatel zákazníkovi doklad o sjednaném pojištění pro případ úpadku vystavený pojistitelem nebo doklad o bankovní záruce pro případ úpadku vystavený bankou nebo zahraniční bankou.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2527

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Hlavní náležitosti potvrzení o zájezdu Pořadatel v potvrzení o zájezdu uvede a) místo určení cesty nebo pobytu, trasu a délku pobytu včetně termínů a, je-li součástí ubytování, i počet nocí, b) ujednané dopravní prostředky, jejich vlastnosti a kategorie, místa, data a časy odjezdu a příjezdu, trvání a místa zastávek a dopravní spojení; není-li přesný čas ještě stanoven, sdělí pořadatel a tam, kde je to významné, zprostředkovatel prodeje zájezdu zákazníkovi přibližný čas odjezdu a příjezdu, c) umístění, hlavní znaky a případnou turistickou kategorii, do níž je podle pravidel státu místa určení cesty nebo pobytu ubytování zařazeno, d) ujednané stravování, e) návštěvy, výlety nebo jiné služby zahrnuté v celkové ceně zájezdu, f) údaj, zda některá ze služeb cestovního ruchu bude zákazníkovi poskytována v rámci skupiny a, je-li tomu tak a je- li to možné, o přibližné velikosti skupiny, pokud to není zřejmé ze souvislostí, g) jazyk, v němž se služby cestovního ruchu poskytují, závisí-li využití těchto služeb zákazníkem na ústní komunikaci, a h) údaj, zda jsou cesta nebo pobyt obecně vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu, a na žádost zákazníka údaj o vhodnosti cesty nebo pobytu s ohledem na potřeby zákazníka.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2529

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Pořadatel doručí zákazníkovi vhodným způsobem nejpozději sedm dnů před zahájením zájezdu další podrobné a pro zákazníka důležité údaje o všech skutečnostech, které zná, nejsou-li již obsaženy ve smlouvě nebo v potvrzení o zájezdu, anebo v katalogu, který zákazníkovi předal.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2530

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Pořadatel může zvýšit cenu zájezdu z důvodů stanovených v odstavci 2, pokud a) je to výslovně ujednáno, b) zákazník má právo na snížení ceny zájezdu z důvodu snížení nákladů uvedených v odstavci 2, ke kterému dojde v době mezi uzavřením smlouvy a zahájením zájezdu, a c) je ujednán způsob výpočtu cenových úprav.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2531

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Pořadatel může změnit závazek ze smlouvy, a) vyhradil-li si toto právo ve smlouvě, b) jde-li o nevýznamnou změnu a c) oznámí-li zákazníkovi v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem údaje o změně.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2532

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, může jí zákazník smlouvu postoupit.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2537

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zájezd má vadu, není-li některá ze služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu poskytována v souladu se smlouvou.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 2521–2568, § 2572, § 2582. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C42 — Závazky z právních jednání – smlouva o dílo. Určení ceny. Stavba jako předmět díla. Dílo s nehmotným výsledkem.

Systematika a konkrétní výklad

Smlouva o dílo je závazkem provést sjednaný výsledek na náklad a nebezpečí zhotovitele proti ceně. Odlišuje se od pracovního poměru i příkazu a její kvalifikace vychází z obsahu. Pevná cena, odhad a rozpočet vytvářejí rozdílné možnosti změny; neočekávaný náklad sám neumožňuje neomezené zvýšení. Předání, převzetí, vady a splatnost se řeší podle smlouvy a zákona. Stavba jako předmět díla má zvláštní pravidla spolupráce a vad, nehmotný výsledek zase režim využití. Záruka za jakost se odlišuje od odpovědnosti za vady.

- **Subjekty a objekt:** Zhotovitel a objednatel vymezují dílo a cenu či způsob jejího určení. Hmotná stavba a nehmotný výsledek otevírají odlišné dílčí otázky.
- **Nároky:** Vady, změny rozsahu a zvýšení ceny mají vlastní podmínky. Zhotovitel nemůže jednostranně požadovat libovolnou částku jen kvůli růstu nákladů.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Dílo se odlišuje od závislé práce i od prosté koupě. Cena, předání, vady a nebezpečí škody mají samostatné podmínky. Rozpočet může mít rozdílné právní účinky podle sjednané závaznosti. U stavby se řeší i vlastnictví a součinnost objednatele; u nehmotného výsledku význam užívacích práv. Převzetí nemusí odstranit všechny vady ani každou odpovědnost zhotovitele.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Výsledek díla, jeho předání a práva z vady

- **Předmět:** Zhotovitel se zavazuje vytvořit nebo provést určený výsledek na vlastní náklad a nebezpečí v zákonném pojetí. Výsledek se musí odlišit od poskytování pracovní kapacity podle pokynů zaměstnavatele.
- **Dokončení a předání:** Dokončení znamená splnění rozhodných vlastností díla; předání vytváří další právně významný okamžik. Pouhé vystavení faktury nebo jednostranné sdělení hotovo nemusí vyřešit otázku, zda dílo bylo řádně provedeno.
- **Vada:** Posuzuje se vzhledem ke smlouvě a zákonným požadavkům. Právo žádat odstranění vady, slevu nebo jiný následek má vlastní podmínky; existence vady není automaticky právem vůbec nikdy nezaplatit žádnou část ceny.
- **Důkazní podklad:** Rozlišujte smluvní specifikaci, změny objednávky, předávací dokumentaci a skutečné vlastnosti výsledku. U staveb je třeba dále určit speciální pravidla; podrobná novější judikatura je uvedena v této otázce.

Teoretický podklad: smlouvy_podle_noveho_obcanskeho_zakoniku.pdf, PDF str. 17. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 2586, § 2604, § 2605, § 2615.

Odborné doplnění a legislativní změny 2025–2027

Dokončení, předání a vady díla

aktuální odborný výklad porovnán s občanským zákoníkem 2026

- **Provedení díla:** Podle § 2604 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je dílo provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončení vyjadřuje způsobilost sloužit účelu;

předání je další právně významná skutečnost. Samotné fyzické dokončení tedy nemusí splnit smluvní podmínku splatnosti ceny navázanou na předání.

- **Vady a účel:** Existence vady není automaticky důkazem nedokončení. Rozhoduje, zda vada brání sjednanému či obvyklému účelu. U výtahu je rozdíl mezi bezpečnostní závadou bránící provozu a chybějícím doplňkem, který jeho účel nevyřazuje.
- **Převzetí a výhrady:** § 2605 rozlišuje převzetí s výhradami a bez výhrad. U zjevných vad hraje roli včasné uplatnění a námitka zhotovitele. Zvláštní pravidlo stavby v § 2628, které omezuje odmítnutí převzetí pro ojedinělé drobné vady, se nesmí bez odůvodnění přenášet na jakékoli jiné dílo.
- **Sjednaný protokol:** Má-li protokol podle výkladu smlouvy konstitutivní význam pro předání, samotné faktické užívání nemusí stačit. Je třeba vyložit konkrétní ujednání, jednání stran a důsledky případného maření součinnosti. Staré závěry zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vyžadují porovnání se změněnou úpravou, nikoli prosté převzetí.

Pavel Horák, Dokončení a předání díla: úprava v o. z. a aktuální výklad, Bulletin advokacie 1–2/2026. Pramen: BA_1-2_2026_web.pdf, PDF str. 18–26.

Judikatura a konkrétní kauzy

Nejvyšší soud — Rozsudek 23 Cdo 2153/2024, 09. 12. 2025

Tematický název: Zmaření díla objednatelem a odečet ušetřených nákladů

Právní otázky: Jak se vypočítá cena, když objednatel zmaří provedení díla.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Zmaří-li objednatel provedení díla, od sjednané ceny se odečítají náklady, které zhotovitel skutečně ušetřil. Nejde o výpočet slevy za vadné dílo a oba mechanismy nelze zaměňovat.

Vazba na otázku C42: Odečítají se náklady, které zhotovitel skutečně nemusel vynaložit.

Plné znění — přímý odkaz NS (databáze nyní z prostředí nedostupná)

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 2613 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): Zmaří-li objednatel provedení díla z důvodu, za který odpovídá, zhotoviteli náleží cena snížená o úsporu dosaženou neprovedením díla.
- **Další význam a meze použití:** Nejde o metodu slevy za vady; prokazuje se kontrafaktuální nákladový rozdíl při řádném provedení a při neprovedení díla.

Publikované právní věty — Nejvyšší soud — 23 Cdo 2153/2024 — Zmaření díla objednatelem a odečet ušetřených nákladů

> Při stanovení výše ceny podle § 2613 o. z. po jejím snížení o to, co zhotovitel neprovedením díla ušetřil, se nepostupuje stejně jako při výpočtu slevy z ceny vadného díla. Cena se snižuje o náklady, které by v případě řádného provádění díla zhotovitel musel vynaložit, ale při neprovedení díla je vynaložit nemusel.

Ověřená oficiální publikace právních vět NS: https://www.nsoud.cz/pro-verejnost-a-media/tiskove-zpravy/detail/pravni-vety-rozhodnuti-schvalene-na-jednani-obcanskopravniho-a-obchodniho-kolegia-nejvyssiho-soudu-9-zari-2026

https://rozhodnuti.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/1C125039D9968F03C1258D7D0052AAFD?openDocument&Highlight=0,

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Zhotovitel jednostranně zvýší pevnou cenu kvůli běžnému nárůstu nákladů.

- **Řešení:** Je třeba prověřit smluvní režim a mimořádné zákonné předpoklady; běžné podnikatelské riziko samo nedává právo změnit cenu.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2586

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2605

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2587

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Dílem se rozumí zhotovení určité věci, nespadá-li pod kupní smlouvu, a dále údržba, oprava nebo úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2588

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Záleží-li provedení díla ve zvláštních osobních schopnostech zhotovitele, zaniká závazek ztrátou jeho způsobilosti, nebo jeho smrtí. To neplatí, může-li dílo úspěšně provést ten, kdo převzal činnost zhotovitele jako jeho právní nástupce.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2589

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Zhotovitel buď provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením. To neplatí, není-li provedení díla vázáno na osobní vlastnosti zhotovitele nebo není-li to vzhledem k povaze díla zapotřebí.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2590

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2610

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2620

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Je-li cena ujednána pevnou částkou, nebo odkazem na rozpočet, který je součástí smlouvy nebo byl objednateli sdělen zhotovitelem do uzavření smlouvy, nemůže ani objednatel ani zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2621

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Bylo-li dílo zadáno podle rozpočtu, nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení rozpočtu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2622

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Byla-li však cena určena na základě rozpočtu daného s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost, nebo s výhradou, že rozpočet je nezávazný, může zhotovitel požadovat zvýšení ceny, objeví-li se v případě rozpočtu s výhradou nezaručené úplnosti při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, pokud nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy, a v případě rozpočtu s výhradou nezávaznosti, oč nevyhnutelně převýší náklady účelně vynaložené zhotovitelem náklady zahrnuté do rozpočtu. Nesouhlasí-li objednatel se zvýšením ceny, určí zvýšení ceny na návrh zhotovitele soud.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2623

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Není-li dále stanoveno jinak, použijí se na smlouvu o úpravě nemovité věci a na smlouvu o zhotovení, opravě nebo úpravě stavby ustanovení prvního oddílu tohoto dílu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2628

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Převzetí stavby Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Vady stavby

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2631

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Spočívá-li dílo v jiném výsledku činnosti, než je zhotovení věci nebo údržba, oprava či úprava věci, postupuje zhotovitel při této činnosti, jak bylo ujednáno a s odbornou péčí tak, aby dosáhl výsledku činnosti určeného ve smlouvě.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 2586–2590, § 2604–2605, § 2610, § 2615, § 2620–2623, § 2628, § 2631.
Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C43 — Závazky z právních jednání - péče o zdraví a kontrolní činnost.

Systematika a konkrétní výklad

Péče o zdraví je závazkem poskytovat odbornou péči, nikoli zpravidla garantovat biologický výsledek. Informovaný souhlas, poučení, odborný standard a dokumentace tvoří související, ale odlišné povinnosti. Občanskoprávní úpravu doplňuje zvláštní zdravotnické právo; dodaná sada sama neobsahuje úplnou speciální regulaci. Kontrolní smlouva směřuje k nestrannému zjištění a osvědčení určitého stavu podle zadání. Chybná kontrola může založit odpovědnost, ale rozsah nároku závisí na povinnosti, příčinné souvislosti a chráněném účelu.

- **Dva smluvní účely:** Péče o zdraví sleduje odbornou péči o člověka, kontrolní činnost zjištění určitého stavu. Povinnost odborné péče není automatickou zárukou vyléčení.
- **Subjekty:** Pacient je nositelem autonomie a práv k informacím. Poskytovatel musí respektovat také zvláštní zdravotnické předpisy, které občanská smlouva nenahrazuje.
- **Proces:** Poučení a souhlas se hodnotí podle povahy zákroku a zvláštního režimu. Smluvní souhlas s péčí není neomezeným souhlasem se všemi budoucími zásahy.

- **Odpovědnost:** Neúspěšný výsledek sám neprokazuje pochybení, ale ani nevylučuje náhradu při porušení povinnosti. Kontrolní zpráva musí odpovídat sjednanému předmětu a odborným požadavkům.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Zdraví:** Neúspěch léčby sám neprokazuje protiprávnost.
- **Souhlas:** Nelegalizuje neodbornou péči.
- **Kontrola:** Je nutné určit předmět, standard a adresáta osvědčení.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Smluvní péče o zdraví se propojuje se zvláštní veřejnoprávní úpravou služeb a s ochranou integrity. Souhlas musí odpovídat konkrétnímu zásahu; jeho existence není generálním vzdáním se náhrady újmy. Kontrolní činnost nezaručuje každý hospodářský výsledek kontrolovaného subjektu. Pro úplné zdravotnické posouzení v podkladech chybí soubor všech zvláštních předpisů, což nelze nahrazovat domněnkou.

Odborné doplnění a legislativní změny 2025–2027

Smlouva o kontrolní činnosti jako soukromoprávní závazek

odborný výklad platného smluvního typu

- **Předmět smlouvy:** Podle § 2652 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, provede vykonavatel kontroly nestranné zjištění určitého stavu nebo ověření výsledku činnosti a vydá kontrolní osvědčení; objednatel zaplatí odměnu. Strany musí určit, co má být kontrolováno a jakým způsobem.
- **Nestrannost a osvědčení:** Nezávislé ověření stavu má jinou funkci než pouhá poradenská zpráva vytvořená podle požadovaného výsledku. Obsah osvědčení a použité metody ovlivňují odpovědnost za vadně provedenou kontrolu.
- **Exekuční využití:** Smluvní kontrola stavu předmětu, dokumentace nebo technického výsledku nedává vykonavateli veřejnou pravomoc. Smlouva nemůže přenést na soukromého kontrolora rozhodování exekutora, oprávnění k nucenému vstupu ani zákonnou profesní kontrolu Komory.
- **Odlišné zdroje:** Smlouva o péči o zdraví je další samostatný závazkový typ; pro zdravotní služby je vedle občanského zákoníku významný i zákon č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách, jehož úplné znění mezi nahranými normami chybí.

Vladimíra Medková a Karel Marek, O kontraktu kontroly a využitelnosti v exekuční činnosti, Komorní listy 3/2026. Pramen: KL_2026-3-WEB_compressed.pdf, PDF str. 28–37.

Judikatura a konkrétní kauzy

Nejvyšší soud — Rozsudek 25 Cdo 2087/2024, 17. 9. 2025

Tematický název: Pobyt rodiče s hospitalizovaným dítětem a konkrétní proporcionalita

Právní otázky: Jak posoudit omezení pobytu rodiče ve zdravotnickém zařízení.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Pobyt rodiče s hospitalizovaným dítětem podléhá konkrétním zákonným omezením a testu proporcionality. Bezpečnost, hygienické a prostorové podmínky či ochrana zdraví ostatních pacientů mohou v konkrétním souhrnu převážit, nikoli však jen na základě obecného zákazu.

- **Konkrétní okolnosti:** Matka chtěla přes noc pobývat s přibližně pětitýdenním dítětem na jednotce intenzivní a resuscitační péče. Žaloba se týkala omezení doprovodu a omluvy či zadostiučinění, nikoli vadné kvality léčby.

Vazba na otázku C43: Nelze z rozhodnutí dovodit plošný zákaz rodičovského doprovodu v intenzivní péči.

Sbírka NS — zveřejněný text rozhodnutí včetně odůvodnění (sbírková verze)

Sbírkový text může být redakčně zkrácen. Původní odkaz na úplné znění v databázi NS je uveden na konci rozboru; jeho dostupnost se z prostředí nepodařilo ověřit.

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách**
  Stručný obsah (parafráze): Poskytovatel lůžkové péče má umožnit pobyt zákonného zástupce s dítětem za zákonných podmínek týkajících se vybavení, řádného poskytování péče a dalších právních překážek. Omezení vyžaduje individuální posouzení těchto podmínek.
- **čl. 10 odst. 2, čl. 31 a čl. 32 odst. 4 usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Čl. 10 odst. 2 chrání soukromý a rodinný život, čl. 31 zdraví a zákonem vymezenou péči z veřejného pojištění. Čl. 32 odst. 4 chrání rodičovskou péči a právo dítěte na ni.
- **§ 28 odst. 3 písm. e) a § 45 odst. 1 — zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách**
  Stručný obsah (parafráze): Práva pacienta zahrnují za zákonných podmínek přítomnost blízké osoby a u nezletilého zákonného zástupce. Poskytovatel zajišťuje náležitou odbornou úroveň péče a bezpečné podmínky jejího poskytování; ty se musí poměřit s konkrétní potřebou rodičovské přítomnosti.
- **§ 81, § 82 odst. 1, § 858, § 875 odst. 1, § 2636, § 2910, § 2951 odst. 2 a § 2956 — zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): Ochrana osobnosti umožňuje žádat upuštění od neoprávněného zásahu a odstranění následků. Rodičovská odpovědnost zahrnuje péči a ochranu dítěte a vykonává se v jeho zájmu; § 2636 vymezuje péči o zdraví. Porušení zákonné povinnosti může založit náhradu újmy, včetně přiměřeného zadostiučinění za zásah do přirozených práv; peněžitá forma se použije, nestačí-li jiný způsob skutečného a dostatečně účinného odčinění.
- **Závěr soudu a odůvodnění:** Soud posuzoval skutečné prostorové, provozní, hygienické a bezpečnostní poměry konkrétního oddělení i zdraví ostatních vážně nemocných dětí. Oddělil přítomnost blízké osoby od pobytu doprovodu a použil vhodnost, potřebnost a přiměřenost omezení. V souhrnu konkrétních okolností převážila ochrana zdraví a bezpečného poskytování péče; přípustná část dovolání nebyla důvodná.
- **Další význam a meze použití:** Pro jiné oddělení nebo jinou dobu je třeba znovu zjistit dostupné bezpečné řešení; zákon o zdravotních službách nebyl nahrán v úplné aktuální konsolidaci a časové změny nelze nahradit odkazem na tento rozsudek.

Nejvyšší soud — 25 Cdo 2087/2024 — Sbírkové odůvodnění — souvislý úryvek z bodu 29

Zásah do osobnostních práv žalobkyně byl tedy proporcionální ve smyslu judikatury Ústavního i Nejvyššího soudu, popřípadě i Evropského soudu pro lidská práva, neboť za daného skutkového stavu nad právem na soukromý a rodinný život a na péči o dítě převážily právo na ochranu zdraví nezletilého dovolatele a umožnění řádné zdravotní péče o něj a všechny dětské pacienty hospitalizované ve velmi vážném zdravotním stavu na oddělení JIRP, vyloučení rizika úrazu zdravotnického personálu i samotné dovolatelky a zachování požárních a hygienických předpisů, to vše ve svém souhrnu představuje realizaci ústavního práva na ochranu zdraví.

Publikované právní věty — Nejvyšší soud — 25 Cdo 2087/2024 — Pobyt rodiče s hospitalizovaným dítětem a konkrétní proporcionalita

Výkon práva na pobyt rodiče s hospitalizovaným dítětem ve smyslu § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, váže zákon na splnění určitých omezujících podmínek („pokud to umožňuje vybavení zdravotnického zařízení nebo nebude narušeno poskytování zdravotních služeb anebo takový pobyt není na základě jiného právního předpisu vyloučen“). Je tak konkretizován požadavek posouzení střetu dvou ústavním pořádkem garantovaných práv, jejž je třeba posoudit na základě testu proporcionality se zřetelem na individuální okolnosti konkrétního případu. S přihlédnutím k požadavkům ochrany zdraví nezletilého pacienta a umožnění řádné zdravotní péče o něj a všechny ostatní dětské pacienty, vyloučení rizika úrazu zdravotnického personálu i samotného rodiče a zachování požárních a hygienických předpisů mohou tyto požadavky ve svém souhrnu představující realizaci ústavního práva na ochranu zdraví převážit nad právem na soukromý a rodinný život rodiče a dítěte a na péči rodiče o dítě.

Rozbor odůvodnění ověřen také v Sbirka-soudnich-rozhodnuti-a-stanovisek-sesit-c.-7_2026.pdf, PDF str. 99–107.

Opora rozboru ve sbírkovém odůvodnění: body 1, 2, 22, 24, 25, 29, 32.

Ověřená oficiální publikace právních vět NS: https://www.nsoud.cz/pro-verejnost-a-media/tiskove-zpravy/detail/pravni-vety-rozhodnuti-schvalene-na-jednani-obcanskopravniho-a-obchodniho-kolegia-nejvyssiho-soudu-11-cervna-2026

https://sbirka.nsoud.cz/sbirka/25658/

Původní databázový odkaz NS

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Pacient požaduje náhradu jen proto, že léčba nepřinesla očekávaný výsledek.
- **Řešení:** Je třeba vyhodnotit odborný postup, poučení, souhlas, konkrétní újmu a příčinnou souvislost. Garance výsledku a povinnost odborné péče nejsou totožné.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2636

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Smlouvou o péči o zdraví se poskytovatel vůči příkazci zavazuje pečovat v rámci svého povolání nebo předmětu činnosti o zdraví ošetřovaného, ať již je jím příkazce nebo třetí osoba.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2637

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Péče o zdraví zahrnuje úkon, prohlídku nebo radu a všechny další služby, které se týkají bezprostředně ošetřovaného a které jsou vedeny snahou zlepšit nebo zachovat jeho zdravotní stav. Péče o zdraví však není činnost spočívající jen v prodeji nebo jiném převodu léků. Poučení

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2638

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Poskytovatel srozumitelně vysvětlí ošetřovanému zamýšlené vyšetření i navrhovanou péči o zdraví; po příslušném vyšetření poskytovatel vysvětlí ošetřovanému jeho zdravotní stav a péči o zdraví i při dalším postupu. Žádá-li o to ošetřovaný, podá mu poskytovatel vysvětlení v písemné formě.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2639

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Vysvětlení je řádně podáno, lze-li rozumně předpokládat, že ošetřovaný pochopil svůj zdravotní stav, způsob, účel a nezbytnost péče o zdraví včetně očekávaných následků i možných nebezpečí pro své zdraví, jakož i to, zda přichází v úvahu i případný jiný způsob péče o zdraví.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2640

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Ohrozil-li by se tím zcela zjevně a vážně zdravotní stav ošetřovaného, může mu být vysvětlení podáno v plném rozsahu dodatečně, jakmile již není třeba obávat se nebezpečí. Má se za to, že toto právo poskytovatel nemá, nepotvrdí-li mu zjevnost a vážnost nebezpečí jiná osoba poskytující péči o zdraví v daném oboru.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2641

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Dal-li ošetřovaný zřetelně najevo, že si vysvětlení nepřeje, neposkytne se, ledaže nebezpečí, které z toho hrozí ošetřovanému nebo jiné osobě, zjevně převyšuje jeho zájem. Práva a povinnosti stran

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2642

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Ke každému úkonu v rámci péče o zdraví se vyžaduje souhlas ošetřovaného, ledaže zákon stanoví, že souhlasu není třeba. Odmítne-li ošetřovaný souhlas, potvrdí to poskytovateli na jeho žádost v písemné formě.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2643

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Poskytovatel postupuje podle smlouvy s péčí řádného odborníka, a to i v souladu s pravidly svého oboru.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2652

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Smlouvou o kontrolní činnosti se kontrolor zavazuje zjistit nestranně stav určité věci nebo ověřit výsledek určité činnosti a vydat o tom kontrolní osvědčení a objednatel se zavazuje zaplatit mu odměnu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2653

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Kontrolor provede kontrolu s odbornou péčí podle stanoveného způsobu kontroly, doby, místa a rozsahu kontroly, se zřetelem i ke stavu, v jakém se předmět kontroly nacházel v době jejího provádění. Zjištěný stav popíše v kontrolním osvědčení.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2654

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Kontrolor provede kontrolu v rozsahu a způsobem obvyklým při obdobných kontrolách. Má se za to, že kontrola má být provedena bez zbytečného odkladu v místě, kde se předmět kontroly nachází. Objednatel oznámí kontrolorovi včas, kde se má kontrola uskutečnit.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2655

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Objednatel poskytne kontrolorovi součinnost nutnou k provedení kontroly, zejména mu umožní potřebný přístup k předmětu kontroly.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2656

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Právo kontrolora na odměnu vzniká provedením kontroly a vydáním kontrolního osvědčení.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2657

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Není-li odměna ujednána, zaplatí objednatel kontrolorovi odměnu ve výši obvyklé se zřetelem k předmětu, rozsahu, způsobu a místu kontroly v době uzavření smlouvy.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2910

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Porušení zákona Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne tak do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil. Povinnost k náhradě vznikne i škůdci, který zasáhne do jiného práva poškozeného zaviněným porušením zákonné povinnosti stanovené na ochranu takového práva. Domněnka nedbalosti

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2958

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2661

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Nahradí-li kontrolor objednateli škodu, přechází na něho právo objednatele vůči třetí osobě tak, jako by mu bylo postoupeno.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 2636–2643, § 2652–2657, § 2661, § 2910, § 2958. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C44 — Závazky z právních jednání – účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso.

Systematika a konkrétní výklad

Smlouvy o účtu a vkladu vytvářejí závazkový vztah k peněžním prostředkům, nikoli pouhé vlastnictví bankovek uložených v trezoru. Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso mají různý účel a mechanismus plnění. Akreditiv pracuje s určenými podmínkami a dokumenty, inkaso s obstaráním plnění v zákonném režimu. Platební transakce a odpovědnost za neautorizovanou operaci se řídí i zákonem o platebním styku. Zajištění vkladu a dohled ČNB mají samostatné veřejnoprávní konstrukce. Spotřebitelský spor může spadat do pravomoci finančního arbitra.

- **Účet a vklad:** Účet organizuje platební či jiný smluvní vztah, jednorázový vklad má vlastní obsah. Peníze na bankovním účtu se právně projevují zejména jako pohledávka vůči bance.
- **Subjekty:** Majitel účtu, banka a disponující osoba nemusejí mít stejné postavení. Dispoziční oprávnění neznamená vždy vlastnictví či nárok na všechny prostředky.
- **Akreditiv a inkaso:** Akreditiv a inkaso plní jiné platební funkce. Rozhodující jsou sjednané podmínky, dokumenty a rozsah závazku instituce.
- **Výkon:** Při exekuci účtu se postihuje konkrétní pohledávka. Pravidla chráněných prostředků se neodvozují jen z toho, kdo hotovost dříve vložil.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Peníze:** Pohledávka majitele účtu se odlišuje od konkrétních bankovek.
- **Platba:** Autorizace a odpovědnost nejsou totožné s technickým provedením.
- **Arbitr:** Pravomoc je zákonně omezená.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Účet a vklad vytvářejí pohledávkový vztah, nikoli vlastnictví jednotlivých uložených bankovek. Akreditiv a inkaso mají odlišnou konstrukci povinností a podmínek plnění. Bankovní dokumentace musí být vyložena společně se zákonem a ujednáním. V exekuci se proto postihuje pohledávka z účtu; skutečnost, odkud přišly prostředky, může současně aktivovat zvláštní ochranná pravidla.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Banka odmítne reklamaci neautorizované transakce jen proto, že systém příkaz technicky provedl.
- **Řešení:** Je třeba prověřit autorizaci, povinnosti uživatele i poskytovatele a zákonný režim náhrady. Technický průběh sám neprokazuje právní souhlas.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2662

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Základní ustanovení Smlouvou o účtu se ten, kdo vede účet, zavazuje zřídit od určité doby v určité měně účet pro jeho majitele, umožnit vložení hotovosti na účet nebo výběr hotovosti z účtu nebo provádět převody peněžních prostředků z účtu či na účet.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2676

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Vkladní knížkou potvrzuje výstavce vkladní knížky vložení hotovosti na účet a výběr hotovosti z účtu. Účet, k němuž byla vystavena vkladní knížka, neslouží k provádění převodů peněžních prostředků. Vkladní knížka může být vystavena pouze na jméno majitele vkladní knížky. Z vkladní knížky musí být zřejmá výše peněžních prostředků na účtu a její změny.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2680

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Smlouvou o jednorázovém vkladu se vkladatel zavazuje poskytnout příjemci vkladu pevný jednorázový vklad v určité výši a příjemce vkladu se zavazuje tento vklad přijmout, po zániku závazku jej vrátit a zaplatit vkladateli úrok.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2697

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Co obstaravatel inkasa při inkasu přijal, vydá bez zbytečného odkladu příkazci.

zákon o platebním styku (370/2017 Sb.), § 156

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Platební transakce je autorizována, jestliže k ní plátce dal souhlas.

zákon o platebním styku (370/2017 Sb.), § 181

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Byla-li provedena neautorizovaná platební transakce, poskytovatel plátce neprodleně, nejpozději však do konce následujícího pracovního dne poté, co neautorizovanou platební transakci zjistil nebo mu ji plátce oznámil, a) uvede platební účet, z něhož byla částka platební transakce odepsána, do stavu, v němž by byl, kdyby k tomuto odepsání nedošlo, nebo b) vrátí částku platební transakce, zaplacenou úplatu a ušlé úroky plátci, jestliže postup podle písmene a) nepřipadá v úvahu.

zákon o platebním styku (370/2017 Sb.), § 182

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Plátce nese ztrátu z neautorizovaných platebních transakcí a) do částky odpovídající 50 eurům, byla-li tato ztráta způsobena použitím ztraceného nebo odcizeného platebního prostředku nebo zneužitím platebního prostředku, nebo b) v plném rozsahu, způsobil-li tuto ztrátu svým podvodným jednáním nebo tím, že úmyslně nebo z hrubé nedbalosti porušil některou ze svých povinností stanovených v § 165.

zákon o finančním arbitrovi (229/2002 Sb.), § 1

Znění: 15. 2. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) K rozhodování sporu spadajícího jinak do pravomoci českých soudů je příslušný též finanční arbitr (dále jen „arbitr“), jedná-li se o spor mezi spotřebitelem a a) poskytovatelem platebních služeb při nabízení a poskytování platebních služeb, b) vydavatelem elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz, c) věřitelem nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru, zápůjčky, či obdobné finanční služby, d) osobou obhospodařující nebo provádějící administraci fondu kolektivního investování nebo nabízející investice do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu při obhospodařování nebo provádění administrace fondu kolektivního investování nebo nabízení investic do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu, e) pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem při distribuci životního pojištění nebo při výkonu práv a plnění povinností ze životního pojištění, f) osobou provozující směnárenskou činnost při provádění směnárenského obchodu, g) stavební spořitelnou nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování stavebního spoření, h) osobou poskytující investiční služby při poskytování investičních služeb, i) osobou, která vede jiný než platební účet, při vedení tohoto účtu, j) příjemcem jednorázového vkladu při přijímání nebo vracení tohoto vkladu, k) penzijní společností nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování penzijního připojištění se státním příspěvkem, l) penzijní společností nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování doplňkového penzijního spoření, m) osobou, která poskytuje nebo distribuuje panevropský osobní penzijní produkt, při poskytování nebo distribuci panevropského osobního penzijního produktu, n) osobou poskytující službu směny měn, která je před zahájením platební transakce nabízena plátci prostřednictvím bankomatu nebo v místě prodeje zboží nebo poskytování služeb, při poskytování této služby směny měn, o) poskytovatelem dlouhodobého investičního produktu při poskytování tohoto produktu, p) osobou poskytující služby související s kryptoaktivy v rozsahu působnosti přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího trhy kryptoaktiv při poskytování služeb souvisejících s těmito kryptoaktivy.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 2662, § 2676, § 2680, § 2697. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

zákon o platebním styku (370/2017 Sb.): § 156, § 181–182. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

zákon o finančním arbitrovi (229/2002 Sb.): § 1. Znění: 15. 2. 2025. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

C45 — Závazky z právních jednání – zaopatřovací smlouvy. Důchod a výměnek.

Systematika a konkrétní výklad

Zaopatřovací smlouvy organizují dlouhodobé plnění pro oprávněnou osobu. Důchod může spočívat v pravidelných peněžitých dávkách, výměnek se typicky váže na převod majetku s vyhrazeným zaopatřením. Přesný obsah, trvání, osobní rozsah a zajištění musejí být určitě vymezeny. Věcněprávní a závazkové složky výměnku mohou mít rozdílné účinky vůči třetím osobám. Změna životních okolností, nemožnost naturálního plnění a smrt některé strany se posuzují podle smlouvy a zákona, nikoli obecným předpokladem, že zaopatření zaniká při každém prodeji věci.

- **Dlouhodobé zaopatření:** Důchod zajišťuje opakující se plnění, výměnek zaopatření typicky spojené s převodem majetku. Smluvní důchod není státní důchodová dávka.
- **Strany:** Oprávněná osoba a zavázaný poskytovatel mají práva podle smlouvy. Obsah výměnku může kombinovat bydlení, služby a další plnění.
- **Vznik:** Forma, vymezení plnění a případný věcný účinek se ověřují zvlášť. Ústní rodinný příslib může být právně nedostatečný pro zamýšlený režim.
- **Ochrana:** Neplnění se řeší podle konkrétního závazku a zajištění. Osobní konflikt neodstraňuje automaticky platně sjednanou zaopatřovací povinnost.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Forma plnění:** Peněžní a naturální povinnosti mají jiné praktické dopady.
- **Zajištění:** Zápis věcného práva může být zásadní.
- **Převod:** Je nutné chránit účel zaopatření a postavení třetí osoby.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Zaopatřovací smlouva přenáší dlouhodobé plnění či zajištění potřeb do závazkového vztahu. Důchod a výměnek nejsou totožné a výměnek může mít i věcněprávní souvislosti. Povaha jednotlivých plnění je důležitá pro splatnost, nástupnictví a exekuci. Neschopnost povinného plnit je třeba právně kvalifikovat; osobní konflikt s příjemcem sám povinnost neruší.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Převodce si vyhradí bydlení a péči, nabyvatel však dům prodá a prohlásí všechny povinnosti za zaniklé.
- **Řešení:** Je třeba určit konkrétní závazek, věcné zajištění a zákonné účinky převodu. Samotný prodej nemůže bez analýzy odstranit sjednanou ochranu.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2701

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Smlouvou o důchodu se plátce zavazuje platit příjemci pravidelné peněžní dávky (důchod).

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2702

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Nebylo-li trvání závazku ujednáno, platí, že povinnost platit důchod trvá po dobu příjemcova života.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2703

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Není-li ujednána doba splatnosti důchodu, jsou dávky splatné měsíčně napřed. Zemře-li osoba, na dobu jejíhož života byl důchod ujednán, zaplatí plátce dávku, která za života oné osoby již dospěla. Bylo-li však ujednáno, že důchod je splatný pozadu, zaplatí plátce dávku připadající na dobu, po kterou ona osoba byla ještě naživu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2704

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Právo na důchod nelze postoupit jinému; k opačnému ujednání se nepřihlíží. Pohledávku splatné dávky však postoupit lze.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2705

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Zřídil-li plátce důchod bezúplatně, může zároveň vyhradit, že příjemcovi věřitelé nemohou příjemcovy dávky postihnout ani exekučně, ani v insolvenčním řízení. Taková výhrada je účinná vůči třetím osobám i vůči orgánům veřejné moci, avšak jen do výše, kterou příjemce vzhledem ke svým poměrům pro své zaopatření nutně potřebuje.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2706

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Byl-li důchod poskytnut za úplatu, nelze pro neplacení dávek odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení úplaty. To neplatí, bylo-li placení důchodu zajištěno a jistota zanikne, nebo se zhorší, aniž ji plátce v přiměřené lhůtě doplní na původní rozsah.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2707

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Smlouvou o výměnku si vlastník nemovité věci vymiňuje v souvislosti s jejím převodem pro sebe nebo pro třetí osobu požitky, úkony nebo práva sloužící k zaopatření na dobu života nebo na dobu určitou a nabyvatel nemovité věci se zavazuje zaopatření poskytnout. Není-li stanoveno nebo ujednáno jinak, rozhoduje pro obsah práv výměnkáře místní zvyklost.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2708

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Je-li výměnek zřízen jako reálné břemeno, učiní nabyvatel nemovité věci vše, co je z jeho strany zapotřebí, aby výměnek mohl být zapsán do veřejného seznamu. Nezřekne-li se výměnkář zápisu, lze do veřejného seznamu zapsat vlastnické právo nabyvatele jen současně se zápisem výměnku.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2709

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

I když to při zřízení výměnku nebylo ujednáno, přispěje osoba zavázaná k výměnku pomocnými úkony výměnkáři, který to nezbytně potřebuje v nemoci, při úrazu nebo v podobné nouzi. Této povinnosti se zprostí, zprostředkuje-li umístění výměnkáře ve zdravotnickém nebo podobném zařízení. Nezavazuje-li osobu zavázanou z výměnku k placení nákladů pobytu v zařízení zvláštní právní důvod, nese je výměnkář ze svého.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2710

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Změní-li se poměry tou měrou, že na osobě zavázané k výměnku nelze spravedlivě požadovat, aby setrvala při naturálním plnění, a nedohodnou-li se strany, může soud na návrh osoby zavázané k výměnku rozhodnout, že se naturální výměnek zcela nebo zčásti nahradí peněžitým důchodem; soud také může, a to i bez návrhu, uložit osobě zavázané k výměnku, aby složila ve prospěch výměnkáře u provozovatele vhodného zaopatřovacího zařízení zaopatřovací jistinu ve stanovené výši.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2711

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Při zkáze stavby, v níž bylo výměnkáři vyhrazeno obydlí, opatří osoba zavázaná z výměnku výměnkáři na vlastní náklad vhodné náhradní bydlení.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2712

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Výměnek vyhrazený manželům se nezkracuje smrtí jednoho z nich.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2713

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Výměnek nelze postoupit; postoupit lze jen právo na splatné dávky, avšak ne na ty, jejichž rozsah je určen podle osobních potřeb výměnkáře.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2715

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Byla-li smlouva o převodu nemovité věci uzavřena v souvislosti se zřízením výměnku, nelze od ní odstoupit pro neplnění povinnosti osobou zavázanou k výměnku.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 2701–2715. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C46 — Závazky z právních jednání – společnost. Práva a povinnosti společníků. Správa společnosti. Zánik členství. Tichá společnost.

Systematika a konkrétní výklad

Smluvní společnost je sdružením osob za společným účelem a není sama právnickou osobou. Práva, příspěvky, správa a vztahy ke třetím osobám se řídí smlouvou a zákonem; název společnost nesmí být zaměněn s obchodní korporací. Rozdělení výsledku, odpovědnost a zánik členství se posuzují podle konkrétního režimu. Tichá společnost umožňuje účast na výsledku podnikání prostřednictvím vkladu, aniž tichý společník běžně vstupuje jako veřejný člen korporace. Ztráta, kontrolní práva a vypořádání mají vlastní pravidla.

- **Společný účel bez nové osoby:** Společnost podle občanského zákoníku sdružuje osoby ke společnému účelu a sama nezískává právní osobnost. Není proto totožná s obchodní společností.
- **Majetek a jednání:** Určí se, kdo vlastní vložené či nabyté věci a kdo jedná vůči třetím osobám. Vnitřní dohoda nesmí být zaměňována se samostatnou právní osobou.

- **Tichá společnost:** Tichý společník poskytuje vklad a účastní se výsledku podle zákona a smlouvy. Zpravidla nevystupuje jako běžný podnikatelův společník navenek.
- **Konec:** Zánik členství, zánik společnosti a vypořádání mají různé důvody. Výše podílu na výsledku vyžaduje smluvní a účetní podklady.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Osobnost:** Smluvní společnost není samostatným nositelem všech práv.
- **Navenek:** Záleží, kdo a jak jednal.
- **Tichý společník:** Vklad není automaticky úvěr s pevnou odměnou.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Smluvní společnost nevytváří automaticky novou právnickou osobu. Je třeba určit vlastnictví majetku, jednání vůči třetím a vnitřní vypořádání společníků. Tichá společnost má jiné postavení účastníka a účast na výsledku podnikání. Exekuce proti jednomu účastníkovi musí správně identifikovat jeho majetkové právo; nemůže bez analýzy postihnout majetek všech spolupracujících osob.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Účastníci uzavřou smlouvu o společnosti a vystavují závazky na údajnou novou právnickou osobu.
- **Řešení:** Je třeba určit skutečné subjekty práv a povinností a způsob zastoupení. Smlouva sama bez zákonné formy novou právnickou osobu nevytvoří.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2716

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zaváže-li se smlouvou několik osob sdružit jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci, vzniká společnost.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2717

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Vkládá-li společník do společnosti věc, použijí se přiměřeně ustanovení o koupi; vkládá-li však jen právo věc užívat, použijí se přiměřeně ustanovení o nájmu, a vkládá-li právo věc požívat, použijí se přiměřeně ustanovení o pachtu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2718

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Vloží-li společník do společnosti veškeré své jmění, má se za to, že se jedná o jmění přítomné k účinnosti smlouvy.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2719

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Peněžní prostředky a zuživatelné věci, jakož i věci určené podle druhu vložené do společnosti, se stávají spoluvlastnictvím společníků, kteří vklady přispěli; jiné věci se stávají jejich spoluvlastnictvím jen tehdy, byly-li oceněny penězi. Spoluvlastnické podíly společníků se určí poměrem hodnot majetku, který každý společník do společnosti vložil.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2720

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Společník, který se zavázal přispět společnému účelu jen činností, má právo na podíl na zisku a právo užívat věci vložené do společnosti, nemá však právo tyto věci požívat, ani se nestává spoluvlastníkem podle § 2719 odst. 1.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2730

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Společníci si mohou rozdělit působnost při spravování společných záležitostí způsobem, jaký uznají za vhodný. Neučiní-li to, je každý společník vzhledem k těmto záležitostem příkazníkem ostatních společníků.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2732

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Společník, který není oprávněn ke správě, nesmí nakládat se společným majetkem. Učiní-li tak vůči třetí osobě, která je v dobré víře, nelze se proti ní dovolat neplatnosti právního jednání.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2747

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Smlouvou o tiché společnosti se tichý společník zavazuje k vkladu, kterým se bude podílet po celou dobu trvání tiché společnosti na výsledcích podnikání podnikatele, a podnikatel se zavazuje platit tichému společníkovi podíl na zisku.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2752

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Podíl na zisku vyplatí podnikatel do třiceti dnů po vyhotovení účetní závěrky a jejím případném schválení, je-li vyžadováno. Vklad tichého společníka se nezvyšuje o jeho podíl na zisku, který nevybere.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2721

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

O vzájemných právech a povinnostech společníků platí obdobně ustanovení o spoluvlastnictví.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2722

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Kdo se zavázal přispět společnosti jen činností, není povinen k jinému příspěvku. Kdo se zavázal přispět jen majetkem, není povinen přičinit se o dosažení společného účelu jiným způsobem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2723

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Ujedná-li se jen, co má být do společnosti celkem vloženo, přispěje každý ze společníků rovným dílem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2724

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

O dosažení společného účelu se všichni společníci přičiňují zpravidla stejnou měrou. Zařídil-li společník společnou záležitost v dobré víře, má právo na náhradu jako příkazník.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2725

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Společník vykonává činnost pro společnost osobně a není oprávněn členství ve společnosti zřídit jiné osobě, ani jí své členství postoupit.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2727

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Společník nesmí bez souhlasu ostatních společníků činit na vlastní nebo cizí účet nic, co má vzhledem ke společnému účelu konkurenční povahu. Stane-li se tak, mohou se ostatní společníci domáhat, aby se tento společník takového jednání zdržel.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2728

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Neurčí-li smlouva poměr, jakým se společníci podílejí na majetku nabytém za trvání společnosti, na zisku a na ztrátě společnosti, jsou jejich podíly stejné. Určí-li smlouva poměr, jakým se společník podílí buď jen na majetku, anebo jen na zisku nebo na ztrátě, platí stejný poměr i pro ostatní případy.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2729

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Rozhodnutí o záležitostech společnosti se přijímají většinou hlasů; každý společník má jeden hlas. Ujednání nebo rozhodnutí společníků bránící některému společníkovi účastnit se rozhodování nemá právní účinky.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2731

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Správou společných věcí mohou společníci pověřit někoho ze svého středu, anebo i třetí osobu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2733

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Je-li pověřeno více správců, aniž je blíže upravena jejich působnost, jedná každý z nich v záležitostech společnosti samostatně.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2734

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Správce vede řádně účty a přehled o majetkových poměrech společnosti; společníkům podává pravidelně vyúčtování majetku společnosti včetně příjmů a výdajů, jakož i zisku, anebo ztráty, nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději do dvou měsíců po jeho ukončení.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2735

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Společník, i když nevykonává správu, se může přesvědčit o hospodářském stavu společnosti, přezkoumat účetní záznamy a jiné doklady, jakož i být informován o společných záležitostech, ale při uplatňování tohoto práva nesmí ani rušit provoz společnosti víc, než je nutné, ani bránit ostatním společníkům při uplatňování téhož práva. Ujednají-li si společníci něco jiného, nepřihlíží se k tomu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2736

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Z dluhů vzešlých ze společné činnosti jsou společníci zavázáni vůči třetím osobám společně a nerozdílně.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2737

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Jedná-li společník ve společné záležitosti s třetí osobou, považuje se za příkazníka všech společníků. Ujednají-li si společníci něco jiného, nelze to namítnout vůči třetí osobě, která jedná v dobré víře.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2741

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Společník, jehož členství zaniklo, má právo, aby mu bylo vyúčtováno a vydáno vše, co mu ke dni zániku členství náleží. Podíl na majetku nabytém za trvání společnosti se mu vyplatí v penězích.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 2716–2755. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C47 — Závazky z právních jednání – odvážné smlouvy. Pojištění – škodové, obnosové, životní, úrazové, pro případ nemoci, majetku, právní ochrany, odpovědnosti, úvěru nebo záruky, finančních ztrát. Sázka, hra a los

Systematika a konkrétní výklad

Odvážná smlouva spojuje plnění s nejistou událostí. Pojištění přenáší zákonem a smlouvou vymezené riziko; pojistník, pojištěný a oprávněná osoba nemusejí být totožní. Škodové pojištění směřuje k vyrovnání újmy, obnosové ke sjednanému plnění při události. Oznamovací povinnosti, výluky, rozsah rizika a příčinná souvislost musejí být jasně vyloženy. Pojištění odpovědnosti se odlišuje od samotného závazku škůdce. Sázka, hra a los mají zvláštní omezení vymahatelnosti a regulace, která se nesmějí nahradit obecným smluvním názvem.

- **Nejistý výsledek:** Odvážná smlouva pracuje s nejistou událostí nebo výsledkem. Nejistota je součást konstrukce, nikoli automatický důkaz vady či neplatnosti.
- **Pojištění:** Pojistník, pojištěný a oprávněná osoba mohou být různí lidé. Pojistné plnění se řídí událostí, rozsahem krytí a zákonnými pravidly.
- **Druhy:** Škodové pojištění se váže na újmu, obnosové na sjednané plnění. Jejich rozdíl ovlivňuje vztah k jiné náhradě.
- **Hra a sázka:** Vymahatelnost se posuzuje podle zvláštního režimu. Samotná dobrovolnost účasti neznamená, že každý slib výhry lze soudně vynutit.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Riziko:** Ne každá nepříznivá událost je pojistnou událostí.
- **Výluka:** Musí být součástí použitelných podmínek a právně přípustná.
- **Obnos:** Není automaticky závislý na přesné výši škody.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Odvážná smlouva váže výsledek na nejistou událost, ale nezbavuje strany povinnosti poctivosti a informování. Škodové pojištění nahrazuje zákonem a smlouvou určenou újmu, obnosové poskytuje sjednané plnění jinou konstrukcí. Pojistná událost, výluka, spoluúčast a oznamovací povinnost se odlišují. Existence pojistky sama nedokazuje nárok na jakoukoli částku požadovanou pojištěným.

Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• II.ÚS 1738/16 — Opomenuté důkazy v civilním pojistném sporu. Podrobný rozbor a citace: C59.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Pojistitel odmítne plnění s neurčitým odkazem na obecné výluky bez označení konkrétního ustanovení.

- **Řešení:** Je nutné zjistit sjednané riziko, skutečnosti události a použitelnou výluku; odmítnutí musí mít konkrétní právní a skutkový základ.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2756

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Závisí-li podle ujednání stran prospěch, anebo neprospěch alespoň jedné ze smluvních stran na nejisté události, jedná se o smlouvu odvážnou.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2758

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje zaplatit pojistiteli pojistné.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2761

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Pojistný zájem je oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2788

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Dotáže-li se pojistitel v písemné formě zájemce o pojištění při jednání o uzavření smlouvy nebo pojistníka při jednání o změně smlouvy na skutečnosti, které mají význam pro pojistitelovo rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko, zda je pojistí a za jakých podmínek, zodpoví zájemce nebo pojistník tyto dotazy pravdivě a úplně. Povinnost se považuje za řádně splněnou, nebylo-li v odpovědi zatajeno nic podstatného.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2796

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Nastane-li událost, se kterou ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu, spojuje požadavek na pojistné plnění, oznámí to pojistiteli bez zbytečného odkladu, podá mu pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků takové události, o právech třetích osob a o jakémkoliv vícenásobném pojištění; současně předloží pojistiteli potřebné doklady a postupuje způsobem ujednaným ve smlouvě. Není-li současně pojistníkem nebo pojištěným, mají tyto povinnosti i pojistník a pojištěný.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2811

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Rozsah Při škodovém pojištění poskytne pojistitel pojistné plnění, které v ujednaném rozsahu vyrovnává úbytek majetku vzniklý v důsledku pojistné události.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2821

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Obnosové pojištění zavazuje pojistitele poskytnout v případě pojistné události jednorázové či opakované pojistné plnění v ujednaném rozsahu. Základem pro určení výše pojistného a pro výpočet pojistného plnění je částka určená na návrh pojistníka, kterou má pojistitel v případě vzniku pojistné události vyplatit, anebo výše a četnost vyplácení důchodu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2833

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Životní pojištění pro případ smrti, dožití se určitého věku nebo dne určeného smlouvou jako konec pojištění, anebo pro případ jiné skutečnosti týkající se změny osobního postavení člověka lze ujednat jen jako pojištění obnosové.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2849

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Není-li při pojištění majetku ujednána pojistná hodnota, představuje pojistnou hodnotu obvyklá cena, kterou má majetek v době, ke které se určuje jeho hodnota.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2873

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Sázkou se alespoň jedna strana zavazuje vůči druhé plnit výhru, ukáže-li se nesprávným její tvrzení o skutečnosti stranám neznámé nebo ukáže-li se tvrzení druhé strany o této události správným.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2757

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Pro závazky z odvážných smluv se nepoužijí ustanovení o změně okolností (§ 1764 až 1766) a neúměrném zkrácení (§ 1793 až 1795).

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2759

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Neurčí-li se v nabídce, do kdy má být přijata, vyžaduje se její přijetí do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky druhé straně; je-li však uzavření smlouvy podmíněno lékařskou prohlídkou, vyžaduje se přijetí nabídky do dvou měsíců. Nabídku pojistitele může pojistník přijmout i včasným zaplacením pojistného ve výši uvedené v nabídce.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2760

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Pojistitel sdělí před uzavřením smlouvy zájemci o pojištění údaje, jejichž rozsah a způsob předání stanoví jiný zákon. To platí i o skutečnostech, k jejichž změně dojde za trvání pojištění. Pojistný zájem

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2762

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Pojistník má pojistný zájem na vlastním životě a zdraví. Má se za to, že pojistník má pojistný zájem i na životě a zdraví jiné osoby, osvědčí-li zájem podmíněný vztahem k této osobě, ať již vyplývá z příbuzenství nebo je podmíněn prospěchem či výhodou z pokračování jejího života.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2763

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Pojištěn může být i budoucí pojistný zájem. Byla-li smlouva uzavřena se zřetelem k budoucímu podnikání nebo jinému budoucímu zájmu, který nevznikne, není pojistník povinen platit pojistné; pojistitel má však právo na přiměřenou odměnu, pokud to bylo ujednáno.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2764

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Neměl-li zájemce pojistný zájem a pojistitel o tom při uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět, je smlouva neplatná.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2765

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Zanikne-li pojistný zájem za trvání pojištění, zanikne i pojištění; pojistitel má však právo na pojistné až do doby, kdy se o zániku pojistného zájmu dozvěděl.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2766

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Pojištěný Osoba, na jejíž život, zdraví, majetek nebo odpovědnost nebo jinou hodnotu pojistného zájmu se pojištění vztahuje, je pojištěným.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2767

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Uzavře-li pojistník ve vlastní prospěch smlouvu vztahující se k hodnotě pojistného zájmu třetí osoby, může uplatnit právo na pojistné plnění, pokud prokáže, že třetí osobu s obsahem smlouvy seznámil a že ta, vědoma si, že právo na pojistné plnění nenabude, souhlasí, aby pojistník pojistné plnění přijal. Má-li být pojištěným potomek pojistníka, který není plně svéprávný, nevyžaduje se zvláštní souhlas, pokud je pojistník sám zákonným zástupcem pojištěného a nejedná se o pojištění majetku.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2770

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Oprávněná osoba Oprávněnou osobou je ta osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2771

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

K ujednání o zkrácení nebo prodloužení promlčecí lhůty se nepřihlíží.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 2756–2883. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C48 — Závazky z právních jednání – veřejný příslib a slib odškodnění.

Systematika a konkrétní výklad

Veřejný příslib vytváří za zákonných podmínek závazek poskytnout odměnu za výkon či výsledek vymezený veřejně. Je třeba odlišit nabídku k uzavření smlouvy, reklamní sdělení a skutečné závazné prohlášení. Soutěž o nejvhodnější návrh má zvláštní pravidla hodnocení a odměny. Slib odškodnění chrání osobu před vymezenou újmou za převzetí určitého jednání či zdržení. Obsah, podmínky, odvolání a vznik nároku se posuzují podle zákona a konkrétního projevu; veřejnost adresátů sama neznamená neomezený nárok každého.

- **Jednostranný závazek:** Veřejný příslib vzniká adresováním slíbeného plnění za vymezený výkon. Nejde automaticky o individuální smlouvu s každým, kdo sdělení přečte.
- **Adresáti:** Okruh osob je předem obecný, oprávněný se určí splněním podmínek. Zadání výkonu a podmínky musí být vyloženy konkrétně.
- **Slib odškodnění:** Zavazuje k náhradě újmy vzniklé z určitého jednání podle zákonného režimu. Má jinou funkci než obecné ručení za cizí dluh.
- **Proces ochrany:** Pro nárok se prokáže vznik závazku a splnění rozhodných podmínek. Mediální reklama a skutečný právní příslib se rozlišují podle obsahu a kontextu.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Příslib:** Musí být dostatečně určitý.
- **Výsledek:** Rozhoduje splnění vyhlášených podmínek.
- **Odškodnění:** Je jinou konstrukcí než obecná deliktní náhrada.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Veřejný příslib je jednostranné jednání se zvláštními podmínkami vzniku nároku. Odvolání příslibu a splnění soutěžních či jiných podmínek mají zákonná omezení. Slib odškodnění představuje jinou právní konstrukci. Pro kvalifikaci je významné, kdo projev učinil, komu a za jakých podmínek; marketingová formulace sama nemusí naplnit právně závazný příslib.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Vyhlašovatel odmítne odměnu po splnění podmínek s tvrzením, že šlo pouze o marketing.
- **Řešení:** Je třeba objektivně vyložit veřejný projev, jeho určitost a podmínky vzniku závazku. Dodatečné přeznačení nemusí odstranit již vzniklé právo.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2884

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> Příslib odměny za nějaký výkon učiněný vůči osobě blíže neurčené zavazuje přislibujícího tehdy, byl-li příslib veřejně vyhlášen.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2885

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> (1) Nezřekl-li se přislibující práva veřejný příslib odvolat, může jej odvolat před provedením výkonu v téže formě, v jaké byl veřejný příslib učiněn; není-li to možné, pak ve formě stejně účinné.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2886

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> (1) Splní-li podmínky veřejného příslibu několik osob, náleží odměna tomu, kdo výkon provedl nejdříve, ledaže z veřejného příslibu plyne jiná vůle přislibujícího.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2887

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> (1) Přislibuje-li se odměna vypsáním ceny za výkon co možná nejlepší, je veřejný příslib platný, uvede-li se v něm také doba, po kterou se lze o cenu ucházet.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2888

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> (1) Vypsání ceny lze odvolat jen ze závažných důvodů.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2889

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> Neuvedl-li přislibující při vypsání ceny, kdo posoudí splnění podmínek veřejného příslibu a podle jakých měřítek a kdo a v jaké lhůtě provede ocenění, posoudí a ocení splnění podmínek přislibující sám.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2890

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> Slibem odškodnění se slibující zavazuje nahradit příjemci slibu škodu, vznikne-li mu z jeho určitého jednání, o něž ho slibující žádá a k němuž příjemce slibu není povinen.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2891

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> (1) Závazek slibujícího vzniká doručením prohlášení slibujícího příjemci slibu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2892

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Slibující nahradí náklady a veškerou škodu, které příjemci slibu vzniknou v souvislosti s jednáním, o něž jej slibující požádal.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2893

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Příjemce slibu učiní včas na účet slibujícího taková opatření, aby rozsah škody byl co nejmenší.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2894

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Povinnost nahradit jinému újmu zahrnuje vždy povinnost k náhradě újmy na jmění (škody).

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2895

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Škůdce je povinen nahradit škodu bez ohledu na své zavinění v případech stanovených zvlášť zákonem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2896

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Oznámí-li někdo, že svoji povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám vylučuje nebo omezuje, nepřihlíží se k tomu. Učiní-li to však ještě před vznikem újmy, může být takové oznámení posouzeno jako varování před nebezpečím.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2897

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Vzdá-li se někdo práva domáhat se náhrady škody vzniklé na pozemku a je-li vzdání zapsáno do veřejného seznamu, působí to i proti pozdějším vlastníkům.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2898

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Nepřihlíží se k ujednání, které předem vylučuje nebo omezuje povinnost k náhradě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti; nepřihlíží se ani k ujednání, které předem vylučuje nebo omezuje právo slabší strany na náhradu jakékoli újmy. V těchto případech se práva na náhradu nelze ani platně vzdát.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2899

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Kdo pro sebe přijal nebezpečí oběti, byť tak učinil za takových okolností, že to lze považovat za neprozřetelné, nevzdal se tím práva na náhradu proti tomu, kdo újmu způsobil. Prevence

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2900

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 2884–2900. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C49 — Závazky z deliktů – náhrada majetkové a nemajetkové újmy. Povinnost nahradit škodu. Způsob a rozsah náhrady. Újma na přirozených právech člověka.

Systematika a konkrétní výklad

Deliktní odpovědnost vyžaduje podle použitelného režimu porušení povinnosti, újmu, příčinnou souvislost a případně zavinění. Prevence a porušení smlouvy či zákona mají rozdílné konstrukce. Majetková škoda zahrnuje skutečnou ztrátu a ušlý zisk, nemajetková újma zásah do chráněných neekonomických hodnot. Náhrada musí reagovat na konkrétní následek a přispění poškozeného; paušální intuitivní částka nenahrazuje individualizaci. Újma na zdraví a usmrcení blízké osoby mají zvláštní pravidla. Promlčení a prodlení při náhradě se posuzují odděleně od vzniku újmy.

- **Proces:** Poškozený musí doložit rozhodné skutečnosti podle konkrétních důkazních pravidel. Příčinná souvislost nesplývá s pouhou časovou následností.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Odpovědnost za újmu vyžaduje kvalifikaci právního důvodu, vznik újmy a příčinnou souvislost; zavinění či objektivní režim se určují konkrétně. Náhrada škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu se neztotožňují. Prevence neznamená povinnost předvídat každou myslitelnou nehodu. Výpočet a důkazy musí odpovídat skutečné škodní události a následkům, nikoli pouze obecné nespravedlnosti.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Protiprávní zásah, škoda a nemajetková újma

- **Právní základ:** Nárok může vycházet z porušení zákonné povinnosti, smlouvy nebo ze zvláštní zákonné odpovědnosti. Zjištění určité ztráty ještě samo neurčuje, kdo za ni odpovídá a jaké předpoklady musí být prokázány.
- **Majetková škoda:** Rozlišuje se zmenšení majetku a ušlý zisk. Ušlý zisk není každá hypotetická příležitost vydělat; potřebuje dostatečně konkrétní podklad o tom, jaký prospěch by při pravidelném běhu okolností vznikl.
- **Nemajetková újma:** Týká se jiných chráněných hodnot, například osobní integrity nebo důstojnosti. Peněžité zadostiučinění není prostým přepsáním ceny poškozené věci; hodnotí se povaha zásahu a zákonná hlediska nápravy.
- **Kauzalita a rozsah:** Je třeba spojit jednotlivé položky újmy s právně relevantní příčinou a odlišit následky dalších okolností. Obecné tvrzení vše vzniklo po události nenahrazuje tuto analýzu.

Teoretický podklad: szkvypisky-soukrom.pdf, PDF str. 11. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 2894, § 2910, § 2913, § 2951, § 2956.

Judikatura a konkrétní kauzy

Ústavní soud — Nález II.ÚS 2149/17, 10. 12. 2019

Tematický název: Úrok z prodlení u peněžité náhrady nemajetkové újmy

Právní otázky: Soud vysvětlil, že peněžitá náhrada musí mít účinnou ochranu a že její osobnostní původ nevylučuje povahu peněžitého dluhu. Řešil i procesní nedostatky.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Peněžitá náhrada zásahu do osobnosti může podléhat úrokům z prodlení. Osobnostní původ nároku nebrání příslušenství; oddělit se musí vznik nároku, určení výše a okamžik splatnosti podle rozhodného historického režimu.

- **Konkrétní okolnosti:** Pozůstalé uplatňovaly peněžitou náhradu nemajetkové újmy a úroky za opožděné plnění. Soudní konstrukce odmítala úrok nebo jej odkládala až na nesplnění pravomocného rozhodnutí.

Vazba na otázku C49: Konkrétní nárok stále vyžaduje splatnost a prodlení.

Plné znění rozhodnutí — NALUS

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 444 odst. 3 a § 13 odst. 2 v rozhodném historickém režimu — zákon č. 40/1964 Sb., starý občanský zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): Historický § 444 odst. 3 stanovoval jednorázové odškodnění vyjmenovaných pozůstalých. § 13 odst. 2 umožňoval peněžité zadostiučinění za závažnou nemajetkovou újmu na osobnosti; nejde o současné sazby ani o dnešní číslování nároků.
- **§ 612 a § 1970, návazná současná úprava — zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): § 612 stanoví, že z osobních práv se promlčují nároky na odčinění způsobené újmy. § 1970 upravuje úroky z prodlení peněžitého dluhu; zde jde o návazné současné instituty, nikoli o zákon použitý na historickou událost.
- **Závěr soudu a odůvodnění:** Peněžitá povaha nároku na náhradu újmy může založit i důsledky prodlení. Osobnostní původ újmy sám neospravedlňuje dlouhodobé neplacení peněžité povinnosti. Nález se zabýval historickým občanskoprávním režimem a výslovně pracoval i s návazností nové úpravy. Neznamená automatický vznik úroku bez splatnosti a dalších předpokladů.
- **Zkoušková aplikace:** oddělit vznik nároku, stanovení jeho výše, splatnost a prodlení; procesní přiznání částky a hmotněprávní okamžik splatnosti nemusí být totožné.
- **Další význam a meze použití:** Z nálezu nevyplývá automatické úročení libovolné částky od dne škodní události.

Publikované právní věty — Ústavní soud — II.ÚS 2149/17 — Úrok z prodlení u peněžité náhrady nemajetkové újmy

Ústavní soud konstatuje, že přístup obecných soudů v nyní rozhodované věci stojí v příkrém rozporu se zásadou účinné ochrany základních práv. Do interpretace zásady ochrany práv se promítá také běh času. Náhrada nemajetkové újmy pozůstalým bude efektivně chránit jejich základní práva pouze tehdy, bude-li jim poskytnuta v co nejkratší době po jejím vzniku. Čím více se bude okamžik poskytnutí náhrady vzdalovat od okamžiku vzniku této újmy, tím více bude poškozený pociťovat tuto újmu jako nespravedlivou. Bude v něm přitom zároveň sílit přesvědčení, že "právo není na jeho straně". Náhrada nemajetkové újmy pozůstalým tedy nebude způsobilá plnit svou satisfakční funkci. Nebude-li tato náhrada poskytnuta v blízké časové návaznosti na okamžik, kdy újma vznikla, nebude ani způsobilá plnit svou preventivně-sankční funkci. Měla-li by totiž být povinnost nahradit vzniklou újmu pro povinného pouze otázkou "virtuální" (závislou na budoucí právní skutečnosti - rozhodnutí soudu), pak nebude schopna ovlivnit jeho budoucí jednání, stejně jako jednání dalších osob, které by se mohly v budoucnu dostat do obdobných situací. Aby mohla náhrada nemajetkové újmy pozůstalým plnit svou satisfakční a preventivně-sankční funkci a zprostředkovaně též naplnit pozitivní závazky plynoucí z práva na ochranu soukromého a rodinného života, resp. práva na život a tato práva účinně chránit, musí z ní plynout také nárok na úroky z prodlení. Odepřením úroků z prodlení se institut náhrady nemajetkové újmy pozůstalým stává "bezzubým", neboť se umožňuje povinnému, aby se úspěšně, bez jakékoli sankce, vyhýbal plnění svých povinností. Obecné soudy tak zásadně ztěžují vymahatelnost práv poškozených namísto toho, aby tato jejich práva chránily. Ústavní soud zdůrazňuje, že nosné důvody tohoto rozhodnutí neplatí pouze pro případy, na něž se vztahuje úprava náhrady nemajetkové újmy pozůstalým podle občanského zákoníku (tj. § 444 odst. 3 a odvozeně § 13 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), ale také - a tím spíše - pro případy, na něž dopadá aktuální právní úprava náhrady škody obsažená v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "NOZ"). Nový civilní kodex předmětné nároky systematicky řadí k závazkům z deliktů, kam svou povahou náleží. Je zjevné, že z deliktního jednání vzniká závazkový právní vztah, jehož obsahem je především povinnost nahradit způsobenou újmu. Nárok na náhradu nemajetkové újmy v penězích je pak nutno považovat za nárok majetkové povahy, tj. za peněžitý dluh, byť plynoucí z osobnostních práv (srov. § 612 NOZ). Dostane-li se povinný s plněním dluhu do prodlení, vzniká poškozenému též nárok na úroky z prodlení. Tento nárok přitom podle § 1970 NOZ vzniká u všech peněžitých dluhů, a to bez ohledu na právní důvod, z něhož vzešly.

Právní věty NALUS: https://nalus.usoud.cz/Search/Abstrakt.aspx?id=110050

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-2149-17

Ústavní soud — Nález III. ÚS 3531/25, 28. ledna 2026

Tematický název: Nerespektování změny právní úpravy odpovědnosti provozovatele za škodu vzniklou provozní činností

Právní otázky: Jak změna zákonné odpovědnosti za provozní činnost omezuje použitelnost judikatury k předchozí úpravě.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Odpovědnost za škodu z provozní činnosti nelze vykládat, jako by se občanský zákoník nezměnil. Pominutí principiální změny oproti dřívější úpravě znamená svévolné dotváření práva namísto jeho aplikace.

Vazba na otázku C49: Při škodě z provozní činnosti se použije odpovídající ustanovení nové kodifikace včetně jeho liberačního režimu.

Plné znění rozhodnutí — NALUS

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 2924 — zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): Provozovatel závodu či výdělečného zařízení odpovídá za škodu z provozu, použitých věcí nebo vlivu činnosti na okolí. Zprostí se jen při prokázání veškeré rozumně požadovatelné péče k zabránění škody.

- **čl. 95 odst. 1 — ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR**
  Stručný obsah (parafráze): Soudce je vázán zákonem a mezinárodní smlouvou tvořící součást právního řádu. Smí posoudit soulad podzákonného předpisu se zákonem nebo takovou smlouvou.
- **čl. 36 odst. 1 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Každý má právo domáhat se zákonným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve vymezených případech u jiného orgánu.

Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Ústavní soud se v nálezu zabývá otázkou, zda v ústavní rovině obstojí výklad § 2924 občanského zákoníku, podle kterého nejde o škodu způsobenou provozní činností, pokud by škoda nevznikla nebýt přičinění třetí osoby. Pokud jde o nemajetkovou újmu na přirozených právech člověka, uplatní se přijaté závěry obdobně (§ 2894 odst. 2 ve spojení s § 2956 občanského zákoníku).

Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Obecné soudy se v posuzované věci zabývaly situací, kdy stěžovatelé utrpěli majetkovou i nemajetkovou újmu tím, že se na osobní automobil, kterým jeli, skutálel balík sena z louky u silnice, na kterém vedlejší účastník provozoval zemědělskou činnost (po senoseči skladoval seno v balících). Soudy po provedeném dokazování zjistily, že balík sena se nemohl dát do pohybu samovolně, ale že se o to musela nějak přičinit (neznámá) třetí osoba. Okresní soud v Jablonci nad Nisou, který ve věci rozhodoval jako soud prvního stupně, právně uzavřel, že přes působení třetí osoby (případně zvěře) vedlejší účastník stěžovatelům za újmu odpovídá, neboť v souvislosti se svou provozní činností nevynaložil veškerou péči, kterou lze od něj v poměrech konkrétní věci rozumně požadovat ohledně umístění balíku sena na pozemku a předejití jeho rozpohybování. Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci jako soud odvolací oproti tomu vnější okolnost spočívající v působení třetí osoby (o působení zvěře po doplnění dokazování již neuvažoval) považoval samu o sobě za vylučující odpovědnost vedlejšího účastníka za újmu způsobenou provozní činností. Nejvyšší soud ve věci nerozhodoval, neboť proti rozhodnutí krajského soudu nebylo objektivně přípustné dovolání.

- **Další význam a meze použití:** Starší judikaturu k občanskému zákoníku z roku 1964 nelze bez vysvětlení přenést na obsah § 2924 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Publikované právní věty — Ústavní soud — III. ÚS 3531/25 — Nerespektování změny právní úpravy odpovědnosti provozovatele za škodu vzniklou provozní činností

Pomíjí-li obecný soud změnu právní úpravy a vykládá ji bez zřetele na principiální změny oproti předchozí právní úpravě jako úpravu předchozí, porušuje tím čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a v rozporu s čl. 95 odst. 1 Ústavy České republiky právo fakticky mění (tvoří).

Pramen publikované právní věty: Svazek_134_web.pdf, PDF str. 141. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=III-3531-25

Nejvyšší soud — Rozsudek 28 Cdo 1551/2025, 10. 12. 2025

Tematický název: Limit náhrady škody po odstoupení a absolutně kogentní zákaz omezení odpovědnosti

Právní otázky: Zda smluvní limit trvá po odstoupení a jaký následek má zakázané omezení náhrady budoucí újmy.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Smluvní limit náhrady škody může zásadně trvat i po odstoupení od smlouvy. Předchozí vyloučení či omezení náhrady úmyslně nebo hrubě nedbale způsobené újmy však naráží na absolutně kogentní zákaz a k takovému ujednání se nepřihlíží.

Vazba na otázku C49: Je nutné oddělit trvání platného ujednání po odstoupení od jeho dovolenosti.

Plné znění — přímý odkaz NS (databáze nyní z prostředí nedostupná)

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 2898 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): Nepřihlíží se k předběžnému vyloučení či omezení náhrady újmy na přirozených právech, újmy úmyslné či z hrubé nedbalosti ani k omezení nároku slabší strany. V těchto případech nelze náhradu ani platně předem vzdát.
- **Další význam a meze použití:** Omezení újmy způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti je zdánlivé; kogentní zákaz nelze smlouvou obejít. Nesouvisející zdravotnické paragrafy v heslové metadatové části webu NS nepřebírám do tohoto rozboru.

Publikované právní věty — Nejvyšší soud — 28 Cdo 1551/2025 — Limit náhrady škody po odstoupení a absolutně kogentní zákaz omezení odpovědnosti

I. Není-li jiné smluvní úpravy, pak ujednání o limitaci náhrady škody zavazuje smluvní strany i po odstoupení od smlouvy. II. Právní úprava, dle níž se nepřihlíží k ujednání, které předem vylučuje nebo omezuje povinnost k náhradě újmy způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti (§ 2898 o. z.), má absolutně kogentní povahu; následkem nepřípustné smluvní limitace nebo vyloučení náhrady budoucí újmy je zdánlivost takového ujednání.

Ověřená oficiální publikace právních vět NS: https://www.nsoud.cz/pro-verejnost-a-media/tiskove-zpravy/detail/pravni-vety-rozhodnuti-schvalene-na-jednani-obcanskopravniho-a-obchodniho-kolegia-nejvyssiho-soudu-9-zari-2026

https://rozhodnuti.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/F0987D4BF8A9D6B9C1258D7F0052C236?openDocument&Highlight=0,

Nejvyšší soud — Rozsudek 25 Cdo 240/2023, 20. 3. 2024

Tematický název: Promlčení náhrady ztráty na výdělku

Právní otázky: Zda se náhrada ztráty na výdělku promlčuje jako celek a kdy poškozený zná rozsah újmy.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Poškozený požadoval kapitalizovanou náhradu výpadku výdělku a další pravidelné měsíční plnění po skončení pracovní neschopnosti.

Vazba na otázku C49: U C49 se samostatně zjišťuje vznik práva, vědomost poškozeného a splatnost jednotlivých částek.

Oficiální Sbírka NS — rozhodnutí online (rozsah zveřejnění se může lišit)

Oficiální sbírková publikace; u některých starších online záznamů je odůvodnění zkráceno. Rozbor byl kontrolován i podle celého publikovaného textu v nahraném sešitu. Sbírková publikace sama nemusí být nezkráceným originálem rozhodnutí.

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 2963 — zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): Upravuje náhradu ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti či při invaliditě a zohlednění příjmů i invalidního důchodu.
- **§ 611, § 619, § 620 a § 629 — zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): Rozlišují předmět promlčení, první možnost právo uplatnit, potřebnou vědomost u náhrady újmy a délku subjektivní lhůty.
- **§ 635 a § 636 — zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): § 635 obsahuje zvláštní promlčení pojistného plnění, včetně vazby odpovědnostního pojištění na krytý nárok. § 636 stanoví objektivní hranice pro náhradu újmy a výslovně z nich vyjímá újmu na svobodě, životě a zdraví; nelze je zaměnit se subjektivní lhůtou ani splatností jednotlivých rent.

- **Závěr soudu a odůvodnění:** Právo na rentu má vlastní promlčení jako celek; vedle toho se mohou promlčet jednotlivá splatná plnění. U člověka pobírajícího invalidní důchod nelze potřebnou vědomost o rozsahu ztráty klást před rozhodnutí o důchodu a seznámení s ním, protože důchod ovlivňuje výpočet nároku.
- **Další význam a meze použití:** Nelze počítat promlčení jen mechanicky od data úrazu nebo každé měsíční splátky.

Publikované právní věty — Nejvyšší soud — 25 Cdo 240/2023 — Promlčení náhrady ztráty na výdělku

Právo na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě podle § 2963 o. z. se promlčuje jako celek. Není-li právo jako celek promlčeno, mohou se však promlčovat práva na jednotlivá plnění.
Poškozený, který v důsledku škody na zdraví pobírá invalidní důchod, nezíská vědomost o rozsahu ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti dříve, než bylo vydáno rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu a poškozený se o něm dozvěděl.

Pramen publikované právní věty: Sbirka-soudnich-rozhodnuti-a-stanovisek-sesit-c.-6_2025.pdf, PDF str. 125. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://sbirka.nsoud.cz/sbirka/23579/

Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• II.ÚS 2925/20 — Pracovní úraz a rovnost náhrady újmy. Podrobný rozbor a citace: C16.

• 3 As 60/2024-36 — Zastavení odvolacího řízení a odpovědnost za škodu. Podrobný rozbor a citace: A46.

• 25 Cdo 2340/2024 — Úrok z prodlení u peněžité náhrady nemajetkové újmy. Podrobný rozbor a citace: C38.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Pozůstalí čekají roky na peněžitou satisfakci a soud vyloučí úroky jen pro osobnostní základ nároku.
- **Řešení:** Je třeba posoudit peněžitou povahu dluhu a prodlení podle nálezu II. ÚS 2149/17, s ohledem na konkrétní návrh a časovou úpravu.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2913

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Poruší-li strana povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou druhé straně nebo i osobě, jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2951

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2956

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Vznikne-li škůdci povinnost odčinit člověku újmu na jeho přirozeném právu chráněném ustanoveními první části tohoto zákona, nahradí škodu i nemajetkovou újmu, kterou tím způsobil; jako nemajetkovou újmu odčiní i způsobené duševní útrapy.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2918

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Vznikla-li škoda nebo zvětšila-li se také následkem okolností, které se přičítají poškozenému, povinnost škůdce nahradit škodu se poměrně sníží. Podílejí-li se však okolnosti, které jdou k tíži jedné či druhé strany, na škodě jen zanedbatelným způsobem, škoda se nedělí.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2952

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Hradí se skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk). Záleží-li skutečná škoda ve vzniku dluhu, má poškozený právo, aby ho škůdce dluhu zprostil nebo mu poskytl náhradu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2957

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Způsob a výše přiměřeného zadostiučinění musí být určeny tak, aby byly odčiněny i okolnosti zvláštního zřetele hodné. Jimi jsou úmyslné způsobení újmy, zvláště pak způsobení újmy s použitím lsti, pohrůžky, zneužitím závislosti poškozeného na škůdci, násobením účinků zásahu jeho uváděním ve veřejnou známost, nebo v důsledku diskriminace poškozeného se zřetelem na jeho pohlaví, zdravotní stav, etnický původ, víru nebo i jiné obdobně závažné důvody. Vezme se rovněž v úvahu obava poškozeného ze ztráty života nebo vážného poškození zdraví, pokud takovou obavu hrozba nebo jiná příčina vyvolala. Náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2959

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví odčiní škůdce duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké peněžitou náhradou vyvažující plně jejich utrpení. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2960

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Náklady spojené s péčí o zdraví Škůdce hradí též účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví poškozeného, s péčí o jeho osobu nebo jeho domácnost tomu, kdo je vynaložil; požádá-li o to, složí mu škůdce na tyto náklady přiměřenou zálohu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2901

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, má povinnost zakročit na ochranu jiného každý, kdo vytvořil nebezpečnou situaci nebo kdo nad ní má kontrolu, anebo odůvodňuje-li to povaha poměru mezi osobami. Stejnou povinnost má ten, kdo může podle svých možností a schopností snadno odvrátit újmu, o níž ví nebo musí vědět, že hrozící závažností zjevně převyšuje, co je třeba k zákroku vynaložit.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2902

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Kdo porušil právní povinnost, nebo kdo může a má vědět, že ji poruší, oznámí to bez zbytečného odkladu osobě, které z toho může újma vzniknout, a upozorní ji na možné následky. Splní-li oznamovací povinnost, nemá poškozený právo na náhradu té újmy, které mohl po oznámení zabránit.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2903

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Nezakročí-li ten, komu újma hrozí, k jejímu odvrácení způsobem přiměřeným okolnostem, nese ze svého, čemu mohl zabránit.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2904

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Náhoda Újmu způsobenou náhodou nahradí ten, kdo dal ze své viny k náhodě podnět, zejména tím, že poruší příkaz nebo poškodí zařízení, které má nahodilé újmě zabránit.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2905

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Nutná obrana Kdo odvrací od sebe nebo od jiného bezprostředně hrozící nebo trvající protiprávní útok a způsobí přitom útočníkovi újmu, není povinen k její náhradě. To neplatí, je-li zjevné, že napadenému hrozí vzhledem k jeho poměrům újma jen nepatrná nebo obrana je zcela zjevně nepřiměřená, zejména vzhledem k závažnosti újmy útočníka způsobené odvracením útoku.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2906

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Krajní nouze Kdo odvrací od sebe nebo od jiného přímo hrozící nebezpečí újmy, není povinen k náhradě újmy tím způsobené, nebylo-li za daných okolností možné odvrátit nebezpečí jinak nebo nezpůsobí-li následek zjevně stejně závažný nebo ještě závažnější než újma, která hrozila, ledaže by majetek i bez jednání v nouzi podlehl zkáze. To neplatí, vyvolal-li nebezpečí vlastní vinou sám jednající.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2907

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Při posouzení, zda někdo jednal v nutné obraně, anebo v krajní nouzi, se přihlédne i k omluvitelnému vzrušení mysli toho, kdo odvracel útok nebo jiné nebezpečí.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2908

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Kdo odvracel hrozící újmu, má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů a na náhradu újmy, kterou přitom utrpěl, i proti tomu, v jehož zájmu jednal, nanejvýš však v rozsahu přiměřeném tomu, co odvrátil.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2909

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Porušení dobrých mravů Škůdce, který poškozenému způsobí škodu úmyslným porušením dobrých mravů, je povinen ji nahradit; vykonával-li však své právo, je škůdce povinen škodu nahradit, jen sledoval-li jako hlavní účel poškození jiného.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2911

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Způsobí-li škůdce poškozenému škodu porušením zákonné povinnosti, má se za to, že škodu zavinil z nedbalosti.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2930

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Nelze-li provozovatele určit, platí, že jím je vlastník dopravního prostředku.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2894

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Povinnost nahradit jinému újmu zahrnuje vždy povinnost k náhradě újmy na jmění (škody).

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2910

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Porušení zákona Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne tak do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil. Povinnost k náhradě vznikne i škůdci, který zasáhne do jiného práva poškozeného zaviněným porušením zákonné povinnosti stanovené na ochranu takového práva. Domněnka nedbalosti

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2900

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2958

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> Při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2895

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> Škůdce je povinen nahradit škodu bez ohledu na své zavinění v případech stanovených zvlášť zákonem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2896

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> Oznámí-li někdo, že svoji povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám vylučuje nebo omezuje, nepřihlíží se k tomu. Učiní-li to však ještě před vznikem újmy, může být takové oznámení posouzeno jako varování před nebezpečím.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2897

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> Vzdá-li se někdo práva domáhat se náhrady škody vzniklé na pozemku a je-li vzdání zapsáno do veřejného seznamu, působí to i proti pozdějším vlastníkům.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2898

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> Nepřihlíží se k ujednání, které předem vylučuje nebo omezuje povinnost k náhradě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti; nepřihlíží se ani k ujednání, které předem vylučuje nebo omezuje právo slabší strany na náhradu jakékoli újmy. V těchto případech se práva na náhradu nelze ani platně vzdát.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 1970, § 2894–2971. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C50 — Závazky z jiných právních důvodů. Bezdůvodné obohacení. Nepřikázané jednatelství a upotřebení cizí věci ku prospěchu jiného.

Systematika a konkrétní výklad

Bezdůvodné obohacení vyrovnává majetkový prospěch získaný bez právního důvodu, z odpadlého důvodu či jiným zákonným způsobem. Není obecnou sankcí za nemorální jednání a zpravidla se neztotožňuje s deliktní škodou. Určuje se obohacený, ochuzený, rozsah a způsob vydání, včetně zákonných výjimek. Nepřikázané jednatelství upravuje obstarání cizí záležitosti bez příkazu za zvláštních podmínek; upotřebení cizí věci má jinou vazbu na prospěch. I objektivní obohacení může vyžadovat korektiv dobrých mravů při konkrétní zranitelnosti osoby.

- **Další instituty:** Nepřikázané jednatelství řeší zásah do cizí záležitosti bez pověření. Užitečnost zásahu sama nemusí ospravedlnit všechny požadované náklady.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Bezdůvodné obohacení a náhrada škody sledují jiné důsledky. Vrací se získaný prospěch v zákonném rozsahu, nikoli automaticky každá ztráta druhé strany. Právní důvod, jeho neplatnost nebo pozdější odpadnutí ovlivňují kvalifikaci. Nepřikázané jednatelství vyžaduje podmínky zásahu do cizí záležitosti; dobrý úmysl sám nezajišťuje nárok na úhradu všeho vynaloženého.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Bezdůvodné obohacení a jeho odlišení od náhrady škody

- **Předmět:** Zkoumá se majetkový prospěch získaný bez spravedlivého důvodu na úkor jiného. Nárok směřuje k vydání obohacení, zatímco náhrada škody vychází z újmy a vlastních odpovědnostních předpokladů.
- **Právní důvod:** Plnění může být od počátku bez důvodu nebo důvod později odpadne. Neplatná smlouva je jednou z možných situací, ale ne každé obohacení bez smlouvy je bezdůvodné; důvod může poskytovat přímo zákon.
- **Osoby a rozsah:** Je nutné určit, kdo prospěch skutečně získal a na čí úkor. Peněžní převod přes účet třetí osoby nebo provedení práce v cizím objektu může vyžadovat podrobnější rozlišení osob a právního vztahu.
- **Vypořádání:** Vydání samotného předmětu a peněžitá náhrada za něj se rozlišují podle zákonných podmínek. Výše obohacení nemusí odpovídat každému nákladu ochuzeného; musí se prokázat skutečný právně rozhodný prospěch.

Teoretický podklad: szkvypisky-soukrom.pdf, PDF str. 12. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 2991, § 2992, § 2993, § 2999.

Judikatura a konkrétní kauzy

Ústavní soud — Nález I. ÚS 2541/25, 25. února 2026

Tematický název: Omezení vlastnického práva veřejným prostranstvím a bezdůvodné obohacení

Právní otázky: Kdy souhlas vlastníka s veřejným užíváním pozemku vylučuje nárok z bezdůvodného obohacení a zda jde o nucené omezení vlastnictví.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Souhlas vlastníka s veřejným užíváním pozemku může vyloučit nárok na vydání bezdůvodného obohacení za veřejné prostranství. Takové dobrovolné omezení není totožné s nuceným omezením vlastnictví vyžadujícím náhradu.

Vazba na otázku C50: Pokud vlastník s veřejným užíváním pozemku souhlasil, nepřiznání bezdůvodného obohacení podle tohoto nálezu může obstát: nejde o nucené omezení vlastnictví.

Plné znění rozhodnutí — NALUS

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **čl. 11 odst. 4 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Vyvlastnění a nucené omezení vlastnictví vyžadují veřejný zájem, zákonný základ a náhradu. Jde o kumulativní ústavní podmínky.
- **§ 2992 a § 2997 — zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): § 2992 vymezuje případy, kdy obohacení není bezdůvodné, například jednání na vlastní nebezpečí či obdarování. § 2997 omezuje vracení vědomých plnění bez povinnosti a některých nevymahatelných dluhů, avšak stanoví výjimky pro lstivé či vynucené plnění a nesvéprávnost.
- **§ 34 a § 84 odst. 2 — zákon č. 128/2000 Sb., o obcích**
  Stručný obsah (parafráze): § 34 vymezuje veřejné prostranství podle přístupnosti každému a obecného užívání bez ohledu na vlastníka. § 84 odst. 2 vyhrazuje zastupitelstvu zásadní obecní rozhodnutí, včetně vydávání obecně závazných vyhlášek.

Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Podstatou věci je nesouhlas stěžovatele s odůvodněním obecných soudů, které mu zamítly nárok na vydání bezdůvodného obohacení za užívání jeho pozemků jako veřejného prostranství. Stěžovatel především nesouhlasí s tím, že konkludentní souhlas jeho předchůdce s užíváním pozemků jej zavazuje. Zpochybňuje také to, že takový souhlas v sobě zahrnuje i bezúplatnost.

Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Stěžovatel se v řízení před obecnými soudy domáhal vydání bezdůvodného obohacení za užívání svých pozemků jako veřejného prostranství a náhrady nákladů na pořízený znalecký posudek k ocenění bezdůvodného obohacení. Obvodní soud pro Prahu 1 (dále jen „obvodní soud“) dospěl k závěru, že některé z těchto pozemků stěžovatele nejsou veřejným prostranstvím, neboť z nich nemá prospěch neomezená skupina občanů města (soukromé parkoviště a silniční spojení k němu). Ostatní pozemky jako veřejné prostranství posoudil. Přesto dospěl k závěru, že bezdůvodné obohacení za jejich užívání stěžovateli nenáleží. Ten pozemky nabyl kupní smlouvou. Stěžovatelův právní předchůdce musel souhlasit s výstavbou komunikací v rámci vybudování stavebního projektu. Příslušným úřadem byly stanoveny podmínky zbudování developerského komplexu, včetně doplnění komunikací. Vlastník, který umožnil zřízení komunikací na svých pozemcích v rámci developerského projektu, nutně udělil souhlas s jejich veřejným užíváním. Stěžovatel při nabývání vlastnického práva k těmto pozemkům měl a mohl zjistit jejich stav. Právní důvod ospravedlňující obohacení veřejnosti prostřednictvím vedlejší účastnice je založen rozhodnutím orgánu veřejné moci (stavebního úřadu) a předchozí vlastník byl přinejmenším srozuměn se zřízením veřejného prostranství.

- **Další význam a meze použití:** Rozhodující je existence a obsah souhlasu, nikoli samotný veřejný charakter prostoru.

Publikované právní věty — Ústavní soud — I. ÚS 2541/25 — Omezení vlastnického práva veřejným prostranstvím a bezdůvodné obohacení

Souhlasil-li vlastník pozemku s jeho veřejným užíváním, je výklad obecných soudů, podle něhož mu nevzniká nárok na vydání bezdůvodného obohacení za omezení jeho vlastnického práva veřejným prostranstvím, ústavně souladný. Nejedná se totiž o případ nuceného omezení vlastnického práva ve smyslu čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod.

Pramen publikované právní věty: Svazek_134_web.pdf, PDF str. 290. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=I-2541-25

Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• II.ÚS 1292/21 — Zranitelný spotřebitel a dobré mravy při restituci. Podrobný rozbor a citace: C38.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Osoba s omezenou svéprávností obdrží úvěr a po neplatnosti smlouvy je žalována na vydání obohacení.
- **Řešení:** Je třeba prověřit všechny zákonné předpoklady, konkrétní zranitelnost a námitku dobrých mravů. Nález II. ÚS 1292/21 vyžaduje odůvodněné posouzení, nikoli automatické osvobození.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2991

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2992

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Byl-li splněn dluh, a to i předčasně, nebylo-li uplatněno právo, ač uplatněno být mohlo, nebo učinila-li jedna osoba něco ve svém výlučném a osobním zájmu či na vlastní nebezpečí, nevzniká povinnost obohacení vydat; to platí i v případě, že jedna osoba obohatí druhou s úmyslem ji obdarovat nebo obohatit bez úmyslu právně se vázat.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2993

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Plnila-li strana, aniž tu byl platný závazek, má právo na vrácení toho, co plnila. Plnily-li obě strany, může každá ze stran požadovat, aby jí druhá strana vydala, co získala; právo druhé strany namítnout vzájemné plnění tím není dotčeno. To platí i v případě, byl-li závazek zrušen.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2999

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má ochuzený právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. Bylo-li plněno na základě neplatného nebo zrušeného právního jednání, právo na peněžitou náhradu však nevznikne v rozsahu, v jakém se to příčí účelu pravidla vylučujícího platnost právního jednání.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2994

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Dal-li někdo neoprávněně věc k užívání nebo požívání jinému, aniž ten byl v dobré víře, má vlastník nebo spoluvlastník věci vůči uživateli nebo požívateli právo na náhradu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2995

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Vedlo-li plnění k obohacení třetí osoby, vydá je ochuzenému, jen pokud byl ochuzený k plnění přiveden lstí, donucen hrozbou či zneužitím závislosti nebo pokud nebyl svéprávný.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 3000

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Poctivý příjemce vydá, co nabyl, nanejvýš však v rozsahu, v jakém obohacení při uplatnění práva trvá.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 3006

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Základní ustanovení Vmísí-li se někdo do záležitostí jiné osoby, ač k tomu není oprávněn, jdou k jeho tíži následky z toho vzniklé.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 3009

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Ujme-li se někdo záležitosti ve prospěch jiné osoby bez jejího svolení, nahradí mu tato osoba účelně vynaložené náklady, zařídil-li záležitost k jejímu převážnému užitku. Zda byla záležitost provedena k užitku jiného, se neposoudí podle obecných hledisek, ale se zřetelem k jeho pochopitelným zájmům a záměrům.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 3011

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Nemá-li nepřikázaný jednatel právo na náhradu nákladů, může si vzít, co pořídil na vlastní náklady, je-li to možné a nezhorší-li se tím podstata věci nebo neztíží-li se nepřiměřeně její užívání.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2996

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Měl-li dlužník plnit jedno z více volitelných plnění a poskytl-li jich omylem více, záleží na jeho vůli, co bude žádat zpět. Měl-li však právo volby věřitel, může se dlužník domáhat toho, aby věřitel provedl volbu; neprovede-li věřitel volbu bez zbytečného odkladu, lze se domáhat, aby prohlášení jeho vůle nahradil soud.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2997

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Dlužník, který plnil dluh nežalovatelný nebo promlčený nebo takový, který je neplatný pro nedostatek formy, nemá právo na vrácení toho, co plnil. Právo na vrácení nemá ani ten, kdo jiného obohatil s vědomím, že k tomu není povinen, ledaže plnil z právního důvodu, který později nenastal nebo odpadl.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2998

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Plnila-li strana vědomě proto, aby druhá strana něco vykonala za účelem zakázaným nebo zcela nemožným, nemá právo požadovat, aby jí to bylo vráceno. Dal-li však někdo, aby zabránil protiprávnímu činu, něco tomu, kdo se chtěl činu dopustit, může požadovat vrácení.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 3001

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zcizil-li poctivý příjemce předmět bezdůvodného obohacení za úplatu, může podle své volby vydat buď peněžitou náhradu, anebo co utržil. Zcizil-li jej poctivý příjemce bezúplatně, nemá vůči němu ochuzený právo na náhradu; může ji však požadovat po osobě, která předmět od obohaceného nabyla a nebyla v dobré víře.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 3002

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Plnila-li strana podle úplatné smlouvy, byť nebyla platná, není její právo na peněžitou náhradu vůči druhé straně ustanoveními § 3000 a 3001 dotčeno. To platí i v případě, že byl závazek z takové smlouvy zrušen.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 3003

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Nepoctivý příjemce vydá, co nabyl v době, kdy obohacení získal.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 3004

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Obohacený, který nebyl v dobré víře, vydá vše, co obohacením nabyl, včetně plodů a užitků; rovněž nahradí užitek, který by ochuzený byl získal. Zcizil-li předmět bezdůvodného obohacení za úplatu, má ochuzený právo požadovat, aby mu byla podle jeho volby vydána buď peněžitá náhrada, anebo co obohacený zcizením utržil.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 3005

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> Kdo předmět bezdůvodného obohacení vydává, má právo na náhradu nutných nákladů, které na věc vynaložil, a může od věci oddělit vše, čím ji na svůj náklad zhodnotil, je-li to možné bez zhoršení podstaty věci.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 3007

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> Odvracení škody Obstará-li někdo, ač k tomu nebyl povolán, cizí záležitost, aby odvrátil hrozící škodu, pak mu ten, jehož záležitost byla obstarána, nahradí účelně vynaložené náklady, třebaže se výsledek bez zavinění nepřikázaného jednatele nedostavil.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 3013

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> Kdo učiní za druhou osobu náklad, který tato osoba byla povinna učinit sama, má právo požadovat náhradu.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 2991–3014. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C51 — Vzájemný poměr práva procesního a hmotného – pojem civilního práva procesního a civilního procesu, prameny civilního práva procesního, druhy civilního procesu.

Systematika a konkrétní výklad

Civilní proces poskytuje organizovaný způsob ochrany soukromých práv a realizace rozhodnutí. Hmotné právo určuje nárok, proces stanoví podmínky jeho projednání, dokazování a vykonatelnosti výsledku. Sporné a nesporné řízení, výkon a insolvence mají odlišné zásady a subjekty. Procesní pravidlo nemá samo vytvářet chybějící hmotný nárok; naopak existující právo může být obtížně prosaditelné při nedodržení lhůty nebo nesprávném návrhu. Občanský soudní řád působí ve vztahu ke zvláštním procesním zákonům podle jejich subsidiárních pravidel.

- **Právo a ochranná cesta:** Hmotné právo určuje nárok, procesní právo podmínky jeho soudní ochrany. Procesní vítězství či neúspěch se může odvíjet i od dokazování, nikoli jen od abstraktní existence práva.
- **Subjekty:** Soud poskytuje ochranu, strany vymezují spor v zákonném rozsahu. Zastoupení advokátem nemění vlastníka hmotného nároku.
- **Předmět:** Žalobní žádání a rozhodné skutkové okolnosti vymezují projednávanou věc. Soud zná právo, ale nemůže libovolně vymyslet jiný skutkový příběh.
- **Praktický důsledek:** Splatnost, promlčení a důkazní podklady je třeba posoudit před žalobou. Samotné morální přesvědčení žalobce nenahrazuje konkrétní návrh.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Pravomoc:** Předchází určení příslušného soudu.
- **Druh procesu:** Ovlivňuje dispoziční oprávnění i důkazní aktivitu.

- **Titul:** Pravomocný rozsudek a samotná smlouva nejsou stejným exekučním podkladem.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Civilní proces poskytuje státní ochranu soukromým právům, ale procesní předmět se nemusí ztotožňovat s celým hmotným vztahem. Nalézání práva, výkon a insolvence mají různé účely. Rozhodčí řízení je alternativou jen v přípustném rozsahu. Procesní neúspěch může vzniknout i bez definitivního závěru o neexistenci práva; je proto třeba odlišit odmítnutí, zastavení a zamítnutí žaloby.

Judikatura a konkrétní kauzy

Ústavní soud — Nález III.ÚS 1336/18, 8. 1. 2019

Tematický název: Oddělitelnost rozhodčí doložky a smluvní autonomie

Právní otázky: Soud posuzoval oddělitelnost ujednání a ochranu autonomie vůle podle tehdy rozhodného režimu. Přehnaný formalismus přehlédl možnost zachovat platnou část.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Vadný mechanismus výběru rozhodce nemusí zneplatnit oddělitelnou a samostatně použitelnou část doložky. Rozhodnutí vyžaduje posouzení konkrétního ujednání a neodstraňuje zákonná omezení spotřebitelské arbitráže.

- **Konkrétní okolnosti:** Rozhodčí doložka obsahovala transparentně jmenovaného rozhodce a jinou problematickou variantu výběru. Spor rozhodl právě řádně určený rozhodce, avšak soudy pokládaly doložku jako celek za neplatnou.

Vazba na otázku C51: Závěr není plošným potvrzením všech spotřebitelských arbitráží.

Plné znění rozhodnutí — NALUS

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 574, návazná současná zásada zachování platnosti — zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): Právní jednání se má posuzovat spíše jako platné než neplatné. Tato současná zásada podporuje výklad zachovávající právní účinky, ale nenahrazuje zákon rozhodný pro starší úkon.
- **§ 41 v rozhodném znění — zákon č. 40/1964 Sb., starý občanský zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): Historická částečná neplatnost dopadala jen na oddělitelnou vadnou část úkonu. Oddělitelnost se posuzovala podle povahy, obsahu a okolností jednání.
- **§ 7 odst. 1 v rozhodném znění — zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení**
  Stručný obsah (parafráze): Rozhodčí smlouva měla určit počet a osoby rozhodců nebo způsob jejich určení; konečný počet musí být lichý. Platnost konkrétního výběrového mechanismu se hodnotí podle rozhodného znění a související judikatury.
- **Závěr soudu a odůvodnění:** Nález chrání smluvní autonomii a možnost oddělení vadné části ujednání tam, kde zbývající část může samostatně obstát. Řešil konkrétní mechanismus výběru rozhodce; neprohlašuje všechny rozhodčí doložky za platné. Spotřebitelská omezení a aktuální zákonná přípustnost arbitráže se posuzují zvlášť.
- **Další význam a meze použití:** Musí se porovnat doba, obsah doložky, skutečně použitá varianta a aktuální zákonné zákazy.

Publikované právní věty — Ústavní soud — III.ÚS 1336/18 — Oddělitelnost rozhodčí doložky a smluvní autonomie

1. Jedním ze základních principů výkladu smluv je přednost výkladu, který nezakládá neplatnost smlouvy, před takovým výkladem, který neplatnost smlouvy zakládá, jsou-li samozřejmě oba tyto výklady možné [viz § 574 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a nálezy Ústavního soudu ze dne 14. 4. 2005 sp. zn. I. ÚS 625/03 (N 84/37 SbNU 157), ze dne 26. 1. 2016 sp. zn. II. ÚS 2124/14 (N 13/80 SbNU 163) a další]. 2. Postup obecných soudů, které zamítly návrh stěžovatelky na nařízení exekuce proti vedlejšímu účastníkovi řízení, neboť rozhodčí doložku, jež v jedné části splňovala požadavky na ni kladené z pohledu transparentnosti (určovala konkrétního rozhodce, který měl spor rozhodovat), v druhé části však nikoliv (neboť ponechávala výběr rozhodce na vůli jedné smluvní strany), považovaly za absolutně neplatnou jako celek i přesto, že daný spor nakonec skutečně rozhodoval rozhodce, který byl z pohledu nároků kladených na transparentnost rozhodčích doložek určen v rozhodčí doložce řádně, je tak třeba hodnotit jako přehnaně formalistický, ve svém důsledku zasahující do autonomie vůle smluvních stran. 3. Ústavní soud přitom nesdílí názor Nejvyššího soudu vyslovený např. v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 11. 5. 2012 sp. zn. 31 Cdo 1945/2010, rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2013 sp. zn. 23 Cdo 1112/2013, rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. 9. 2014 sp. zn. 33 Cdo 2504/2014 nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 12. 2014 sp. zn. 21 Cdo 4529/2014, že by částečná neplatnost ujednání o určení rozhodců (§ 41 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník) vnášela tak značnou nejistotu do právních vztahů účastníků rozhodčího řízení, že by kvůli tomu musela být rozhodčí doložka sankcionována neplatností jako celek. Naopak, s ohledem na výše uvedený výklad a principy smluvní volnosti je třeba zaujmout takové stanovisko, podle něhož bude vůle stran chráněna v maximální možné míře.

Právní věty NALUS: https://nalus.usoud.cz/Search/Abstrakt.aspx?id=105217

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-1336-18

Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• II.ÚS 1852/19 — České dráhy a Škoda — přezkum argumentace k rozhodci. Podrobný rozbor a citace: C85.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Věřitel chce přikročit přímo k exekuci běžné faktury bez způsobilého titulu.
- **Řešení:** Je nutné odlišit hmotnou pohledávku a procesní titul, zvolit nalézací ochranu a následně případnou exekuci.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 1

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Občanský soudní řád upravuje postup soudu a účastníků v občanském soudním řízení tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana soukromých práv a oprávněných zájmů účastníků, jakož i výchova k dodržování smluv a zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě k právům jiných osob.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 2

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

V občanském soudním řízení soudy projednávají a rozhodují spory a jiné právní věci a provádějí výkon rozhodnutí, která nebyla splněna dobrovolně; dbají přitom, aby nedocházelo k porušování práv a právem chráněných zájmů a aby práv nebylo zneužíváno.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 3

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Občanské soudní řízení je jednou ze záruk spravedlnosti a práva, slouží upevňování a rozvíjení zásad soukromého práva. Každý se může domáhat u soudu ochrany soukromého práva, které bylo ohroženo nebo porušeno.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 5

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Soudy poskytují účastníkům poučení o jejich procesních právech a povinnostech.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 6

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

V řízení postupuje soud předvídatelně a v součinnosti s účastníky řízení tak, aby ochrana práv byla rychlá a účinná a aby skutečnosti, které jsou mezi účastníky sporné, byly podle míry jejich účasti spolehlivě zjištěny. Ustanovení tohoto zákona musí být vykládána a používána tak, aby nedocházelo k jejich zneužívání.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 7

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) V občanském soudním řízení projednávají a rozhodují soudy spory a jiné právní věci, které vyplývají z poměrů soukromého práva, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 79

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Řízení se zahajuje na návrh. Návrh musí kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) obsahovat jméno, příjmení, bydliště účastníků, popřípadě rodná čísla nebo identifikační čísla účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, identifikační číslo, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává, a musí být z něj patrno, čeho se navrhovatel domáhá. Ve věcech, v nichž je účastníkem řízení svěřenský správce, musí návrh dále obsahovat i označení, že se jedná o svěřenského správce, a označení svěřenského fondu. Tento návrh, týká-li se dvoustranných právních poměrů mezi žalobcem a žalovaným (§ 90), se nazývá žalobou.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 251

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí. Soud nařizuje a provádí výkon rozhodnutí s výjimkou titulu, který se vykonává ve správním nebo daňovém řízení.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 1

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Podle tohoto zákona projednávají a rozhodují soudy právní věci stanovené v tomto zákoně.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 2

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Řízení upravená tímto zákonem Tento zákon upravuje řízení a) o podpůrných opatřeních a ve věcech svéprávnosti, b) ve věcech nezvěstnosti a smrti, c) o přivolení k zásahu do integrity, d) ve věcech přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb, e) o některých otázkách týkajících se právnických osob a svěřenského fondu, f) o pozůstalosti, g) o úschovách, h) o umoření listin, i) ve věcech kapitálového trhu, j) o předběžném souhlasu s provedením šetření ve věcech ochrany hospodářské soutěže, k) o nahrazení souhlasu zástupce samosprávné komory k seznámení se s obsahem listin, l) o plnění povinností z předběžného opatření Evropského soudu pro lidská práva, m) ve věcech voleb zaměstnanců, n) o soudním prodeji zástavy, o) o zákazu výkonu práv spojených s účastnickými cennými papíry, p) ve věcech manželských a partnerských, q) ve věci ochrany proti domácímu násilí, r) o určení a popření rodičovství, s) ve věcech osvojení, t) ve věcech péče soudu o nezletilé, u) v některých věcech výkonu rozhodnutí.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 1

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie75 a upravuje a) řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů, b) oddlužení dlužníka.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 7

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Použití občanského soudního řádu a zákona o zvláštních řízeních soudních Nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu 4 týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 1–7, § 79, § 251. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.): § 1–2. Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.): § 1, § 7. Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C52 — Základní zásady civilního procesu. Právo na spravedlivý proces.

Systematika a konkrétní výklad

Zásady civilního procesu vyvažují dispoziční oprávnění stran, odpovědnost za tvrzení a důkazy a povinnost soudu vést spravedlivé řízení. Kontradiktornost umožňuje reakci na rozhodný materiál, rovnost zbraní vyrovnanou možnost procesně působit. Soud není v každém procesu pasivním rozhodcem; nesporná úprava rozšiřuje vyšetřovací zásadu. Přímost, ústnost, veřejnost a koncentrace mají zákonné výjimky. Odůvodnění spojuje právní závěr se skutkovými zjištěními a vypořádává podstatné argumenty. Překvapivé rozhodnutí se hodnotí podle skutečné možnosti účastníka na rozhodnou otázku reagovat.

- **Rovnost:** Rovnost zbraní vyžaduje rozumnou možnost každé strany hájit zájem. Neznamená stejnou finanční sílu ani povinnost soudu vyrovnat každý rozdíl výsledkem.

- **Proces:** Kontradiktornost chrání možnost reagovat na argumenty a důkazy. Překvapivé právní posouzení může vyžadovat procesní prostor pro vyjádření.
- **Materiální ochrana:** Formalita je legitimní, pokud slouží řádnému řízení. Přehnaný formalismus může odepřít přístup k soudu; nelze však ignorovat všechny podmínky podání.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Dispoziční zásada vymezuje iniciativu a předmět sporu; projednací určuje odpovědnost stran za skutkový podklad. Poučovací povinnost neznamená, že soud převezme roli právního poradce jedné strany. Kontradiktornost a rovnost zbraní vyžadují možnost reagovat na podstatné argumenty. Překvapivé rozhodnutí se posuzuje podle skutečné možnosti stran ovlivnit právní a skutkové posouzení.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Dispoziční zásada a projednací zásada

- **Dispozice s řízením:** Ve sporném procesu účastník určuje, zda a v jakém rozsahu žádá ochranu, a provádí zákonem upravené úkony, například zpětvzetí. Tyto úkony mají konkrétní podmínky; soukromá dohoda stran mimo soud nemusí sama ukončit probíhající řízení.
- **Projednací zásada:** Účastníci mají povinnost tvrdit rozhodné skutečnosti a označit důkazy. Tím se neodstraňuje povinnost soudu použít správné právo ani zákonná možnost či povinnost provést další důkaz.
- **Nesporný režim:** U zvláštních řízení se může uplatnit vyšetřovací přístup a zahájení z moci úřední. Konkrétní proces nelze určit pouze podle toho, zda se účastníci fakticky hádají.
- **Hranice:** Právní posouzení, skutkový základ a návrh požadovaného výroku jsou tři rozdílné složky. Soud není vázán chybným označením paragrafu, ale nemůže bez zákonného důvodu rozhodnout o jiné věci.

Teoretický podklad: OPP státnicové otázky 2018 + předstátnicová výuka (1).docx, odstavec 1811. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 79, § 96, § 101, § 120; zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.): § 20, § 21.

Judikatura a konkrétní kauzy

Ústavní soud — Nález I. ÚS 2901/23, 8. ledna 2025

Tematický název: Zásada zákonné koncentrace řízení a princip rovnosti účastníků řízení

Právní otázky: Kdy odvolací poučení nepřípustně prolomí koncentraci řízení a zvýhodní jednu stranu v neúplné apelaci.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Odvolací soud nesmí nepřípadným poučením jednoho účastníka obejít koncentraci nalézacího řízení. Neoprávněné doplnění tvrzení a důkazů v systému neúplné apelace může narušit rovnost stran.

Vazba na otázku C52: Koncentrace řízení musí být použita s ohledem na zákonné předpoklady, poučení a rovnost účastníků.

Plné znění rozhodnutí — NALUS

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 114c, § 118b a § 118a odst. 1 a 3 — zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád**
  Stručný obsah (parafráze): § 114c upravuje přípravné jednání; § 118b časově soustřeďuje tvrzení a důkazní návrhy s výjimkami. § 118a odst. 1 a 3 vyžaduje poučení o neúplných tvrzeních a neoznačených důkazech a následcích nedoplnění.
- **čl. 37 odst. 3 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Všichni účastníci jsou si v řízení rovni. Procesní postup nesmí bez zákonného důvodu zvýhodnit jednu stranu v možnosti hájit své stanovisko.

Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Klíčovou otázkou v projednávané věci je, zda odvolací soud neporušil zásadu takzvané zákonné koncentrace řízení a princip rovnosti účastníků řízení, provedl-li v odvolacím řízení další důkazy, aniž by pro to byly splněny zákonné předpoklady.

Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví citovaného rozhodnutí; namítá, že jím byla porušena jeho práva zaručená v čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod („Listina“) ve spojení s čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod („Úmluva“).

- **Další význam a meze použití:** Zásada procesní efektivity nenahrazuje posouzení, zda účastník měl skutečnou možnost tvrzení a důkazy uplatnit.

Publikované právní věty — Ústavní soud — I. ÚS 2901/23 — Zásada zákonné koncentrace řízení a princip rovnosti účastníků řízení

Je v rozporu se zásadou rovnosti účastníků řízení (čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod), prolomí-li odvolací soud v odvolacím řízení, ovládaném principem neúplné apelace, neoprávněně zásadu koncentrace nalézacího řízení (§ 114c ve spojení s § 118b občanského soudního řádu) prostřednictvím nepřípadného poučení jednoho z účastníků řízení (§ 118a odst. 1 a 3 občanského soudního řádu).

Pramen publikované právní věty: Svazek_128_web.pdf, PDF str. 31. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=I-2901-23

Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• II.ÚS 1852/19 — České dráhy a Škoda — přezkum argumentace k rozhodci. Podrobný rozbor a citace: C85.

• II.ÚS 1738/16 — Opomenuté důkazy v civilním pojistném sporu. Podrobný rozbor a citace: C59.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Soud rozhodne podle nového rozhodného argumentu, k němuž se strany nemohly vyjádřit.
- **Řešení:** Je třeba posoudit poučovací povinnost, kontradiktornost a význam argumentu pro výsledek. Formální účast na jednání sama účinnou možnost reakce neprokazuje.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 101

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) K tomu, aby bylo dosaženo účelu řízení, jsou účastníci povinni zejména a) tvrdit všechny pro rozhodnutí věci významné skutečnosti; neobsahuje-li všechna potřebná tvrzení žaloba (návrh na zahájení řízení) nebo písemné vyjádření k ní, uvedou je v průběhu řízení, b) plnit důkazní povinnost (§ 120 odst. 1) a další procesní povinnosti uložené jim zákonem nebo soudem, c) dbát pokynů soudu.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 120

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Účastníci jsou povinni označit důkazy k prokázání svých tvrzení. Soud rozhoduje, které z navrhovaných důkazů provede.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 18

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Účastníci mají v občanském soudním řízení rovné postavení. Mají právo jednat před soudem ve své mateřštině. Soud je povinen zajistit jim stejné možnosti k uplatnění jejich práv.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 114c

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Není-li možné o věci samé rozhodnout bez nařízení jednání, nebylo-li nebo nemůže-li být postupem podle § 114a odst. 2 jednání připraveno tak, aby bylo možné věc rozhodnout při jediném jednání, a nepostupoval-li podle § 114b, předseda senátu, s výjimkou sporů a jiných právních věcí, v nichž se takový postup jeví s ohledem na okolnosti případu neúčelným, nařídí a provede přípravné jednání.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 118a

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ukáže-li se v průběhu jednání, že účastník nevylíčil všechny rozhodné skutečnosti nebo že je uvedl neúplně, předseda senátu jej vyzve, aby svá tvrzení doplnil, a poučí jej, o čem má tvrzení doplnit a jaké by byly následky nesplnění této výzvy.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 132

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Důkazy hodnotí soud podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo za řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 157

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Není-li stanoveno jinak, v písemném vyhotovení rozsudku se po slovech „Jménem republiky“ uvede označení soudu, jména a příjmení soudců, přesné označení účastníků a jejich zástupců, účast státního zastupitelství, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a ochránce práv dětí, označení projednávané věci, znění výroku, odůvodnění, poučení o tom, zda je přípustný opravný prostředek nepočítaje v to žalobu na obnovu řízení a pro zmatečnost, a o lhůtě a místu k jeho podání, poučení o možnosti výkonu rozhodnutí a den a místo vyhlášení. Je-li to možné, uvede se v označení účastníků též jejich datum narození (identifikační číslo).

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 79

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Řízení se zahajuje na návrh. Návrh musí kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) obsahovat jméno, příjmení, bydliště účastníků, popřípadě rodná čísla nebo identifikační čísla účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, identifikační číslo, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává, a musí být z něj patrno, čeho se navrhovatel domáhá. Ve věcech, v nichž je účastníkem řízení svěřenský správce, musí návrh dále obsahovat i označení, že se jedná o svěřenského správce, a označení svěřenského fondu. Tento návrh, týká-li se dvoustranných právních poměrů mezi žalobcem a žalovaným (§ 90), se nazývá žalobou.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 96

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Žalobce (navrhovatel) může vzít za řízení zpět návrh na jeho zahájení, a to zčásti nebo zcela.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 20

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Soud je povinen zjistit všechny skutečnosti důležité pro rozhodnutí. Přitom není omezen na skutečnosti, které uvádějí účastníci.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 21

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Dokazování Soud provede i jiné důkazy potřebné ke zjištění skutkového stavu, než byly účastníky navrhovány.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 5

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Soudy poskytují účastníkům poučení o jejich procesních právech a povinnostech.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 6

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

V řízení postupuje soud předvídatelně a v součinnosti s účastníky řízení tak, aby ochrana práv byla rychlá a účinná a aby skutečnosti, které jsou mezi účastníky sporné, byly podle míry jejich účasti spolehlivě zjištěny. Ustanovení tohoto zákona musí být vykládána a používána tak, aby nedocházelo k jejich zneužívání.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 36

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 37

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Každý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 5–6, § 18, § 79, § 96, § 101, § 114c, § 118a, § 120, § 132, § 157. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.): čl. 36–38. Znění: 1. 10. 2021. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.): § 20–21. Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C53 — Organizace soudů – soustava a obsazení soudů.

Systematika a konkrétní výklad

Soustavu obecných soudů tvoří okresní, krajské, vrchní soudy a Nejvyšší soud, v zákonných vztazích i Nejvyšší správní soud. Ústavní soud je samostatným orgánem ochrany ústavnosti. Organizační stupeň neznamená, že každá věc projde všemi soudy. Obsazení samosoudcem či senátem se řídí zákonem a druhem agendy. Rozvrh práce konkretizuje předem daná pravidla přidělení a zastupování. Nezávislost, nestrannost a zákonný soudce se uplatní současně; účastník nemá právo volit si konkrétního soudce podle očekávaného výsledku.

- **Soustava a obsazení:** Organizace soudů určuje jejich institucionální postavení, obsazení konkrétní rozhodující těleso. Nejvyšší soud není automatickým odvolacím soudem každého okresního sporu.
- **Osoby:** Soudce, asistent a vyšší soudní úředník mají rozdílné pravomoci. Delegování úkonů nesmí překročit zákonné meze soudního rozhodování.
- **Rozvrh práce:** Zákonný soudce se určuje podle předem stanovených pravidel. Administrativní přerozdělení nesmí sloužit k výběru žádoucího výsledku.
- **Kontrola:** Nesprávné obsazení a podjatost jsou různé vady. Jejich uplatnění a účinky se posuzují podle příslušných procesních ustanovení.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Soustava:** Odlišit organizaci a instanční přezkum.
- **Obsazení:** Je procesní podmínkou podle zákona.
- **Ústavní soud:** Není automatickou další odvolací instancí.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Soustava soudů a rozdělení instancí nejsou jen organizační údaje:** ovlivňují příslušnost, opravné prostředky a závaznost rozhodnutí. Zákonný soudce se určuje podle pravidel stanovených předem. Jednočlenné a senátní obsazení mají zákonný základ a porušení může být procesní vadou. Správní a civilní pravomoc je třeba oddělit od pouhého názvu orgánu, který věc rozhodoval dříve.

Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• II.ÚS 3432/17 — ČSOB — předběžná otázka Soudnímu dvoru EU. Podrobný rozbor a citace: C86.

Odborné rozbory společných témat: Michal Kovalčík — Mezisoudní dialog skrze konkrétní kontrolu norem: jak spolu obecné soudy a Ústavní soud komunikují a proč čl. 95 odst. 2 Ústavy slouží jako zbraň moci soudní?; ČPVP 4/2023, s. 835–860 — A19.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Žalobce požaduje přidělení konkrétnímu soudci, který dříve rozhodl podobně.
- **Řešení:** Věc se přiděluje podle zákonných pravidel a rozvrhu práce. Předchozí příznivý výsledek nezakládá právo účastníka na osobní výběr.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákon o soudech a soudcích (6/2002 Sb.), § 8

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Soustavu soudů tvoří Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní soudy, krajské soudy a okresní soudy. Soudy jsou účetními jednotkami.

zákon o soudech a soudcích (6/2002 Sb.), § 9

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) V obvodu hlavního města Prahy působnost krajského soudu vykonává Městský soud v Praze a působnost okresních soudů vykonávají obvodní soudy.

zákon o soudech a soudcích (6/2002 Sb.), § 11

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Názvy, obvody a sídla vrchních soudů jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

zákon o soudech a soudcích (6/2002 Sb.), § 12

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Názvy, obvody a sídla okresních soudů jsou stanoveny v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 36

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) V řízení před soudem jedná a rozhoduje senát nebo jediný soudce (samosoudce). Všichni členové senátu jsou si při rozhodování rovni.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 36a

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) V řízení před okresním soudem jedná a rozhoduje samosoudce.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 82

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí. Jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 84

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ústavní soud se skládá z 15 soudců, kteří jsou jmenováni na dobu deseti let.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 85

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Složením slibu do rukou prezidenta republiky se soudce Ústavního soudu ujímá své funkce.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 86

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soudce Ústavního soudu nelze trestně stíhat bez souhlasu Senátu. Odepře-li Senát souhlas, je trestní stíhání po dobu trvání funkce soudce Ústavního soudu vyloučeno.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 87

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ústavní soud rozhoduje a) o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem, b) o zrušení jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem nebo zákonem, c) o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu, d) o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod, e) o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora, f) v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti výkonu funkcí poslance nebo senátora podle čl. 25, g) o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu republiky podle čl. 65 odst. 2, h) o návrhu prezidenta republiky na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu podle čl. 66, i) o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu, které je pro Českou republiku závazné, pokud je nelze provést jinak, j) o tom, zda rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiné rozhodnutí týkající se činnosti politické strany je ve shodě s ústavními nebo jinými zákony, k) spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy, nepřísluší-li podle zákona jinému orgánu.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 88

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Zákon stanoví, kdo a za jakých podmínek je oprávněn podat návrh na zahájení řízení a další pravidla o řízení před Ústavním soudem.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 89

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Rozhodnutí Ústavního soudu je vykonatelné, jakmile bylo vyhlášeno způsobem stanoveným zákonem, pokud Ústavní soud o jeho vykonatelnosti nerozhodl jinak.

Ústava ČR (1/1993 Sb.), čl. 90

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Soudy jsou povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům. Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy.

Právní opora a časová znění předpisů

Ústava ČR (1/1993 Sb.): čl. 81–92. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

zákon o soudech a soudcích (6/2002 Sb.): § 8–9, § 11–12, § 41. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 36, § 36a, § 36b. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

C54 — Soud v civilním procesu – pravomoc, příslušnost, obsazení, soudci a další soudní osoby a jejich vyloučení.

Systematika a konkrétní výklad

Pravomoc určuje, zda spor náleží civilním soudům; věcná, místní a funkční příslušnost určují konkrétní soud a stupeň. Obecné pravidlo místní příslušnosti má zákonné alternativy a výlučné případy. Mezinárodní pravomoc vyžaduje zvláštní analýzu při cizím prvku. Podjatost soudce se posuzuje podle vztahu k věci, účastníkům či zástupcům a podle objektivní nestrannosti; samotný nepříznivý procesní názor není automatickým důvodem vyloučení. Delegace, postoupení a řešení nedostatku příslušnosti mají samostatné procesní mechanismy.

- **Pravomoc a příslušnost:** Pravomoc určuje, zda rozhodují civilní soudy, příslušnost který soud. Věcná, místní a funkční příslušnost odpovídají na různé otázky.
- **Nestrannost:** Podjatost se vztahuje ke konkrétnímu vztahu soudce k věci či osobám. Nesouhlas s právním názorem sám obvykle není podjatostí.
- **Proces:** Soud zkoumá příslušné podmínky a použije zákonný postup při nedostatku. Dohoda stran o místní příslušnosti je možná pouze v dovoleném rozsahu.
- **Důsledek:** Vadné určení soudu a vadné obsazení se nenapravují libovolným interním přesunem. Účastník musí využít správný námitkový či opravný postup.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Pravomoc a příslušnost:** Nezaměňovat.
- **Podjatost:** Musí mít konkrétní důvod, nikoli pouze nesouhlas s rozhodováním.
- **Cizí prvek:** Domácí místní pravidlo nenahrazuje evropskou pravomoc.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Pravomoc, věcná, místní a funkční příslušnost se zkoumají v rozdílných procesních situacích. Námitka místní nepříslušnosti může podléhat časovému omezení. Podjatost chrání nestrannost, není odvoláním proti nesouhlasnému právnímu názoru. Při zahraničním prvku se nejprve prověří relevantní unijní či mezinárodní norma; domácí obecný soud není automatickou odpovědí na mezinárodní pravomoc.

Judikatura a konkrétní kauzy

Ústavní soud — Nález III. ÚS 1098/24, 21. ledna 2025

Tematický název: Porušení práva na zákonného soudce Nejvyšším soudem přidělením věci novému senátu

Právní otázky: Zda lze po předběžném věcném posouzení dovolání změnit soudní oddělení bez zásahu do práva na zákonného soudce.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Přidělení dovolací věci jinému oddělení až po předběžném věcném posouzení a rozhodnutí o odkladu vykonatelnosti porušilo právo na zákonného soudce. Rozvrh práce a jeho změny nesmějí umožnit účelové následné přerozdělení konkrétní věci.

Vazba na otázku C54: Přidělení věci jinému senátu Nejvyššího soudu se musí opírat o předem stanovená pravidla.

Plné znění rozhodnutí — NALUS

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 42 odst. 1 písm. c) a e) v časovém znění použitelném v kauze — zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích**
  Stručný obsah (parafráze): Rozvrh práce předem určuje rozdělení soudní agendy a zastupování soudců. V kauze jsou podstatná pravidla přidělení a převzetí věci jiným senátem; je třeba číst tehdejší znění písm. c), neboť aktuální písm. c) upravuje specializaci a pravidla přidělování jsou nyní v písm. d). Písm. e) upravuje zastupující soudce.

- **čl. 38 odst. 1 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Nikdo nesmí být odňat zákonnému soudci. Příslušnost soudu a soudce musí mít zákonnou a předvídatelnou oporu, včetně použití rozvrhu práce.

Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) a § 72 a násl. zákona o Ústavním soudu se stěžovatel domáhá vyslovení, že postupem Nejvyššího soudu byla porušena jeho práva podle čl. 2 odst. 2, čl. 11, 36 a 38 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 2 odst. 3 Ústavy.

Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Vedlejší účastník řízení se žalobou podanou k Okresnímu soudu Praha-západ (dále jen „okresní soud“) domáhal (po částečném zpětvzetí žaloby), aby stěžovatel zaplatil do konkursní podstaty úpadce částku 18 261 187 Kč s příslušenstvím z titulu bezdůvodného obohacení, které získal na jeho úkor tím, že v období od 5. 6. 2016 do 31. 12. 2018 (dále jen „žalované období“) užíval bez právního důvodu tam specifikované bytové domy (dále jen „bytové domy“), pozemky, na nichž jsou postaveny, a pozemky, které k domům přiléhají (dále jen „pozemky“).

- **Další význam a meze použití:** Právo na zákonného soudce chrání i přezkumné řízení, nejen původní soud prvního stupně.

Publikované právní věty — Ústavní soud — III. ÚS 1098/24 — Porušení práva na zákonného soudce Nejvyšším soudem přidělením věci novému senátu

Nejvyšší soud rozhodnutím o přidělení věci soudnímu oddělení č. 26 až po vydání usnesení o odkladu vykonatelnosti rozsudku krajského soudu, tedy sice po předběžném, avšak již věcném posouzení dovolání, nenaplnil ústavněprávní požadavky na zákonného soudce podle čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Pramen publikované právní věty: Svazek_128_web.pdf, PDF str. 96. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=III-1098-24

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Účastník namítá podjatost jen proto, že soudce zamítl jeho důkazní návrh.
- **Řešení:** Je třeba odlišit zákonnou procesní námitku od konkrétního vztahu zpochybňujícího nestrannost; obrana proti usnesení nesmí být nahrazena paušální námitkou podjatosti.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 9

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nestanoví-li zákon jinak, jsou k řízení v prvním stupni příslušné okresní soudy.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 10

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Krajské soudy rozhodují o odvoláních proti rozhodnutím okresních soudů.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 11

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Řízení se koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Věcně a místně příslušným je vždy také soud, jehož příslušnost již není možné podle zákona zkoumat nebo jehož příslušnost byla určena pravomocným rozhodnutím příslušného soudu.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 12

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nemůže-li příslušný soud o věci jednat, protože jeho soudci jsou vyloučeni (§ 14, § 15 odst. 2 a § 16a), musí být věc přikázána jinému soudu téhož stupně.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 14

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soudci jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 15

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Jakmile se soudce dozví o skutečnosti, pro kterou je vyloučen, oznámí ji neprodleně předsedovi soudu. V řízení lze zatím učinit jen takové úkony, které nesnesou odkladu.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 16

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) O tom, zda je soudce vyloučen, rozhodne nadřízený soud v senátě. O vyloučení soudců Nejvyššího soudu rozhodne jiný senát téhož soudu.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 84

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

K řízení je příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), není-li stanoveno jinak.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 85

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Nelze-li zjistit bydliště fyzické osoby nebo nelze-li zjistit, v obvodu kterého okresního soudu se fyzická osoba zdržuje, nebo lze-li to zjistit jen s velkými obtížemi, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu se nachází místo trvalého pobytu evidované v informačním systému evidence obyvatel podle zákona o evidenci obyvatel, popřípadě místo jiného pobytu evidované podle jiných právních předpisů.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 86

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Jestliže žalovaný, který je občanem České republiky, nemá obecný soud anebo nemá obecný soud v České republice, je příslušný soud, v jehož obvodu měl v České republice poslední známé bydliště.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 87

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Vedle obecného soudu žalovaného, popřípadě vedle soudu uvedeného v § 85a, je k řízení příslušný také soud, v jehož obvodu a) má žalovaný své stálé pracoviště; b) došlo ke skutečnosti, která zakládá právo na náhradu újmy; c) je umístěna organizační složka závodu fyzické nebo právnické osoby, která je žalovanou, týká-li se spor této složky; d) je sídlo osoby, která organizuje regulovaný trh nebo provozuje mnohostranný obchodní systém, jde-li o spor z obchodu 1. na jí organizovaném regulovaném trhu, nebo z vypořádání tohoto obchodu, nebo 2. v jí provozovaném mnohostranném obchodním systému, nebo z vypořádání tohoto obchodu, e) je platební místo, uplatňuje-li se právo ze směnky, šeku nebo jiného cenného papíru, f) je sídlo komoditní burzy, jde-li o spor z obchodu na komoditní burze.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 88

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Namísto obecného soudu, popřípadě namísto soudu uvedeného v § 85a, je k řízení příslušný soud, a) který rozhodoval o rozvodu, jde-li o vypořádání manželů po rozvodu stran jejich společného jmění nebo jiného majetku anebo o zrušení společného nájmu bytu, b) v jehož obvodu je nemovitá věc, týká-li se řízení práva k ní, není-li dána příslušnost podle písmene a), c) u něhož probíhá řízení o pozůstalosti, jde-li o rozhodnutí sporu v souvislosti s řízením o pozůstalosti, d) u něhož probíhá řízení o úschovách, jde-li o rozhodnutí, že ten, kdo odporoval vydání předmětu úschovy žadateli, je povinen s ním souhlasit, e) u něhož je prováděn výkon rozhodnutí, jde-li o vyloučení věci z výkonu rozhodnutí nebo o rozhodnutí o pravosti, výši, skupině nebo pořadí pohledávek přihlášených k rozvrhu, f) v jehož obvodu má sídlo organizační jednotka železničního dopravce, týká-li se spor na straně žalovaného této jednotky, g) u něhož probíhá řízení, jde-li o žalobu podle § 91a, h) v jehož obvodu byla provedena dražba, jde-li o věc veřejné dražby podle zákona o veřejných dražbách, i) který je obecným soudem žalobce, jde-li o ochranu držby práva k věci, není-li touto věcí věc nemovitá.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 89

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Soud, který je příslušný k řízení o určité věci, je příslušný i k řízení o věcech s ní spojených a o vzájemných návrzích žalovaného, s výjimkou věcí uvedených v § 88.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 7

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) V občanském soudním řízení projednávají a rozhodují soudy spory a jiné právní věci, které vyplývají z poměrů soukromého práva, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 7–16, § 84–89, § 89a, § 104–105. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

C55 — Účast na řízení – účastníci a jejich zástupci.

Systematika a konkrétní výklad

Účastníci jsou určeni podle typu řízení a zákonného vymezení. Procesní způsobilost, způsobilost být účastníkem a věcná legitimace jsou odlišné otázky. Zástupce může působit na zákonném, soudním nebo smluvním základě a jeho oprávnění musí odpovídat procesu. Procesní společenství, hlavní a vedlejší intervence, přistoupení, záměna a nástupnictví mají rozdílné funkce. Exekuce vytváří zvláštní postavení manžela povinného při zásahu do společného či jeho majetku; nelze je automaticky přenést do běžného nalézacího sporu.

- **Více osob:** Společenství účastníků a vedlejší účastenství mají jiné účinky. Vedlejší účastník se nestává automaticky vlastníkem sporného práva.
- **Změna:** Procesní nástupnictví či záměna se řeší zákonným postupem. Postoupení pohledávky samo není prostým přepsáním jména v již probíhajícím rozsudku.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Společenství účastníků může měnit účinky úkonů a rozhodnutí. U manžela povinného je třeba určit zvláštní základ procesní účasti, nikoli pouze manželský status.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Věcná legitimace a procesní způsobilost

- **Účastník:** Procesní postavení určuje, kdo vystupuje jako žalobce a žalovaný nebo podle jiného zákonného vymezení. Není samo důkazem, že dané osobě nárok opravdu patří.
- **Věcná legitimace:** Označuje vztah osoby k uplatněnému hmotnému právu nebo povinnosti. Nedostatek tohoto vztahu může vést k neúspěchu ve věci; nemá se automaticky zaměňovat s neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení.
- **Procesní způsobilost:** Týká se vlastního jednání před soudem. Je odlišná od způsobilosti být účastníkem a od aktivní věcné legitimace. Zástupce umožňuje provádět procesní úkony za osobu, jejíž vlastní právní postavení trvá.
- **Příklad:** Dítě může být nositelem pohledávky a účastníkem sporu, přestože za něj musí jednat příslušný zástupce. Žalobu nelze zamítnout jen proto, že nositel práva je nezletilý.

Teoretický podklad: Obcan proces HP.docx, odstavec 1209. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 19, § 20, § 21, § 90.

Odborné rozbory společných témat: Aneta Jančíková — Pojetí účastenství manžela povinného v exekuci; ČPVP 2/2024, s. 311–332 — C31.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Žalovaná právnická osoba zanikne během řízení a žalobce žádá automatický rozsudek bez zjištění nástupce.
- **Řešení:** Soud musí posoudit právní následnictví a procesní postup. Zánik účastníka sám nenahrazuje dokazování nároku ani pravidla pokračování.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 19

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> Způsobilost být účastníkem řízení má ten, kdo má právní osobnost; jinak jen ten, komu ji zákon přiznává.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 20

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Každý může před soudem jako účastník samostatně právně jednat (procesní způsobilost) v tom rozsahu, v jakém je svéprávný.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 21

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Za právnickou osobu jedná a) člen statutárního orgánu; tvoří-li statutární orgán více osob, jedná za právnickou osobu předseda statutárního orgánu, popřípadě jeho člen, který tím byl pověřen; je-li předsedou nebo pověřeným členem právnická osoba, jedná vždy fyzická osoba, která je k tomu touto právnickou osobou zmocněna nebo jinak oprávněna, nebo b) její zaměstnanec (člen), který tím byl statutárním orgánem pověřen, nebo c) vedoucí jejího odštěpného závodu, jde-li o věci týkající se tohoto závodu, nebo d) její prokurista, může-li podle udělené prokury jednat samostatně.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 22

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Fyzická osoba, která nemůže před soudem jednat samostatně, musí být zastoupena svým zákonným zástupcem nebo opatrovníkem.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 23

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Vyžadují-li to okolnosti případu, může předseda senátu rozhodnout, že fyzická osoba, která není plně svéprávná, musí být v řízení zastoupena svým zákonným zástupcem nebo opatrovníkem, i když jde o věc, v níž by jinak mohla jednat samostatně. b) na základě plné moci

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 30

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 31

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ustanovený opatrovník nebo jiný zástupce má stejné postavení jako zástupce na základě procesní plné moci.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 91

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Je-li žalobců nebo žalovaných v jedné věci několik, jedná v řízení každý z nich sám za sebe.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 92

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Na návrh žalobce může soud připustit, aby do řízení přistoupil další účastník. Souhlasu toho, kdo má takto do řízení vstoupit, je třeba, jestliže má vystupovat na straně žalobce.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 93

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Jako vedlejší účastník může se vedle žalobce nebo žalovaného zúčastnit řízení ten, kdo má právní zájem na jeho výsledku.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 95

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Žalobce (navrhovatel) může za řízení se souhlasem soudu měnit návrh na zahájení řízení. Změněný návrh je třeba ostatním účastníkům doručit do vlastních rukou, pokud nebyli přítomni jednání, při němž ke změně došlo.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 107

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. Není-li možné v řízení ihned pokračovat, soud řízení přeruší. O tom, s kým bude v řízení pokračováno, soud rozhodne usnesením.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 107a

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Má-li žalobce za to, že po zahájení řízení nastala právní skutečnost, s níž právní předpisy spojují převod nebo přechod práva nebo povinnosti účastníka řízení, o něž v řízení jde, může dříve, než soud o věci rozhodne, navrhnout, aby nabyvatel práva nebo povinnosti, popřípadě ten, kdo převzal výkon vlastnického práva k majetku, o nějž v řízení jde, vstoupil do řízení na místo dosavadního účastníka; to neplatí v případech uvedených v § 107.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 255

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Účastníky řízení jsou při výkonu rozhodnutí oprávněný a povinný.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 262a

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Před nařízením výkonu rozhodnutí na majetek ve společném jmění manželů zjistí soud, zda je v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeném podle notářského řádu evidována smlouva o manželském majetkovém režimu nebo rozhodnutí soudu o zrušení společného jmění manželů, jeho obnovení nebo zúžení jeho stávajícího rozsahu, anebo dohoda nebo rozhodnutí soudu o změně smluveného režimu nebo režimu založeného rozhodnutím soudu.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 262b

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Je-li výkonem rozhodnutí postižen majetek ve společném jmění manželů nebo majetek manžela povinného ve větším rozsahu, než připouští zvláštní právní předpis, nebo nelze-li ho výkonem rozhodnutí postihnout, může se manžel povinného domáhat v této části zastavení výkonu rozhodnutí. O tom musí být soudem poučen.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 24

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Účastník se může dát v řízení zastupovat zástupcem, jejž si zvolí. Nejedná-li se o zastupování podle § 26 nebo podle § 26a, může být zvoleným zástupcem účastníka jen fyzická osoba. V téže věci může mít účastník současně jen jednoho zvoleného zástupce.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 25

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Zástupcem si účastník může vždy zvolit advokáta. Advokátu lze udělit pouze plnou moc pro celé řízení (dále jen „procesní plná moc“).

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 26

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Odborová organizace může, s výjimkou věcí týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti, v řízení zastupovat účastníka, který je jejím členem.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 27

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Účastník se může dát zastoupit také kteroukoliv fyzickou osobou, která je plně svéprávná. Tento zástupce může jednat jedině osobně.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 19–31, § 90–95, § 107, § 107a, § 255, § 262a, § 262b. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

C56 — Úkony soudu. Úkony účastníků. Doručování. Předvolání a předvedení. Pořádkové pokuty. Lhůty.

Systematika a konkrétní výklad

Procesní úkony se posuzují podle obsahu a zákonných náležitostí. Forma, podpis, doručení a včasnost mají samostatný význam; odstranitelné vady se řeší zákonnou výzvou. Doručování zajišťuje skutečný či zákonem předpokládaný přístup k obsahu a může spustit lhůtu. Fikce doručení má přesné podmínky a výjimky. Datová schránka, elektronické podání a autorizovaná konverze mají jiné funkce. Pořádková pokuta chrání řízení a nesmí být libovolnou sankcí za právní argumentaci. Prominutí zmeškání vyžaduje zákonné důvody a včasný návrh.

- **Úkon a právní následek:** Procesní úkon směřuje k postupu či výsledku řízení. Jeho obsah se posuzuje podle zákona; označení podání není vždy rozhodující.
- **Komunikace:** Doručení zakládá významné účinky včetně běhu lhůt. Fikce doručení má konkrétní podmínky a není univerzálně přípustná pro všechny písemnosti.
- **Čas:** Zákonná a soudem určená lhůta se mohou lišit možností prodloužení či prominutí. Poštovní podání a elektronický úkon mají vlastní pravidla zachování lhůty.
- **Donucení:** Předvedení a pořádková pokuta slouží řádnému řízení. Nemají nahrazovat rozhodnutí o hmotném nároku ani trestat pouze neoblíbený právní názor.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Obsah:** Název podání nerozhoduje sám.
- **Elektronika:** Konverze není důkazem pravdivosti obsahu.
- **Lhůta:** Nutné ověřit doručení a možnost nápravy.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Doručení může spouštět lhůtu a právní účinky i bez faktického přečtení dokumentu, ale jen při splnění zákonných podmínek. Datová schránka, listinné doručení a doručování do ciziny mají odlišné postupy. Elektronický podpis a prostý sken nejsou univerzálně zaměnitelné. Lhůty je nutné kvalifikovat jako zákonné, soudcovské či hmotněprávní; z toho vyplývají rozdílné možnosti nápravy zmeškání.

Judikatura a konkrétní kauzy

Ústavní soud — Nález IV. ÚS 3261/24, 11. června 2025

Tematický název: Podání ve věci samé opatřené elektronickým podpisem

Právní otázky: Zda musí být uznávaným elektronickým podpisem vedle přílohy s podáním podepsán i průvodní e-mail.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Je-li příloha e-mailu obsahující podání ve věci samé opatřena uznávaným elektronickým podpisem, není třeba stejně podepsat i průvodní e-mail. Nepřihlédnutí k takovému podání porušuje přístup k soudu.

Vazba na otázku C56: Procesní podání opatřené elektronickým podpisem se hodnotí podle skutečných zákonných požadavků na formu a identifikaci podatele.

Plné znění rozhodnutí — NALUS

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 6 — zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce**
  Stručný obsah (parafráze): Elektronický úkon vůči veřejnoprávnímu podepisujícímu se podepisuje uznávaným elektronickým podpisem. Zákon vymezuje jeho kvalifikované podoby; prosté napsání jména nesplňuje samo tento požadavek.
- **čl. 36 odst. 1 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Každý má právo domáhat se zákonným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve vymezených případech u jiného orgánu.

Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Ústavní soud se vyjadřuje k problematice podání v elektronické podobě zaslaného elektronickou poštou (e-mailem). Konkrétně řeší, kam se musí umístit tzv. uznávaný elektronický podpis, aby nebylo nutné podání v elektronické podobě doplňovat předložením jeho originálu, případně podáním shodného znění (§ 42 odst. 2 občanského soudního řádu). Ústavní soud již v minulosti řešil případy, kdy stěžovatelé umístili uznávaný elektronický podpis jen v těle (textovém poli) e-mailu. Nyní řeší jinou situaci: samotné podání (příloha e-mailu) zákonem požadovaný podpis mělo, ale e-mail jako takový nikoli.

Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Nynější věc pramení ze sporu mezi dvěma podnikateli, stěžovatelkou a obchodní společností AsisTrans, s. r. o. Stěžovatelka si objednala u AsisTrans přepravu stavebního stroje (bagru), podle AsisTrans však přepravu nezaplatila. Obvodní soud pro Prahu 1 (po podání odporu proti elektronickému platebnímu rozkazu) vyhověl žalobě AsisTrans a uložil stěžovatelce, aby zaplatila 22 990 Kč s příslušenstvím (rozsudek ze dne 14. 8. 2024 č. j. 23 C 157/2024-51).

- **Další význam a meze použití:** Technický způsob odeslání není sám důvodem pro odmítnutí řádného podání.

Publikované právní věty — Ústavní soud — IV. ÚS 3261/24 — Podání ve věci samé opatřené elektronickým podpisem

Je-li podání ve věci samé opatřeno uznávaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce) a zasláno e-mailem jako příloha, není již třeba, aby byl takovým podpisem opatřen samotný e-mail. Pokud přesto civilní soud k podání nepřihlédne, poruší tím právo na soudní ochranu (čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod).

Pramen publikované právní věty: Svazek_130_web.pdf, PDF str. 302. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=IV-3261-24

Nejvyšší soud — Usnesení 27 Cdo 1526/2024, 29. 07. 2025

Tematický název: Vhození soudní písemnosti bez vyznačeného data

Právní otázky: Zda neoznačené vhození listiny zakládá doručení a následný běh opravné lhůty.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Při doručování podle § 50 odst. 1 občanského soudního řádu nelze za den doručení považovat vhození do schránky bez vyznačeného data. Datum musí na písemnosti označit doručující orgán.

- **Konkrétní okolnosti:** Odvolání proti zamítnutí návrhu na zrušení rozsudku pro zmeškání bylo odmítnuto jako opožděné. Adresátka v navazující žalobě pro zmatečnost předložila obálku, na níž chybělo datum vhození, a zpochybnila počátek odvolací lhůty.

Vazba na otázku C56: U doručení do schránky se kontroluje nejen soudní doručenka, ale i vyhotovení či obálka obdržené adresátem.

Sbírka NS — zveřejněný text rozhodnutí včetně odůvodnění (sbírková verze)

Sbírkový text může být redakčně zkrácen. Původní odkaz na úplné znění v databázi NS je uveden na konci rozboru; jeho dostupnost se z prostředí nepodařilo ověřit.

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 50 odst. 1 a § 229 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád**
  Stručný obsah (parafráze): § 50 odst. 1 u běžného doručování upravuje vhození písemnosti do schránky a jeho doručovací účinek. § 229 odst. 4 umožňuje žalobu pro zmatečnost proti vyjmenovaným rozhodnutím o odmítnutí odvolání či zastavení odvolacího řízení.
- **Závěr soudu a odůvodnění:** Údaj vrácený soudu na doručence nenahrazuje zákonem požadované vyznačení data také na doručované písemnosti. Adresát se musí z doručené zásilky dozvědět, od kterého dne má počítat lhůtu k obraně. Závěr o doručení konkrétního dne jen na základě doručenky vrácené soudu proto neobstál.
- **Další význam a meze použití:** Pravidlo se vztahuje k doručování podle § 50 občanského soudního řádu; nelze je mechanicky přenášet na jiný režim doručení.

Nejvyšší soud — 27 Cdo 1526/2024 — Sbírkové odůvodnění — souvislý úryvek z bodu 18

V poměrech projednávané věci dovolatelka v žalobě pro zmatečnost tvrdila (a své tvrzení též doložila předložením obálky na čísle listu 115 spisu), že doručující orgán v rozporu s § 50 odst. 1 o. s. ř. nevyznačil datum vhození písemnosti do schránky na obálce, do níž byla písemnost vložena. Dovolatelka se proto z doručované písemnosti nemohla dozvědět, jakým dnem se písemnost považuje za doručenou a odkdy jí začala běžet lhůta pro podání odvolání proti doručovanému usnesení. Závěr odvolacího soudu, který vychází z údajů na doručence vrácené soudu doručujícím orgánem a podle něhož usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 1. 4. 2021, č. j. 16 C 380/2020-73, bylo dovolatelce doručeno dne 16. 4. 2021 a lhůta pro podání odvolání proti tomuto usnesení počala běžet dne 17. 4. 2021, je tudíž nesprávný.

Publikované právní věty — Nejvyšší soud — 27 Cdo 1526/2024 — Vhození soudní písemnosti bez vyznačeného data

> Písemnost doručovanou podle § 50 odst. 1 o. s. ř. není možné považovat za doručenou dnem jejího vhození do schránky, není-li na ní doručujícím orgánem vyznačeno datum vhození.

Rozbor odůvodnění ověřen také v Sbirka-soudnich-rozhodnuti-a-stanovisek-sesit-c.-6_2026.pdf, PDF str. 88–93.

Opora rozboru ve sbírkovém odůvodnění: body 1, 2, 8, 13, 16, 18, 21.

Ověřená oficiální publikace právních vět NS: https://www.nsoud.cz/pro-verejnost-a-media/tiskove-zpravy/detail/pravni-vety-rozhodnuti-schvalene-na-jednani-obcanskopravniho-a-obchodniho-kolegia-nejvyssiho-soudu-13-kvetna-2026

https://sbirka.nsoud.cz/sbirka/25578/

Původní databázový odkaz NS

Nejvyšší soud — Usnesení 20 Cdo 588/2022, 13. 4. 2022

Tematický název: Doručení listinného rozsudku s geometrickým plánem

Právní otázky: Zda je účinné doručení rozsudku do datové schránky, je-li nedílnou přílohou listinný originál geometrického plánu.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Odvolání bylo odmítnuto jako opožděné po elektronickém doručení rozsudku, jehož nedílnou součástí byl geometrický plán vyhotovený v listinném originále.

Vazba na otázku C56: U C56 se rozlišuje digitalizovaný obraz, autorizovaná konverze a původní elektronický dokument.

Oficiální Sbírka NS — rozhodnutí online (rozsah zveřejnění se může lišit)

Oficiální sbírková publikace; u některých starších online záznamů je odůvodnění zkráceno. Rozbor byl kontrolován i podle celého publikovaného textu v nahraném sešitu. Sbírková publikace sama nemusí být nezkráceným originálem rozhodnutí.

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 45 odst. 2 a 3 — zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád**
  Stručný obsah (parafráze): Určuje způsoby doručování s výhradou povahy písemnosti; přednost datové schránky nemůže obejít nezpůsobilý obsah.
- **§ 17 odst. 1, § 22 odst. 1 písm. a) a § 24 odst. 4 písm. b) — zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi**
  Stručný obsah (parafráze): Elektronické doručování a konverze mají zákonné podmínky i výjimky; prostá kopie není automaticky rovnocenným převodem originálu.
- **§ 48 odst. 1 a 2 — zákon č. 256/2013 Sb., katastrální zákon**
  Stručný obsah (parafráze): Geometrický plán má zvláštní ověření a vztah k listině použité pro katastrální zápis.
- **Závěr soudu a odůvodnění:** Pravidlo přednostního elektronického doručování předpokládá, že to povaha písemnosti dovoluje. Nezastupitelný listinný originál nelze prostě nahradit skenem; doručení části rozhodnutí nesmí založit lhůtu k obraně, jako by bylo řádně doručeno celé. Rozhodnutí vychází z konkrétní historické podoby plánu.
- **Další význam a meze použití:** Závěr není plošným zákazem doručovat jakýkoli současný elektronický geometrický plán; vždy se ověřuje jeho forma a právní režim.

Publikované právní věty — Nejvyšší soud — 20 Cdo 588/2022 — Doručení listinného rozsudku s geometrickým plánem

Rozsudek, jehož nedílnou součástí je geometrický plán vyhotovený jako originál v listinné podobě, nelze doručit prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, neboť to jeho povaha neumožňuje.

Pramen publikované právní věty: Sbirka-soudnich-rozhodnuti-a-stanovisek-sesit-c.-1_2023.pdf, PDF str. 74. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://sbirka.nsoud.cz/sbirka/21383/

Další odborné souvislosti

Alice Šebová — Elektronický spis; Komorní listy 2/2026, s. 28

Rozbor digitálního spisu odděluje platný právní rámec a připravované projekty eISIR a eSpis. Plánovaný systém nelze popisovat jako již všeobecně dostupné procesní oprávnění. Klíčové jsou úplnost spisu, autorizovaný přístup, doklad o doručení, propojení listinných a elektronických částí a uchování dat. Digitalizace nezbavuje orgán povinnosti doložit konkrétní úkon a neumožňuje neomezené sdílení osobních údajů. Dostupnost technického rozhraní je třeba odlišit od právního nároku účastníka na přístup.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Strana přehlédne datovou zprávu a předpokládá, že se lhůta nespustila bez otevření.
- **Řešení:** Je nutné prověřit zákonné podmínky doručení, čas a případné prostředky ochrany. Faktická nepozornost sama neodstraňuje každou zákonnou fikci.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 40

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Úkony, při nichž soud jedná s účastníky, provádí dokazování nebo vyhlašuje rozhodnutí, se zaznamenávají ve formě zvukového nebo zvukově obrazového záznamu (dále jen „záznam“). Záznam je součástí spisu.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 41

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Účastníci mohou provádět své úkony jakoukoli formou, pokud zákon pro některé úkony nepředepisuje určitou formu.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 42

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Podání je možno učinit písemně. Písemné podání se činí v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě nebo telefaxem.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 43

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 45

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Písemnost doručuje soud při jednání nebo jiném soudním úkonu.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 46

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Adresou pro doručování prostřednictvím veřejné datové sítě je adresa datové schránky evidovaná podle zvláštního právního předpisu 58a.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 47

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Při doručování prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky se postupuje podle zvláštního právního předpisu 58a.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 48

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Doručujícími orgány jsou a) soudní doručovatelé, b) orgány Justiční stráže, c) soudní exekutoři, d) provozovatelé poštovních služeb.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 49

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Do vlastních rukou se doručují písemnosti, u nichž tak stanoví zákon nebo nařídí-li tak soud.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 50

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nezastihl-li doručující orgán adresáta písemnosti, vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky; písemnost se považuje za doručenou vhozením do schránky, datum vhození vyznačí doručující orgán na doručence a na písemnosti.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 52

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) V případě, že se předvolaný bez omluvy nedostaví k výslechu nebo ke znalci, může ho předseda senátu dát předvést, jestliže o možnosti předvedení předvolaného poučil. O předvedení rozhodne usnesením, které se předvolanému doručí při předvedení.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 53

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Tomu, kdo hrubě ztěžuje postup řízení zejména tím, že se nedostaví bez vážného důvodu k soudu nebo neuposlechne příkazu soudu, nebo kdo ruší pořádek, nebo kdo učinil hrubě urážlivé podání anebo nesplnil povinnosti uvedené v § 294, 295 a 320ab, může předseda senátu uložit usnesením pořádkovou pokutu do výše 50 000 Kč.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 55

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Nestanoví-li tento zákon lhůtu k provedení úkonu, určí ji, jestliže je to třeba, předseda senátu. Lhůtu, kterou určil, může předseda senátu též prodloužit.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 56

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Lhůta neběží tomu, kdo ztratil způsobilost být účastníkem řízení nebo způsobilost jednat před soudem nebo u něhož bylo rozhodnuto, že musí být zastoupen svým zákonným zástupcem (§ 23).

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 57

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 58

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soud promine zmeškání lhůty, jestliže účastník nebo jeho zástupce ji zmeškal z omluvitelného důvodu, a byl proto vyloučen z úkonu, který mu přísluší. Návrh je třeba podat do patnácti dnů po odpadnutí překážky a je s ním třeba spojit i zmeškaný úkon.

zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (300/2008 Sb.), § 17

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Umožňuje-li to povaha dokumentu, orgán veřejné moci jej doručuje jinému orgánu veřejné moci prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje na místě. Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba zpřístupněnu svou datovou schránku, orgán veřejné moci doručuje dokument této osobě prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě. Doručuje-li se způsobem podle tohoto zákona, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení se nepoužijí.

zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (300/2008 Sb.), § 18

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Fyzická osoba, podnikající fyzická osoba a právnická osoba může provádět úkon vůči orgánu veřejné moci, má-li zpřístupněnu svou datovou schránku a umožňuje-li to povaha tohoto úkonu, prostřednictvím datové schránky.

zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (300/2008 Sb.), § 22

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Konverzí se rozumí a) úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru (dále jen „dokument obsažený v datové zprávě“) způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky o provedení konverze (dále jen „doložka“), nebo b) úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky.

zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (300/2008 Sb.), § 24

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Při konverzi do dokumentu v listinné podobě subjekt provádějící konverzi a) ověří platnost kvalifikovaného elektronického časového razítka vstupu 8, je-li jím vstup opatřen, b) ověří platnost uznávaného elektronického podpisu, je-li jím vstup podepsán, platnost uznávané elektronické pečetě, je-li jí vstup zapečetěn, nebo platnost uznávané elektronické značky, je-li jí vstup označen, c) ověří integritu vstupu, je-li zajištěna jiným způsobem než podle písmene b) a lze-li tuto skutečnost ze vstupu zjistit a ověření provést.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 40–43, § 45–50, § 52–53, § 55–58. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (300/2008 Sb.): § 17–18, § 22, § 24. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

C57 — Činnost soudu před zahájením řízení. Předběžná řízení. Předběžná opatření. Zajištění důkazu a předmětu.

Systematika a konkrétní výklad

Před zahájením sporu může soud použít zákonem vymezené prostředky prevence, smíru a ochrany. Předběžné opatření dočasně upravuje poměry či chrání budoucí výkon při splnění zákonných předpokladů; nemá bez dalšího předjímat konečné rozhodnutí. Osvědčení není plným dokazováním, ale vyžaduje konkrétní podklad naléhavosti a nároku. Jistota a odpovědnost za újmu mají samostatnou ochrannou funkci. Zajištění důkazu reaguje na riziko ztráty či obtížného provedení a odlišuje se od zajištění věci či majetku. Zvláštní rodinná ochrana může mít jiný režim.

- **Předběžná a konečná ochrana:** Předběžné opatření chrání dočasně poměry či budoucí výkon. Neznamená konečné potvrzení nároku ani pravomocný závěr o vině protistrany.
- **Podmínky:** Navrhovatel musí konkretizovat potřebu zatímní úpravy a doložit požadované skutečnosti v příslušné míře. Osvědčení není stejné jako úplné dokazování.
- **Zajištění:** Zajištění důkazu chrání možnost budoucího zjištění, zajištění předmětu jiný procesní účel. Instituty se nemají zaměňovat podle podobného názvu.
- **Odpovědnost:** Dočasný zásah může vyvolat povinnost náhrady za zákonných podmínek. Soud musí zvažovat přiměřenost a ochranu dotčené strany.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Dočasnost:** Neznamená neomezenou dobu zásahu.
- **Důkaz:** Riziko musí být konkrétní.
- **Proces:** Obecná úprava se odlišuje od zvláštních předběžných či prozatímních rodinných opatření.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Předběžné opatření dočasně upravuje poměry nebo chrání budoucí výkon, nenahrazuje konečný rozsudek. Osvědčení se odlišuje od úplného dokazování. Podmínky jistoty, případná odpovědnost a následné zahájení hlavního řízení vyžadují samostatnou kontrolu. Zajištění důkazu chrání důkazní možnost, nikoli automaticky majetek. Při formulaci návrhu musí být požadovaná povinnost určitá a přiměřená.

Judikatura a konkrétní kauzy

Ústavní soud — Nález IV. ÚS 324/26, 3. června 2026

Tematický název: Doručení odvolání proti usnesení o návrhu na předběžné opatření protistraně

Právní otázky: Kdy se musí protistraně doručit odvolání proti předběžnému opatření a kdy lze kvůli jeho účelu od doručení upustit.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření se protistraně nedoručuje bezvýjimečně. Pokud však doručení neohrožuje účel opatření a odvolací soud hodlá odvolání vyhovět, opomenutí protistrany porušuje rovnost a soudní ochranu.

Vazba na otázku C57: Odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření se musí za relevantních okolností dostat i protistraně, aby se mohla vyjádřit.

Plné znění rozhodnutí — NALUS

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 3 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Čl. 36 odst. 1 chrání účinnou soudní ochranu a čl. 37 odst. 3 rovnost účastníků. Jejich společné použití vyžaduje rovné procesní možnosti při uplatnění a obraně nároku.

Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Stěžovatelka nesouhlasí s výrokem I napadeného rozhodnutí a navrhuje jeho zrušení, přičemž se dovolává porušení svých základních práv zaručených čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Okresní soud v Kutné Hoře (dále jen „okresní soud“) usnesením ze dne 10. 10. 2025 č. j. 10 Nc 5933/2025-66 zamítl návrh vedlejšího účastníka, kterým by soud předběžným opatřením uložil stěžovatelce povinnost navrátit bydliště nezletilých na adresu X a zdržet se další změny bydliště nezletilých do doby pravomocného rozhodnutí soudu ve věci samé, kterým by upravil jeho styk s nezletilými dětmi.

- **Další význam a meze použití:** Rychlost zatímní ochrany nevylučuje přiměřené zajištění kontradiktornosti.

Publikované právní věty — Ústavní soud — IV. ÚS 324/26 — Doručení odvolání proti usnesení o návrhu na předběžné opatření protistraně

Není povinností obecných soudů doručovat protistraně odvolání proti usnesení o návrhu na předběžné opatření před rozhodnutím odvolacího soudu vždy a v každém případě, a to zejména proto, že by doručení odvolání protistraně nebylo ani účelné, ani vhodné, anebo by dokonce mohl být nevhodným doručením odvolání zmařen účel předběžného opatření, tedy mimořádného procesního institutu, který musí být do jisté míry založen na prvku překvapivosti. Neexistují-li takové okolnosti a soud hodlá vyhovět podanému odvolání, nezaslání odvolání protistraně porušuje právo účastníka na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a princip rovnosti účastníků řízení podle čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.

Pramen publikované právní věty: Svazek_136_web.pdf, PDF str. 110. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=IV-324-26_2

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Navrhovatel požaduje dlouhodobé omezení odpůrce bez popsání naléhavosti.
- **Řešení:** Je třeba určit příslušný institut, osvědčit podmínky a vyhodnotit přiměřenost. Předběžná ochrana nesmí být náhradou neprokázaného meritorního nároku.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 67

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Připouští-li to povaha věci, lze navrhnout u kteréhokoli soudu, který by byl věcně příslušný k rozhodování věci, aby provedl pokus o smír (smírčí řízení) a, došlo-li k jeho uzavření, aby rozhodl i o jeho schválení. Jestliže by věcně příslušný byl krajský soud, může provést smírčí řízení a schválení smíru i kterýkoli okresní soud.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 74

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Před zahájením řízení může předseda senátu nařídit předběžné opatření, je-li třeba, aby zatímně byly upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 75

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Předběžné opatření nařídí předseda senátu na návrh.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 76

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Předběžným opatřením může být účastníku uloženo zejména, aby a) platil výživné v nezbytné míře; b) poskytl alespoň část pracovní odměny, jde-li o trvání pracovního poměru a navrhovatel ze závažných důvodů nepracuje; c) složil peněžitou částku nebo věc do úschovy u soudu; d) nenakládal s určitými věcmi nebo právy; e) něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 77

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Předběžné opatření zanikne, jestliže a) navrhovatel nepodal v zákonné lhůtě nebo ve lhůtě soudem určené návrh na zahájení řízení; b) nebylo návrhu ve věci samé vyhověno; c) bylo návrhu ve věci samé vyhověno a uplynulo patnáct dní od vykonatelnosti rozhodnutí o věci; d) uplynula určená doba, po kterou mělo trvat.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 78

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Před zahájením řízení o věci samé lze na návrh zajistit důkaz, je-li obava, že později jej nebude možno provést vůbec nebo jen s velkými obtížemi.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 78a

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Důkaz může být zajištěn také notářským nebo exekutorským zápisem o skutkovém ději nebo o stavu věci, jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti notáře nebo soudního exekutora nebo jestliže notář nebo soudní exekutor osvědčil stav věci. Zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 78b

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví lze před zahájením řízení o věci samé na návrh toho, kdo osvědčil porušení práva z duševního vlastnictví, za účelem provedení důkazu (§ 130 odst. 1) zajistit a) zboží, popřípadě přiměřený vzorek zboží, jehož výrobou mohlo být porušeno právo z duševního vlastnictví, b) materiál a nástroje, které byly použity k výrobě nebo rozšiřování zboží uvedeného v písmenu a), c) dokumenty týkající se zboží uvedeného v písmenu a).

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 102

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Je-li třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry účastníků nebo je-li po zahájení řízení obava, že by výkon rozhodnutí v řízení posléze vydaného mohl být ohrožen, může soud nařídit předběžné opatření.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 12

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Lze-li zahájit řízení i bez návrhu, lze nařídit bez návrhu i předběžné opatření; to neplatí v řízení o pozůstalosti.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 13

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Řízení se zahajuje i bez návrhu, není-li zákonem stanoveno, že lze řízení zahájit jen na návrh. Soud řízení zahájí bezodkladně poté, co se dozví o skutečnostech rozhodných pro vedení řízení podle tohoto zákona.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 67, § 74–78, § 78a, § 78b, § 102. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.): § 12–13. Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C58 — Řízení v prvním stupni – průběh řízení. Zahájení řízení. Místní příslušnost. Účastníci,. Úkony ve věci samé. Průběh řízení. Podmínky řízení. Překážky řízení. Spojení věcí. Příprava jednání. Jednání.

Systematika a konkrétní výklad

Řízení se zahajuje zákonným způsobem a vyžaduje splnění procesních podmínek. Žaloba musí vymezit účastníky, rozhodné skutečnosti a požadovaný výrok; právní kvalifikace účastníka sama soud neváže stejně jako skutkový předmět. Překážka litispendence a věci rozhodnuté chrání před paralelním či opakovaným projednáním téhož. Příprava jednání, výzvy a poučení usilují o účinné projednání, ale nesmějí odstraňovat kontradiktornost. Změna žaloby, spojení věcí a zastavení mají vlastní podmínky. Koncentrace omezuje pozdější tvrzení a důkazy s předepsanými výjimkami.

- **Žaloba a předmět:** Řízení se zahajuje zákonným procesním úkonem. Žaloba musí vymezit skutečnosti a požadované rozhodnutí; seznam paragrafů bez skutku nestačí.
- **Příprava:** Soud prověří podmínky, odstranění vad a připraví projednání. Poučení pomáhá procesní orientaci, ale nenahrazuje roli právního poradce strany.

- **Jednání:** Strany mají možnost uvést tvrzení, důkazy a reagovat. Koncentrace může omezit pozdější doplňování podle zákonných podmínek.
- **Výsledek:** Zastavení, zamítnutí a vyhovění znamenají rozdílné výsledky. Zamítnutí pro neunesení důkazního břemene se nesmí popsat jako procesní odmítnutí žaloby.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Podmínky:** Některé vady lze odstranit, jiné brání meritornímu výsledku.
- **Předmět:** Totožnost sporu není jen shoda názvu smlouvy.
- **Koncentrace:** Musí být uplatněna s řádným poučením a výjimkami.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Zahájení řízení vytváří procesní vztah a některé překážky souběžného projednání. Příprava jednání má objasnit spor a umožnit soustředění podkladů. Koncentrace není pouhou sankcí za nepohodlný důkaz; závisí na zákonných podmínkách a poučení. Procesní vady se řeší odpovídající výzvou a rozhodnutím. Meritorní argument nemůže vždy nahradit chybějící procesní předpoklad.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Žalobce podá totožnou žalobu u druhého soudu, protože první řízení trvá dlouho.
- **Řešení:** Je třeba posoudit překážku zahájeného řízení a využít prostředky proti průtahům. Druhá žaloba není běžným prostředkem zrychlení téhož sporu.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 82

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Řízení je zahájeno dnem, kdy došel soudu návrh na jeho zahájení . Pokud je návrh na zahájení řízení učiněn prostřednictvím veřejné datové sítě a elektronické aplikace určené k podání takového návrhu, platí, že řízení je zahájeno v okamžiku, kdy je návrh dostupný informačnímu systému určenému k příjmu takového podání.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 83

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Zahájení řízení brání tomu, aby o téže věci probíhalo u soudu jiné řízení.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 96

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Žalobce (navrhovatel) může vzít za řízení zpět návrh na jeho zahájení, a to zčásti nebo zcela.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 103

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Kdykoli za řízení přihlíží soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení).

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 112

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) V zájmu hospodárnosti řízení může soud spojit ke společnému řízení věci, které byly u něho zahájeny a skutkově spolu souvisí nebo se týkají týchž účastníků.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 114a

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nebylo-li rozhodnuto podle § 114 odst. 2, připraví předseda senátu jednání tak, aby bylo možné věc rozhodnout zpravidla při jediném jednání.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 114b

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Vyžaduje-li to povaha věci nebo okolnosti případu, jakož i tehdy, bylo-li o věci rozhodnuto platebním rozkazem, elektronickým platebním rozkazem nebo evropským platebním rozkazem, může předseda senátu místo výzvy podle § 114a odst. 2 písm. a) nebo nebylo-li takové výzvě řádně a včas vyhověno, žalovanému usnesením uložit, aby se ve věci písemně vyjádřil a aby v případě, že nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, ve vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu, a k vyjádření připojil listinné důkazy, jichž se dovolává, popřípadě označil důkazy k prokázání svých tvrzení; to neplatí ve věcech, v nichž nelze uzavřít a schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2), nebo je-li žalovaným ke dni zahájení řízení nebo ke dni vstupu do řízení nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 118b

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ve věcech, v nichž byla provedena příprava jednání podle § 114c, mohou účastníci uvést rozhodné skutečnosti o věci samé a označit důkazy k jejich prokázání jen do skončení přípravného jednání, popřípadě do uplynutí lhůty, která jim byla poskytnuta k doplnění tvrzení o skutečnostech významných pro věc, k podání návrhů na provedení důkazů nebo ke splnění dalších procesních povinností (§ 114c odst. 4). Pokud nebyla provedena příprava jednání podle § 114c, mohou účastníci uvést rozhodné skutečnosti o věci samé a označit důkazy k jejich prokázání jen do skončení prvního jednání, popřípadě do uplynutí lhůty, která byla účastníkům poskytnuta k doplnění tvrzení o skutečnostech významných pro věc, k podání návrhů na provedení důkazů nebo ke splnění dalších procesních povinností. K později uvedeným skutečnostem a označeným důkazům smí soud přihlédnout, jen jde-li o skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být zpochybněna věrohodnost provedených důkazních prostředků, které nastaly po přípravném, a nebylo-li provedeno, po prvním jednání nebo které účastník nemohl bez své viny včas uvést, jakož i ke skutečnostem nebo důkazům, které účastníci uvedli poté, co byl některý z nich vyzván k doplnění rozhodujících skutečností podle § 118a odst. 1 až 3.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 159a

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nestanoví-li zákon jinak, je výrok pravomocného rozsudku závazný jen pro účastníky řízení.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 79

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Řízení se zahajuje na návrh. Návrh musí kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) obsahovat jméno, příjmení, bydliště účastníků, popřípadě rodná čísla nebo identifikační čísla účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, identifikační číslo, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává, a musí být z něj patrno, čeho se navrhovatel domáhá. Ve věcech, v nichž je účastníkem řízení svěřenský správce, musí návrh dále obsahovat i označení, že se jedná o svěřenského správce, a označení svěřenského fondu. Tento návrh, týká-li se dvoustranných právních poměrů mezi žalobcem a žalovaným (§ 90), se nazývá žalobou.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 95

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Žalobce (navrhovatel) může za řízení se souhlasem soudu měnit návrh na zahájení řízení. Změněný návrh je třeba ostatním účastníkům doručit do vlastních rukou, pokud nebyli přítomni jednání, při němž ke změně došlo.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 114c

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Není-li možné o věci samé rozhodnout bez nařízení jednání, nebylo-li nebo nemůže-li být postupem podle § 114a odst. 2 jednání připraveno tak, aby bylo možné věc rozhodnout při jediném jednání, a nepostupoval-li podle § 114b, předseda senátu, s výjimkou sporů a jiných právních věcí, v nichž se takový postup jeví s ohledem na okolnosti případu neúčelným, nařídí a provede přípravné jednání.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 118a

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ukáže-li se v průběhu jednání, že účastník nevylíčil všechny rozhodné skutečnosti nebo že je uvedl neúplně, předseda senátu jej vyzve, aby svá tvrzení doplnil, a poučí jej, o čem má tvrzení doplnit a jaké by byly následky nesplnění této výzvy.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 79, § 82–83, § 95–96, § 103–104, § 112, § 114a, § 114b, § 114c, § 118a, § 118b, § 159a. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

C59 — Řízení v prvním stupni – dokazování. Důkazní povinnost, provádění důkazů, Důkazní prostředky. Hodnocení důkazů.

Systematika a konkrétní výklad

Dokazování spojuje tvrzení účastníků, důkazní návrhy a hodnotící činnost soudu. Důkazní břemeno se určuje podle hmotné normy a zvláštních procesních pravidel; není univerzálně stejné pro všechny skutečnosti. Listiny, svědci, znalci a ohledání mají odlišnou povahu. Znalec posuzuje odbornou otázku, nikoli právní závěr náležející soudu. Volné hodnocení je logické a přezkoumatelné, ne libovolné. Relevantní návrh musí být proveden či vysvětleně odmítnut. Soukromý záznam může vyžadovat poměřování práva na důkaz a ochrany soukromí.

- **Prostředky:** Listina, svědek, znalec a výslech účastníka mají odlišnou povahu. Znalec řeší odbornou otázku, nikoli konečnou právní odpovědnost.

- **Hodnocení:** Volné hodnocení vyžaduje racionální vysvětlení jednotlivých důkazů i souvislostí. Neznamená možnost libovolně věřit jen jedné straně.
- **Opomenutí:** Neprovedení důkazu musí mít odpovídající důvod. Soud nemusí provést každý nadbytečný návrh, ale nesmí mlčky obejít potenciálně rozhodný podklad.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Břemeno tvrzení a důkazní břemeno se vážou k rozhodným skutečnostem a jejich právnímu významu. Volné hodnocení důkazů vyžaduje logické vysvětlení; počet svědků není hlasováním o pravdě. Důkazní nouze sama neobrací břemeno bez právního důvodu. Soud může odmítnout nadbytečný důkaz, ale musí odlišit nadbytečnost od nezákonného opomenutí relevantního návrhu.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Břemeno tvrzení, důkazní břemeno a poučení

- **Tvrzení:** Účastník musí do řízení vnést konkrétní skutečnosti, na nichž stojí jeho požadavek nebo obrana. Obecné tvrzení protistrana porušila zákon zpravidla nestačí k identifikaci rozhodného děje.
- **Důkaz:** Důkazní povinnost zahrnuje označení podkladů; důkazní břemeno určuje, kdo nese nepříznivý následek, když rozhodná skutečnost po dokazování zůstane nezjištěna. Není sankcí za subjektivní neochotu spolupracovat.
- **Poučení:** Soud má zákonné povinnosti umožňující doplnění tvrzení a důkazů v příslušné situaci. Nemůže však straně připravit zcela nový skutkový příběh nebo jí nahradit právní službu.
- **Koncentrace:** Omezuje možnost pozdějšího doplňování v zákonem stanoveném rozsahu a s výjimkami. Nelze ji popsat jako obecné pravidlo, že po prvním jednání soud nikdy nesmí vidět žádný nový důkaz.

Teoretický podklad: Obcan proces HP.docx, odstavec 738. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 118a, § 118b, § 120, § 132.

Judikatura a konkrétní kauzy

Ústavní soud — Nález II.ÚS 1738/16, 1. 3. 2017

Tematický název: Opomenuté důkazy v civilním pojistném sporu

Právní otázky: Soud posuzoval, zda opomenutí rozhodných podkladů narušilo právo na spravedlivý proces. Volné hodnocení nemůže nahradit nevysvětlené mlčení.

Merito sporu — vlastní shrnutí: V civilním pojistném sporu soud nevypořádal podstatné důkazní návrhy. Zásada volného hodnocení neopravňuje důkazy mlčky opomenout; jejich neprovedení musí mít srozumitelný a relevantní důvod.

- **Konkrétní okolnosti:** V civilním pojistném sporu se v ústavní stížnosti poukazovalo na důkazní návrhy a neobjasněné okolnosti, které soudy dostatečně nevypořádaly. Nešlo o trestní řízení, ač je obecný princip využitelný i tam.

Vazba na otázku C59: Nález neukládá provést každý nadbytečný důkaz.

Plné znění rozhodnutí — NALUS

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Čl. 36 odst. 1 chrání přístup k nezávislému a nestrannému soudu; čl. 38 odst. 2 účast na projednání věci a možnost vyjádřit se k důkazům.
- **§ 132 a § 157 odst. 2 — zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád**
  Stručný obsah (parafráze): § 132 vyžaduje hodnotit každý důkaz i všechny důkazy v souvislostech. § 157 odst. 2 ukládá vysvětlit skutková zjištění, hodnocení důkazů, neprovedené návrhy a právní posouzení v přesvědčivém odůvodnění.
- **Závěr soudu a odůvodnění:** Civilní soud musí podstatné důkazní návrhy provést nebo srozumitelně vysvětlit jejich odmítnutí. Volné hodnocení důkazů není libovůlí a procesní neúspěch se nesmí zakládat na nevysvětleném opomenutí. Nález pochází z pojistného civilního sporu; nesmí být popisován jako trestní odsouzení.
- **Zkoušková aplikace:** rozlišit odmítnutý a skutečně opomenutý důkaz, jeho relevanci a význam pro rozhodné tvrzení. Ústavní korektiv nevyžaduje provedení všech navržených důkazů bez ohledu na potřebnost.
- **Další význam a meze použití:** Učí však vysvětlit odmítnutí a vypořádat podklady způsobilé ovlivnit výsledek.

Publikované právní věty — Ústavní soud — II.ÚS 1738/16 — Opomenuté důkazy v civilním pojistném sporu

> Odmítnou-li obecné soudy provést relevantní důkazy navržené účastníkem řízení, které by svědčily jeho právním závěrům, příp. se s jeho důkazními návrhy žádným způsobem nevypořádají, jedná se o případ tzv. opomenutých důkazů. Rozhodující soud totiž sice není povinen provést všechny navržené důkazy, avšak musí o vznesených návrzích rozhodnout, a pokud důkazním návrhům účastníků nevyhoví, pak musí vyložit, z jakých důvodů je neprovedl, resp. nepřevzal pro základ svých skutkových zjištění. Neučiní-li tak obecný soud, zatíží své rozhodnutí vadami spočívajícími v porušení obecných procesních principů a zásad vyjádřených v hlavě páté Listiny, především pak v čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2.

Právní věty NALUS: https://nalus.usoud.cz/Search/Abstrakt.aspx?id=96399

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-1738-16

Ústavní soud — Nález III. ÚS 2660/24, 10. června 2025

Tematický název: Opomenuté důkazy v řízení o náhradu škody na zdraví

Právní otázky: Zda je výslech lékařů skutečně nadbytečný, zpochybňuje-li účastník interpretaci jejich zpráv v revizním posudku.

Merito sporu — vlastní shrnutí: V řízení o zdravotní újmě nelze odmítnout výslech lékařů jako nadbytečný jen proto, že jejich zprávy použil revizní znalec. Výslech může samostatně objasnit právě spornou interpretaci těchto zpráv.

Vazba na otázku C59: U náhrady újmy na zdraví je třeba provázat tvrzenou příčinu, odborné důkazy a jednotlivé následky.

Plné znění rozhodnutí — NALUS

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 120 a § 132 — zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád**
  Stručný obsah (parafráze): § 120 upravuje povinnost označit důkazy, jejich výběr soudem a zákonné možnosti doplnění. § 132 stanoví jejich volné, ale pečlivé a odůvodnitelné hodnocení.
- **čl. 36 odst. 1 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Každý má právo domáhat se zákonným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve vymezených případech u jiného orgánu.

Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Stěžovatel se ústavní stížností domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí s tvrzením, že jimi bylo porušeno ústavně zaručené právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Stěžovatel (žalobce) po vedlejší účastnici (žalované) požadoval zaplacení částky ve výši 150 840 Kč s příslušenstvím jako bolestného a částky ve výši 1 900 000 Kč s příslušenstvím za ztížení společenského uplatnění. Uvedených nároků se stěžovatel domáhal v souvislosti s dopravní nehodou, která se stala dne 20. 7. 2012, zaviněnou vozidlem pojištěným u vedlejší účastnice. V řízení bylo především sporné, jaké následky zanechala dopravní nehoda na zdravotním stavu stěžovatele a zda k poškození jeho zdraví (poškození kolenního kloubu) došlo v souvislosti s dopravní nehodou nebo spíše vyplýval z degenerativního onemocnění, popř. byl důsledkem pozdějšího úrazu.

- **Další význam a meze použití:** Soud nemusí provést každý návrh, musí však jeho zamítnutí rozumně a konkrétně odůvodnit.

Publikované právní věty — Ústavní soud — III. ÚS 2660/24 — Opomenuté důkazy v řízení o náhradu škody na zdraví

Navrhne-li účastník řízení provedení důkazů svědeckým výslechem ošetřujících lékařů k prokázání, že obsah jimi vydaných lékařských zpráv (jejich interpretace) byl jiný, než uváděl revizní znalecký posudek, nelze přijmout zdůvodnění obecného soudu, že důkaz výslechem je nadbytečný jen proto, že zprávy lékařů byly podkladem pro vypracování revizního znaleckého posudku.

Pramen publikované právní věty: Svazek_130_web.pdf, PDF str. 290. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=III-2660-24

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Soud odmítne zásadního svědka bez vysvětlení a žalobu zamítne pro neunesení břemene.
- **Řešení:** Je nutné posoudit relevanci návrhu a odůvodnění. Soud nemůže fakticky znemožnit prokázání rozhodné skutečnosti a současně bez vysvětlení vytknout nedostatek důkazu.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 121

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Není třeba dokazovat skutečnosti obecně známé nebo známé soudu z jeho činnosti, jakož i právní předpisy uveřejněné nebo oznámené ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce. Provádění důkazů

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 123

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Účastníci mají právo vyjádřit se k návrhům na důkazy a ke všem důkazům, které byly provedeny.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 124

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Dokazování je třeba provádět tak, aby byla šetřena povinnost zachovávat mlčenlivost o utajovanýchinformacích chráněných zvláštním zákonem 56 a jiná zákonem stanovená nebo státem uznávaná povinnost mlčenlivosti. V těchto případech lze provést výslech jen tehdy, jestliže vyslýchaného zprostil povinnosti mlčenlivosti příslušný orgán nebo ten, v jehož zájmu má tuto povinnost; přiměřeně to platí i tam, kde se provádí důkaz jinak než výslechem. Důkazní prostředky

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 125

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Za důkaz mohou sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci, zejména výslech svědků, znalecký posudek, zprávy a vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob, notářské nebo exekutorské zápisy a jiné listiny, ohledání a výslech účastníků. Pokud není způsob provedení důkazu předepsán, určí jej soud.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 126

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Každá fyzická osoba, která není účastníkem řízení, je povinna dostavit se na předvolání k soudu a vypovídat jako svědek. Musí vypovědět pravdu a nic nezamlčovat. Výpověď může odepřít jen tehdy, kdyby jí způsobila nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým; o důvodnosti odepření výpovědi rozhoduje soud.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 127

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Závisí-li rozhodnutí na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí, vyžádá soud u orgánu veřejné moci nebo osoby, která disponuje potřebnými odbornými předpoklady, odborné vyjádření. Jestliže pro složitost posuzované otázky takový postup není postačující nebo je-li pochybnost o správnosti podaného odborného vyjádření, ustanoví soud znalce. Soud znalce vyslechne; znalci může také uložit, aby posudek vypracoval písemně. Je-li ustanoveno několik znalců, mohou podat společný posudek. Místo výslechu znalce může se soud v odůvodněných případech spokojit s písemným posudkem znalce.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 127a

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Jestliže znalecký posudek předložený účastníkem řízení má všechny zákonem požadované náležitosti a obsahuje doložku znalce o tom, že si je vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku, postupuje se při provádění tohoto důkazu stejně, jako by se jednalo o znalecký posudek vyžádaný soudem. Soud umožní znalci, kterého některá ze stran požádala o znalecký posudek, nahlédnout do spisu nebo mu jinak umožní seznámit se s informacemi potřebnými pro vypracování znaleckého posudku.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 129

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Důkaz listinou se provede tak, že ji nebo její část při jednání předseda senátu přečte nebo sdělí její obsah, případně předloží účastníkům k nahlédnutí, je-li to postačující.

zákon o znalcích (254/2019 Sb.), § 1

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Výkonem znalecké činnosti se rozumí provádění znaleckých úkonů, zejména zpracování a podání znaleckého posudku, jeho doplnění nebo vysvětlení, a činnost, která bezprostředně směřuje k podání znaleckého posudku, jeho doplnění nebo vysvětlení.

zákon o znalcích (254/2019 Sb.), § 18

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Znalec nesmí provést znalecký úkon, jestliže lze mít důvodnou pochybnost o jeho nepodjatosti pro jeho poměr k věci, účastníkovi řízení nebo jeho zástupci, zadavateli, orgánu veřejné moci, který znalecký posudek zadal nebo provádí řízení nebo při jiném postupu správního orgánu, kde má být znalecký posudek použit.

zákon o znalcích (254/2019 Sb.), § 28

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Podaný znalecký posudek musí být úplný, pravdivý a přezkoumatelný.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 118a

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ukáže-li se v průběhu jednání, že účastník nevylíčil všechny rozhodné skutečnosti nebo že je uvedl neúplně, předseda senátu jej vyzve, aby svá tvrzení doplnil, a poučí jej, o čem má tvrzení doplnit a jaké by byly následky nesplnění této výzvy.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 120

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Účastníci jsou povinni označit důkazy k prokázání svých tvrzení. Soud rozhoduje, které z navrhovaných důkazů provede.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 132

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Důkazy hodnotí soud podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo za řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 118b

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ve věcech, v nichž byla provedena příprava jednání podle § 114c, mohou účastníci uvést rozhodné skutečnosti o věci samé a označit důkazy k jejich prokázání jen do skončení přípravného jednání, popřípadě do uplynutí lhůty, která jim byla poskytnuta k doplnění tvrzení o skutečnostech významných pro věc, k podání návrhů na provedení důkazů nebo ke splnění dalších procesních povinností (§ 114c odst. 4). Pokud nebyla provedena příprava jednání podle § 114c, mohou účastníci uvést rozhodné skutečnosti o věci samé a označit důkazy k jejich prokázání jen do skončení prvního jednání, popřípadě do uplynutí lhůty, která byla účastníkům poskytnuta k doplnění tvrzení o skutečnostech významných pro věc, k podání návrhů na provedení důkazů nebo ke splnění dalších procesních povinností. K později uvedeným skutečnostem a označeným důkazům smí soud přihlédnout, jen jde-li o skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být zpochybněna věrohodnost provedených důkazních prostředků, které nastaly po přípravném, a nebylo-li provedeno, po prvním jednání nebo které účastník nemohl bez své viny včas uvést, jakož i ke skutečnostem nebo důkazům, které účastníci uvedli poté, co byl některý z nich vyzván k doplnění rozhodujících skutečností podle § 118a odst. 1 až 3.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 118a, § 118b, § 120–127, § 127a, § 129, § 132. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

zákon o znalcích (254/2019 Sb.): § 1, § 18, § 28. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

C60 — Řízení v prvním stupni – náklady řízení. Druhy nákladů. Placení nákladů řízení. Náhrada nákladů. Rozhodování o nákladech

Systematika a konkrétní výklad

Náklady řízení zahrnují zákonem vymezené výdaje účastníků, zastoupení a důkazů. Placení během procesu se odlišuje od konečné náhrady mezi účastníky. Zásada úspěchu, procesní zavinění, zvláštní pravidla a moderace mají rozdílné předpoklady. Předžalobní výzva může ovlivnit nárok na náhradu při splnění podmínek, ale sama nevytváří hmotnou pohledávku. Smluvní odměna advokáta a tarifně přiznávaná náhrada nemusejí být stejné. U vypořádacích sporů existuje judikatorní i odborná diskuse; závazný soudní závěr a kritický článek musí být odděleny.

- **Placení a náhrada:** Placení nákladů během řízení a konečná náhrada mezi stranami jsou jiné otázky. Výdaj advokátovi není automaticky celý nahraditelný.
- **Úspěch:** Zásada úspěchu se uplatní s výjimkami a zvláštnostmi. U vypořádacích řízení je nutné respektovat jejich materiální povahu a příslušnou judikaturu.
- **Proces:** Nákladový výrok musí být odůvodněn podle použitých pravidel. Moderační zásah potřebuje zákonné podmínky a procesní možnost vyjádření.
- **Praktický význam:** Výhra ve věci nemusí vždy znamenat plnou náhradu. Pro nárok se ověří účelnost, tarifní režim a skutečné okolnosti průběhu sporu.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Náhrada:** Nejde vždy o skutečně zaplacenou smluvní částku.
- **Moderace:** Vyžaduje konkrétní důvody a procesní prostor.
- **Iudicium duplex:** Pojem sám bez výkladu neřeší náklady.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Placení nákladů během řízení a konečná náhrada mezi stranami jsou různé fáze. Úspěch ve věci, zavinění procesních výdajů a zvláštní korektiv mohou vést k odlišným výsledkům. Tarifní výpočet se váže na druh úkonu a hodnotu věci, nikoli na libovolnou smluvní odměnu advokáta. U vypořádacích sporů je třeba výslovně řešit judikatorní a doktrinální rozdíly.

Judikatura a konkrétní kauzy

Ústavní soud — Stanovisko pléna Pl. ÚS-st. 59/23, 13. 9. 2023

Tematický název: Náklady při zrušení a vypořádání spoluvlastnictví

Právní otázky: Stanovisko sjednotilo obecné východisko pro řízení iudicii duplicis: nejde běžně o jednoduchou výhru jedné strany nad druhou, jestliže se společný vztah vypořádává v jejich zájmu.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Stanovisko pléna sjednotilo náklady řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví. Není-li žaloba zamítnuta, zpravidla nemá žádný účastník plný úspěch a výchozím řešením je nepřiznat vzájemnou náhradu nákladů, nejsou-li dány zvláštní důvody.

- **Konkrétní okolnosti:** V řízení o vypořádání spoluvlastnictví namítalo město Hodonín nákladový výrok přes 326 tisíc Kč. Třetí senát předložil plénu nejednotnou praxi o tom, kdo je v takovém řízení procesně úspěšný.

Vazba na otázku C60: Pravidlo připouští zvláštní důvody odlišného rozhodnutí.

Plné znění rozhodnutí — NALUS

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 142 odst. 1 — zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád**
  Stručný obsah (parafráze): Úplně úspěšný účastník má zásadně nárok na náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatnění či obraně práva vůči neúspěšnému účastníkovi.
- **§ 23 — zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu**
  Stručný obsah (parafráze): Chce-li senát Ústavního soudu překonat právní názor dřívějšího nálezu, předloží otázku plénu. Jeho stanoviskem je pak v dané věci vázán.
- **čl. 11 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Čl. 11 odst. 1 chrání vlastnictví a jeho rovnou zákonnou ochranu. Čl. 36 odst. 1 zaručuje možnost hájit majetkové právo před nezávislým a nestranným soudem.
- **Závěr soudu a odůvodnění:** Stanovisko sjednocuje právní názor podle § 23 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. Překonává výslovně označenou předchozí judikaturu; nejde o další rozsudek obecného soudu.
- **Další význam a meze použití:** Neznamená úplný zákaz náhrad v každém spoluvlastnickém sporu; odborná kritika stanoviska zůstává odlišena od závazného většinového názoru.

Publikované právní věty — Ústavní soud — Pl. ÚS-st. 59/23 — Náklady při zrušení a vypořádání spoluvlastnictví

V řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, majícím povahu iudicii duplicis, není-li žaloba zamítnuta, zpravidla nelze určit, který účastník měl ve věci plný úspěch (§ 142 odst. 1 o. s. ř.). Je proto obecným východiskem pro rozhodování o nákladech řízení souladným s ochranou vlastnického práva podle čl. 11 odst. 1 a práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, aby žádný z účastníků neměl právo na náhradu nákladů řízení vůči jinému účastníku, ledaže by pro to byly dány zvláštní důvody.

Právní věty NALUS: https://nalus.usoud.cz/Search/Abstrakt.aspx?id=125076

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=St-59-23

Ústavní soud — Nález II. ÚS 263/26, 13. května 2026

Tematický název: Tarifní hodnota, je-li předmětem řízení věc penězi ocenitelná

Právní otázky: Kdy se náklady advokáta vypočítají ze skutečně ocenitelné hodnoty věci a kdy je přípustná náhradní tarifní hodnota.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Je-li předmět řízení ocenitelný penězi, vychází tarifní hodnota zásadně ze skutečné hodnoty podle § 8 advokátního tarifu. Použití paušální hodnoty podle § 9 bez odpovídajícího důvodu může porušit soudní ochranu i majetkové očekávání.

Vazba na otázku C60: Je-li předmět řízení penězi ocenitelný, nelze bez rozboru jeho hodnoty a dostupných podkladů přejít na náhradní tarifní hodnotu.

Plné znění rozhodnutí — NALUS

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 8 odst. 1 a § 9 — vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif**
  Stručný obsah (parafráze): § 8 odst. 1 zásadně odvozuje tarifní hodnotu od výše peněžitého plnění nebo ceny věci či práva. § 9 stanoví náhradní a zvláštní tarifní hodnoty; jejich použití závisí na povaze věci a časovém znění tarifu.
- **čl. 11 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Čl. 11 odst. 1 chrání vlastnictví a jeho rovnou zákonnou ochranu. Čl. 36 odst. 1 zaručuje možnost hájit majetkové právo před nezávislým a nestranným soudem.

Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) a § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“) se stěžovatel domáhá zrušení částí v záhlaví označených rozhodnutí s tvrzením, že jimi došlo k porušení jeho ústavně zaručených základních práv a svobod zakotvených v čl. 11 odst. 1, čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Z ústavní stížnosti a předložených podkladů se podává, že původně dvěma samostatnými žalobami podanými u Okresního soudu v Břeclavi (dále jen „okresní soud“) se F. S. (dále jen „žalobce“) domáhal po stěžovateli odškodnění pracovního úrazu, a to jednak ztížení společenského uplatnění ve výši 6 690 000 Kč s příslušenstvím, jednak bolestného ve výši 1 001 400 Kč s příslušenstvím. Žalobce tvrdil, že k pracovnímu úrazu došlo v rámci plnění jeho pracovních úkolů pro stěžovatele, kdy při řízení nákladního vozidla došlo k dopravní nehodě, při které utrpěl těžké zranění. Následně došlo ke spojení věcí do jednoho řízení, a posléze vzal žalobce žalobu částečně zpět, a to ve vztahu ke ztížení společenského uplatnění o částku 3 790 000 Kč a ve vztahu k bolestnému o částku 400 560 Kč.

- **Další význam a meze použití:** Rozhodnutí se vztahuje k odměně advokáta, nikoli automaticky k vlastní odměně soudního exekutora.

Publikované právní věty — Ústavní soud — II. ÚS 263/26 — Tarifní hodnota, je-li předmětem řízení věc penězi ocenitelná

Je-li předmětem právního úkonu věc ocenitelná penězi, je třeba při určení výše náhrady nákladů řízení postupovat podle § 8 odst. 1 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), nikoliv podle § 9 advokátního tarifu. Použije-li soud nesprávnou tarifní hodnotu při určení výše náhrady nákladů řízení a svůj odlišný postup dostatečně neodůvodní, čímž se dopustí svévole, poruší základní právo stěžovatelů na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a zasáhne do legitimního očekávání vlastnického práva podle čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Pramen publikované právní věty: Svazek_136_web.pdf, PDF str. 23. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=II-263-26_3

Nejvyšší soud — Usnesení 28 Cdo 2638/2025, 18. 11. 2025

Tematický název: Paušální výdaje nezastoupeného účastníka po změně tarifu 2025

Právní otázky: Jakou paušální částku přiznat za příslušné úkony nezastoupeného účastníka od roku 2025.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Za příslušné úkony od 1. ledna 2025 náleží nezastoupenému účastníkovi paušální výdaje 450 Kč analogicky podle advokátního tarifu. Závěr se týká případů, na které by jinak dopadal § 2 odst. 3 vyhlášky o náhradě hotových výdajů.

- **Konkrétní okolnosti:** Nezastoupená žalobkyně podala vyjádření k dovolání, které bylo odmítnuto. Při náhradě nákladů vznikl rozpor mezi částkou 300 Kč v paušální vyhlášce a novou částkou 450 Kč pro srovnatelné advokátní výdaje od ledna 2025.

Vazba na otázku C60: Datum procesního úkonu se odlišuje od data vydání nákladového rozhodnutí.

Sbírka NS — zveřejněný text rozhodnutí včetně odůvodnění (sbírková verze)

Sbírkový text může být redakčně zkrácen. Původní odkaz na úplné znění v databázi NS je uveden na konci rozboru; jeho dostupnost se z prostředí nepodařilo ověřit.

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 151 odst. 3 a § 137 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád**
  Stručný obsah (parafráze): § 151 odst. 3 upravuje paušální výdaje účastníka bez profesionálního zástupce při nedoložené skutečné výši. § 137 odst. 2 vymezuje, kdy odměna profesionálního zástupce patří mezi náklady řízení.
- **§ 13 odst. 4 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif**
  Stručný obsah (parafráze): Paušální náhrada vymezených hotových výdajů advokáta činí od roku 2025 450 Kč za úkon, není-li s klientem dohodnuto jinak. Kauza řeší analogické použití této částky na nezastoupeného účastníka.
- **§ 2 odst. 3 vyhlášky č. 254/2015 Sb., o paušální náhradě výdajů účastníka**
  Stručný obsah (parafráze): Vyhláška konkretizuje paušální náhradu hotových výdajů nezastoupeného účastníka za vymezené úkony. Posuzovaný odstavec je východiskem pro porovnání s novým advokátním paušálem; částku 450 Kč dovozuje rozebíraný rozsudek analogií, nikoli doslovně z tohoto odstavce.
- **čl. 37 odst. 3 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Všichni účastníci jsou si v řízení rovni. Bezdůvodný rozdíl ve výši stejných paušálních výdajů zastoupených a nezastoupených účastníků proto soud odstranil nepoužitím odporujícího podzákonného pravidla a analogickou aplikací tarifu.
- **čl. 95 odst. 1 a čl. 89 odst. 2 — ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR**
  Stručný obsah (parafráze): Soudce je vázán zákonem a příslušnými mezinárodními smlouvami a je oprávněn posoudit soulad podzákonného předpisu se zákonem či takovou smlouvou. Závaznost vykonatelných rozhodnutí Ústavního soudu je základem respektování dříve vyslovených nosných důvodů rovnosti účastníků; neaplikace podzákonného pravidla se odlišuje od jeho zrušení.

- **Závěr soudu a odůvodnění:** Zavedení paušálu pro nezastoupené mělo odstranit jejich bezdůvodné znevýhodnění. Nejvyšší soud proto v posuzovaném případě nepoužil odporující podzákonnou úpravu a mezeru vyplnil analogií § 13 odst. 4 advokátního tarifu. Za vyjádření přiznal 450 Kč; nešlo o obecné zrušení vyhlášky soudem.
- **Další význam a meze použití:** Sbírka výslovně vynechává body 1 až 20 odůvodnění, proto se z ní nedoplňují okolnosti merita sporu; doložené využití se týká zveřejněných bodů 21 až 24.

Nejvyšší soud — 28 Cdo 2638/2025 — Sbírkové odůvodnění — souvislý úryvek z bodu 22

Nelze ovšem přehlédnout, že vzpomínanou paušální náhradu hotových výdajů nezastoupeného účastníka zákonodárce zavedl, aby bylo odstraněno – Ústavním soudem kritizované (srovnej nález pléna Ústavního soudu ze dne 7. 10. 2014, sp. zn. Pl. ÚS 39/13) – nerovné zacházení s účastníky zastoupenými zástupcem dle § 137 odst. 2 o. s. ř. a účastníky takovým zástupcem nezastoupenými [viz důvodová zpráva k zákonu č. 139/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)]. Paušální náhrada hotových výdajů nezastoupeného účastníka byla přitom stanovena ve výši 300 Kč proto, že právě takovou náhradu za hotové výdaje dříve přiznával § 151 odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 13 odst. 3 advokátního tarifu (ve znění účinném do 30. 6. 2018), respektive § 13 odst. 4 advokátního tarifu (ve znění účinném od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2024), účastníku zastoupenému advokátem.

Publikované právní věty — Nejvyšší soud — 28 Cdo 2638/2025 — Paušální výdaje nezastoupeného účastníka po změně tarifu 2025

Za procesní úkony učiněné od 1. 1. 2025 náleží v případech, na které by dopadal § 2 odst. 3 vyhlášky č. 254/2015 Sb., účastníku řízení, jenž není zastoupen zástupcem ve smyslu § 137 odst. 2 o. s. ř., paušální náhrada hotových výdajů ve smyslu § 151 odst. 3 o. s. ř. ve výši 450 Kč podle § 13 odst. 4 advokátního tarifu aplikovaného per analogiam.

Rozbor odůvodnění ověřen také v Sbirka-soudnich-rozhodnuti-a-stanovisek-sesit-c.-7_2026.pdf, PDF str. 112–114.

Opora rozboru ve sbírkovém odůvodnění: body 21, 22, 23, 24.

Ověřená oficiální publikace právních vět NS: https://www.nsoud.cz/pro-verejnost-a-media/tiskove-zpravy/detail/pravni-vety-rozhodnuti-schvalene-na-jednani-obcanskopravniho-a-obchodniho-kolegia-nejvyssiho-soudu-11-cervna-2026

https://sbirka.nsoud.cz/sbirka/25662/

Původní databázový odkaz NS

Nejvyšší soud — Usnesení 25 Cdo 1552/2025, 16. 12. 2025

Tematický název: Společné zastoupení více osob po tarifní novele

Právní otázky: Jak rozdělit krácení odměny při společném zastupování více účastníků.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Při společném zastoupení více osob se podle tarifu účinného od roku 2025 krátí plná odměna každého zastoupeného o aritmetický průměr příslušných procent. Nelze ji vypočítat prostým použitím jediné sazby krácení bez ohledu na počet účastníků.

- **Konkrétní okolnosti:** Ve sporu na ochranu osobnosti byli tři žalovaní společně zastoupeni stejným advokátem, ale každý čelil jinému rozsahu nároku a měl jinou tarifní hodnotu. Náklady se posuzovaly za společné vyjádření k dovolání učiněné v roce 2025.

Vazba na otázku C60: Nejprve se určí tarifní hodnota a základní odměna každého účastníka, až poté společná průměrná míra krácení.

Sbírka NS — zveřejněný text rozhodnutí včetně odůvodnění (sbírková verze)

Sbírkový text může být redakčně zkrácen. Původní odkaz na úplné znění v databázi NS je uveden na konci rozboru; jeho dostupnost se z prostředí nepodařilo ověřit.

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 12 odst. 4 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění od 1. 1. 2025**
  Stručný obsah (parafráze): Společné úkony při zastupování více osob mají sníženou mimosmluvní odměnu: za druhou osobu o 20 %, třetí o 40 %, čtvrtou o 60 % a pátou i další o 80 %. Výklad, jak krácení promítnout jednotlivým zastoupeným, podává citovaný rozsudek.
- **§ 6 odst. 1, § 7, § 8 odst. 1, § 9a odst. 1 písm. a), § 11 odst. 1 písm. k) a § 13 odst. 4 — vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění použitém pro úkon roku 2025**
  Stručný obsah (parafráze): Výpočet vychází z tarifní hodnoty, příslušné sazby a druhu provedeného úkonu. Ve věci šlo o vyjádření k dovolání; zvlášť se přičítá paušální náhrada výdajů 450 Kč. Teprve k takto určeným základům se použije společné zastupování podle § 12 odst. 4.
- **Závěr soudu a odůvodnění:** Pořadí osob v žalobě nemá určovat, komu připadne vyšší nebo nižší krácení. U tří zastoupených činí průměr hodnot 0 %, 20 % a 40 % celkem 20 %; každému se proto jeho vlastní plná odměna sníží o jednu pětinu. V konkrétní věci z částek 5 900, 2 300 a 4 700 Kč vznikly odměny 4 720, 1 840 a 3 760 Kč. Paušální výdaj 450 Kč byl rozdělen po 150 Kč a zvlášť se připočetla DPH.
- **Další význam a meze použití:** Jednotná procentní redukce neznamená, že všechny osoby musejí mít stejnou konečnou odměnu; příklad zachycuje právě tři osoby a tehdy použitelné sazby.

Nejvyšší soud — 25 Cdo 1552/2025 — Sbírkové odůvodnění — souvislý úryvek z bodu 16

> Náhrada nákladů zastoupení jednotlivých žalovaných se tedy vypočítá takto: žalovaná 1) – tarifní hodnota 120 000 Kč – nekrácená odměna 5 900 Kč – krácená 4 720 Kč + poměrná část náhrady hotových výdajů 150 Kč + náhrada DPH 1 023 Kč = 5 893 Kč; žalovaný 2) – tarifní hodnota 30 000 Kč – nekrácená odměna 2 300 Kč – krácená 1 840 Kč + poměrná část náhrady hotových výdajů 150 Kč + náhrada DPH 418 Kč = 2 408 Kč; žalovaný 3) – tarifní hodnota 90 000 Kč – nekrácená odměna 4 700 Kč – krácená 3 760 Kč + poměrná část náhrady hotových výdajů 150 Kč + náhrada DPH 821 Kč = 4 731 Kč.

Publikované právní věty — Nejvyšší soud — 25 Cdo 1552/2025 — Společné zastoupení více osob po tarifní novele

> Odměna advokáta společně zastupujícího více účastníků se podle § 12 odst. 4 advokátního tarifu ve znění účinném od 1. 1. 2025 určí tak, že u každého účastníka se plná odměna krátí o aritmetický průměr procentních hodnot, které se v závislosti na počtu účastníků uplatní podle tohoto ustanovení.

Rozbor odůvodnění ověřen také v Sbirka-soudnich-rozhodnuti-a-stanovisek-sesit-c.-4_2026.pdf, PDF str. 156–161.

Opora rozboru ve sbírkovém odůvodnění: body 13, 14, 15, 16, 17.

Ověřená oficiální publikace právních vět NS: https://www.nsoud.cz/pro-verejnost-a-media/tiskove-zpravy/detail/pravni-vety-rozhodnuti-schvalene-na-jednani-obcanskopravniho-a-obchodniho-kolegia-nejvyssiho-soudu-11-brezna-2026

https://sbirka.nsoud.cz/sbirka/25445/

Původní databázový odkaz NS

Nejvyšší soud — Usnesení 25 Cdo 1279/2025, 28. 05. 2025

Tematický název: Poplatkové osvobození při žalobě proti advokátovi

Právní otázky: Zda žaloba na náhradu škody za vadné zastupování v úrazovém sporu přebírá poplatkové osvobození původního zdravotního nároku.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Žaloba na náhradu škody proti advokátovi nemá osobní poplatkové osvobození jen proto, že původní zastupování souviselo s újmou na zdraví. Rozhoduje povaha nového odpovědnostního nároku vůči advokátovi.

- **Konkrétní okolnosti:** Žalobce požadoval náhradu škody po advokátovi, jehož pochybení mělo zmařit uplatnění nároku na zdravotní újmu. Nezaplatil poplatek za dovolání a tvrdil, že se na něj vztahuje stejné zákonné osvobození jako v původní zdravotní věci.

Vazba na otázku C60: Zákonné osvobození se posuzuje podle konkrétního nároku a účastníka, nikoli jen původního zdroje finanční ztráty.

Sbírka NS — zveřejněný text rozhodnutí včetně odůvodnění (sbírková verze)

Sbírkový text může být redakčně zkrácen. Původní odkaz na úplné znění v databázi NS je uveden na konci rozboru; jeho dostupnost se z prostředí nepodařilo ověřit.

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích**
  Stručný obsah (parafráze): Osvobození se vztahuje na navrhovatele při náhradě újmy na zdraví nebo újmy způsobené usmrcením. Nárok z vadné právní služby má jiný základ, i když se původní zastupování týkalo zdravotní újmy.
- **§ 9 odst. 1 — zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích; § 138 — zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád**
  Stručný obsah (parafráze): Nezaplacení splatného poplatku po řádné výzvě může vést k zastavení řízení podle poplatkového zákona. Individuální osvobození podle poměrů účastníka je odlišné od zákonného osvobození určitého okruhu nároků a musí se posuzovat podle vlastních podmínek.
- **Závěr soudu a odůvodnění:** Osvobození sleduje přímé odčinění újmy na zdraví či usmrcením, včetně příslušných navazujících nároků. Žaloba proti advokátovi je novým nárokem z porušení povinností právního zastoupení; její ekonomická návaznost na původní spor nestačí. Nejvyšší soud zamítl dovolání proti rozhodnutí o zastavení poplatkově nesplněného řízení.
- **Další význam a meze použití:** Rozhodnutí nevylučuje samostatnou žádost o individuální osvobození podle osobních poměrů, jsou-li splněny jeho zákonné podmínky.

Nejvyšší soud — 25 Cdo 1279/2025 — Sbírkové odůvodnění — souvislý úryvek z bodu 5

> Ustanovení § 11 odst. 2 zákona o soudních poplatcích zakotvuje osobní osvobození od placení soudních poplatku. Písmeno d) citovaného ustanovení pak osvobozuje navrhovatele v řízeních o náhradu újmy na zdraví nebo újmy způsobené usmrcením s ohledem na již tak tíživou situaci, které je navrhovatel utrpěním újmy na zdraví nebo újmy způsobené usmrcením vystaven. Za účinnosti zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, Nejvyšší soud v usnesení ze dne 18. 5. 2016, sp. zn. 30 Cdo 4429/2015, upřesnil, že řízením o náhradu újmy na zdraví nebo újmy způsobené usmrcením podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o soudních poplatcích se rozumí i řízení o ochranu osobnosti, v němž se žalobce domáhá (pro některý z uvedených důvodů) náhrady nemajetkové újmy v penězích (dnes nárok sekundární oběti na náhradu újmy podle § 2959 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Publikované právní věty — Nejvyšší soud — 25 Cdo 1279/2025 — Poplatkové osvobození při žalobě proti advokátovi

> V řízení o náhradu škody vzniklé pochybením advokáta při zastupování v řízení o nároku na náhradu újmy na zdraví není navrhovatel osvobozen od placení soudních poplatků podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o soudních poplatcích.

Rozbor odůvodnění ověřen také v Sbirka-soudnich-rozhodnuti-a-stanovisek-sesit-c.-5_2026.pdf, PDF str. 96–99.

Opora rozboru ve sbírkovém odůvodnění: body 1, 2, 4, 5, 6, 7.

Ověřená oficiální publikace právních vět NS: https://www.nsoud.cz/pro-verejnost-a-media/tiskove-zpravy/detail/pravni-vety-rozhodnuti-schvalene-na-jednani-obcanskopravniho-a-obchodniho-kolegia-nejvyssiho-soudu-8-dubna-2026

https://sbirka.nsoud.cz/sbirka/25488/

Původní databázový odkaz NS

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Soud nepřizná náhradu bez vysvětlení pouze proto, že jde o vypořádání spoluvlastnictví.
- **Řešení:** Je třeba aplikovat relevantní stanovisko a zákon, vyhodnotit konkrétní návrhy i okolnosti a vysvětlit výsledek. Odborná kritika není sama náhradou platné soudní argumentace.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 137

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Náklady řízení jsou zejména hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, včetně soudního poplatku, ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců, náklady důkazů, tlumočné, náhrada za daň z přidané hodnoty , odměna za zastupování a odměna pro mediátora podle zákona o mediaci za první setkání s mediátorem nařízené soudem podle § 100 odst. 2.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 138

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 139

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Svědci a fyzické osoby uvedené v § 126a mají právo na náhradu hotových výdajů a ušlého výdělku (svědečné). Toto právo zaniká, není-li uplatněno do tří dnů od výslechu nebo ode dne, kdy bylo svědku oznámeno, že k výslechu nedojde. O tom musí soud svědka a fyzické osoby uvedené v § 126a poučit.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 140

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Každý účastník platí náklady řízení, které vznikají jemu osobně, a náklady svého zástupce. Společné náklady platí účastníci podle poměru účastenství na věci a na řízení; nelze-li poměr účastenství určit, platí je rovným dílem. Účastníci uvedení v § 91 odst. 2 platí společné náklady společně a nerozdílně.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 141

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Lze-li očekávat náklady důkazu, který účastník navrhl nebo který nařídil soud o skutečnostech jím uvedených anebo v jeho zájmu, uloží předseda senátu tomuto účastníku, není-li osvobozen od soudních poplatků, aby před jeho provedením složil zálohu podle předpokládané výše nákladů, jinak nelze důkaz navrhovaný účastníkem provést, o tom musí být účastník poučen.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 142

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku,který ve věci úspěch neměl.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 143

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Žalovaný, který neměl úspěch ve věci, má právo na náhradu nákladů řízení proti žalobci, jestliže svým chováním nezavdal příčinu k podání návrhu na zahájení řízení.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 145

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Účastníku, jemuž soud přizná náhradu nákladů řízení, přizná i náhradu nákladů předběžného opatření a zajištění důkazů, zajištění důkazů a zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 146

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení podle jeho výsledku ,jestliže řízení a) skončilo smírem,pokud v něm nebylo o náhradě nákladů ujednáno něco jiného; b) bylo zastaveno.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 147

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Účastníku nebo jeho zástupci může soud uložit, aby hradili náklady řízení, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobili svým zaviněním nebo jestliže tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 148

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Stát má podle výsledků řízení proti účastníkům právo na náhradu nákladů řízení, které platil, pokud u nich nejsou předpoklady pro osvobození od soudních poplatků.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 149

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Zastupoval-li advokát účastníka, jemuž byla přisouzena náhrada nákladů řízení, je ten, jemuž byla uložena náhrada těchto nákladů, povinen zaplatit ji advokátu.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 150

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele, nebo odmítne-li se účastník bez vážného důvodu zúčastnit prvního setkání s mediátorem nařízeného soudem, nemusí soud výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti přiznat. Rozhodnutí o nákladech řízení

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 151

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) O povinnosti k náhradě nákladů řízení rozhodne soud bez návrhu v rozhodnutí, jímž se řízení u něho končí; u náhrady nákladů řízení podle § 147 a § 148 odst. 2 tak může učinit již v průběhu řízení, a to zpravidla tehdy, jakmile tyto náklady vzniknou.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 142a

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Žalobce, který měl úspěch v řízení o splnění povinnosti, má právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému, jen jestliže žalovanému ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení zaslal na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu výzvu k plnění.

advokátní tarif (177/1996 Sb.), § 1

Znění: 15. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Odměna advokáta za poskytování právních služeb (dále jen „odměna advokáta“) se řídí jeho smlouvou s klientem (dále jen „smluvní odměna“); není-li odměna advokáta takto určena, řídí se ustanoveními této vyhlášky o mimosmluvní odměně.

advokátní tarif (177/1996 Sb.), § 6

Znění: 15. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Výše mimosmluvní odměny se stanoví podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal.

advokátní tarif (177/1996 Sb.), § 9

Znění: 15. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nelze-li hodnotu věci nebo práva vyjádřit v penězích nebo lze-li ji zjistit jen s nepoměrnými obtížemi a není-li dále stanoveno jinak, považuje se za tarifní hodnotu částka 30 000 Kč.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 137–142, § 142a, § 143–151. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

advokátní tarif (177/1996 Sb.): § 1, § 6–7, § 9, § 11, § 13. Znění: 15. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

C61 — Řízení v prvním stupni – rozhodnutí. Rozsudek. Usnesení. Platební rozkaz – evropský, elektronický, směnečný.

Systematika a konkrétní výklad

Rozsudek rozhoduje zpravidla ve věci samé, usnesení o dalších zákonem určených otázkách; právní význam se odvíjí od obsahu a procesu. Výrok určuje závazné řešení, odůvodnění právní a skutkové důvody. Rozsudek pro uznání a zmeškání mají zvláštní podmínky a nápravu, nesmějí být mechanickým trestem za každou pasivitu. Platební rozkaz využívá zkrácený postup; odpor, námitky a evropské prostředky mají odlišný režim. Elektronický rozkaz není odlišným hmotným nárokem. Směnečný a evropský rozkaz vyžadují identifikovat zvláštní právní základ.

- **Druh rozhodnutí:** Rozsudek typicky rozhoduje věc samu, usnesení řadu procesních otázek a některé meritorní věci podle zákona. Rozhoduje právní režim, ne obecný význam slova rozhodnutí.
- **Výrok:** Výrok vymezuje závazný výsledek, odůvodnění jeho důvody. Nárok nelze určit pouze z komentáře soudu bez příslušného výroku.
- **Účinky:** Právní moc, vykonatelnost a překážka věci rozhodnuté se posuzují samostatně. Předběžná vykonatelnost může umožnit výkon ještě před stabilizací rozhodnutí.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Výrok rozhodnutí musí být určitý a odpovídat předmětu řízení. Právní moc chrání závazné vyřešení, vykonatelnost umožňuje nucený výkon. Platební rozkaz nemá méně právních účinků jen proto, že byl vydán bez jednání; zákon však poskytuje zvláštní obranu. Rozsudek pro zmeškání vyžaduje konkrétní podmínky a nemůže se stát automatickou reakcí na každou procesní absenci.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Odpor proti platebnímu rozkazu a směnečné námitky

- **Platební rozkaz:** Je zjednodušenou formou rozhodnutí na základě zákonných podmínek. Včasný odpor proti běžnému platebnímu rozkazu má zákonem určený účinek; není totožný s odůvodněným odvoláním proti rozsudku.
- **Směnečný rozkaz:** Opírá se o specifický listinný podklad a zákonný režim námitek. U nich je významné včasné a konkrétní vymezení obrany. Tuto zvláštnost nelze bez dalšího přenést na běžný odpor.
- **Aktuální lhůta:** Podle doloženého § 175 občanského soudního řádu jde o patnáct dnů. Staré směnečné přehledy pracující se třídenní lhůtou patří k překonané procesní úpravě.
- **Následné rozhodování:** Je třeba určit, zda byl rozkaz řádně doručen, jaký prostředek a v jakém rozsahu byl podán a jaký účinek nastal. Zamítnutí námitek ve věci a odmítnutí pro procesní vadu mají odlišnou povahu.

Teoretický podklad: Smenky_judikatura.pdf, PDF str. 5; OCR. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 172, § 174, § 175.

Judikatura a konkrétní kauzy

Ústavní soud — Nález III. ÚS 1448/25, 17. července 2025

Tematický název: Omluvitelnost důvodu pro zmeškání lhůty k podání odporu proti elektronickému platebnímu rozkazu

Právní otázky: Jak se při prominutí zmeškání odporu zohlední chyba soudu či žalobce a jakou další obranu musí žalovaný využít.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Při prominutí zmeškání odporu proti elektronickému platebnímu rozkazu musí soud zohlednit také vlastní chybu nebo pochybení žalobce. Nevyužije-li však žalovaný účinnou obranu proti odmítnutí odporu, samo vadné posouzení omluvitelnosti nemusí odůvodnit ústavní kasaci.

Vazba na otázku C61: Omluvitelnost pozdního odporu proti elektronickému platebnímu rozkazu se posuzuje i s ohledem na chybu soudu nebo žalobce a zvýšenou ochranu žalovaného.

Plné znění rozhodnutí — NALUS

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 50b odst. 1, § 172, § 173 odst. 1 a § 174a — zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád**
  Stručný obsah (parafráze): § 50b odst. 1 upravuje doručování zástupci. § 172 umožňuje platební rozkaz, § 173 odst. 1 vyžaduje osobní doručení s konkrétní výjimkou datové schránky v použitelném znění. § 174a upravuje elektronický platební rozkaz; časové znění doručovacích pravidel je rozhodné.
- **čl. 36 odst. 1 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Každý má právo domáhat se zákonným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve vymezených případech u jiného orgánu.

Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Stěžovatelka se ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí; tvrdí, že jimi bylo porušeno její základní právo zaručené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Vedlejší účastnice se u Okresního soudu v Nymburce domáhala po stěžovatelce návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu (EPR) zaplacení 140 000 Kč s příslušenstvím.

- **Další význam a meze použití:** Současně je třeba využít obranu proti samotnému odmítnutí odporu; bez ní uvedené pochybení samo nezaložilo kasační zásah Ústavního soudu.

Publikované právní věty — Ústavní soud — III. ÚS 1448/25 — Omluvitelnost důvodu pro zmeškání lhůty k podání odporu proti elektronickému platebnímu rozkazu

Je pochybením obecných soudů, pokud při posuzování omluvitelnosti důvodu pro zmeškání lhůty k podání odporu proti (elektronickému) platebnímu rozkazu dostatečně nepřihlíží k tomu, že příčina pozdního podání odporu žalovanou stranou může souviset s chybou soudu, případně i žalující strany. Z povahy rozkazního řízení je zapotřebí trvat na zvýšené ochraně práv žalovaného. Omluvitelnost důvodu pro zmeškání lhůty k podání odporu je proto třeba posuzovat v pochybnostech ve prospěch žalovaného, podobně jako je tomu při posuzování podmínek pro vydání rozsudku pro uznání fikcí či rozsudku pro zmeškání. Samotné pochybení soudů při posuzování omluvitelnosti důvodu pro zmeškání lhůty k podání odporu není v situaci, kdy se žalovaný účinně nebrání proti odmítnutí odporu pro opožděnost, porušením práva stěžovatelky na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a nezakládá důvod pro kasační zásah Ústavního soudu.

Pramen publikované právní věty: Svazek_131_web.pdf, PDF str. 104. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=III-1448-25

Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• Pl. ÚS-st. 59/23 — Náklady při zrušení a vypořádání spoluvlastnictví. Podrobný rozbor a citace: C60.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Adresát podá proti směnečnému rozkazu obecný nesouhlas bez potřebného vymezení obrany.
- **Řešení:** Je třeba určit druh titulu, lhůtu a náležitosti správného prostředku. Poučení a obsah podání jsou rozhodné pro další procesní postup.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 172

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soud může i bez výslovné žádosti žalobce a bez slyšení žalovaného vydat platební rozkaz, je-li v žalobě uplatněno právo na zaplacení peněžité částky a vyplývá-li uplatněné právo ze skutečností uvedených žalobcem. V platebním rozkazu žalovanému uloží, aby do 15 dnů od doručení platebního rozkazu žalobci zaplatil uplatněnou pohledávku a náklady řízení nebo aby v téže lhůtě podal odpor u soudu, který platební rozkaz vydal.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 174

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Platební rozkaz, proti němuž nebyl podán odpor, má účinky pravomocného rozsudku.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 175

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Předloží-li žalobce v prvopisu směnku nebo šek, o jejichž pravosti není důvodu pochybovat, a další listiny nutné k uplatnění práva, vydá na jeho návrh soud směnečný (šekový) platební rozkaz, v němž žalovanému uloží, aby do 15 dnů zaplatil požadovanou částku a náklady řízení nebo aby v téže lhůtě podal námitky, v nichž musí uvést vše, co proti platebnímu rozkazu namítá. Směnečný (šekový) platební rozkaz musí být doručen do vlastních rukou žalovaného, náhradní doručení je vyloučeno. Nelze-li návrhu na vydání platebního rozkazu vyhovět, nařídí soud jednání.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 152

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Rozsudkem rozhoduje soud o věci samé. Zákon stanoví, kdy soud rozhoduje ve věci samé usnesením.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 153

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soud rozhoduje na základě zjištěného skutkového stavu věci.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 154

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Pro rozsudek je rozhodující stav v době jeho vyhlášení.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 155

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Obsah rozhodnutí ve věci samé vysloví soud ve výroku rozsudku. Ve výroku také rozhodne o povinnosti k náhradě nákladů řízení; rozhodne-li jen o základu náhrady nákladů řízení, určí její výši v samostatném usnesení.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 156

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Rozsudek se vyhlašuje vždy veřejně; vyhlašuje jej předseda senátu jménem republiky. Uvede přitom výrok rozsudku spolu s odůvodněním a poučením o odvolání a o možnosti výkonu rozhodnutí. Není-li přítomen vyhlášení rozsudku žádný z účastníků, uvede pouze výrok. Po vyhlášení předseda senátu zpravidla účastníky vyzve, aby se vyjádřili, zda se vzdávají odvolání proti vyhlášenému rozsudku.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 158

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Písemné vyhotovení rozsudku v listinné nebo elektronické podobě podepisuje předseda senátu. Nemůže-li je podepsat, podepíše je jiný člen senátu, a rozhodl-li samosoudce, jiný předsedou soudu pověřený soudce; důvod se na písemném vyhotovení poznamená.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 159

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Doručený rozsudek, který již nelze napadnout odvoláním, je v právní moci.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 160

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Uložil-li soud v rozsudku povinnost, je třeba ji splnit do tří dnů od právní moci rozsudku nebo, jde-li o vyklizení bytu, do patnácti dnů od právní moci rozsudku; soud může určit lhůtu delší nebo stanovit, že peněžité plnění se může stát ve splátkách, jejichž výši a podmínky splatnosti určí.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 161

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Rozsudek je vykonatelný, jakmile uplyne lhůta k plnění.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 167

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nestanoví-li zákon jinak, rozhoduje soud usnesením. Usnesením se rozhoduje zejména o podmínkách řízení, o zastavení nebo přerušení řízení, o odmítnutí návrhu, o změně návrhu, o vzetí návrhu zpět, o smíru, o nákladech řízení, jakož i o věcech, které se týkají vedení řízení.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 169

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Není-li stanoveno jinak, ve vyhotovení usnesení se uvede, který soud je vydal, jména a příjmení soudců, označení účastníků, jejich zástupců a věci, výrok, odůvodnění, poučení o tom, zda je přípustný opravný prostředek nepočítaje v to žalobu na obnovu řízení a pro zmatečnost, a o lhůtě a místu k jeho podání, a den a místo vydání usnesení.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 170

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soud je vázán usnesením, jakmile je vyhlásil; nedošlo-li k vyhlášení, jakmile bylo doručeno, a není-li třeba doručovat, jakmile bylo vyhotoveno.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 171

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Lhůta k plnění počíná běžet od doručení usnesení; jejím uplynutím je usnesení vykonatelné.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 173

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Platební rozkaz je třeba doručit žalovanému do vlastních rukou. Náhradní doručení je vyloučeno; to neplatí, doručuje-li se prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky.

nařízení o evropském platebním rozkazu (1896/2006), čl. 1

Znění: Dodaný text nařízení; použitelnost a přechodná ustanovení posuzovat samostatně.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Účel 1. Účelem tohoto nařízení je: a) zavedením řízení o evropském platebním rozkazu zjednodušit a urychlit soudní řízení týkající se nesporných peněžních nároků v přeshraničních případech a snížit náklady na ně; a b) umožnit volný pohyb evropských platebních rozkazů ve všech členských státech stanovením minimálních norem, díky jejichž dodržování je zbytečné zahajovat v členském státě výkonu jakékoli mezitímní řízení před uznáním a výkonem. Dokument uložil B. Hladíková dne 23. 09. 2026 3 / 31 Děkujeme, že používáte Beck–online 2. Toto nařízení nebrání žalobci uplatňovat nárok ve smyslu článku 4 s využitím jiného řízení, které je k dispozici podle práva členského státu nebo práva Společenství.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 157

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Není-li stanoveno jinak, v písemném vyhotovení rozsudku se po slovech „Jménem republiky“ uvede označení soudu, jména a příjmení soudců, přesné označení účastníků a jejich zástupců, účast státního zastupitelství, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a ochránce práv dětí, označení projednávané věci, znění výroku, odůvodnění, poučení o tom, zda je přípustný opravný prostředek nepočítaje v to žalobu na obnovu řízení a pro zmatečnost, a o lhůtě a místu k jeho podání, poučení o možnosti výkonu rozhodnutí a den a místo vyhlášení. Je-li to možné, uvede se v označení účastníků též jejich datum narození (identifikační číslo).

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 159a

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nestanoví-li zákon jinak, je výrok pravomocného rozsudku závazný jen pro účastníky řízení.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 152–159, § 159a, § 160–161, § 167–175. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

nařízení o evropském platebním rozkazu (1896/2006): čl. 1, čl. 7, čl. 16–17. Znění: Dodaný text nařízení; použitelnost a přechodná ustanovení posuzovat samostatně.. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

C62 — Řízení o žalobě z rušené držby

Systematika a konkrétní výklad

Žaloba z rušené držby chrání poslední pokojnou držbu a reaguje na její svémocné rušení. Není řízením o konečném určení vlastnictví a důkazní předmět je užší. Krátké hmotné a procesní souvislosti vyžadují rychlou reakci a správné vymezení rušitele, zásahu a požadované ochrany. Držitel může mít ochranu i proti vlastníkovi, který jedná svémocně; skutečné vlastnické právo se případně řeší v petitorním řízení. Soud zkoumá zákonné předpoklady ochrany, nikoli jen obecnou představu spravedlivého rozdělení věci.

- **Posesorní ochrana:** Řízení chrání poslední držbu před svémocným zásahem. Neřeší konečně, kdo má vlastnické právo; proto může uspět držitel proti vlastníku porušujícímu zákonné meze.
- **Subjekty:** Žalobce tvrdí držbu a rušení, žalovaný brání tvrzený zásah. Nestačí pouze předložit list vlastnictví, pokud neřeší relevantní posesorní otázku.
- **Rychlý postup:** Zvláštní řízení omezuje dokazování na poslední držbu a svémoc. Zákonné lhůty podání a rozhodování mají různé funkce.
- **Výsledek:** Meritorním výsledkem je usnesení v příslušném režimu. Náhrada škody a konečný vlastnický spor patří do jiné ochranné cesty.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Předmět:** Držba není vlastnictví.
- **Lhůta:** Opoždění může zmařit zvláštní ochranu.
- **Svémoc:** Ani tvrzené vlastnictví samo neospravedlňuje každé násilné převzetí.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Držební žaloba chrání pokojný stav rychleji než úplné řešení vlastnického titulu. Důležité jsou krátké zákonné lhůty, identifikace rušení a poslední stav držby. Rozhodnutí v tomto režimu se nesmí vydávat za konečné určení vlastnictví. Samostatný vlastnický spor tím není automaticky vyloučen. Strategie účastníka musí odpovídat účelu prostředku a potřebnému skutkovému podkladu.

- **Vymezení žalobní ochrany:** Tvrzení musí popsat dosavadní držbu, konkrétní svévolný zásah a jeho čas. Důkaz vlastnické listiny může být v pozadí důležitý, ale předmět tohoto řízení se nesmí bez dalšího změnit na úplný spor o vlastnictví. Ochrana pokojného stavu brání tomu, aby osoba řešila právní spor svémocně. I osoba přesvědčená o lepším právu proto musí použít příslušný zákonný prostředek.
- **Procesní postup:** Je nutné rozlišit zákonnou krátkou lhůtu pro uplatnění ochrany a organizační požadavek rychlého rozhodnutí. Zmeškání první nelze vyřešit prostým argumentem, že soud jednal pomalu. V návrhu se vymezí požadované obnovení nebo zdržení zásahu tak, aby rozhodnutí bylo vykonatelné. Rozhodnutí v držební věci přitom nevytváří neomezenou překážku všech pozdějších žalob o hmotný titul.
- **Aplikační příklad:** Uživateli zahrady je svévolně zablokován přístup. Nejprve se doloží pokojný výkon držby a zásah, nikoli automaticky všechny okolnosti dávné koupě. Jestliže protistrana tvrdí vlastnické právo, je nutné vysvětlit, proč tím ještě není

ospravedlněna svémoc. Následný spor o právo má vlastní žalobní předmět a důkazní režim. Držební a vlastnický nárok tak mohou chránit odlišné aspekty téže situace.

- **Hmotněprávní a procesní lhůty:** Občanský zákoník v § 1008 stanoví prekluzivní omezení ochrany. Žaloba podaná po šesti týdnech od chvíle, kdy se žalobce dozvěděl o svém právu a osobě ohrožující či rušící držbu, má být zamítnuta; současně působí nejzazší roční hranice od prvního možného uplatnění. Občanský soudní řád naproti tomu upravuje rychlost soudního rozhodnutí. Jde o jiné lhůty, jiné adresáty a jiné následky. U zkoušky musí být časová osa sestavena z konkrétních událostí, nikoli jen z data, kdy se žalobce rozhodl vyhledat advokáta.
- **Rychlost a rozsah zjišťování:** Podle § 177 odst. 1 občanského soudního řádu soud rozhoduje o běžné ochraně rušené držby do 15 dnů od zahájení řízení a jednání není třeba nařizovat. Žalobce musí prokázat svémocné rušení. Podle § 178 je předmětem zjišťování poslední držba a její svémocné rušení. Rychlost proto není dosažena tím, že soud vynechá všechny podklady, ale omezením rozhodného předmětu. Dokazování dlouhé řady vlastnických převodů může náležet jinému sporu a nemá automaticky převzít tento režim.
- **Forma rozhodnutí a další nároky:** Ve věci samé se rozhoduje usnesením, nikoli běžným rozsudkem pouze proto, že žalobce žádá konečné rozhodnutí. Zvláštní úprava občanského soudního řádu v § 179 vylučuje v tomto řízení rozhodování o náhradě újmy vzniklé rušením držby. Obnovení stavu a náhrada škody tak musejí být právně i procesně odděleny. Žalobce nemůže připojením peněžitého nároku rozšířit zvláštní zrychlený předmět bez zhodnocení příslušného procesního režimu.
- **Stavba a její odstranění:** Občanský zákoník obsahuje zvláštní ochranu držitele ohroženého prováděním stavby a odpovídající úpravu při odstraňování. Významné může být neuplatnění námitek ve správním řízení, byl-li držitel účastníkem a mohl je uplatnit. Procesní ustanovení občanského soudního řádu v § 177 odst. 2 upravuje rozhodnutí do 30 dnů a minimální třídenní předstih doručení předvolání. Tyto parametry nelze zaměnit s obecnou patnáctidenní variantou. Přiměřená jistota a bezprostřední nebezpečí navíc mají zvláštní hmotněprávní význam.
- **Obrana žalovaného:** Občanský zákoník v § 1007 výslovně připouští námitku nepravé držby získané proti žalovanému nebo předchozího vypuzení. Nejde o otevření neomezeného sporu o lepší vlastnické právo, ale o zákonem určenou obranu v držebním režimu. U námitky vypuzení zákon rovněž zohledňuje prekluzivní lhůty. Každý důkaz je proto nutné vztáhnout ke konkrétní přípustné skutečnosti. Pouhá věta, že žalovaný je vlastníkem, nemusí vyřešit tvrzené svémocné rušení.
- **Svépomoc a veřejná ochrana:** § 1006 občanského zákoníku připouští odpor proti svémocnému rušení a znovuzmocnění se věci při rušebním činu, pokud nejsou překročeny meze nutné obrany. Toto pravidlo neopravňuje k časově neomezené odvetě ani k libovolnému násilí. Při odpovědi se oddělí bezprostřední obrana a pozdější soudní ochrana. Potřeba rychlé reakce zároveň nevylučuje ochranu osobnosti, veřejnoprávní povinnosti a případnou trestní odpovědnost za nepřiměřený zásah.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Vlastník bez procesu změní zámky a vytlačí pokojného držitele.

- **Řešení:** Je třeba posoudit držební stav, svémocný zásah a včasnost ochrany. Konečný titul vlastníka a ochrana pokojné držby se projednávají v odlišných rámcích.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1003

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> Držbu není nikdo oprávněn svémocně rušit. Kdo byl v držbě rušen, může se domáhat, aby se rušitel rušení zdržel a vše uvedl v předešlý stav.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1004

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> (1) Je-li držitel prováděním stavby ohrožen v držbě nemovité věci nebo může-li se pro to důvodně obávat následků uvedených v § 1013 a nezajistí-li se proti němu stavebník cestou práva, může se ohrožený držitel domáhat zákazu provádění stavby. Zákazu se držitel domáhat nemůže, jestliže ve správním řízení, jehož byl účastníkem, neuplatnil své námitky k žádosti o povolení takové stavby, ač tak učinit mohl.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1005

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> Pro případ odstraňování stavby platí § 1004 obdobně. Uchování držby

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1006

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> Držitel se smí svémocnému rušení vzepřít a věci, jež mu byla odňata, při rušebním činu znovu zmocnit, nepřekročí-li přitom meze nutné obrany.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1007

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> (1) Byl-li držitel z držby vypuzen, může se na vypuditeli domáhat, aby se zdržel dalšího vypuzení a obnovil původní stav. Proti žalobě na ochranu držby lze namítnout, že žalobce získal proti žalovanému nepravou držbu nebo že ho z držby vypudil.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1008

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> (1) Soud zamítne žalobu na ochranu nebo na uchování držby, pokud bude žaloba podána po uplynutí šesti týdnů ode dne, kdy se žalobce dozvěděl o svém právu i o osobě, která držbu ohrožuje nebo ruší, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy žalobce mohl své právo uplatnit poprvé.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 176

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> Ustanovení § 177 až 180 se použijí, je-li z žaloby zřejmé, že se žalobce domáhá ochrany rušené držby. Žalobce žalobu označí jako žalobu z rušené držby. Ustanovení § 41 odst. 2 tím není dotčeno.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 177

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Domáhá-li se žalobce ochrany rušené držby, soud o žalobě rozhodne do 15 dnů od zahájení řízení. Žalobce musí prokázat, že jde o svémocné rušení držby. Jednání není třeba nařizovat.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 178

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> V řízení se soud omezí na zjištění poslední držby a jejího svémocného rušení.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 179

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

V řízení nelze rozhodnout o náhradě újmy vzniklé rušením držby.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 1003–1008. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 176–180. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

C63 — Opravné prostředky – odvolání. Náležitosti odvolání a jeho podání. Účinky odvolání. Úkony soudu prvního stupně. Řízení u odvolacího soudu. Rozhodnutí o odvolání. Náklady odvolacího řízení. Další průběh řízení.

Systematika a konkrétní výklad

Odvolání je řádným prostředkem proti zákonem vymezeným rozhodnutím. Přípustnost, legitimace, lhůta, rozsah a důvody se zkoumají samostatně. Suspenzivní a devolutivní účinek mají výjimky. Neúplná apelace omezuje nová tvrzení a důkazy s výslovnými výjimkami; nejde o zcela nový proces bez vazby na první stupeň. Odvolací soud může rozhodnutí potvrdit, změnit nebo zrušit podle podmínek. Pokud mění rozhodný skutkový či právní základ, musí respektovat dokazování, poučení a kontradiktornost. Náklady odvolání se stanoví v návaznosti na výsledek a procesní pravidla.

- **Oprávnění:** Odvolatel musí mít příslušné postavení a napadnout rozhodnutí včas. Procesní újma a zákonná přípustnost se zkoumají odděleně.
- **Účinky:** Odklad právní moci či vykonatelnosti se určuje podle zákona a výjimek. Výsledek může být potvrzení, změna nebo zrušení při splnění podmínek.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Odvolací přezkum má stanovený rozsah a pravidla novot. Oprava skutkového závěru může vyžadovat zopakování důkazů, nikoli jen jiné přečtení protokolu. Změna právního hodnocení musí respektovat možnost stran reagovat. Přípustnost prostředku a jeho důvodnost nejsou totožné; i včasné odvolání může být nedůvodné a závažná námitka nemusí zachránit nepřípustný prostředek.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Odvolání: rozsah přezkumu a nové skutečnosti

- **Předmět:** Odvolání napadá rozhodnutí prvního stupně v dovoleném rozsahu. Musí být určeno, který výrok a z jakých zákonných důvodů se přezkoumává; nesouhlas s jednotlivou větou odůvodnění není automaticky samostatným odvolacím požadavkem.
- **Účinky:** Rozlišujte včasnost a přípustnost, rozsah napadení a dopad na právní moc. Ne každé podání nazvané odvolání vyvolá všechny účinky řádného opravného prostředku.

- **Novoty:** V některých řízeních je jejich uplatnění omezeno zákonem. Výjimky, procesní vady a potřebné poučení se posuzují podle konkrétního režimu. Starý souhrnný výpis neobsahuje univerzální pravidlo pro všechny civilní věci.
- **Dokazování:** Pokud odvolací soud mění významná skutková zjištění, musí respektovat zákonná pravidla dokazování a procesní možnost stran reagovat. Jiný právní názor není vždy totéž jako jiné hodnocení nově provedeného důkazu.

Teoretický podklad: Opravné prostředky.docx, odstavec 141. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 201, § 205, § 205a, § 212, § 213.

Judikatura a konkrétní kauzy

Ústavní soud — Nález III. ÚS 1320/25, 11. června 2026

Tematický název: Překvapivé rozhodnutí odvolacího soudu a vada řízení jako způsobilý dovolací důvod

Právní otázky: Jak zabránit překvapivému odvolacímu rozhodnutí a kdy procesní pochybení tvoří řádně vymezenou dovolací otázku.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Odvolací soud musí před rozhodnutím umožnit reakci na nový právní názor a případně doplnění potřebných tvrzení a důkazů. Námitka porušení těchto procesních pravidel může při řádném vymezení představovat dovolací právní otázku.

Vazba na otázku C63: Překvapivá změna odvolacího rozhodnutí souvisí s právem účastníka vyjádřit se k rozhodnému právnímu hodnocení.

Plné znění rozhodnutí — NALUS

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 237 — zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád**
  Stručný obsah (parafráze): Dovolání je přípustné při zákonem vymezené právní otázce, na níž závisí rozhodnutí odvolacího soudu: odchýlení od ustálené praxe, nevyřešená či rozdílně rozhodovaná otázka nebo potřeba změnit dosavadní řešení.
- **čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Čl. 36 odst. 1 chrání přístup k nezávislému a nestrannému soudu; čl. 38 odst. 2 účast na projednání věci a možnost vyjádřit se k důkazům.

Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Stěžovatelka se ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) a § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“) domáhá zrušení v záhlaví označeného usnesení Nejvyššího soudu a rozsudků Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“) a Obvodního soudu pro Prahu 9 (dále jen „obvodní soud“) s tvrzením, že porušily její ústavně zaručená práva zakotvená v čl. 36 odst. 1, čl. 37 odst. 3 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Z obsahu napadených rozhodnutí, jakož i z vyžádaného spisového materiálu se podává, že předmětem řízení před obecnými soudy byla žaloba, kterou se stěžovatelka domáhala zaplacení 7 500 000 Kč s příslušenstvím z titulu náhrady škody způsobené porušením povinnosti vedlejší účastnice plynoucí ze Smlouvy o poskytování poradenství ze dne 30. 6. 2015 (dále jen „Smlouva“). Na základě Smlouvy se vedlejší účastnice (poradce) zavázala za sjednanou odměnu poskytovat stěžovatelce (klientovi) služby odborného poradenství a konzultací v oblasti nákupu a prodeje plynu včetně strategie sjednávání a uzavírání smluv na nákup a prodej plynu, řízení portfolia dodávek a predikce spotřeb. Účelem Smlouvy bylo, aby si stěžovatelka v průběhu doby postupně a efektivním způsobem osvojovala know-how, které je potřebné pro obchodníka s plynem, jenž je zároveň subjektem zúčtování a toto know-how po neomezenou dobu bez dalších omezení využívala.

- **Další význam a meze použití:** Procesní vada může být součástí řádně vymezené dovolací právní otázky; nelze ji vždy odbýt jako pouhou skutkovou námitku.

Publikované právní věty — Ústavní soud — III. ÚS 1320/25 — Překvapivé rozhodnutí odvolacího soudu a vada řízení jako způsobilý dovolací důvod

I. Odvolací soud je povinen umožnit účastníkům řízení seznámit se s jeho odlišným (novým) právním názorem a dát jim příležitost se k němu vyjádřit a eventuálně vznášet důkazní návrhy (vyžadovala-li by to nová tvrzení vztahující se k takto změněnému právnímu názoru). Pokud tak neučiní, stane se jeho postup nepředvídatelným a jeho rozhodnutí překvapivým, porušujícím čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. To platí tím spíše v situaci, kdy by dílčí odlišné právní závěry odvolacího soudu mohly být v případě jiného posouzení smluvního ujednání týmž soudem schopny změnit i jeho další navazující závěry. II. Procesní pochybení odvolacího soudu spočívající v nesprávné aplikaci či výkladu procesního práva, případně v porušení ústavně zaručených práv účastníka, může být způsobilým dovolacím důvodem i právní otázkou podle § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, je-li v dovolání uplatněno zákonným způsobem; odmítne-li Nejvyšší soud takové dovolání jako vadné jen proto, že namítané pochybení lze současně kvalifikovat jako vadu řízení, poruší právo dovolatele na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Pramen publikované právní věty: Svazek_136_web.pdf, PDF str. 146. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=III-1320-25

Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• II.ÚS 1738/16 — Opomenuté důkazy v civilním pojistném sporu. Podrobný rozbor a citace: C59.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Strana předloží důkaz až v odvolání bez zákonného důvodu a očekává automatické provedení.
- **Řešení:** Je nutné posoudit pravidla novot, předchozí poučení a výjimky. Obsahově důležitý důkaz není vždy procesně přípustný v pozdní fázi.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 201

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 205

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) V odvolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh).

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 205a

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Skutečnosti nebo důkazy, které nebyly uplatněny před soudem prvního stupně, jsou u odvolání proti rozsudku nebo usnesení ve věci samé odvolacím důvodem jen tehdy, jestliže a) se týkají podmínek řízení, věcné příslušnosti soudu, vyloučení soudce nebo obsazení soudu; b) jimi má být prokázáno, že v řízení došlo k vadám, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci; c) jimi má být zpochybněna věrohodnost důkazních prostředků, na nichž spočívá rozhodnutí soudu prvního stupně; d) jimi má být splněna povinnost tvrdit všechny pro rozhodnutí věci významné skutečnosti nebo důkazní povinnost, a to za předpokladu, že pro nesplnění některé z uvedených povinností neměl odvolatel ve věci úspěch a že odvolatel nebyl řádně poučen podle § 118a odst. 1 až 3; e) odvolatel nebyl řádně poučen podle § 119a odst. 1; f) nastaly (vznikly) po vyhlášení (vydání) rozhodnutí soudu prvního stupně.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 212

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Odvolací soud projedná věc v mezích, ve kterých se odvolatel domáhá přezkoumání rozhodnutí. Tímto rozsahem není vázán a) v případech, kdy na rozhodnutí o napadeném výroku je závislý výrok, který odvoláním nebyl dotčen, b) v případech, kde jde o taková společná práva nebo povinnosti, že se rozhodnutí musí vztahovat na všechny účastníky, kteří vystupují na jedné straně, a kde platí úkony jednoho z nich i pro ostatní (§ 91 odst. 2),třebaže odvolání podal jen některý z účastníků, c) jestliže z právního předpisu vyplývá určitý způsob vypořádání vztahu mezi účastníky.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 213

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Odvolací soud není vázán skutkovým stavem, jak jej zjistil soud prvního stupně.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 202

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Odvolání není přípustné proti usnesení, jímž a) se upravuje vedení řízení, b) byl účastník vyzván, aby neúplné, nesrozumitelné nebo neurčité podání doplnil nebo opravil (§ 43 odst. 1), c) bylo prominuto zmeškání lhůty, d) byla nebo nebyla připuštěna změna návrhu, e) bylo rozhodnuto o svědečném nebo o nárocích podle § 139 odst. 3, f) byl schválen smír, g) byl zamítnut návrh na přerušení řízení podle § 109 nebo podle § 110, h) byl žalovaný vyzván, aby se ve věci písemně vyjádřil (§ 114b), i) bylo opraveno rozhodnutí, netýká-li se oprava výroku rozhodnutí, j) bylo rozhodnuto, že doručení je neúčinné (§ 50d), k) byla uložena povinnost složit zálohu na náklady důkazu, l) bylo vyhověno návrhu na přezkum evropského platebního rozkazu, m) bylo nařízeno první setkání s mediátorem podle § 100 odst. 2, n) byl zrušen platební rozkaz podle § 173 odst. 2.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 203

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Vedlejší účastník může podat odvolání jen tehdy, jestliže do řízení vstoupil nejpozději do patnácti dnů od doručení rozhodnutí účastníku, kterého v řízení podporuje. Odvolání vedlejšího účastníka není přípustné, jestliže se jím podporovaný účastník odvolání vzdal nebo jestliže s odvoláním vedlejšího účastníka nesouhlasí.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 204

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Odvolání se podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Bylo-li vydáno opravné usnesení týkající se výroku rozhodnutí, běží tato lhůta znovu od právní moci opravného usnesení.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 206

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Podá-li ten, kdo je k tomu oprávněn, včas přípustné odvolání, nenabývá rozhodnutí právní moci, dokud o odvolání pravomocně nerozhodne odvolací soud.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 209

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Předseda senátu soudu prvního stupně se postará o odstranění případných vad ve včas podaném odvolání (§ 43). Nezdaří-li se mu vady odstranit nebo má-li za to, že odvolání je podáno tím, kdo k němu není oprávněn, nebo že není přípustné, předloží věc po uplynutí odvolací lhůty se zprávou o tom odvolacímu soudu.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 219

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Odvolací soud rozhodnutí potvrdí, je-li ve výroku věcně správné.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 220

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Odvolací soud změní rozsudek nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, jestliže nejsou splněny podmínky pro jejich potvrzení (§ 219) nebo zrušení (§ 219a) a jestliže a) soud prvního stupně rozhodl nesprávně, ačkoliv správně zjistil skutkový stav; b) po doplnění nebo zopakování dokazovaní je skutkový stav věci zjištěn tak, že je možné o věci rozhodnout.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 222

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Jestliže odvolatel vezme odvolání zpět, právní moc napadeného rozhodnutí nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 224

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ustanovení o nákladech řízení před soudem prvního stupně platí přiměřeně i pro řízení odvolací.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 201–205, § 205a, § 206, § 209, § 212–213, § 219–224. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

C64 — Opravné prostředky – obnova řízení, žaloba pro zmatečnost. Přípustnost. Podání žaloby. Řízení o žalobách. Rozhodnutí o žalobách. Další průběh řízení.

Systematika a konkrétní výklad

Obnova a žaloba pro zmatečnost jsou mimořádnými prostředky se zákonem uzavřenými důvody. Obnova reaguje na určité nové skutečnosti, rozhodnutí či důkazy, které nebylo možné využít v původním řízení za stanovených podmínek. Zmatečnost postihuje vymezené zásadní procesní vady. Přípustnost vůči konkrétnímu rozhodnutí, subjektivní a objektivní lhůta a náležitosti návrhu musejí být ověřeny zvlášť. Tyto prostředky nenahrazují opožděné odvolání jen proto, že účastník nesouhlasí s hodnocením důkazů. Povolení obnovy a nové meritorní rozhodnutí představují jiné fáze.

- **Dvě mimořádné žaloby:** Obnova řeší zákonem určené nové skutečnosti či důkazy, zmatečnost zásadní procesní vady. Neslouží jako další všeobecné odvolání.
- **Přípustnost:** Napadnutelné rozhodnutí, zákonný důvod a lhůta jsou samostatné podmínky. Nový nesouhlas s právním názorem není sám novým důkazem.
- **Proces:** Návrh musí konkrétně spojit vadu s napadeným rozhodnutím. Povolení obnovy a následné nové projednání jsou různé fáze.
- **Účinek:** Pravomoc se neodstraňuje pouhým podáním návrhu. Případný odklad a zrušení vyžadují zákonný postup.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Důvody:** Ne každý nový právní názor je obnovovací skutečností.
- **Vady:** Zmatečnost je typizovaná.
- **Účinky:** Podání samo nezruší pravomocný výsledek.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Obnova reaguje na zákonem vymezené nové podklady, zmatečnost na zvláštní závažné procesní vady. Nejde o obecné další odvolání. Subjektivní a objektivní lhůty i legitimace se posuzují samostatně. Nový právní názor není automaticky novým důkazem. U rodinného statusu mohou ústavní zvláštnosti vyžadovat individuální posouzení, nikoli odstranění všech pravidel právní jistoty.

Judikatura a konkrétní kauzy

Ústavní soud — Nález III. ÚS 2429/24, 15. dubna 2026

Tematický název: Absence aktivní legitimace k podání žaloby pro zmatečnost jako meritorní otázka, nikoliv nedostatek oprávnění podat dovolání

Právní otázky: Zda je aktivní legitimace k žalobě pro zmatečnost věcnou právní otázkou, nebo podmínkou subjektivní přípustnosti dovolání.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Nedostatek aktivní legitimace k žalobě pro zmatečnost je otázkou meritorního posouzení. Nelze jej automaticky zaměnit s nedostatkem subjektivního oprávnění podat dovolání a tím uzavřít dovolací přezkum samotné sporné legitimace.

Vazba na otázku C64: Aktivní legitimace v řízení o žalobě pro zmatečnost se nesmí směšovat s procesním oprávněním podat dovolání.

Plné znění rozhodnutí — NALUS

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 237 a § 229 — zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád**
  Stručný obsah (parafráze): § 237 stanoví přípustnost dovolání podle rozhodné právní otázky. § 229 upravuje žalobu pro zmatečnost při vyjmenovaných závažných procesních vadách; oba prostředky mají rozdílné důvody a účely.
- **čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 1 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Čl. 36 odst. 1 chrání přístup k nezávislému a nestrannému soudu; čl. 38 odst. 1 zakazuje odnětí zákonnému soudci a vyžaduje zákonné určení příslušnosti soudu i soudce.

Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Stěžovatelka se ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky a § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí z důvodu tvrzeného porušení jejích základních práv podle čl. 90 a 95 Ústavy, čl. 36, 37 a 38 Listiny základních práv a svobod (dále též jen „Listina“) a čl. 6 a 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Z ústavní stížnosti a jejích příloh se podává, že Okresní soud v Jablonci nad Nisou napadeným usnesením zamítl žalobu pro zmatečnost podanou stěžovatelkou proti rozsudku Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze dne 7. 4. 2021 č. j. 9 C 281/2013-222. Tímto rozsudkem bylo určeno, že zástavní právo smluvní ve prospěch stěžovatelky neexistuje. Stěžovatelka podala proti tomuto rozhodnutí žalobu pro zmatečnost. Nesouhlasila s výmazem zástavního práva z důvodu jeho neexistence. Postup okresního soudu považovala za nezákonný, protože bylo rozhodováno o právech a povinnostech a poměrech stěžovatelky, aniž by byla účastnicí tohoto řízení. Okresní soud v usnesení o žalobě pro zmatečnost konstatoval, že stěžovatelka nebyla účastnicí řízení vedeného pod sp. zn. 9 C 281/2013 ani vedlejší účastnicí. Proto není oprávněna ani k podání žaloby pro zmatečnost proti rozsudku vydanému v tomto řízení.

- **Další význam a meze použití:** Meritorní neúspěch žalobce neznamená automaticky, že se nemůže domáhat přezkumu svého neúspěchu.

Publikované právní věty — Ústavní soud — III. ÚS 2429/24 — Absence aktivní legitimace k podání žaloby pro zmatečnost jako meritorní otázka, nikoliv nedostatek oprávnění podat dovolání

Zamítne-li soud žalobu pro zmatečnost z důvodu nedostatku aktivní legitimace žalobce, nepředstavuje tato skutečnost sama o sobě překážku přístupu k dovolacímu soudu. Posouzení aktivní legitimace k podání žaloby pro zmatečnost může být naopak právní otázkou, jejíž posouzení náleží dovolacímu přezkumu podle § 237 o. s. ř. Posoudí- -li ji však dovolací soud nesprávně jako podmínku subjektivní přípustnosti dovolání a z tohoto důvodu dovolání odmítne, dochází k nepřípustnému zúžení zákonem stanoveného okruhu dovolatelů i rozsahu dovolacího přezkumu a k přepjatě formalistickému výkladu procesních pravidel. Takový postup porušuje právo na přístup k soudu podle čl. 36 odst. 1 Listiny. Současně je porušeno i právo na zákonného soudce podle čl. 38 odst. 1 Listiny, rozhodne-li o takové otázce samosoudce namísto senátu.

Pramen publikované právní věty: Svazek_135_web.pdf, PDF str. 254. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=III-2429-24

Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• I.ÚS 2845/17 — Popření otcovství, DNA a právní identita. Podrobný rozbor a citace: C79.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Účastník žádá obnovu jen kvůli nové odborné publikaci s jiným výkladem.
- **Řešení:** Je třeba ověřit zákonný obnovovací důvod a včasnost; právní polemika sama zpravidla nenahradí novou skutkovou či důkazní okolnost.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 228

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Žalobou na obnovu řízení účastník může napadnout pravomocný rozsudek nebo pravomocné usnesení, kterým bylo rozhodnuto ve věci samé: a) jsou-li tu skutečnosti, rozhodnutí nebo důkazy, které bez své viny nemohl použít v původním řízení před soudem prvního stupně nebo za podmínek uvedených v ustanovení § 205a a 211a též před odvolacím soudem, pokud mohou přivodit pro něho příznivější rozhodnutí ve věci; b) lze-li provést důkazy, které nemohly být provedeny v původním řízení před soudem prvního stupně nebo za podmínek uvedených v ustanovení § 205a a 211a též před odvolacím soudem, pokud mohou přivodit pro něho příznivější rozhodnutí ve věci.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 229

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Žalobou pro zmatečnost účastník může napadnout pravomocné rozhodnutí soudu prvního stupně nebo odvolacího soudu, kterým bylo řízení skončeno, jestliže a) bylo rozhodnuto ve věci, která nenáleží do pravomoci soudů, b) ten, kdo v řízení vystupoval jako účastník, neměl způsobilost být účastníkem řízení, c) účastník řízení neměl procesní způsobilost nebo nemohl před soudem vystupovat (§ 29 odst. 2) a nebyl řádně zastoupen, d) nebyl podán návrh na zahájení řízení, ačkoliv podle zákona ho bylo třeba, e) rozhodoval vyloučený soudce, f) soud byl nesprávně obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát, g) bylo rozhodnuto v neprospěch účastníka v důsledku trestného činu soudce, h) účastníku řízení byl ustanoven opatrovník z důvodu neznámého pobytu nebo proto, že se mu nepodařilo doručit na známou adresu v cizině, ačkoliv k takovému opatření nebyly splněny předpoklady.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 230

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Žaloba není přípustná proti a) usnesení, jímž bylo rozhodnuto o žalobě z rušené držby; b) jen proti výrokům rozhodnutí o nákladech řízení, o lhůtě k plnění a o předběžné vykonatelnosti; c) jen proti důvodům rozhodnutí.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 231

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Žalobu může podat z důvodů uvedených v § 228 a 229 též vedlejší účastník, jestliže vstoupil do původního řízení. Žaloba je však nepřípustná, jestliže s ní jím podporovaný účastník nesouhlasí.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 232

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Žaloba musí vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu je napadá, důvod žaloby (důvod obnovy řízení nebo zmatečnosti), vylíčení skutečností, které svědčí o tom, že je žaloba podána včas, označení důkazů, jimiž má být důvodnost žaloby prokázána, jakož i to, čeho se ten, kdo podal žalobu, domáhá.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 233

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Žaloba na obnovu řízení musí být podána ve lhůtě tří měsíců od té doby, kdy ten, kdo obnovu navrhuje, se dozvěděl o důvodu obnovy, nebo od té doby, kdy jej mohl uplatnit; běh této lhůty však neskončí před uplynutím tří měsíců od právní moci napadeného rozhodnutí.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 234

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Není-li dále stanoveno jinak, musí být žaloba pro zmatečnost podána ve lhůtě tří měsíců od doručení napadeného rozhodnutí.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 235

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Prominutí zmeškání lhůt k žalobě není přípustné.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 235a

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Žalobu projedná a rozhodne o ní soud, který o věci rozhodoval v prvním stupni. Žalobu pro zmatečnost podanou z důvodů uvedených v § 229 odst. 3 a 4 však projedná a rozhodne o ní soud, jehož rozhodnutí bylo napadeno; to neplatí ve věcech, v nichž je k řízení v prvním stupni příslušný krajský soud (§ 9 odst. 2).

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 235b

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Byla-li proti stejnému rozhodnutí podána žaloba na obnovu řízení i pro zmatečnost, spojí soud věci ke společnému řízení.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 235c

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Je-li pravděpodobné, že žalobě bude vyhověno, může soud nařídit odklad vykonatelnosti napadeného rozhodnutí o věci.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 235d

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Soud projedná věc v mezích, ve kterých se ten, kdo podal žalobu, domáhá povolení obnovy řízení nebo zrušení napadeného rozhodnutí pro zmatečnost. Tímto rozsahem není vázán a) v případech, kdy na rozhodnutí o napadeném výroku je závislý výrok, který žalobou nebyl dotčen, b) v případech, kde jde o taková společná práva nebo povinnosti, že se rozhodnutí musí vztahovat na všechny účastníky, kteří vystupují na jedné straně, a kde platí úkony jednoho z nich i pro ostatní (§ 91 odst. 2), c) jestliže z právního předpisu vyplývá určitý způsob vypořádání vztahu mezi účastníky.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 235e

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Žalobu na obnovu řízení soud usnesením buď zamítne nebo povolí obnovu řízení.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 228–235, § 235a, § 235b, § 235c, § 235d, § 235e. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

C65 — Opravné prostředky – dovolání. Přípustnost dovolání. Náležitosti dovolání a jeho podání. Účinky dovolání. Úkony soudu prvního stupně. Řízení u dovolacího soudu. Rozhodnutí o dovolání. Náklady dovolacího řízení. Další průběh řízení.

Systematika a konkrétní výklad

Dovolání je mimořádným prostředkem před Nejvyšším soudem zaměřeným na zákonem vymezené právní otázky. Přípustnost podle judikatorního významu se odděluje od důvodnosti. Dovolatel musí určit právní otázku a zákonný předpoklad, nikoli jen vyjádřit nesouhlas s výsledkem. Povinné zastoupení, lhůta a náležitosti mají vlastní pravidla. Skutková polemika není běžně samostatným dovolacím důvodem. Nejvyšší soud však musí odůvodnění odmítnutí přizpůsobit skutečné argumentaci, zejména není-li údajně vyřešená otázka v předchozí judikatuře přesvědčivě zodpovězena.

- **Ústavní rovina:** Nepřiměřený formalismus může zasáhnout přístup k soudu, ale ústavní ochrana neodstraňuje všechny zákonné podmínky mimořádného prostředku.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Dovolání se zaměřuje na zákonem vymezené právní otázky, nikoli na neomezené opakování dokazování. Vymezení přípustnosti a dovolacího důvodu musí odpovídat napadenému rozhodnutí. Pouhý odkaz na nespravedlnost či seznam judikátů nestačí. Nejvyšší soud musí svůj procesní závěr řádně odůvodnit, zároveň však ústavní právo nezaručuje přijetí každého podání označeného jako dovolání.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Dovolání jako přezkum rozhodné právní otázky

- **Přípustnost:** Dovolatel musí vymezit právní otázku rozhodnou pro výsledek a vztah k zákonným předpokladům dovolacího přezkumu. Pouhé prohlášení rozhodnutí je nespravedlivé tuto úlohu neplní.
- **Právní a skutková otázka:** Dovolání se nesmí sestavit jen jako požadavek znovu uvěřit jinému svědkovi. Je však třeba rozlišit skutkový nesouhlas a skutečnou právní otázku procesního postupu nebo rozložení důkazního břemene.
- **Procesní náležitosti:** Lhůta, zastoupení a vymezení dovolacího důvodu mají samostatný význam. Vznik hmotněprávního nároku nebo přesvědčení o významu věci neodstraňuje vady opravného prostředku.
- **Časová oprava:** Staré koncepce přípustnosti a peněžních limitů nejsou převzaty jako dnešní obecný režim. Konkrétní výluky se čtou z doloženého novějšího občanského soudního řádu a posuzují pro napadené rozhodnutí.

Teoretický podklad: Opravné prostředky.docx, odstavec 257. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 237, § 238, § 240, § 241a.

Judikatura a konkrétní kauzy

Ústavní soud — Nález IV. ÚS 142/26, 27. května 2026

Tematický název: Neoznačení rozhodovací praxe spisovou značkou nemusí vždy vést k odmítnutí dovolání

Právní otázky: Jak určitě musí dovolatel označit ustálenou rozhodovací praxi a kdy postačí její nezaměnitelný slovní popis.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Dovolání nemusí vždy označit judikaturu spisovou značkou, je-li ze slovního popisu bez rozumných pochybností zřejmá. Neurčitý odkaz, z něhož nelze rozhodovací praxi poznat, však požadavky dovolání nesplní.

Vazba na otázku C65: Dovolací argument musí být obsahově určitý, ale nemusí za všech okolností uvádět spisovou značku každého relevantního rozhodnutí.

Plné znění rozhodnutí — NALUS

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 237 — zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád**
  Stručný obsah (parafráze): Dovolání je přípustné při zákonem vymezené právní otázce, na níž závisí rozhodnutí odvolacího soudu: odchýlení od ustálené praxe, nevyřešená či rozdílně rozhodovaná otázka nebo potřeba změnit dosavadní řešení.
- **čl. 36 odst. 1 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Každý má právo domáhat se zákonným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve vymezených případech u jiného orgánu.

Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

V tomto nálezu se Ústavní soud zabývá otázkou, zda Nejvyšší soud porušil stěžovatelovo základní právo na přístup k soudu, když odmítl dovolání pro vady, neboť stěžovatel v něm neoznačil spisovou značkou judikáty, od nichž se měl odvolací soud odchýlit. Podle Ústavního soudu dovolání vadou netrpělo. Stěžovatel označil rozhodovací praxi slovním popisem dostatečně určitě, což je postup výjimečně možný, nevyvolá-li popis žádné pochybnosti, o jakou rozhodovací praxi se jedná.

Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Počátkem této věci je zranění stěžovatele způsobené pádem dubové větve. Ke zranění došlo na pozemku s chatou, který vlastní stěžovatelova příbuzná. V těsné blízkosti pozemku se nachází další dva pozemky. Na prvním z nich, vlastněném statutárním městem Hradec Králové (vedlejším účastníkem), stojí dub. Do jeho větví byl minimálně od 1. 5. 2019 zaklesnut ulomený vrchol topolu osika, který roste na druhém blízkém pozemku, vlastněném třetími osobami. Dne 23. 6. 2019 se vrchol topolu uvolnil z větví dubu a spadl na zem, mj. i na pozemek s chatou. Když se stěžovatel chystal se svými dvěma syny spadlý vrchol topolu odklidit, ulomila se z dubu přibližně desetimetrová větev a zasáhla stěžovatele. Pád dubové větve zapříčinila prasklina, kterou způsobilo několikatýdenní zatížení zaklesnutým vrcholem topolu. Stěžovatel utrpěl po pádu větve mnohačetná zranění, konkrétně zlomeninu holenní kosti, klíční kosti a žeber, prasklinu lebky a krvácení do mozku.

- **Další význam a meze použití:** Rozhodující je rozpoznatelné vymezení právní otázky a důvodu přípustnosti, nikoli samoúčelný formalismus.

Publikované právní věty — Ústavní soud — IV. ÚS 142/26 — Neoznačení rozhodovací praxe spisovou značkou nemusí vždy vést k odmítnutí dovolání

Dovolání by mělo jasně odkázat na ustálenou rozhodovací praxi dovolacího soudu ve smyslu § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, nejlépe citací data a spisové značky judikátu. Označuje-li dovolání ustálenou rozhodovací praxi dovolacího soudu, od které se odvolací soud odchýlil, pouze slovním popisem, lze dovolání považovat za bezvadné, jen je-li na první pohled zřejmé, o jakou rozhodovací praxi jde, a nejsou-li o tom žádné rozumné pochybnosti; v opačném případě trpí dovolání vadou, pro kterou ho Nejvyšší soud odmítne.

Pramen publikované právní věty: Svazek_136_web.pdf, PDF str. 75. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=IV-142-26

Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• II.ÚS 1852/19 — České dráhy a Škoda — přezkum argumentace k rozhodci. Podrobný rozbor a citace: C85.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Dovolací soud označí otázku za vyřešenou, ale citovaný precedent ji pouze neodůvodněně předpokládá.
- **Řešení:** Je třeba posoudit skutečný obsah precedentu a požadavek odůvodnění podle II. ÚS 1852/19. Ústavní nález sám neznamená, že dovolání musí být shledáno přípustným.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 237

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 238

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Dovolání podle § 237 není přípustné a) ve věcech upravených v části druhé občanského zákoníku, je-li řízení o nich vedeno podle tohoto zákona a nejedná-li se o manželské majetkové právo, b) ve věcech upravených zákonem o registrovaném partnerství, je-li řízení o nich vedeno podle tohoto zákona, c) proti rozsudkům a usnesením vydaným v řízeních, jejichž předmětem bylo v době vydání rozhodnutí obsahujícího napadený výrok peněžité plnění nepřevyšující 50 000 Kč, včetně řízení o výkon rozhodnutí a exekučního řízení, ledaže jde o vztahy ze spotřebitelských smluv a o pracovněprávní vztahy; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží, d) ve věcech odkladu provedení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, e) proti usnesením, proti nimž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4, f) proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o předběžném opatření, pořádkovém opatření, znalečném nebo tlumočném, g) proti usnesení, jímž bylo rozhodnuto o žalobě z rušené držby, h) proti rozhodnutím v části týkající se výroku o nákladech řízení, i) proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o návrhu na osvobození od soudního poplatku nebo o povinnosti zaplatit soudní poplatek, j) proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o žádosti účastníka o ustanovení zástupce, k) proti rozhodnutím, kterými odvolací soud zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení, l) proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o zproštění od složení zálohy nebo odejmutí zproštění od složení zálohy podle exekučního řádu.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 240

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 241a

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Dovolání lze podat pouze z důvodu, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Dovolání nelze podat z důvodu vad podle § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) a § 229 odst. 3.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 236

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 239

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Přípustnost dovolání (§ 237 až 238a) je oprávněn zkoumat jen dovolací soud; ustanovení § 241b odst. 1 a 2 tím nejsou dotčena. Podání dovolání

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 241

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy.57

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 242

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Dovolací soud přezkoumá rozhodnutí odvolacího soudu v rozsahu, ve kterém byl jeho výrok napaden.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 243

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit a) vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma, nebo b) právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 243a

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Dovolací soud rozhodne o dovolání zpravidla bez jednání. Považuje-li to za potřebné, nařídí k projednání dovolání jednání.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 243c

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Dovolání podané proti rozhodnutí odvolacího soudu, které není přípustné nebo které trpí vadami, jež nebyly ve lhůtě (§ 241b odst. 3) odstraněny a pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat, anebo které je zjevně bezdůvodné, dovolací soud odmítne.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 243d

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nepostupoval-li podle § 243c, dovolací soud a) dovolání zamítne, dojde-li k závěru, že rozhodnutí odvolacího soudu je správné, nebo b) může rozhodnutí odvolacího soudu změnit, jestliže odvolací soud rozhodl nesprávně a jestliže dosavadní výsledky řízení ukazují, že je možné o věci rozhodnout.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 243f

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Pro rozhodnutí dovolacího soudu je rozhodující stav v době vydání napadeného rozhodnutí odvolacího soudu.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 236–241, § 241a, § 242–243, § 243a, § 243c, § 243d, § 243f. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

C66 — Řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem. Řízení o žalobě. Příslušnost. Účastníci. Projednání žaloby. Rozhodnutí o žalobě.

Systematika a konkrétní výklad

Část pátá občanského soudního řádu se uplatní tam, kde jiný orgán rozhodl soukromoprávní věc svěřenou mu zákonem. Civilní soud věc znovu projedná v zákonném rozsahu, nejde o totožný model správní žaloby proti veřejnoprávnímu rozhodnutí. Žaloba má zvláštní přípustnost, lhůtu, účastníky a předmět. Rozhodnutí soudu může nahradit napadené rozhodnutí v odpovídajícím rozsahu. Finanční arbitr představuje důležitý praktický příklad; samotné veřejnoprávní postavení rozhodující instituce neznamená, že výsledný spor patří správnímu soudnictví.

- **Soukromá věc rozhodnutá správou:** Část pátá občanského soudního řádu poskytuje soudní rozhodnutí soukromoprávní věci původně řešené jiným orgánem. Není běžným správním přezkumem zákonnosti.
- **Účastníci:** Okruh účasti se odvíjí od původního a soudního režimu. Správní orgán není nutně protistranou jako při správní žalobě.
- **Postup:** Soud projedná věc v zákonném rozsahu a může nahradit předchozí rozhodnutí vlastním výrokem. Nejde jen o vrácení věci úřadu.
- **Praktická volba:** Rozhodující je materiální soukromoprávní povaha sporu. Nesprávná volba procesní cesty může ohrozit včasnost a účinnost ochrany.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Povaha:** Rozhoduje soukromý nárok, ne označení orgánu.
- **Účastníci:** Určují se zvláštní úpravou.
- **Výsledek:** Nahrazení aktu a jeho kasační zrušení nejsou stejný model.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Civilní řízení podle části páté občanského soudního řádu se od správního soudnictví liší předmětem i výsledkem. Soud znovu řeší soukromou věc v zákonném rozsahu; nejde jen o kontrolu legality veřejnoprávního zásahu. Příslušný prostředek se určuje podle povahy nároku a zvláštního zákona. Chybná soudní větev může ohrozit včasnost, proto je kvalifikace prvním krokem.

Judikatura a konkrétní kauzy

Nejvyšší soud — Rozsudek 24 Cdo 2813/2024, 02. 12. 2024

Tematický název: Náhrada za vyvlastnění a odlišení civilního a správního přezkumu

Právní otázky: Zda se bonus pro dobrovolný prodej připočítává k náhradě za již uskutečněné vyvlastnění.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Civilní soud při přezkumu náhrady za vyvlastnění neposuzuje zákonnost samotného odnětí vlastnictví. Náhradu nezvyšuje o bonus určený pro dobrovolný výkup; námitky proti vyjednávání a podmínkám vyvlastnění náleží do správního soudnictví.

- **Konkrétní okolnosti:** Vlastníci vyvlastněných pozemků se v civilním řízení domáhali výrazného zvýšení náhrady včetně osminásobného kontraktačního bonusu. Část námitek ve skutečnosti napadala předchozí nabídku a podmínky samotného vyvlastnění.

Vazba na otázku C66: Mimořádné zvýšení vyžaduje odpovídající individuální okolnosti týkající se vyvlastňované věci; není náhradou za neuskutečněný dobrovolný prodej.

Sbírka NS — zveřejněný text rozhodnutí včetně odůvodnění (sbírková verze)

Sbírkový text může být redakčně zkrácen. Původní odkaz na úplné znění v databázi NS je uveden na konci rozboru; jeho dostupnost se z prostředí nepodařilo ověřit.

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 28 odst. 1 a 3 zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění**
  Stručný obsah (parafráze): Ustanovení vymezuje soudní cestu pro spor o náhradu za vyvlastnění a její projednání v civilním řízení. Náhrada je samostatná oproti kontrole samotného odnětí či omezení vlastnictví.
- **§ 3b odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 416/2009 Sb., liniový zákon**
  Stručný obsah (parafráze): Koeficienty navyšují smluvní kupní cenu při dobrovolném získávání vymezených nemovitostí pro infrastrukturu. Tento kontraktační bonus je nutné odlišit od náhrady stanovené již uskutečněným vyvlastněním.
- **část pátá zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád**
  Stručný obsah (parafráze): Část pátá upravuje civilní soudní projednání věci, o níž v rámci zákonné pravomoci rozhodl jiný orgán v soukromoprávním vztahu. Soud věc projednává znovu v zákonném rozsahu; nejde o běžnou správní žalobu.
- **§ 5 — zákon č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění**
  Stručný obsah (parafráze): Vyvlastnění předchází zákonem upravená snaha získat potřebná práva dohodou. Námitky proti splnění této podmínky se vztahují k přípustnosti samotného vyvlastnění a nepřezkoumávají se v civilním řízení pouze o náhradě.
- **Závěr soudu a odůvodnění:** Samostatnost výroku o odnětí práva a výroku o náhradě se promítá do rozdělení soudní ochrany. Civilní soud posuzuje přiměřenou náhradu za

již uskutečněné vyvlastnění, neobnovuje přezkum jeho přípustnosti. Bonus pro rychlou dohodu o koupi sleduje jiný účel než vyvlastňovací náhrada a nelze jej získat ani prostřednictvím mimořádného zvýšení. Dovolání bylo zamítnuto.

- **Další význam a meze použití:** Námitky vad předvyvlastňovacího vyjednávání se musí uplatnit ve správním soudnictví, kde se přezkoumává zákonnost odnětí práva.

Nejvyšší soud — 24 Cdo 2813/2024 — Sbírkové odůvodnění — souvislý úryvek z bodu 28

V tomto případě soudy nižších stupňů neshledaly důvod pro aplikaci tohoto práva. Dovolatelům byla v rámci vyvlastňovacího řízení přiznána adekvátní (či spíše velkorysá) náhrada za vyvlastnění jejich pozemků, několikanásobně přesahující jinými znalci zjištěnou tržní cenu. Moderační právo soudu nebude mít místa tam, kde nebyly zjištěny (a dokonce ani tvrzeny) žádné mimořádné okolnosti případu týkající se vyvlastňované věci, což dopadá i do poměrů věci právě projednávané, kdy je navíc dovolací soud povinen vycházet ze skutkových zjištění učiněných či převzatých odvolacím soudem (§ 241a odst. 1 o. s. ř.). Účelem vyvlastňovacího ani předvyvlastňovacího vyjednávání není poskytnout vyvlastňovaným za jejich pozemky co nejvyšší možné finanční částky, nýbrž adekvátní částkou a pokud možno rychle vyřešit situaci, kdy je potřeba dané pozemky získat pro rozvoj infrastruktury. Institut mimořádného zvýšení pak nemůže v žádném případě nahrazovat nesplnění zákonných podmínek pro přiznání „kontraktačního bonusu“, jelikož onen bonus i mimořádné zvýšení náhrady za vyvlastnění jsou samostatnými a nezaměnitelnými právními instituty, každý se projevuje v jiném časovém úseku a každý z nich sleduje zcela jiný účel, což je ostatně patrné i z taxativního výčtu důvodů mimořádného zvýšení v § 28 odst.

Publikované právní věty — Nejvyšší soud — 24 Cdo 2813/2024 — Náhrada za vyvlastnění a odlišení civilního a správního přezkumu

V soudním řízení podle části páté občanského soudního řádu, jehož předmětem je posouzení spravedlivé náhrady za vyvlastnění stanovené rozhodnutím správního orgánu [§ 28 odst. 1 věta druhá a odst. 3 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění)], nelze přihlížet k tzv. kontraktačnímu bonusu v podobě koeficientů navyšujících kupní cenu ve smyslu § 3b odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení stavby strategicky významné infrastruktury (liniový zákon), a to ani v rámci úvahy o mimořádném navýšení náhrady za vyvlastnění soudem podle § 28 odst. 3 zákona o vyvlastnění. Soud je v uvedeném řízení oprávněn zkoumat jen to, zda je náhrada za již uskutečněné vyvlastnění přiměřená. Nemůže se zabývat otázkami, jež se vztahují k podmínkám, za nichž lze rozhodnout o samotném vyvlastnění včetně námitek vážících se k procesu vyjednávání dle § 5 zákona o vyvlastnění, jejichž posouzení náleží výlučně správním soudům.

Rozbor odůvodnění ověřen také v Sbirka-soudnich-rozhodnuti-a-stanovisek-sesit-c.-7_2026.pdf, PDF str. 129–138.

Opora rozboru ve sbírkovém odůvodnění: body 1, 2, 3, 10, 25, 26, 28, 29.

Ověřená oficiální publikace právních vět NS: https://www.nsoud.cz/pro-verejnost-a-media/tiskove-zpravy/detail/pravni-vety-rozhodnuti-schvalene-na-jednani-obcanskopravniho-a-obchodniho-kolegia-nejvyssiho-soudu-11-cervna-2026

https://sbirka.nsoud.cz/sbirka/25669/

Původní databázový odkaz NS

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Strana podá správní žalobu proti nálezu finančního arbitra o soukromé pohledávce.
- **Řešení:** Je třeba určit správnou soudní větev podle povahy věci a zvláštního režimu, následně lhůtu a procesní účinky.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 250a

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Účastníky řízení jsou žalobce a ti, kdo byli účastníky v řízení před správním orgánem.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 250b

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) S žalobou jsou spojeny ke společnému řízení další žaloby, které byly podány ve věci, o níž správní orgán rozhodl stejným rozhodnutím dříve, než o ní soud prvního stupně rozhodl.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 250c

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) V rámci přípravy jednání předseda senátu rovněž vyžádá od správního orgánu potřebné spisy.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 250d

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Účastníci řízení mohou uvést rozhodné skutečnosti o věci samé a označit důkazy k jejich prokázání nejpozději do skončení přípravného jednání, popřípadě do uplynutí lhůty, která jim byla poskytnuta k doplnění tvrzení o skutečnostech významných pro věc, k podání návrhů na provedení důkazů nebo ke splnění dalších procesních povinností (§ 114c) nebo, nebyla-li nařízena a provedena tato příprava jednání, do skončení prvního jednání, které se v řízení před soudem konalo; k později uvedeným skutečnostem a důkazům se nepřihlíží. To neplatí, jde-li o skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být zpochybněna věrohodnost provedených důkazních prostředků, které nastaly po prvním jednání nebo které účastník nemohl bez své viny včas uvést, jakož i o skutečnosti a důkazy, které účastníci uvedli poté, co byl některý z nich vyzván k doplnění rozhodujících skutečností podle § 118a odst. 2.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 250e

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soud není vázán skutkovým stavem, jak byl zjištěn správním orgánem.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 250f

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Soud projedná věc v mezích, ve kterých se žalobce domáhal projednání sporu nebo jiné právní věci v řízení před soudem. Tímto rozsahem není vázán, a) jestliže správní orgán řízení zahájil bez návrhu, b) jde-li o taková společná oprávnění nebo povinnosti, že se rozhodnutí musí vztahovat na všechny účastníky, kteří jsou jejich nositeli, c) vyplývá-li z právního předpisu určitý způsob vypořádání právního poměru mezi účastníky.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 250g

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soud žalobu odmítne, a) byla-li podána opožděně, b) byla-li podána někým, kdo k žalobě není oprávněn, c) je-li nepřípustná.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 250h

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Účastník, na jehož návrh bylo zahájeno řízení před správním orgánem, může vzít v průběhu řízení před soudem tento návrh zpět, a to zcela nebo zčásti.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 250i

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Soud žalobu zamítne, dospěje-li k závěru, že správní orgán rozhodl o sporu nebo o jiné právní věci správně.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 250k

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Zastaví-li soud řízení o žalobě z jiných důvodů, než jsou uvedeny v § 250h, nebo odmítne-li žalobu anebo zamítne-li žalobu, zůstává rozhodnutí správního orgánu nedotčeno.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 250l

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Nahrazuje-li rozsudek soudu alespoň zčásti rozhodnutí správního orgánu (§ 250j odst. 2) nebo pozbylo-li rozhodnutí správního orgánu alespoň zčásti svou účinnost (§ 250h odst. 3), rozhodne soud znovu o náhradě nákladů řízení, které vznikly v řízení před správním orgánem, pokud bylo v tomto řízení o náhradě rozhodnuto.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 244

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Rozhodl-li orgán moci výkonné, orgán územního samosprávného celku, orgán zájmové nebo profesní samosprávy, popřípadě smírčí orgán zřízený podle zvláštního právního předpisu (dále jen "správní orgán") podle zvláštního zákona o sporu nebo o jiné právní věci, která vyplývá ze vztahů soukromého práva (§ 7 odst. 1), a nabylo-li rozhodnutí správního orgánu právní moci, může být tatáž věc projednána na návrh v občanském soudním řízení.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 245

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Není-li v této části uvedeno jinak, užijí se přiměřeně ustanovení části první až čtvrté tohoto zákona.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 246

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) K návrhu je oprávněn ten, kdo tvrdí, že byl dotčen na svých právech rozhodnutím správního orgánu, kterým byla jeho práva nebo povinnosti založena, změněna, zrušena, určena nebo zamítnuta. Tento návrh se nazývá žalobou.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 247

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Žaloba musí být podána ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí správního orgánu. Zmeškání této lhůty nelze prominout.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 248

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Podání žaloby nemá odkladný účinek na právní moc ani na vykonatelnost rozhodnutí správního orgánu.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 249

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Není-li dále stanoveno jinak, jsou k řízení v prvním stupni příslušné okresní soudy.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 250

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Není-li dále stanoveno jinak, je k řízení místně příslušný a) obecný soud účastníka, jemuž byla nebo podle návrhu podaného u správního orgánu měla být uložena povinnost k plnění, b) obecný soud účastníka, na jehož návrh bylo řízení před správním orgánem zahájeno, není-li dána příslušnost podle písmena a), c) soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který o sporu nebo o jiné právní věci rozhodl, není-li dána příslušnost podle písmena a) nebo b).

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 250j

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Dospěje-li soud k závěru, že o sporu nebo o jiné právní věci má být rozhodnuto jinak, než rozhodl správní orgán, rozhodne ve věci samé rozsudkem. S rozhodnutím správního orgánu se soud vypořádá v odůvodnění rozsudku.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 244–250, § 250a, § 250b, § 250c, § 250d, § 250e, § 250f, § 250g, § 250h, § 250i, § 250j, § 250k, § 250l. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

zákon o finančním arbitrovi (229/2002 Sb.): § 17, § 24. Znění: 15. 2. 2025. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

C67 — Výkon rozhodnutí – obecná část. Předpoklady výkonu rozhodnutí. Účastníci. Činnost soudu před nařízením výkonu rozhodnutí. Prohlášení o majetku. Nařízení výkonu rozhodnutí. Provedení výkonu rozhodnutí. Zastavení výkonu rozhodnutí. Náklady výkonu rozhodnutí.

Systematika a konkrétní výklad

Výkon rozhodnutí předpokládá způsobilý, určitý a vykonatelný titul a procesní návrh v zákonném režimu. Oprávněný a povinný mají odlišná dispoziční a obranná práva, další osoby vstupují při zásahu do jejich majetku. Volba způsobu se váže k povaze povinnosti a ochraně povinného. Prohlášení o majetku a pomoc soudu mají zvláštní podmínky. Výkon není obecným novým přezkumem titulu, ale zásadní ústavní vady či zákonné důvody mohou vyžadovat zastavení. Náklady a přiměřenost zásahu se hodnotí samostatně; právo věřitele nesmí být ani popřeno, ani zneužito.

- **Nalézání a výkon:** Výkon rozhodnutí prosazuje vykonatelný titul, nikoli znovu běžně rozhoduje spor o původní nárok. Výjimky a důvody zastavení mají vlastní zákonné meze.
- **Subjekty:** Oprávněný, povinný a podle okolností další osoby mají procesní práva. Zásah do majetku třetí osoby vyvolává samostatnou ochranu.
- **Podmínky:** Titul musí být formálně i materiálně vykonatelný a plnění určité. Samotná existence soudního spisu neopravňuje ke všem způsobům výkonu.
- **Přiměřenost:** Způsob se vybírá podle zákona a povahy plnění. Uhrazení, zánik titulu a nepřípustnost zásahu mohou ovlivnit pokračování.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Titul:** Hmotná pohledávka sama nestačí.
- **Obrana:** Námitka proti způsobu a proti existenci povinnosti mají odlišné předpoklady.
- **Zastavení:** Může být pouze částečné.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Nucený výkon spojuje existenci titulu, splnění procesních podmínek a volbu zákonného způsobu. Ne každý nesouhlas s původním rozsudkem je důvodem zastavení. Formální a materiální vykonatelnost mají jiné znaky. Přiměřenost se vztahuje k rozsahu i povaze postihu. Ústavně extrémní titul vyžaduje zvláštní argumentaci, nikoli běžné znovuotevření celého nalézacího řízení.

Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• II.ÚS 3194/18 — Extrémní úroky a částečné zastavení exekuce. Podrobný rozbor a citace: E05.

Odborné rozbory společných témat: Aneta Jančíková — Pojetí účastenství manžela povinného v exekuci; ČPVP 2/2024, s. 311–332 — C31.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Titul přiznává extrémní úroky z malého spotřebitelského dluhu a výkon ohrožuje majetek povinného.
- **Řešení:** Je třeba posoudit výjimečné důvody částečného zastavení podle II. ÚS 3194/18 a konkrétní poměry obou stran, nikoli automaticky odstranit celý dluh.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 252

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Není-li stanoveno jinak, je příslušný k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí, k činnosti soudu před nařízením výkonu rozhodnutí a k prohlášení o majetku obecný soud povinného.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 253

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Výkon rozhodnutí soud nařídí zpravidla bez slyšení povinného. Případným slyšením povinného nesmí být zmařen účel výkonu rozhodnutí.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 254

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Na výkon rozhodnutí se užije ustanovení předcházejících částí, není-li v této části uvedeno jinak. Rozhoduje se však vždy usnesením.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 260a

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Kdo má vykonatelným rozhodnutím přiznanou peněžitou pohledávku, může soudu před podáním návrhu na výkon rozhodnutí navrhnout, aby předvolal povinného a vyzval ho k prohlášení o majetku.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 261a

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Výkon rozhodnutí lze nařídit jen tehdy, obsahuje-li rozhodnutí označení oprávněné a povinné osoby, vymezení rozsahu a obsahu povinností, k jejichž splnění byl výkon rozhodnutí navržen, a určení lhůty ke splnění povinnosti.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 263

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Výkon rozhodnutí lze nařídit jen v takovém rozsahu, jaký oprávněný navrhl a jaký podle rozhodnutí stačí k jeho uspokojení.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 264

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Navrhne-li oprávněný výkon rozhodnutí způsobem, který je zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše pohledávky oprávněného a ceny věci, z níž má být uspokojení této pohledávky dosaženo, může soud nařídit, a to po slyšení oprávněného, výkon rozhodnutí jiným vhodným způsobem.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 266

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Na návrh může soud odložit provedení výkonu rozhodnutí, jestliže se povinný bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen. Soud může na návrh rozhodnout, že zákazy uvedené v § 304 odst. 1 a 3, § 313 odst. 1 a 3 a v § 320d odst. 1 písm. b) po dobu odkladu neplatí, pokud je to potřebné k dosažení účelu odkladu a oprávněný by tím nebyl vážně poškozen.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 268

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Výkon rozhodnutí bude zastaven, jestliže a) byl nařízen, ačkoli se rozhodnutí dosud nestalo vykonatelným; b) rozhodnutí, které je podkladem výkonu, bylo po nařízení výkonu zrušeno nebo se stalo neúčinným; c) zastavení výkonu rozhodnutí navrhl ten, kdo navrhl jeho nařízení; d) výkon rozhodnutí postihuje věci, které jsou z něho podle § 321 a 322 vyloučeny nebo majetek, ze kterého nelze vymáhanou pohledávku uspokojit; e) průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů; f) bylo pravomocně rozhodnuto, že výkon rozhodnutí postihuje majetek, k němuž má někdo právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí (§ 267); g) po vydání rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané, ledaže byl tento výkon rozhodnutí již proveden; bylo-li právo přiznáno rozsudkem pro zmeškání, bude výkon rozhodnutí zastaven i tehdy, jestliže právo zaniklo před vydáním tohoto rozsudku; h) výkon rozhodnutí je nepřípustný, protože je tu jiný důvod, pro který rozhodnutí nelze vykonat.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 269

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nařízený výkon rozhodnutí zastaví soud na návrh nebo i bez návrhu.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 270

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Spolu s nařízením výkonu rozhodnutí uloží soud i povinnost k náhradě nákladů výkonu rozhodnutí, aniž stanoví lhůtu k jejich zaplacení. Nařízení výkonu rozhodnutí se vztahuje i na tyto náklady.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 271

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> Dojde-li k zastavení nařízeného výkonu rozhodnutí, rozhodne soud o náhradě nákladů, které účastníkům nebo plátci mzdy prováděním výkonu rozhodnutí vznikly, podle toho, z jakého důvodu k zastavení výkonu rozhodnutí došlo. Může také zrušit dosud vydaná rozhodnutí o nákladech výkonu, popřípadě uložit oprávněnému, aby vrátil, co mu povinný na náklady výkonu rozhodnutí již zaplatil.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 251

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí. Soud nařizuje a provádí výkon rozhodnutí s výjimkou titulu, který se vykonává ve správním nebo daňovém řízení.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 255

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Účastníky řízení jsou při výkonu rozhodnutí oprávněný a povinný.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 251–255, § 260a, § 261a, § 263–264, § 266, § 268–271. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

C68 — Výkon rozhodnutí - zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitých věcech a prodej zástavy.

Systematika a konkrétní výklad

Soudcovské zástavní právo zajišťuje pohledávku na nemovitosti a nevede samo bez dalšího k jejímu zpeněžení. Předpokládá způsobilý titul, identifikaci nemovité věci a zákonné podmínky zápisu a pořadí. Řízení o soudním prodeji zástavy představuje jiný institut, jehož fáze se odlišují od samotného zástavního závazku. Zástavní dlužník nemusí být osobním dlužníkem; rozsah odpovědnosti a procesní postavení se musí vymezit přesně. Pořadí a ochrana ostatních věřitelů mají význam při realizaci. Exekutorské zástavní právo má samostatný zákonný základ.

- **Zajištění a zpeněžení:** Soudcovské zástavní právo zajišťuje pohledávku, prodej zástavy směřuje k uspokojení z její hodnoty. Zápis zástavy není sám výplatou věřiteli.
- **Subjekty:** Osobní dlužník a zástavní dlužník mohou být různé osoby. Vlastník zástavy proto nemusí odpovídat celým osobním majetkem za cizí dluh.
- **Postup:** Zřízení, doložení zástavního nároku a vlastní výkon prodejem mají různé podmínky a fáze. Jedno usnesení neřeší automaticky všechny navazující otázky.
- **Pořadí:** Význam má pořadí práv a přihlášení dalších pohledávek. Rozdělení výtěžku podléhá zákonnému režimu, nikoli volné dohodě prvního věřitele.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Zajištění a uspokojení:** Nezaměňovat.
- **Osoby:** Vlastník zástavy a osobní dlužník mohou být různí.

- **Pořadí:** Má vlastní časový a registrační základ.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Zřízení zástavního práva zajišťuje pořadí a uspokojení do budoucna; prodej zástavy směřuje k realizaci. Předmět, vlastník a zajištěná pohledávka musí být přesně určeny. Osoba zástavního dlužníka se může lišit od osobního dlužníka. Povinnost snášet realizaci zástavy proto neznamená automatickou osobní povinnost zaplatit celý dluh ze všeho majetku.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Věřitel považuje zápis soudcovské zástavy za automatický převod vlastnictví.
- **Řešení:** Je třeba oddělit vznik zajištění od realizace pohledávky a použít zákonný postup prodeje. Zástavní zápis sám nezakládá vlastnictví věřitele.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 338b

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovité věci může být nařízen, jen když oprávněný přesně označí nemovitou věc, k níž má být zástavní právo zřízeno, a jestliže listinami vydanými nebo ověřenými státními orgány nebo notářem 76 doloží, že nemovitá věc je ve vlastnictví povinného. O tom, že byl podán návrh na nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovité věci, soud vyrozumí příslušný katastrální úřad.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 338c

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva se vztahuje na nemovitou věc se všemi jejími součástmi a příslušenstvím.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 338d

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Pro pořadí soudcovského zástavního práva k nemovité věci je rozhodující den, v němž k soudu došel návrh na zřízení soudcovského zástavního práva; došlo-li několik návrhů ve stejný den, mají zástavní práva stejné pořadí. Jde-li o pohledávku náhrady škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo pohledávku z bezdůvodného obohacení získaného trestným činem, byla-li nemovitá věc zajištěna v trestním řízení o tomto trestném činu a byl-li návrh podán v době, kdy zajištění podle trestního řádu trvá, je pro pořadí soudcovského zástavního práva k nemovitým věcem rozhodující den právní moci rozhodnutí o zajištění nemovité věci podle trestního řádu. Bylo-li však pro vymáhanou pohledávku již dříve zřízeno zákonné nebo smluvní zástavní právo, řídí se pořadí soudcovského zástavního práva pořadím tohoto zástavního práva.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 338e

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Při výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva k nemovité věci se nepoužijí ustanovení § 263 až 266, § 267a a § 268 odst. 1 písm. e). Ustanovení § 268 odst. 1 písm. g) lze použít jen tehdy, zaniklo-li právo rozhodnutím přiznané před podáním návrhu na nařízení tohoto výkonu rozhodnutí.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 353

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) O návrhu na vyslovení neplatnosti volby do rady zaměstnanců a neplatnosti volby do rady státních zaměstnanců nebo neplatnosti volby zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a neplatnosti volby zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu státní služby nebo návrhu neplatnosti voleb členů zvláštního vyjednávacího výboru zaměstnanců evropské družstevní společnosti, kteří jsou voleni jako zástupci zaměstnanců z České republiky, rozhodne soud do 10 dnů ode dne doručení návrhu.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 354

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Zahájení řízení Řízení lze zahájit jen na návrh zástavního věřitele, kterým se domáhá nařízení soudního prodeje zástavy; to neplatí, neumožňují-li jiné právní předpisy soudní prodej zástavy.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 355

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Účastníci Účastníky jsou zástavní věřitel a zástavní dlužník.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 356

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Průběh řízení Ve věci není třeba nařizovat jednání jen za podmínek, že lze rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů a účastníci se práva účasti na projednání věci vzdali, popřípadě s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí nebo tehdy, jsou-li skutečnosti uvedené v § 358 odst. 1 větě první doloženy listinami vydanými nebo ověřenými státními orgány nebo veřejnými listinami notáře.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 357

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Dokazování V řízení může soud provést jiné než účastníky navržené důkazy, jen jsou-li potřebné ke zjištění skutkového stavu a vyplývají-li z obsahu spisu. Ustanovení § 11, 17, § 20 odst. 1 až 3, § 21, 22 a 28 se nepoužijí.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 358

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Soud nařídí prodej zástavy, doloží-li zástavní věřitel zajištěnou pohledávku, zástavní právo k zástavě a kdo je zástavním dlužníkem. Rozhodnutí o nařízení prodeje zástavy je vykonatelné dnem, kterým nabylo právní moci.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 73a

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Exekuční řízení ke zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitých věcech povinného k zajištění pohledávky oprávněného se zahajuje na návrh. Exekuční návrh na zřízení exekutorského zástavního práva podává exekutorovi oprávněný.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1309

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Při zajištění dluhu zástavním právem vznikne věřiteli oprávnění, nesplní-li dlužník dluh řádně a včas, uspokojit se z výtěžku zpeněžení zástavy do ujednané výše, a není-li tato ujednána, do výše pohledávky s příslušenstvím ke dni zpeněžení zástavy.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1359

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Jakmile je zajištěný dluh splatný, může se zástavní věřitel uspokojit způsobem, o němž se dohodl se zástavcem, popřípadě zástavním dlužníkem, v písemné formě, jinak z výtěžku zpeněžení zástavy ve veřejné dražbě nebo z prodeje zástavy podle jiného zákona. Je-li zástavou cenný papír přijatý k obchodování na evropském regulovaném trhu, prodá se na tomto trhu nebo i mimo tento trh nejméně za cenu určenou evropským regulovaným trhem.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 338b, § 338c, § 338d, § 338e. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.): § 353–358. Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 1309, § 1359. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 73a. Znění: 1. 10. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

C69 — Zvláštní řízení soudní – obecná část. Příslušnost. Účastníci. Oprávnění státního zastupitelství. Smírné řešení a dohoda o předmětu řízení. Doručení. Zahájení řízení. Jednání a jiný soudní rok. Dokazování. Rozhodnutí. Opravné prostředky.

Systematika a konkrétní výklad

Zákon o zvláštních řízeních soudních upravuje vymezené agendy s odlišnými zásadami od běžného sporu. Občanský soudní řád působí subsidiárně. Účastníky určuje zákon podle konkrétní věci; vyšetřovací zásada rozšiřuje aktivitu soudu, ale neodstraňuje právo vyjádřit se a obdržet odůvodnění. Některá řízení lze zahájit bez návrhu a soud může překročit návrh v zákonném rozsahu. Státní zastupitelství má vymezené oprávnění vstupu. Smír a dohoda jsou přípustné jen tam, kde odpovídají povaze věci a ochraně dotčených osob.

- **Zvláštní řízení:** Zákon o zvláštních řízeních soudních upravuje věci s odlišnou strukturou a veřejným ochranným zájmem. Subsidiární použití občanského soudního řádu respektuje zvláštní pravidla.
- **Účast:** Účastníci se často určují podle zásahu do práv, nikoli jen označením žalobce a žalovaného. Působení státního zastupitelství má zákonné meze.
- **Zjišťování:** Vyšetřovací či jiná zvláštní zásada může rozšířit iniciativu soudu. Neznamená však neomezené zjišťování všeho bez relevance.
- **Výsledek:** Zahájení z moci úřední, smír a opravné prostředky se ověřují podle konkrétního typu řízení. Jedna obecná poučka nepokrývá všechny statusové věci.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Zásady:** Nesporné neznamená bezkonfliktní.
- **Dispozice:** Status nelze vždy volně dohodnout.
- **Subsidiarita:** Zvláštní pravidlo má přednost v konkrétním rozsahu.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Zvláštní řízení nepřebírají beze změny projednací režim běžného sporu. Uplatňuje se zákonem vymezené vyšetřování skutkového stavu a jiné pojetí účasti. Některá řízení se zahajují bez návrhu, jiná vyžadují iniciativu oprávněné osoby. Odlišnost neodstraňuje nestrannost a právo být slyšen. Zvláštní ustanovení je nutné hledat pro konkrétní typ věci.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Účastníci žádají, aby soud schválil libovolnou dohodu o statusu třetí osoby.
- **Řešení:** Je třeba prověřit zákonnou dispozici, účastenství a chráněný veřejný či osobní zájem. Souhlas stran sám nemusí nahrazovat rozhodné podmínky.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 3

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Pro řízení v prvním stupni jsou příslušné okresní soudy, nestanoví-li zákon jinak.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 4

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Pro řízení je příslušný obecný soud osoby, v jejímž zájmu se řízení koná, nestanoví-li tento zákon jinak.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 5

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Přenesení příslušnosti Změní-li se v řízení ve věcech péče soudu o nezletilé, ve věcech opatrovnických a v řízení o svéprávnosti okolnosti, podle nichž se posuzuje příslušnost, může příslušný soud přenést svoji příslušnost na jiný soud, je-li to v zájmu nezletilého, opatrovance nebo osoby, o jejíž svéprávnosti se rozhoduje. Jestliže soud, na nějž byla příslušnost přenesena, s přenesením nesouhlasí, předloží věc k rozhodnutí, pokud otázka přenesení příslušnosti nebyla již odvolacím soudem rozhodnuta, svému nadřízenému soudu; rozhodnutím tohoto soudu je vázán i soud, který příslušnost přenesl.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 6

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) V řízení, které může být zahájeno i bez návrhu, je účastníkem řízení (dále jen „účastník“) navrhovatel a ten, o jehož právech nebo povinnostech má být v řízení jednáno.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 7

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Jestliže někdo z těch, o jejichž právech nebo povinnostech má být v řízení jednáno, se neúčastní řízení od jeho zahájení, soud, jakmile se o něm dozví, jej přibere do řízení jako účastníka. Proti takovému usnesení není odvolání přípustné.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 8

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Státní zastupitelství může vstoupit do zahájeného řízení a) ve věcech osvojení, a to do části, ve které je rozhodováno o tom, zda je třeba souhlasu rodičů k osvojení, b) ve věcech péče soudu o nezletilé, jde-li o uložení zvláštního opatření při výchově dítěte, o ústavní výchovu, o určení data narození nebo jde-li o pozastavení, omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti nebo jejího výkonu, c) ve věci ochrany proti domácímu násilí, d) o svéprávnosti, e) o prohlášení za mrtvého, f) o určení data smrti, g) ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotnickém zařízení a v zařízení sociálních služeb, h) o umoření listin, i) o některých otázkách týkajících se právnických osob.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 20

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Soud je povinen zjistit všechny skutečnosti důležité pro rozhodnutí. Přitom není omezen na skutečnosti, které uvádějí účastníci.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 21

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Dokazování Soud provede i jiné důkazy potřebné ke zjištění skutkového stavu, než byly účastníky navrhovány.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 23

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Náhrada nákladů řízení Bylo-li možné zahájit řízení i bez návrhu a v řízení ve statusových věcech manželských a partnerských, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení podle výsledku řízení. Náhradu nákladů řízení lze přiznat navrhovateli, který je obětí domácího násilí podle občanského zákoníku, proti účastníkovi, který se domácího násilí dopustil, nebo, odůvodňují-li to okolnosti případu.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 26

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Překročení návrhu Soud může překročit návrhy účastníků a přisoudit něco jiného nebo více, než čeho se domáhají, jestliže řízení bylo možno zahájit i bez návrhu.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 28

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) V odvolacím řízení mohou být uváděny nové skutečnosti a důkazy, které nebyly uplatněny před soudem prvního stupně. K novým skutečnostem nebo důkazům odvolací soud přihlédne, i když nebyly uplatněny.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 30

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Dovolání není přípustné proti rozhodnutí podle hlavy páté části druhé tohoto zákona, ledaže jde o rozsudek o omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti, pozastavení nebo omezení jejího výkonu, o určení nebo popření rodičovství nebo o nezrušitelné osvojení.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 1

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Podle tohoto zákona projednávají a rozhodují soudy právní věci stanovené v tomto zákoně.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 2

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Řízení upravená tímto zákonem Tento zákon upravuje řízení a) o podpůrných opatřeních a ve věcech svéprávnosti, b) ve věcech nezvěstnosti a smrti, c) o přivolení k zásahu do integrity, d) ve věcech přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb, e) o některých otázkách týkajících se právnických osob a svěřenského fondu, f) o pozůstalosti, g) o úschovách, h) o umoření listin, i) ve věcech kapitálového trhu, j) o předběžném souhlasu s provedením šetření ve věcech ochrany hospodářské soutěže, k) o nahrazení souhlasu zástupce samosprávné komory k seznámení se s obsahem listin, l) o plnění povinností z předběžného opatření Evropského soudu pro lidská práva, m) ve věcech voleb zaměstnanců, n) o soudním prodeji zástavy, o) o zákazu výkonu práv spojených s účastnickými cennými papíry, p) ve věcech manželských a partnerských, q) ve věci ochrany proti domácímu násilí, r) o určení a popření rodičovství, s) ve věcech osvojení, t) ve věcech péče soudu o nezletilé, u) v některých věcech výkonu rozhodnutí.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 13

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Řízení se zahajuje i bez návrhu, není-li zákonem stanoveno, že lze řízení zahájit jen na návrh. Soud řízení zahájí bezodkladně poté, co se dozví o skutečnostech rozhodných pro vedení řízení podle tohoto zákona.

Právní opora a časová znění předpisů

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.): § 1–8, § 13, § 20–21, § 23, § 26, § 28, § 30. Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C70 — Zvláštní řízení soudní – řízení o některých otázkách týkajících se fyzických osob. Řízení o podpůrných opatřeních. Řízení o svéprávnosti. Řízení ve věcech opatrovnictví člověka

Systematika a konkrétní výklad

Podpůrná opatření a řízení o svéprávnosti mají chránit člověka při co nejmenším omezení autonomie. Omezení není trestem za neobvyklé rozhodování; vyžaduje zákonné důvody, konkrétní rozsah a dobu. Soud musí člověka v předepsaném rozsahu zhlédnout či vyslechnout, hodnotit odborné podklady a dostupné méně omezující alternativy. Opatrovnictví organizuje konkrétní ochranu a správu, nikoli plošné odnětí důstojnosti. Posudek sám nerozhoduje právní otázku rozsahu svéprávnosti. Zranitelnost má význam i pro následnou platnost smluv a ochranu před nepoctivými nároky.

- **Podpora a omezení:** Podpůrná opatření mají umožnit člověku realizovat vůli, omezení svéprávnosti je výraznější zásah. Materiální potřebnost se hodnotí individuálně a se zřetelem k méně omezujícím možnostem.
- **Subjekty:** Posuzovaný je nositelem práv, nikoli pouhým objektem vyšetření. Opatrovník či podpůrce mají zákonem určenou roli.
- **Proces:** Soud musí zajistit přístup k osobě, potřebné podklady a procesní ochranu. Znalec poskytuje odborné zjištění, konečný rozsah zásahu určuje soud.
- **Kontrola:** Rozsah a doba omezení musí odpovídat skutečné potřebě. Diagnóza sama neopravňuje k plošnému zákazu všech právních jednání.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Individualizace:** Určit, které úkony osoba nezvládá.
- **Subsidiarita:** Vyhodnotit podporu a zastoupení.
- **Opatrovník:** Jedná v zájmu osoby a podléhá kontrole.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Řízení o svéprávnosti musí zkoumat potřebu ochrany a mírnější prostředky. Diagnóza sama nestačí k univerzálnímu omezení. Osoba není jen objektem znaleckého posouzení, má procesní práva a musí být v zákonném rozsahu zapojena. Opatrovnictví a podpůrné opatření mají odlišný obsah a účel. Výrok musí konkrétně vymezit rozsah zásahu, ne neurčitě odstranit veškerou autonomii.

Judikatura a konkrétní kauzy

Ústavní soud — Nález I. ÚS 1935/24, 25. února 2026

Tematický název: Požadavky na posuzování svéprávnosti a výklad mezinárodních smluv o lidských právech

Právní otázky: Jak se při omezení svéprávnosti uplatní individuální ochrana, subsidiarita, procesní účast a závaznost mezinárodních podkladů.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Omezení svéprávnosti vyžaduje individuální posouzení, subsidiaritu a účinné záruky; svéprávnost je výchozím pravidlem. Úmluva o právech osob se zdravotním postižením je závaznou smlouvou podle čl. 10 Ústavy, zatímco názory příslušného výboru OSN jsou významným, ale nezávazným interpretačním podkladem.

Vazba na otázku C70: Omezení svéprávnosti vyžaduje konkrétní zjištění schopností člověka a přezkum možnosti mírnějších podpůrných opatření.

Plné znění rozhodnutí — NALUS

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 55 a § 57 — zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): § 55 připouští omezení svéprávnosti jen v zájmu člověka, při hrozbě závažné újmy a nedostatečnosti mírnějších opatření. § 57 omezuje rozsah na právní jednání nezvládaná pro nepřechodnou duševní poruchu; pouhé obtíže komunikace nestačí.
- **čl. 10 a čl. 95 odst. 1 — ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR**
  Stručný obsah (parafráze): Čl. 10 začleňuje vymezené vyhlášené mezinárodní smlouvy do právního řádu a při rozporu jim dává aplikační přednost před zákonem. Čl. 95 odst. 1 takovou smlouvou váže rozhodujícího soudce.
- **čl. 12 odst. 2 a 4 — sdělení č. 10/2010 Sb. m. s., Úmluva o právech osob se zdravotním postižením**
  Stručný obsah (parafráze): Odst. 2 uznává právní způsobilost osob se zdravotním postižením na rovnoprávném základě. Odst. 4 vyžaduje u opatření týkajících se jejího výkonu přiměřené záruky, respekt k právům, vůli a preferencím a ochranu před střetem zájmů a zneužitím.
- **čl. 1 odst. 2 a čl. 26 — ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR**
  Stručný obsah (parafráze): Česká republika dodržuje závazky z mezinárodního práva; relevantní smlouva proto může ovlivnit výklad ústavních práv, aniž se stane součástí ústavního pořádku. Čl. 26 vyžaduje osobní výkon mandátu poslance nebo senátora, významný při individuálním posouzení pasivního volebního práva.
- **čl. 5 — sdělení č. 10/2010 Sb. m. s., Úmluva o právech osob se zdravotním postižením**
  Stručný obsah (parafráze): Ustanovení chrání rovnost a nediskriminaci osob s postižením a požaduje přiměřené úpravy. Ochranné či podpůrné opatření se proto musí přizpůsobit individuálním potřebám, nikoli opírat o paušální předpoklad neschopnosti.
- **čl. 36 odst. 1 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Právo na soudní ochranu zahrnuje také možnost člověka v řízení o svéprávnosti uvádět tvrzení a návrhy schopné ovlivnit výsledek. Jejich účinné posouzení je procesní zárukou proti nepřiměřenému omezení.

Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Ústavní soud tímto nálezem zrušil napadená rozhodnutí, kterými obecné soudy omezily stěžovatele ve svéprávnosti v níže upřesněném rozsahu. Ústavní soud nejprve konstatoval, že institut omezení svéprávnosti zakotvený v českém právním řádu je slučitelný s požadavky čl. 5 a čl. 10 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod (dále též jen „Listina“) ve spojení s čl. 12 a 5 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením (č. 10/2010 Sb. m. s., dále též „Úmluva OSN“). Ustanovení čl. 12 jmenované úmluvy je totiž třeba vykládat tak, že vyžaduje existenci podpůrných a v nezbytných případech i ochranných opatření, která berou v potaz specifickou individuální situaci každého jednotlivce a jsou jí konkrétně přizpůsobena, přičemž se jedná o opatření nejméně omezující jednotlivce podrobená účinným právním zárukám. Tomu institut omezení svéprávnosti v občanském zákoníku obecně vyhovuje. V konkrétním případě omezení svéprávnosti stěžovatele však Ústavní soud shledal několik pochybení obecných soudů, která v souhrnu dosáhla protiústavní intenzity a porušila stěžovatelova ústavně zaručená práva podle čl. 5, čl. 10 odst. 1 a 2 Listiny, vykládaná ve světle Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, jakož i porušení čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Obecné soudy nedostály své ústavní povinnosti posoudit situaci stěžovatele důsledně, individualizovaně a na základě řádně zjištěného skutkového stavu tak, aby nezbytná opatření v oblasti svéprávnosti jednotlivce odpovídala jeho skutečným schopnostem. V důsledku těchto vad pak nejsou zjištění obecných soudů dostatečná k učinění závěrů o subsidiaritě a proporcionalitě omezení stěžovatele ve svéprávnosti ve stanoveném rozsahu.

Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Z ústavní stížnosti, přiložených dokumentů a vyžádaných spisů vyplývá, že stěžovatel byl po nabytí zletilosti zbaven způsobilosti k právním úkonům. Od účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je omezen ve svéprávnosti.

- **Další význam a meze použití:** Mezinárodní ochrana osob se zdravotním postižením se nemůže redukovat na pouhou diagnózu.

Publikované právní věty — Ústavní soud — I. ÚS 1935/24 — Požadavky na posuzování svéprávnosti a výklad mezinárodních smluv o lidských právech

I. Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením není součástí ústavního pořádku ani referenčního rámce pro přezkum ústavnosti. Jde o mezinárodní smlouvu ve smyslu čl. 10 Ústavy, kterou jsou v souladu s čl. 95 odst. 1 Ústavy vázány i soudy při svém rozhodování. Z čl. 1 odst. 2 Ústavy plyne, že ustanovením Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, umožňuje-li to jejich povaha a obsah, je třeba přikládat interpretační význam případně i při výkladu ustanovení ústavního pořádku. II. Stanoviska Výboru OSN pro práva lidí se zdravotním postižením představují významné argumentační zdroje, s nimiž se soudy musí vypořádat při výkladu Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. S ohledem na jejich právně nezávazný charakter je ovšem přípustné s názory výborů polemizovat, nesouhlasit s nimi, a tedy i přijmout odlišný právně závazný výklad. III. Cílem Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, zejména čl. 12 odst. 2 a 4 ve spojení s čl. 5, je podporovat a chránit osoby s postižením a posilovat jejich autonomii. Autonomii však v kontextu této úmluvy jako celku nelze vnímat jako pouhou negativní svobodu být ponechán na pokoji, nýbrž jako hodnotu vyžadující vytváření a rozvoj podmínek a kompetencí pro dosažení plného a rovného užívání všech lidských práv jednotlivci s postižením, a to s ohledem na jejich jedinečnou individuální situaci. IV. Ustanovení čl. 12 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením je třeba vykládat tak, že vyžaduje existenci podpůrných a v nezbytných případech i ochranných opatření, která berou v potaz specifickou individuální situaci každého jednotlivce a jsou jí konkrétně přizpůsobena, přičemž se jedná o opatření nejméně omezující jednotlivce podrobená účinným právním zárukám. Svéprávnost je přitom normou (nikoliv naopak), jsou však z ní přípustné výjimky, které musí být individuálně a nediskriminačně posouzeny. V souladu s tím je omezení svéprávnosti spojené s opatrovnictvím slučitelné s ústavním pořádkem, chápaným také ve světle Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, zvláště čl. 12 ve spojení s čl. 5 této úmluvy, za podmínek, že jde o opatření sledující ochranu jednotlivce před závažnou újmou a jedná se o prostředek ultimae rationis podrobený účinným právním zárukám. V. Právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny zahrnuje také právo jednotlivce činit v řízení o omezení svéprávnosti tvrzení a návrhy v obecné rovině způsobilé ovlivnit průběh řízení v jeho prospěch. VI. Ani právo být volen (pasivní volební právo) není z dosahu institutu omezení svéprávnosti vyňato, obecné soudy se musí toliko vyvarovat mechanického přístupu a postupovat na základě racionálního a objektivního zdůvodnění a individuálního posouzení schopnosti stěžovatele porozumět smyslu, účelu a důsledkům kandidatury ve volbách včetně důsledků případného zvolení. Nutno v tomto ohledu zdůraznit ústavní požadavek (čl. 26 Ústavy) osobního výkonu mandátu člena Parlamentu a podmínku nesení plné odpovědnosti spojené s výkonem volené funkce, nejen politické, ale také hmotněprávní odpovědnosti za případnou škodu spojenou s odpovědností péče řádného hospodáře.

Pramen publikované právní věty: Svazek_134_web.pdf, PDF str. 265. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=I-1935-24_3

Nejvyšší soud — Usnesení 24 Cdo 964/2025, 16. 06. 2025

Tematický název: Opatrovník bez omezení svéprávnosti a odlišné důvody jmenování

Právní otázky: Kdy lze jmenovat opatrovníka bez návrhu a kdy je návrh člověka nezbytný.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Opatrovníka podle § 465 občanského zákoníku lze za zákonných podmínek ustanovit i bez omezení svéprávnosti a bez návrhu. Odlišná úprava § 469 pro člověka, jemuž zdravotní stav působí obtíže při správě jmění či hájení práv, vyžaduje jeho návrh.

- **Konkrétní okolnosti:** Řízení o svéprávnosti bylo zastaveno, avšak plně svéprávnému člověku s těžkým tělesným postižením a sníženými rozpoznávacími schopnostmi byl ustanoven opatrovník. Soud řešil, zda může ochrana existovat i bez omezení svéprávnosti a bez návrhu posuzovaného.

Vazba na otázku C70: Jmenování opatrovníka nesmí být faktickým paušálním zbavením svéprávnosti.

Sbírka NS — zveřejněný text rozhodnutí včetně odůvodnění (sbírková verze)

Sbírkový text může být redakčně zkrácen. Původní odkaz na úplné znění v databázi NS je uveden na konci rozboru; jeho dostupnost se z prostředí nepodařilo ověřit.

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 55, § 57 odst. 1, § 465 odst. 1 a § 469 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): § 55 a § 57 odst. 1 vyžadují nezbytnost a konkrétní rozsah omezení svéprávnosti. § 465 odst. 1 upravuje soudní jmenování opatrovníka k ochraně zájmů; § 469 odst. 1 umožňuje opatrovnictví na návrh člověka se zdravotními obtížemi i bez automatického omezení svéprávnosti.
- **Závěr soudu a odůvodnění:** Nejvyšší soud oddělil faktické obtíže člověka se zachovanými rozhodovacími schopnostmi od potřeby ochrany při sníženém rozpoznávání či ovládání. První skupině slouží návrhové opatrovnictví podle § 469; u druhé může být namístě obecné ochranné opatrovnictví podle § 465. Věc vyžadovala také posouzení mírnější pomoci člena domácnosti a nápomoci; soudy vysvětlily, proč konkrétním poměrům nepostačují.
- **Další význam a meze použití:** Rozsah zastupování a správy se určuje podle zjištěných potřeb; pouhé tělesné postižení člověka se zachovanými schopnostmi neodůvodňuje stejné zacházení jako omezené rozpoznávání.

Nejvyšší soud — 24 Cdo 964/2025 — Sbírkové odůvodnění — souvislý úryvek z bodu 28

Promítnuto do předmětného řízení proto platí, že posuzovaný je osobou svéprávnou, těžce tělesně postiženou (kvadruparéza) se sníženými rozpoznávacími schopnostmi, způsobenými psychosociální nevyzrálostí, tedy je osobou, jejíž zdravotní stav jí působí obtíže při správě jmění a hájení práv. Při zohlednění jeho aktuálních osobních poměrů, kdy vyžaduje celodenní péči poskytovanou v domově pro seniory v P., jeho nejbližší „rodinou“ je bývalá stálá opatrovnice, její děti a příbuzní žijící na M., s poukazem na Úmluvu, soudy obou stupňů z rozumných důvodů vyloučily pomoc člena domácnosti (život v domově pro seniory, vyžadující celodenní péči) a nápomoc (jeho snížené rozpoznávací schopnosti, důvěřivost). Dalším institutem k ochraně zájmů posuzovaného je právě opatrovnictví.

Publikované právní věty — Nejvyšší soud — 24 Cdo 964/2025 — Opatrovník bez omezení svéprávnosti a odlišné důvody jmenování

Soud může posuzovanému člověku s postižením, u něhož nejsou splněny podmínky pro omezení svéprávnosti podle § 55 a 57 odst. 1 o. z., i bez návrhu jmenovat podle § 465 odst. 1 o. z. opatrovníka, je-li to potřeba k ochraně jeho zájmů nebo vyžaduje-li to veřejný zájem, zejména jsou-li jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti omezeny. Naproti tomu opatrovníka podle § 469 odst. 1 o. z. může soud jmenovat jen na návrh posuzovaného, kterému jeho zdravotní stav působí obtíže při správě jmění nebo při hájení jeho práv. Učiní tak zejména v situaci, kdy je posuzovaný, u něhož jsou zachovány ovládací nebo rozpoznávací schopnosti, stižen nepříznivým zdravotním stavem, který mu (fakticky) ztěžuje či alespoň komplikuje možnost právního jednání s jinými osobami (typicky půjde o osoby imobilní, osoby, u nichž je postižen smyslový orgán, osoby s dotčenou dorozumívací schopností atd.).

Rozbor odůvodnění ověřen také v Sbirka-soudnich-rozhodnuti-a-stanovisek-sesit-c.-4_2026.pdf, PDF str. 90–103.

Opora rozboru ve sbírkovém odůvodnění: body 1, 2, 18, 19, 27, 28, 35, 36.

Ověřená oficiální publikace právních vět NS: https://www.nsoud.cz/pro-verejnost-a-media/tiskove-zpravy/detail/pravni-vety-rozhodnuti-schvalene-na-jednani-obcanskopravniho-a-obchodniho-kolegia-nejvyssiho-soudu-11-brezna-2026

https://sbirka.nsoud.cz/sbirka/25433/

Původní databázový odkaz NS

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Soud omezuje svéprávnost obecně jen podle diagnózy bez vysvětlení potřebného rozsahu.
- **Řešení:** Je třeba doplnit konkrétní zjištění, alternativy a proporcionalitu. Diagnóza sama neřeší zákonné podmínky každého omezení.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 31

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Předmět řízení V řízení soud rozhoduje zejména o a) splnění podmínky v předběžném prohlášení, b) změně nebo zrušení předběžného prohlášení, c) schválení smlouvy o nápomoci, d) odvolání podpůrce, e) schválení zastoupení členem domácnosti.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 32

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) O schválení smlouvy o nápomoci lze rozhodnout jen na návrh podporovaného nebo podpůrce.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 33

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Průběh řízení Jde-li v řízení o schválení zastoupení členem domácnosti, soud nařídí k projednání věci jednání jen tehdy, navrhne-li to účastník nebo je-li to nezbytné.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 34

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Místní příslušnost Pro řízení je příslušný obecný soud toho, o jehož svéprávnosti se rozhoduje. Je-li tato osoba bez svého souhlasu umístěna ve zdravotnickém zařízení nebo je-li umístěna v zařízení uvedeném v § 84, je příslušný soud, v jehož obvodu je toto zařízení.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 35

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Návrh na zahájení řízení o omezení nebo vrácení svéprávnosti může podat též poskytovatel zdravotních služeb.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 36

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Informování o zahájení řízení Stejnopis návrhu na zahájení řízení nebo usnesení o zahájení řízení o omezení nebo vrácení svéprávnosti toho, kdo je advokátem, notářem, soudním exekutorem, soudcem, státním zástupcem, insolvenčním správcem, zapsaným mediátorem, znalcem nebo tlumočníkem, doručí soud bez odkladu též ministru spravedlnosti a příslušné komoře.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 37

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Soud jmenuje posuzovanému opatrovníka. To nebrání tomu, aby si posuzovaný zvolil zmocněnce, a to i bez souhlasu opatrovníka. O tom a o svých dalších procesních právech a povinnostech musí být posuzovaný poučen.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 38

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Soud vyslechne posuzovaného, znalce, podle okolností ošetřujícího lékaře posuzovaného, jeho opatrovníka a provede popřípadě další vhodné důkazy.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 39

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Posouzení mírnějších opatření Má-li soud za to, že vzhledem k zájmům posuzovaného postačuje mírnější a méně omezující opatření, může v průběhu řízení rozhodnout zejména o schválení smlouvy o nápomoci, schválení zastoupení členem domácnosti nebo jmenování opatrovníka.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 41

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Sdělení rozhodnutí posuzovanému Soud učiní i jiná vhodná opatření, aby se posuzovaný mohl vhodnou formou s obsahem rozhodnutí seznámit a měl je k dispozici.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 42

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Zrušení rozsudku Soud rozsudek zruší, jestliže později vyjde najevo, že pro omezení svéprávnosti nebyly podmínky.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 43

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Náklady řízení platí stát. Neplatí však náklady právního zastoupení, s výjimkou nákladů soudem jmenovaného opatrovníka pro řízení.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 44

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) S výjimkou řízení podle § 46 je pro řízení příslušný soud, v jehož obvodu má opatrovanec bydliště.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 45

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) O jmenování a odvolání opatrovníka osobě, jejíž zdravotní stav jí při správě jmění nebo při hájení jejích práv působí obtíže, je možné rozhodnout jen na návrh této osoby.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 46

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Nebylo-li řízení o svéprávnosti zastaveno podle § 35 odst. 2, soud zahájí řízení ve věcech opatrovnictví člověka a řízení spojí.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 47

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Zjištění existence prohlášení o určení opatrovníka Soud zjistí, zda v seznamu prohlášení o určení opatrovníka vedeného podle jiného právního předpisu je evidováno prohlášení o určení opatrovníka, případně o odvolání takového určení, učiněné tím, jehož svéprávnost má být omezena; je-li evidováno, zjistí také údaje o určeném opatrovníku a údaj, u kterého notáře je taková listina uložena.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 48

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Soud dohlíží, zda opatrovník plní řádně své povinnosti. K tomu může činit vhodná opatření.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 49

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) O tom, že působnost opatrovnické rady bude vykonávat osoba, která je osobou blízkou nebo známým přítelem opatrovance, je možné rozhodnout jen na návrh této osoby. O odnětí práv právnické osoby, jejíž hlavní činnost spočívá v péči o osoby se zdravotním postižením a ochraně jejích zájmů, která podle jiného právního předpisu má právo být členem opatrovnické rady nebo účastnit se jejího zasedání, schůze k ustanovení opatrovnické rady a činit ve věcech opatrovnické rady soudu návrhy, lze rozhodnout jen na návrh opatrovance, opatrovníka nebo členů opatrovnické rady.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 49

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Brání-li duševní porucha zletilému, který nemá jiného zástupce, samostatně právně jednat, může ho zastupovat jeho potomek, předek, sourozenec, manžel nebo partner, nebo osoba, která se zastoupeným žila před vznikem zastoupení ve společné domácnosti alespoň tři roky.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 45

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Potřebuje-li člověk nápomoc při rozhodování, protože mu v tom duševní porucha působí obtíže, třebaže nemusí být omezen ve svéprávnosti, může si s podpůrcem ujednat poskytování podpory; podpůrců může být i více.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 55

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) K omezení svéprávnosti lze přistoupit jen v zájmu člověka, jehož se to týká, po jeho zhlédnutí a s plným uznáváním jeho práv a jeho osobní jedinečnosti. Přitom musí být důkladně vzaty v úvahu rozsah i stupeň neschopnosti člověka postarat se o vlastní záležitosti.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 57

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Soud může omezit svéprávnost člověka v rozsahu, v jakém člověk není pro duševní poruchu, která není jen přechodná, schopen právně jednat, a vymezí rozsah, v jakém způsobilost člověka samostatně právně jednat omezil.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 58

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Soud může v průběhu řízení o omezení svéprávnosti svěřit třetí osobě provedení určitých jednotlivých právních jednání nebo správu majetku, je-li to nutné, aby se zabránilo závažné újmě.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 59

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Soud může svéprávnost omezit v souvislosti s určitou záležitostí na dobu nutnou pro její vyřízení, nebo na jinak určenou určitou dobu, nejdéle však na tři roky. Je-li zjevné, že se stav člověka v této době nezlepší, může soud svéprávnost omezit na dobu delší, nejdéle však na pět let.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 60

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Změní-li se okolnosti, soud své rozhodnutí bezodkladně změní nebo zruší, a to i bez návrhu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 61

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Rozhoduje-li soud o omezení svéprávnosti člověka, může osoba jím povolaná za opatrovníka navrhnout, aby byla opatrovníkem jmenována; pokud návrh nepodá, zjistí soud její stanovisko. Je-li tato osoba způsobilá k opatrovnictví, soud ji s jejím souhlasem opatrovníkem jmenuje.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 62

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

V rozhodnutí o omezení svéprávnosti jmenuje soud člověku opatrovníka. Při výběru opatrovníka přihlédne soud k přáním opatrovance, k jeho potřebě i k podnětům osob opatrovanci blízkých, sledují-li jeho prospěch, a dbá, aby výběrem opatrovníka nezaložil nedůvěru opatrovance k opatrovníkovi.

Právní opora a časová znění předpisů

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.): § 31–49. Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 45, § 49, § 55–65, § 465–466. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C71 — Zvláštní řízení soudní – řízení o některých otázkách týkajících se fyzických osob. Řízení ve věcech nezvěstnosti a smrti a řízení o přivolení k zásahu do integrity. Řízení o prohlášení člověka za nezvěstného. Řízení o prohlášení člověka za mrtvého. Řízení o určení data smrti.

Systematika a konkrétní výklad

Nezvěstnost, prohlášení za mrtvého a určení data smrti řeší nejistotu statusu při zákonných podmínkách a s ochranou dotčených vztahů. Nezvěstnost není smrt a její majetkové účinky jsou odlišné. Řízení musí zjistit relevantní okolnosti, respektovat lhůty a možnost následné změny výsledku. Přivolení k zásahu do integrity chrání osobní autonomii tam, kde je potřebný soudní souhlas; nesmí být odvozeno pouze z pohodlí rodiny či zařízení. Biologická skutečnost, její úřední důkaz a právní status se posuzují v souvislosti, ale samostatně.

- **Nezvěstnost a smrt:** Nezvěstnost neznamená právní závěr, že člověk zemřel. Prohlášení za mrtvého a určení data smrti mají jiné podmínky a účinky.
- **Dotčené osoby:** Rozhodnutí ovlivňuje rodinné a majetkové vztahy dalších osob. Jejich procesní účast a oprávnění se odvíjejí od konkrétního řízení.
- **Postup:** Soud zjišťuje zákonné okolnosti a dodržuje příslušné oznamovací či časové podmínky. Pouhý nedostatek kontaktu nemusí stačit.
- **Integrita:** Přivolení k zásahu do integrity představuje samostatnou ochrannou věc. Není obecnou náhradou souhlasu pacienta v každé zdravotnické situaci.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Status:** Každý institut má vlastní důsledky.
- **Integrita:** Souhlas osoby a soudu mají odlišný základ.
- **Důkazy:** Nepřítomnost sama automaticky neprokazuje smrt.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Nezvěstnost, prohlášení za mrtvého a určení data smrti vytvářejí jiné právní následky. Důkazní základ a zákonné časové podmínky se liší. Prohlášení za mrtvého nemůže být běžnou administrativní zkratkou pro nedostupného dlužníka. Přivolení k zásahu do integrity vyžaduje zvláštní ochranu osoby; účel řízení nelze zaměnit s majetkovým zájmem příbuzných.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Rodina po krátké nepřítomnosti žádá potvrzení smrti kvůli majetkovému vypořádání.
- **Řešení:** Je nutné zjistit zákonné podmínky konkrétního řízení a spolehlivost podkladů. Ekonomický zájem nenahrazuje statusový důkaz.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 50

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Místní příslušnost Pro řízení je příslušný soud, který byl naposledy obecným soudem toho, jenž má být prohlášen za nezvěstného (dále jen „pohřešovaný“).

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 51

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Účastníci Účastníkem je pohřešovaný a ten, kdo je podle jiného právního předpisu oprávněn k podání návrhu na zahájení řízení.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 52

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Zahájení řízení Řízení lze zahájit jen na návrh.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 53

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Soud vyhláškou nebo jiným vhodným způsobem vyzve pohřešovaného, aby se do 3 měsíců přihlásil, a každého, kdo o něm ví, aby o něm podal v téže lhůtě zprávu soudu nebo opatrovníku, popřípadě zástupci, uvedenému ve vyhlášce. Zároveň soud provede všechna potřebná šetření o pohřešovaném.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 54

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Místní příslušnost Pro řízení je příslušný soud, který byl naposledy obecným soudem toho, jenž má být prohlášen za mrtvého.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 55

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Zahájení řízení Má-li být člověk prohlášen za mrtvého na základě domněnky smrti, lze řízení zahájit jen na návrh.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 57

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Zrušení rozhodnutí Zjistí-li soud, že ten, kdo byl prohlášen za mrtvého, je naživu nebo žil v den, od kterého dosud neuplynula lhůta stanovená k tomu, aby nezvěstný mohl být prohlášen za mrtvého, zruší rozsudek o prohlášení za mrtvého.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 58

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Stanovení jiného data smrti Zjistí-li soud dodatečně, že ten, kdo byl prohlášen za mrtvého, zemřel jiného dne nebo se toho dne nemohl dožít, anebo jej přežil, rozhodne o změně dne, který je uveden v rozsudku jako den smrti.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 59

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Místní příslušnost Pro řízení o určení data smrti je příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo matričního úřadu, který oznámil soudu, že nelze zjistit datum smrti člověka.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 60

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Zahájení řízení Soud řízení zahájí na základě podnětu matričního úřadu podle jiného právního předpisu.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 61

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Zastoupení K ochraně oprávněných zájmů zemřelého jmenuje soud opatrovníka pro řízení.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 62

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Soud vyhláškou nebo jiným vhodným způsobem vyzve každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti člověka nebo které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě 1 měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu soudu. Soud zároveň provede všechna šetření potřebná k určení data smrti člověka.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 63

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Po uplynutí lhůty uvedené ve vyhlášce rozhodne soud rozsudkem.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 64

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Změna rozhodnutí Zjistí-li soud dodatečně, že skutečný den smrti je odlišný ode dne určeného v rozsudku podle § 63, rozhodne o změně dne, který je uveden v rozsudku, nebo rozsudek zruší, a to i na návrh osoby, která na takové změně prokáže právní zájem.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 65

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Místní příslušnost Pro řízení je příslušný obecný soud toho, do jehož integrity má být zasaženo.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 66

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Za nezvěstného může soud prohlásit svéprávného člověka, který opustil své bydliště, nepodal o sobě zprávu a není o něm známo, kde se zdržuje. Soud uvede v rozhodnutí den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 67

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Při posuzování jednání, k nimž je jinak potřebné udělení souhlasu, přivolení, odevzdání hlasu nebo jiného konání osoby prohlášené za nezvěstnou, se k této potřebnosti nepřihlíží; to však neplatí, jedná-li se o záležitost jeho osobního stavu. Kdo jedná, dotýkaje se záležitosti nezvěstného, musí tak činit i s přihlédnutím k jeho zájmům.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 68

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Navrátí-li se člověk prohlášený za nezvěstného nebo jmenuje-li správce svého jmění, pozbývá prohlášení za nezvěstného účinků. Prohlášení pozbývá účinků i dnem, který platí za den smrti nezvěstného.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 69

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Kdo byl prohlášen za nezvěstného, nemůže namítat neplatnost nebo neúčinnost právního jednání učiněného za jeho nepřítomnosti, k němuž došlo za účinků takového prohlášení, pro to, že se při nich projev jeho vůle nevyžadoval.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 70

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Bude-li za nezvěstného prohlášen ten, kdo ustavil správce svého majetku, nejsou tím dotčena práva a povinnosti ustaveného správce. To neplatí, jestliže správce není znám, odmítne jednat v zájmu nezvěstného, svá jednání v zájmu nezvěstného zanedbává, nebo jednat vůbec nemůže.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 71

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Na návrh osoby, která na tom má právní zájem, prohlásí soud za mrtvého člověka, o němž lze mít důvodně za to, že zemřel, a určí den, který se pokládá za den jeho smrti.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 72

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Byl-li člověk prohlášen za nezvěstného a vyplývají-li z okolností vážné pochybnosti, zda je ještě živ, ačkoli jeho smrt není nepochybná, může ho soud prohlásit za mrtvého na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a určí den, který nezvěstný zřejmě nepřežil. Má se za to, že tento den je dnem smrti nezvěstného.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 75

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Člověka, který se stal nezvěstným jako účastník události, při níž byl v ohrožení života větší počet osob, lze prohlásit za mrtvého nejdříve po uplynutí tří let od konce roku, v němž se objevila poslední zpráva, z níž lze usuzovat, že byl v průběhu těchto událostí ještě naživu.

Právní opora a časová znění předpisů

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.): § 50–65. Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 66–76, § 100–101. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C72 — Zvláštní řízení soudní – řízení o některých otázkách týkajících se fyzických osob. Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu. Řízení o vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb

Systematika a konkrétní výklad

Detenční řízení přezkoumává zákonnost nedobrovolného převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu a zvláštní ochranu v sociální službě. Zdravotní či sociální potřeba sama neodstraňuje osobní svobodu a procesní záruky. Oznámení, rychlé soudní rozhodování, slyšení, zastoupení a odborné podklady mají vlastní lhůty a podmínky. Souhlas musí být relevantní a skutečný; opatrovnický podpis nelze mechanicky považovat za neomezené povolení zbavit člověka svobody. Přípustnost převzetí a dalšího držení se mohou posuzovat v navazujících fázích.

- **Detenční ochrana:** Převzetí či držení bez souhlasu je závažný zásah do svobody. Materiální nutnost péče musí být spojena s konkrétními zákonnými podmínkami.
- **Subjekty:** Držený člověk, zařízení a soud mají různé role. Závislost na zařízení nesnižuje právo člověka být slyšen a mít procesní ochranu.
- **Fáze:** Přípustnost převzetí a pokračující držení mohou být samostatné otázky s různými lhůtami. Dodatečný souhlas či změna stavu se musí posoudit konkrétně.
- **Soudní kontrola:** Soud nesmí pouze převzít závěr zařízení. Zdravotní či sociální doporučení samo neodůvodňuje neomezené zbavení svobody.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Osobní svoboda:** Vyžaduje konkrétní právní titul.

- **Proces:** Naléhavost neodstraňuje slyšení a přezkum.
- **Sociální služba:** Smluvní forma nevylučuje faktické nedobrovolné držení.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Detenční přezkum chrání osobní svobodu a reaguje na zákonně vymezené převzetí či držení. Formální souhlas není rozhodující, pokud skutečné podmínky znamenají nedobrovolné omezení. Naléhavost neodstraňuje soudní kontrolu a časové požadavky. Zdravotní a sociální zařízení mají rozdílné režimy. Rozhodnutí o přípustnosti držení není univerzálním souhlasem s každým léčebným zásahem.

Judikatura a konkrétní kauzy

Ústavní soud — Nález I. ÚS 30/26, 27. května 2026

Tematický název: Nedobrovolná hospitalizace z preventivních důvodů

Právní otázky: Co je bezprostředním závažným ohrožením pro nedobrovolnou hospitalizaci a jaké dokazování musí soud provést v krátké lhůtě.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Preventivní nedobrovolná hospitalizace vyžaduje restriktivní výklad bezprostředního závažného ohrožení. Ani krátká lhůta k rozhodnutí nezbavuje soud povinnosti řádně osvědčit konkrétní okolnosti omezení osobní svobody.

Vazba na otázku C72: Preventivní nedobrovolná hospitalizace vyžaduje konkrétní zákonné důvody a odpovídající důkazní podklad.

Plné znění rozhodnutí — NALUS

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 38 odst. 1 písm. b) — zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách**
  Stručný obsah (parafráze): Nedobrovolná hospitalizace v tomto režimu vyžaduje bezprostřední závažné ohrožení sebe či okolí v souvislosti s duševní poruchou nebo návykovou látkou a nemožnost odvrátit hrozbu jinak. Pouhá obava z neurčitého budoucího rizika nestačí.
- **§ 77 — zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních**
  Stručný obsah (parafráze): Soud do sedmi dnů posoudí zákonnost převzetí do zařízení a provede potřebné důkazy, zejména výslech umístěného, ošetřujícího lékaře a dalších navržených osob. Krátká lhůta neodstraňuje důkazní povinnosti.
- **čl. 8 odst. 1 a 6 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Odst. 1 zaručuje osobní svobodu. Odst. 6 vyžaduje zákonné podmínky nedobrovolné ústavní péče, oznámení soudu do 24 hodin a soudní rozhodnutí o umístění do sedmi dnů.
- **čl. 5 odst. 1 — sdělení č. 209/1992 Sb., Evropská úmluva o lidských právech**
  Stručný obsah (parafráze): Svobody lze člověka zbavit pouze v taxativně vymezených případech a zákonným postupem. Patří k nim i zákonná detence osoby s duševní poruchou, která však podléhá úmluvním zárukám.

Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Ústavní soud tímto nálezem zrušil napadená rozhodnutí Nejvyššího soudu, Krajského soudu v Brně – pobočky ve Zlíně a Okresního soudu v Kroměříži týkající se nedobrovolné hospitalizace stěžovatele. Nedostála totiž vysokému standardu vyžadovanému pro prokázání naplnění zákonných podmínek nedobrovolné hospitalizace. Preventivní nedobrovolná hospitalizace v psychiatrické nemocnici stěžovatele, který trpí schizofrenií, kvůli podezření na myokarditidu (zánětlivé onemocnění srdečního svalu) v posuzovaném případě nesplnila zákonnou podmínku bezprostřednosti ohrožení, které jednotlivec představuje pro sebe sama či své okolí. Obecné soudy tak nesplnily povinnost postupovat při soudním přezkumu nedobrovolné hospitalizace důkladně ani povinnost vykládat možnosti omezení práva na osobní svobodu restriktivně. V důsledku toho napadenými rozhodnutími porušily ústavně zaručená základní práva stěžovatele na osobní svobodu a na soudní ochranu.

Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Z ústavní stížnosti, přiložených dokumentů a vyžádaného soudního spisu vyplývá, že stěžovatel byl hospitalizován v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži (nyní vedlejší účastnice 1, dále také „zdravotnické zařízení“). Od 20. září 2024 se jednalo o hospitalizaci bez písemného souhlasu stěžovatele. Dne 3. října 2024 byl stěžovatel opět převeden na dobrovolný režim hospitalizace. Následně na základě negativního reversu hospitalizaci ukončil.

- **Další význam a meze použití:** Obecná obava z budoucího zhoršení zdravotního stavu nepostačuje sama o sobě k omezení osobní svobody.

Publikované právní věty — Ústavní soud — I. ÚS 30/26 — Nedobrovolná hospitalizace z preventivních důvodů

Podmínku bezprostřednosti závažného ohrožení sebe nebo svého okolí, která představuje ve smyslu § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), jednu z nezbytných podmínek pro nedobrovolnou hospitalizaci, je třeba v souladu s čl. 8 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 5 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod vykládat restriktivně, a to zvlášť v případech nedobrovolné hospitalizace z preventivních důvodů. Ani v sedmidenní lhůtě k vydání soudního rozhodnutí o přípustnosti převzetí a dalším držení ve zdravotnickém zařízení (čl. 8 odst. 6 Listiny základních práv a svobod, § 77 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních) nesmí obecný soud rezignovat na ústavní standardy řádného dokazování, ačkoliv zpravidla musí postačit, když rozhodující skutečnosti osvědčí.

Pramen publikované právní věty: Svazek_136_web.pdf, PDF str. 68. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=I-30-26

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Zařízení brání člověku odejít a tvrdí, že podpis příbuzného vše legalizuje.
- **Řešení:** Je třeba posoudit skutečnou svobodu, souhlas, zákonný titul a příslušné soudní řízení. Rodinný zájem nenahrazuje osobní procesní ochranu.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 66

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Místní příslušnost Pro řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je zdravotnické zařízení, ve kterém je umístěn člověk, o němž je poskytovatel zdravotních služeb povinen učinit oznámení podle § 75.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 67

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Účastníkem je také poskytovatel zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení je člověk umístěn, zákonný zástupce, opatrovník nebo zástupce člena domácnosti10.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 68

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Důvěrník nebo podpůrce může svým jménem uplatnit ve prospěch umístěného člověka všechna jeho práva vzniklá v souvislosti s převzetím a dalším držením ve zdravotnickém zařízení.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 69

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Umístěný člověk je oprávněn dát se jako účastník zastupovat v řízení zmocněncem, jehož si zvolí. O tomto a o svých dalších procesních právech a povinnostech musí být poučen, ledaže to jeho zdravotní stav zcela vylučuje.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 70

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Ke zjištění zdravotního stavu a zjištění, zda další držení ve zdravotnickém zařízení je či není nutné, soud jmenuje znalce. Znalcem nemůže být jmenován lékař, který je v pracovním či jiném obdobném poměru k poskytovateli zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení je člověk držen. Byl-li proveden přezkum zdravotního stavu, soud důkaz výsledkem takového přezkoumání provede vždy. Soud také vždy provede důkaz zdravotnickou dokumentací nebo záznamem z ní nebo vyjádřením ošetřujícího lékaře o neschopnosti úsudku a projevení přání umístěného člověka podle jiného právního předpisu.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 71

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Propuštění ze zdravotnického zařízení a jiná opatření Žádné rozhodnutí soudu vydané podle tohoto dílu nebrání tomu, aby poskytovatel zdravotních služeb člověka propustil, ani tomu, aby soud v řízení ve věcech opatrovnictví člověka učinil jiné vhodné opatření.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 72

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Pokračování v řízení V řízení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotnickém zařízení nebo řízení o odvolání, které bylo zastaveno proto, že člověk byl ze zdravotnického zařízení propuštěn nebo dodatečně písemně souhlasil se svým umístěním, se pokračuje, pokud do 2 týdnů od doručení usnesení o zastavení řízení prohlásí, že na projednání věci trvá. O tom je třeba ho poučit.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 73

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Odvolání Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek. Soud prvního stupně je povinen předložit spis odvolacímu soudu bez zbytečného odkladu poté, co mu bylo odvolání doručeno. O podaném odvolání rozhodne odvolací soud nejdéle do 1 měsíce od předložení spisu; tato lhůta neplatí, jestliže se v řízení pokračuje podle § 72.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 74

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Náklady řízení Náklady řízení platí stát. Neplatí však náklady právního zastoupení umístěného člověka, s výjimkou nákladů soudem jmenovaného opatrovníka pro řízení.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 75

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Poskytovatel zdravotních služeb provozující zdravotnické zařízení, ve kterém jsou umisťovány osoby z důvodů uvedených v jiném právním předpise, je povinen oznámit ve lhůtě stanovené v jiném právním předpise soudu, v jehož obvodu zdravotnické zařízení je, převzetí každého, kdo v něm byl umístěn bez svého písemného souhlasu.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 76

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Soud zahájí řízení o vyslovení přípustnosti převzetí podle § 75 odst. 1 nebo omezení podle § 75 odst. 2 (dále jen „převzetí“) a dalším držení ve zdravotnickém zařízení, ledaže převzetí a držení nařídil soud v jiném řízení.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 77

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Soud rozhodne bez jednání do 7 dnů od převzetí. K projednání věci svolá jiný soudní rok. Jiný soudní rok se koná zpravidla ve zdravotnickém zařízení, v němž je člověk umístěn.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 78

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Soud v rozhodnutí určí, zda k převzetí došlo ze zákonných důvodů, a pokud ano, zda tyto důvody trvají.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 79

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Doručování Rozhodnutí podle § 78 se do 24 hodin od jeho vydání doručí umístěnému člověku, dále jeho zástupci, opatrovníkovi, opatrovníkovi pro řízení, zástupci člena domácnosti, účastníkům podle § 67 odst. 2 a poskytovateli zdravotních služeb. Soud zároveň učiní jiná vhodná opatření, aby se člověk mohl vhodnou formou s obsahem rozhodnutí seznámit a měl jej k dispozici.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 80

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Pokračování v řízení Jestliže soud vyslovil, že převzetí bylo v souladu se zákonnými důvody a že trvají důvody, aby byl člověk nadále omezen ve styku s vnějším světem, pokračuje soud v řízení o vyslovení přípustnosti jeho dalšího držení ve zdravotnickém zařízení.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 82

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Umístěný člověk, jeho zástupce, opatrovník, a osoby jemu blízké mohou ještě před uplynutím doby, do které je držení přípustné, žádat o nové vyšetření a rozhodnutí o propuštění, je-li odůvodněna domněnka, že další držení ve zdravotnickém zařízení není důvodné.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 83

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Je-li do zdravotnického zařízení převzat člověk, jehož zdravotní stav vyžaduje poskytnutí neodkladné péče, není-li vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopen právně jednat a není-li tento stav způsoben duševní poruchou, soud bez jednání rozhodne do 7 dnů ode dne, kdy došlo k převzetí, zda s převzetím souhlasí.

Právní opora a časová znění předpisů

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.): § 66–84. Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.): čl. 8. Znění: 1. 10. 2021. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 104–105. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

zákon o sociálních službách (108/2006 Sb.): § 91a, § 91b. Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C73 — Zvláštní řízení soudní – řízení o některých otázkách právnických osob. Řízení ve věcech svěřenského fondu. Řízení ve statusových věcech právnických osob. Řízení o jmenování znalce. Řízení ve věcech opatrovnictví právnických osob.

Systematika a konkrétní výklad

Zvláštní řízení týkající se právnických osob řeší zákonem určené statusové, organizační a opatrovnické otázky, včetně svěřenského fondu a jmenování znalce. Není každým sporem obchodní korporace; žaloba o zaplacení zůstává jinou agendou. Účastenství a návrhové oprávnění se určují zvláštním zákonem, veřejný rejstřík má navazující registrační režim. Opatrovník řeší konkrétní nedostatek jednání za osobu a nemá automaticky převzít celé podnikatelské řízení bez zákonného důvodu. Statusové rozhodnutí může působit širším okruhem osob než běžný peněžitý rozsudek.

- **Statusová ochrana organizace:** Statusové řízení řeší právní existenci, orgány či jiné základní poměry osoby. Není totožné s každou žalobou korporace na zaplacení faktury.
- **Subjekty:** Navrhovatel a účastníci se určují podle zásahu do práv. Opatrovník právnické osoby řeší zákonem určenou potřebu zastoupení, nikoli automaticky nahrazení podnikatelského vedení.
- **Postup:** Jmenování znalce, řešení orgánu a věc svěřenského fondu mají zvláštní podmínky. Zápis v rejstříku se odlišuje od rozhodování o sporné platnosti jednání.
- **Výsledek:** Působnost rozhodnutí musí odpovídat konkrétnímu předmětu. Soud nemůže bez zákonného základu převzít běžné obchodní řízení společnosti.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Předmět:** Odlišit status, vnitřní organizaci a smluvní nárok.
- **Rejstřík:** Zápis není vždy totožný s meritorním vyřešením sporu.
- **Znalec:** Procesní jmenování vyžaduje zvláštní oprávnění.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Statusové řízení právnické osoby a spor o její dluh mají jiné účastníky i předmět. Soudem jmenovaný opatrovník nebo znalec má konkrétně vymezenou roli. Veřejný rejstřík a soudní ochrana vnitřních práv se doplňují, nejsou totožným mechanismem. U svěřenského fondu je nutné respektovat jeho zvláštní konstrukci; absence právní osobnosti neznamená absenci právní úpravy a soudní ochrany.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Společnost žádá jmenovat opatrovníka jen proto, že vedení nesouhlasí s obchodním názorem společníka.
- **Řešení:** Je třeba prověřit zákonné důvody a rozsah zastoupení. Politický či obchodní konflikt uvnitř společnosti sám nenahrazuje nedostatek oprávněného orgánu.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 85

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Druhy řízení Řízeními o některých otázkách týkajících se právnických osob jsou a) řízení ve statusových věcech právnických osob, včetně jejich zrušení a likvidace, jmenování a odvolávání členů jejich orgánů nebo likvidátora a přeměn, b) řízení o vyloučení z výkonu funkce podle zákona o obchodních korporacích, c) řízení o jmenování znalce, d) řízení ve věcech právnických osob, nejde-li o řízení podle písmene a), vyplývá-li ze zákona, že je lze zahájit i bez návrhu, e) řízení ve věcech opatrovnictví právnických osob.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 86

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Pro řízení ve věcech uvedených v § 85 písm. a), b) a e) a pro řízení uvedená v § 85 písm. c), jde-li o věci podle § 3 odst. 2 písm. c), je příslušný soud, u něhož je právnická osoba zapsána ve veřejném rejstříku. Jde-li o právnickou osobu, která se do veřejného rejstříku nezapisuje, je příslušný soud, v jehož obvodu má tato právnická osoba svůj obecný soud.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 88

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zahájení řízení ve věci přeměny právnické osoby brání tomu, aby u soudu probíhalo proti témuž odpůrci další řízení o návrzích jiných navrhovatelů požadujících ve věci téže přeměny právnické osoby totéž, stanoví-li tak jiný právní předpis.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 89

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Jednání Neprovádí-li soud dokazování, není ve věcech uvedených v § 85 třeba jednání nařizovat.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 90

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) V řízení o vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánu právnické osoby rozhodne soud o tom, že o rozhodnutí orgánu právnické osoby nejde, hledí-li se na něj, jako by nebylo přijato, i bez návrhu.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 91

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Zvláštní postup pro zastavení řízení v některých případech Jestliže má být řízení o vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánu právnické osoby zastaveno proto, že navrhovatel vzal návrh zpět, nebo pro jinou překážku, kterou lze vstupem dalšího navrhovatele do řízení a jeho jednáním odstranit, a je- li zvláštní zájem členů právnické osoby, kteří návrh nepodali, hodný právní ochrany, soud řízení nezastaví. V takovém případě soud vydá a vyvěsí na úřední desce soudu rozhodnutí, v němž uvede a) jaké věci se řízení o neplatnost rozhodnutí orgánu právnické osoby týká, b) z jakého důvodu má být řízení zastaveno a jak lze překážku odstranit, a c) poučení, že řízení bude zastaveno, pokud k podanému návrhu do 3 měsíců od vyvěšení rozhodnutí nepřistoupí další navrhovatel a neodstraní v této lhůtě překážku odůvodňující zastavení řízení.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 92

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Obdobné použití ustanovení o zastavení řízení Pro řízení, v němž je podle jiného právního předpisu rozhodováno o zneužití hlasovacích práv, a pro řízení ve věcech neplatnosti projektu přeměny nebo neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny se § 91 použije obdobně, nestanoví-li zákon jinak.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 94

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Místní příslušnost Pro řízení ve věcech svěřenského fondu je příslušný obecný soud svěřenského správce; nemá-li svěřenský fond svěřenského správce, je příslušný poslední obecný soud zakladatele svěřenského fondu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 165

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Nemá-li statutární orgán dostatečný počet členů potřebný k rozhodování, jmenuje na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem, chybějící členy soud na dobu než budou noví členové povoláni postupem určeným v zakladatelském právním jednání; jinak soud jmenuje právnické osobě opatrovníka, a to i bez návrhu, kdykoli se o tom při své činnosti dozví.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 486

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Soud jmenuje opatrovníka právnické osobě, která to potřebuje, aby mohly být spravovány její záležitosti nebo aby mohla být hájena její práva.

zákon o veřejných rejstřících (304/2013 Sb.), § 1

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob podle tohoto zákona (dále jen „veřejný rejstřík“) se rozumí spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností.

zákon o veřejných rejstřících (304/2013 Sb.), § 3

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Rejstříkový soud uveřejní údaje o zapsané osobě a listiny uložené ve sbírce listin způsobem umožňujícím dálkový přístup a umožní získat úředně ověřený elektronický opis.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1453

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Svěřenským správcem může být každý svéprávný člověk.

zákon o veřejných rejstřících (304/2013 Sb.), § 8

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Proti osobě, která právně jedná důvěřujíc údaji zapsanému do veřejného rejstříku, nemá ten, jehož se zápis týká, právo namítnout, že zápis neodpovídá skutečnosti.

Právní opora a časová znění předpisů

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.): § 85–94. Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 165, § 486, § 1453. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

zákon o veřejných rejstřících (304/2013 Sb.): § 1, § 3, § 8. Znění: 19. 7. 2024. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

C74 — Zvláštní řízení soudní – řízení o pozůstalosti. Soudní komisariát. Odměna a náhrady za činnost soudního komisaře. Účastníci. Rozhodnutí. Náklady řízení. Opravné prostředky

Systematika a konkrétní výklad

Pozůstalostní řízení autoritativně zjišťuje dědice, majetek a další skutečnosti pro rozhodnutí. Notář jako soudní komisař vykonává zákonem svěřené úkony soudu; nejde o libovolného soukromého poradce vybraného dědicem. Příslušnost a rozvrh pověřování chrání před účelovým výběrem. Účastníci se liší podle fáze a předmětu otázky, věřitel není automaticky účastníkem každého dědického sporu. Odměna a náhrady se řídí tarifem, náklady a opravné prostředky zákonným procesem. Soudní komisariát musí respektovat nestrannost a slyšení dotčených osob.

- **Soudní komisariát:** Notář jako soudní komisař vykonává svěřené úkony pozůstalostního řízení. Jedná v zákonném soudním režimu, nikoli pouze jako soukromý poradce dědice.
- **Účastníci:** Dědicové a další osoby vstupují podle práv, o nichž se rozhoduje. Rodinná blízkost sama nemusí založit stejné postavení v každé fázi.
- **Náklady:** Odměna komisaře se určí podle tarifu a rozhodných hodnot. Není totožná s volně sjednanou odměnou za libovolnou notářskou službu.
- **Ochrana:** Procesní rozhodnutí i dědický výsledek mají příslušné opravné prostředky. Námitka proti hodnotě majetku a spor o dědické právo vyžadují jiný rozbor.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Role notáře:** Je výkonem soudní pravomoci v zákonném rozsahu.
- **Účast:** Určuje ji konkrétní otázka.
- **Náklady:** Smluvní představa dědice nenahrazuje tarif.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Notář jako soudní komisař vykonává zákonem svěřenou část soudní pravomoci; není v této roli smluvním zástupcem jednoho dědice. Účastenství se může v jednotlivých fázích měnit. Odměna a náhrady se určují podle příslušného tarifu. Stížnost na profesní chování a procesní opravný prostředek proti rozhodnutí mají jiný účel a nesmějí být zaměněny.

Judikatura a konkrétní kauzy

Ústavní soud — Nález IV. ÚS 668/25, 3. září 2025

Tematický název: Ztracená závěť: právo na náhradu újmy i bez zrušení rozhodnutí

Právní otázky: Kdy pochybení veřejné moci odůvodňuje náhradu újmy i bez předchozího zrušení objektivně nenapadnutelného rozhodnutí.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Při ztracené závěti nelze trvat na předchozím zrušení nezákonného rozhodnutí, jestliže poškozený kvůli pochybení veřejné moci neměl reálnou možnost takové nápravy dosáhnout. Podmínka odškodnění nesmí vytvořit fakticky nepřekonatelnou překážku.

Vazba na otázku C74: Nález řeší výjimku z předpokladu zrušení nebo změny nezákonného rozhodnutí podle § 8 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb., jestliže žalobce kvůli pochybení veřejné moci neměl reálnou možnost jeho nápravy.

Plné znění rozhodnutí — NALUS

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 8 odst. 1 — zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti státu za škodu**
  Stručný obsah (parafráze): Náhrada škody z pravomocného nezákonného rozhodnutí zpravidla předpokládá jeho zrušení nebo změnu pro nezákonnost příslušným orgánem. Soud rozhodující o náhradě je takovým rozhodnutím vázán.
- **čl. 36 odst. 3 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Každý má právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem orgánů veřejné moci; zákonný postup konkretizuje podmínky a uplatnění nároku.

Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

V tomto nálezu se Ústavní soud zabývá odpovědností státu za nemajetkovou újmu způsobenou nezákonným rozhodnutím. Tato újma měla stěžovateli vzniknout tím, že po smrti jeho babičky nebyla v dědickém řízení z důvodu pochybení notářky nalezena závěť, podle které měl veškerý majetek nabýt stěžovatel, a nikoli na základě zákonné posloupnosti jeho matka. Závěť byla nalezena až mnoho let po ukončení dědického řízení.

Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Spornou otázkou je jednak porušení zásady kontradiktornosti v řízení před odvolacím soudem, jednak zda obecné soudy porušily ústavně zaručené právo na náhradu újmy způsobené nezákonným rozhodnutím, když trvaly na splnění zákonné podmínky, že nezákonné rozhodnutí musí být před uplatněním nároku na náhradu újmy zrušeno či změněno pro nezákonnost. Ústavní soud dospěl k závěru, že na splnění této zákonné podmínky nelze trvat, jestliže poškozený neměl právě v důsledku pochybení veřejné moci reálnou možnost, jak zrušení či změny nezákonného rozhodnutí dosáhnout.

- **Další význam a meze použití:** Nejde o plošné odstranění této podmínky ani automatické přeřazení nároku mezi nesprávné úřední postupy.

Publikované právní věty — Ústavní soud — IV. ÚS 668/25 — Ztracená závěť: právo na náhradu újmy i bez zrušení rozhodnutí

Pokud žalobce neměl – v důsledku pochybení veřejné moci – reálnou možnost, jak se domoci změny, zrušení či alespoň faktického popření nezákonného rozhodnutí, nelze trvat na splnění zákonné podmínky, že před uplatněním nároku na náhradu újmy musí být nezákonné rozhodnutí zrušeno či změněno pro nezákonnost [§ 8 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve spojení s čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod].

Pramen publikované právní věty: Svazek_132_web.pdf, PDF str. 59. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=IV-668-25

Nejvyšší soud — Rozsudek 24 Cdo 2633/2024, 29. 11. 2024

Tematický název: Důkazní břemeno o důvodech vydědění

Právní otázky: Kdo prokazuje důvodnost vydědění v žalobě nepominutelného dědice na povinný díl.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Syn vyděděný pro údajný nedostatek opravdového zájmu žaloval dědičku ze závěti o povinný díl. Spor zahrnoval i jiné možné důvody vydědění.

Vazba na otázku C74: U C74 se oddělují platnost pořízení, hmotněprávní důvody vydědění a procesní důkazní břemeno.

Oficiální Sbírka NS — rozhodnutí online (rozsah zveřejnění se může lišit)

Oficiální sbírková publikace; u některých starších online záznamů je odůvodnění zkráceno. Rozbor byl kontrolován i podle celého publikovaného textu v nahraném sešitu. Sbírková publikace sama nemusí být nezkráceným originálem rozhodnutí.

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 1646 a § 1647 — zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): Vymezují zákonné důvody vydědění včetně zvláštní ochrany potomků zadluženého či marnotratného nepominutelného dědice.
- **§ 101 odst. 1 písm. a) a b) a § 118a — zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád**
  Stručný obsah (parafráze): Účastníci tvrdí rozhodné skutečnosti a označují důkazy; soud poučuje podle skutečného rozdělení břemen.
- **Závěr soudu a odůvodnění:** Důvodnost vydědění je skutečností prospívající obraně žalovaného dědice. Proto jej tíží tvrzení a důkazy, a to nejen k důvodu výslovně napsanému v listině, ale i k dalším zákonným důvodům, které mají vydědění ospravedlnit. Samotná listina o vydědění pravdivost důvodu nezaručuje.
- **Další význam a meze použití:** Nepominutelný dědic nemusí automaticky dokazovat neexistenci všech myslitelných důvodů.

Publikované právní věty — Nejvyšší soud — 24 Cdo 2633/2024 — Důkazní břemeno o důvodech vydědění

> V řízení o žalobě nepominutelného dědice o poskytnutí povinného dílu, vedeném proti žalovanému zůstavitelovu dědici, má břemeno tvrzení a na ně navazující břemeno důkazní o důvodnosti vydědění nepominutelného dědice žalovaný zůstavitelův dědic, a to nejen ohledně důvodu uvedeného v prohlášení zůstavitele o vydědění, ale i ohledně důvodů vydědění způsobilých mít za následek vydědění nepominutelného dědice (§ 1646 a 1647 o. z.), které zůstavitel v prohlášení o vydědění neuvedl.

Pramen publikované právní věty: Sbirka-soudnich-rozhodnuti-a-stanovisek-sesit-c.-8_2025.pdf, PDF str. 111. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://sbirka.nsoud.cz/sbirka/24831/

Odborné rozbory společných témat: Martin Muzikář — Zůstavitel v exekuci; Komorní listy 2/2026, s. 14 — C37.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Dědic chce zvolit komisaře podle vlastní preference a odmítá pověřeného notáře.
- **Řešení:** Je třeba použít zákonný systém pověření a případnou námitku podjatosti na konkrétním základě, nikoli osobní volbu.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 98

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Pro řízení o pozůstalosti je příslušný soud, v jehož obvodu a) měl zůstavitel v době smrti evidováno místo trvalého pobytu v informačním systému evidence obyvatel podle jiného právního předpisu, popřípadě místo jiného pobytu evidované podle jiných právních předpisů, b) měl zůstavitel naposledy bydliště, popřípadě, neměl-li bydliště nebo nelze-li bydliště zjistit, místo, kde se naposledy zdržoval, není-li dána příslušnost podle písmene a), c) je zůstavitelův nemovitý majetek, není-li dána příslušnost podle písmene a) nebo b), d) zůstavitel zemřel, není-li dána příslušnost podle písmene a), b) nebo c).

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 99

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Přikázání věci z důvodu vhodnosti Právo vyjádřit se k tomu, kterému soudu má být věc přikázána z důvodu vhodnosti, a k důvodu vhodnosti, pro který by věc měla být přikázána jinému soudu, mají účastníci uvedení v § 110, jejichž účast na řízení vyšla najevo již v době, kdy byl podán návrh na přikázání věci jinému soudu.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 100

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Úkony soudu prvního stupně v řízení o pozůstalosti provádí jako soudní komisař notář, kterého tím soud pověřil, není-li dále stanoveno jinak.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 101

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Rozvrh vydaný na návrh příslušné notářské komory předsedou krajského soudu na období kalendářního roku stanoví, který notář bude pověřen provedením úkonů jako soudní komisař.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 102

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Byl-li notáři, který byl pověřen provedením úkonů jako soudní komisař, ustanoven podle jiných právních předpisů zástupce nebo náhradník, nebo byl-li do jeho notářského úřadu jmenován nový notář, pokládá se zástupce, náhradník nebo nový notář za notáře pověřeného podle § 101; usnesení o tom se nevydává.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 103

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Úkony soudního komisaře provádí v řízení o pozůstalosti notář, není-li dále stanoveno jinak.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 110

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Účastníky jsou ti, o nichž lze mít důvodně za to, že jsou zůstavitelovými dědici; má-li dědictví připadnout státu proto, že nedědí žádný dědic ani podle dědické smlouvy nebo závěti, ani podle zákonné dědické posloupnosti, a hledí-li se na stát, jako by byl zákonný dědic, je účastníkem pouze stát.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 113

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Nepominutelný dědic Nepominutelný dědic je účastníkem, jde-li v něm o soupis pozůstalosti, určení obvyklé ceny pozůstalosti a o vypořádání jeho povinného dílu.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 119

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Zvláštní opatrovník Hrozí-li střet zájmů mezi dědicem a jeho zákonným zástupcem nebo opatrovníkem nebo střet zájmů více dědiců zastoupených stejným zákonným zástupcem nebo opatrovníkem, soud jmenuje dědici pro řízení o pozůstalosti usnesením zvláštního opatrovníka.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 129

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Nepřípustnost odvolání V řízení o pozůstalosti není odvolání přípustné také proti usnesení, jímž a) byl notář pověřen provedením úkonů jako soudní komisař, b) bylo notáři zrušeno pověření provést úkony jako soudní komisař, c) bylo rozhodnuto ve věci vyloučení notáře, notářských kandidátů, notářských koncipientů a jiných zaměstnanců notáře, d) bylo zastaveno řízení z důvodu, že zůstavitel nezanechal žádnou pozůstalost, e) bylo zastaveno řízení z důvodu, že zůstavitel zanechal majetek bez hodnoty nebo majetek jen nepatrné hodnoty a že majetek byl vydán tomu, kdo se postaral o pohřeb, jestliže s nabytím zůstavitelova majetku vyslovil souhlas, f) bylo provedeno vyrozumění o dědickém právu, g) bylo provedeno svolání věřitelů, h) bylo provedeno vyrozumění o právu výhrady soupisu, i) bylo rozhodnuto o placení nákladů potřebných ke správě majetku patřícího do likvidační podstaty a k jeho zpeněžování státem, j) bylo rozhodnuto o jmenování znalce k podání posudku o ceně majetku patřícího do likvidační podstaty, k) byl věřitel vyzván, aby neúplnou, neurčitou nebo nesrozumitelnou přihlášku doplnil nebo opravil, l) bylo vzato na vědomí vzdání se práva věřitele na uspokojení pohledávky, m) byl věřitel vyzván, aby se žalobou domáhal určení, že mu požadovaná pohledávka náleží a v jaké výši, popřípadě že má právo na uspokojení své pohledávky ze zajištění.

notářský řád (358/1992 Sb.), § 1

Znění: 1. 4. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Notář je fyzická osoba splňující předpoklady podle tohoto zákona, kterou stát pověřil notářským úřadem.

notářský řád (358/1992 Sb.), § 4

Znění: 1. 4. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

V rámci další činnosti notář vykonává i jinou činnost, stanoví-li tak tento zákon nebo zvláštní zákon.2 Je-li jinou činností provádění zápisů do Rejstříku zástav, veřejného rejstříku nebo veřejného seznamu, považuje se za notářskou činnost; to platí i pro provádění zápisů do evidence podle zvláštního právního předpisu.

notářský tarif (196/2001 Sb.), § 12

Znění: 14. 3. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Základem odměny notáře jako soudního komisaře za úkony provedené v řízení o pozůstalosti je obvyklá cena aktiv pozůstalosti, nestanoví-li tato vyhláška jinak.

Právní opora a časová znění předpisů

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.): § 98–103, § 110, § 113, § 119, § 129. Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

notářský řád (358/1992 Sb.): § 1, § 4. Znění: 1. 4. 2025. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

notářský tarif (196/2001 Sb.): § 12–13. Znění: 14. 3. 2025. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

C75 — Zvláštní řízení soudní – projednání dědictví. Zahájení řízení. Předběžná šetření. Zastavení řízení. Správa pozůstalosti. Majetek ve společném jmění zůstavitele a jeho manžela. Zjišťování dědického práva. Aktiva a pasiva pozůstalosti. Obvyklá cena pozůstalosti. Projednání dědictví. Rozhodnutí o dědictví. Dodatečně najevo vyšlý majetek.

Systematika a konkrétní výklad

Projednání dědictví začíná zjištěním úmrtí a navazuje předběžným šetřením majetku, dědiců a pořízení pro případ smrti. Majetek ve společném jmění vyžaduje oddělit vlastnické vypořádání od vlastního dědění. Aktiva, pasiva, obvyklá cena a výhrada soupisu ovlivňují postavení dědiců i věřitelů. Spor o dědické právo či jiné skutečnosti může vyžadovat zvláštní procesní řešení. Rozhodnutí potvrzuje zákonný přechod a vypořádání. Dodatečně objevený majetek neznamená automatické znovuotevření každé již řešené otázky. Probíhající exekuce zůstavitele musí být sladěna s pozůstalostními účinky.

- **Zjištění pozůstalosti:** Řízení zjišťuje majetek, dluhy a dědické tituly. Faktické užívání věci jedním příbuzným samo nepotvrzuje, že věc nepatří do pozůstalosti.
- **Majetkové vztahy:** Nejprve se řeší relevantní společné jmění a poté vlastní pozůstalost. Vypořádání SJM není totožné s rozdělením dědictví.
- **Průběh:** Předběžné šetření, správa, zjištění titulů a potvrzení nabytí mají různé účely. Skutkový spor může vyžadovat navazující samostatnou žalobu.
- **Dodatečný majetek:** Nově nalezené aktivum může otevřít dodatečné projednání. Neznamená automaticky nové rozhodování o všem dříve pravomocně vyřešeném.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **SJM:** Předchází určení skutečné pozůstalosti.
- **Dluhy:** Musejí být zjištěny a právně zařazeny.
- **Dodatečnost:** Nový majetek má konkrétní procesní režim.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Zjišťování dědického práva, majetku a dluhů vyžaduje odlišné podklady. Spor o rozhodnou skutečnost může mít zvláštní procesní řešení mimo běžné nesporné zjištění. Majetek společného jmění se nejprve oddělí v odpovídajícím rozsahu. Dodatečně zjištěné aktivum má jiný význam než pouhé tvrzení nového dluhu. Věřitel musí zvolit správný prostředek pro zachování svého nároku.

Odborné rozbory společných témat: Martin Muzikář — Zůstavitel v exekuci; Komorní listy 2/2026, s. 14 — C37.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Po skončení řízení se objeví další účet a dědic žádá kompletní nové rozdělení všech starších věcí.
- **Řešení:** Je nutné odlišit dodatečné projednání majetku a zákonné možnosti nápravy původního rozhodnutí. Nové aktivum samo nemaže všechny dřívější účinky.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 138

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Na návrh je řízení zahájeno, jen jestliže je z něho patrno, že si navrhovatel činí právo na pozůstalost jako dědic.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 139

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Účel předběžného šetření V předběžném šetření soud provede všechny úkony potřebné pro zjištění stavu zůstavitelova jmění a pro zjištění dědiců, odkazovníků, vykonavatele závěti, správce pozůstalosti a dalších osob, o jejichž práva a povinnosti v řízení jde.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 140

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Soud zjistí ze seznamu nebo systému vedeného podle jiného právního předpisu, zda jsou evidována právní jednání nebo jiné právní skutečnosti, které mají význam pro řízení a pro rozhodnutí o pozůstalosti.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 141

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Každý, kdo zná skutečnosti významné pro řízení a rozhodnutí o pozůstalosti, je na výzvu sdělí soudu; odmítnout je sdělit může jen ten, kdo by tak mohl podle občanského soudního řádu učinit jako svědek.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 142

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zanechal-li zůstavitel listinu o pořízení pro případ smrti, o prohlášení o vydědění, o smlouvě o zřeknutí se dědického práva nebo o zrušení těchto právních jednání, o povolání vykonavatele závěti, o povolání správce pozůstalosti, o smlouvě o manželském majetkovém režimu nebo o příkazech, podmínkách nebo o jiných právních jednáních, které mohou mít význam pro nabytí pozůstalosti, zjistí jejich stav a obsah notář, který je má v úschově, a v ostatních případech soud.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 143

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zjištění stavu a obsahu listin o pořízení pro případ smrti, o prohlášení o vydědění, o smlouvě o zřeknutí se dědického práva nebo o zrušení těchto právních jednání, které nebyly sepsány ve formě notářského zápisu a které notář přijal do notářské úschovy, se provede veřejně.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 144

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Při zjištění stavu a obsahu listiny uvedené v § 143 odst. 1 notář vždy doloží, že listina se nachází v obalu, kterým byla opatřena při jejím převzetí do úschovy, a přečte její text.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 147

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Provádění výslechu Svědky uvedené v § 145 odst. 2 a v § 146 odst. 1 a osoby uvedené v § 146 odst. 2 soud vyslechne postupem, který občanský soudní řád stanoví pro důkaz výpovědí svědka.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 162

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zaniklo-li manželství zůstavitele jeho smrtí, soud usnesením stanoví obvyklou cenu majetku patřícího do společného jmění zůstavitele a pozůstalého manžela ke dni smrti zůstavitele a schválí dohodu pozůstalého manžela s dědici o vypořádání majetku patřícího do společného jmění manželů, není-li v rozporu s pokyny, které zůstavitel ještě za svého života udělil ohledně svého majetku pro případ smrti, popřípadě se zákonem.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 170

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) V případě, že pro vyřešení sporu o dědické právo je třeba prokázat skutečnosti, které jsou mezi dědici sporné, soud usnesením odkáže toho z účastníků, jehož dědické právo se jeví se zřetelem k okolnostem případu jako nejslabší, aby své právo uplatnil žalobou; k podání žaloby určí lhůtu, která nesmí být kratší než 2 měsíce.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 180

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Na podkladě soupisu pozůstalosti, seznamu pozůstalostního majetku, společného prohlášení dědiců o pozůstalostním majetku nebo shodných údajů dědiců o zůstavitelově majetku a na základě shodných údajů dědiců o pasivech pozůstalosti soud usnesením stanoví obvyklou cenu majetku a jiných aktiv pozůstalosti, výši dluhů a dalších pasiv pozůstalosti a čistou hodnotu pozůstalosti, popřípadě výši předlužení.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 189

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Nepřihlíží-li se v řízení a při rozhodování o pozůstalosti k majetku nebo dluhům zůstavitele v důsledku postupu podle § 162 odst. 2 věty druhé, § 172 odst. 2 věty druhé nebo § 173 věty druhé, mohou se účastníci domáhat svých práv žalobou.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 193

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Objeví-li se po právní moci rozhodnutí o pozůstalosti majetek, který tvoří aktivum pozůstalosti, popřípadě též pasivum pozůstalosti, soud o ně doplní v dosavadním řízení vyhotovený soupis nebo seznam o aktivech a pasivech pozůstalosti; to neplatí, jde-li o aktiva nebo pasiva, k nimž se v důsledku postupu podle § 162 odst. 2 věty druhé, § 172 odst. 2 věty druhé nebo § 173 věty druhé nepřihlíží.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 201

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Účinky na dluhy a pohledávky Dnem právní moci usnesení o nařízení likvidace pozůstalosti se pohledávky a) odpovídající dluhu, jenž patří do pasiv likvidační podstaty, stávají splatnými, jestliže se věřitel řádně a včas přihlásil, b) proti třetím osobám, které jsou zajištěny majetkem likvidační podstaty, stávají pro účely likvidace pozůstalosti splatnými, jestliže se jejich věřitel řádně a včas přihlásil a jestliže ve lhůtě určené k podání přihlášek rovněž požádal o uspokojení ze zajištění.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 203

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Soud jmenuje likvidačním správcem osobu, která je zapsána v seznamu insolvenčních správců, vedeném Ministerstvem spravedlnosti podle jiného právního předpisu. Tato osoba může své jmenování likvidačním správcem odmítnout jen z vážných důvodů.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1674

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zůstavitel nemůže dědici odejmout právo na výhradu soupisu pozůstalosti. Vzdají-li se tohoto práva strany dědické smlouvy, nepřihlíží se k tomu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1701

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Dluhy zůstavitele přecházejí na dědice, ledaže zákon stanoví jinak.

Právní opora a časová znění předpisů

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.): § 138–144, § 147, § 162, § 170, § 180, § 189, § 193, § 201, § 203. Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 1674, § 1701. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C76 — Zvláštní řízení soudní – likvidace pozůstalosti a úschovy v řízení o pozůstalosti. Nařízení likvidace. Likvidační správce. Likvidační podstata. Přihlašování pohledávek. Rozvrh výtěžku zpeněžení majetku likvidační podstaty. Další najevo vyšlý majetek likvidační podstaty. Zastavení likvidace pozůstalosti.

Systematika a konkrétní výklad

Likvidace pozůstalosti představuje kolektivní uspořádání uspokojení zákonem určených dluhů z likvidační podstaty. Nařízení, správce, přihlášky, zpeněžení a rozvrh mají vlastní procesní režim a dopad na individuální vymáhání. Nelze ji zaměnit s běžným potvrzením dědictví ani s obecnou insolvencí dědice. Lhůta a řádné uplatnění věřitelského práva jsou zásadní; pořadí určuje zákon. Dodatečný majetek a skončení likvidace vyžadují zvláštní postup. Úschova v pozůstalostním řízení chrání majetek či nejisté plnění a není automaticky profesní smluvní úschovou.

- **Likvidace pozůstalosti:** Likvidace směřuje k zákonnému vypořádání majetku a věřitelů za stanovených podmínek. Není prostou dohodou dědiců ani totožná s insolvencí zemřelého.
- **Subjekty:** Soud, likvidační správce a přihlášení věřitelé mají různé funkce. Rozsah uspokojení vyplývá z podstaty a zákonného pořadí.
- **Průběh:** Nařízení, zjištění majetku, přihlášení, zpeněžení a rozvrh navazují v předepsaném režimu. Lhůtu přihlášení nelze ignorovat jen kvůli existenci pohledávky.
- **Výsledek:** Účinky na neuspokojené dluhy a dodatečný majetek se určí podle zákona. Nedostatek prostředků nevede k libovolnému upřednostnění nejaktivnějšího věřitele.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Podstata:** Určit, co do ní patří.
- **Věřitel:** Individuální exekuce může být omezena kolektivním režimem.
- **Rozvrh:** Nejde o libovolnou dohodu nejaktivnějších věřitelů.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Likvidace pozůstalosti vytváří zvláštní kolektivní způsob zpeněžení a uspokojení. Nejde o běžné potvrzení dědictví jednomu z dědiců. Přihlašovací a rozvrhová pravidla ovlivňují osud pohledávek a odpovědnost osob. Zajištěné a nezajištěné nároky je třeba zařadit podle příslušné úpravy. Úschova v pozůstalostním řízení plní ochrannou funkci, není libovolným odkladem výplaty věřiteli.

Odborné rozbory společných témat: Martin Muzikář — Zůstavitel v exekuci; Komorní listy 2/2026, s. 14 — C37.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Věřitel pokračuje v samostatném vymáhání z majetku zahrnutého do nařízené likvidace.

- **Řešení:** Je nutné posoudit účinky nařízení a zákonný způsob přihlášení a uspokojení, včetně procesní ochrany. Rychlost exekuce sama nezakládá přednost mimo zákon.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 195

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Soud nařídí na návrh dědice, kterému svědčí výhrada soupisu, nebo na návrh státu, jemuž má připadnout pozůstalost proto, že nedědí žádný dědic ani podle dědické smlouvy nebo závěti, ani podle zákonné dědické posloupnosti, a na nějž se hledí, jako by byl zákonný dědic, anebo na návrh věřitele, který prokázal svou pohledávku, jíž odpovídá dluh patřící do pasiv likvidační podstaty, likvidaci pozůstalosti, jestliže a) nejsou splněny předpoklady pro zastavení řízení o pozůstalosti podle § 153 nebo 154, b) bylo provedeno vypořádání majetku patřícího do společného jmění zůstavitele a jeho manžela, zaniklo-li manželství zůstavitele jeho smrtí (§ 162), c) bylo stanoveno předlužení majetku zůstavitele (§ 180), d) dosud nebylo pravomocně rozhodnuto o dědictví (§ 184 až 187).

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 196

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) O nařízení likvidace pozůstalosti soud rozhodne usnesením.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 232

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Majetek patřící do likvidační podstaty lze zpeněžit prodejem a) v dražbě provedené soudem podle ustanovení jiného právního předpisu o výkonu rozhodnutí nebo exekuci, b) smlouvou, kterou s nabyvatelem uzavře likvidační správce nebo notář, c) ve veřejné dražbě provedené dražebníkem podle jiného právního předpisu, d) v dražbě provedené soudním exekutorem podle jiného právního předpisu.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 233

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Vázne-li na majetku patřícím do likvidační podstaty zástavní nebo zadržovací právo, může soud věřiteli zajištěné pohledávky na jeho návrh usnesením povolit, aby sám uskutečnil zpeněžení zastavené nebo zadržené věci, jestliže má platně sjednáno, že ji může zpeněžit dohodnutým způsobem, a jestliže takové zpeněžení věci není v rozporu se zájmy jiného věřitele. Ke zpeněžení věci soud věřiteli určí přiměřenou lhůtu, která běží ode dne právní moci usnesení.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 234

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Odevzdání výtěžku Věřitel, který zpeněžil majetek patřící do likvidační podstaty, odevzdá výtěžek zpeněžení vždy soudu a podá soudu zprávu o průběhu zpeněžování.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 235

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Před zpeněžením majetku patřícího do likvidační podstaty způsobem uvedeným v § 232 odst. 1 písm. c) nebo d) musí být zjištěna cena majetku posudkem, jde-li o nemovitost, obchodní závod, pobočku obchodního závodu nebo věc prohlášenou za kulturní památku.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 236

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Ten, kdo nabyl majetek patřící do likvidační podstaty způsoby uvedenými v § 232, nabyl k němu vlastnické právo a) dnem, kterým se nabývá vlastnictví při dražbě prováděné soudem podle ustanovení jiného právního předpisu o výkonu rozhodnutí nebo exekuci, při veřejné dražbě prováděné dražebníkem podle jiného právního předpisu, nebo při dražbě prováděné soudním exekutorem podle jiného právního předpisu, nebo b) dnem, kterým se nabývá vlastnictví při převodu vlastnického práva na základě smlouvy.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 237

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Majetek zůstavitele patřící do likvidační podstaty, který se nepodařilo zpeněžit, připadá státu; na návrh likvidačního správce nebo i bez návrhu o tom usnesením rozhodne soud. Nepodařilo-li se zpeněžit majetek třetích osob, který patří do likvidační podstaty, soud jej usnesením i bez návrhu vyjme ze seznamu majetku likvidační podstaty.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 238

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Pasiva likvidační podstaty tvoří náklady zůstavitelova pohřbu, jakož i dluhy zůstavitele, které měl v době smrti, a dluhy vzniklé po smrti zůstavitele, které mají původ v právních skutečnostech, z nichž by měl plnit zůstavitel, kdyby mu v tom nezabránila smrt, s výjimkou a) úroků a úroků z prodlení, které by přirostly po právní moci usnesení o nařízení likvidace pozůstalosti, b) smluvní pokuty a penále sjednané nebo stanovené pro případ porušení smluvní povinnosti, na něž vzniklo právo po smrti zůstavitele, c) pohledávek z darovacích smluv, d) pokut, penále a dalších sankcí, které byly uloženy zůstaviteli za porušení mimosmluvní povinnosti, vzniklo-li na ně právo až po smrti zůstavitele.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 249

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Zánik pohledávky Byla-li pohledávka v průběhu likvidace pozůstalosti zcela nebo zčásti jinak uspokojena nebo zanikla a nevzdal-li se věřitel práva na její uspokojení, soud usnesením rozhodne, že věřitel úplně nebo v rozsahu zániku pohledávky pozbyl právo na uspokojení pohledávky z majetku patřícího do likvidační podstaty.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 257

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Věřiteli, který soudu sdělil, že požaduje, aby jím popřená pohledávka nebo jím popřené právo na uspokojení pohledávky ze zajištění anebo jejich popřené části byly uplatněny u soudu žalobou, soud usnesením uloží, aby složil u soudu jistotu na náhradu nákladů řízení o žalobě a na náhradu škody nebo jiné újmy, která by vznikla nedůvodným popřením pohledávky nebo práva na uspokojení ze zajištění anebo jejich části; současně určí lhůtu ke složení jistoty a poučí popírajícího věřitele o následcích toho, jestliže jistota nebude včas složena.

Právní opora a časová znění předpisů

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.): § 195–196, § 232–238, § 249, § 257, § 269, § 273–274.
Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C77 — Zvláštní řízení soudní – jiná řízení. Řízení o úschovách. Řízení o umoření listin. Řízení ve věcech kapitálového trhu. Řízení o předběžném souhlasu s provedením šetření ve věcech ochrany hospodářské soutěže. Řízení o nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory k seznámení se s obsahem listin. Řízení o plnění povinností z předběžného opatření Evropského soudu pro lidská práva. Řízení ve věcech voleb do rady zaměstnanců, voleb zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a voleb členů zvláštního vyjednávacího výboru evropské družstevní společnosti. Řízení o soudním prodeji zástavy. Řízení o zákazu výkonu práv spojených s účastnickými cennými papíry.

Systematika a konkrétní výklad

Zákon o zvláštních řízeních soudních obsahuje různorodé agendy, jejichž proces nelze sjednotit pouhým označením jiná řízení. Úschova může zajistit splnění závazku při zákonných překážkách, umoření nahrazuje ztracený právně významný dokument za zvláštních podmínek. Kapitálové, soutěžní a advokátní agendy chrání specifická práva a veřejné zájmy. Soudní souhlas s prohlídkou či zpřístupněním důvěrných listin vyžaduje vlastní proporcionalitu. Soudní prodej zástavy, zákaz výkonu práv a volební pracovní agendy mají jiné předměty, účastníky a výroky. Každá podotázka musí být při zkoušce zařazena do konkrétní části zákona.

- **Různorodé ochranné věci:** Úschova, umoření listiny a soudní prodej zástavy mají různé materiální účely. Společné zařazení do zvláštních řízení nevytváří jednotné podmínky.
- **Úschova:** Složení plnění do úschovy má zamýšlený účinek jen při splnění zákonných předpokladů. Samotné technické přijetí peněz nemusí vyřešit spor o oprávněného.
- **Listina a zástava:** Umoření řeší právní význam ztracené listiny, prodej zástavy realizaci zajištění. Každé řízení potřebuje jinou legitimaci a důkazy.
- **Zvláštní kontroly:** Nahrazení souhlasu komory či předběžný souhlas k šetření chrání konkrétní garance. Není všeobecným oprávněním zpřístupnit všechny důvěrné dokumenty.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Rozlišení:** Společný procesní zákon neznamená stejnou legitimaci.
- **Tajemství:** Účel vyšetřování neodstraňuje zákonné záruky.
- **Úschova:** Nenahrazuje libovolně běžnou výplatu.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Jednotlivá jiná řízení mají rozdílný účel:** umoření obnovuje možnost výkonu práva z listiny, úschova řeší zákonné podmínky složení a prodej zástavy směřuje k realizaci zajištění. Nelze použít obecný nadpis jako jedinou procesní normu. Příslušnost, navrhovatel, účastníci a důkazní standard se ověřují zvlášť. Rozhodnutí vydané v jednom typu nepokrývá automaticky jiný právní nárok.

Judikatura a konkrétní kauzy

Ústavní soud — Nález IV. ÚS 925/26, 16. 9. 2026

Tematický název: Advokátní tajemství při daňové kontrole a důkazní břemeno

Právní otázky: Soud rozlišil potřebu prokázat daňově uznatelný výdaj od nepřiměřeného požadavku odkrytí právních rad. Posuzoval skutečnou důvodnost pochybností a možnost doložit službu méně invazivními podklady.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Advokátní tajemství chrání obsah právní rady také při daňové kontrole a napříč právními odvětvími. Klient však musí prokázat daňovou uznatelnost výdajů jinými vhodnými důkazy; správce daně má používat přiměřené postupy včetně neutrálního popisu či redigovaných podkladů.

- **Konkrétní okolnosti:** Společnost NARIS Software uplatňovala výdaje za právní služby pro roky 2016 a 2017. Část činnosti souvisela s politicky citlivou diskusí o teritorialitě exekutorů. Správce daně požadoval konkrétní výstupy poradenství a společnost hájila jejich důvěrnost. Ústavní přezkum směřoval proti rozsudku NSS, nikoli proti osobní vině advokáta.

Vazba na otázku C77: Nález neprohlašuje všechny faktury advokáta za automaticky daňově uznatelné.

Plné znění rozhodnutí — NALUS

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 92 odst. 3 — zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád**
  Stručný obsah (parafráze): Daňový subjekt prokazuje skutečnosti, které musí uvádět v daňových tvrzeních a dalších podáních. Důkazní povinnost nelze bez dalšího rozšířit na jakékoli požadované údaje o třetích osobách.
- **§ 21 — zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii**
  Stručný obsah (parafráze): Advokát musí zachovat mlčenlivost o skutečnostech zjištěných při poskytování právních služeb. Zákon upravuje zproštění klientem a konkrétní výjimky; obecná potřeba úřadu získat informace není sama univerzální výjimkou.
- **čl. 37 odst. 2 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Právo na právní pomoc se vztahuje na řízení před soudy i jinými orgány veřejné moci od jeho počátku. Má umožnit účinné hájení práv, nejen formální přítomnost zástupce.
- **Závěr soudu a odůvodnění:** Ústavní soud rozsudek NSS zrušil pro porušení ochrany advokátního tajemství podle článků 13 a 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. U roku 2016 nebyly pochybnosti správce dostatečně vážné a důvodné. U roku 2017 měla společnost dostat účinnou možnost unést břemeno bez úplného vzdání se důvěrnosti.

- **Další význam a meze použití:** Ochrana je stejná napříč právními odvětvími, ale klient musí prokázat daňově relevantní okolnosti vhodným způsobem, například neutrálním popisem či redigovanou dokumentací. Tím se propojuje ústavní ochrana, daňové dokazování a profesní etika.

Publikované právní věty — Ústavní soud — IV. ÚS 925/26 — Advokátní tajemství při daňové kontrole a důkazní břemeno

I. Skutečnosti podléhající advokátnímu tajemství požívají ústavní ochrany též v daňovém řízení. Skutečnosti související s právním poradenstvím advokátem v oblasti občanského či správního práva mají stejnou ústavní ochranu jako poradenství v oblasti trestního práva. Advokátní tajemství nerozlišuje, v jakém odvětví práva je advokátní služba poskytována. II. Odkaz klienta, jehož daňové povinnosti jsou prověřovány správcem daně, na advokátní tajemství neslouží jako automatický důkaz, že právní výdaje jsou daňově uznatelné. Advokátní tajemství chrání pouze důvěrné právní poradenství, nikoli všechny daňově relevantní skutečnosti související s poskytnutou právní službou. III. Správce daně, týká-li se prokazovaná daňověprávní skutečnost výdajů na advokátní služby, musí ve vztahu k advokátnímu tajemství dodržovat přiměřené postupy, nikoli požadovat detailní věcný obsah právního poradenství či dokonce předložení celé právní dokumentace nebo jiného hmotného výsledku právního poradenství. Správce daně nesmí vyžadovat poskytnutí konkrétního obsahu právních rad ani jinak porušit důvěrný charakter poskytnutých právních služeb nad rámec toho, co je nezbytně nutné pro dosažení řádného vyměření daně. IV. Klient, jehož příjmy a výdaje jsou předmětem daňové kontroly, má plné právo využít ústavněprávní ochrany, kterou mu na přijaté advokátní služby poskytuje advokátní tajemství. Pak ale musí tvrzení o přijatém plnění, vznikne-li o něm legitimní spor, doložit důkazy, na které se advokátní tajemství nevztahuje, včetně eventuálního redigování textu podléhajícího advokátnímu tajemství (bezpečnostního začernění citlivých údajů) nebo neutrálního popisu poskytnutých advokátních služeb. Klient tedy má právo na zachování důvěrnosti materiálů a jiných informací chráněných advokátním tajemstvím i v daňovém řízení, daňově relevantní důsledky poskytnutých právních služeb ale musí prokázat jinak. V. Je plně na obecných soudech, zda s podáním osoby odlišné od účastníka řízení budou zacházet jako se stanoviskem „přítele soudu“ („amicus curiae“). Je to stále soud, kdo rozhoduje o tom, zda k takovému stanovisku přihlédne nebo nikoli, aniž by bylo jeho povinností o tom podatele vůbec vyrozumívat.

Právní věty NALUS: https://nalus.usoud.cz/Search/Abstrakt.aspx?id=138647

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2026/4-925-26_AN.pdf

Nejvyšší soud — Rozsudek 30 Cdo 1849/2024, 16. 04. 2025

Tematický název: Komunikace s obhájcem neoprávněně zařazená do trestního spisu

Právní otázky: Kde leží nesprávný úřední postup při nakládání se zajištěnou obhajovací komunikací.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Soud pochybil, pokud nezabránil založení nepotřebné důvěrné komunikace obviněného s obhájcem do trestního spisu. Následný přístup dalších osob k těmto datům je důsledkem původního nesprávného úředního postupu a ovlivňuje rozsah újmy.

- **Konkrétní okolnosti:** Z telefonu a tabletu zajištěných při domovní prohlídce byla získána vedle trestně významných údajů také komunikace s obhájci, intimní fotografie a zdravotní či rodinné informace. Data byla jako součást znaleckého podkladu vložena do spisu a zpřístupněna dalším procesním stranám.

Vazba na otázku C77: Při odškodnění se konkrétně určí pochybení, dotčené údaje každého žalobce a rozsah následků.

Sbírka NS — zveřejněný text rozhodnutí včetně odůvodnění (sbírková verze)

Sbírkový text může být redakčně zkrácen. Původní odkaz na úplné znění v databázi NS je uveden na konci rozboru; jeho dostupnost se z prostředí nepodařilo ověřit.

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 13 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti státu za škodu**
  Stručný obsah (parafráze): Stát odpovídá za škodu z nesprávného úředního postupu včetně porušení zákonné nebo přiměřené lhůty. Nárok náleží tomu, komu tímto postupem vznikla škoda.
- **čl. 10 odst. 2 a 3 usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Odst. 2 chrání soukromý a rodinný život. Odst. 3 chrání informace o osobě před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo zneužitím.
- **§ 65 a § 158d odst. 1, výklad analogického ochranného postupu — zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád; § 173 odst. 1 instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 505/2001-Org, kancelářský řád soudů**
  Stručný obsah (parafráze): Právo procesních stran nahlížet do spisu vyžaduje preventivní ochranu údajů, které do běžného spisu nepatří. Odůvodnění odlišuje vyloučení nepřípustné komunikace s obhájcem od zvláštního uchování ostatních zjevně nepotřebných soukromých dat; kancelářský řád umožňuje samostatně uloženou přílohu, jejíž umístění je ve spise zaznamenáno.
- **§ 88 odst. 1 a § 158d odst. 1 — zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád; čl. 37 odst. 2 a čl. 40 odst. 3 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Zákaz využití komunikace obviněného s obhájcem a její ochrana vycházejí z práva na právní pomoc a obhajobu. Odůvodnění analogicky vztahuje ochranný postup pro záznamy odposlechu a sledování i na data zajištěná v počítači; jejich převzetí do spisu musí předcházet oddělení chráněné komunikace.
- **Závěr soudu a odůvodnění:** Prvotním pochybením bylo nezajištění filtrace před založením do spisu. Jakmile se posudek stal jeho součástí, jeho dostupnost ostatním stranám souvisela s jejich právem na obhajobu. Soud proto musí předem oddělit nepřípustné záznamy obhajoby a také zjevně nepotřebná soukromá data; u těch druhých rozhodnutí rozlišuje zvláštní uložení mimo běžný spis od povinného zničení, které zákon pro každou takovou kategorii nestanoví.
- **Další význam a meze použití:** Opakované nahlédnutí do stejného neoprávněně založeného obsahu nelze bez dalšího vykazovat jako stále nový samostatný nesprávný postup; může však zvyšovat způsobenou újmu.

Nejvyšší soud — 30 Cdo 1849/2024 — Sbírkové odůvodnění — souvislý úryvek z bodu 62

Vzhledem k tomu, že ani data zcela zjevně nepotřebná pro dané trestní řízení a neoprávněně zasahující do práva poškozených na soukromí a informační sebeurčení by se neměla stát jako příloha znaleckého posudku součástí spisu, je povinností trestního soudu před založením znaleckého posudku do spisu samostatně nebo v součinnosti se znalcem roztřídit získaná data tak, aby i tyto údaje byly zvlášť vyčleněny. S ohledem na to, že trestní řád nestanovuje povinnost takové údaje zničit, je nutné tato zvláště vytříděná data nezakládat přímo do spisu, ale v souladu s § 173 odst. 1 kancelářského řádu z těchto dat, která se nehodí k vložení do spisu, vytvořit přílohu uchovávanou zvlášť (mimo spis) a do spisu učinit jen úřední záznam o tom, že tak soud učinil a kde je taková příloha uložena, což vyloučí přístup k těmto datům při nahlížení do spisu, ale v případě potřeby či sporu umožní zpětné přezkoumání (např. nadřízeným soudem) závěru soudu, že se skutečně jedná o data zcela zjevně nepotřebná pro dané trestní řízení. Po pravomocném skončení řízení pak bude třeba s těmito daty nakládat analogicky dle § 88 odst. 7 trestního řádu, který upravuje povinnost zničení záznamů o odposlechu a o telekomunikačním provozu, při němž nebyly zjištěny skutečnosti významné pro trestní řízení (příp.

Publikované právní věty — Nejvyšší soud — 30 Cdo 1849/2024 — Komunikace s obhájcem neoprávněně zařazená do trestního spisu

V případě zajištění nosičů dat a jejich obsahu zahrnujícího mimo jiné i komunikaci obviněného s obhájcem a údaje, které nejsou zcela zjevně potřebné pro trestní řízení a jejichž zařazení do spisu neoprávněně zasahuje do práva na soukromí a na informační sebeurčení, je nesprávným úředním postupem soudu to, že neučinil opatření, aby taková data nebyla do trestního spisu založena. Skutečnost, že k těmto údajům jako k součásti spisu měli přístup a seznámili se s nimi státní zástupce a ostatní obžalovaní a jejich obhájci, nebo že se ve spisu stále nacházejí, je důsledkem tohoto nesprávného úředního postupu, k němuž lze přihlédnout při posuzování rozsahu újmy, ale samostatný nesprávný úřední postup již sama o sobě nepředstavuje.

Rozbor odůvodnění ověřen také v Sbirka-soudnich-rozhodnuti-a-stanovisek-sesit-c.-5_2026.pdf, PDF str. 140–163.

Opora rozboru ve sbírkovém odůvodnění: body 1, 49, 59, 62, 63, 67.

Ověřená oficiální publikace právních vět NS: https://www.nsoud.cz/pro-verejnost-a-media/tiskove-zpravy/detail/pravni-vety-rozhodnuti-schvalene-na-jednani-obcanskopravniho-a-obchodniho-kolegia-nejvyssiho-soudu-8-dubna-2026

https://sbirka.nsoud.cz/sbirka/25497/

Původní databázový odkaz NS

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Dlužník chce složit částku do soudní úschovy jen proto, že nechce jednat s dostupným věřitelem.
- **Řešení:** Je třeba prověřit zákonné důvody úschovy a účinky splnění. Osobní nepohodlí nemusí představovat zákonnou překážku plnění.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 289

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Pro řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je místo plnění; jsou-li místa plnění v obvodu několika soudů, je pro řízení o úschovách příslušný soud, který nejdříve zahájí řízení.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 290

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Předmět úschovy U soudu lze složit do úschovy peníze, cenné papíry a jiné movité věci hodící se k úschově za účelem splnění závazku.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 292

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Účastníci Účastníkem je složitel. Po právní moci rozhodnutí o přijetí do úschovy je účastníkem také ten, pro koho jsou peníze, cenné papíry nebo jiné věci určeny (dále jen „příjemce“), a ten, kdo uplatňuje právo na předmět úschovy.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 295

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Doručování rozhodnutí Rozhodnutí soud doručí účastníkům do vlastních rukou.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 296

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Vyžádá-li si úschova náklady, uloží soud složiteli, aby složil přiměřenou zálohu na náklady. Nebude-li záloha ve stanovené lhůtě zaplacena, soud návrh na přijetí úschovy zamítne; soud rovněž návrh na přijetí úschovy zamítne, nehodí-li se věc k úschově vůbec nebo není-li nalezen vhodný způsob úschovy.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 297

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Náhrada výdajů Před vydáním předmětu plnění z povinné úschovy za účelem splnění dluhu rozhodne soud o náhradě účelně vynaložených výdajů z prostředků uložených v povinné úschově, pokud zákon o obchodních korporacích nebo zákon o přeměnách obchodních společností a družstev stanoví, že účelně vynaložené výdaje se hradí z prostředků uložených v povinné úschově.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 298

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Předmět úschovy vydá soud příjemci na jeho žádost. Jestliže ke složení došlo proto, že někdo jiný než příjemce uplatňuje právo na vydání předmětu úschovy nebo že někdo jiný, jehož souhlasu je třeba, nesouhlasí s vydáním předmětu úschovy příjemci, je k vydání předmětu úschovy zapotřebí souhlasu všech účastníků a osoby, pro jejíž nesouhlas s plněním došlo ke složení do úschovy. Souhlasu složitele je však třeba jen tehdy, bylo-li plnění složeno pro neznámého věřitele.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 299

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Byl-li souhlas s vydáním předmětu úschovy odepřen, lze jej nahradit pravomocným rozsudkem soudu, kterým bylo rozhodnuto, že ten, kdo vydání odporoval, je povinen souhlasit s vydáním předmětu úschovy žadateli.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 300

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Zvláštní případy úschovy Přijímá-li soud do úschovy věci v případech stanovených jinými právními předpisy, řídí se ustanoveními příslušného právního předpisu, a není-li jich, ustanoveními § 289 až 302, a to přiměřeně podle povahy úschovy a jejího účelu.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 303

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Pro řízení je příslušný soud, v jehož obvodu má obecný soud navrhovatel; nemá-li navrhovatel v České republice obecný soud, je příslušný ten soud, v jehož obvodu je platební místo.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 314

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Doručování Rozhodnutí o návrhu na umoření listiny soud doručí účastníkům do vlastních rukou.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 327

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Odmítnutí návrhu Návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný nebo neurčitý, soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; ustanovení o opravení nebo doplnění podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité, se nepoužije. Soud návrh odmítne rovněž tehdy, byl-li podán někým, kdo k návrhu není oprávněn.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 332

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Místní příslušnost Pro řízení je příslušný soud, v jehož obvodu má sídlo advokát, o jehož listiny jde.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 343

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Podmínky řízení Ukládá-li předběžné opatření vydané Evropským soudem pro lidská práva na základě Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod České republice povinnost něco vykonat, něčeho se zdržet nebo něco strpět, a splnění této povinnosti nemůže Česká republika zajistit bez součinnosti jiných osob, vydá soud rozhodnutí, kterým se zajistí splnění povinnosti vyplývající z předběžného opatření Evropského soudu pro lidská práva.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 359

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Místní příslušnost Pro řízení je příslušný obecný soud akciové společnosti, která vydala účastnické cenné papíry, které byly předmětem nuceného přechodu na akcionáře (dále jen „hlavní akcionář“) podle zákona o obchodních korporacích.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1953

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Nelze-li dluh splnit proto, že věřitel je neznámý nebo nepřítomný, že věřitel odmítl bezdůvodně plnění přijmout, že dlužník je bez své viny v nejistotě, kdo je věřitelem, nebo z jiných důležitých příčin na straně věřitele, je dlužník oprávněn složit předmět plnění do soudní úschovy. Účelně vynaložené náklady spojené s náhradním splněním jdou k tíži věřitele.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 294

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Dokazování V řízení může soud provést jiné než účastníky navržené důkazy, jen jsou-li potřebné ke zjištění skutkového stavu a vyplývají-li z obsahu spisu. Ustanovení § 11, 17, § 20 odst. 1 až 3, § 21, 22 a 28 se nepoužijí.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 353

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) O návrhu na vyslovení neplatnosti volby do rady zaměstnanců a neplatnosti volby do rady státních zaměstnanců nebo neplatnosti volby zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a neplatnosti volby zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu státní služby nebo návrhu neplatnosti voleb členů zvláštního vyjednávacího výboru zaměstnanců evropské družstevní společnosti, kteří jsou voleni jako zástupci zaměstnanců z České republiky, rozhodne soud do 10 dnů ode dne doručení návrhu.

Právní opora a časová znění předpisů

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.): § 289–300, § 303, § 314, § 327, § 332, § 338, § 343, § 353, § 359. Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 1953. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C78 — Zvláštní řízení soudní – řízení ve věcech rodinněprávních. Řízení o povolení uzavřít manželství. Řízení ve statusových věcech manželských. Řízení ve statusových věcech partnerských

Systematika a konkrétní výklad

Rodinná statusová řízení rozhodují o zákonem vymezených změnách osobního stavu. Povolení manželství, otázky jeho existence a neplatnosti a rozvod mají odlišné předpoklady a účastníky. Soud musí respektovat zvláštní propojení s úpravou poměrů dítěte v rozhodném znění. Partnerská úprava prošla změnami; historické registrované partnerství a novější partnerství nelze popsat jako nezměněný jediný institut. Souhlas osob je relevantní, avšak zákonné statusové podmínky nelze celé nahradit soukromou dohodou. Odlišná pravidla příslušnosti a opravných prostředků vyplývají z konkrétního řízení.

- **Statusové rozhodování:** Povolení uzavřít manželství a rozvod řeší odlišné právní otázky. Materiální konflikt manželů sám nenahrazuje zákonné podmínky změny statusu.

- **Subjekty:** Účastníci a případná ochrana dítěte se určují podle konkrétního řízení. Majetkový věřitel manželů není automaticky stranou rozvodové věci.
- **Postup:** Nesporné a spornější varianty mají vlastní předpoklady. Dohoda o majetku a rozhodnutí o statusu plní různé funkce.
- **Partnerství:** Partnerský status se posuzuje podle rozhodného znění zákona. Historickou registrovanou úpravu nelze bez rozlišení vydávat za všechny současné statusové možnosti.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Čas:** Je nutné určit rozhodné nové znění rodinného práva.
- **Status:** Peněžitý smír automaticky neukončuje manželství.
- **Dítě:** Ochrana jeho zájmu působí nezávisle na pohodlí rodičů.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Statusová rozhodnutí v rodinném právu působí jinak než běžné peněžité rozsudky. Zvláštní ochrana osob a pravidla účasti jsou významná i při shodě účastníků. Aktuální rozvodové a partnerské režimy nelze vykládat pouze podle starších formulářů. Majetkové vypořádání, výživné a samotný status jsou související, ale právně odlišné otázky.

Odborné doplnění a legislativní změny 2025–2027

Spojení rozvodu a úpravy poměrů dítěte

změna 2026 doložená článkem; nahraná konsolidace ZŘS až 2027

- **Pravidlo spojení:** Rozvodová novela č. 268/2025 Sb. vložila do zákona č. 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních, § 398a. Při společném nezletilém dítěti je řízení o rozvodu spojeno s řízením o úpravě jeho poměrů pro dobu po rozvodu, nebylo-li již prvoinstančně vyhlášeno rozhodnutí o těchto poměrech. Nevhodně spojenou věc lze vyloučit.
- **Odlišení výroků:** Spojení je procesní organizací, nikoli splynutím rozvodového a opatrovnického předmětu řízení. Právní moc rozvodu nastane nejdříve s právní mocí rozhodnutí o poměrech dítěte. U dohody projednané při jiném soudním roku zákon umožňuje nepořádat samostatné jednání o rozvodu.
- **Doklad změny:** Článek vydaný v roce 2026 podává výklad účinné novely. Nahraný úplný ZŘS je ovšem označen účinností od 1. 1. 2027. Jeho doslovné citace jsou proto v tomto vydání označeny jako budoucí konsolidace; z článku se nevytváří doklad úplného znění všech paragrafů ZŘS k říjnu 2026.

Renáta Šínová, Nové rodinné právo… Část třetí, Bulletin advokacie 5/2026. Pramen: BA_5_2026_web.pdf, PDF str. 9–15.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Manželé uzavřou soukromou dohodu a považují se bez rozhodnutí za rozvedené.
- **Řešení:** Je třeba použít zákonný statusový proces a oddělit majetkové ujednání od zániku manželství.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 367

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Zahájení řízení Řízení lze zahájit jen na návrh nezletilého, který dovršil 16 let věku a který hodlá uzavřít manželství.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 368

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Účastníky jsou ten, kdo hodlá uzavřít manželství, jeho zákonní zástupci a ten, s kým má být manželství uzavřeno.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 369

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Před rozhodnutím ve věci samé soud vyslechne toho, kdo hodlá uzavřít manželství, a toho, s kým má být manželství uzavřeno.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 370

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Rozhodnutí Rozsudek, kterým se povoluje uzavřít manželství, musí ve výroku obsahovat přesné označení účastníka, který hodlá uzavřít manželství, a účastníka, se kterým má být manželství uzavřeno.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 371

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Druhy řízení Řízení ve statusových věcech manželských jsou řízení a) o určení, zda tu manželství je či není (zdánlivé manželství), b) o neplatnost manželství, c) o rozvod manželství.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 372

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Rozhodnutí Ve věci samé rozhoduje soud rozsudkem. Řízení o určení, zda tu manželství je či není, a o neplatnost manželství

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 373

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Místní příslušnost Pro řízení je příslušný soud, v jehož obvodu mají nebo měli manželé poslední společné bydliště v České republice, bydlí-li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů; není-li takového soudu, je příslušný obecný soud manžela, který nepodal návrh na zahájení řízení, a není-li ani takového soudu, obecný soud manžela, který podal návrh na zahájení řízení.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 374

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Řízení, ve kterém má být manželství prohlášeno za neplatné z důvodu, že byl projev vůle o vstupu do manželství učiněn pod nátlakem spočívajícím v užití násilí nebo vyhrožováním násilí nebo byl učiněn v důsledku omylu o totožnosti snoubence nebo o povaze sňatečného právního jednání, je možné zahájit jen na návrh manžela. Podá-li návrh někdo jiný, soud jej odmítne.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 376

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Ztratí-li účastník po zahájení řízení způsobilost být účastníkem, soud řízení zastaví. To neplatí, lze-li řízení zahájit i bez návrhu; v takovém případě soud pokračuje v řízení s opatrovníkem, kterého zemřelému účastníku jmenuje.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 377

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Neúčinnost doručení Návrh na vyslovení neúčinnosti doručení nelze podat poté, co již nabyl právní moci rozsudek, kterým bylo vysloveno, že zde manželství není, nebo že je neplatné. Ustanovení § 11 se nepoužije.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 378

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Postup po vyslovení neexistence manželství Neprodleně poté, co soud pravomocně vysloví, že manželství tu není, předá věc soudu příslušnému podle § 417, který rozhodne o otcovství ke společnému dítěti.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 379

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Zmeškání jednání Nedostaví-li se navrhovatel k jednání bez řádné a včasné omluvy, soud řízení zastaví, ledaže jsou dány důvody pro zahájení řízení bez návrhu.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 380

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Lhůta pro odvolání Neobsahoval-li rozsudek poučení o odvolání, o lhůtě k odvolání nebo o soudu, u něhož se podává, nebo obsahoval-li nesprávné poučení o tom, že odvolání není přípustné, lze odvolání podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Prominutí zmeškání této lhůty není přípustné.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 381

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Zpětvzetí odvolání Zastavil-li odvolací soud řízení o odvolání proti rozsudku, jímž bylo vysloveno, že manželství zde není, nebo je neplatné, proto, že odvolání bylo odvolatelem vzato zpět, nastane právní moc rozsudku dnem právní moci usnesení o zastavení odvolacího řízení.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 382

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Obnova řízení a zmatečnost Žaloba na obnovu řízení a žaloba pro zmatečnost nejsou přípustné. Řízení o rozvod manželství

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 383

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Pro řízení je příslušný soud, v jehož obvodu mají nebo měli manželé poslední společné bydliště v České republice, bydlí-li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů; není-li takového soudu, je příslušný obecný soud manžela, který nepodal návrh na zahájení řízení, a není-li ani takového soudu, obecný soud manžela, který podal návrh na zahájení řízení.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 384

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Řízení je možné zahájit jen na návrh jednoho z manželů nebo společným návrhem obou manželů. Podá-li návrh někdo jiný, soud jej odmítne.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 386

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Ztráta způsobilosti být účastníkem Ztratí-li účastník po zahájení řízení způsobilost být účastníkem, soud řízení zastaví.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 387

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení, se kterým projeví druhý z manželů z vážných důvodů nesouhlas, je neúčinné.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 388

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Neúčinnost doručení Návrh na vyslovení neúčinnosti doručení nelze podat poté, co již nabyl právní moci rozsudek, kterým bylo vysloveno, že se manželství rozvádí. Ustanovení § 11 se nepoužije.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 389

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) K projednání věci soud nařídí jednání, na kterém vyslechne účastníky. Od výslechu účastníků lze upustit, pokud by jeho provedení bylo spojeno s velkými obtížemi nebo pokud souhlas manželů s rozvodem manželství a shoda na trvalém, hlubokém a nenapravitelném rozvratu jejich manželství vyplývají z písemných podání nebo shodných tvrzení účastníků při jednání, o jejichž pravosti a pravdivosti nemá soud pochybnosti.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 391

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Nedostaví-li se navrhovatel nebo oba navrhovatelé k jednání bez řádné a včasné omluvy, soud řízení zastaví.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 395

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Odvolání Bylo-li rozhodnuto o rozvodu manželství na základě souhlasu manželů, není odvolání přípustné.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 655

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Manželství je trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanoví tento zákon. Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 672

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Manželství nemůže uzavřít nezletilý, který není plně svéprávný.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 677

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Manželství nevznikne, pokud alespoň u jedné z osob, které hodlaly uzavřít manželství, nebyly v projevu vůle o vstupu do manželství nebo ve sňatečném obřadu nebo v souvislosti s ním splněny takové náležitosti, na jejichž splnění je k tomu, aby manželství vzniklo, nutno bezvýhradně trvat.

Právní opora a časová znění předpisů

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.): § 367–398, § 398a, § 468b. Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 655, § 672, § 677, § 755, § 757. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

zákon o registrovaném partnerství (115/2006 Sb.): § 1. Znění: 1. 1. 2025. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

C79 — Zvláštní řízení soudní – řízení ve věcech rodinněprávních. Předběžné řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí. Řízení o určení a popření rodičovství. Řízení ve věcech osvojení nezletilého a zletilého

Systematika a konkrétní výklad

Ochrana proti domácímu násilí poskytuje rychlou soudní reakci na zákonem vymezené ohrožení a může zasáhnout do bydlení a kontaktu. Dočasnost opatření neodstraňuje povinnost osvědčit předpoklady a přiměřenost. Určení a popření rodičovství jsou statusové spory se zvláštními lhůtami a ochranou identity dítěte. Osvojení vyžaduje souhlasy, zákonné předpoklady a posouzení konkrétního zájmu; osvojení zletilého má jiný účel a režim než nezletilého. Trestní a civilní ochrana se mohou doplňovat, ale výrok v jedné oblasti automaticky nenahrazuje všechny kroky v druhé.

- **Tři ochranné oblasti:** Ochrana před domácím násilím poskytuje rychlý zásah, rodičovské řízení určuje status a osvojení jej mění. Jeden institut nenahrazuje podmínky ostatních.
- **Subjekty:** Ohrožená osoba, rodiče, dítě a osvojitelé mají odlišné role. Procesní zastoupení dítěte chrání jeho vlastní zájem.
- **Průběh:** Předběžné opatření neřeší konečně trestní vinu. U rodičovství se hodnotí tituly a lhůty, u osvojení souhlasy a další zákonné podmínky.
- **Materiální mez:** Bezpečí a nejlepší zájem dítěte vyžadují konkrétní zjištění. Nejsou důvodem vynechat každou procesní garanci dospělého.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Naléhavost:** Vyžaduje konkrétní podklad.
- **Rodičovství:** Biologie a právní status se řeší zákonným procesem.
- **Osvojení:** Není libovolným smluvním převodem osoby.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Ochrana proti domácímu násilí může vyžadovat rychlou prozatímní úpravu bez čekání na konečné trestní rozhodnutí. Rodičovský status a osvojení mají vlastní podmínky a účinky. Biologický podklad je relevantní, ale nenahrazuje celý právní test. Procesní ochrana dítěte a dalších osob musí být zajištěna konkrétně, nikoli jen formálním označením opatrovníka.

Judikatura a konkrétní kauzy

Ústavní soud — Nález I.ÚS 2845/17, 8. 1. 2019

Tematický název: Popření otcovství, DNA a právní identita

Právní otázky: Soud vyvažoval právní jistotu proti soukromému a rodinnému životu a významu osobní identity. Nový vědecký podklad měl v konkrétním kontextu zásadní význam.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Pozdní zjištění biologické identity může vyžadovat nové poměření zájmu na určení rodičovství s právní mocí dřívějšího rozhodnutí. Právní jistota a práva třetích osob se nesmějí uplatnit mechanicky bez vyvážení s osobní identitou dotčených lidí.

- **Konkrétní okolnosti:** Stěžovatelka usilovala o objasnění biologického otcovství po starším soudním rozhodování, kdy nebyly dostupné dnešní možnosti DNA. Soudy novou cestu uzavřely odkazem na věc rozhodnutou.

Vazba na otázku C79: Nález není všeobecným odstraněním lhůt a pravomoci všech starých rodičovských rozhodnutí.

Plné znění rozhodnutí — NALUS

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **čl. 8 — sdělení č. 209/1992 Sb., Evropská úmluva o lidských právech**
  Stručný obsah (parafráze): Úmluva chrání soukromý a rodinný život, obydlí a korespondenci. Zásah státu vyžaduje zákonnost, legitimní účel a nezbytnost v demokratické společnosti.
- **čl. 10 odst. 2 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. Ochrana se vztahuje i na účinky soudních rozhodnutí v rodinných věcech.
- **Závěr soudu a odůvodnění:** Soud v mimořádných okolnostech zohlednil biologickou identitu a nové důkazní možnosti proti rigidní překážce pravomocně rozhodnuté věci. Nález neodstraňuje obecně lhůty rodinného práva ani zásadu právní jistoty. Je třeba vážit individuální práva, časový odstup a rodinné vztahy, včetně práv dítěte.
- **Zkouškový význam:** rozdíl mezi výjimečným ústavním korektivem a obecným pravidlem; výsledek nelze odvozovat jen z existence nového genetického testu.
- **Další význam a meze použití:** Přenos závěru potřebuje srovnatelné okolnosti a příslušný procesní základ.

Publikované právní věty — Ústavní soud — I.ÚS 2845/17 — Popření otcovství, DNA a právní identita

> Osoby, jež se snaží zjistit své příbuzné, mají Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod chráněný zájem na získání informací nezbytných pro odhalení důležitých aspektů jejich osobní identity. Proti tomuto právu stojí obecný zájem na stabilitě právního vztahu založeného věcí již rozsouzenou, jakož i práva dotčených třetích osob, což ale s citovaným právem musí být co nejpřesněji vyrovnáno. Obě dvě strany mají právo na udržení právní jistoty, ale stejně tak mají právo mít najisto postavenu svoji vlastní identitu, jejíž nedílnou součástí je i fakt, kdo je koho rodičem a kdo je čím dítětem. Právní úprava nemůže ignorovat ani skutečnost, že významný právní zájem na určení (nebo popření) otcovství může vzniknout někdy až se značným časovým odstupem od narození dítěte.

Právní věty NALUS: https://nalus.usoud.cz/Search/Abstrakt.aspx?id=105242

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-2845-17

Ústavní soud — Nález II. ÚS 90/26, 28. dubna 2026

Tematický název: Rozhodování o nařízení předběžného opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí

Právní otázky: Jaký dopad má nepoužití účinné úpravy předběžné ochrany proti domácímu násilí na právo na soudní ochranu.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Předběžná ochrana před domácím násilím se musí posoudit podle účinného znění zvláštního procesního předpisu. Pominutí úpravy § 400 a násl. zákona o zvláštních řízeních soudních vede ke svévoli a porušení soudní ochrany.

Vazba na otázku C79: Při předběžné ochraně před domácím násilím soud hodnotí ochranný účel, tvrzené riziko a zákonné předpoklady.

Plné znění rozhodnutí — NALUS

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 400 a násl. — zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních**
  Stručný obsah (parafráze): § 400 a násl. upravují zvláštní předběžnou ochranu proti domácímu násilí: příslušnost soudu, návrh, rychlé rozhodnutí a zákazy potřebné k ochraně ohrožené osoby. Jde o dočasnou ochranu, nikoli konečný výrok o trestní vině.
- **čl. 95 odst. 1 — ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR**
  Stručný obsah (parafráze): Soudce je vázán zákonem a mezinárodní smlouvou tvořící součást právního řádu. Smí posoudit soulad podzákonného předpisu se zákonem nebo takovou smlouvou.
- **čl. 36 odst. 1 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Každý má právo domáhat se zákonným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve vymezených případech u jiného orgánu.

Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Stěžovatelka a vedlejší účastník jsou nyní již bývalí manželé, manželství uzavřeli v roce 2010 a pravomocně byli rozvedeni dne 3. září 2025. Společně vychovávají své tři potomky, kteří trvale žijí na adrese X („domácnost nezletilých“). Péče rodičů o nezletilé probíhá tak, že se stěžovatelka a vedlejší účastník pravidelně střídají v jejich domácnosti vždy v týdenních intervalech.

Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Dne 14. září 2025 došlo mezi stěžovatelkou a vedlejším účastníkem k verbálnímu konfliktu, který vznikl v důsledku neshod ohledně nakládání s nemovitým majetkem spadajícím do společného jmění manželů. Tento konflikt měl následně přerůst i ve fyzickou potyčku, při níž utrpěla újmu především stěžovatelka. V reakci na tento incident podala stěžovatelka dne 16. září 2025 k Okresnímu soudu v Mělníku („okresní soud“) návrh na nařízení předběžného opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí podle § 400 a násl. zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, (dále též jen „z. ř. s.“).

- **Další význam a meze použití:** Nejde o definitivní rozhodnutí o vině násilné osoby ani o konečné vyřešení majetkových vztahů.

Publikované právní věty — Ústavní soud — II. ÚS 90/26 — Rozhodování o nařízení předběžného opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí

Neaplikuje-li obecný soud v řízení o návrhu na vydání předběžného opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí účinnou právní úpravu § 400 a násl. zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, kterou je podle čl. 95 odst. 1 Ústavy České republiky vázán, zatíží své rozhodnutí prvkem svévole a poruší právo stěžovatelky na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Pramen publikované právní věty: Svazek_135_web.pdf, PDF str. 356. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=II-90-26

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Ohrožená osoba žádá zákaz kontaktu a současně předpokládá automatický zánik rodičovského statusu násilné osoby.
- **Řešení:** Je třeba oddělit bezpečnostní opatření, péči a statusové řízení. Ochrana před násilím může působit bez automatického zániku všech rodinných práv.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 400

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Místní příslušnost K rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření je příslušný obecný soud navrhovatele.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 401

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Zahájení řízení Předběžné opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí je možné vydat jen na návrh.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 402

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Návrh na nařízení předběžného opatření musí obsahovat též vylíčení skutečností, které osvědčují, že se odpůrce dopustil nebo dopouští na navrhovateli nebo jiné osobě, která ve společné domácnosti žije, jednání vykazujícího znaky domácího násilí10, anebo vylíčení skutečností, které osvědčují nežádoucí sledování nebo obtěžování navrhovatele.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 403

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Účastníky jsou navrhovatel a odpůrce, popřípadě osoba, vůči níž násilí směřuje.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 404

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Lhůta pro rozhodnutí O návrhu rozhodne soud do 48 hodin bez jednání.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 405

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Vyhoví-li soud návrhu, uloží odpůrci předběžným opatřením zejména, aby a) opustil společné obydlí nebo obydlí navrhovatele, jakož i jejich bezprostřední okolí, nezdržoval se ve společném obydlí nebo obydlí navrhovatelenebo do nich nevstupoval, b) nevstupoval do bezprostředního okolí společného obydlí, obydlí navrhovatele nebo navrhovatele a nezdržoval se tam, c) se zdržel setkávání s navrhovatelem, nebo d) se zdržel nežádoucího sledování a obtěžování navrhovatele jakýmkoliv způsobem.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 406

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Opatrovník pro podání návrhu Byl-li podán návrh na nařízení předběžného opatření podle § 403 odst. 2 a hrozí-li střet zájmů zákonného zástupce nebo opatrovníka se zájmem zastoupeného či může-li dojít ke střetnutí zájmů těch, kteří jsou zastoupeni týmž zákonným zástupcem nebo opatrovníkem, jmenuje soud příslušný podle § 400 neprodleně po rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření navrhovateli opatrovníka. To neplatí, je-li navrhovatel zastoupen advokátem. Proti usnesení, kterým byl opatrovník jmenován, není odvolání přípustné.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 407

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Vykonatelnost Rozhodnutí podle § 405 je vykonatelné vydáním.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 408

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Předběžné opatření podle § 405 trvá 1 měsíc od jeho vykonatelnosti.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 409

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Bylo-li rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření napadeno včasným odvoláním, soud prvního stupně předloží věc odvolacímu soudu do 15 dnů od podání odvolání.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 410

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Navrhovatel může před uplynutím doby uvedené v § 408 podat návrh na prodloužení doby trvání předběžného opatření podle § 405.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 411

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) K rozhodnutí o návrhu podle § 410 soud zpravidla nařídí jednání. Předvolání k jednání musí být účastníkům doručeno nejméně 3 dny předem. Je-li jednání nařízeno, ustanovení o času k přípravě po předvolání účastníka k jednání se nepoužijí.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 412

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) O návrhu na prodloužení doby trvání soud rozhodne do 2 měsíců od jeho podání.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 413

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Zánik předběžného opatření Předběžné opatření podle § 405 zanikne nejpozději uplynutím 6 měsíců od jeho vykonatelnosti.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 414

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Na návrh může soud rozhodnout o zrušení předběžného opatření podle § 405.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 415

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Narodí-li se dítě, u něhož otcovství není určeno zákonnou domněnkou svědčící manželu matky, ani souhlasným prohlášením rodičů před matričním úřadem, vyslechne soud toho, koho matka označuje za otce, zda uznává, že je otcem. Příslušným je soud podle § 417.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 416

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Byl-li podán návrh na určení otcovství souhlasným prohlášením, vyslechne soud matku, manžela i toho, kdo prohlašuje, že je otcem dítěte. Příslušným je soud podle § 417.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 417

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Pro řízení je místně příslušný obecný soud dítěte.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 419

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Popření otcovství bez návrhu Bylo-li otcovství určeno souhlasným prohlášením rodičů, lze řízení o popření takto určeného otcovství zahájit i bez návrhu, vyžaduje-li to zřejmý zájem dítěte a mají-li být naplněna ustanovení zaručující základní lidská práva.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 420

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Účastníky jsou žena, která dítě porodila, dítě a muž, který o sobě tvrdí nebo o němž je tvrzeno, že je otcem dítěte (domnělý otec), nebo jehož otcovství má být popřeno.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 421

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zemře-li po zahájení řízení navrhovatel, a další k návrhu oprávněná osoba ve lhůtě k tomu soudem stanovené nevyjádří zájem na pokračování v řízení, soud řízení zastaví.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 424

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Zastavení řízení Bylo-li otcovství k dítěti určeno v řízení podle § 415 nebo 416, soud řízení o určení otcovství zastaví.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 425

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Byl-li návrh na popření otcovství podán po uplynutí popěrné lhůty, soud může do 4 měsíců od podání návrhu zmeškání lhůty prominout, vyžaduje-li to zájem dítěte a veřejný pořádek. K rozhodnutí nařídí soud jednání, je-li to třeba.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 427

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Předmět řízení Ve věcech osvojení soud zejména a) přijímá prohlášení o udělení souhlasu k osvojení, b) rozhoduje o předání dítěte do péče před osvojením, c) rozhoduje o určení, zda je třeba souhlasu rodičů k osvojení, d) rozhoduje o návrhu rodičů, kteří dali souhlas s osvojením, na vydání dítěte, e) rozhoduje o osvojení, f) rozhoduje o utajení osvojení, g) rozhoduje o nařízení dohledu nad úspěšností osvojení.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 445

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Místní příslušnost Pro řízení je příslušný obecný soud toho, kdo má být osvojen (osvojenec).

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 783

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Nedojde-li k určení otcovství podle § 776, 777 nebo 778, ani podle § 779, může matka, dítě i muž, který tvrdí, že je otcem, navrhnout, aby otcovství určil soud.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 794

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Osvojením se rozumí přijetí cizí osoby za vlastní.

Právní opora a časová znění předpisů

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.): § 400–425, § 427, § 445. Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 783, § 794, § 800, § 846. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C80 — Zvláštní řízení soudní – péče soudu o nezletilé. Ustanovení o předběžné úpravě poměrů dítěte. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé. Řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí.

Systematika a konkrétní výklad

Péče soudu o nezletilé sleduje nejlepší zájem konkrétního dítěte, nikoli odměnu či trest rodiče. Soud zjišťuje potřeby, vztahy, schopnosti pečujících a názor dítěte podle jeho vyspělosti. Od 1. 1. 2026 se konkrétní rozsah péče určuje podle nové úpravy, nikoli mechanickým převzetím dřívějších označení výlučné a střídavé péče. Prozatímní rozhodnutí se odlišuje od krizového předběžného opatření; oba postupy mají vlastní podmínky. Mezinárodní únos vyžaduje zvláštní návratový režim, který není plným rozhodnutím o konečné péči. Obvyklé bydliště dítěte, příslušnost a návratová pravidla mají vlastní význam podle evropského a mezinárodního práva.

- **Péče a návrat:** Řízení o péči hledá vhodné uspořádání poměrů dítěte. Návratové řízení při mezinárodním únosu typicky řeší návrat do relevantního prostředí, nikoli konečnou péči.
- **Subjekty:** Dítě má vlastní právo na účast odpovídající věku a vyspělosti. Opatrovník nezastupuje osobní zájem jednoho rodiče.
- **Předběžná ochrana:** Dočasná úprava reaguje na aktuální potřebu a má vlastní podmínky. Nelze ji mechanicky používat jako konečný výrok bez řádného projednání.
- **Mezinárodní režim:** Obvyklé bydliště, příslušnost a výjimky návratu se zkoumají podle příslušných předpisů. Občanství dítěte není univerzálním určujícím kritériem.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Péče o dítě se zaměřuje na individuální zájem a skutečné poměry. Názor dítěte se získává způsobem odpovídajícím věku a vyspělosti. Mezinárodní návratové řízení zpravidla neřeší konečné rozhodnutí o péči, ale neoprávněné přemístění či zadržení podle zvláštního rámce. Výjimky z návratu mají konkrétní podmínky; nelze je nahradit pouze preferencí jednoho rodiče.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Zjištění názoru dítěte a přezkum jeho zájmu

- **Předmět posouzení:** Nejlepší zájem dítěte se vztahuje ke konkrétní otázce a jejím důsledkům. Není univerzální formulí, která sama zdůvodní libovolný výrok o péči nebo styku.
- **Informace dítěti:** Smysluplná participace předpokládá přiměřené vysvětlení, o čem se rozhoduje. Zjištění názoru bez potřebné informace nebo pod nátlakem rodinného konfliktu může mít omezenou vypovídací hodnotu.
- **Váha názoru:** Hodnotí se vyspělost, způsob zjištění a souvislosti. Je třeba odlišit samotné přání, důvody přání a další důležité okolnosti. Přání se nemá ignorovat, ale dítě nemá nést konečnou odpovědnost za rozhodnutí dospělých.

- **Odůvodnění:** Soud má popsat, jak názor zjistil a jak jej poměřil s dalšími potřebami dítěte. Opatrovník, odborné vyšetření a vlastní procesní aktivita soudu mají odlišné funkce; jeden podklad nenahrazuje automaticky všechny ostatní.

Teoretický podklad: 04._K.__Simackova_-_Dite_jako_ucastnik_rizeni_pred_Ustavnim_soudem.pdf, PDF str. 2. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 867, § 875, § 907; zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.): § 466, § 474.

Odborné doplnění a legislativní změny 2025–2027

Prozatímní rozhodnutí a krizové předběžné opatření

změna 2026; konsolidované znění nahráno až pro 2027

- **Dva režimy:** § 452 zákona č. 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních, chrání dítě v krizové situaci. Naproti tomu § 465a až 465j upravují prozatímní rozhodnutí pro zatímní zásah, který takovou krizovou situaci nepředpokládá. Záměna režimů by změnila účastníky, způsob projednání i přípustné umístění dítěte.
- **Právo vyjádřit se:** Prozatímní rozhodnutí vyžaduje, aby možnost vyjádřit se dostali všichni účastníci včetně dítěte. Neznamená to bezvýjimečnou povinnost vždy konat ústní jednání; zákon pracuje i s jiným soudním rokem a písemnými stanovisky.
- **Trvání a ochrana:** Dodaná budoucí konsolidace v § 465g stanoví rozhodnutí bez zbytečného odkladu nejpozději do tří měsíců, zásadně okamžitou vykonatelnost a nejvýše tříměsíční dobu trvání s možností zákonného prodloužení. Odvolání proti prvnímu rozhodnutí o návrhu je vyloučeno, proti prodloužení či změně a zrušení platí odlišná pravidla. Tyto lhůty nelze zaměnit za lhůty krizového § 452.
- **Vztah k OSŘ:** § 465j vylučuje předběžnou a prozatímní úpravu poměrů dítěte běžným předběžným opatřením podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Nález II. ÚS 1124/26 potvrzuje, že zatímní úpravu nelze odmítnout jen proto, že bude třeba stejnou otázku později řešit ve věci samé. Přesný časový rozsah doložených pramenů je uveden u citací.

Renáta Šínová, Nové rodinné právo… Část třetí, Bulletin advokacie 5/2026. Pramen: BA_5_2026_web.pdf, PDF str. 9–15.

Judikatura a konkrétní kauzy

Ústavní soud — Nález II. ÚS 1124/26, 30. června 2026

Tematický název: Prozatímní rozhodnutí jako nový institut rodinného práva a jeho přezkum Ústavním soudem

Právní otázky: Kdy lze prozatímně rozhodnout o škole dítěte a jak se poměřují naléhavost, participace dítěte a předjímání merita.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Nové prozatímní rozhodnutí od roku 2026 umožňuje zatímně upravit také volbu školy dítěte. Soud návrh nesmí paušálně odmítnout pro předjímání věci samé, ale musí zkoumat časovou naléhavost, nejlepší zájem dítěte a jeho právo být slyšeno.

Vazba na otázku C80: Prozatímní rozhodnutí může zatímně řešit i volbu školy dítěte.

Plné znění rozhodnutí — NALUS

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 465a až § 465j v úpravě od 1. 1. 2026 — zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních**
  Stručný obsah (parafráze): Nový režim prozatímního rozhodnutí dovoluje zatímní úpravu poměrů dítěte mimo naléhavé ochranné opatření podle § 452. Upravuje účast a vyjádření dotčených osob, obsah, trvání a změny; § 465j vylučuje souběžné použití obecného předběžného opatření občanského soudního řádu pro tutéž úpravu poměrů dítěte.
- **čl. 36 odst. 1 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Každý má právo domáhat se zákonným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve vymezených případech u jiného orgánu.
- **čl. 3 odst. 1 a čl. 12 — sdělení č. 104/1991 Sb., Úmluva o právech dítěte**
  Stručný obsah (parafráze): Čl. 3 odst. 1 vyžaduje nejlepší zájem dítěte jako přední hledisko při rozhodování. Čl. 12 zaručuje dítěti schopnému utvořit názor jeho svobodné vyjádření a přiměřenou váhu podle věku a vyspělosti, včetně soudních řízení.

Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Dnem 1. ledna 2026 nabyla účinnosti procesní právní úprava, podle které se poměry nezletilého dítěte zatímně neupravují předběžným opatřením [§ 74 a násl., popř. § 102 odst. 1 a 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, (dále jen „občanský soudní řád“) vždy ve spojení s § 1 odst. 3 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen „zákon o zvláštních řízeních soudních“)], ale prozatímním rozhodnutím (§ 465a a násl. zákona o zvláštních řízeních soudních). Proti rozhodnutí o návrhu na vydání prozatímního rozhodnutí není odvolání přípustné. Tomu, kdo se takovým rozhodnutím cítí dotčen na svých právech, právní řád neposkytuje před ústavní stížností žádné procesní prostředky k ochraně jeho práv. Prvním (a jediným) kdo rozhodnutí soudu prvního stupně posuzuje, je Ústavní soud. Ač v jiných věcech lze absenci přípustnosti odvolání často vnímat jako znak bagatelnosti rozhodované věci, u prozatímních rozhodnutí to nelze bez dalšího předjímat. Je zřejmé, že zákonodárce zde nepřípustností odvolání sledoval jiný smysl a účel.

Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Ústavní soud nemá důvod opouštět testování rozhodnutí o návrhu na vydání prozatímního rozhodnutí tzv. omezeným testem ústavnosti, jak doposud činil ve vztahu k rozhodnutím o návrhu na nařízení předběžného opatření. Okolnost absence odvolání ve spojení s podstatou řízení (řešení otázky zájmu dítěte, aby do jeho poměrů bylo zatímně zasaženo) může – zejména v počátcích aplikace nové právní úpravy – generovat ústavní stížnosti, které svým významem mohou i podstatně přesahovat vlastní zájmy stěžovatele.

- **Další význam a meze použití:** Paušální odmítnutí kvůli podobnosti s rozhodnutím ve věci samé nenahrazuje rozbor běhu času, nejlepšího zájmu a práva dítěte být slyšeno.

Publikované právní věty — Ústavní soud — II. ÚS 1124/26 — Prozatímní rozhodnutí jako nový institut rodinného práva a jeho přezkum Ústavním soudem

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění účinném od 1. ledna 2026, nadále umožňuje zatímní úpravu poměrů týkající se volby vzdělání (školy) dítěte. Paušální odmítání návrhů na vydání prozatímního rozhodnutí ve věci volby vzdělání (školy) dítěte jako návrhů zjevně bezdůvodných pouze z důvodu, že předjímají rozhodnutí ve věci samé, a bez věcného posouzení, zda je zatímní ochrany práv dítěte s ohledem na běh času a jeho nejlepší zájem skutečně třeba, porušuje právo účastníků řízení na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, právo dítěte, aby jeho nejlepší zájem byl předním hlediskem, a právo dítěte být slyšeno ve smyslu čl. 3 odst. 1 a čl. 12 Úmluvy o právech dítěte. Ani omezené trvání zatímní úpravy nebrání věcnému projednání návrhu na vydání prozatímního rozhodnutí o nahrazení souhlasu jednoho rodiče se změnou školského zařízení dítěte.

Pramen publikované právní věty: Svazek_136_web.pdf, PDF str. 338. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=II-1124-26

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Rodič přemístí dítě do ciziny a žádá místní soud o nové rozhodnutí, které má nahradit návratový proces.
- **Řešení:** Je třeba určit obvyklé bydliště, pravomoc a použitelné návratové pravidlo; jednostranné přemístění samo nezakládá neomezenou novou pravomoc.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 466

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Předmět řízení V řízení soud rozhoduje zejména ve věcech a) jména a příjmení nezletilého dítěte, b) péče o nezletilé dítě, c) výživy nezletilého dítěte, d) styku s nezletilým dítětem, e) rodičovské odpovědnosti, f) poručenství, g) opatrovnictví nezletilého dítěte, h) předání nezletilého dítěte, i) navrácení nezletilého dítěte, j) pro nezletilé dítě významných, na nichž se rodiče nemohou dohodnout, k) souhlasu s nakládáním se jměním nezletilého dítěte, l) zastupování nezletilého dítěte, m) ústavní výchovy nezletilého dítěte a jiných výchovných opatření, n) pěstounské péče, o) určení data narození nezletilého dítěte, p) přiznání svéprávnosti nezletilému dítěti, q) přivolení souhlasu a odvolání souhlasu zákonného zástupce k samostatnému provozování obchodního závodu nebo k jiné obdobné výdělečné činnosti.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 474

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Soud vede rodiče, popřípadě poručníky nezletilých k řádnému plnění povinností při péči o nezletilého a správě jeho majetkových záležitostí. Vyřizuje podněty a upozornění fyzických a právnických osob stran péče o nezletilého a činí vhodná opatření.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 452

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Ocitlo-li se nezletilé dítě ve stavu nedostatku řádné péče bez ohledu na to, zda tu je či není osoba, která má právo o dítě pečovat, nebo je-li život dítěte, jeho normální vývoj nebo jiný důležitý zájem vážně ohrožen nebo byl-li narušen, soud předběžným opatřením upraví poměry dítěte tak, že nařídí, aby dítě bylo umístěno ve vhodném prostředí, které v usnesení označí.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 467

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Pro řízení je příslušný obecný soud nezletilého dítěte.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 468

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Řízení podle § 466 písm. j) a l) lze zahájit jen na návrh zákonného zástupce.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 469

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Dítě je v řízení zastoupeno opatrovníkem, kterého soud pro řízení jmenuje. Opatrovníkem soud jmenuje zpravidla orgán sociálně-právní ochrany dětí.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 470

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Postavení Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí Jde-li o věci se vztahem k cizině, může být zmocněncem účastníka Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 471

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Ve věci samé rozhoduje soud rozsudkem ve věcech podle § 466 písm. a) až f), g), jde-li o jmenování nebo zproštění funkce opatrovníka pro správu jmění dítěte, podle § 466 písm. i) až k), m), n), jde-li o svěření dítěte do pěstounské péče, o její zrušení, nebo o změnu práv a povinností pěstouna, a podle § 466 písm. p) a q).

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 472

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Náležitosti rozsudku V rozsudku ve věcech styku s dítětem, péče o dítě nebo navrácení dítěte soud účastníky poučí podle § 502, 503 a 504 o možnosti výkonu rozhodnutí a o způsobech jeho provedení.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 473

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Předběžně vykonatelné jsou rozsudky a) odsuzující k plnění výživného, b) jimiž se prodlužuje trvání výchovného opatření, kterým bylo dítě dočasně odňato z péče rodičů nebo jiné fyzické osoby1.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 478

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Použití ustanovení Ustanovení tohoto pododdílu se použijí pro řízení o návrhu na navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí podle mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu 2, nebo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie3.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 482

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Dítě je v řízení zastoupeno opatrovníkem, kterým soud zpravidla jmenuje orgán sociálně-právní ochrany dětí.

Brusel IIb (2019/1111), čl. 1

Znění: Dodaný text nařízení; použitelnost a přechodná ustanovení posuzovat samostatně.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Oblast působnosti 1. Toto nařízení se vztahuje na občanské věci týkající se: a) rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné; b) přiznání, výkonu, převedení a omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti. 2. Věci uvedené v odst. 1 písm. b) mohou zahrnovat zejména: a) právo péče o dítě a právo na styk s dítětem; b) poručnictví, opatrovnictví a podobné instituty; c) určení osoby, orgánu nebo jiného subjektu odpovědných za dítě či jeho jmění nebo pověřených zastupováním dítěte či napomáháním dítěti a stanovení jejich úkolů; d) umístění dítěte do ústavní výchovy nebo pěstounské péče; e) opatření k ochraně dítěte spojená se správou, zachováním nebo nakládáním se jměním dítěte. 3. Kapitoly III a VI tohoto nařízení se použijí na protiprávní přemístění nebo zadržení dítěte, pokud se týká více než jednoho členského státu, a doplňují tak Haagskou úmluvu z roku 1980. Kapitola IV tohoto nařízení se použije na rozhodnutí, která nařizují navrácení dítěte do jiného členského státu podle Haagské úmluvy z roku 1980 a která musí být vykonána v jiném členském státě, než je členský stát, v němž byla vydána. 4. Toto nařízení se nevztahuje na: a) určení nebo popření rodičovství; b) rozhodnutí o osvojení, opatření týkající se péče před osvojením nebo na neplatnost či zrušení osvojení; c) příjmení a jména dítěte; d) nabytí svéprávnosti; e) vyživovací povinnosti; f) správy jmění nebo dědictví; g) opatření přijatá v důsledku protiprávních činů spáchaných dětmi.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 867

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Před rozhodnutím, které se dotýká zájmu dítěte, poskytne soud dítěti potřebné informace, aby si mohlo vytvořit vlastní názor a tento sdělit.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 875

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Rodičovskou odpovědnost vykonávají rodiče v souladu se zájmy dítěte.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 907

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Dohodnou-li se na tom rodiče, soud rozhodne, že dítě zůstává v péči obou rodičů, aniž by určoval rozsah péče o dítě každého z nich.

Právní opora a časová znění předpisů

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.): § 452, § 465a, § 465b, § 465g, § 465j, § 466–474, § 478, § 482. Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 867, § 875, § 907. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

Brusel IIb (2019/1111): čl. 1, čl. 3, čl. 7, čl. 22, čl. 24. Znění: Dodaný text nařízení; použitelnost a přechodná ustanovení posuzovat samostatně.. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

C81 — Zvláštní řízení soudní – výkon rozhodnutí. Výkon rozhodnutí ve věci ochrany proti domácímu násilí. Výkon rozhodnutí ve věcech péče soudu o nezletilé. Ustanovení o výkonu rozhodnutí ve věcech výživného.

Systematika a konkrétní výklad

Výkon rodinných rozhodnutí respektuje zvláštní povahu nepeněžitých povinností a zájem dítěte. Donucení musí reagovat na konkrétní překážku a být přiměřené; účelem není mechanicky trestat rodiče bez zjištění příčin. Ochrana proti domácímu násilí má naléhavý výkonový režim. Výživné je peněžité plnění se zvláštním významem a zákonnými přednostmi v exekuci. Mezinárodní výkon vyžaduje správný evropský či smluvní režim. Soud musí odlišit neochotu plnit, objektivní nemožnost a potřebu změny rozhodnutí; výkon sám neřeší libovolně nový obsah péče.

- **Výkon rodinného rozhodnutí:** Vynucení péče či ochranného opatření musí zohlednit osobní povahu plnění. Dítě není věcí, kterou lze postihovat jako movitý majetek.
- **Subjekty:** Soud, rodiče, dítě a příslušné orgány spolupracují v zákonném rozsahu. Oprávněný rodič nemá volnou moc použít vlastní donucení.
- **Postup:** Zákonné prostředky se volí přiměřeně a s ohledem na účel. Příčina neplnění může vyžadovat zjištění, nikoli automatickou nejvyšší pokutu.
- **Výživné:** Peněžité výživné má jiný výkonový režim než předání dítěte. Zvláštní exekuční prostředek se použije jen při splnění jeho vlastních podmínek.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Dítě:** Není pouhou věcí k odebrání.
- **Přiměřenost:** Donucení musí sledovat účinné plnění.
- **Titul:** Změna poměrů může vyžadovat zvláštní řízení, ne pouze ignorování.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Výkon rodinněprávního rozhodnutí vyžaduje respekt k povaze povinnosti a ochraně dítěte. Donucení nemá být mechanickým přenesením pravidel pro odebrání movité věci. Jednotlivé prostředky se používají podle účelu, účinnosti a zákonných předpokladů. Vymáhání peněžitého výživného se odlišuje od výkonu rozhodnutí o péči či styku; stejné rodinné pozadí nezakládá totožný procesní postup.

Judikatura a konkrétní kauzy

Ústavní soud — Nález II. ÚS 1938/25, 26. srpna 2025

Tematický název: Účinný výkon rozhodnutí o styku a péči o dítě

Právní otázky: Jaká aktivní opatření musí soud použít k účinnému výkonu péče a styku a kdy nečinnost porušuje rodinný život.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Stát musí zajistit nejen vydání rozhodnutí o péči či styku, ale i jeho účinný výkon. Dlouhodobá soudní nečinnost a nevyužívání dostupných nástrojů včetně pokut mohou porušit rodinný život a rodičovská práva.

Vazba na otázku C81: Výkon rozhodnutí o péči a styku má vést ke skutečnému naplnění rodinných práv.

Plné znění rozhodnutí — NALUS

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 502 — zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních**
  Stručný obsah (parafráze): Soud může vynucovat rozhodnutí či schválenou dohodu o péči, styku nebo navrácení dítěte opakovanými pokutami. Je třeba zjistit skutečné důvody neplnění a způsobilost opatření přivodit splnění, nikoli trestat bez tohoto posouzení.
- **čl. 10 odst. 2 a čl. 32 odst. 4 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Čl. 10 odst. 2 chrání rodinný život; čl. 32 odst. 4 rodičovskou péči a právo dítěte na ni. Omezení rodičovských práv vyžaduje soudní rozhodnutí na základě zákona.
- **čl. 8 — sdělení č. 209/1992 Sb., Evropská úmluva o lidských právech**
  Stručný obsah (parafráze): Úmluva chrání soukromý a rodinný život, obydlí a korespondenci. Zásah státu vyžaduje zákonnost, legitimní účel a nezbytnost v demokratické společnosti.

Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Ústavní soud v tomto nálezu posuzoval, zda obecné soudy dostály své povinnosti zajistit účinný výkon rozhodnutí upravujících poměry k nezletilým dětem. Dospěl k závěru, že jejich postup v projednávané věci byl v rozporu s ústavními požadavky, protože nevěnovaly náležitou pozornost dlouhodobému neplnění vykonatelných rozhodnutí, důsledně nezkoumaly tvrzené překážky bránící předávání dětí a rezignovaly na využití prostředků, které by mohly zajistit realizaci ústavně zaručených práv rodiče.

Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Stěžovatel je otcem nezletilých vedlejších účastníků. Řízení o poměrech k nezletilým bylo zahájeno u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě (dále jen „okresní soud“) již v roce 2019, kdy dětem nebyl ani jeden rok. Od května 2021 byly jejich poměry opakovaně upravovány předběžnými opatřeními.

- **Další význam a meze použití:** Donucovací prostředek se volí podle příčin neplnění a zájmu dítěte; samotné opakování neúčinného opatření není dostatečnou ochranou.

Publikované právní věty — Ústavní soud — II. ÚS 1938/25 — Účinný výkon rozhodnutí o styku a péči o dítě

Stát má pozitivní povinnost zajistit nejen vydání rozhodnutí upravujícího poměry k nezletilým dětem, ale i jeho faktický výkon; soudy jsou proto povinny aktivně využívat dostupné prostředky, včetně ukládání pokut podle § 502 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Nejsou-li tato rozhodnutí dlouhodobě plněna, může nečinnost soudu představovat porušení práva na rodinný život podle čl. 10 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a práva na péči o dítě a jeho výchovu podle čl. 32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod.

Pramen publikované právní věty: Svazek_131_web.pdf, PDF str. 408. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=II-1938-25_2

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Rodič odmítá předání a soud bez zjištění okolností ukládá stále stejné neúčinné pokuty.
- **Řešení:** Je třeba vyhodnotit příčiny, dostupné zákonné prostředky a zájem dítěte. Výkon musí být účinný a individuálně odůvodněný.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 492

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Příslušnost soudu Rozhodl-li soud podle § 405, výkon rozhodnutí zajistí bezodkladně vždy soud prvního stupně.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 493

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Jestliže povinný a označená osoba sdílí společné obydlí, provede se výkon rozhodnutí tak, že soud v součinnosti s příslušnými orgány veřejné moci vykáže povinného ze společného obydlí, odebere mu všechny klíče od společného obydlí, které povinný drží, a popřípadě mu zakáže setkávat se s označenou osobou nebo ji jinak kontaktovat. Soud zároveň poskytne povinnému příležitost, aby si bezprostředně při výkonu rozhodnutí vyzvedl ze společného obydlí své osobní cennosti a osobní dokumenty, jakož i věci, které slouží jeho osobní potřebě; během trvání rozhodnutí podle § 405 pak povinnému umožní vyzvednout i věci nezbytné k výkonu jeho podnikatelské činnosti nebo výkonu povolání, případně věci nezbytné z jiného vážného důvodu.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 494

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Věci povinného Není-li povinný při výkonu rozhodnutí přítomen, poskytne mu soud na jeho žádost během doby trvání rozhodnutí podle § 405 příležitost, aby si ze společného obydlí vyzvedl věci uvedené v § 493.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 495

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Adresa pro doručování Při provedení výkonu rozhodnutí soud povinného rovněž vyzve, aby soudu sdělil adresu, na kterou mu bude možné po dobu trvání rozhodnutí podle § 405 doručovat písemnosti s tímto rozhodnutím souvisící, nebo aby si zvolil zástupce pro doručování písemností, a upozorní ho, že písemnosti mu budou doručovány uložením u soudu podle jiného právního předpisu, pokud výzvě nevyhoví.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 496

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Opětovný výkon Poruší-li povinný po provedení výkonu rozhodnutí podle ustanovení § 493 povinnost nevstupovat do společného obydlí a nezdržovat se v něm, soud kdykoliv a bezodkladně na návrh oprávněného provede opětovný výkon rozhodnutí vykázáním povinného ze společného obydlí.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 497

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Nařídil-li soud předběžným opatřením, aby nezletilé dítě bylo předáno do vhodného prostředí, zajistí současně jeho bezodkladný výkon.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 498

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Místní příslušnost Příslušným k výkonu tohoto rozhodnutí je soud, který nařídil předběžné opatření. Byla-li věc již předána soudu příslušnému podle § 467, je příslušný k výkonu rozhodnutí soud, kterému byla věc předána.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 499

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Zastoupení nezletilého Nezletilý nemusí být zastoupen; nemá-li nezletilý zákonného zástupce nebo nemůže-li jej zákonný zástupce v řízení zastupovat, jmenuje mu soud příslušný podle § 467 opatrovníka bezodkladně po provedení výkonu.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 500

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Pro řízení je příslušný obecný soud nezletilého.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 501

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Shledá-li soud zvláštní důvody, nebo nebyl-li ten, kdo neplní soudní rozhodnutí nebo soudem schválenou dohodu o péči o nezletilé dítě a o úpravě styku s ním anebo rozhodnutí o navrácení dítěte, v rozhodnutí nebo dohodě poučen o následcích neplnění stanovených povinností, vyzve jej, aby soudní rozhodnutí nebo soudem schválenou dohodu plnil, a poučí jej o možnosti výkonu rozhodnutí ukládáním pokut nebo odnětím dítěte.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 502

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Soud nařídí výkon rozhodnutí uložením pokuty proti tomu, kdo neplní dobrovolně soudní rozhodnutí nebo soudem schválenou dohodu o péči o nezletilé dítě, popřípadě o úpravě styku s ním anebo rozhodnutí o navrácení dítěte.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 503

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Je-li to účelné, může soud a) tomu, kdo neplní dobrovolně soudní rozhodnutí nebo soudem schválenou dohodu o péči o nezletilé dítě, popřípadě o úpravě styku s ním anebo rozhodnutí o navrácení dítěte, nařídit první setkání se zapsaným mediátorem v rozsahu 3 hodin, b) nejsou-li dány podmínky pro změnu rozhodnutí, stanovit plán navykacího režimu (dále jen „plán“), je-li to v zájmu dítěte; plán se stanoví tak, aby byl umožněn postupný kontakt dítěte s osobou oprávněnou k péči o něj nebo ke styku s ním; soud zpravidla před stanovením plánu opatří odborné vyjádření o vhodnosti, obsahu, rozsahu a době trvání; výkonem kontroly plnění plánu soud pověří vhodnou osobu nebo zařízení, neprovádí-li soud výkon kontroly přímo, c) rozhodnout o uložení povinnosti osobám, mezi kterými mají být péče nebo styk realizovány, vykonávat je pod dohledem orgánu sociálně-právní ochrany dětí, d) nařídit povinnému setkání s poskytovatelem odborné pomoci, zejména odborníkem v oboru pedopsychologie, e) tomu, kdo dobrovolně neplní soudní rozhodnutí nebo soudem schválenou dohodu o péči o nezletilé dítě, popřípadě o úpravě styku s ním anebo rozhodnutí o navrácení dítěte, nařídit, aby umožnil oprávněnému náhradní péči o dítě nebo styk s ním ve zmařeném rozsahu v důsledku neplnění soudního rozhodnutí nebo soudem schválené dohody nebo aby uhradil účelně vynaložené náklady spojené s takto zmařenou péčí nebo stykem.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 506

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Náhrada nákladů Náklady výkonu rozhodnutí hradí povinný. Byly-li náklady účastníkům nahrazeny postupem podle § 507, hradí povinný náklady řízení státu. Stát má proti povinnému také právo na náhradu odměny mediátora za první setkání, kterou platil, pokud u povinného nejsou předpoklady pro osvobození od soudních poplatků.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 279

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Z čisté mzdy, která zbývá po odečtení nezabavitelné částky a která se zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou třemi a vyjádřenou v celých korunách, lze srazit k vydobytí pohledávky oprávněného jen jednu třetinu. Pro přednostní pohledávky uvedené v odstavci 2 se srážejí dvě třetiny. Přednostní pohledávky se uspokojují nejprve z druhé třetiny a teprve, nestačí-li tato třetina k jejich úhradě, uspokojují se spolu s ostatními pohledávkami z první třetiny. Paušálně stanovená náhrada nákladů plátce mzdy se uspokojuje před všemi ostatními pohledávkami z první třetiny.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 71a

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění povinného může exekutor vydat pouze tehdy, jestliže je v exekuci vymáhán nedoplatek výživného na nezletilé dítě anebo na zletilé dítě do 26 let věku, které se soustavně připravuje studiem na své budoucí povolání, včetně pohledávek výživného, které byly postoupeny, vymáhána úplata za postupovanou pohledávku výživného na nezletilé dítě anebo na zletilé dítě do 26 let věku, které se soustavně připravuje studiem na své budoucí povolání, nebo vymáhána pohledávka za náhradní výživné podle jiného zákona.

Právní opora a časová znění předpisů

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.): § 492–509. Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 279. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 71a. Znění: 1. 10. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

Brusel IIb (2019/1111): čl. 30, čl. 34. Znění: Dodaný text nařízení; použitelnost a přechodná ustanovení posuzovat samostatně.. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

C82 — Metody úpravy mezinárodního práva soukromého. Zásady aplikace norem kolizních (zásada lex fori a výjimky z ní).

Systematika a konkrétní výklad

Mezinárodní právo soukromé řeší vztahy s cizím prvkem prostřednictvím kolizních, přímých a procesních norem. Kolizní norma neurčuje sama výsledek sporu, ale rozhodné právo pomocí hraničního určovatele. Kvalifikace, zpětný odkaz, veřejný pořádek a imperativní normy mají zvláštní funkce. Lex fori zásadně řídí proces, ne automaticky celý hmotný vztah. Evropská nařízení a mezinárodní smlouvy mohou mít přednost před domácím zákonem a určovat jiné kolizní řešení. Cizí právo se zjišťuje zákonným způsobem; nelze je ignorovat jen pro jazykové obtíže.

- **Kolize a přímá úprava:** Kolizní norma určí rozhodné právo, přímá norma upraví vztah sama. Použití cizího práva neznamená vedení sporu cizím soudem.
- **Struktura:** Rozsah normy vymezí otázku a navázání spojovací kritérium. Bydliště, obvyklý pobyt a občanství nejsou univerzálně zaměnitelné.
- **Postup:** Nejprve se určí relevantní mezinárodní nebo unijní úprava, poté vnitrostátní zbytek. Lex fori zpravidla vede proces, s příslušnými výjimkami.
- **Meze:** Výhrada veřejného pořádku je výjimečný korektiv výsledku. Není oprávněním odmítnout každé cizí pravidlo odlišné od českého.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Pravomoc a právo:** Mají samostatná pravidla.
- **Veřejný pořádek:** Je výjimečným korektivem, ne odmítnutím každé odlišnosti.
- **Nařízení:** Ověřit věcnou a časovou působnost.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Kolizní norma určuje rozhodné právo, přímá norma upravuje vztah přímo. Proces se zpravidla řídí právem fóra, ale s výjimkami a působením unijních či smluvních pravidel. Zjištění cizího práva není volným převzetím tvrzení jedné strany. Veřejný pořádek je výjimečný korektiv výsledku aplikace, nikoli běžný důvod odmítnout neobvyklou cizí normu.

Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• II.ÚS 3432/17 — ČSOB — předběžná otázka Soudnímu dvoru EU. Podrobný rozbor a citace: C86.

Odborné rozbory společných témat: Marek Pivoda — Ústavní soudy a předběžné otázky k SDEU: sofistikovaná strategie, nebo věc náhody?; ČPVP 2/2023, s. 253–284 — A05.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Český soud použije české hmotné právo pouze proto, že vede řízení v ČR.
- **Řešení:** Je třeba určit kolizní pramen a hraniční určovatel. Procesní lex fori samo neprokazuje české hmotné rozhodné právo.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 1

Znění: 23. 9. 2023. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Předmět úpravy Tento zákon upravuje v poměrech s mezinárodním prvkem a) právním řádem kterého státu se řídí soukromoprávní poměry včetně používání jiných předpisů než určeného rozhodného práva, b) právní postavení cizinců a zahraničních právnických osob v soukromoprávních poměrech, c) pravomoc a postup soudů a jiných orgánů při úpravě poměrů uvedených v písmenech a) a b) a rozhodování o nich včetně postupu v řízení, jestliže je mezinárodní prvek jen v řízení samotném, d) uznávání a výkon cizích rozhodnutí, e) právní pomoc ve styku s cizinou, f) některé záležitosti týkající se úpadku, g) některé záležitosti týkající se rozhodčího řízení včetně uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 2

Znění: 23. 9. 2023. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Mezinárodní smlouvy a předpisy Evropské unie Zákon se použije v mezích ustanovení vyhlášených mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána (dále jen „mezinárodní smlouva“), a přímo použitelných ustanovení práva Evropské unie1.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 3

Znění: 23. 9. 2023. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Nutně použitelná ustanovení právních předpisů Ustanovení tohoto zákona nebrání použití těch ustanovení českého právního řádu, kterých je nutné v mezích jejich předmětu úpravy použít vždy bez ohledu na to, kterým právním řádem se řídí právní poměry, v nichž se projeví účinky použití takových ustanovení.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 4

Znění: 23. 9. 2023. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Výhrada veřejného pořádku Ustanovení zahraničního právního řádu, jehož se má použít podle ustanovení tohoto zákona, nelze použít, jestliže by se účinky tohoto použití zjevně příčily veřejnému pořádku. Ze stejných důvodů nelze uznat cizí rozhodnutí, cizí soudní smír, cizí notářskou a jinou veřejnou listinu, cizí rozhodčí nález, nebo provést procesní úkon k dožádání z ciziny, anebo uznat právní poměr nebo skutečnost, které vznikly v cizině nebo podle zahraničního právního řádu.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 5

Znění: 23. 9. 2023. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Obcházení zákona Nepřihlíží se ke skutečnostem vytvořeným nebo předstíraným záměrným jednáním v úmyslu, aby se těch ustanovení tohoto zákona, od nichž se nelze odchýlit ujednáním stran, nepoužilo nebo aby se jich použilo jinak, než kdyby takto vytvořené nebo předstírané skutečnosti nebyly.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 20

Znění: 23. 9. 2023. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Právní hodnocení určitého právního poměru nebo otázky za účelem vyhledání použitelného kolizního ustanovení pro určení rozhodného práva se zpravidla provádí podle českého právního řádu.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 21

Znění: 23. 9. 2023. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Jestliže ustanovení tohoto zákona přikazují použití zahraničního práva, jehož ustanovení odkazují zpět na české právo, použije se hmotněprávních ustanovení českého práva. Odkazují-li ustanovení zahraničního práva k právu dalšího cizího státu, použije se hmotněprávních ustanovení tohoto práva, jestliže se ho má použít podle jeho kolizních ustanovení; jinak se použijí hmotněprávní ustanovení českého práva.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 22

Znění: 23. 9. 2023. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Při určení rozhodného práva pro předběžnou otázku se použije ustanovení tohoto zákona. Jestliže by pro předběžnou otázku nebyla dána pravomoc českých soudů, kdyby se o ní rozhodovalo samostatně, použije se pro určení rozhodného práva pro ni kolizního ustanovení práva, kterým se řídí základní otázka, jestliže se tato otázka řídí zahraničním právem.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 23

Znění: 23. 9. 2023. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Pokud z jiných ustanovení tohoto zákona nevyplývá něco jiného, je třeba zahraničního práva, jehož se má použít podle ustanovení tohoto zákona, používat i bez návrhu a tak, jak se ho používá na území, na němž toto právo platí. Použije se těch jeho ustanovení, kterých by se na území, na němž toto právo platí, pro rozhodnutí ve věci použilo, bez ohledu na jejich systematické zařazení nebo jejich veřejnoprávní povahu, pokud nejsou v rozporu s nutně použitelnými předpisy českého práva.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 24

Znění: 23. 9. 2023. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Právní řád, který by se měl použít podle ustanovení tohoto zákona, je možné ve zcela výjimečných případech nepoužít, jestliže při náležitém odůvodněném uvážení souhrnu všech okolností věci a zejména důvodného očekávání účastníků ohledně použití jiného právního řádu by se to jevilo nepřiměřené a odporující rozumnému a spravedlivému uspořádání vztahu účastníků. Za těchto podmínek a nejsou-li dotčena práva jiných osob, se použije právní řád, jehož použití odpovídá tomuto uspořádání.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 25

Znění: 23. 9. 2023. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Nutně použitelná ustanovení jiného zahraničního práva K návrhu účastníka se mohou použít ustanovení právního řádu jiného státu, kterého se podle ustanovení tohoto zákona nemá použít, avšak podle právního řádu, jehož jsou součástí, se jich má použít bez ohledu na to, kterým právním řádem se řídí práva a povinnosti, o které jde. Podmínkou pro použití je, že práva a povinnosti, o které jde, mají k takovému jinému státu dostatečně významný vztah a je to spravedlivé vzhledem k povaze těchto ustanovení, jejich účelu nebo k důsledkům, jež by vyplynuly zejména pro účastníky z jejich použití nebo z jejich nepoužití. Účastník, který se takových ustanovení dovolává, musí prokázat platnost a obsah těchto ustanovení. Právní postavení cizinců a zahraničních právnických osob v soukromoprávních poměrech

Právní opora a časová znění předpisů

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.): § 1–5, § 20–25. Znění: 23. 9. 2023. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

Řím I (593/2008): čl. 1–4, čl. 9. Znění: Dodaný text nařízení; použitelnost a přechodná ustanovení posuzovat samostatně.. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

C83 — Subjekty práva z pohledu mezinárodního práva soukromého, včetně postavení státu jako účastníka soukromoprávního vztahu. Postavení cizince jako účastníka civilního řízení v ČR.

Systematika a konkrétní výklad

Právní osobnost a svéprávnost osoby s cizím prvkem se určují podle použitelných kolizních pravidel. Právnická osoba, její vznik a jednání mají jiné hraniční určovatele než smluvní závazek. Stát může působit jako soukromoprávní účastník, ale otázka imunity vyžaduje rozlišit povahu jednání a zákonný či smluvní režim. Procesní postavení cizince zahrnuje rovný přístup k soudu a zvláštní pravidla způsobilosti, zastoupení či jistoty. Státní občanství není univerzální určovatel všech soukromých práv; v evropském prostředí často působí obvyklé bydliště či sídlo.

- **Cizí osoba a stát:** Cizinec může být nositelem soukromých práv i účastníkem českého řízení. Stát může jednat soukromoprávně, ale otázka imunity má samostatný režim.
- **Status:** Právní osobnost a způsobilost se posuzují podle odpovídajících kolizních pravidel. Pobytové povolení samo nevysvětluje všechny civilní schopnosti.
- **Proces:** Zastoupení, doručování, jazyková ochrana a další podmínky se určují podle příslušných předpisů. Zahraniční adresa neznamená automatickou nepříslušnost českého soudu.
- **Praktická mez:** Imunita se rozlišuje podle povahy jednání a procesu. Stát není vždy obyčejným podnikatelem ani vždy zcela vyňatou osobou.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Status:** Odlišit osobní statut od smluvního práva.
- **Imunita:** Není totožná s absencí soukromé odpovědnosti.
- **Proces:** Cizinec nepřichází o spravedlivý proces.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Právní osobnost a způsobilost osoby s cizím prvkem mohou podléhat odlišnému statutu než samotná smlouva. Stát v soukromém vztahu vyžaduje posouzení imunity a povahy jednání. Procesní postavení cizince nezbavuje soud povinnosti zajistit účinnou obranu a příslušné doručování. Samotné zahraniční občanství však nevytváří automaticky mezinárodní pravomoc českého soudu.

Odborné rozbory společných témat: Marek Pivoda — Ústavní soudy a předběžné otázky k SDEU: sofistikovaná strategie, nebo věc náhody?; ČPVP 2/2023, s. 253–284 — A05.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Zahraniční společnost je posuzována pouze podle českých pravidel založení bez analýzy osobního statutu.
- **Řešení:** Je třeba určit kolizní základ existence a zastoupení, případně evropská pravidla a veřejný pořádek.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 6

Znění: 23. 9. 2023. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Pravomoc českých soudů je dána, jestliže je podle procesních předpisů pro řízení místně příslušný soud na území České republiky, pokud z ustanovení tohoto zákona nebo jiného právního předpisu nevyplývá něco jiného.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 7

Znění: 23. 9. 2023. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Z pravomoci českých soudů jsou vyňaty cizí státy, pokud jde o řízení vyplývající z jejich jednání a úkonů učiněných při výkonu jejich státních, vládních a jiných veřejných pravomocí a funkcí, včetně jejich majetku, který je k takovému výkonu používán nebo určen.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 26

Znění: 23. 9. 2023. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky. Zahraniční právnickou osobou se rozumí právnická osoba se sídlem mimo území České republiky.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 27

Znění: 23. 9. 2023. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Postavení cizinců a zahraničních právnických osob při podnikání v České republice, v oblasti pracovního práva, v oblasti práva autorského a práv průmyslových upravují jiné právní předpisy.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 29

Znění: 23. 9. 2023. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Právní osobnost a svéprávnost se řídí, nestanoví-li se v tomto zákoně něco jiného, právním řádem státu, v němž má osoba obvyklý pobyt.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 30

Znění: 23. 9. 2023. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Právní osobnost právnické osoby a způsobilost jiné než fyzické osoby se řídí právním řádem státu, podle něhož vznikla. Tímto právním řádem se řídí i obchodní firma nebo název a vnitřní poměry takové osoby, poměry mezi takovou osobou a jejími společníky nebo členy a vzájemné poměry společníků nebo členů, ručení společníků nebo členů za závazky takové osoby a kdo za osobu jako její orgán jedná, jakož i její zánik.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 18

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Účastníci mají v občanském soudním řízení rovné postavení. Mají právo jednat před soudem ve své mateřštině. Soud je povinen zajistit jim stejné možnosti k uplatnění jejich práv.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 19

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Způsobilost být účastníkem řízení má ten, kdo má právní osobnost; jinak jen ten, komu ji zákon přiznává.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 20

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Každý může před soudem jako účastník samostatně právně jednat (procesní způsobilost) v tom rozsahu, v jakém je svéprávný.

Právní opora a časová znění předpisů

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.): § 6–7, § 26–27, § 29–30. Znění: 23. 9. 2023. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 18–20. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

C84 — Kolizní problematika - Věcná práva. Závazková práva (nařízení Řím I). Dědické právo. Rodinné a manželské právo.

Systematika a konkrétní výklad

Kolizní řešení se liší podle věcných, závazkových, dědických a rodinných vztahů. U věcných práv bývá zásadní poloha věci, u smluv volba práva a subsidiární určovatele podle Říma I. Mimosmluvní závazky mají vlastní režim Říma II. Dědění a rodina mohou podléhat dalším evropským či mezinárodním pramenům; dodaná sada není úplným souborem všech příslušných nařízení. Rozhodné právo a soudní pravomoc se určují odděleně. Přeshraniční rozvod v ČR nelze mechanicky podřídit nařízení Řím III bez ověření účasti státu v posílené spolupráci.

- **Různé kolizní oblasti:** Věcná práva, smlouvy, dědictví a rodina mají jiné spojovací faktory. Jediné rozhodné právo nelze automaticky rozšířit na všechny vztahy osob.
- **Unijní rámec:** Řím I upravuje smluvní závazky v rozsahu působnosti. Rodinné a dědické otázky vyžadují jiné předpisy, nikoli pouhé použití stejného nařízení.
- **Volba práva:** Volba je přípustná podle konkrétního režimu a neodstraňuje všechny kogentní ochranné normy. Spotřebitelské pravidlo může omezit její účinek.
- **Postup:** Každá otázka se kvalifikuje zvlášť. Účast státu na příslušné unijní spolupráci se ověřuje; existence nařízení neznamená automatickou působnost v České republice.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Předmět:** Jeden přeshraniční případ může vyžadovat více kolizních pramenů.
- **Volba:** Má zákonné meze, zejména u slabší strany.
- **Rodina:** Pravomocní nařízení neurčuje samo všechny hmotné otázky.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Volba práva je účinná v mezích příslušného kolizního režimu a nemusí odstranit ochranná kogentní pravidla. Věcná, dědická, rodinná a závazková oblast mají odlišné předpisy. Nařízení Řím I nelze použít jako univerzální normu pro všechny soukromé vztahy. Úplný výklad evropského dědického práva vyžaduje i nenahrané relevantní nařízení; tuto mezeru je nutné doplnit před tvrzením úplnosti.

Odborné rozbory společných témat: Marek Pivoda — Ústavní soudy a předběžné otázky k SDEU: sofistikovaná strategie, nebo věc náhody?; ČPVP 2/2023, s. 253–284 — A05.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Strany zvolí cizí právo a tvrdí, že tím odstranily veškerou ochranu českého spotřebitele.
- **Řešení:** Je nutné použít Řím I a jeho ochranná pravidla; volba práva nemůže bez dalšího zbavit spotřebitele kogentní ochrany rozhodného režimu.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 48

Znění: 23. 9. 2023. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Způsobilost osoby uzavřít manželství, jakož i podmínky jeho platnosti se řídí právním řádem státu, jehož je tato osoba občanem.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 49

Znění: 23. 9. 2023. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Osobní poměry manželů se řídí právním řádem státu, jehož jsou oba občany. Jsou-li občany různých států, řídí se tyto poměry právním řádem státu, v němž mají oba manželé obvyklý pobyt, jinak českým právním řádem.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 69

Znění: 23. 9. 2023. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Věcná práva k nemovitým věcem i k hmotným věcem movitým se řídí, pokud v tomto zákoně nebo v jiných právních předpisech není stanoveno něco jiného, právním řádem místa, v němž věc je. Podle tohoto právního řádu se rovněž určuje, zda věc je nemovitá nebo movitá.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 76

Znění: 23. 9. 2023. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Právní poměry dědické se řídí právním řádem státu, ve kterém měl zůstavitel obvyklý pobyt v době smrti. Jestliže zůstavitel byl státním občanem České republiky a alespoň jeden z dědiců má v České republice obvyklý pobyt, použije se český právní řád.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 87

Znění: 23. 9. 2023. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Smlouvy se řídí právem státu, s nímž smlouva nejúžeji souvisí, pokud smluvní strany nezvolily rozhodné právo. Volba práva musí být vyjádřena výslovně nebo musí vyplývat bez pochybností z ustanovení smlouvy nebo z okolností případu.

Řím I (593/2008), čl. 5

Znění: Dodaný text nařízení; použitelnost a přechodná ustanovení posuzovat samostatně.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Smlouvy o přepravě 1. V míře, ve které nebylo právo rozhodné pro smlouvu o přepravě zboží zvoleno podle článku 3, je právem rozhodným pro takové smlouvy právo země obvyklého bydliště dopravce za předpokladu, že se místo převzetí nebo místo doručení nebo obvyklé místo bydliště odesílatele nacházejí rovněž v této zemi. Nejsou-li tyto požadavky splněny, použije se právo země, ve které se na základě dohody smluvních stran nachází místo doručení. 2. V míře, ve které nebylo právo rozhodné pro smlouvu o přepravě cestujících zvoleno smluvními stranami podle druhého pododstavce, je rozhodným právem právo země obvyklého bydliště cestujícího za předpokladu, že se v této zemi nachází rovněž místo odjezdu nebo místo určení. Nejsou-li tyto požadavky splněny, použije se právo místa, ve kterém má dopravce své obvyklé bydliště. Za právo rozhodné pro smlouvu o přepravě cestujících si strany mohou zvolit v souladu s článkem 3 pouze právo země, ve které: a) má cestující své obvyklé bydliště nebo b) má dopravce své obvyklé bydliště nebo c) má dopravce místo své ústřední správy nebo d) se nachází místo odjezdu nebo e) se nachází místo určení. 3. Vyplývá-li ze všech okolností případu, že je smlouva, nedošlo-li k volbě práva, zjevně úžeji spojena s jinou zemí, než je země uvedená v odstavcích 1 nebo 2, použije se právo této jiné země.

Řím I (593/2008), čl. 7

Znění: Dodaný text nařízení; použitelnost a přechodná ustanovení posuzovat samostatně.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Pojistné smlouvy 1. Tento článek se vztahuje na smlouvy uvedené v odstavci 2 bez ohledu na to, zda se kryté riziko nachází v členském státě, a na všechny další pojistné smlouvy, které kryjí rizika nacházející se na území členských států. Nevztahuje se na smlouvy o zajištění. 2. Pojistná smlouva kryjící velké riziko podle definice uvedené v čl. 5 písm. d) první směrnice Rady 73/239/EHS ze dne 24. července 1973 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu

Řím I (593/2008), čl. 8

Znění: Dodaný text nařízení; použitelnost a přechodná ustanovení posuzovat samostatně.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Individuální pracovní smlouvy 1. Individuální pracovní smlouva se řídí právem zvoleným stranami v souladu s článkem 3. Tato volba však nesmí zaměstnance zbavit ochrany, kterou mu poskytují ustanovení, od nichž se nelze smluvně odchýlit podle práva, které by v případě neexistence volby bylo použito na základě odstavců 2, 3 a 4 tohoto článku. 2. V míře, ve které nebylo právo rozhodné pro individuální pracovní smlouvu zvoleno stranami, se smlouva řídí právem země, v níž, případně z níž, zaměstnanec při plnění smlouvy obvykle vykonává svoji práci. Za změnu země obvyklého výkonu práce se nepovažuje, když zaměstnanec dočasně vykonává svou práci v jiné zemi. 3. Nelze-li rozhodné právo na základě odstavce 2 určit, řídí se smlouva právem země, v níž se nachází provozovna, která zaměstnance zaměstnala. 4. Vyplývá-li z celkových okolností, že je smlouva úžeji spojena s jinou zemí, než je země uvedená v odstavcích 2 nebo 3, použije se právo této jiné země.

Právní opora a časová znění předpisů

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.): § 48–49, § 69, § 76, § 87. Znění: 23. 9. 2023. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

Řím I (593/2008): čl. 3–8. Znění: Dodaný text nařízení; použitelnost a přechodná ustanovení posuzovat samostatně.. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

Řím II (864/2007): čl. 1, čl. 4, čl. 14. Znění: Dodaný text nařízení; použitelnost a přechodná ustanovení posuzovat samostatně.. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

C85 — Vztah fóra a rozhodného práva. Vztah místa vedení sporu a místa uznání, resp. prohlášení vykonatelnosti a výkonu rozhodnutí (rozhodčího nálezu).

Systematika a konkrétní výklad

Fórum je místo a soud právního projednání, rozhodné právo určuje hmotné řešení. Dohoda o soudu, rozhodčí smlouva a volba práva jsou různé dispozice s různými podmínkami. Výkon v jiném státě vyžaduje ověřit režim uznání, vykonatelnosti a praktické exekuce. Soudní rozhodnutí a rozhodčí nález podléhají odlišným evropským, smluvním či domácím pravidlům; nařízení Brusel I bis nelze automaticky přenést na arbitráž. Čas, druh rozhodnutí a stát původu i výkonu určují použitelné prameny. Právní úspěch v meritu neznamená automatickou možnost postihnout majetek kdekoli.

- **Fórum a rozhodné právo:** Mezinárodní příslušnost určuje soudní fórum, kolizní pravidlo hmotné právo. Český soud může rozhodovat podle cizího práva.
- **Další státy:** Místo vydání, uznání a výkonu mohou být různá. Platná dohoda o soudu není automaticky volbou práva ani příslibem uznání za každých okolností.
- **Rozhodčí nález:** Arbitráž má vlastní základ a režim kontroly či uznání. Nelze bez dalšího použít všechna pravidla uznávání soudních rozsudků.
- **Procesní plán:** Nejdříve se určí příslušnost a právo, potom dosažitelnost výkonu v místě majetku. Praktická vymahatelnost ovlivňuje volbu ochranného postupu.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Volba:** Soud a právo se volí odděleně.
- **Arbitráž:** Má vlastní uznávací režim.
- **Výkon:** Zahraniční titul a místní způsob exekuce vyžadují samostatnou analýzu.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Soudní pravomoc, rozhodné právo a uznání cizího výsledku jsou tři odlišné analýzy. Soud může aplikovat cizí právo a jeho rozhodnutí může být následně vykonáno jinde. Rozhodčí nález nepodléhá automaticky stejnému unijnímu režimu jako soudní rozsudek. Volba soudu sama není volbou práva, pokud takový právní účinek nevyplývá z konkrétního ujednání a pravidel.

Judikatura a konkrétní kauzy

Ústavní soud — Nález II.ÚS 1852/19, 30. 10. 2019

Tematický název: České dráhy a Škoda — přezkum argumentace k rozhodci

Právní otázky: Ústavní problém spočíval v nedostatečném vypořádání relevantních argumentů o § 12 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení. Nešlo o nové rozhodnutí celého obchodního sporu.

Merito sporu — vlastní shrnutí: V kauze České dráhy a Škoda nemohl soud vlastní odůvodnění přezkumu rozhodčího řízení nahradit odkazem na literaturu. Odmítací usnesení Ústavního soudu mají při výkladu podústavního práva zpravidla jen podpůrný význam.

- **Konkrétní okolnosti:** České dráhy v souvislosti s arbitráží se Škodou požadovaly soudní řešení námitek proti rozhodci. Nejvyšší soud odmítl dovolání s odkazem na údajně vyřešenou povahu zákonného ustanovení.

Vazba na otázku C85: Soud výslovně neurčil, že dovolání musí být přípustné ani že opačný hmotný výklad je nutně nesprávný.

Plné znění rozhodnutí — NALUS

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **čl. 36 odst. 1 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Každý má právo domáhat se zákonným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve vymezených případech u jiného orgánu.
- **§ 31 — zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení**
  Stručný obsah (parafráze): Soud může zrušit rozhodčí nález pouze z vyjmenovaných důvodů, například neplatné doložky, nepovolaného rozhodce nebo neposkytnutí možnosti věc projednat. Nejde o všeobecné odvolání proti každému právnímu posouzení rozhodců.
- **Závěr soudu a odůvodnění:** Ústavní soud požadoval řádné odůvodnění klíčové právní otázky v rozhodčím kontextu. Pouhé tvrzení o dispozitivnosti ustanovení zákona o rozhodčím řízení bez vypořádání podstatných argumentů nebylo dostatečné. Nález sám konečně neurčil obecnou kogentnost tohoto ustanovení ani výsledek celého hospodářského sporu.
- **Studijní význam:** ústavní přezkum důvodů rozhodnutí odlišit od přezkumu každé nesprávnosti podústavního práva a od výsledku arbitráže. Veřejně známé názvy stran nenahrazují přesné vymezení napadeného rozhodnutí.
- **Další význam a meze použití:** Požadoval přesvědčivé vysvětlení a respekt k právu na soudní ochranu.

Publikované právní věty — Ústavní soud — II.ÚS 1852/19 — České dráhy a Škoda — přezkum argumentace k rozhodci

I. Při řešení právních otázek musí soudy předložit vlastní argumentaci, kterou nelze zcela nahradit odkazem na názor vyslovený v odborné literatuře. II. Usnesení, kterými Ústavní soud odmítá ústavní stížnosti pro zjevnou neopodstatněnost, mají pro účely výkladu podústavních předpisů obvykle jen podpůrný význam, neboť Ústavní soud zásadně neposuzuje věcnou správnost napadených rozhodnutí.

Právní věty NALUS: https://nalus.usoud.cz/Search/Abstrakt.aspx?id=109559

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=II-1852-19

Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• III.ÚS 1336/18 — Oddělitelnost rozhodčí doložky a smluvní autonomie. Podrobný rozbor a citace: C51.

• II.ÚS 3432/17 — ČSOB — předběžná otázka Soudnímu dvoru EU. Podrobný rozbor a citace: C86.

Odborné rozbory společných témat: Marek Pivoda — Ústavní soudy a předběžné otázky k SDEU: sofistikovaná strategie, nebo věc náhody?; ČPVP 2/2023, s. 253–284 — A05.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Smlouva volí německý soud, strana však považuje tím za automaticky zvolené německé hmotné právo.
- **Řešení:** Je třeba odlišit prorogaci a kolizní volbu a použít příslušná evropská či domácí pravidla.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 14

Znění: 23. 9. 2023. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Rozhodnutí soudů cizího státu a rozhodnutí úřadů cizího státu o právech a povinnostech, o kterých by podle jejich soukromoprávní povahy rozhodovaly v České republice soudy, stejně jako cizí soudní smíry a cizí notářské a jiné veřejné listiny v těchto věcech (dále jen „cizí rozhodnutí“) mají v České republice účinnost, jestliže nabyla podle potvrzení příslušného cizího orgánu právní moci a byla-li uznána českými orgány veřejné moci.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 15

Znění: 23. 9. 2023. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Pokud v dalších ustanoveních tohoto zákona není stanoveno něco jiného, nelze pravomocná cizí rozhodnutí uznat, jestliže a) věc náleží do výlučné pravomoci českých soudů, nebo jestliže by řízení nemohlo být provedeno u žádného orgánu cizího státu, kdyby se ustanovení o příslušnosti českých soudů použilo na posouzení pravomoci cizího orgánu, ledaže se účastník řízení, proti němuž cizí rozhodnutí směřuje, pravomoci cizího orgánu dobrovolně podrobil, b) o témže právním poměru se vede řízení u českého soudu a toto řízení bylo zahájeno dříve, než bylo zahájeno řízení v cizině, v němž bylo vydáno rozhodnutí, jehož uznání se navrhuje, c) o témže právním poměru bylo českým soudem vydáno pravomocné rozhodnutí nebo bylo-li v České republice již uznáno pravomocné rozhodnutí orgánu třetího státu, d) účastníku řízení, vůči němuž má být rozhodnutí uznáno, byla odňata postupem cizího orgánu možnost řádně se účastnit řízení, zejména nebylo-li mu doručeno předvolání nebo návrh na zahájení řízení, e) uznání by se zjevně příčilo veřejnému pořádku, nebo f) není zaručena vzájemnost; vzájemnost se nevyžaduje, nesměřuje-li cizí rozhodnutí proti státnímu občanu České republiky nebo české právnické osobě.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 16

Znění: 23. 9. 2023. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Uznání cizího rozhodnutí v majetkových věcech se nevyslovuje zvláštním výrokem. Cizí rozhodnutí je uznáno tím, že český orgán veřejné moci k němu přihlédne, jako by šlo o rozhodnutí českého orgánu veřejné moci. Je-li proti tomu namítána výhrada veřejného pořádku nebo i jiný důvod pro odepření uznání, ke kterým nemohlo být bez dalšího přihlédnuto, přeruší se řízení a je určena lhůta k zahájení zvláštního řízení podle odstavce 4. Po jeho pravomocném ukončení nebo po marném uplynutí uvedené lhůty se v přerušeném řízení pokračuje.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 117

Znění: 23. 9. 2023. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Přípustnost rozhodčí smlouvy se posuzuje podle českého právního řádu. Ostatní náležitosti rozhodčí smlouvy se posuzují podle právního řádu státu, v němž má být vydán rozhodčí nález.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 118

Znění: 23. 9. 2023. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Způsobilost cizince být rozhodcem Rozhodcem může být i cizinec, je-li podle právního řádu státu, jehož je občanem, způsobilý k právním jednáním; postačí však, je-li plně způsobilý k právním jednáním podle českého právního řádu. Další požadavky pro výkon funkce rozhodce určeného pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv stanoví jiný právní předpis.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 119

Znění: 23. 9. 2023. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Určení rozhodného práva Právem rozhodným pro spor je právo zvolené stranami. Pokud strany toto právo nezvolily, určí je rozhodci na základě ustanovení tohoto zákona. Ke kolizním ustanovením rozhodného práva lze přihlédnout jen tehdy, jestliže to vyplývá z volby práva učiněné stranami. Jestliže strany k tomu rozhodce výslovně pověřily, mohou rozhodci rozhodnout spor podle zásad spravedlnosti; jde-li o spory ze spotřebitelských smluv, musí být také použita ustanovení jinak rozhodného práva na ochranu spotřebitelů. Také pro rozhodování v rozhodčím řízení platí ustanovení § 87 odst. 2. Uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 120

Znění: 23. 9. 2023. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Rozhodčí nálezy vydané v cizím státě budou v České republice uznány a vykonány jako české rozhodčí nálezy, je-li zaručena vzájemnost. Vzájemnost se považuje za zaručenou také v případě, že cizí stát prohlašuje všeobecně cizí rozhodčí nálezy za vykonatelné za podmínky vzájemnosti.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 121

Znění: 23. 9. 2023. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Uznání nebo výkon cizího rozhodčího nálezu budou odepřeny, jestliže cizí rozhodčí nález a) není podle práva státu, v němž byl vydán, pravomocný nebo vykonatelný, b) byl zrušen ve státě, v němž byl vydán nebo podle jehož právního řádu byl vydán, c) je stižen vadou, která je důvodem pro zrušení českého rozhodčího nálezu soudem, nebo d) odporuje veřejnému pořádku.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 122

Znění: 23. 9. 2023. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Uznání cizího rozhodčího nálezu se nevyslovuje zvláštním rozhodnutím. Cizí rozhodčí nález se uznává tím, že se k němu při zachování podmínek § 120 a 121 přihlédne, jako by šlo o český rozhodčí nález.

Brusel I bis (1215/2012), čl. 39

Znění: Dodaný text nařízení; použitelnost a přechodná ustanovení posuzovat samostatně.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Rozhodnutí vydané v některém členském státě, které je v tomto členském státě vykonatelné, je vykonatelné v jiném členském státě, aniž je vyžadováno prohlášení vykonatelnosti.

Právní opora a časová znění předpisů

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.): § 14–16, § 117–122. Znění: 23. 9. 2023. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

Brusel I bis (1215/2012): čl. 1, čl. 25, čl. 36, čl. 39, čl. 45. Znění: Dodaný text nařízení; použitelnost a přechodná ustanovení posuzovat samostatně.. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

zákon o rozhodčím řízení (216/1994 Sb.): § 2, § 37. Znění: 1. 1. 2024. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

C86 — Soudní rozhodnutí a jeho pozice z pohledu mezinárodního práva procesního. Rozhodnutí soudu z pohledu evropského mezinárodního práva procesního (režim dle nařízení Brusel I a dle ZMPS).

Systematika a konkrétní výklad

Zahraniční soudní rozhodnutí se posuzuje podle původu, věcné a časové působnosti evropského, smluvního či domácího režimu. Brusel I bis upravuje uznání a výkon civilních a obchodních rozhodnutí s výlukami; historický Brusel I má přechodný význam. Uznání, vykonatelnost a samotná realizace místním exekučním postupem nejsou totožné. Důvody odmítnutí jsou omezené a nemají vytvořit nové plné projednání merita. Osvědčení a dokumenty usnadňují oběh titulu, ale neodstraňují ochranu odpůrce. Vadné doručení může být významné podle konkrétního režimu.

- **Uznání a výkon:** Uznání přiznává relevantní účinky cizímu rozhodnutí, výkon prosazuje povinnost donucením. Automatické uznání neodstraňuje podmínky samotného výkonu.
- **Právní režim:** Brusel I bis a vnitrostátní úprava mají různé rozsahy. Druh věci a čas vydání určují, který předpis se použije.
- **Dokumenty:** Rozhodnutí a příslušné osvědčení slouží prokazování podmínek. Samotný překlad nepromění každý zahraniční dokument v exekuční titul.
- **Odmítnutí:** Důvody odmítnutí jsou vymezené a nepředstavují běžné nové projednání merita. Veřejný pořádek je zvláštní ochranná výjimka.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Přechod:** Datum řízení může rozhodovat o nařízení.
- **Přezkum:** Zákaz revize merita má zákonné výjimky od uznání.
- **Dokumenty:** Osvědčení není univerzální náhradou všeho.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Brusel I bis pracuje s odstraněním exequatur v příslušném rozsahu, nikoli s odstraněním všech dokumentačních a obranných podmínek. Věcná, časová a územní působnost je prvním krokem. ZMPS se použije tam, kde jej nevytlačuje přednostní režim. Uznání a výkon se nesmí směšovat s novým rozhodnutím o původním nároku; přezkum věcné správnosti má zákonné meze.

Judikatura a konkrétní kauzy

Ústavní soud — Nález II.ÚS 3432/17, 11. 9. 2018

Tematický název: ČSOB — předběžná otázka Soudnímu dvoru EU

Právní otázky: Ústavní soud řešil, zda rozdílný výklad různých instancí sám vylučuje použití acte clair. Přezkoumal odůvodnění postupu poslední instance v unijním kontextu.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Odlišné názory vnitrostátních soudů samy nezakládají povinnost předložit předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU. Rozhodná je skutečná potřeba unijního výkladu, postavení soudu a řádně odůvodněné použití výjimky z povinnosti předložení.

- **Konkrétní okolnosti:** ČSOB se bránila příspěvkům do systému pojištění vkladů za slovenskou pobočku. Tvrdila také porušení práva na zákonného soudce kvůli nepoložení předběžné otázky Soudnímu dvoru EU.

Vazba na otázku C86: Stížnost zamítl.

Plné znění rozhodnutí — NALUS

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **čl. 267 — Smlouva o fungování EU, publikace č. 111/2009 Sb. m. s.**
  Stručný obsah (parafráze): Soudní dvůr rozhoduje o předběžných otázkách výkladu smluv a platnosti či výkladu unijních aktů. Vnitrostátní soud může a za stanovených podmínek soud poslední instance musí otázku předložit; výjimky vykládá unijní judikatura.
- **čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 1 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Čl. 36 odst. 1 chrání přístup k nezávislému a nestrannému soudu; čl. 38 odst. 1 zakazuje odnětí zákonnému soudci a vyžaduje zákonné určení příslušnosti soudu i soudce.
- **čl. 1 odst. 1 — ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR**
  Stručný obsah (parafráze): Princip právního státu chrání legitimní očekávání a právní jistotu. Při rozhodování o předběžné otázce však tato ochrana sama neproměňuje diskreční oprávnění soudu nižší instance v obecnou povinnost otázku předložit.
- **Závěr soudu a odůvodnění:** Rozdílné názory vnitrostátních soudů samy neznamenají automatickou povinnost položit předběžnou otázku. Podstatné jsou unijní pravidla, skutečná rozhodnost výkladu a řádně odůvodněné podmínky výjimky acte clair. Stížnost byla zamítnuta. Nález nevytváří volnou licenci ignorovat unijní otázku poslední instancí.
- **Studijní aplikace:** odlišit českou ústavní kontrolu procesních záruk a mechanismus unijního výkladu; soud musí vysvětlit, proč je otázka rozhodná a zda podléhá povinnému předložení.
- **Další význam a meze použití:** Rozdílný názor soudů není automatickým příkazem k předložení otázky; konkrétní pochybnosti a podmínky předložení se však musí odpovědně vyhodnotit.

Publikované právní věty — Ústavní soud — II.ÚS 3432/17 — ČSOB — předběžná otázka Soudnímu dvoru EU

I. Pokud obecný soud, proti jehož rozhodnutí není k dispozici opravný prostředek, nemá rozumné pochybnosti o výkladu ustanovení unijního práva, není povinen podat předběžnou otázku Soudnímu dvoru ani tehdy, kdy se daný výklad unijního práva liší od výkladu soudů nižších stupňů ve stejné věci. Za těchto podmínek nedochází k porušení práva na spravedlivý proces (čl. 36 odst. 1 Listiny) či práva na zákonného soudce (čl. 38 odst. 1 Listiny). II. Potřeba obecného soudu dotazovat se prostřednictvím předběžné otázky na výklad unijního práva Soudního dvora je výrazně oslabena, pokud je spor v řízení naprosto jedinečný a předmětný výkladový problém nemůže mít v budoucnu žádný dopad na jednotu, soudržnost či vývoj unijního práva. Tuto skutečnost musí obecný soud podrobně zdůvodnit, jinak postupuje svévolně a vystavuje se hrozbě zrušení svého rozhodnutí pro porušení práva na spravedlivý proces (čl. 36 odst. 1 Listiny) či práva na zákonného soudce (čl. 38 odst. 1 Listiny). III. Pokud obecný soud, proti jehož rozhodnutí je k dispozici opravný prostředek, změní v důsledku následování právního názoru vyšší instance svůj předchozí výklad unijního práva, postupuje i bez podání předběžné otázky v rámci svého uvážení a neporušuje právo na spravedlivý proces (čl. 36 odst. 1 Listiny) a zásady legitimního očekávání a právní jistoty (čl. 1 odst. 1 Ústavy).

Právní věty NALUS: https://nalus.usoud.cz/Search/Abstrakt.aspx?id=103841

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=II-3432-17

Ústavní soud — Nález II. ÚS 3645/25, 3. června 2026

Tematický název: Otázka aplikace práva Evropské unie v řízení o dovolání a právo dovolatele na soudní ochranu

Právní otázky: Kdy nesprávné odmítnutí dovolací otázky o právu EU znamená odepření přístupu k dovolacímu soudu.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Nejvyšší soud nesmí uzavřít přístup k dovolacímu přezkumu řádně vymezené unijní otázky nesprávným tvrzením, že na ní napadené rozhodnutí nespočívá. Takové odmítnutí představuje odepření soudní ochrany.

Vazba na otázku C86: Při dovolání s relevantní unijní otázkou musí Nejvyšší soud srozumitelně vyřešit přípustnost i vztah k čl. 267 SFEU.

Plné znění rozhodnutí — NALUS

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 237 a § 241a odst. 2 — zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád**
  Stručný obsah (parafráze): § 237 vymezuje právní předpoklady přípustnosti dovolání. § 241a odst. 2 vyžaduje uvést napadené rozhodnutí, rozsah, dovolací důvod, splnění předpokladů přípustnosti a požadované rozhodnutí.
- **čl. 36 odst. 1 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Každý má právo domáhat se zákonným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve vymezených případech u jiného orgánu.
- **čl. 267 — Smlouva o fungování EU, publikace č. 111/2009 Sb. m. s.**
  Stručný obsah (parafráze): Soudní dvůr rozhoduje o předběžných otázkách výkladu smluv a platnosti či výkladu unijních aktů. Vnitrostátní soud může a za stanovených podmínek soud poslední instance musí otázku předložit; výjimky vykládá unijní judikatura.

Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) se stěžovatelka domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí, přičemž tvrdí, že jím byla porušena základní práva zakotvená v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), jakož i v čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“).

Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Z ústavní stížnosti, z napadeného rozhodnutí a z vyžádaného soudního spisu se podává, že stěžovatelka jako žalobkyně se žalobou doručenou Obvodnímu soudu pro Prahu 1 (dále jen „obvodní soud“) dne 7. 8. 2023 domáhala zaplacení částky ve výši 43 982 Kč s příslušenstvím jako bezdůvodného obohacení, které vedlejší účastnici vzniklo z důvodu neplatnosti pojistné smlouvy č. 7053565610 uzavřené mezi stěžovatelkou a vedlejší účastnicí dne 22. 11. 2010 (dále jen „pojistná smlouva“). Namítala, že tato pojistná smlouva a její součást – doplňkové pojistné podmínky ŽP-DPP-SLUP-0004 (dále též jen „DPP“) jsou co do vymezení kapitálové hodnoty pojištění a výše nákladů neurčité. Pojistnou smlouvu proto považovala za neplatnou. Pojistná smlouva byla ukončena na základě žádosti stěžovatelky ze dne 17. 4. 2023. Vedlejší účastnice stěžovatelce vyplatila odkupné ve výši 115 018 Kč. V mezidobí vyplatila vedlejší účastnice stěžovatelce 7 000 Kč. Stěžovatelka zaplatila na pojistném vedlejší účastnici celkem 166 000 Kč a z titulu bezdůvodného obohacení jí žalovaná dluží dalších 43 982 Kč. Dále stěžovatelka požadovala zaplacení zákonného úroku z prodlení, když dne 19. 7. 2023 marně vyzvala vedlejší účastnici předžalobní výzvou k zaplacení předmětné jistiny. Zaplatila-li na pojistném celkem 166 000 Kč, má po zohlednění odkupného (115 018 Kč) a poskytnutého plnění z úrazového pojištění (7 000 Kč) právo na žalovanou částku z titulu bezdůvodného obohacení vedlejší účastnice.

- **Další význam a meze použití:** Nepoložení předběžné otázky se odlišuje od odepření přístupu k dovolacímu soudu bez rozboru unijní argumentace.

Publikované právní věty — Ústavní soud — II. ÚS 3645/25 — Otázka aplikace práva Evropské unie v řízení o dovolání a právo dovolatele na soudní ochranu

Odmítl-li Nejvyšší soud dovolání stěžovatelky jako nepřípustné ve vztahu k její námitce ohledně aplikace práva Evropské unie s odůvodněním, že na uvedené otázce není napadené rozhodnutí městského soudu založeno, byť stěžovatelka splnila formální požadavky, které na ni zákon z hlediska formulace dovolání klade, zamezil stěžovatelce v přístupu k (dovolacímu) soudu (denegatio iustitiae) a soudní ochraně ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Pramen publikované právní věty: Svazek_136_web.pdf, PDF str. 96. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=II-3645-25

Odborné rozbory společných témat: Marek Pivoda — Ústavní soudy a předběžné otázky k SDEU: sofistikovaná strategie, nebo věc náhody?; ČPVP 2/2023, s. 253–284 — A05.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Český orgán odmítá uznat evropský rozsudek pouze proto, že by český soud rozhodl jinak.
- **Řešení:** Je třeba použít omezené zákonné důvody odmítnutí; pouhá odlišnost právního výsledku není obecně novým meritorním přezkumem.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

Brusel I bis (1215/2012), čl. 37

Znění: Dodaný text nařízení; použitelnost a přechodná ustanovení posuzovat samostatně.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

1. Strana, která se hodlá v některém členském státě dovolávat rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, musí předložit: a) vyhotovení rozhodnutí, které splňuje podmínky nezbytné pro ověření jeho pravosti, a b) osvědčení vystavené podle článku 53. 2. V případě potřeby může soud nebo orgán, u nějž se strana dovolává rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, požádat tuto stranu, aby předložila v souladu s článkem 57 překlad nebo přepis obsahu osvědčení uvedeného v odst. 1 písm. b). Soud nebo orgán může tuto stranu požádat o překlad tohoto rozhodnutí místo překladu obsahu osvědčení, nemůže-li bez takového překladu pokračovat v řízení.

Brusel I bis (1215/2012), čl. 38

Znění: Dodaný text nařízení; použitelnost a přechodná ustanovení posuzovat samostatně.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Soud nebo orgán, u nějž se strana dovolává rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, může řízení zčásti nebo zcela přerušit, pokud: a) je rozhodnutí napadeno v členském státě původu, nebo b) je podán návrh na vydání rozhodnutí o neexistenci důvodů pro odepření uznání, které jsou uvedeny v článku 45, nebo na vydání rozhodnutí o odepření uznání pro některý z uvedených důvodů. ODDÍL 2 Výkon

Brusel I bis (1215/2012), čl. 40

Znění: Dodaný text nařízení; použitelnost a přechodná ustanovení posuzovat samostatně.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Vykonatelné rozhodnutí umožňuje ze zákona použít zajišťovací opatření stanovená právem dožádaného členského státu.

Brusel I bis (1215/2012), čl. 41

Znění: Dodaný text nařízení; použitelnost a přechodná ustanovení posuzovat samostatně.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

1. Pokud nestanoví tento oddíl jinak, řídí se řízení o výkonu rozhodnutí vydaných v jiném členském státě právem dožádaného členského státu. Rozhodnutí vydané v některém členském státě, které je vykonatelné v dožádaném členském státě, se v něm vykoná za stejných podmínek jako rozhodnutí v něm vydávaná. 2. Bez ohledu na odstavec 1 se důvody pro odepření nebo odložení výkonu podle práva dožádaného členského státu uplatní pouze tehdy, nejsou-li neslučitelné s důvody uvedenými v článku 45. Dokument uložil B. Hladíková dne 23. 09. 2026 15 / 36 Děkujeme, že používáte Beck–online 3. Strana, která žádá o výkon rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, nemusí mít adresu pro doručování v dožádaném členském státě. Tato strana nemusí mít v dožádaném členském státě ani pověřeného zástupce, ledaže existuje povinnost mít takového zástupce bez ohledu na státní příslušnost nebo bydliště stran.

Brusel I bis (1215/2012), čl. 42

Znění: Dodaný text nařízení; použitelnost a přechodná ustanovení posuzovat samostatně.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

1. Pro výkon rozhodnutí v některém členském státě, které bylo vydáno v jiném členském státě, předloží navrhovatel orgánu příslušnému pro výkon: a) vyhotovení rozhodnutí, které splňuje podmínky nezbytné pro ověření jeho pravosti, a b) osvědčení vydané podle článku 53 osvědčující, že rozhodnutí je vykonatelné, a obsahující výtah rozhodnutí a případně příslušné informace o nahrazovaných nákladech řízení a výpočet úroků. 2. Pro výkon rozhodnutí v některém členském státě, které bylo vydáno v jiném členském státě a které nařizuje předběžné nebo zajišťovací opatření, předloží navrhovatel orgánu příslušnému pro výkon: a) vyhotovení rozhodnutí, které splňuje podmínky nezbytné pro ověření jeho pravosti; b) osvědčení vydané podle článku 53 obsahující popis opatření a osvědčující, že: i) soud měl příslušnost rozhodnout ve věci samé, ii) rozhodnutí je vykonatelné v členském státě původu, případně s uvedením toho, za jakých podmínek, a c) doklad o doručení rozhodnutí, pokud je opatření nařizováno bez předvolání žalovaného k soudu. 3. Orgán příslušný pro výkon může v případě potřeby po navrhovateli požadovat, aby předložil v souladu s článkem 57 překlad nebo přepis obsahu osvědčení. 4. Orgán příslušný pro výkon může po navrhovateli požadovat, aby předložil překlad rozhodnutí pouze tehdy, nemůže-li bez takového překladu pokračovat v řízení.

Brusel I bis (1215/2012), čl. 44

Znění: Dodaný text nařízení; použitelnost a přechodná ustanovení posuzovat samostatně.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

1. Je-li podán návrh na odepření výkonu rozhodnutí podle oddílu 3 pododdílu 2, může soud v dožádaném členském státě na návrh osoby, vůči níž je výkon navrhován: a) omezit řízení o výkonu rozhodnutí na zajišťovací opatření, nebo b) podmínit výkon rozhodnutí složením jistoty, kterou sám stanoví, nebo c) přerušit zčásti nebo v celém rozsahu řízení o výkonu. Dokument uložil B. Hladíková dne 23. 09. 2026 16 / 36 Děkujeme, že používáte Beck–online 2. Příslušný orgán v dožádaném členském státě na návrh osoby, vůči níž je výkon navrhován, přeruší řízení o výkonu, je-li vykonatelnost rozhodnutí odložena v členském státě původu. ODDÍL 3 Odepření uznání a výkonu

Brusel I bis (1215/2012), čl. 52

Znění: Dodaný text nařízení; použitelnost a přechodná ustanovení posuzovat samostatně.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Rozhodnutí vydané v některém členském státě nesmí být v žádném případě v dožádaném členském státě přezkoumáváno ve věci samé.

Brusel I bis (1215/2012), čl. 53

Znění: Dodaný text nařízení; použitelnost a přechodná ustanovení posuzovat samostatně.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Soud původu vydá na žádost kterékoli dotčené strany osvědčení za použití formuláře uvedeného v příloze I.

nařízení o evropském exekučním titulu (805/2004), čl. 5

Znění: Dodaný text nařízení; použitelnost a přechodná ustanovení posuzovat samostatně.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Zrušení doložky vykonatelnosti Dokument uložil B. Hladíková dne 23. 09. 2026 4 / 12 Děkujeme, že používáte Beck–online Rozhodnutí, který bylo v členském státě původu potvrzeno jako evropský exekuční titul, je uznáno a vykonáno v ostatních členských státech, aniž je zapotřebí prohlášení o vykonatelnosti a aniž může být proti jeho uznání podán protest.

Brusel I bis (1215/2012), čl. 39

Znění: Dodaný text nařízení; použitelnost a přechodná ustanovení posuzovat samostatně.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Rozhodnutí vydané v některém členském státě, které je v tomto členském státě vykonatelné, je vykonatelné v jiném členském státě, aniž je vyžadováno prohlášení vykonatelnosti.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 14

Znění: 23. 9. 2023. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Rozhodnutí soudů cizího státu a rozhodnutí úřadů cizího státu o právech a povinnostech, o kterých by podle jejich soukromoprávní povahy rozhodovaly v České republice soudy, stejně jako cizí soudní smíry a cizí notářské a jiné veřejné listiny v těchto věcech (dále jen „cizí rozhodnutí“) mají v České republice účinnost, jestliže nabyla podle potvrzení příslušného cizího orgánu právní moci a byla-li uznána českými orgány veřejné moci.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 15

Znění: 23. 9. 2023. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Pokud v dalších ustanoveních tohoto zákona není stanoveno něco jiného, nelze pravomocná cizí rozhodnutí uznat, jestliže a) věc náleží do výlučné pravomoci českých soudů, nebo jestliže by řízení nemohlo být provedeno u žádného orgánu cizího státu, kdyby se ustanovení o příslušnosti českých soudů použilo na posouzení pravomoci cizího orgánu, ledaže se účastník řízení, proti němuž cizí rozhodnutí směřuje, pravomoci cizího orgánu dobrovolně podrobil, b) o témže právním poměru se vede řízení u českého soudu a toto řízení bylo zahájeno dříve, než bylo zahájeno řízení v cizině, v němž bylo vydáno rozhodnutí, jehož uznání se navrhuje, c) o témže právním poměru bylo českým soudem vydáno pravomocné rozhodnutí nebo bylo-li v České republice již uznáno pravomocné rozhodnutí orgánu třetího státu, d) účastníku řízení, vůči němuž má být rozhodnutí uznáno, byla odňata postupem cizího orgánu možnost řádně se účastnit řízení, zejména nebylo-li mu doručeno předvolání nebo návrh na zahájení řízení, e) uznání by se zjevně příčilo veřejnému pořádku, nebo f) není zaručena vzájemnost; vzájemnost se nevyžaduje, nesměřuje-li cizí rozhodnutí proti státnímu občanu České republiky nebo české právnické osobě.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.), § 16

Znění: 23. 9. 2023. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Uznání cizího rozhodnutí v majetkových věcech se nevyslovuje zvláštním výrokem. Cizí rozhodnutí je uznáno tím, že český orgán veřejné moci k němu přihlédne, jako by šlo o rozhodnutí českého orgánu veřejné moci. Je-li proti tomu namítána výhrada veřejného pořádku nebo i jiný důvod pro odepření uznání, ke kterým nemohlo být bez dalšího přihlédnuto, přeruší se řízení a je určena lhůta k zahájení zvláštního řízení podle odstavce 4. Po jeho pravomocném ukončení nebo po marném uplynutí uvedené lhůty se v přerušeném řízení pokračuje.

Právní opora a časová znění předpisů

Brusel I bis (1215/2012): čl. 1, čl. 36–45, čl. 52–53, čl. 66. Znění: Dodaný text nařízení; použitelnost a přechodná ustanovení posuzovat samostatně.. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.): § 14–16. Znění: 23. 9. 2023. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

nařízení o evropském exekučním titulu (805/2004): čl. 3, čl. 5–6. Znění: Dodaný text nařízení; použitelnost a přechodná ustanovení posuzovat samostatně.. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

C87 — Řízení o úpadku a způsobech jeho řešení – obecná část. Úpadek. Způsob řešení úpadku. Zásady insolvenčního řízení. Příslušnost. Procesní subjekty. Zvláštní ustanovení o insolvenčním řízení – doručování, dokazování, rozhodnutí, opravné prostředky

Systematika a konkrétní výklad

Insolvenční řízení je kolektivním procesem řešení úpadku a hrozícího úpadku se zákonnými zásadami a způsoby. Platební neschopnost a předlužení mají odlišné podmínky. Soud, správce, dlužník a věřitelé tvoří různé procesní subjekty; rozhodovací pravomoc nepřechází automaticky na největšího věřitele. Účinky zahájení a rozhodnutí o úpadku se liší. Insolvenční rejstřík a zvláštní doručení ovlivňují lhůty. Přeshraniční situace vyžaduje nařízení o insolvenčním řízení. Občanský soudní řád působí subsidiárně s ohledem na zásady insolvence; nejde o pouhý součet samostatných žalob.

- **Kolektivní řešení úpadku:** Insolvence koordinuje věřitele, dlužníka a jeho majetek. Platební neschopnost či předlužení mají zákonné znaky; neúspěšné podnikání samo neznamená prokázaný úpadek.
- **Subjekty:** Soud rozhoduje, správce plní svěřené úkoly a věřitelé uplatňují práva v příslušném rozsahu. Správce není soudem ani soukromým zástupcem všech jednotlivých věřitelů.
- **Proces:** Zahájení řízení, rozhodnutí o úpadku a způsob řešení jsou různé okamžiky s jinými účinky. Insolvenční rejstřík plní významnou publikační funkci.
- **Zásady:** Rovnost neznamená stejné uspokojení všech bez ohledu na zajištění či zákonné pořadí. Kolektivní zájem omezuje individuální vymáhání.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Úpadek:** Ne každý jednotlivý nezaplacený dluh postačí.
- **Proces:** Kolektivní ochrana omezuje individuální dispozice.
- **Čas:** Pro požadovaný výhled použito nejnovější dodané vyhlášené znění od 1. 1. 2027; jeho vztah k dřívějšímu právu je označen.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Platební neschopnost a předlužení jsou rozdílné formy úpadku. Hrozící úpadek je další zákonná situace s vlastními podmínkami. Insolvenční řízení chrání kolektivní uspokojení a rovnost věřitelů v určených skupinách. Doručování v rejstříku a zvláštní doručení mohou působit odlišně. Označení dlužníka za finančně slabého nenahrazuje prokázání konkrétního zákonného testu.

Odborné doplnění a legislativní změny 2025–2027

Insolvenční zákon: doložené znění roku 2027 a poskytování údajů

nejnovější dodané vyhlášené znění od 1. 1. 2027

- **Zvolené znění:** Pro požadovaný výhled je použit zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v dodané konsolidaci od 1. 1. 2027. Jeho budoucí účinnost vůči dni zpracování je označena u citací.
- **Údajová povinnost:** § 430c upravuje poskytování souhrnných a zaměstnaneckých údajů Ministerstvu spravedlnosti způsobem podle zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele. Zahrnuje charakteristiky zaměstnanců a pracovních pozic, pracovní dobu, odměňování a související náklady.
- **Oddělení institutů:** Tato informační povinnost nemění sama znaky platební neschopnosti ani předlužení. Nelze ji vyložit jako nový automatický důvod úpadku.
- **Projektové informace:** Harmonogram eISIR se odlišuje od zákonných pravidel zveřejnění, doručení a uplatnění pohledávek. Projektový termín bez normativní opory nezakládá novou procesní lhůtu.

Redakční porovnání dodaných znění insolvenčního zákona. Pramen: 182-2006-Sb insolvencni zakon od 1_1_2027.pdf, PDF str. § 430c.

Judikatura a konkrétní kauzy

Nejvyšší soud — Usnesení 29 ICdo 149/2025, 22. 12. 2025

Tematický název: Samostatný nárok na bezdůvodné obohacení a hranice incidenčního sporu

Právní otázky: Zda spojení s požadavkem určení neplatnosti činí z žaloby na vrácení plnění incidenční spor.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Nárok na vrácení bezdůvodného obohacení není automaticky incidenčním sporem jen proto, že je spojen s návrhem na určení neplatnosti jednání. Procesní povahu peněžitého nároku je třeba posoudit samostatně.

Vazba na otázku C87: Věcnou příslušnost nelze změnit pouhým kumulováním petitů.

Plné znění — přímý odkaz NS (databáze nyní z prostředí nedostupná)

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 159 odst. 1 písm. g) zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon**
  Stručný obsah (parafráze): Incidenčním sporem je i spor o určení existence právního vztahu či práva týkajícího se majetku nebo závazků dlužníka, je-li na určení naléhavý právní zájem. Kompetence se odvozuje od této vazby, nikoli jen od účasti dlužníka.
- **Další význam a meze použití:** Charakter každého nároku se posuzuje samostatně; určovací požadavek nepřenese automaticky žalobu na plnění pod insolvenční soud.

Publikované právní věty — Nejvyšší soud — 29 ICdo 149/2025 — Samostatný nárok na bezdůvodné obohacení a hranice incidenčního sporu

> Požadavek na zaplacení (vrácení) bezdůvodného obohacení z neplatných právních jednání není (nestává se) incidenčním sporem ve smyslu § 159 odst. 1 písm. g/ insolvenčního zákona jen proto, že žalobce se spolu s ním domáhá určení neplatnosti právních jednání, z nichž vzešlo bezdůvodné obohacení žalovaného (obohaceného).

Ověřená oficiální publikace právních vět NS: https://www.nsoud.cz/pro-verejnost-a-media/tiskove-zpravy/detail/pravni-vety-rozhodnuti-schvalene-na-jednani-obcanskopravniho-a-obchodniho-kolegia-nejvyssiho-soudu-9-zari-2026

https://rozhodnuti.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/8D0C998AB86A3B46C1258D800052C273?openDocument&Highlight=0,

Nejvyšší soud — Stanovisko Cpjn 202/2025, 11. 6. 2025

Tematický název: Odůvodnění a odvolání proti insolvenční záloze

Právní otázky: Zda se rozhodnutí o insolvenční záloze musí odůvodnit a zda se dlužník může odvolat.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Stanovisko sjednocovalo praxi po novele insolvenčního zákona účinné od října 2024 při ukládání záloh na náklady správce.

Vazba na otázku C87: U C87 jde o konkrétní důsledek novely: soud musí vysvětlit použitý zákonný základ a umožnit řádný opravný prostředek.

Oficiální Sbírka NS — rozhodnutí online (rozsah zveřejnění se může lišit)

Oficiální sbírková publikace; u některých starších online záznamů je odůvodnění zkráceno. Rozbor byl kontrolován i podle celého publikovaného textu v nahraném sešitu. Sbírková publikace sama nemusí být nezkráceným originálem rozhodnutí.

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 136 odst. 3 a 5 — zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon**
  Stručný obsah (parafráze): Upravují zálohové povinnosti ve spojení s rozhodnutím o úpadku a navazujícími insolvenčními postupy po novele.
- **§ 7 — zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon**
  Stručný obsah (parafráze): Občanský soudní řád se použije podpůrně v mezích insolvenčního řízení.
- **§ 169 a § 201 — zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád**
  Stručný obsah (parafráze): Pravidla odůvodnění usnesení a odvolání poskytují procesní ochranu proti individuálně uložené platební povinnosti.
- **Závěr soudu a odůvodnění:** Povinnost dlužníka zaplatit zálohu je individuálním zásahem do jeho procesního i majetkového postavení. Rozhodnutí proto vyžaduje odůvodnění a podléhá odvolání; nelze je bez dalšího pokládat za nepřezkoumatelné organizační opatření. Obě části právní věty je třeba používat společně.
- **Další význam a meze použití:** Stanovisko nenahrazuje ověření podmínek a výše zálohy podle časového znění použitelného v konkrétním řízení.

Publikované právní věty — Nejvyšší soud — Cpjn 202/2025 — Odůvodnění a odvolání proti insolvenční záloze

[1] Rozhodnutí o záloze podle § 136 odst. 3 a 5 insolvenčního zákona musí být vždy odůvodněno.
[2] Proti rozhodnutí o záloze podle § 136 odst. 3 a 5 je odvolání přípustné.

Pramen publikované právní věty: Sbirka-soudnich-rozhodnuti-a-stanovisek-sesit-c.-7_2025.pdf, PDF str. 6. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://sbirka.nsoud.cz/sbirka/24207/

Další odborné souvislosti

Kateřina Kösslerová a Michal Matoušek — Moratorium v insolvenčním řízení; EPRAVO.CZ, 15. 9. 2026

Odborný rozbor zdůrazňuje dočasnou ochranu provozu a související omezení věřitelů. Moratorium není vyřešením úpadku ani plošným prominutím dluhů. Podmínky jeho vyhlášení se odlišují od důvodů následného zrušení; zachování provozu nechrání automaticky všechny smlouvy. Zvláštní pravidla započtení je třeba určit pro konkrétní fázi. Pro praxi je podstatný realistický stabilizační plán a ochrana kolektivního uspokojení. Jde o sekundární komentář; zákonnou aplikaci je nutné ověřit v insolvenčním zákoně a časovém režimu daného řízení.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Věřitel podá insolvenční návrh jako nátlak bez doložení zákonných znaků úpadku.
- **Řešení:** Je nutné prověřit náležitosti a skutečné předpoklady; insolvenční řízení nesmí nahrazovat běžný spor o jednu pohledávku.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 430c

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Zaměstnavatel podle zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele je povinen poskytnout Ministerstvu spravedlnosti k výkonu jeho působnosti, zejména v oblasti tvorby návrhů právních předpisů, hodnocení dopadů regulace a jiných legislativních činností, souhrnné údaje za zaměstnavatele a údaje za jednotlivé zaměstnance týkající se charakteristik zaměstnanců a pracovních pozic, fondu pracovní doby, odpracované, neodpracované a placené doby zaměstnanců, vyplacených mezd, platů a odměn a dalších nákladů přímo souvisejících s náklady práce. Zaměstnavatel poskytuje tyto údaje způsobem podle zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 2

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Vymezení některých základních pojmů Pro účely tohoto zákona se rozumí a) insolvenčním řízením soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení, b) insolvenčním soudem soud, před nímž probíhá insolvenční řízení, jakož i soud, který rozhoduje o opravném prostředku v insolvenčním řízení, c) insolvenčním návrhem u insolvenčního soudu podaný návrh na zahájení insolvenčního řízení, d) incidenčním sporem spory vyvolané insolvenčním řízením, o kterých tak stanoví tento zákon, projednávané v rámci insolvenčního řízení, e) majetkovou podstatou majetek určený k uspokojení dlužníkových věřitelů, f) osobou s dispozičními oprávněními osoba, které v průběhu insolvenčního řízení přísluší právo nakládat s majetkovou podstatou ohledně všech oprávnění, ze kterých se skládá, g) zajištěným věřitelem věřitel, jehož pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty, a to jen zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, zajišťovacím převodem práva nebo postoupením pohledávky k zajištění anebo obdobným právem podle zahraniční právní úpravy; zajištěným věřitelem je i agent pro zajištění podle zákona o dluhopisech, h) přihláškou pohledávky procesní úkon, kterým věřitel uplatňuje uspokojení svých práv v insolvenčním řízení, i) insolvenčním rejstříkem informační systém, který obsahuje údaje podle tohoto zákona, j) společným zájmem věřitelů zájem nadřazený jejich jednotlivým zájmům, je-li jeho cílem, aby zvolený způsob řešení úpadku byl pro ně spravedlivý a výnosnější než ostatní způsoby řešení úpadku; tím není dotčeno zákonem zaručené zvláštní postavení některých věřitelů, k) finanční institucí banka, spořitelní a úvěrní družstvo, obchodník s cennými papíry, který je investičním podnikem podle čl. 4 odstavce 1 bodu 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky (dále jen „obchodník s cennými papíry“), pojišťovna a zajišťovna, a za dále stanovených podmínek tohoto zákona i některé další osoby.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 3

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Dlužník je v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen „platební neschopnost“).

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 4

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Způsobem řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka v insolvenčním řízení (dále jen „způsob řešení úpadku“) se rozumí a) konkurs, b) reorganizace, c) oddlužení a d) zvláštní způsoby řešení úpadku, které tento zákon stanoví pro určité subjekty nebo pro určité druhy případů.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 5

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Zásady insolvenčního řízení Insolvenční řízení spočívá zejména na těchto zásadách: a) insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů; b) věřitelé, kteří mají podle tohoto zákona zásadně stejné nebo obdobné postavení, mají v insolvenčním řízení rovné možnosti; c) nestanoví-li tento zákon jinak, nelze práva věřitele nabytá v dobré víře před zahájením insolvenčního řízení omezit rozhodnutím insolvenčního soudu ani postupem insolvenčního správce; d) věřitelé jsou povinni zdržet se jednání, směřujícího k uspokojení jejich pohledávek mimo insolvenční řízení, ledaže to dovoluje zákon.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 6

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Tohoto zákona nelze použít, jde-li o a) stát, b) územní samosprávný celek2, c) Českou národní banku, d) Všeobecnou zdravotní pojišťovnu České republiky, e) Garanční systém finančního trhu a jím spravované fondy, f) Garanční fond obchodníků s cennými papíry, g) veřejnou vysokou školu, nebo h) právnickou osobu, jestliže stát nebo vyšší územní samosprávný celek2 před zahájením insolvenčního řízení převzal všechny její dluhy nebo se za ně zaručil.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 9

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Procesními subjekty podle tohoto zákona jsou a) insolvenční soud, b) dlužník, c) věřitelé, kteří uplatňují svá práva vůči dlužníku, d) insolvenční správce, popřípadě další správce, e) státní zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení nebo do incidenčního sporu, a f) likvidátor dlužníka.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 11

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Při výkonu dohlédací činnosti insolvenční soud rozhoduje o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízení, činí opatření potřebná k zajištění jeho účelu a ukládá povinnosti, týkající se činnosti jednotlivých subjektů řízení.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 14

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Účastníky insolvenčního řízení jsou dlužník a věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 1

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie75 a upravuje a) řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů, b) oddlužení dlužníka.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 7

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> Použití občanského soudního řádu a zákona o zvláštních řízeních soudních Nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu 4 týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Právní opora a časová znění předpisů

insolvenční zákon (182/2006 Sb.): § 1–7, § 9, § 11, § 14, § 17, § 36, § 71, § 89, § 97, § 109, § 136, § 430c. Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

nařízení o insolvenčním řízení (2015/848): čl. 1, čl. 3. Znění: Dodaný text nařízení; použitelnost a přechodná ustanovení posuzovat samostatně.. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

C88 — Projednání úpadku a rozhodnutí o něm. Věřitelé a uplatňování pohledávek.

Systematika a konkrétní výklad

Projednání úpadku vychází z řádného návrhu a důkazů o zákonných předpokladech. Dlužnický a věřitelský návrh mají rozdílné náležitosti a odpovědnostní souvislosti. Rozhodnutí o úpadku stanoví další procesní kroky a lhůty. Přihláška pohledávky, nárok za podstatou a jemu postavený na roveň mají odlišný způsob uplatnění. Přezkum zjišťuje pravost, výši a pořadí; popření může vést k incidenčnímu sporu. Zajištěný věřitel musí řádně uplatnit zajištění. Přihlášková lhůta se nesmí zaměnit s promlčením a není běžnou lhůtou, kterou lze libovolně prominout.

- **Návrh a zjištění úpadku:** Dlužnický a věřitelský návrh mají různé náležitosti. Tvrzení pohledávky jednoho věřitele samo neprokazuje všechny znaky úpadku.
- **Přezkum:** Pravost, výše a pořadí jsou odlišné otázky. Popření může otevřít incidenční spor podle zákonných pravidel.
- **Účinky:** Zmeškání přihlášky může mít zásadní následky. Existence pravomocného titulu sama zpravidla nenahrazuje řádné uplatnění v insolvenčním řízení.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Insolvenční návrh a přihláška pohledávky jsou různé úkony. Rozhodnutí o úpadku spouští významné účinky a lhůty. Popření pravosti, výše a pořadí má odlišný předmět a zvláštní procesní následky. Pohledávka za podstatou se neuplatňuje automaticky stejným způsobem jako běžná přihláška. Věřitel musí správně kvalifikovat svůj nárok a sledovat zveřejněné procesní události.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Přihláška: právní důvod, výše a zajištění

- **Právní důvod:** Přihláška musí zachytit skutečnosti, z nichž pohledávka vznikla. Pouhé uvedení čísla paragrafu nebo názvu smlouvy nenahradí identifikaci konkrétního plnění, splatnosti a vztahu k dlužníkovi.

- **Výše:** Odděluje se jistina a jednotlivé složky příslušenství. Pro přezkum musí být srozumitelné, z čeho částky vycházejí; souhrn dluhu bez výpočtu může zakrývat různé právní režimy položek.
- **Zajištění:** Věřitel musí určit jeho právní důvod, předmět a další zákonné údaje. Vykonatelnost pohledávky se odlišuje od zajištěného postavení; rozsudek na zaplacení sám nevytváří zástavní právo.
- **Formulář:** Z nahraného vzoru byl technicky získán obsah XFA, nikoli jen zobrazená zástupná stránka. Jeho současná závaznost nebyla potvrzena. Použit je pouze seznam tematických náležitostí ověřený proti novějšímu insolvenčnímu zákonu, nikoli starý formulář jako závazný vzor podání.

Teoretický podklad: VZOR_Prihlaska_pohledavky.pdf, XFA šablona: označení a popisy polí přihlášky. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: insolvenční zákon (182/2006 Sb.): § 173, § 174, § 176, § 177, § 178.

Judikatura a konkrétní kauzy

Nejvyšší soud — Rozsudek 29 Cdo 1637/2025, 22. 12. 2025

Tematický název: Promlčení přednostní pohledávky a nesprávné podání přihlášky

Právní otázky: Zda přihláška staví promlčení i u pohledávky, která se má uplatnit jiným postupem.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Přihláška staví promlčení jen u pohledávky, která se skutečně měla přihlásit. U pohledávek za podstatou a jim postavených na roveň nastává tento účinek až žalobou podle § 203 odst. 4 insolvenčního zákona, nikoli nesprávnou přihláškou nebo sporem o pořadí.

Vazba na otázku C88: Správná procesní cesta je součástí ochrany nároku.

Plné znění — přímý odkaz NS (databáze nyní z prostředí nedostupná)

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 169 odst. 1 písm. a), § 173 odst. 4, § 203 a § 203a zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon**
  Stručný obsah (parafráze): § 169 odst. 1 písm. a) řadí vymezené pracovněprávní nároky zaměstnanců na roveň pohledávkám za podstatou. § 173 odst. 4 upravuje účinky přihlášky na běh lhůt. § 203 stanoví přímé uplatnění těchto přednostních nároků; § 203a řešení sporu o jejich pořadí incidenční žalobou.
- **Další význam a meze použití:** U pohledávky za podstatou či jí na roveň postavené staví promlčení žaloba podle § 203 odst. 4; přihláška ani incidenční spor o pořadí ji automaticky nenahradí.

Publikované právní věty — Nejvyšší soud — 29 Cdo 1637/2025 — Promlčení přednostní pohledávky a nesprávné podání přihlášky

> Podáním přihlášky pohledávky se promlčecí lhůta staví podle § 173 odst. 4 insolvenčního zákona jen v případě, že se příslušná pohledávka měla skutečně uplatnit přihláškou pohledávky. Jde-li o pohledávku za majetkovou podstatou nebo pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, která se uplatňuje podle § 203 odst. 1 insolvenčního zákona, promlčecí lhůta se staví až podáním žaloby podle § 203 odst. 4 insolvenčního zákona bez ohledu na to, zda věřitel již dříve podal přihlášku takové pohledávky nebo zahájil incidenční spor o pořadí pohledávky ve smyslu § 203a insolvenčního zákona.

Ověřená oficiální publikace právních vět NS: https://www.nsoud.cz/pro-verejnost-a-media/tiskove-zpravy/detail/pravni-vety-rozhodnuti-schvalene-na-jednani-obcanskopravniho-a-obchodniho-kolegia-nejvyssiho-soudu-9-zari-2026

https://rozhodnuti.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/B61E12ADB293533EC1258D8D0052C85A?openDocument&Highlight=0,

Nejvyšší soud — Usnesení 29 NSČR 62/2023, 30. 07. 2025

Tematický název: Bankovní záruka, regres a postavení zajištěného věřitele

Právní otázky: Jak se odlišuje vlastní regres banky od přechodu nároku původního věřitele.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Banka plnící z bezpodmínečné záruky má smluvní regres i bez dokazování skutečného dluhu příkazce. Přechod práv původního věřitele včetně jeho zajištění je odlišný režim a vyžaduje tvrdit a prokázat skutečné plnění na dlužníkův dluh.

- **Konkrétní okolnosti:** Při rozdělování výtěžku zastavených nemovitostí bylo sporné, z jakého právního titulu banka po plnění z bankovní záruky požaduje regres a zda jí svědčí původní zástavní pořadí. Šlo o rozlišení vlastního nároku banky a vstupu do práv uspokojeného věřitele.

Vazba na otázku C88: Úspěch vlastního regresu není automatickým důkazem práva na cizí zástavní pořadí.

Sbírka NS — zveřejněný text rozhodnutí včetně odůvodnění (sbírková verze)

Sbírkový text může být redakčně zkrácen. Původní odkaz na úplné znění v databázi NS je uveden na konci rozboru; jeho dostupnost se z prostředí nepodařilo ověřit.

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 1937 odst. 2, § 1938 odst. 1, § 2029 a § 2039 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): § 1937 odst. 2 upravuje zákonný přechod pohledávky na plnícího zajišťovatele; § 1938 odst. 1 při částečném plnění chrání přednost původního věřitele. § 2029 vymezuje finanční a bankovní záruku; § 2039 odst. 1 náhradu toho, co výstavce podle smlouvy a záruční listiny plnil.
- **§ 18, § 19 a § 183 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon**
  Stručný obsah (parafráze): § 18 upravuje procesní vstup nabyvatele přihlášené pohledávky, § 19 účinky nástupnictví i pro související incidenční spory. § 183 zachovává věřiteli možnost postihu zajišťovatelů a upravuje vstup plnících osob do pohledávkového postavení.
- **§ 167 odst. 1 a § 195 — zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v rozhodném časovém znění**
  Stručný obsah (parafráze): § 167 váže pořadí uspokojení více zajištěných věřitelů na dobu vzniku zajištění. § 195 odlišuje popření práva na uspokojení ze zajištění od otázky časového pořadí; nelze při rozdělování výtěžku svévolně obejít pravomocné výsledky přezkumu pohledávky.
- **Závěr soudu a odůvodnění:** Bezpodmínečná záruka sama neumožňuje bance před plněním zkoumat skutečný dluh, proto její vlastní regres podle § 2039 není závislý na takovém dokazování. Chce-li však využít zajištění původního věřitele na základě subrogace, musí jít o plnění skutečného dluhu. U již zjištěné zajištěné pohledávky je třeba respektovat výsledky přezkumu a pro časové pořadí zástavy určit, zda banka nabyla staré zajištění, nebo vzniklo nové.

- **Další význam a meze použití:** Neprokáže-li banka subrogaci a nemá vlastní zajištění, může zůstat nezajištěným regresním věřitelem; takový nárok se nesmí zaměnit s prioritním uspokojením z konkrétní zástavy.

Nejvyšší soud — 29 NSČR 62/2023 — Sbírkové odůvodnění — souvislý úryvek z bodu 97

Jestliže osoby nadané popěrným právem nepopřely pohledávku věřitele přihlášenou do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka jako pohledávku s právem na uspokojení ze zajištění v rozsahu práva na uspokojení ze zajištění co do pořadí (v režimu § 195 insolvenčního zákona), pak pro účely posouzení doby vzniku zajištění (§ 167 odst. 1 insolvenčního zákona) je určující mechanismus vzniku zajištění. Mělo-li jít o zajištění z titulu smluvních zástavních práv k nemovitostem nabyté bankou N v režimu § 1937 odst. 2 o. z. od původního zástavního věřitele (banky U), pak okamžikem vzniku zajištění je doba vzniku zástavního práva k nemovitostem bance U (jak správně dovozuje dovolatel). Jinak řečeno, jestliže věřitel (banka N) přihlásil pohledávky do insolvenčního řízení jako zajištěné zástavním právem k majetku dlužníka a takto (s právem na uspokojení ze zajištění) byly pohledávky následně zjištěny při přezkumném jednání, pak pro účely vydání výtěžku zpeněžení zajištění zajištěným věřitelům nelze vycházet z toho, že šlo o věřitele nezajištěného (že dobu vzniku zajištění nelze určit proto, že zajištění podle hmotného práva vůbec nevzniklo).

Publikované právní věty — Nejvyšší soud — 29 NSČR 62/2023 — Bankovní záruka, regres a postavení zajištěného věřitele

I. Banka, která na základě sjednané bankovní záruky plnila věřiteli podle podmínek záruční listiny, které jí nedovolovaly zkoumat, zda hradí dlužníkův skutečný dluh (jelikož šlo o bezpodmínečnou bankovní záruku), má právo žádat dlužníka, aby jí nahradil to, co plnila podle § 2039 odst. 1 o. z., a uplatnit (vůči dlužníku nebo i třetím osobám) zajištění tohoto nároku, které si sjednala; pro uplatnění náhrady podle § 2039 odst. 1 o. z. není banka povinna tvrdit ani prokazovat, že plnila věřiteli na dlužníkův skutečný dluh. Jestliže banka v takovém případě v přihlášce své pohledávky také tvrdí a následně při přezkumu pohledávky prokáže, že takto plnila věřiteli na dlužníkův skutečný dluh, má právo požadovat úhradu poskytnutého plnění v režimu § 1937 odst. 2 o. z. (tedy včetně zajištění pohledávky, kterým disponoval věřitel); šlo-li o plnění jen na část dlužníkova skutečného dluhu, uplatní se uvedený postup s omezením podle § 1938 odst. 1 o. z. II. Jestliže věřitel přihlásil pohledávku do insolvenčního řízení jako zajištěnou zástavním právem k majetku dlužníka a takto (s právem na uspokojení ze zajištění) byla pohledávka následně zjištěna při přezkumném jednání, pak pro účely vydání výtěžku zpeněžení zajištění zajištěným věřitelům nelze vycházet z toho, že šlo o věřitele nezajištěného (že dobu vzniku zajištění nelze určit proto, že zajištění podle hmotného práva vůbec nevzniklo).

Rozbor odůvodnění ověřen také v Sbirka-soudnich-rozhodnuti-a-stanovisek-sesit-c.-4_2026.pdf, PDF str. 126–147.

Opora rozboru ve sbírkovém odůvodnění: body 1, 82, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 99.

Ověřená oficiální publikace právních vět NS: https://www.nsoud.cz/pro-verejnost-a-media/tiskove-zpravy/detail/pravni-vety-rozhodnuti-schvalene-na-jednani-obcanskopravniho-a-obchodniho-kolegia-nejvyssiho-soudu-11-brezna-2026

https://sbirka.nsoud.cz/sbirka/25441/

Původní databázový odkaz NS

Odborné rozbory společných témat: Kateřina Kösslerová a Michal Matoušek — Moratorium v insolvenčním řízení; EPRAVO.CZ, 15. 9. 2026 — C87.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Věřitel má vykonatelný titul a nepřihlásí jej včas, protože považuje exekuci za dostačující.
- **Řešení:** Je nutné použít insolvenční režim a účinky opoždění. Individuální titul automaticky nezajišťuje účast na kolektivním uspokojení.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 173

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Věřitelé vykonatelných pohledávek na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu kdykoli v průběhu insolvenčního řízení, pokud v trestním řízení o tomto trestném činu byl zajištěn majetek v majetkové podstatě dlužníka a přihláška pohledávky byla podána v době, kdy zajištění podle trestního řádu trvá.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 174

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Přihlášky pohledávek a jejich přílohy se podávají dvojmo. Stejnopis přihlášky a její přílohy doručí insolvenční soud insolvenčnímu správci.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 176

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Za správnost údajů uvedených v přihlášce jeho pohledávky odpovídá věřitel. Přihlášku pohledávky lze podat pouze na formuláři; náležitosti formuláře stanoví prováděcí právní předpis.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 177

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) K přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává. Vykonatelnost pohledávky se prokazuje veřejnou listinou.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 178

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Bude-li po přezkoumání postupem podle tohoto zákona přihlášená pohledávka zjištěna tak, že skutečná výše přihlášené pohledávky činí méně než 50 % přihlášené částky, k přihlášené pohledávce se nepřihlíží ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna; to neplatí, záviselo-li rozhodnutí insolvenčního soudu o výši přihlášené pohledávky na znaleckém posudku nebo na úvaze soudu. Věřiteli, který takovou pohledávku přihlásil, může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce uložit, aby ve prospěch majetkové podstaty zaplatil částku, kterou určí se zřetelem ke všem okolnostem přihlášení a přezkoumání pohledávky, nejvýše však částku, o kterou přihlášená pohledávka převýšila rozsah, ve kterém byla zjištěna; jde o incidenční spor.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 103

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Insolvenční návrh musí kromě obecných náležitostí podání20 obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a označení dlužníka, kterého se týká, popřípadě označení jejich zástupců. Fyzická osoba musí být označena jménem, příjmením a bydlištěm (sídlem) a v případě, že jde o podnikatele, též identifikačním číslem. Právnická osoba musí být označena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem. Je-li navrhovatelem stát, musí insolvenční návrh obsahovat označení příslušné organizační složky státu, která za stát před insolvenčním soudem vystupuje.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 104

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen „seznam majetku“), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen „seznam závazků“), nespojil-li s insolvenčním návrhem návrh na povolení oddlužení, c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 105

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Podá-li insolvenční návrh věřitel, je povinen doložit, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, a k návrhu připojit její přihlášku; je-li dlužníkem právnická osoba, je insolvenční navrhovatel, který vede účetnictví nebo daňovou evidenci podle zvláštního zákona 65, povinen doložit pohledávku uznáním dlužníka s ověřeným podpisem nebo vykonatelným rozhodnutím nebo notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti nebo exekutorským zápisem se svolením k vykonatelnosti nebo potvrzením auditora podle zvláštního zákona 66, soudního znalce nebo daňového poradce, že navrhovatel o pohledávce účtuje. Jde-li v případě pohledávky podle věty první o pohledávku, která se do insolvenčního řízení jinak nepřihlašuje, považuje se po rozhodnutí o úpadku za uplatněnou podle § 203.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 128

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 165

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Věřitelé, kteří své pohledávky uplatňují podáním přihlášky, se uspokojují v závislosti na způsobu řešení úpadku, a to rozvrhem při konkursu, plněním reorganizačního plánu při reorganizaci nebo plněním při oddlužení, nestanoví-li zákon jinak.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 166

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Zajištění věřitelé uplatňují své pohledávky přihláškou pohledávky, v níž se musí dovolat svého zajištění, uvést okolnosti, které je osvědčují, a připojit listiny, které se toho týkají. To platí i tehdy, jde-li o zajištěné věřitele, kteří mohou pohledávku vůči dlužníku uspokojit pouze z majetku poskytnutého k zajištění, a jde-li o zajištěné věřitele podmíněných pohledávek nebo pohledávek budoucích, k jejichž zajištění byla zastavena věc, právo, pohledávka nebo jiná majetková hodnota nebo zřízeno jiné zajištění uvedené v § 2 písm. g).

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 171

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Byl-li sjednán úrok, zajištěná pohledávka se úročí v rozsahu zajištění ode dne následujícího po dni rozhodnutí o způsobu řešení úpadku úrokovou sazbou dohodnutou před tím, než se dlužník dostal do prodlení; to neplatí, jde-li o úrok z prodlení.

Právní opora a časová znění předpisů

insolvenční zákon (182/2006 Sb.): § 103–105, § 128, § 136, § 165–174, § 176–178, § 188, § 190, § 192, § 198–199. Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C89 — Majetková podstata. Neplatnost a neúčinnost právních úkonů.

Systematika a konkrétní výklad

Majetková podstata zahrnuje zákonem vymezený majetek určený pro kolektivní uspokojení. Soupis, správa, vyloučení cizího majetku a zpeněžení mají vlastní proces. Neplatnost právního jednání se odlišuje od relativní neúčinnosti vůči věřitelům. Odporovat lze za zákonných podmínek zvýhodňujícímu, úmyslně zkracujícímu či jinak typizovanému jednání; důležité jsou časové limity, osoby a důkazní předpoklady. Odpůrčí nárok zpravidla uplatňuje insolvenční správce v určeném režimu. Samotná ekonomická nevýhodnost transakce není bez analýzy automatickou neúčinností.

- **Podstata a její hranice:** Majetková podstata tvoří majetek určený pro insolvenční řešení. Faktické držení věci dlužníkem samo neprokazuje, že věc do ní náleží.
- **Soupis:** Soupis a vyloučení řeší procesní příslušnost majetku. Třetí osoba musí zvolit správnou ochranu a respektovat její lhůty.
- **Neúčinnost:** Neúčinné jednání může být platné, ale neprosadí zamýšlené účinky vůči věřitelům v příslušném rozsahu. Neplatnost je jiná právní vada.
- **Odpůrčí postup:** Správce prokazuje podmínky odpůrčího nároku podle konkrétního typu jednání. Pouhá nevýhodnost obchodu není univerzálním zákonným důvodem.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- Majetková podstata není pouhým seznamem všeho nalezeného u dlužníka. Soupis a spory o vyloučení řeší odlišné otázky od odporovatelnosti minulých jednání.
- **Neplatnost a neúčinnost mají jiný význam:** neúčinné jednání může mezi stranami existovat, ale nemůže v daném rozsahu poškodit kolektivní uspokojení. Rozhodné období, osoby a předpoklady odpůrčího nároku se zjišťují konkrétně.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Odpůrčí ochrana v insolvenci a mimo insolvenci

- **Společný účel:** Obě úpravy mohou chránit možnost uspokojení věřitelů proti zkracujícím právním jednáním. Jejich aktivní legitimace, časové podmínky a právní následky však nejsou totožné.
- **Mimo insolvenci:** Věřitel uplatňuje zákonnou ochranu konkrétního vykonatelného nároku a může využít výhradu v režimu občanského zákoníku. Právní jednání zůstává v příslušném rozsahu platné mezi jeho stranami.
- **V insolvenci:** Uplatnění neúčinnosti je zasazeno do kolektivního uspokojování a pravomocí insolvenčního správce. Zkoumá se konkrétní typ neúčinného jednání, jeho časový vztah k řízení a předpoklady zvláštního zákona.
- **Příklad:** Bezúplatné převedení věci, zvýhodnění jednoho věřitele a úmyslné zkrácení mohou mít odlišné zákonné podmínky. Nelze všechny převody před úpadkem bez dalšího označit za neúčinné nebo použít stejnou dobu zpětného posouzení.

Teoretický podklad: 7A.pdf, PDF str. 1. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 589, § 593; insolvenční zákon (182/2006 Sb.): § 235, § 239, § 240, § 241, § 242.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Správce sepíše věc patřící třetí osobě a ta pouze ústně protestuje.
- **Řešení:** Je třeba zjistit vlastnictví a použít zákonný vylučovací postup včas. Protest nemusí nahradit potřebnou incidenční žalobu.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 235

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Neúčinnými jsou právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Za právní úkon se považuje též dlužníkovo opomenutí.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 239

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Odporovat právním úkonům dlužníka může v insolvenčním řízení pouze insolvenční správce, i když nejde o osobu s dispozičními oprávněními, a to odpůrčí žalobou podanou proti osobám, které mají povinnost vydat dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů do majetkové podstaty. Jestliže v době zahájení insolvenčního řízení probíhá o téže věci řízení na základě odpůrčí žaloby jiné osoby, nelze v něm až do skončení insolvenčního řízení pokračovat.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 240

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí právní úkon, jímž se dlužník zavázal poskytnout plnění bezúplatně nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně nižší než obvyklá cena plnění, k jehož poskytnutí se zavázal dlužník.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 241

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zvýhodňujícím právním úkonem se rozumí právní úkon, v jehož důsledku se některému věřiteli dostane na úkor ostatních věřitelů vyššího uspokojení, než jaké by mu jinak náleželo v konkursu.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 242

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Odporovat lze rovněž právnímu úkonu, kterým dlužník úmyslně zkrátil uspokojení věřitele, byl-li tento úmysl druhé straně znám nebo jí se zřetelem ke všem okolnostem musel být znám.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 593

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Vyhradí-li si věřitel dříve, než se jeho pohledávka stane vykonatelnou, právo dovolat se neúčinnosti právního jednání tím, že výhradu prostřednictvím notáře, exekutora nebo soudu oznámí tomu, vůči komu se neúčinnosti právního jednání může dovolat, pak věřiteli lhůta k dovolání se neúčinnosti právního jednání neběží, dokud se pohledávka vykonatelnou nestane.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 205

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Jestliže insolvenční návrh podal dlužník, náleží do majetkové podstaty majetek, který dlužníkovi patřil k okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, jakož i majetek, který dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 206

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, majetkovou podstatu podle § 205 tvoří zejména a) peněžní prostředky, b) věci movité a nemovité, c) podnik, d) soubor věcí a věci hromadné, e) vkladní knížky, vkladní listy a jiné formy vkladů, f) akcie, směnky, šeky nebo jiné cenné papíry anebo jiné listiny, jejichž předložení je nutné k uplatnění práva, g) obchodní podíl, h) dlužníkovy peněžité i nepeněžité pohledávky, včetně pohledávek podmíněných a pohledávek, které dosud nejsou splatné, i) dlužníkova mzda nebo plat, jeho pracovní odměna jako člena družstva a příjmy, které dlužníkovi nahrazují odměnu za práci, zejména důchod, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, stipendia, náhrady ucházejícího výdělku, náhrady poskytované za výkon společenských funkcí, podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci, j) další práva a jiné majetkové hodnoty, mají-li penězi ocenitelnou hodnotu.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 207

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, do majetkové podstaty nepatří majetek, který nelze postihnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí28; věci sloužící k podnikání dlužníka však z majetkové podstaty vyloučeny nejsou.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 208

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Nestanoví-li tento zákon jinak, do majetkové podstaty nepatří též majetek, se kterým lze podle zvláštního právního předpisu naložit pouze způsobem, k němuž byl určen, zejména účelové dotace a návratné výpomoci ze státního rozpočtu, z Národního fondu, z rozpočtu územního samosprávního celku nebo státního fondu, finanční rezervy vytvářené podle zvláštních právních předpisů 30, majetek České národní banky, který byl na základě zvláštních dohod svěřen do správy jiné osobě, zboží propuštěné celním úřadem k dočasnému použití a majetek státu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem 31. Zjišťování majetkové podstaty

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 209

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zjišťování majetkové podstaty zajišťuje od svého ustanovení insolvenční správce nebo předběžný správce, i když nejde o osobu s dispozičními oprávněními. Přitom je povinen řídit se pokyny insolvenčního soudu.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 217

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Soupis majetkové podstaty (dále jen „soupis“) je listinou, do níž se zapisuje majetek náležející do majetkové podstaty. Jakmile dojde k zápisu do soupisu, lze se zapsanými majetkovými hodnotami nakládat jen způsobem stanoveným tímto zákonem; učinit tak může jen osoba s dispozičními oprávněními. Soupis provádí a soustavně doplňuje insolvenční správce v průběhu insolvenčního řízení, a to podle pokynů insolvenčního soudu a za součinnosti věřitelského výboru. Tato jeho povinnost nezaniká uplynutím doby.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 225

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 231

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Insolvenční soud není vázán rozhodnutím jiného soudu či jiného orgánu, kterým v průběhu insolvenčního řízení došlo ke zjištění neplatnosti právního úkonu týkajícího se majetku nebo závazků dlužníka, ani jiným způsobem tohoto zjištění.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 589

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zkracuje-li právní jednání dlužníka uspokojení vykonatelné pohledávky věřitele, má věřitel právo domáhat se, aby soud určil, že právní jednání dlužníka není vůči věřiteli právně účinné. Toto právo má věřitel i tehdy, je-li právo třetí osoby již vykonatelné, anebo bylo-li již uspokojeno.

Právní opora a časová znění předpisů

insolvenční zákon (182/2006 Sb.): § 205–209, § 217, § 225, § 231, § 235–243. Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 589, § 593. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C90 — Způsoby řešení úpadku – konkurs.

Systematika a konkrétní výklad

Konkurs je způsob řešení úpadku zpeněžením podstaty a zákonným rozdělením výtěžku. Prohlášení vytváří účinky vůči dispozičním oprávněním, smlouvám a probíhajícím řízením, které je nutné posoudit konkrétně. Správce spravuje a zpeněžuje podstatu se zákonnými povinnostmi a kontrolou. Zajištěný výtěžek a obecný rozvrh mají odlišná pravidla pořadí a nákladů. Konkurs společnosti se neztotožňuje s okamžitým zánikem každého právního vztahu. Skončení řízení a existence neuspokojených pohledávek závisí na zákonu a povaze dlužníka; automatické osvobození typické pro oddlužení nelze přenášet.

- **Konkurs:** Konkurs zpravidla uspokojuje věřitele ze zpeněženého majetku. Rozhodnutí o konkursu samo není okamžitým převodem všech věcí věřitelům.
- **Správa:** Dispoziční oprávnění a povinnosti přecházejí podle zákona. Dlužník si nemůže volně vybrat, kterého starého věřitele zaplatí přednostně.
- **Zpeněžení:** Způsob prodeje a zvláštní postavení zajištěného věřitele mají zákonné podmínky. Nejvyšší nabídka není jedinou právně rozhodnou skutečností každého postupu.
- **Rozvrh:** Uspokojení se řídí pořadím a dostupným výtěžkem. Konec konkursu a další existence neuhrazených dluhů závisí na zákonném režimu osoby.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Účinky:** Zahájení, úpadek a konkurs nejsou jeden okamžik.
- **Zpeněžení:** Není libovolným prodejem správce.
- **Výsledek:** Konkurs sám neznamená univerzální odpuštění zbytku dluhů.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Konkurs zpeněžuje podstatu a rozděluje výtěžek podle zákonného pořadí. Insolvenční správce a věřitelské orgány mají odlišné funkce. Zajištění vyžaduje identifikaci předmětu a nároku, ne pouhé tvrzení přednosti. Schválení prodeje a rozvrh nejsou totožné fáze. Skončení konkursu může mít jiné účinky pro pohledávky než osvobození v oddlužení.

Judikatura a konkrétní kauzy

Nejvyšší soud — Usnesení 29 NSČR 64/2024, 28. 08. 2025

Tematický název: Náklady zastoupení insolvenčního správce v odporových sporech

Právní otázky: Zda správce může přenést náklady své zákonné činnosti na podstatu a kdy lze udělit souhlas.

Merito sporu — vlastní shrnutí: Zastoupení správce advokátem v odporových sporech patří zásadně k nákladům krytým jeho vlastní odměnou. Úhrada z majetkové podstaty vyžaduje příslušné souhlasy soudu a věřitelského výboru, které lze udělit i dodatečně. Soud zároveň odlišil běžné náklady vedení účetnictví, jejichž účelnost se může posoudit při schválení konečné zprávy.

- **Konkrétní okolnosti:** Při schválení konečné zprávy byly zpochybněny náklady advokáta zastupujícího správce v odporovém sporu a externího vedení účetnictví. Do podstaty současně přišla náhrada nákladů přiznaná v úspěšném sporu.

Vazba na otázku C90: Kontrola sleduje zároveň výdaj i související příjem a rozlišuje běžnou správu závodu od činnosti osobně ukládané správci.

Sbírka NS — zveřejněný text rozhodnutí včetně odůvodnění (sbírková verze)

Sbírkový text může být redakčně zkrácen. Původní odkaz na úplné znění v databázi NS je uveden na konci rozboru; jeho dostupnost se z prostředí nepodařilo ověřit.

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 39 odst. 2, § 198 odst. 1 a § 199 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v rozhodném znění**
  Stručný obsah (parafráze): § 39 odst. 2 zahrnuje náklady zákonných povinností správce do jeho odměny s omezenými výjimkami. § 198 odst. 1 upravuje žalobu věřitele při popření nevykonatelné pohledávky; § 199 odst. 1 žalobu správce při popření vykonatelné pohledávky a příslušné lhůty.
- **§ 39 odst. 3, § 40 a § 66 — zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v rozhodném znění do 30. 9. 2024**
  Stručný obsah (parafráze): § 39 odst. 3 vyžaduje souhlas věřitelského výboru pro odborné služby v zákonném režimu a dovoluje posoudit jejich účelnost. § 40 upravuje osobní výkon funkce správce a využití zaměstnanců či jiných osob při zachování odpovědnosti správce. § 66 řeší výkon působnosti věřitelského výboru insolvenčním soudem.
- **§ 168 odst. 2 písm. b), § 302 odst. 2, § 303 odst. 1 a § 304 — zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v rozhodném znění do 30. 9. 2024**
  Stručný obsah (parafráze): Náklady spojené s udržováním a správou podstaty jsou pohledávkami za podstatou. Konečná zpráva zachycuje výdaje a finanční výsledky správy, správce současně vyúčtuje odměnu a výdaje a soud zprávu přezkoumá včetně námitek. Účelnost běžných účetních nákladů se tak může posoudit při schvalování zprávy, aniž každý takový náklad podléhá režimu mimořádných odborných služeb.
- **§ 1401 — zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): Správce cizího majetku plní povinnosti osobně a zastoupení či pověření jiné osoby využívá jen v zákonných mezích s pečlivým výběrem a pokyny. Insolvenční zákon zde stanoví zvláštní pravidla a rozdělení nákladů nelze řešit pouze obecnou úpravou správy.

- **Závěr soudu a odůvodnění:** Advokátní zastoupení v odporovém sporu patří zásadně mezi vlastní náklady správce; převzetí podstatou vyžaduje souhlasy, které lze udělit i dodatečně. Soud však musí vypořádat i odpovídající příjem z přisouzených nákladů: nesmí ponechat podstatě náhradu nákladu a současně správci přikázat stejnou částku zaplatit znovu. Běžné vedení účetnictví navíc není bez dalšího mimořádnou odbornou službou; jeho účelnost se může posoudit v konečné zprávě.
- **Další význam a meze použití:** Pouhá absence předchozího souhlasu není univerzálním důvodem vyloučit každý externí výdaj. Rozbor vychází z insolvenční úpravy rozhodné do 30. září 2024.

Nejvyšší soud — 29 NSČR 64/2024 — Sbírkové odůvodnění — souvislý úryvek z bodu 77

Jinak řečeno (shrnuto), jestliže insolvenční správce nebyl oprávněn hradit z majetkové podstaty (na její účet) náklady svého právního zastoupení v odporovém sporu (protože nejsou splněny podmínky uvedené v § 39 odst. 2 větě druhé insolvenčního zákona), není majetková podstata zkrácena nesprávným postupem insolvenčního správce, jestliže do jejích příjmů náleží náhrada nákladů řízení přiznaná v odporovém sporu insolvenčnímu správci ve výši odpovídající vynaloženým nákladům právního zastoupení. Tak tomu bylo i v této věci, takže není namístě žádat, aby tento (jinak neoprávněný) výdaj byl podruhé zapraven z odměny insolvenčního správce; to je následek vyvolaný rozhodnutími obou soudů, která majetkové podstatě ponechala „náhradu“ nákladů (řízení) vynaložených v odporovém sporu, k jejichž zaplacení neschválením nákladů právního zastoupení předurčila správce (majetkové podstatě zůstala „náhrada“ za něco, co podle rozhodnutí soudů nemá platit). 2) K nákladům na vedení účetnictví

Publikované právní věty — Nejvyšší soud — 29 NSČR 64/2024 — Náklady zastoupení insolvenčního správce v odporových sporech

Vedení odporových sporů (sporů o pravost, výši nebo pořadí přihlášené pohledávky), jež vzešly z popěrného úkonu insolvenčního správce dlužníka, ať již v pozici žalobce (§ 199 odst. 1 insolvenčního zákona) nebo žalovaného (§ 198 odst. 1 insolvenčního zákona), patří mezi činnosti, k nimž je insolvenční správce povinen podle insolvenčního zákona. Náklady na tyto činnosti jsou zahrnuty v odměně insolvenčního správce a insolvenční správce si je zásadně nese ze svého (§ 39 odst. 2 věta první insolvenčního zákona). Takovými náklady jsou i náklady za právní služby poskytnuté advokátem, jejž si insolvenční správce zvolil k zastupování v odporových sporech, které vede. Souhlas s tím, aby náklady na činnosti, ke kterým je insolvenční správce povinen podle zákona nebo podle rozhodnutí insolvenčního soudu a jejichž provedení zadal jiným osobám, byly hrazeny z majetkové podstaty, může insolvenční soud a věřitelský výbor udělit i dodatečně (následně); dokud se tak nestane, nese insolvenční správce tyto náklady ze svého (jsou zahrnuty v jeho odměně).

Rozbor odůvodnění ověřen také v Sbirka-soudnich-rozhodnuti-a-stanovisek-sesit-c.-5_2026.pdf, PDF str. 119–140.

Opora rozboru ve sbírkovém odůvodnění: body 1, 57, 63, 73, 74, 75, 76, 77, 85, 86, 87, 88.

Ověřená oficiální publikace právních vět NS: https://www.nsoud.cz/pro-verejnost-a-media/tiskove-zpravy/detail/pravni-vety-rozhodnuti-schvalene-na-jednani-obcanskopravniho-a-obchodniho-kolegia-nejvyssiho-soudu-8-dubna-2026

https://sbirka.nsoud.cz/sbirka/25495/

Původní databázový odkaz NS

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Dlužník po prohlášení konkursu prodá majetek jako při běžné správě.
- **Řešení:** Je třeba posoudit přechod dispozičních oprávnění a účinky jednání vůči podstatě. Běžná vlastnická dispozice je v kolektivním procesu zákonně omezena.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 244

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají, pokud zákon nestanoví jinak.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 245

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 246

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Prohlášením konkursu přechází na insolvenčního správce oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisí s majetkovou podstatou. Insolvenční správce vykonává zejména akcionářská práva spojená s akciemi zahrnutými do majetkové podstaty, rozhoduje o obchodním tajemství a jiné mlčenlivosti, vystupuje vůči dlužníkovým zaměstnancům jako zaměstnavatel, zajišťuje provoz dlužníkova podniku, vedení účetnictví a plnění daňových povinností.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 248

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Dlužníkovi věřitelé mohou po prohlášení konkursu svá práva uplatnit jen způsobem a za podmínek stanovených tímto zákonem; to platí i pro ty věřitele, kteří se nestali účastníky insolvenčního řízení.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 249

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Není-li zákonem stanoveno jinak, je osobou oprávněnou k podání žaloby nebo jiného návrhu k vymožení nároku dlužníka včetně jeho zajištění, který se týká majetkové podstaty, po prohlášení konkursu pouze insolvenční správce; návrh podaný jinou osobou soud zamítne.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 253

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Nebyla-li smlouva o vzájemném plnění včetně smlouvy o smlouvě budoucí v době prohlášení konkursu ještě zcela splněna ani dlužníkem ani druhým účastníkem smlouvy, insolvenční správce může smlouvu splnit místo dlužníka a žádat splnění od druhého účastníka smlouvy nebo může odmítnout plnění.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 256

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Insolvenční správce je po prohlášení konkursu oprávněn vypovědět nájemní smlouvu nebo podnájemní smlouvu uzavřenou dlužníkem ve lhůtě stanovené zákonem nebo smlouvou, a to i v případě, že byla sjednána na dobu určitou; výpovědní lhůta však nesmí být delší než 3 měsíce. Ustanovení občanského zákoníku o tom, v kterých případech a za jakých podmínek může pronajímatel vypovědět nájem bytu, tím nejsou dotčena.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 283

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zpeněžením majetkové podstaty se rozumí převedení veškerého majetku, který do ní náleží, na peníze za účelem uspokojení věřitelů. Za zpeněžení se k tomuto účelu považuje i využití bankovních kont dlužníka a jeho peněžní hotovosti. Zpeněžením majetkové podstaty se rozumí i úplatné postoupení dlužníkových pohledávek; ujednáními, která tomu brání, není insolvenční správce omezen.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 286

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Majetkovou podstatu lze zpeněžit a) veřejnou dražbou podle zvláštního právního předpisu 45, b) prodejem movitých věci a nemovitostí podle ustanovení občanského soudního řádu o výkonu rozhodnutí, c) prodejem majetku mimo dražbu, d) v dražbě provedené soudním exekutorem podle zvláštního právního předpisu.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 298

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zajištění věřitelé mají právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištěna.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 302

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) V závěru zpeněžení majetkové podstaty insolvenční správce předloží insolvenčnímu soudu konečnou zprávu. Předložení konečné zprávy nebrání, jestliže a) dosud nejsou ukončeny incidenční spory, pokud jejich výsledek nemůže podstatně ovlivnit závěr konečné zprávy, b) se nepodařilo zpeněžit všechen majetek náležející do majetkové podstaty, pokud dosud nezpeněžený majetek může být z majetkové podstaty vyňat.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 305

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Před rozvrhem se uspokojí dosud nezaplacené pohledávky, které se uspokojují kdykoli v průběhu konkursního řízení; a to pohledávky za majetkovou podstatou, pohledávky jím postavené na roveň a zajištěné pohledávky v rozsahu stanoveném v § 167 a 298.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 308

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Insolvenční soud rozhodne i bez návrhu o zrušení konkursu a) zjistí-li, že nebyl ani dodatečně osvědčen dlužníkův úpadek; to neplatí, došlo-li již ke zpeněžení podstatné části majetkové podstaty, b) zjistí-li, že zde není žádný přihlášený věřitel a všechny pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň jsou uspokojeny, c) po obdržení zprávy insolvenčního správce o splnění rozvrhového usnesení, d) zjistí-li, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující; přitom se nepřihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty.

Právní opora a časová znění předpisů

insolvenční zákon (182/2006 Sb.): § 244–249, § 253, § 256, § 283, § 286, § 298, § 302, § 305, § 308. Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C91 — Způsoby řešení úpadku – reorganizace.

Systematika a konkrétní výklad

Reorganizace usiluje o zachování či uspořádání provozu dlužníka prostřednictvím schváleného plánu za zákonných podmínek. Přípustnost, návrh, povolení a schválení plánu jsou samostatné fáze. Věřitelské skupiny, hlasování a ochrana nesouhlasících osob mají vlastní pravidla. Plán může měnit práva a povinnosti v zákonném rozsahu; nepůsobí pouze jako dobrovolná dohoda několika hlavních věřitelů. Správa podniku, dohled správce a plnění plánu vytvářejí odlišné role. Neplnění může vést k procesní změně způsobu řešení, nikoli automatickému soukromému zrušení všech účinků.

- **Reorganizace:** Reorganizace řeší úpadek podle plánu a nemusí znamenat zánik provozu. Její přípustnost a schválení vyžadují samostatné podmínky.

- **Subjekty:** Dlužník, věřitelé rozdělení do skupin, správce a soud mají různé role. Podpora managementu sama nezaručuje schválení plánu.
- **Proces:** Plán vymezuje změny práv a způsob uspokojení. Hlasování a soudní kontrola chrání zákonné zájmy včetně nesouhlasících skupin.
- **Účinky:** Schválený plán působí v zákonném rozsahu, ale jeho neplnění může vést k dalším krokům. Odborně popsané moratorium není samo reorganizačním plánem.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Přípustnost:** Nestačí obecné přání zachovat podnik.
- **Plán:** Musí splnit obsahové a procesní podmínky.
- **Skupiny:** Rozdělení nesmí obcházet zákonnou rovnost a hlasování.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Reorganizace usiluje o řešení úpadku při zákonem předpokládaném pokračování podnikání a schváleném plánu. Není právem dlužníka zachovat původní poměry bez ochrany věřitelů. Přijetí a schválení plánu mají jiné podmínky a orgány. Třídy věřitelů, jejich hlasování a soudní kontrola musí být určeny podle skutečných práv, nikoli jen obchodních zájmů největšího věřitele.

Odborné rozbory společných témat: Kateřina Kösslerová a Michal Matoušek — Moratorium v insolvenčním řízení; EPRAVO.CZ, 15. 9. 2026 — C87.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Dlužník a dva věřitelé prohlásí plán za závazný pro všechny bez soudního schválení.
- **Řešení:** Je třeba použít zákonný reorganizační proces a ochranu dotčených skupin. Soukromá dohoda sama nevytváří plné účinky schváleného plánu.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 316

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> (1) Reorganizací se rozumí zpravidla postupné uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku, zajištěné opatřeními k ozdravění hospodaření tohoto podniku podle insolvenčním soudem schváleného reorganizačního plánu s průběžnou kontrolou jeho plnění ze strany věřitelů.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 318

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> (1) Dlužník, který podal insolvenční návrh pro hrozící úpadek, může podat návrh na povolení reorganizace nejpozději do rozhodnutí o úpadku. V ostatních případech lze návrh na povolení reorganizace podat nejpozději do 10 dnů před první schůzí věřitelů, která se má konat po rozhodnutí o úpadku.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 319

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> (1) Návrh na povolení reorganizace, podaný dlužníkem, musí vedle obecných náležitostí podání20 obsahovat a) označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat, b) dlužníkovi známé údaje o kapitálové struktuře a majetku osob, které dlužníka ovládají nebo které tvoří s dlužníkem koncern 21, včetně údaje o tom, zda ohledně některé z těchto osob neprobíhá insolvenční řízení, anebo prohlášení, že není takových osob, c) údaj o způsobu navrhované reorganizace.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 329

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Rozhodnutí o povolení reorganizace obsahuje a) výrok o povolení reorganizace, b) informaci o tom, kdo je insolvenčním správcem, a nebyl-li dosud ustanoven, výrok o jeho ustanovení, c) výzvu, aby dlužník ve lhůtě 120 dnů předložil reorganizační plán nebo aby bez zbytečného odkladu insolvenčnímu soudu sdělil, že jej předložit nehodlá, d) informaci o tom, za jakých podmínek mohou předložit reorganizační plán další osoby.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 338

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Reorganizační plán vymezuje právní postavení dotčených osob v důsledku povolené reorganizace, a to na základě opatření sledujících ozdravení provozu dlužníkova podniku a uspořádání vzájemných vztahů mezi dlužníkem a jeho věřiteli.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 340

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Reorganizační plán obsahuje vždy a) rozdělení věřitelů do skupin, s určením, jak bude nakládáno s pohledávkami věřitelů v jednotlivých skupinách, b) určení způsobu reorganizace, c) určení opatření k plnění reorganizačního plánu, zejména z hlediska nakládání s majetkovou podstatou, a s určením osob, které s ní mohou nakládat, včetně rozsahu jejich práv k nakládání s ní, d) údaj o tom, zda bude pokračovat provoz dlužníkova podniku nebo jeho části a za jakých podmínek, e) uvedení osob, které se budou podílet na financování reorganizačního plánu nebo převezmou některé dlužníkovy závazky anebo zajistí jejich splnění, včetně určení rozsahu, v němž jsou ochotny tak učinit, f) údaj o tom, zda a jak reorganizační plán ovlivní zaměstnanost v dlužníkově podniku, a o opatřeních, která mají být v tomto směru uskutečněna, g) údaj o tom, zda a jaké závazky vůči věřitelům bude mít dlužník po skončení reorganizace.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 344

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Není-li dále stanoveno jinak, k projednání reorganizačního plánu a hlasování o jeho přijetí dochází na schůzi věřitelů, která je svolána jen za tímto účelem. O přijetí reorganizačního plánu se v takovém případě hlasuje ve skupinách věřitelů, stanovených reorganizačním plánem.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 348

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Insolvenční soud schválí reorganizační plán, jestliže a) je v souladu s tímto zákonem a jinými právními předpisy, b) lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že jím není sledován nepoctivý záměr, c) jej každá skupina věřitelů přijala nebo se podle § 347 odst. 4 považuje za skupinu, která jej přijala, d) každý věřitel podle něj získá plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem, ledaže přijímající věřitel souhlasí s nižším plněním, e) pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené byly uhrazeny nebo mají být podle reorganizačního plánu uhrazeny ihned poté, co se reorganizační plán stane účinným, ledaže bylo mezi dlužníkem a příslušným věřitelem dohodnuto jinak.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 352

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Reorganizační plán je účinný, jakmile rozhodnutí o jeho schválení nabylo právní moci, nebyla-li reorganizačním plánem jeho účinnost odložena na pozdější dobu nebo nerozhodl-li o jeho pozdější účinnosti insolvenční soud.

Právní opora a časová znění předpisů

insolvenční zákon (182/2006 Sb.): § 316, § 318–319, § 329, § 338, § 340, § 344, § 348, § 352, § 363. Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

C92 — Způsoby řešení úpadku – oddlužení.

Systematika a konkrétní výklad

Oddlužení kombinuje zákonem vymezené způsoby uspokojování a možnost osvobození od neuhrazeného zbytku při splnění podmínek. Návrh, povolení, schválení, průběh a skončení mají jiné účinky. Poctivý záměr, příjmové možnosti, součinnost a plnění povinností se hodnotí individuálně. Novější časová pravidla nelze zpětně přenášet na každé dříve zahájené řízení; rozhodují přechodná ustanovení. Osvobození má výjimky a nevztahuje se bez dalšího na všechny druhy pohledávek. Zajištěný věřitel a výkon exekuce podléhají zvláštním vztahům k insolvenci.

- **Oddlužení:** Oddlužení umožňuje zákonem podmíněné řešení dluhů a případné osvobození. Povolení, schválení a konečné osvobození jsou tři různé otázky.
- **Dlužník:** Poctivost, příjmové možnosti a plnění povinností se hodnotí materiálně. Formální slib bez skutečné součinnosti sám nepostačuje.
- **Průběh:** Správce zjišťuje majetek a kontroluje plnění, soud rozhoduje o zákonných následcích. Výše splátek a délka režimu musí odpovídat rozhodnému znění a přechodným pravidlům.
- **Osvobození:** Ne všechny dluhy či nové závazky mají stejné účinky. Osvobození není obecné vymazání každého právního následku a může mít zákonné výjimky.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Trvání:** Ověřit rozhodné znění a přechod.
- **Poctivost:** Není pouhým formálním podpisem návrhu.
- **Osvobození:** Má rozsah, výjimky a možnost zákonné nápravy.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Oddlužení vyžaduje poctivý přístup a plnění zákonných povinností, nikoli jen formální podání návrhu. Doba a podmínky se mohou lišit podle rozhodného právního režimu; historické univerzální procento nelze přenášet na každý nový případ. Osvobození má zákonné výjimky a nelze je zaměnit za zánik všech myslitelných dluhů. Sledovat je nutné i změny příjmů, majetku a vyživovacích povinností.

Odborné doplnění a legislativní změny 2025–2027

Oddlužení: nepřepisovat staré řízení novým schématem

výklad dle nahraného znění pro rok 2026

- **Časový režim:** Novější tříletý rámec oddlužení nelze automaticky dosadit do každého dříve zahájeného řízení. Rozhoduje datum zahájení a přechodná ustanovení reformy, nikoli rok, ve kterém se student o řízení dozví.
- **Povinnosti a osvobození:** § 412a a § 414 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, rozlišují splnění předpokladů oddlužení a soudní osvobození od neuspokojených dluhů. Uplynutí času samo neodstraňuje posouzení plnění povinností a zákonných výjimek.
- **Vztah k exekuci:** Osvobození od neuspokojeného dluhu není příkaz vrátit každé plnění dříve zákonně vymožené. Nález III. ÚS 873/24 z roku 2025 rozlišuje fakticky vymožené

pravomocně určené náklady exekutora před insolvencí od dosud neuspokojené pohledávky; plný rozbor je pouze v E20.

Redakční porovnání nahraných časových znění předpisů; související odborný výklad. Pramen: 182-2006-Sb o upadku a zpusobech jeho reseni.pdf, PDF str. ustanovení uvedená v textu.

Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• III. ÚS 873/24 — Nárok soudního exekutora na náhradu nákladů exekuce vymožených před zahájením insolvenčního řízení spojeného s oddlužením. Podrobný rozbor a citace: E20.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Dlužník očekává automatické odpuštění všech závazků po uplynutí času bez plnění povinností.
- **Řešení:** Je třeba zjistit schválený režim, skutečné plnění a podmínky osvobození; čas sám nemusí nahradit poctivost a součinnost.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 389

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Dlužník může insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek nebo jeho hrozící úpadek řešil oddlužením, jde-li o a) právnickou osobu, která podle zákona není považována za podnikatele a současně nemá dluhy z podnikání, nebo b) fyzickou osobu .

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 390

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Návrh na povolení oddlužení musí dlužník podat spolu s insolvenčním návrhem. Podá-li insolvenční návrh jiná osoba, lze návrh na povolení oddlužení podat nejpozději do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu dlužníku; o tom musí být dlužník při doručení insolvenčního návrhu poučen.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 391

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Návrh na povolení oddlužení musí vedle obecných náležitostí podání20 obsahovat a) označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat, b) údaje o schopnostech a možnostech dlužníka vykonávat výdělečnou činnost a údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 12 měsících, c) údaje o příjmech dlužníka za posledních 12 měsíců, d) návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 392

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) K návrhu na povolení oddlužení musí dlužník připojit a) seznam majetku, popřípadě prohlášení o změnách, ke kterým v mezidobí došlo v porovnání se seznamy, které v insolvenčním řízení již dříve předložil, b) listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za posledních 12 měsíců, c) čestné prohlášení, že byl při sepisu insolvenčního návrhu poučen o svých povinnostech v insolvenčním řízení, že v oddlužení bude řádně platit pohledávky svých věřitelů, že vynaloží veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k jejich plnému uspokojení, že bude plnit všechny povinnosti vyplývající z tohoto zákona a z rozhodnutí o schválení oddlužení a že bude přiznávat veškeré své příjmy v plné výši.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 393

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Není-li návrh na povolení oddlužení učiněn na stanoveném formuláři, ve stanoveném formátu nebo stanoveným způsobem, neobsahuje-li všechny náležitosti nebo je-li nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud usnesením vyzve dlužníka, který jej podal, nebo, byl-li návrh na povolení oddlužení podán podle § 390a odst. 1, osobu, která jej v zastoupení dlužníka podala, k jeho opravě nebo doplnění v určené lhůtě, která nesmí být delší než 7 dnů. Současně jej nebo osobu podle § 390a odst. 1 poučí, jak má opravu nebo doplnění provést. Byl-li návrh na povolení oddlužení podán podle § 390a odst. 1, doručí insolvenční soud toto usnesení také dlužníku; lhůta podle věty první nezačne běžet dříve, než je usnesení doručeno jak dlužníku, tak osobě podle § 390a odst. 1.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 394

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Návrh na povolení oddlužení může dlužník vzít zpět, dokud insolvenční soud nerozhodne o schválení oddlužení.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 395

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, a) že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) že dlužník nebude schopen splácet v plné výši ani pohledávky podle § 168 odst. 2 písm. a), přičemž výše splátky ostatním věřitelům včetně věřitelů pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek postavených jim na roveň nesmí být nižší než tato pohledávka náležící za období plnění splátkového kalendáře, a dále ani pohledávky podle § 169 odst. 1 písm. e) a § 390a odst. 5.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 398

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Oddlužení lze provést zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 406

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Neshledá-li důvody k vydání rozhodnutí podle § 405, insolvenční soud oddlužení schválí. Schválením oddlužení jsou vázáni jak dlužník, tak věřitelé, včetně věřitelů, kteří s oddlužením nesouhlasili nebo o něm nehlasovali.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 412a

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) V oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty jsou splněny předpoklady pro osvobození dlužníka od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny, jestliže a) dlužník splatil nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši, nebo b) po dobu 3 let od schválení oddlužení nebylo dlužníku oddlužení zrušeno a plnil-li dlužník po tuto dobu všechny podstatné povinnosti vyplývající z oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty; má se za to, že tyto povinnosti plnil, jestliže dosáhl předpokládané míry uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů určené insolvenčním soudem v rozhodnutí o schválení oddlužení.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 414

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Jestliže byly splněny předpoklady pro osvobození podle § 412a, vydá insolvenční soud rozhodnutí, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Osvobození podle věty první se nevztahuje na pohledávky vzniklé po rozhodnutí o úpadku.

Právní opora a časová znění předpisů

insolvenční zákon (182/2006 Sb.): § 389–395, § 398, § 406, § 412, § 412a, § 414–416, § 418. Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.